تسهیل الوقایہ

پښتو شرح

شرح الوقایہ

دریم جلد

مؤلف

شیخ القرآن والحدیث حضرت

مولانا عبدالرشید صافي عفي عنه

حالاً مدرس فیض القرآن پغمان کابل

حنفی شافعی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

کفایت دینی کتب خانہ

کفایت اللہ ابن صدیق

واٹس ایپ گروپ ٹیلی گرام چینل

اس گروپ میں کتابیں اہل السنۃ والجماعت، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، دیوبند ، علماء حق کے عقائد کے مطابق ہوں گی مختلف زبانوں میں اسلامی کتابیں پشتو عربی اردو فارسی جیسے تفسیریں، فتاویٰ درسی کتب خارجی کتب و غیرہ۔

کفایت اللہ ابن صدیق

easypaisa

+923052488551

+923247442395

مالکی حنبلی

جدید مکتبہ رشیدیہ

جادہ میوند سرچوک کابل 0782690850

محلہ جنگی قصہ خوانی پشاور 091-2580074

ماشاء اللہ لاحول ولا قوۃ الا باللہ

تسہیل الوقایہ

پښتو شرح د

شرح الوقایۃ

۳

تالیف

مولانا عبدالرشید صافی عفی عنہ

مدرس دارالعلوم شمس الاسلام سراچہ نغلو جلال آباد

جدید مکتبہ رشیدیہ

جادہ میوند سرچوک کابل | 0782690850

محلہ جنگی قصہ خوانی پشاور | 091-2580074

ټول حقوق محفوظ دي

دکتاب نوم: تسهیل الوقایه پښتو شرح د شرح الوقایه ۳جلد

تالیف: مولانا عبدالرشید صافی عفی عنه

دچاپ زیار: مولوی سید محمد پرواني

مخونه: ۲۸۰

دچاپ کال: جولائی ۲۰۲۰ء بمطابق سرطان ۱۳۹۸

ناشر

جدید مکتبه رشیدیه

جاده میوندسر چوک مارکیت مرحوم حاجي حسین ګل کابل

0782690850 / 0775681606

دکتاب ترلاسه کولو ځایونه

(۱) پشاور	(۷) غزنی	(۹) لوګر
(۲) اکوړه خټک	(۸) مزارشریف	(۱۰) خوست
(۳) کویټه	(۹) جلال آباد	(۱۱) کابل
(۴) فاریاب	(۱۰) قندهار	(۱۲) جاده سرچوک
(۵) پروان	(۱۱) بغلان	(۱۳) ګردیز پکتیا
(۶) کندوز	(۱۲) لشکرګاه	(۱۴) هرات

(۱۵) تخار (۱۶) پکتیکا

دمضامينو فهرست

مضمون	صفحه
كتاب العتاق	۵
كتاب دى په بيان د ازادولو كې	۵
باب عتق البعض	۱۲
باب دى په بيان د عتق د بعضې غلام كې	۱۲
باب الحلف بالعتق	۴۷
باب التدبير والاستيلاد	۵۸
دا باب دى په بيان د تدبير او استيلاد كې	۵۸
كتابُ الأيمان	۷۹
باب الحلف بالفعل	۸۳
دا باب دى په بيان د قسم كې په فعل باندې لكه دخول او خروج اكل او شرب	۸۳
باب الحلف بالقول	۱۱۳
كتاب الحدود	۱۲۲
باب الوطى الذى يوجب الحد اولا	۱۳۳
دا باب دى په بيان د هغه وطي كې چې حد واجبوي يايې نه واجبوي	۱۳۳
باب شهادة الزنا والرجوع عنها	۱۴۲
دا باب دى په بيان د شهادت د زنا كې او په رجوع كې د دې شهادت څخه	۱۴۲
باب حد الشرب	۱۵۲
دا باب دى په بيان د حد د څكلو د نشه يې شيانو كې	۱۵۲
باب حد القذف	۱۵۴
فصل التعزير	۱۶۳
كتاب السرقة	۱۷۰
باب قطع الطريق	۱۹۴

كتاب الجهاد ۱۹۸
باب المغنم وقسمته ۲۰۲
دا باب دی په بيان د غنيمت کې او تقسيم د غنيمت کې ۲۰۲
بسم الله الرحمن الرحيم ۲۱۲
باب استيلاء الكفار ۲۱۷
داباب دي په بيان دغلبی دکفارو کې ۲۱۷
باب المستأمن ۲۲۱
داباب دي په بيان دمستأمن کی ۲۲۱
باب الوظايف ۲۲۸
داباب دی په بيان دمقرراتو کښی ۲۲۸
فصل الجزية ۲۳۲
باب المرتد ۲۳۸
باب البغاة ۲۴۷
كتاب اللقيط ۲۵۰
طلق النشيط فی رفع اللقيط) ۲۵۰
كتاب اللُّقطة ۲۵۳
كتاب الآبق ۲۵۶
كتاب المفقود ۲۵۸
كتاب الشركة ۲۵۹
كتاب الوقف ۲۷۳

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب العتاق

كتاب دى په بيان د ازادولو کې

د ماقبل سره د دې مناسبت: ځکه طلاق او عتاق دواړو سره اسقاط د حق راځي او طلاق يې ځکه مقدم کړه چې مناسبت يې د نکاح سره وو خو اسقاطات په څو قسمه دي چې اختلاف د اسماو د دې په اختلاف د انواعو سره راځي لکه اسقاط د حق د رق نه عتق دى او اسقاط د حق د بضع نه طلاق وي او اسقاط د ما في الذمة براءت دى او اسقاط د حق د قصاص او جراحاتو څخه عفوه ده، يو عتق دې او يو اعتاق: عتق ويل کيږي خروج عن الملک ته، او اعتاق ويل کيږي اخراج عن الملک ته، يعني عتق لازمي دى او اعتاق متعدي دې، نو معنى د لازمي دا ده چې ازاديدل، او معنى د متعدي ازادول، خو مصنف رحمه الله لفظ د عتاق راوړو نه د اعتاق د دې لپاره چې هغه عتق پکې هم شامل شي چې په ملک د ذي رحم محرم کې داخل شي.

او په اصطلاح کې عبارت دې د هغه قوت حکميه نه چې انسان په هغې سره اهل د شهادت او قضاء و غيره کرځي [بحر الرائق ۳۷۳\۴. و حاشية شرح الوقاية].

(هو يصح من حرٍ مكلفٍ بصريح لفظه بلا نيةٍ كانت حرة او معتق او عتيق او اعتقتك او محرر او حررتك او هذا مولاىَ او يا مولاىَ لفظ المولى مشترك احد معانيه المعتَق وفى العبد لا يليقُ الا هذا المعنَى فيعتق بلا نية او راسك حر ونحوه مما عُبر به عن البدن).

ترجمه: دا عتق صحيح کيږي د داسې حر نه چې مکلف وي په ښکاره لفظ سره بې له نيت نه لکه **(انت حر)** ته ازادې **(معتق)** ته ازاد کړى شوى يې **(عتيق)** ازاد کړى شوي **(محرر)** ازاد کړاي شوي **(او حررتک)** ازاد مې کړې **(او هذا مولاي)** دا زما بادار دې **(يا مولاي)** اى زما باداره، لفظ د مولى مشترک دې خو يوه معنى د دې معتق ده، او په غلام کې مناسبه نه ده مګر همدا معنى نو بلا نيته به ازاديږي **(او راسک حر)** يا ستا سر ازاد دى، همدارنګه داسې نور هغه الفاظ چې تعبير په هغې سره د بدن نه کولې شي.

الهمة الفائقة في بيان العتاقة: غرض د مصنف رحمه الله بيان د حکم د عتق دى چې عتق صحيح کيږي د حر نه نه د مملوک څخه ځکه عتق سرايت نه کوي مګر په مملوک کې او د يو مملوک عتق به څه سرايت وکړي په بل مملوک کې؟ خو د داسې حر نه چې مکلف وي يعني عاقل بالغ وي ځکه

ليونى اهل د تصرف نه وي، همدارنګه ماشوم هم اهل د هغه تصرف نه دى چې ضرريې ظاهر دي.

تصريح لفظيه: غرض د شارح د دې نه وضاحت د الفاظو دى چې الفاظ د دې به يا صريحي وي او يا كنائي، صريحي د هغه وايي چې نيت ته ضرورت نه لري، او كنائي د هغه وايي چې نيت ته ضرورت لري (**كانت حرا**) دا د صريحي الفاظو امثال دي، په دې الفاظو سره مملوک ازاديږي نيت يې وي او كه نه وي

(**لفظ المولى مشترک**) الخ شارح رحمه الله وايي چې لفظ د مولى مشترک وي په ډيرو معانيو يې اطلاق كيږي چې ابن اثير جزري څه د پاسه شلو ته رسولي دي، په معنى د ناصر سره په معنى د معين سره محب سره ابن العم سره معتِق سره معتَق سره، نو په كوم ځاى كې چې لفظ د مولى راغى نو هلته به د تعين د يوې معنى لپاره قرينه حاليه يا مقاليه موجوده وي.

سوال: كله چې لفظ د مولى شريک شو د څو معانيو تر مينځ نو بيا خو دا صريحي لفظ نه شو نو بلا نيته څرنګه عتق صحيح كيږي؟ نو شارح جواب وكړو چې لفظ د مولى اګر چې مشترک وي او يوه معنى يې معتَق ده، ليكن كله چې د دې اضافت عبد ته وشي نو د دې د يوې معنى چې معتَق دى پخپله تعين راغى، ځكه د عبد سره بله معنى د مولى بغير د معتَق نه مناسبه نه ده، نو بلانيته هم عتق راځي.

(**او راسک حر**) په مخكنيو مثالونو كې اضافت د حريت وو ذات د مملوک ته او په دې مثال كې اضافت د حريت دى اجزاو د مملوک ته نو مصنف رحمه الله وايي چې كه اضافت يې سر ته وكړو يا هغه جزء ته چې په هغې سره تعيين د ټول بدن څخه كولى شي نو په دې سره هم مملوک ازاديږي او نيت ته يې ضرورت نشته.

(وبكنايته ان نوى كلاملك لى عليكَ ولاسبيل ولارق وانما كان لاملك لى عليك كناية لانه يحتمل عدم الملك بالبيع ونحوه اوبالاعتاق وكذا لاسبيل لى اليك اى الى التصرف فيك اوالى الانتفاع بك و كذا لاسبيل لى عليك اى لاملك لى عليكَ فان الملك هو الطريق المؤدى الى التصرف والانتفاع).

(**قوله و بكنايته**) الخ دا عطف دى په بصريح لفظه باندې.

ترجمه او توضيح: او په كنائي الفاظو سره هم عتق صحيح كيږي (**ان نوى**) خو كه نيت يې د عتق كړى وي څكه الفاظ د كنايات د عتق لپاره نه دي وضع شوي بلكي احتمال د عتق او غير عتق دواړو لري نو د يو محتمل د تعيين لپاره نيت ضروري دي او دلالة الحال هم قائمقام د نيت دى.

(**كلاملك لي عليك**) په كلا كې كاف د تشبيه لپاره دى او لانافيه دى يعني لكه دا لفظ چې لاملك

لي عليک زما ملک په تا نشته **(و لا سبيل)** او نشته زما لپاره هيڅ لاره په تا باندې **(و لا رق)** او نشته رق زما لپاره په تا باندې **(و انما كان الخ)** غرض د شارح د دې خبرې دا دي چې دغه الفاظ چې لا ملک لي عليک و غيره ولې کنائي الفاظ دي ځکه چې دا لفظ چې لاملک لي عليک احتمال د سلب ملکيت لري خو په طريقه د بيع سره او احتمال د سلب ملکيت لري په طريقه اعتاق سره نو کله چې يې د اعتاق نيت وکړو اعتاق واقع شو او نور محتملات لغوه شو.

(و كذا لا سبيل لي اليک) دا لفظ هم کنائي دی ځکه چې دا هم د ډيرو معانيو احتمال لري يعنې چې زما لپاره په تا کې د تصرف کولو لاره نشته يا د فائدې اخستلو لاره نشته ځکه چې ته ما خرڅه کړې يې، يا مې ازاده کړې يې **(و كذا لا سبيل لي عليک)** دا هم احتمال د دې لري چې زما ملک په تا نشته ځکه ما خرڅه کړي يې يا مې ازاده کړي يې و غيره نور احتمالات هم لري، نو کله چې دغه الفاظ احتمال د عتق او غير عتق دواړو ولري نو عتق به په نيت سره متعين کيږي.

(فان الملک الخ) ځکه ملک دا هغه لار ده چې رسيدلي تصرف او انتفاع ته يعنې د دې لپاره وضع شوی چې په مملوک کې تصرف وکړي او فائده تري واخلي.

(واما لا رق لي عليكَ فاعلم ان الرق هو عجز شرعي يثبت في الانسان اثرًا للكفر وهو حق الله تعالى واما الملك فهو اتصال شرعي بين الانسان وبين شيء يكون مطلقا لتصرفه فيه وحاجزًا عن تصرف الغير فيه فالشيء يكون مملوكًا ولا يكون مرقوقًا لكن لا يكون مرقوقا الا وان يكون مملوكًا فالرق في الابتداء يكون سببًا للملك فقوله لا رق لي عليكَ أُطلقَ الرق واراد به الملك).

التحرير المنطوق في بيان الفرق بين المملوک والمرقوق: غرض د شارح د دې عبارت څخه وضاحت د لا رق لي عليک دې او دفع د يو سوال ده، هغه داسې چې لا رق لي عليکَ لفظ فاسد دی ځکه رق يو وصف دی په غلام کې چې په دې وصف سره مملوک ګرځي، خو رق د مالک لپاره په مملوک څه امر نه دی چې مالک ورته ووايي چې زما لپاره په تا باندې رق نشته نو شارح رحمه الله په **(فاعلم)** سره جواب وکړو چې ملک او رق فرق لري ځکه رق يو عجز شرعي دی يعنې شريعت په دې باندې امر کړې دی ثابتيږي په انسان کې د وجې د اثر د کفر نه او دا رق حق د الله تعالى دی ځکه رق د کفر اصلي په جزاء کې شرعًا ثابت دی، او ملک يو اتصال شرعي دی په مابين د انسان کې او په مابين د هغه شئ کې چې جواز ورکونکي وي لپاره د تصرف د انسان په دې کې.

(و حاجزًا) او منع کونکی وي د تصرف د غير نه په ديکې نو د رق او ملک په مينځ کې نسبت د عموم او خصوص مطلق دی په داسې طريقه چې هر مرقوق مملوک دی خو هر مملوک مرقوق نه دی نو رق په ابتداء کې سبب د ملک وي نو ذکر د سبب مراد تري مسبب دی، يعنې ذکر د رق دی خو مراد ترينه ملک دی، او ملک احتمال د عتق او د غير عتق دواړو لري نو بغير د نيت نه به نه ازاديږي.

(و خرجت من ملكي و خليتُ سبيلكَ و لامته قد اطلقتک) **ترجمه**: ته ووتلې زما له ملک نه او خوشې مې کړه ستا لاره او چې وينزې ته ووايي چې ته مې خوشې کړي.

توضيح: دا هم د کنايا تو بيان دی چې غلام ته ووايي چې ته زما له ملک ووتلې او ستا لاره مې خوشې کړې ده نو دغه وتل يا تخليه يعنې خوشې کول احتمال د دې لري چې په يوه بلې وجهې سره وي او دا احتمال هم لري چې په عتق سره وي نو کله چې يې د عتق نيت وکړو نو ازاد شو. (و لامته الخ) که وينزې ته ووايي چې (اطلقتُک) دا د اطلاق نه ده يعنې خوشې مې کړې نو دا آطلاق هم احتمال د عتق او عدم عتق لري نو بې له نيت څخه عتق نه راځي، او که وينزې ته داسې ووايي چې طلقتک يا انت طالق نو دا بيا د صريحي الفاظو د طلاق څخه دي په دې سره عتق بالکل نه واقع کيږي نيت وي او که نه وي.

(وبهذا ابنى للاصغر والاكبر وانما جاء لفظ الباء فى قوله وبهذا ابنى ليُعلم انه عطف على قوله وبكنايته ولولم يذكر حرف الباء اوهم انه عطف على امثلة الكناية فى نحو لا ملك لى عليك الى آخره فيلزم حينئذٍ انه كناية وليس كذلك فان المقر له ان كان يولد مثله لمثله وهو مجهول النسب يثبت نسبه منه ويكون حرًا وان لم ينو وان لم يكن كذلك يكون هذا اللفظ مجازًا عن الحرمة فيعتق وان لم ينو لان المجاز متعين ولو كان كناية يحتاج الى النية وفى الاكبر سنًا منه خلاف ابى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وقد بالغتُ فى تحقيق هذه المسئلة فى فصل المجاز من كتاب التنقيح، وحاصله ان امكان المعنى الحقيقى لا يشترط لصحة المجاز كاطلاق الاسد على الانسان الشجاع فلا يشترط امكان البنوة لصحة المجاز وهو الحرية).

توضيح: او عتق صحيح کيږي په دې قول د مالک سره چې (هذا ابني) چې دا مملوک زما څوی دی د هغه مملوک لپاره چې ورکوتی وي د مالک څخه يا مشر وي د مالک څخه يا ورسره مساوي وي، يعې لکه څرنګه چې عتق صحيح کيږي په صريحي الفاظو سره او په کنائي الفاظو سره همدارنګه عتق صحيح کيږي په هذا ابني سره.

(**و انما جاء بلفظ الباء**) شارح رحمه الله په بهذا ابني کې د باء د راوړلو فائده بيانوي چې دغه باء يې د دې لپاره راوړه چې هذا ابني عطف دی په دې قول چې و بکنايته او که حرف باء ذکر نه وي نو دا وهم به راتلو چې دا عطف دی په مثالونو د کنايو باندې، لکه لاملک لي عليک و غيره، نو بيا خو دا کنائي ګرځيده او حال دا چې دا لفظ کنائي نه دی بلکي د صريحي پورې ملحق دی او په ديکې هم نيت ته ضرورت نشته.

(**فان المقر له**) شارح وايي چې هذا ابني ځکه کنائي نه دی چې هغه غلام چې بادار ورته اقرار په ځوی والي کړی دی چې دا زما ځوی دی (**ان کان يولد مثله لمثله**) که چيرته په شان د دغه مقر له غلام صلاحيت د ځوی والي لروده د دغسې بادار مقر لره يعني چې د دغې مالک او غلام ترمينځ د عمر دومره تفاوت وو چې د دغه غلام په شان کس د دغې مقر ځوی شي (**و هو مجهول النسب**) حال دا دی چې دغه مقر له غلام مجهول النسب وو يعني پلاريې معلوم نه وو او نه دده په خپل کور او ځای د پيدا ايښت کې نسب معلوم وو (**يثبت نسبه منه**) نو د دغه مقر له نسب به د دغه مقر نه شرعًا ثابت وي يعني دايې ځوی شو، ځکه نسب د مقر په اقرار سره ثابتيږي تر څو چې يو مانع نه وي لکه معروف النسب و غيره، او دغه مقر له به ازاد وي.

(**و ان لم ينو**) ان وصليه دی يعني اګر چې نيت د عتق ونه کړي خو بيا هم دغه غلام ازاد شو (**و ان لم يكن كذلك**) او که دارنګه نه وو يعني چې د مقر له په شان ځوی نه شي کيدی د مقر لپاره هغه داسې چې غلام مشر وي د بادار نه يا ورسره برابر وي او يا غلام تر دې دومره کشر وي چې په دغه عمر کې د بادار ځوی کيدلې نه شي، مثلا دوه يا درې کاله کشر وي نو په دې صورت کې غلام اګر چې مجهول النسب وي خو بيا هم په هذا ابني سره نسب دد ې غلام د بادار څخه ثابتيږي ځکه امکان د ځوی والي نشته، دويم صورت په ديکې دا دې چې د دغه غلام نسب معلوم وي چې د فلاني ځوی دی دده څخه مشر وي کشر وي يا ورسره برابر وي نو په دې صورت کې د دې غلام نسب د بادار څخه نه ثابتيږي ځکه د هغه نسب د بل نه ثابت دی (**يكون هذا اللفظ**) نو په دې دواړو صورتونو کې اراده د معنی حقيقي نه صحيح کيږي بلکي معنی مجازي صحيح کيږي چې هغه عتق دی او نيت ته پکې ضرورت نشته (**لان المجاز متعين**) ځکه نيت ته ضرورت د تعين د محتمل واحد لپاره وي د محتملاتو څخه او دلته مجاز متعين دی ځکه دا لفظ احتمال د بل شئ نه لري نو عتق به ضرورةً ثابتيږي (**و لو كانَ**) او که هذا ابني کنائي وی نو بيا به نيت ته پکې

ضرورت وو (**و في الاكبرِ سنًا منه**) خو په هغه غلام کې چې د بادار څخه مشر وي يا ورسره برابر وي د امام ابو يوسف او امام محمد خلاف دی، د دوی په نزد عتق په هذا ابني سره هلته ثابتيږي چې د دغه مقرله په شان څوی کيدی شي د مقر لپاره او په اکبر سنا يا مساوي کې څوی والی د مقرله نشي راتلی. (**و قد بالغت**) شارح وايي چې ما په کتاب التنقيح کې په فصل د مجاز کې په دې مسئله کې پوره تحقيق کړې دې.

(**و حاصله الخ**) حاصل او خلاصه د تحقيق دا ده چې په اتفاق سره مجاز خلف دی د حقيقت نه خو اختلاف په جهت کې دی د امام ابو حنيفه په نزد مجاز مخلف دی د حقيقت نه په تکلم کې، او صاحبين وايي چې مجاز خلف دی د حقيقت نه په حکم کې. دويم دا چې د امام ابو حنيفه په نزد د صحت د مجاز لپاره امکان د معنی حقيقي شرط نه دی او د صاحبينو په نزد د صحت د مجاز لپاره امکان د معنی حقيقي شرط دی، نو هذا ابني سره چې اشاره هغه غلام ته وکړي چې د بادار نه مشر وي يا ورسره مساوي وي په معنی حقيقي باندې نه شي حمل کولی ځکه د بادار نه مشر يا مساوي د بادار څوی کيدې نه شي نو د صاحبينو په نزد به هذا ابني په دې صورت کې چې د بادار نه مشر وي يا کشر وي په معنی مجازي هم نشي حمل کولی ځکه د دوی په نزد شرط د معنی مجازي لپاره امکان د معنی حقيقي دی، او د امام ابو حنيفه په نزد به په معنی مجازي حمل کولی شي چې هغه عتق دی چې لازم دی د بنوت سره اګر که معنی حقيقي ممکنه نه وي (**کاطلاق الاسد**) مثلا د زمري اطلاق په يو زړور انسان باندې کيږي سره د دې چې مراد د معنی حقيقي ممکنه نه ده چې هغه حيوان مفترس ده.

فائده: اصل خبره داده چې هغه خپلوان چې محرم وي لکه لور څوی پلار وغيره چې د چا په ملکيت کې راشي نو هغه ازاديږي همدارنګه که څوک يو غلام د دغه محرم په صفت باندې څوک موصوف کړي هغه هم ازاديږي لکه هذا ابني هذه بنتي و غيره.

(لا يا ابني ويا اخي لان المقصود بالنداء استحضار المنادى بصورة الاسم من غير قصدٍ الى المعنى واذا لم يكن المعنى مقصودًا لا يثبت مجازه وهو الحرية بخلاف يا حر لانه صريح لا يحتاج الى قصد المعنى)

تشريح: او عتق نه ثابتيږي په يا ابني او يا اخي سره يعنې چې يو غلام ته اواز وکړي چې ای خويه ای وروره! (**لان المقصود**) ځکه مقصود په نداء او اواز سره طلب د توجه د منادی دی په صورت د اسم سره بغير له قصد د معنی نه او کله چې معنی مقصوده نه شوه نو معنی مجازي د دې چې حريت دی نه ثابتيږي خو دا په هغه صورت کې چې نيت يې د عتق نه وي که نيت يې وو نو بيا ازاديږي. [بحر الرائق ۳۸۳/۴].

(**بخلاف يا حر الخ**) كه غلام ته په يا حر سره اواز وكړي نو دغه غلام ازاديږي اګر چې نيت يې د عتق نه وي ځكه دا صريحي لفظ دى قصد د معنى ته پكې ضرورت نشته.

(**و لا سلطان لي عليكَ اي لا يدَ لي عليكَ فيمكن ان يكون عبدًا و لا يكون عليه يدًا كالمكاتب**)

توضيح: دا عطف دى په يا ابني باندې يعنې غلام نه ازاديږي په دې لفظ باندې چې و لا سلطان لي عليك ځكه سلطان په ډيرو معانو سره راځي: په معنى د حجت سره غلبې سره يد [الس] سره، ترڅو چې نيت د عتق نه وي نو نه ازاديږي ځكه ډير كرتې يو مملوك وي خو د بادريد او تصرف وربانديې نه وي لكه مكاتب غلام چې رقةً غلام دى خو يداً غلام نه دى، نو د عدم يد د وجې نه عتق بلا نيته نه لاړميږي.

(**ولفظ الطلاق وكنايته مع نية العتق فانه اذا قال لامته انت طالق ونوى العتق لا تعتق عندنا، وعند الشافعي تعتق لان الاعتاق هو ازالة ملك الرقبة والطلاق ازالة ملك المتعة فيجوز اطلاق كل واحد منهما على الاخر مجازًا قلنا المجاز لفظ يذكر ويراد به لازمه وازالة ملك المتعة لازم لازالة ملك الرقبة فانه اذا اعتق امته يزول ملك المتعة ولا لزوم على العكس فيجرى المجاز من احد الطرفين وهو ان يذكر الحرية ويراد بها الطلاق لا على العكس وانت مثل الحر بخلاف ما انت الاحر**).

عدم وقوع العتاق بالفاظ الطلاق: قوله و لفظ الطلاق الخ دا عطف دى په يا ابني باندې يعنې غلام يا وينزه نه ازاديږي په الفاظو د طلاقو سره چې ورته ووايي طلقتك همدارنګه په كنائي الفاظو د طلاقو سره هم نه ازاديږي چې ورته وايي چې انت بتة بتلة و غيره اګر چې نيت د عتق هم وكړي (**فانه اذا قال**) كه يو بادار وينزې ته ووايي چې ته طلاقه يې او نيت د عتق هم وكړي نو دغه وينزه زمونږ په نزد نه ازاديږي (**و عند الشافعي رحمه الله**) او د امام شافعي رحمه الله په نزد كه نيت يې د عتق وو نو ازاديږي ځكه عتاق او طلاق متناسب الفاظ دي ځكه اعتاق سره ازاله د ملك رقبې راځي او طلاقو سره ازاله د ملك متعې راځي نو جائز ده اطلاق د هر يو په بل باندې مجازاً يعنې لكه څرنګه چې د عتق په الفاظو سره طلاق بالاتفاق واقع كيږي دارنګې د طلاقو په الفاظو سره عتق واقع كيږي (**قلنا المجاز**) شارح د امام شافعي د دليل نه جواب كوي او اثبات د خپل مذهب كوي چې مجاز هغه لفظ دى چې ذكر كړى شي خو مراد په دې سره لازم د دې وي او ازاله د ملك متعې لازم دي د ازالې د ملك رقبې سره يعنې چې ملك رقبې ختم شو نو ملك متعې ورسره ضرور ختميږي ځكه كله چې يوه وينزه ازاده كړي نو ملك متعې هم ورسره ختميږي د عتق نه

وروسته ورسره وطي حرامیږي (و لا لزوم علی العکس) خو عکساً لزوم نشته یعني په زوال د ملک متعي سره زوال د ملک رقبي نه راځي نو په دې مقام کې هم مجاز د یو طرف نه جاري کیږي هغه داسې چې ذکر د حریت وشي او مراد تري طلاق شي (لا علی العکس) خو داسې نه شي کیدلې چې ذکر د طلاقو وشي او مراد تري حریت شي (و انت مثل الحر) دا هم عطف دی په یا ابني سره یعني که یو بادار غلام ته ووایي چې ته په شان د حریې نو په دې سره عتق نه ثابتیږي لکن که نیت یې د عتق وو بیا په دې سره هم عتق راځي [بحر ۳۸۵\۴].

(بخلاف ما انت الا حر) لکن که یو بادار خپل غلام ته ووایي چې ما انت الاحر نو په دې سره عتق ثابتیږي ځکه استثناء د نفي نه اثبات دی علی وجه التاکید کما في کلمة الشهادة [بحر الرائق ۳۸۶\۴].

(ومن ملكَ ذا رحمٍ محرمٍ منه اوعتق لوجهِ اللّٰه تعالی اوللشيطانِ اوللصنم اومكرهًا اوسكران او اضاف عتقه الى ملك اوشرط ووجد عتق قوله ذا رحم اى ذا قرابة بسبب الرحم وقوله محرم صفة ذا وجرة للجوار وقوله الى ملك نحوان ملكت عبدًا فهو حر اوشرط ووجد نحوان قدم فلان فعبدي حر فوجد الشرط عتق لكن يشترط ان يكون العبد في ملكه وقت التعليق كما عرفت في الطلاق وقوله عتق اى عتق عليه ليكون ضمير عليه راجعًا الى المبتدا وهو من).

توضیح: (و من ملک الخ) څوک چې مالک شي (ذا رحم) د یو خپلوان (محرم منه) داسې خپلوان چې محرم وي ده ته ازادیږي په مالک باندې دغه ملکیت اختیاري وي لکه ملک په شراء سره وغیره او که اضطراري وي لکه ملک په ارث سره د وجې د دې حدیث نه چې [من ملک ذا رحم محرم منه عتق علیه] الحدیث. وجه پکې صله رحمي ده، من ملک سره د معطوفاتو څخه مبتدا ده او عتق یې خبر دی (او اعتق) یایي د الله تعالی د رضا لپاره ازاد کړي نو دا هم ازادیږي، ځکه عتق داسې یو عبادت دی چې په هغې باندې ثواب ورکولی شي او عبادة نه وي مګر د الله تعالی د رضا لپاره نو چې د الله تعالی په رضائی تصریح وکړه نو دا نور هم محکم شو (او للشیطان) یایي د شیطان په نوم ازاد کړي (او للصنم) یایي د بت په نوم ازاد کړي نو په دواړو صورتونو کې هم ازادیږي یعني عتق صحیح کیږي په هغه تحریر سره چې هغه عبادت وي لکه د الله تعالی د رضا لپاره او په هغه تحریر سره چې معصیت وي ځکه اعتاق رکن مؤثر وي په ختمولو د رق کې او صفت د قربت او ثواب لره په دیکی څه تاثیر نشته [بحر الرائق ۳۸۷\۴].

(او مكرهًا) يا په مالک باندې اکراه او باندی وشي چې دغه غلام دي ازاده کړه نو ازادېږي ځکه چې دغه رکن چې اعتاق دي د اهل نه په محل کې واقع شوي [بحر] دويم دا چې هزل او توقو سره اعتاق واقع کيږي نو د اکراه په صورت کې خو په طريقه اولى سره واقع کيږي ځکه د هزل په صورت کې قصد نه وي او د اکراه په صورت کې قصد هم موجود وي (او سكران) يا د نشې په حالت کې ازاد کړي نو غلام ازادېږي ځکه د سکران طلاق او اعتاق زجراً واقع کيږي (او اضاف عتقه الى ملك) يا نسبت د عتق خپل ملک ته وکړي چې داسې ووايي ان ملكتُ عبداً فهو حر نو که د غلام مالک شي نو وربانديې ازادېږي ځکه د اضافت نه مراد تعليق دی او کله چې شرط موجود شي نو مشروط خپله موجودېږي، نو کله چې ملک راشي نو عتق هم راځي (او شرط) يا يې نسبت عتق شرط ته وکړو يعني داسې يې وويل چې ان قدم فلان فعبدي حر (و وجد) او دغه شرط موجود شي (عتق) دغه غلام به ازادېږي ځکه کله چې شرط موجود شو نو مشروط چې عتق دی هم موجودېږي (لكن يشترط) لکن په صورت د اضافت کې شرط ته شرط دا دی چې دغه غلام به په وخت د تعليق کې دده په ملک کې وي، قوله (ذا رحم الخ) يعني خاوند د خپلولۍ په سبب د رحم سره (و قوله محرم) او محرم صفت د ذا دی (و جره للجوار) دا دفع د يو اعتراض ده چې کله محرم صفت د ذا شو نو پکار ده چې منصوب شي او دا خو مجرور دی؟ نو شارح جواب وکړو چې ددی جر د وجې د اتصال او مناسبت د جار نه دی چې هغه مضاف اليه د ذا دی چې رحم دی (و قوله عتق اي عتق عليه) دا دفع د يو اعتراض ده هغه داسې چې عتق خبر دی او خبر کې عائد ضروري وي چې مبتدا ته راجع شي او دلته خو عائد نشته؟ نو شارح جواب وکړو چې دلته عائد حذف شوی دی تقديريې داسې دی ای عتق عليه نو په عليه کې ضمير مبتدا ته راجع دی چې هغه مَن دی.

(كعبدٍ لحربي خرج الينا مسلمًا والحمل يعتق بعتق امه لا هي بعتقه، واعلم ان الحمل يعتق بعتق الام لا بطريق التبعية بل بطريق الاصالة حتى لا ينجر ولاؤه الى موالي الاب وهذا اذا ولدت بعد عتقها لاقل من ستة اشهر).

تشريح: (قوله كعبد الخ) يعني لکه څرنګه چې ازادېږي هغه غلام چې د حربي کافر وي (خرج الينا مسلما) راوځي زمونږ دار الاسلام ته د اسلام په حالت کې ځکه کله چې دغه غلام اسلام راوړو

او هجرت يې دار الاسلام ته وکړو نو ده خپل ځان محفوظ کړو او ازاد شو (والحمل) او حمل ازادیږي په ازادولو د مور دده سره خو موريې نه ازادیږي په ازادولو د حمل سره، مثلا يو کس خپله حامله وينزه ازاده کړي نو د دې حمل هم ازادیږي ځکه تر څو چې د دې څخه جدا شوي نه وي نو دا د دې يو جزء ددې پورې متصل دی نو په عتق کې داخليږي خو که د وينزې حمل ازاد کړي يعنې داسې ووايي چې ستا حمل دې ازاد وي نو صرف حمل ازادیږي او موريې نه ازادیږي ځکه اضافت د عتق مور ته نه دی شوی او مور تابع د ولد هم نه وي.

(و اعلم ان الحمل الخ) شارح رحمه الله وايي چې حمل ازادیږي په عتق د مور سره خو په طريقه د تبعيت سره نه بلکې په طريقه د اصالت سره يعنې ولد مقصوداً ازادیږي.

سوال: مشهور او معتبرو کتابونو کې ذکر دي چې عتق د حمل تابع د عتق د مور وي؟ جواب: هلته عتق د حمل تابع د عتق د مور وي چې د مور د عتق په وخت کې د دې علوق نه وي يعنې د مور د عتق نه شپږ مياشتې يا زيات وروسته دغه حمل وزیږوي نو بيا معلوميږي چې د عتق په وخت کې دغه حمل موجود نه وو نو بيا په دې صورت کې د حمل په عتق باندې په طريقه د اصالت سره حکم نشي کيدلی بلکه په طريقه د تبعيت سره به وي اما که د عتق څخه وروسته د شپږو مياشتو څخه په کمه موده کې يې وزیږوه نو بيا معلومه شوه چې د مور د عتق په وخت کې دغه حمل موجود وو ځکه د شپږو مياشتو څخه په کمه موده کې ماشوم نه پيدا کيږي نو په دې وخت کې به عتق د ماشوم په طريقه د تبعيت سره نه وي بلکې اصالة به وي لکه شارح رحمه الله هم د دې ذکر په و هذا سره کړی دی، ثمره او نتيجه د دې فرق دا راوځي چې کله حمل په طريقه د اصالت سره ازاد شو نو بيا ولاء موالي د پلار ته نشي راکش کولی [بحر الرائق ۳۹۰۱۴].

ولاء په لغت کې قرب ته وايي او په اصطلاح کې هغه قرابت حکميه دی چې صلاحيت د سبب لري د ميراث لپاره، صورت د راکش کولو د ولاء دا دی چې مثلا د زيد يو غلام دی دده په اجازه يې د عمرو د وينزې سره نکاح وکړه بيا عمرو خپله وينزه ازاده کړه او دغه وينزه په دغه وخت کې حامله وه دغې وينزې د دغه ناکح نه بچی وزیږوه نو که د وخت د عتق نه شپږ مياشتې يا زيات وروسته يې دغه بچی وزیږوه نو ولاء (ميراث) د دغه ماشوم به د مور د بادار [عمرو] وي ځکه ولد حر او ازاد شو تابع د مور نو که اوس د دې بچي د پلار بادار [زيد] دغه زوج چې د وينزې خاوند دی او د ماشوم پلار دی ازاد کړي نو دغه غلام اوس د دغې بچي ولاء او ميراث اولاځان ته راکش کوي او بيايي ثانيا مولی ته ځکه د ولد عتق تبعًا وو نو کله چې پلار ازاد شو نو ولاء يې راکش کړه او که د بچي پيدا کيدل د وخت د عتق نه د شپږو مياشتو نه د کمه موده کې وو او بيايې پلار ازاد شو نو

په دې صورت کې پلار ولاء د ولد ته ځان ته راکش کولی شي او نه مولی ته ځکه عتق د ولد په دې صورت کې اصالة د مور د مولی څخه واقع شو نو ولاء د ولد به هم د مور د بادار (دعمرو) وي نه د بل چا، والحمد لله رب العالمين.

(والولد يتبعُ امه في الملك والرق والعتق وفروعه اي ان كانت الام في ملك زيد فالولد المولود في ملك زيد يكون ملكاله وان كانت الام مشتركة كان الولد مشتركا على سهام الام وان كانت الام مرقوقة فالولد المولود حال رقيتها يكون مرقوقا وكذا يتبعها في العتق وفروعه كالكتابة والتدبير فعتق الولد بتبعية الام انما يكون اذا كان بين العتق والولادة ستة اشهر او اكثر فحينئذٍ ينجر الولاء الى موالى الاب فعلم انه لا تكرار وولد الامة من زوجها ملك لسيدها وولدها من مولاها حرٌّ).

تشريح: (والولد) د ولد نه مراد جنين يعني هغه ماشوم دی چې د مور په ګيډه وي ځکه کوم ماشوم چې پيدا شي او بيايې مور ازاده شي نو دغه بچی بيا تابع د مور نه وي نو ولد به تابع د مور وي په ملک کې په رق کې په عتق کې او په فروعو د عتق کې (**اي اذا كانت الخ**) شارح اوس تفسير د متن کوي يعني چې د ماشوم مور د زيد په ملک کې وه نو هغه بچی چې د زيد په ملکيت کې پيدا شي هغه به هم د زيد ملکيت کې وي (**و ان كانت الام**) او که د ماشوم مور دد وو يا زياتو کسانو تر مينځ شريکه وه نو دغه بچی به هم سره شريک وي په سهمونو د مور سره يعني څومره سهمونه او برخي چې يو کس په مور د ماشوم کې حق ولري نو په ماشوم کې به هم همغه اندازه حق لري (**و ان كانت الام مرقوقة الخ**) او که د ماشوم مور وينزه وه نو هغه بچی چې د وينزيتوب په حالت کې زيږولي هغه به هم غلام وي (**و كذا يتبعها**) همدارنګه به بچی تابع د مور وي په عتق کې او په فروعو د عتق کې چې عقد کتابت دی او مدبر کول دي يعني که مولی وينزه ازاده کړي نو بچی به يې هم ازاد وي او که د مور سره يې عقد کتابت وکړي نو بچی يې هم په عقد کتابت کې داخليږي او که موريې مدبره وګرځي نو بچی يې هم مدبر ګرځي (**فعتق الولد**) خو دغه عتق د ولد هلته راځي چې د عتق او د ولادت تر مينځ شپږ مياشتې يا زياته موده وي ځکه په دغه وخت کې پوره متيقنه نه وي چې د عتق په وخت کې دی حمل موجود وي نو په دې صورت کې بيا ولاء د ولد موالي د پلار ته راکاږي (**فعلم انه لا تكرار**) غرض د شارح په دې سره دفع د يو اعتراض ده هغه داسې چې مصنف رحمه الله مخکې ذکر وکړو چې حمل ازاديږي په عتق د مور سره او اوس بيا دلته ذکر وکړو چې ولد تابع د مور وي په رق او عتق کې نو دا خو تکرار شو او تکرار شنيع دی؟ نو

شارح رحمه الله جواب وکړو چې مخکې حکم په عتق د حمل کې وو په طريقه د اصالت سره چې د عتق او ولادت تر مينځ د شپږو مياشتو ځخه فاصله کمه وي او دلته بيان دی د حکم د عتق د حمل په عتق د مور سره په طريقه تبعيت سره هغه هلته راځي چې د ولادت او عتق تر مينځ موده د شپږو مياشتو په اندازه يا د شپږو مياشتو ځخه زياته وي نو تکرار رانغی (و ولد الامة) که يوې وينزې د خپل خاوند ځخه بچی راوړو نو دا بچی به د دې وينزې د بادار په ملکيت کې وی ځکه ولد تابع د مور وي په رق کې (و ولدها) او که د بادار ځخه يې بچی راوړو نو دغه بچی به ازاد وي ځکه دا د بادار د اوبو ځخه پيدا شو نو په بادار ازاديږي، والله الموفق للسداد.

باب عتق البعض

باب دی په بيان د عتق د بعضې غلام کې

مخکې بيان د عتق د کل وو اوس بيان د عتق د بعضې دی او عتق د بعضې رتبةً مؤخر وي د عتق د کل نه نو مصنف رحمه الله هم مؤخر کړو ذکراً.

(وان اعتق بعض عبده صح وسعى فيما بقي وهو كالمكاتب بلا رد الى الرق ولو عجز وقالا عتق كله هذا بناء على ان العتق لا يتجزءُ بالاتفاق فكذا الاعتاق عندهما لانه اثبات العتق كالكسر مع الانكسار فيلزم من عدم تجزء اللازم وهو العتق عدم تجزء ملزومه وهو الاعتاق لكن ابا حنيفة رحمه الله يقول الاعتاق ازالة الملك لانه ليس للمالك الا ازالة حقه وهو الملك والملك متجزء فكذا ازالته فاعتاق البعض اثبات شطر العلة فلا يتحقق المعلول الا وان يتحقق تمام العلة وهو ازالة الملك كله). قاری هدايت الله کمپوز

القول الفارق في بيان تجزء العتق: (و ان اعتق الخ) که يو بادار د خپل غلام بعضې حصه ازاده کړي مثلا نصف يا ربع يا يو جزء نو دا صحيح ده (و سعى الخ) خو غلام به په پاتې حصه کې سعي وکړي د سعي طريقه داده چې مولی به دغه غلام چاته په اجاره ورکړي او د ما بقي قيمت به دده له مزدوری اخلې کله چې يې قيمت پوره شو نو غلام بيا مکمل ازاد شو (و هو) دغه غلام چې بعضې حصه يې ازاده شوې پشان د مکاتب دي په بعضې صورتونو کې يعني پشان د مکاتب نه خرڅولې شي نه د بل نه ميراث ورلی شي او نه دده نه ځوک ميراث ورلی شي او نه نکاح کولی شي او نه يې ګواهي قبليږي دا ځکه چې د دوارو مکمل خلاصيدل د مال د اداء کولو پورې تعلق لري (بلا رد الى

الرق و لو عجز الخ) غرض د شارح په دې سره فرق بيانول دي په مابين د مکاتب او معتق البعض کې هغه داسې چې مکاتب کله د اداء د بدل الکتابة څخه عاجزه شي نو بيرته د ماسبق په شان غلام ګرځي اما معتق البعض که د اداء د قيمت د مابقي نه عاجزه هم شي نو بيرته غلام نه ګرځي لکه څرنګه چې مخکې وو ځکه د مولی له طرفه يکې اعتاق موجود دي.

(و قالا عتق کله) خو صاحبين وايي چې په اعتاق د بعضې سره عتق د کل راځي نو کله چې بادار د غلام بعضې حصه ازاده کړه نو ټول ازاد شو **(هذا بناء)** شارح د دغه اختلاف اصل بيانوي هغه داسې چې نفس الاعتاق او عتق تجزي بالاتفاق نه قبلوي ځکه ذات د فعل چې علت دی او حکم د دې چې نزول د حريت دی تجزي نه قبلوي همدارنګه رق هم تجزي نه قبلوي ځکه دا يو ضعف حکمي دی او حريت يو قوت حکمي دی نو دواړه په شخص واحد کې نه جمع کيږي نو امام ابو حنيفه جانب د رق ته ترجيح ورکړي نو ټول غلام يې رقيق ګرځولی لکه څرنګه چې مخکې وو خو مالک چې کله بعضې ازاد کړو نو د دغې بعضې نه دده ملکيت لري شو او صاحبينو طرف د عتق ته اعتبار ورکړی نو دوی وايي چې کله بادار بعضې حصه ازاده کړه نو ټول ازاد شو.

اما اختلاف په دیکې دی چې اعتاق زوال د ملک راولي او دغه زوال د ملک د امام ابو حنيفه رحمه الله په نزد تجزئ قبلوي او د صاحبينو په نزد اعتاق زوال د رق راولي او زوال د رق تجزئ نه قبلوي **(علی ان العتق)** خلاصه دا چې صاحبين وايي چې عتق خو بالاتفاق تجزئ نه قبلوي نو اعتاق يې هم نه قبلوي ځکه عتق لازم دی او اعتاق ملزوم دی نو چې لازم تجزئ نه قبلوي چې عتق دی نو ملزوم چې اعتقا دی په طريقه اولی سره نه قبلوي کالکسر مع الانکسار لکه کسر ماتول د انکسار او (ماتيدلو) سره يعنې لکه کسر چې تجزئ نه قبلوي نو دارنګه انکسار يې هم نه قبلوي.

(لکن ابا حنيفة رحمه الله) امام ابو حنيفه وايي چې اعتقا سره ازاله د ملک راځي ځکه د مالک لپاره ازاله د خپل حق شته چې ملک دی او ملک تجزي قبلوي مثلا نيم غلام ستا دی او نيم د بل کس وي نو تجزي يې قبوله کړه نو ازاله د ملک به هم تجزي قبلوي فاعتاق البعض نو کله چې مالک بعضې حصه د غلام ازاده کړي نو د يوه حصه د علت چې هغه ازاله د ملک ده ثابته شوه او معلول چې حريت دی هلته ثابتيږي چې تمام علت موجود شي چې هغه ازاله د کل ملک ده او په صورت د اعتاق د بعضې کې تمام علت موجود نه دي.

(ولو اعتق شريك حظه اعتقه الآخر او استسعاه او ضمن المعتق موسرًا اى حال كون المعتق موسرًا قيمة حظه الضمير يرجع الى الآخر لا معسرًا والولاء لهما ان اعتق او استسعى وللمعتق ان ضمنه ورجع به اى بالضمان على العبد وقالا له ضمانه غنيًا اى للآخر تضمين المعتق حال كونه غنيًا والسعاية فقيرًا فقط والولاء للمعتق لان اعتاق البعض اعتاق الكل عندهما).

تشريح: (**و لو اعتق الخ**) كه مثلا دوه كسان سره په يو غلام كې شريک وو او يو كس پكې خپله حصه ازاده كړه نو دغه بل كس ته د دري خبرو اختيار دى: ۱ـ (**اعتقه الآخر**) چې دغه بل كس ازاد كړي نو غلام به مكمل ازاد شي، ۲ـ (**او استسعاه**) يا دا چې دغه بل كس ورنه طلب د سعي وكړي يعني چې مزدوري وكړي چې دده خپل قيمت چې نيمايي حصه ده ورپوره كړي نو د قيمت د پوره كولو څخه وروسته به ټول غلام ازاد شي. ۳ـ (**او ضمن المعتق**) دا چې اولني نيمايي ازادونكي څخه تاوان واخلي د خپل سهم خو كله چې يې د خپل سهم تاوان تريې واخستلو نو غلام مكمل ازاد شو.

(**موسرًا**) خو شرط په تاوان اخستلو كې دا دى چې اولنى معتِق مالداره وي (**قيمة حظه**) قيمت د خپلې حصې يعني دغه وروستنى به د خپل حصې تاوان تريې واخلي (**لا معسرًا**) كه اولنى معتِق غريب وو نو بيا به تريې تاوان نه اخلي بلكې بيا به يې دا دويم كس يا ازادوي او يا به تريې طلب د سعي او مزدورى كوي (**والولاء**) ميراث و غيره (**لهما**) د دواړو به وي (**ان اعتق**) كه دي دويم كس هم خپل سهم ازاد كړو ځكه دواړه معتقين وګرځيدل او ولاء د معتق حق وي (**او استسعى**) او يا دويم كس تريې طلب د سعي او مزدورى وكړو نو بيا هم دواړه معتقين وګرځيده او ولاء د دواړو حق دى البته يو فرق صرف شته چې اول كس بلا بدله معتِق دى او دويم كس په مال سره معتق وګرځيده خو ولاء علي السوية حق ده.

(**و للمعتِق**) دريم صورت دا دى كه دويم كس د اولني څخه تاوان د خپل سهم واخستلو نو بيا معتِق صرف اول كس وګرځيدلو او ولاء هم به د اولني حق وي (**و رجع به**) خو اولنى معتِق به رجوع په تاوان سره په غلام وكړي يعني غلام نه به دغه تاوان واخلي ځكه د هغه بل كس حق د غلام نه طلب د مزدورى وو خو كله چې د معتِق اول نه تاوان واخستلو نو اوس به د معتِق اول لپاره سعي كوي او هغه تاوان به پوره كوي، خلاصه دا چې د امام صاحب په نزد كه معتق اول مالداره وو نو دريم كس په دري امورو كې اختيارمند دى: ۱ـ اعتاق ۲ـ استسعاء ۳ـ تضمين، او كه غريب وو نو په دوه امورو كې اختيارمند دى ۱ـ اعتاق ۲ـ استسعاء.

(**و قالا ضمنه غنيًا**) خو صاحبين وايي كه معتِق اول مالداره وو نو بيا دويم كس ته صرف د يو شئ اختيار دى تضمين دى د اعتاق او استسعاء حق نه لري (**والسعاية فقيرًا فقط**) او كه اولني معتِق غريب وو نو بيا دويم كس ته صرف د سعايه حق شته د اعتاق نشته (**والولاء**) او ولاء او ميراث به په دواړو صورتونو كې د معتِق اول وي ځكه د صاحبينو په نزد اعتاق د بعضې اعتاق د كل دى نو اولنى كس مكمل معتِق وګرځيدو نو ولاء هم دده حق دى.

(ولو شهدَ كل شريك بعتق الآخر سعى لهما في حظهما والولاء لهما وقالا سعى للمعسرين لا للموسرين لان على اصلهما الضمان مع اليسار والسعاية مع العسار فان كانا معسرين تجب السعاية وان كانا موسرين فلا سعاية ولا ضمان ايضًا لان كل واحد يدعي اعتاق الآخر والآخر ينكر ولا بينة).

تشريح: (**و لو شهد**) د شهادت نه مراد اخبار دى ځكه كوم ځاى كې چې نفع ځان ته راځي نو هلته شهادت نه صحيح كيږي نو كه د دوو كسانو تر مينځ يو غلام شريك وو او هر يو دا خبر وركړ چې فلانكى شريكتي زما خپله حصه په دي غلام كې ازاده كړه (**سعى لهما**) نو اوس دغه غلام به د دواړو لپاره سعي كوي هر يو ته به د خپل سهم په اندازه مزدوري برابره وي دغه مالكان يې مالداره وي او كه غريب وي يا يو پكې غريب وي او بل مالداره وي ځكه هر يو دا دعوه كوي چې هغه بل خپل سهم ازاد كړي نو دده په ګمان دغه غلام مكاتب وګرځيده ځكه د امام ابو حنيفه رحمه الله په نزد معتق البعض غلام په شان د مكاتب وي او مكاتب غلام كيدى نه شي نو اوس به سعي كوي د دواړو لپاره او تضمين دلته نشي راتلى ځكه هر يو انكار كوي (**والولاء لهما**) او ميراث د دې غلام به د دواړو شريكينو وي ځكه هر يو وايي چې فلانكى خپله حصه ازاده كړي او ولاء به نيمه د هغه وي او زما برخه په سعايه سره ازاده شوه نو ولاء به هم زما وي.

(**و قالا**) خو صاحبين وايي چې كه دواړه شريكين غريب وو نو بيا به غلام ورته سعي وكړي او كه مالداره وو نو بيا نه سعي شته او نه ضمان شته (**لان على اصلهما**) ځكه د صاحبينو په دليل باندې ضمان به د يسار سره وي اوسعايه به عسار سره وي يعني كه معتِق مالداره وو نو تاوان به هغه بل ته وركوي او كه غريب وو نو غلام به د هغه بل لپاره سعي كوي (**فان كانا**) نو اوس كه دواړه غريب وو نو په غلام د دواړو لپاره سعي واجب ده او كه مالداره وو نو نه سعي شته او نه ضمان شته ځكه هر يو دا دعوه كوي چې هغه بل شريك ازاد كړي او هغه بل شريك انكار كوي او مينځ كې ګواهان نشته.

(ولو تخالفا يسارًا سعى للموسر لا لضده لان عتقه يثبت بقولهما ثم الموسر يزعم ان حقه فى السعاية والمعسر يزعم انه لا حق له فى السعاية لان المعتق موسر ولا يقدر على اثبات الضمان لان شريكه منكر فلا شيء له اصلاً فان قلت ينبغى ان لا تجب السعاية فى شيء من الاحوال لان العتق انما يثبت باقرار كل منهما باعتاق شريكه والشريك منكر فصار اقرار كل واحد منهما انشاءً للعتق فلا تجب السعاية قلت العبد ان كذب كل واحد منهما فيما زعم لا يثبت عتقه وان صدق فتصديقه كل واحد منهما يكون اقرارًا بوجوب السعاية له على اصل ابى حنيفة واما على اصلهما فتصديقه للموسرين لا يكون اقرارًا و تصديقه للمعسرين يكون اقرارًا وكذا تصديقه للموسر اذا كان شريكه معسرًا).

تشريح: كه دواړه شريكين مخالف وو په مالدارۍ كې يعني يو مالدار وو او بل غريب وو او هر يو دا خبر ورکړو زما فلانی شريک خپله حصه ازاده کړې ده خوهغه بل به منکر وو او د يو لپاره هم ګواهان موجود نه وو (**سعى للموسر**) نو په دې صورت کې به غلام د مالداره سړي لپاره سعي کوي په اندازه د خپلې حصې نه د غريب لپاره (**لان عتقه الخ**) ځکه عتق د غلام خو د دواړو شريکينو په قول سره ثابت شو (**ثم الموسر**) خو بيا مالداره سړي دا ګمان کوي چې زما حق په غلام باندې په سعايه کې دی ځکه شريک مې غريب دی او معسر دا ګمان کوي چې زما حق خو په سعايه کې نشته ځکه شريک مې مالداره دی (**ولا يقدر**) او دغه معسر په ذمه د شريک موسر باندې تاوان هم نشي ثابتولی ځکه شريک يې د اعتاق ځخه منکر دي او ګواهان هم نشته نو د معسر لپاره يو شئ هم نشته دا د صاحبينو د قول تتمه ده، ځکه د دوی په نزد سعايه په عبد باندې په صورت د اعسار کې ده او تضمين په صورت د يسار کې دی، اما د امام ابو حنيفه رحمه الله په نزد غلام به د دواړو لپاره سعي کوي دواړه مالداره وي که دواړه غريب وي که يو مالداره وي او بل غريب وي ځکه د هر يو شريک په دواړو حالاتو کې احد الشيئين وي چې هغه تضمين او استسعاء ده او تضمين متعذر دی ځکه چې شريک منکر دی نو سعايه لازم شوه او ولاء به هم د دواړو لپاره وي [بحر الرائق ۴۰۰/۴].

(**فان قلت**) په صاحبينو يو اعتراض واردېږي چې په مخکني مذکوره دريو صورتونو کې (۱) چې دواړه شريکين مالداره وي، ۲. چې دواړه غريب وي، ۳. چې يو مالداره وي او بل غريب وي بايد سعايه لازم نه شي ځکه عتق په اقرار او شاهدي د هر يو په بل باندې ثابتيږي چې فلانی شريک زما خپله حصه ازاده کړه او شريک منکر دی نو اقرار د هر يو انشاء د عتق وګرځيده يعني دا داسې شوه لکه هر يو چې اوس خپله حصه ازاده کړه او په داسې صورت کې سعايه نه واجبيږي.

(قلت) شارح جواب کوي چې په مذکورو صورتونو کې سعايه په غلام باندې هلته واجبيږي چې غلام د دواړو تصديق وکړي اما که غلام دواړو شريکينو تکذيب وکړي نو بيا نه عتق د غلام ثابتيږي او نه سعايه لازميږي خو که غلام د دواړو تصديق وکړو نو د غلام تصديق موجب د سعايه دی برابره خبره ده چې شريکين دواړه مالداره وي که دواړه غريب وي او که يو غريب وي او بل مالداره وي دا د امام ابو حنيفه په نزد.

(و اما علی اصلهما) خو صاحبين وايي که دواړه شريکين مالداره وو او غلام د دوی تصديق وکړو نو بيا دا اقرار په وجوب د سعايه سره نه دی ځکه د مالداری سره سعايه نه لازميږي او که دواړه شريکين غريب وو نو بيا تصديق د غلام اقرار وي په وجوب د سعايه باندې د دواړو لپاره همدارنګه که يو غريب وو او بل مالداره وو او غلام تصديق د مالداره وکړو نو په دې صورت کې بيا تصديق د غلام اقرار دی په خپل ځان باندې د سعايه د موسر لپاره.

(ووُقف الولاء فی الاحوال ای حال یسارهما وعسارهما ویسار احدهما وعسار الآخر لان کل واحد منهما منکر اعتاقه فیتوقف الولاء الی ان یتفقا علی اعتاق احدهما).

توضيح: د صاحبينو په نزد به ولاء د دې غلام موقوفه وي يعني د يو شريک لپاره به هم حکم د استحقاق نه شي کولی په درېواړو حالاتو کې يعني چې دواړه مشرکين مالداره وي يا دواړه غريب وي يا يو غريب وي او بل مالداره وي ځکه هر يو د اعتاق د غلام ځخه منکر دي نو ولاء به تر هغې موقوفه وي چې دواړه شريکين په دې متفق شي چې يو پکې معتِق دی ځکه معتق او مستحق د ولاء د صاحبينو په دليل سره يو کس دی ځکه د صاحبينو په نزد اعتاق د بعضې اعتاق د کل دی او ولاء د هغه چا لپاره وي چې غلام يې ازاد کړی وي او دلته معتِق او مستحق معلوم نه دی ځکه هر يو د بل د استحقاق ځخه منکر وي، امام ابو حنيفه رحمه الله په نزد ولاء د دواړو حق دی کما مر.

(ولو علق احدهما عتقه بفعل غدًا والآخر بعدمه فمضی وجُهل شرطه عتق نصفه وسعی فی نصفه لهما و عند محمد سعی فی کله لان المقضی علیه بسقوط السعایة مجهول فلا یمکن القضاء علی المجهول قلنا نصف السعایة ساقط بیقین و کل واحد من الشریکین یقول لصاحبه ان النصف الباقی هو نصیبی والساقط نصیبك فینصف بینهما).

توضيح: که په دوه شريکينو کې يو شريک په يو غلام کې خپل عتق د يو فعل پورې معلق کړو مثلا که احمد جلال اباد ته راغی نو ته دي ازادې يعني زما برخه **(و الآخر بعدمه)** خو بل شريک په همدې غلام کې خپل عتق د عدم فعل پورې معلق کړو مثلا که احمد جلال اباد ته رانغی نو ته

دي ازادي يعني زما برخه نو اوس كه د هر چا شرط موجود شو د هغه برخه ازاده شوه او د هغه بل نه ازادېږي ځكه شرط يې موجود شوى نه دى.

او كه شرط مجهوله وو يعني دا معلومه نه وه چې احمد جلال اباد ته راغلى او كنه؟ نو غلام نيم ازاد شو او په باقي نيمايي كې به د دواړو شريكينو لپاره سعي وكړي (**و عند محمدٍ**) خو امام محمد رحمه الله وايي چې دغه غلام نيمايي نه ازادېږي بلكه په ټول قيمت كې به د دواړو شريكينو لپاره سعي كوي ځكه چې كوم كس چې فيصله كولى شي په سقوط د سعايه سره چې مولا دى هغه مجهول دى، او قضاء په مجهول نه كيږي؟ (**قلنا**) شارح د امام ابو حنيفه له طرفه د امام محمد د دليل جواب كوي چې نصف سعايه خو په يقين سره ساقطه ده ځكه چې يو شرط خو به خامخا موجود وي او هر يو د شريكينو نه بل خپل شريك ته وايي چې ستا حصه ازاده شوې ځكه شرط دى موجود شوى او باقي نيمايي حصه چې ازاده شوې نه ده هغه زما حصه ده نو دغه نيمايي چې پاتې حصه ده دا به د دواړو شريكينو تر مينځ نيمايي كړى شي د دې لپاره چې د دواړو تر مينځ منازعه ختمه شي نو په نيمايي كې سعي به د دواړو شريكينو سره شريكه وي على السويه.

(ولا عتق فى عبدين اى اذا قال رجل ان دخل فلان الدار غدًا فعبده حر وقال الآخر ان لم يدخل فلان الدار غدًا فعبده حر فمضى ولم يدر انه دخل اولا لا يعتق شىء من العبدين لان المقضى عليه بالعتق والمقضى له مجهولان ففحشت الجهالة).

تشريح: كه دوه كسانو هر يو ځانته بيل بيل غلام درلوده يو پكې وويل چې كه فلانى كور ته صبا راغى نو زما غلام دې ازاد وي هغه بل سړي وويل چې كه فلانى كور ته صبا رانغى نو زما غلام دې ازاد وي (**فمضى**) نو صبا تير شو (**و لم يدر انه**) خو دا پته ونه لګيده چې فلانى فلانى كورته راغلي وو او كه نه نو د يو غلام هم نه ازادېږي (**لان المقضي عليه**) ځكه چې په كوم كس چې فيصله كولى شي په عتق سره چې هغه مولى دى (**والمقضى له**) او د چا لپاره چې فيصله په عتق كولى شي چې غلام دى دواړه مجهول دي (**ففحشت الجهالة**) نو په دې صورت كې جهالت ډير زيات شو ځكه نه د مقضى عليه معلومات كيږي او نه د مقضى له او په مخكني صورت كې يعني چې د دوو شريكينو په مينځ كې يو غلام وو هلته مقضى به چې عتق د نصف عبد دى معلوم وو او مقضى له چې عبد دى هغه هم معلوم وو صرف مقضى عليه چې مولى دى هغه مجهول وو نو جهالت زيات نه وو او هغه جهالت هم په دې ختم شو چې د نصف سعايه د دواړو لپاره شوه.

(ومن ملكَ ابنه مع آخر بشراءٍ اوهبة اووصيةٍ اواشترَى نصف ابنه من سيده اوعلق عتقه بشراء نصفه ثم اشتراه مع آخر عتق حصته ولم يضمن الاب علم الشريك حاله اولا اى علم الشريك انه ابن لشريكه اولم يعلم كما ورثاه اى لا يضمن الاب نصيب الشريك فى الصور المذكورة كما لا يضمن الاب اذا ورث هوو شريكه ابنَه وصورته ماتت امرأة ولها عبد هوابن زوجها فتركت الزوج والاخ فورث الاب نصف ابنه فعتق عليه لا يضمن حصة اخيها اتفاقا لان الارث ضرورى الثبوت ولا اختيار للاب واعتقه الآخر اوسعى له اى لما لم يكن للشريك ولا فى التضمين بقى له احد الامرين اما الاعتاق اوالسعاية)

توضيح: (**من ملك ابنه الخ**) كه يو كس د خپل ځوى مالک شو د يو اجنبي کس سره په اخستلو سره يا په هبي سره يا په وصيت سره مثلا عمرو غلام دى د عمرو بادار عمرو لره په دوه کسانو خرڅ کړو چې يو خريدار د عمرو پلار وو او بل کس اجنبي سړى وو يا د عمرو بادار دوى ته بخششي ورکړو يايي دوى ته وصيت وکړو چې زما د مرګ څخه وروسته به عمرو د دغو دوو کسانو وي چې يو د عمرو پلار دى او بل اجنبي کس دى (**او اشترى**) يا د عمرو پلار دغه خپل ځوى عمرو د عمرو د بادار څخه نيمايي واخستو يعني دغه عمرو د دواړو سره شريک شو چې نيمايي د عمرو پلار شو او نيمايي د عمرو بادار شو (**او علق عتقه**) او يا د عمرو پلار د خپل ځوى عتق د نيمايي اخستلو پورې معلق کړي يعني ځوى ته داسې ووايي که ستا نيمايي حصه ما واخستله نو ته دې ازادیي (**ثم اشتراه**) بيا د دې تعليق څخه وروسته دغه خپل ځوى د بل کس سره په شريکه د ځوى د بادار څخه واخلي (**عتق حصته**) په دغه ټولو صورتونو کې د پلار حصه ازاده شوه د دې حديث مبارک په بناء سره [من ملک ذا رحم محرم منه عتق عليه].

او په صورت د تعليق کې شرط موجود شو (**و لم يضمن الاب**) کله چې پلار باندې نيمه حصه خپله ازاده شوه نو په پلار باندې د خپل شريک تاوان نشته پلاريې مالداره وي او که غريب وي (**علم الشريک الخ**) شراکتي د غلام په حال خبر وي چې دا زما د شراکتي ځوى دى او که خبر نه وي (**کما لو ورثاه الخ**) يعني په مذکوره ټولو صورتونو کې په پلار تاوان نشته لکه څرنګه چې په پلار په هغه صورت کې تاوان نشته چې پلار او يو بل شريک ته دده ځوى په ميراث کې پاتې شي (**صورته**) صورت د مسئلې داسې دى چې يوه ښځه مړه شوه د دې ښځې يو غلام وو چې دغه غلام يې د خپل ميړه ځوى وو د بلې ښځې څخه د دې ښځې څخه وارثان دوه کسان پاتې شول چې يويې خاوند وو

او بل يې ورور د دې ښځې وو، نو خاوندیې نیمه حصه د ځوی په میراث کې ویوړه او نیمه د ښځې د ورور نو په خاوند باندې خپله نیمه حصه ازاده شوه د دې حدیث د وجې چې [من ملک ذا رحم محرم منه عتق علیه] خو خاوند د ښځې د ورور د نیمې حصې څه ضامن نه دی په اتفاق د ائمه ثلاثو سره ځکه اسباب د ملک په دوه قسمه دي: ۱ـ اختیاري لکه بیع شراء، ۲ـ ضروري لکه میراث نو میراث ضروري الثبوت وي د پلار پدیکې څه مداخله نشته او ضمان هلته واجبیږي چې معتق د افساد نیت وکړي او په دې مذکوره صورتونو کې نشته **(و اعتقه الآخر او سعٰی له)** کله چې شراکتي لره حق د تضمین نشته نو دوه خبرې ورته پاتې دي: ۱ـ چې یا به شراکتي هم خپل سهم ازادوي او یا به غلام دده لپاره په خپل سهم کې سعي کوی معتق مالداره وي او که غریب.

(وقالا في غير الارث ضمن نصف قيمته غنيًا وسعٰى له فقيرًا لان شراء الفقير اعتاق فان كان موسرًا يجب الضمان وان كان معسرًا سعى العبد، وابو حنيفة رحمه الله يقول انه رضي بافساد نصيبه فلا يُضمنه كما اذا اذن باعتاق نصيبه حيث شاركه في علة العتق وهو الشراء وان جهل فالجهل لا يكون عذرًا).

توضیح: خو صاحبین وایي چې د ارث نه ماسوا په نورو اسبابو د ملک کې به پلار خپل شریک ته نیم قیمت تاوان ورکوي **(غنیًا)** په داسې حال کې چې پلار مالداره وي **(و سعٰی له فقیرًا)** او که پلار فقیر وو نو بیا به دغه غلام د دغه شریک لپاره سعي کوي ځکه شراء د قریب اعتاق وي نو چې پلار په دې پوهه وو او سره د دې یې ځوی واخستلو نو اوس که پلار مالداره وو نو شریک ته به تاوان ورکوي او که فقیر وو نو غلام به د شریک لپاره سعي کوي **(و ابو حنیفة یقول)** خو امام ابو حنیفه رحمه الله بیا وایي چې شریک د خپلې حصې په فاسدولو راضي وو ځکه ده ته معلومه وه چې د پلار په شراء سره عتق راځي او سره د دې نه شریک ورسره شراکت کولو نو دا په خپله حصه د افساد راضي وو **(فلا یضمنه)** نو شراکتي د غلام د پلار څخه تاوان نشي اخستلی **(کما اذا اذن الخ)** دا داسې شو لکه شریک چې ورته اجازه وکړه چې ته زما حصه ازاده کړه **(حیث شارکه)** ځکه شریک ورسره په علت د عتق کې شریک شو چې هغه علت شراء ده او شرکت په علت د عتق کې رضاء په عتق ده **(و ان جهل الخ)** دا دفع د یو اعتراض ده هغه داسې چې شریک به هلته په افساد د حصې راضي وي چې په دې پوهه وي چې د پلار په شراء سره عتق راځي اما که پوهه نه وي نو بیا خو رضا نه شوه؟ نو شارح جواب وکړو چې که شریک د دې څخه ناپوهه وي نو بیا هم تاوان نشي اخستلی ځکه په امور شرعیو کې جهالت عذر نه دی او دده د حصې د افساد لپاره دده شرکت په علت د عتق کې کافي دی.

(وان اشترَى نصفه ثم الاب باقيه غنيًا ضمن له اوسعَى وخالفها فيها ففى هذه الصورة لم يرض الشريك بافساد نصيبه فيُخير وعندهما لا تجب سعايته لان المعتِق غنى)

توضيح: كه يو اجبني سړي د يو غلام نيمايي حصه واخستله بيا د دې غلام پلار هغه باقي نيمايي حصه واخستله نو په پلار باندې په سبب د تملک دغه څوی ازاد شو (غنيًا) په داسې حال کې چې پلار مالداره وو (ضمنَ له) نو اوس د غلام په پلار باندې تاوان واجب دی چې خپل شريک ته به يې ورکوي (او سعى) او يا به غلام د شريک لپاره سعي کوي د دواړو اختيار دی خو دا په هغه صورت کې چې پلار غني وي او که پلار فقير وي نو بيا صرف سعايه واجب ده ځکه شريک د خپلې حصې په فاسدولو راضي نه دی ځکه د شريک اخستل د پلار د اخستلو څخه مقدم دی (و خالفا فيها) خو صاحبين د امام ابوحنيفه سره د غناء په حالت کې په سعي کې مخالفت لري دوی وايي چې په دې صورت کې صرف تضمين واجب دی او سعي نشته ځکه معتق غني دی او سره د غناء سعي نشته د صاحبينو په نزد باندې.

(ولو دبره احد الشركاء واعتقه الآخر وهما موسران ضمن الساكت مدبره لا معتقه والمدبرُ معتقَه ثلثه مدبرًا لا لما ضمنه هذا عند ابى حنيفة وذلك لان التدبير متجزء عنده كالاعتاق فيقتصر على نصيبه لكنه افسد نصيب شريكيه فاحدهما اختار اعتاق حصته فتعين حقه فيه فلم يبق له اختيار امر آخر كالتضمين وغيره ثم للساكت توجه سببا ضمان اى ضمان التدبير والاعتاق لكن ضمان التدبير ضمان المعاوضة لانه قابل للانتقال من ملك الى ملك وضمان المعاوضة هو الاصل فيُضمن المدبر ثم للمدبر ان يضمن المعتق ثلث قيمة العبد مدبرًا وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنًا لان المنافع ثلاثة انواع: الوطى والاستخدام والبيع، فبالتدبير فات البيع ولا يضمن المدبر المعتق الثلث الذى ضمنه الساكت مع ان ذلك الثلث صار ملكًا للمدبِر بسبب الضمانِ لانه ملك بأداء الضمانِ ملكًا مستندًا وهو ثابت من وجه دون وجهٍ فلا يظهر فى حق التضمين، واما الولاء فثلثاه للمدبِر وثلثه للمعتِق).

توضيح العبارة: ضمن الساكت کې الساکت فاعل دی (مدبره) صيغه د اسم فاعل ده مفعول د ضمن دی (والمدبِر) صيغه د اسم فاعل ده او فاعل د ضمن مقدر لپاره دی (معتِقه) صيغه د اسم فاعل ده مفعول اول د ه د ضمن مقدر لپاره (ثلثه) مفعول ثاني د ه (مدبرا) صغيه د اسم مفعول ده او حال واقع شوی د ضمير د ثلثه نه.

تشريح: (**و لو دبره الخ**) كه يو غلام د دري كسانو تر مينځ شريک وو نو يو كس خپله دريمه حصه كې دا غلام مدبر كړو او دغه مدبر مالداره وو بيا هغه دويم كس خپله دريمه حصه ازاده كړه خو دريم كس نه دغه غلام مدبر كړو او نه يې ازاد كړو (**و هما موسران**) خو دا مدبر او معتق دواړه مالداره وو (**ضمن الساكت الخ**) نو اوس كه ساكت او مدبر دواړه تاوان غواړي نو ساكت به د مدبر نه تاوان واخلي د خپلې دريمې حصې وجه يې شرحه كې وروسته راځي (**لا معتقه**) خو ساكت به د معتق نه تاوان نه اخلي (**والمدبر معتقه**) الخ او مدبر به بيا د معتق څخه تاوان واخلي (**ثلثه**) د دريمې حصې د قيمت د دې غلام (**مدبرًا**) خو په داسې حال كې به د معتق څخه د دريمې حصې تاوان اخلي چې مدبر وي يعني د مدبر د دريمې حصې تاوان به وركوي ځكه چې د مدبر قيمت د خالص غلام څخه كم دى (**لا لما ضمنه**) خو مدبر به د معتق نه هغه اندازه تاوان نه اخلي كوم چې مدبر ساكت ته وركړى دى (**هذا الخ**) دا د امام ابو حنيفه رحمه الله مذهب دى (**و ذلك الخ**) دا ځكه چې تدبير د امام ابو حنيفه رحمه الله په نزد تجزئ قبلوي لكه څرنګه چې دده په نزد اعتاق تجزي قبلوي نو كله چې مدبر دغه مشترک غلام مدبر كړو نو دده خپله حصه به مدبره وي ځكه دده پكې دريمه حصه ده نه زياته (**لكنه الخ**) لكن مدبر دا يو نقصان وكړو چې د خپلو دوو شريكينو چې ساكت او معتق دى برخې خرابې كړي، ځكه دوى دواړه نه دغه غلام خرڅولى شي او نه يې هبه كولى شي نو اوس دا دواړه مجبوره دي چې يا به دوى هم خپلې حصې مدبري كوي يا به يې ازادوي يا به عقد كتابت كوي او يا به طلب د سعي د غلام څخه كوي او يا به يې په خپل حال پريږدي.

(**فاحدهما الخ**) نو اوس چې يو كس په دوى كې اعتاق د خپلې حصې غوره كړو نو دده همدا حق غوره شو د بلې خبرې اختيار ورته پاتې نه شو لكه تاوان وغيره (**ثم للساكت الخ**) اوس صرف يو كس پاتې شو چې هغه ساكت ماما دى او دده لپاره دوه سببه د تاوان متوجه شول چې يو تاوان د تدبير دى او بل تاوان د اعتاق دى يعنې چې د اول نه تاوان د تدبير واخلي او دويم نه تاوان د اعتاق واخلي، ليكن ساكت به تاوان د مدبر نه اخلي ځكه ضمان او تاوان د تدبير تاوان د معاوضې دى او تاوان د عتق تاوان د جنايت دى (**لانه قابل الخ**) دې سره د ضمان د معاوضې بيان كوي چې دغه غلام د تدبير څخه مخكې قابل د دې وو چې د يو ملك نه بل ملك ته منتقل شي خو په تدبير سره دغه انتقال ختم شو نو دغه تدبير سبب د ضمان وګرځيده، اما اعتاق سبب د ضمان د معاوضې نه دى

څکه کله چې معتِق دغه غلام ازادولو نو په دغه وخت کې غلام قابل د دې نه وو چې د يو ملک نه بل ملک ته منتقل شي څکه تدبير مخکې راغلی او تدبير مانع د انتقال دی نو ضمان د معتِق ضمان د جنايت دی او اصل په ضمان کې ضمان د معاوضې دی نو مدبر څخه به تاوان واخستلی شي.

(**ثم للمدبِر الخ**) بيا به مدبر د معتق نه تاوان د دريمې حصې د غلام په داسې حال کې چې مدبر وي واخلي څکه معتق د مدبر حصه په اعتاق سره فاسده کړه څکه فساد د اعتاق قوي دی د فساد د اعتاق نه خو مدبر به دريمه حصه د مملوک خالص قيمت نه اخلي بلکې دريمه حصه به د مدبر اخلي څکه معتِق چې کله دغه غلام ازادولو نو په دې وخت کې دا غلام مدبر وو نو اوس به تاوان هم د مدبر وي (**و قيمة المدبَر الخ**) د مدبر قيمت دوه حصې د قيمت د قن دي يعني مثلا د يو قن غلام قيمت ۲۷ روپۍ وو نو د مدبر قيمت به په ديکې دوه حصې وي چې هغه ۱۸ دي نو اوس چې مدبِر د معتق نه تاوان اخلي نو دريمه حصه د اتلسو ۱۸ به اخلي چې هغه ۶ راځي نه د قن غلام دريمه حصه چې هغه نهه ۹ روپۍ راځي.

(**لان المنافع الخ**) غرض د شارح د دې عبارت څخه بيان د دې دی چې مدبر غلام ولې يو ثلث کم دی د قن غلام څخه؟ دا څکه چې هغه منافع چې د مملوکې څخه اخستلی شي درې قسمه دي: ۱-وطي، ۲- استخدام يعني طلب د خدمت کولو، ۳-خرڅول نو په تدبير سره يو شئ فوت شو چې هغه بيع يعني خرڅول دي نو د همدې وجې نه د مدبر غلام يوه حصه قيمت د قن غلام نه راخکته شو (**و لا يضمن المدبر الخ**) شارح په دې سره د مصنف د دې عبارت چې لالما ضمنه دی وضاحت کوي چې مدبر به د معتِق نه هغه دريمه حصه مقدار تاوان نه اخلي چې کوم دده نه ساکت اخستلی دی چې هغه عـ۹ روپې دي (**مع ان ذلک الخ**) سره د دې نه چې دغه دريمه حصه روپۍ چې کومې مدبر ساکت ته ورکړي د تاوان په وجه د مدبِر ملک وګرځيدي (**لانه ملکه الخ**) دا دليل د لايضمن لپاره دی، يعني مدبر به څکه د معتق نه هغه ۹ روپۍ مثلا نه اخلي چې مدبِر د ضمان او تاوان په ورکولو سره د دغې سهم مالک شو خو په ملک استنادي سره يعني د مدبر ملک په وخت د تاوان کې ثابت شو خو په نسبت سره قبل الاعتاق يعني که د دې حيثيت نه چې دا ملک ثابت شي په وخت د اداء د ضمان کې نو بيا قبل الاعتاق ثابت نه دی او که د دې حيثيت نه واخلي چې د ملک استناد او نسبت سبب د وجوب ته شوی چې هغه تدبير دی نو بيا قبل الضمان په وخت د تدبير کې ثابت شو نو دغه ملک من وجه ثابت شو او من وجه ثابت نه شو (**فلا يظهر**) نو دغه ملک په حق د تضمين کې نه ښکاره کيږي يعني چې د بل نه يې واخلي.

نوټ: په هغه صورت کې ساکت د مدبر نه او مدبر د معتق نه تاوان اخستلی شي چې مدبر او معتق دواړه مالداره وي، او که هر یو غریب وو نو بیا د ضمان اخستونکی حق په غلام طلب د سعي دی.

(و اما الولاء) او ولاء به دوه حصې د مدبر وي ځکه یوه حصه یې خپله اصالةً شوه او بله حصه یې په ضمان سره خپله کړه ګویا چې ده د اول نه دوه حصې دي او دریمه حصه د معتق به وي ځکه معتق اګر چې هم ضمان ورکړی خو دده ضمان ضمان د جنایت دی نه ضمان د معاوضې، نو د ثلث نه زیات حقدار نه دی دا په هغه صورت کې چې ساکت ضمان غوره کړي اما که ساکت سعایه د غلام غوره کړي نو بیا به ولاء په رایه دامام ابوحنیفه سره په ثلثونو سره وی د دری واړو ترمنځ او دصاحبینو په قول ولاء ټوله د مدبر ده ځکه تدبیر د بعضې تدبیر د کل دی.

(و قالا ضمن مدبره لشریکه موسرًا و معسرًا لانهُ ضمان تملك فلا یختلف بالیسار والعسار بخلاف الاعتاق اذهوضمان جنایة).

تشریح: مخکې تیر شو که مدبر مالداره وو نو ساکت ته ضمان [تاوان] ورکوي او که غریب وو نو بیا به غلام نه طلب د سعي کوي یعني ساکت به غلام نه طلب د سعي کوي دا د امام ابو حنیفه قول دی، اما صاحبین وایي چې مدبر به د دواړو شریکینو خپلو لپاره ضمان او تاوان ورکوي دغه مدبر مالداره وي که غریب وي (**لانه ضمان تملك الخ**) ځکه دغه ضمان د تدبیر ضمان تملک دی یعني مدبر په تدبیر سره مالک د دي ګرځي چې کسب خدمت یا وطي کار تري واخلي نو دا تملک د مالداری او غریبی سره نه بدلیږي او ضمان اعتاق ضمان جنایت دی هغه د مالداری او غریبی سره بدلیږي، خو په دې صورت کې د صاحبینو په نزد د معتق اعتاق نه واقع کیږي ځکه د مدبر په تدبیر سره مدبر د ټول غلام مالک شو، ځکه د صاحبینو په نزد د تدبیر د بعضې تدبیر د کل دی، نو د معتق اعتاق د بل په ملک کې راځي او د بل په ملک کې اعتاق نه صحیح کیږي.

(ولو قالَ هی ام ولد شریکی وانکر تخدمه یومًا وتوقف یومًا هذا عند ابی حنیفة وذلك لان المقر اقران لاحق له علیها فیواخذ باقراره ثم المنکر یزعم انها لما کانت فلا حق له علیها الا فی نصفها واما عندهما فللمنکر ان یستسعی الجاریة فی نصف قیمتها ثم تکون حرة لانه لما لم یصدقه صاحبه انقلب اقراره علیه کأنه استولدها فتعتق بالسعایة ولا قیمة لام ولدٍ فلا یضمن غنی اعتقها مشترکة، اعلم ان ام الولد غیر متقومة عند ابی حنیفة و عندهما متقومة حتی لو کانت ام ولد مشترکة بین شریکین اعتقها احدهما وهوموسر لا یضمن عند ابی حنیفة رحمه الله تعالی وعندهما یضمن).

توضيح: و لو قال الخ که يوه وينزه د دوو کسانو سره شريکه وه خو يو پکې وويل چې دغه وينزه ام ولده د شريک زما ده خو شريک يې د دې نه انکار وکړو چې نه دا زما ام ولده نه ده **(تخدمه يومًا)** نو اوس به دغه وينزه خدمت د دې منکر کوي يوه ورځ **(و توقف يومًا)** او يوه ورځ به موقوفه وي يعنې نه به د مقرِ خدمت کوي او نه د منکر دا د امام ابو حنيفه قول دی **(لان المقر)** ځکه اقرار کونکي دا اقرار وکړو چې زما حق په دې وينزه نشته چې ماته خدمت وکړي نو دا به په خپل اقرار رانيولی شي **(ثم المنکر)** خو بيا منکر هم دا ګمان کوي چې دا وينزه مخکې څرنګه شريکه وه نو اوس به هم همغسې شريکه وي نو زما حق په دې وينزه نشته مګر خپله نيمه حصه د دې، خو دا په هغه صورت کې چې د مقر شريک انکار وکړي، اما که د مقر تصديق يې وکړو چې هو دا زما ام ولده ده نو بيا به نيم قيمت او نيم عقر مقرِ ته ورکوي.

(و اما عندهما) خو صاحبين وايي چې منکر به د وينزې طلب د سعي کوي په نيم قيمت کې او د سعي نه وروسته به وينزه ازاده وي ځکه هر کله چې منکر د مقرِ تصديق ونه کړو **(انقلبَ اقراره)** نو د مقر اقرار په مقرِ وروګرځيده **(کأنه استولدَها)** ګويا چې همدې مقرِ دغه وينزه ام ولده وګرځوله د ځان لپاره نو اوس خو دغه وينزه د منکر خدمت نه کوي نو منکر به د وينزې نه طلب د سعي وکړي او کله چې وينزې سعي وکړه نو وينزه مکمل ازاده شوه.

(و لا قيمةَ لام ولد الخ) يوه ام ولده وه چې د دوو کسانو سره شريکه وه هغه په داسې طريقه چې د دوو کسانو وينزه سره شريکه وه بيايې بچی وزيږوه بيا هر يو د شريکينو نه د دې بچي دعوه وکړه چې دا له ما نه دی نو اوس دغه وينزه د دواړو سره شريکه ام ولده وګرځيده، بيا په دوی کې يو کس دغه مشترکه ام ولده ازاده کړه او دغه معتِق مالداره هم وو نو د امام ابو حنيفه رحمه الله په نزد به د دغه مالداره معتِق څخه ضمان او تاوان نشي اخستلی، او د صاحبينو په نزد اخستلی شي د دې وضاحت شارح په اعلم سره بيانوي.

(اعلم ان ام الولد) هغه داسې چې ام ولده د امام ابو حنيفه په نزد غير متقومه ده او د صاحبينو په نزد متقومه ده، د صاحبينو دليل دا دی چې د ام ولدې څخه فائده په وطي سره په اجاري سره په خدمت اخستلو سره کولی شي او دا دليل د تقوم دی هو صرف دا خبره شته چې خرڅولی نه شي خو په عدم بيع سره د تقوم نه نه وځي، او امام ابو حنيفه رحمه الله وايي چې تقوم په احراز [ساتلو] سره راځي او احراز بيا په دوه قسمه دی: ۱ـ احراز النسب، ۲ـ احراز للتقوم، په ام ولده کې احراز للنسب

دی نه احراز للتقوم او احراز للتقوم تابع د احراز للنسب دی نو که دغه معتِق مالداره وو نو د امام صاحب په نزد تاوان وربانديِ نشته او که معتِق غريب وو نو بيا په ام ولده باندِي سعايه هم نشته ځکه د امام صاحب په نزد ام ولده غير متقومه ده، خو صاحبين وايي چې که معتق مالداره وو نو خپل شريک ته به تاوان ورکړي او که غريب وو نو بيا به ام ولده په اندازه د نيم قيمت خپل سعي کوي ځکه دده په نزد ام ولده متقومه ده.

(ولو قال لعبدين عنده من ثلاثة له احد كما حر فخرج واحد ودخل آخر فاعاد ومات بلا بيان عتق ممن ثبت ثلاثة ارباعه ومن كل من غيره نصفه وعند محمد ربع من دخل ومن غيره كما قالا لان الايجاب الاول دائر بين الخارج والثابت فينصف بينهما ثم الايجاب الثاني دائر بين الثابت والداخل فينصف بينهما فالنصف الذي اصاب الثابت شاع فيه فما اصاب النصف الذي عتق بالايجاب الاول لغا وما اصاب النصف الفارغ وهو الربع بقي فعتق من الثابت ثلاثة ارباعه، واما من الداخل فيعتق ربعه عند محمد لان هذا للايجاب لما اوجب عتق الربع من الثابت فكذا من الداخل لانه متنصف بينهما وهما يقولان ان المانع من عتق النصف يختص بالثابت ولا مانع في الداخل فيعتق نصفه).

الوضوح العجيب في بيان احوال العبيد: د يو کس درِي غلامان وو خو دده سره په کوټه کې دوه داني موجود وو ده وويل چې په تاسو کې دې يو ازاد وي د دې دوه غلامانو څخه يو بهر د کوټې نه ووتلو خو بل غلام د بهر نه کوټې ته راداخل شو، باداريې بيا وويل چې په تاسو دواړو کې دې يو ازاد وي بادار مخکې د بيان کولو نه چې دي کې کوم يو ازاد دی او دده اراده د کوم يو ده مخکې د دې بيان نه مړ شو نو اوس به په دې غلامانو کې کوم يو ازاد وي او څومره مقدار؟ (عتق ممن ثبت) نو اوس به د شيخينو يعني امام ابو حنيفه او امام ابو يوسف په نزد د ثابت نه يعني کوم کس چې ځای په ځای ناست دی درِي ربع ازادِي وي (و من كل الخ) او د هر يو نه چې غير د ثابت نه دي چې داخل او خارج دي نيمايي به ازاد وي لکه نقشه کې ګوره:

ثابت	داخل	خارج
۴	۴	۴
۳	۲	۲
ثلاثة ارباع	نصف	نصف

په ديکې د ثابت درِي ربع ازادِي شوې او د داخل نصف چې دوه ربعي راځې او د خارج هم نصف

چې دوه ربعي راځې نو ټولې ربعي او حصې چې ازادي شوې اوه ۷ جوړيږي دېته سهام العتق وايي چې د امام ابو حنيفه په نزد اوه شول.

(**و عند محمد ربع من دخل الخ**) خو امام محمد رحمه الله وايي چې د داخل به ربع ازاده وي (**و من غيره الخ**) او د داخل نه ماسوا چې ثابت او خارج دي (**كما قالا**) لکه څرنګه چې شيخينو ويلي دي يعنې د ثابت به دري ربع ازادي وي او د خارج په نصف وي لکه نقشه کې ګوره:

ثابت	داخل	خارج
۴	۴	۴
ثلاثة ارباعه	نصف	نصف
۳	۱	۲

نو د امام محمد رحمه الله په نزد سهام د عتق شپږ شول چې درې د ثابت يو د داخل دوه د خارج چې مجموعه شپږ راځي.

(**لان الايجاب الاول الخ**) شارح په دې سره د دې بيان کوي چې د ثابت درې حصې او د خارج نيمه حصه او د داخل نيمه حصه يا ربعه ولې ازاده شوه؟ نو دلته دوه ايجابه دي ايجاب اول او ايجاب ثاني، ايجاب اول د بادار اولني خبرې ته چې ثابت او خارج ته يې وکړه چې احد کما حر دی وايي، او ايجاب ثاني د بادار دويم قول ته چې ثابت او داخل ته يې احد کما حر وويل وايي نو اول ايجاب د ثابت او خارج تر مينځ واقع دی نو د دواړو تر مينځ به نيمولی شي نو نيم يعني دوه ربعي ثابت ازاد شو خو دغه نيم مشاع دی يعنې ټول بدن ته شامل دی ځکه تعين يې نه دی شوی (**ثم الايجاب الثاني**) بيا دويم ايجاب د ثابت او داخل تر مينځ واقع دی نو دا به د ثابت او داخل تر مينځ تقسيمولی شي (**فالنصف الذي الخ**) نو هغه نيم چې په ايجاب ثاني سره ثابت ته ورسيده (**شاع فيه**) هغه په ثابت کې خور وور شو (**فما اصاب**) نو هغه اندازه چې ورسيده هغه نيمايي ته چې په ايجاب اول سره ازاد شوی وو (**لغا**) نو دغه مقدار لغوه شو ځکه هلته محل پاتې نه دی بلکې ازاد شوی (**و ما اصاب**) او هغه مقدار چې ورسيده هغه نصف ته چې فارغ وو د عتق نه يعنې ازاد شوی نه وو (**و هو الربع**) دغه مقدار چې نصف فارغ ته رسيدلی ربع ده (**بقي**) پاتې شوه (**فعتق من الثابت**) نو ثابت په ايجاب اول سره نصف يعنې دوه ربع ازاد شوی وو او په ايجاب ثاني سره يوه ربع ازاد شو

نو ثابت په دواړو ايجابينو سره دري ربع ازاد شو او داخل نصف ازاد شو يعني دوه ربعي (و اما من الداخل) خو د امام محمد رحمه الله په نزد د داخل ربع ازاد يږي (لان هذا) ځکه هر کله چې دويم ايجاب سره د ثابت ربع ازاده شوه نو همدارنګه به د داخل نه هم ربع ازاده وي ځکه دويم ايجاب د ثابت او داخل تر مينځ نيمايي دی (و هما يقولان) خو شيخين رحمهما الله تعالى في الفقه وايي چې په ايجاب ثاني سره د ثابت نيمايي ځکه ازاد نه شو چې هلته مانع موجود وو چې هغه مانع دا وو چې په ايجاب اول سره د ثابت نصف ازاد شوی وو او بل دا چې دغه ازاد شوی نصف په تول بدن خور وو خو په داخل کې بيا دغه مانع نشته ځکه هغه په ايجاب اول کې داخل نه وو نو په ايجاب ثاني سره به داخل نصف ازاد يږي.

(وان قالهُ مريضًا ولم يجز وارث جعل كل عبد سبعة كسهام عتق عندهما وعتق ممن ثبت ثلاثة ومن كل من غيره سهمان وعند محمد كل ستة كسهام عتق عنده وعتق ممن خرج سهمان وممن ثبت ثلاثة وممن دخل سهم وسعى كل في باقيه على القولين ويصح الثلث والثلثان).

توضيح: د بعضې لغاتو تشريح به اول وکړو چې وروسته عبارت پرې حل شي: ۱ـ مخرج: هغه اقل عدد ته ويلی شي چې د دېنه هر فرد د کسرونو په صحيح توګه راويستلی شي مثلا مخرج د نصف دوه دي مخرج د ربع څلور دی، مخرج د سدس شپږ دي مخرج د سبع اوه دي مخرج د ثمن اته دي، نو مثلا څلور مخرج شو او ربع يې کسر شو، عول په لغت کې ميلان غلبې ربع ته وايي خو په اصطلاح کې عبارت دی د دېنه چې په مخرج باندې يو شيء د دې د اجزاو نه زيات شي په هغه صورت کې چې مخرج د سهمونو څخه تنګ شي يعني په دغه سهمونو سره پوره والی نه شي راتللی.

خلاصة العبارة: که همدغه خبره چې احد کما حر دی ثابت خارج او داخل درېواړو غلامانو ته په مرض الموت کې وکړه مرض الموت هغې مرض ته وايي چې په همدې مرض کې مړ شي (و لم يجز وارث) او وارث اجازه هم ونه کړه، مصنف دا قيد ځکه ولګولو چې عتق په مرض الموت کې په حکم د وصيت کې دی او وصيت د ثلث نه جاري کيږي د ورثو د اجازې پورې موقوف نه وي خو که دغه وصيت په ثلث د مال د موصي باندې زيات شي نو د دې نفاذ به د ورثو د اجازې پورې موقوف وي که اجازه يې وکړه نو نافذ يږي، او که اجازه يې ونه کړه نو د ثلث نه زياتي به باطل وي، نو د دې عبارت نه معلوميږي چې وصيت د ثلث نه زيات وو او د دې دري غلامانو څخه ماسوا نور مال يې هم نه وو خو د درېواړو قيمت برابر وو نو د امام ابو حنيفه او امام ابو يوسف رحمهما الله په نزد به هر غلام په طريقه د عول سره د څلورو نه اوه ۷ وګرځولی شي لکه څرنګه چې د شيخينو په نزد

سهام د عتق اوه ۷ دي. طريقه د عول داسي چې مخرج د کسرونو څلور دي خکه د ثابت نه دري ربعي ازادیږي او دا دري ربعي دري دي د څلورو نه او د خارج نه نصف ازادیږي چې هغه دوه راځي د څلورو نه او همدارنګه د داخل نه هم نصف ازادیږي چې دوه راځي د څلورو نه نو مجموعه سهام د عتق اوه شول په طريقه د عول سره د څلورو نه اوو ته

(و عند محمد رحمه الله) خو امام محمد رحمه الله بيا وايي چې هر غلام به شپږ حصې کړی شي لکه څرنګه چې سهام د عتق د امام محمد رحمه الله په نزد شپږ دي هغه داسي چې د داخل نه ربع ازادیږي او ربع په څلورو کې يوه ده او د ثابت نه دري ربعي ازادیږي چې دا په څلورو کې دري دي او د خارج نه نصف ازادیږي چې دا په څلورو کې دوه دي نو سهام د عتق شپږ شو په طريقه د عول سره د څلورو نه شپږو ته.

(و سعى كل في باقيه على القولين الخ) او سعي به کوي هر غلام په باقي حصو کې په دواړو قولينو سره يعني د شيخينو او امام محمد قول سره **(و يصح الثلث والثلثان)** او په دواړو قولينو سره يې ثلث او ثلثان صحيح کيږي لکه شارح چې د دې تفصيل په دې عبارت سره کړی چې **(فعندهما يجعل الخ)** نو د شيخينو په نزد به سهام د عتق چې اوه دي ثلث مال وګرځولی شي او هر غلام به اوه ۷ حصې شي خکه قيمت د هر غلام د ثلث مال سره برابر دی نو د خارج نه دوه سبعي ازادیږي، او په پنځو سبعو د قيمت خپل کې به سعي کوي همدارنګه به داخل دوه سبعي ازادیږي او په پنځو سبعو د قيمت خپل کې به سعي کوي او د ثابت دري سبعي ازادیږي په څلورو سبعو کې به سعي کوي لکه لاندې شکل کې:

ثابت	خارج	داخل
۷	۷	۷
---	----	-----
عتق ثلاثة اسباع	و يسعى في اربعة اسباع	عتق سبعان و يسعى في خمسة اسباع
	عتق سبعان	عتق سبعان و يسعى في خمسة اسباع

(و عند محمدٍ يجعل سهام العتق الخ) امام محمد رحمه الله وايي چې سهام د عتق چې شپږ دي دا به ثلث مال وګرځولی شي خکه دده په نزد سهام د عتق شپږ دي نو هر غلام به شپږ حصې شي خکه قيمتونه يې سره برابر دي **(فيعتق من الخارج)** نو د خارج نه به دوه سدسه ازاد شي چې دا دوه سدسه د شپږو ثلث راځي او په باقي دوه ثلثينو کې به سعي وکړي، او د ثابت نه به دري سدسه ازاد شي چې دا نيم د شپږو راځي او په باقي نيم کې به سعي وکړي او د داخل نه به صرف يو سدس ازاد

شي او په باقي پنځه سدسونو کې به سعي وکړي لکه لاندې شکل کې ګوره:

ثابت	داخل	خارج
۲	۲	۲
عتق منه ثلاثة اسداس و هي نصف الستة و يسعى في النصف الباقي	عتق منه سدس و يسعى في خمسة اسداس قيمته	عتق منه سدسان و يسعى في ثلثي قيمته

(فلو كان قيمته الخ) هرکله چې شارح رحمه الله دليل د مسئلې ذکر کړو نو اوس د مثال په طور يو صورت د مسئلې ذکر کوي هغه داسې که فرضًا د هر غلام قيمت دوه ځلوېښت روپۍ ۴۲ شي او دا د دوه ځلوېښت ثلث دي نو د درېواړو غلامانو مجموعه روپۍ يو سلو ۱۲۲ راځي او د بادار د دېنه ماسوا نور مال هم نشته **(فعندهما)** نو د شيخينو په نزد به د خارج نه دوه سبع ازادېږي چې هغه يوه سبع ۲ روپۍ راځي چې دوه سبعي دولس درهمه راځي ۴۲÷۷ = ۲×۲-۱۲ او په باقي پنځو سبعو کې چې ديرش راځي غلام به سعي وکړي **(وكذلك الداخل)** همدارنګه د شيخينو په نزد به داخل دوه سبعي ازادېږي چې دولس راځي ۴۲÷ ۷-۲×۲ - ۱۲ او په باقي پنځو سبعو کې به داخل غلام سعي وکړي.

(و يعتق من الثابت الخ) او د شيخينو په نزد د ثابت نه درې سبعي ازادېږي چې هغه اتلس راځي ۴۲÷۷-۲×۳-۱۸ او په باقي ځلورو سبعو کې چې ۲۴ راځي ثابت غلام سعي وکړي.

(و عند محمد رحمه الله) خو د امام محمد رحمه الله په نزد د خارج نه په دوه ځلوېښتو کې ثلث چې هغه څوارلس راځي ازادېږي ځکه د امام محمد په نزد سهام د عتق د ځلورو نه شپږو ته په طريقه د عول رسېږي نو خارج په ديکې دوه حصې ازادېږي او دوه په نسبت سره شپږو ته ثلث دي نو د خارج ثلث څوارلس راځي ۴۲÷۲-۷×۲-۱۴ او په باقي دوه ثلثو کې چې ځلور ۴ سدسونه راځي سعي وکړي ۴۲÷۲-۷×۴-۲۸.

(و من الثابت الخ) او د امام محمد په نزد د ثابت نه نصف ازادېږي چې هغه يويشت راځي ۴۲÷۲-۷×۳ نصف - ۲۱ او په باقي نصف کې به سعي وکړي او د داخل نه يو سدس ازادېږي چې هغه اوه ۷ راځي ۴۲÷۲-۷×۱-۷ او په باقي پنځو سدسونو کې به سعي وکړي ۴۲÷۲-۷×۵-۳۵ چې پنځه ديرش راځي.

فائده: د امام ابو حنيفه او امام ابو يوسف رحمهما الله تعالى په نزد سهام د عتق اوو ته رسيږي نو دوه څلويښت به په اوو تقسيم کړي چې د يوې سبع اندازه شپږ راځي چې، تاته معلومه شي او د امام محمد رحمه الله په نزد سهام د عتق شپږ دي نو دوه څلويښت به په شپږو تقسيم کړي چې د يو سدس اندازه تاته معلومه شي چې هغه اوه راځي.

(فمجموع سهام العتق على القولين الخ) شارح رحمه الله د و يصح الثلث والثلثان تفسير کوي کوم چې متن کې راغلی، خلاصه دا چې د شيخينو په نزد د خارج نه په دوه څلويښتو کې ۱۲ روپۍ ازادي شوي وي، او د داخل نه هم دولس اود ثابت نه ۱۸ روپۍ ازادي شوي وي نو ۱۸+۱۲+۱۲=۴۲ نو ټول مجموعه ازاد شوي روپۍ دوه څلويښت شوي او دوه څلويښت د يو سلو او شپږ ويشتو ۱۲۶ نه ثلث راځي او د دوی په نزد سهام د سعايه چې خارج ديرش روپو کې سعي کوي او داخل به هم ديرش روپو کې سعي کوي او ثابت په څليريشت ۲۴ روپو کې سعي کوي نو مجموعه سهام د سعی ۳۰+۳۰+۲۴=۸۴ چې څلور اتيا راځي او څلور اتيا دوه ثلثه راځي، نو د امام ابو حنيفه او امام ابويوسف رحمهما الله په نزد ثلث چې سهم د عتق دی او ثلثين چې سهام د سعی دي دواړه صحيح شو او د امام محمد رحمه الله په نزد د خارج يو ثلث ازاد شو چې ۱۴ روپۍ راځي او د داخل يو سدس چې اوه ۷ راځي ازاد شو او د ثابت نصف چې ۲۱ روپۍ راځي ازاد شو نو مجموعه سهم د عتق ۴۲ راځي ۱۴+۷+۲۱=۴۲ او دوه څلويښت ثلث مال دی، او د امام محمد رحمه الله په نزد خارج به دوه ثلثه سعي کوي چې ۲۸ راځي، او داخل به پنځه سدسه سعي کوي چې پنځه ديرش راځي ۵+۷=۳۵ او ثابت به نصف کې سعي کوي چې ۲۱ راځي، نو سهام د سعی ۸۴ راځي ۲۸+۳۵+۲۱=۸۴، نو د امام محمد رحمه الله په نزد ثلث چې سهم د عتق دی او ثلثين چې سهام د سعی دي دواړه صحيح شو نو ځکه ماتن رحمه الله ووېل چې و يصح الثلث والثلثان، والله اعلم.

(ولو طلق كذلك قبل وطی سقط ربع مهر من خرجت وثلاثة اثمان من ثبتت وثمن من دخلت ای ان كانت له ثلاث زوجات مهرهن على السواء فطلقهن قبل الوطی على الصفة المذكورة فبالايجاب الاول سقط نصف مهر الواحدة متنصفًا بين الخارجة والثابتة فسقط ربع مهر كل واحدة ثم بالايجاب الثانی سقط الربع متنصفًا بين الثابتة والداخلة فاصاب كل واحدة الثمن فسقط ثلاثة اثمان مهر الثابتة بالايجابين وسقط ثمن مهر الداخلة).

توضيح: (ولو طلق كذلك الخ) كه د يو كس دري ښځې وي او مهر د ټولو يو شان ووا و د وطي څخه مخکې يې په مذکوره طريقه طلاق ورکړو يعني د ده سره دوه ښځې دده ناستې وي او

خاوندیې ورته وویل چې یوه په تاسې کې دې طلاقه وي په دوی کې یوه بهر ووته او بله دریمه راداخله شوه نو خاوندیې بیا وویل چې یوه دې په تاسو کې طلاقه وې خو په دواړو ایجابینو کې یې مراد بیان نه کړو نو اوس درېواړه ښځې طلاقي شوې په طلاق بائن سره ځکه طلاق قبل الوطي سره طلاق بائن راځي چې بیا ورباندې عدت هم نشته خو دلته دوه حکمونه دي یو حکم د میراث دی او بل د مهر دی نو شارح رحمه الله اوس د مهر حکم په دې الفاظو سره بیانوي چې فبالایجاب الاول الخ نو په اول ایجاب سره چې ثابتې او خارجې ته یې وویل چې یوه په تاسې کې دې طلاقه وې نیم مهر د یوې ساقط شو خو چونکې چې دلته یوه نامعلومه ده نو دغه نیم مهر به د خارجي او ثابتي تر مینځ نیمایي کولی شي نو یوه ربع د خارجي ځخه ساقط شو او یوه ربع د ثابتي ځخه ساقط شو (**ثم بالایجاب الثاني الخ**) خو بیا په دویم ایجاب سره چې ثابتي او داخلي ته یې وویل چې یوه په تاسې کې دې طلاقه وي نو په دې ایجاب سره یوه ربع ساقط شوه ځکه چې طلاق قبل الوطي سره اګر چې نیم مهر ساقطیږي خو دا هلته چې د دې په صحت کې تردد نه وي او دلته تردد دی هغه داسې که په ایجاب اول سره خارجه مراد شي نو بیا ایجاب ثاني صحیح دی ځکه په دې ایجاب ثاني سره به ثابته مراد شي او که په ایجاب اول سره ثابته مراد شي نو ایجاب ثاني صحیح نه شو نو هرکله چې دویم ایجاب من وجه صحیح شو نو په دې سره به ربع ساقطیږي او ربع به د ثابتي او داخلي تر مینځ تقسیمیږي نو هرې یوې نه یعني داخلي او ثابتې نه ثمن ساقطیږي نو د ثابتې نه په دواړو ایجابینو سره درې ثمنه ساقط شو ځکه یوه ربعه دوه ثمنه ده، ربع+ثمن = ثلاثة اثمان، او داخلي نه په ایجاب ثاني سره ثمن ساقط شو، نو خلاصه دا چې د خارجي نه یوه ربع مهر ساقط شو او درې ربع ورته واجب شو او د داخلي نه یو ثمن ساقط شو اوه ۷ ثمنه ورته واجب شو او د ثابتې ځخه درې ثمنه د مهر ساقط شو او پنځه ورته واجب شو.

خو دویم حکم د میراث دی هغه داسې چې د داخلي لپاره نیم میراث دی او دویم نصف به د خارجي او ثابتې تر مینځ نیمایي کولی شي ځکه داخله یقیني وارثه ده ځکه د داخلي په مقابل کې صرف یوه ښځه ده ځکه په ایجاب اول سره په خارجي او ثابتي کې یوه په یقیني ډول طلاقه شوې نو که په ایجاب اول سره ثابته مراد شي نو دویم ایجاب باطلیږي او دویم ایجاب چې باطل شو نو صرف داخله وارثه پاتې کیږي او که په اول ایجاب سره خارجه مراد شي نو بیا دویم ایجاب د ثابتې او داخلي تر مینځ واقع کیږي نو میراث به د دوی تر مینځ نیمایي وي ځکه یوه په بل غوره والی نه لري نو نتیجه دا شوه چې په هر صورت کې داخله وارثه ده او مقابل کې صرف یوه ښځه ده نو داخلي لپاره به نیم مهر وي او دویم نصف به د ثابتې او خارجي تر مینځ نیمایي وي، خو د خاوند د

مړيني په صورت کې به په هري يوې عدت د وفات وي ځکه احتمال د دې شته چې هره يوه منکوحه وي خو عدت د طلاقو نشته ځکه دخول نه دی شوی.

(وانما فرضت المسئلة فی الطلاق قبل الوطی لیکون الایجاب الاول موجبًا للبینونة فما اصابه الایجاب الاول لا یبقی محلاً للایجاب الثانی فیصیر فی هذا المعنی کالعتق).

توضیح: غرض د شارح رحمه الله د دې عبارت نه دفع د يو اعتراض ده هغه داسې چې مصنف رحمه الله ولې د دغې مسئلې صورت په طلاق قبل الوطي کې ترتيب کړو؟ نو شارح جواب وکړو دا د دې لپاره چې په ايجاب اول سره بينونت راشي ځکه په طلاق قبل الوطي سره بينونت راځي نو کومې ښځې ته چې ايجاب اول رسيدلی هغه محل د ايجاب ثاني لپاره نه ده پاتې شوې نو په دې معنی کې پشان د عتق وګرځيده يعنې لکه څرنګه چې معتَق په ايجاب اول سره محل نه پاتې کيږي د ايجاب ثاني لپاره همدارنګه په ايجاب اول سره مطلقه هم محل نه پاتې کيږي د ايجاب ثاني لپاره.

(ثم قال بعض المشائخ هذا قول محمد خاصة وقیل هو قولهما ایضًا فعلی هذه الروایة لابد لهما من الفرق بین العتق والطلاق وهو ان الایجاب الاول فی العتق والطلاق اوجب التنصیف بین الخارج الثابت فلما مات قبل البیان تبین ان فی صورة العتق کما تکلم صار متنصفًا بینهما لان الاصل فی الانشاآت ان یثبت حکمها مقارنًا للتکلم بها الا ان یمنع مانع ففی العتق ارادة الخارج تعارضها ارادة الثابت فالایجاب الاول یوزع بینهما حتی صار کل واحد معتَق البعض وهذا عند ابی حنیفة او یصیر متردداً بین الحریة والرقیة کالمکاتب وهذا عند ابی یوسف فالایجاب الثانی لا یمکن ان یراد به الاخبار للکذب فیکون انشاءً فلا بد من المحل فالداخل کله محل فیعتق نصفه والثابت لو کان کله محلا یعتق بهذا الایجاب نصفه فاذا کان نصفه محلا یعتق منه ربعه)

تشريح: (ثم قال الخ) بيا بعضې علماء وايي چې په متن کې دغه مذکور قول چې د داخلي ربع ساقط ده او د خارجي ثمن او د ثابتي دري ثمنه ساقط دي خاص مذهب د امام محمد رحمه الله دی خو بيا بعضې علماء وايي چې دغه مذکور قول د امام ابو حنيفه او امام ابو يوسف رحمهما الله دی او دا غوره خبره ده (فعلی هذه الروایة الخ) نو کله چې دا اتفاقي قول شو نو بيا د شيخينو لپاره د عتق او طلاقو تر مينځ فرق کول ضروري دي ځکه شيخينو په صورت د عتق کې ويلي وو چې د خارج او داخل دواړو به نصف ازاديږي، او په صورت د طلاقو کې ويلي چې د خارجي به ربع د مهر

ساقطه وي او د داخلي به ثمن د مهر ساقطه وي خو د شيخينو د قول مطابق په عتق کې قياس دا تقاضا کوي چې د داخلي دې هم ربع د مهر ساقطه شي لکه د خارجي په شان، اما د امام محمد رحمه الله تعالى په نزد بيان د فرق ته ضرورت نشته ځکه هغه په عتق او طلاق دواړو کې په يوه طريقه حکم کړی دی.

(**و هو ان الايجاب الاول الخ**) شارح په دې عبارت سره بيان د فرق کوي چې ايجاب اول په عتق او طلاق کې تنصيف واجب کړی په مابين د خارج او ثابت کې (**فلما مات الخ**) نو هرکله چې معتِق يا زوج مړ شو مخکې د بيان ځخه نو معلومه شوه چې په صورت د عتق کې ځنګه چې يې تکلم په ايجاب اول وکړو نو ايجاب اول د خارج او ثابت تر مينځ نيمائی شو (**لان الاصل**) ځکه اصل په انشاآتو کې داده چې حکم به پيوسته د تکلم سره ثابتيږي مګر که يو مانع موجود وو لکه ابهام يا اجمال نو بيا به حکم موقوف وي او دلته هم ابهام شته نو حکم هم دده د بيان پورې موقوف شو خو کله چې معتق يا زوج بلا بيانه مړ شو نو اوس به حکم کولی شي چې دا ايجاب اول د ابتداء نه د ثابت او خارج ترمينځ منصف وو.

خلاصه د فرق دا شوه چې ثابت په مسئله د عتق کې صلاحيت د دې درلوده چې ايجاب ثاني په ده راشي نو په ايجاب ثاني کې داخل شو نو په ايجاب ثاني سره چې کوم عتق راځي هغه د داخل او ثابت ترمينځ تقسيمولی شي چې د داخل به نصف ازاديږي او د ثابت به رلعه ځکه دلته مانع موجود دی کما مر، اما په مسئله د طلاقو کې ثابته متردده ده په مابين د ديکې چې صلاحيت د ايجاب ثاني لري يايې نه لري (**ففي العتق الخ**) نو د عتق په صورت کې اراده د خارج مقابل ده د ارادې د ثابت سره يعنې په ايجاب اول سره په دې دواړو کې يو ازاد دی خو دواړه په اراده کې سره مساوي دي نه د ثابت اراده ترجيح لري په اراده د خارج او نه د خارج اراده ترجيح لري په اراده د ثابت نو اول ايجاب به د خارج او ثابت تر مينځ تقسيمولی شي تر دې چې هر يو به معتَق البعض وګرځي دا د امام ابو حنيفه رحمه الله په نزد باندې، ځکه دده په نزد تجزي د عتق صحيح ده (**او يصير متردداً الخ**) يا به هر يو د ثابت او خارج نه متردد ګرځي په مابين دحريت او رقيت [غلامی] کې لکه ځرنګه چې مکاتب متردد وي بين الحرية والرقية خو دغه د تردد مذهب د امام ابو يوسف رحمه الله دی.

(**فان الايجاب الثاني**) نو په دويم ايجاب سره د دروغو اخبار ممکن نه دی چې هغه حريت د ثابت

دی ځکه ثابت يقيني حر نه دی بلکه يا معتق البعض دی او يا د مکاتب په شان متردد دی (فيكون انشاء) نو چې اخبار للكذب ممكن نه دی نو ضرور به انشاء راځي او انشاء محل غواړي (فالداخل كله محل) نو داخل ټول محل د انشاء لپاره دی ځکه په ايجاب اول کې داخل نه دی نو نيم ازاد شو او ټول ځکه نه ازاديږي چې مقابل کې ورسره يو فرد شته (والثابت لو كان كله) او ثابت که ټول محل د ايجاب ثاني وګرځي نو په دې ايجاب سره نيم دده به ازاديږي او که نيم د ده محل د ايجاب وګرځي نو ربعه به يې ازاديږي.

(واما في الطلاق فلا يمكن ان يكون كل واحد منهما مطلقة البعض لان مطلقة البعض مطلقة كلها فلم يتنصف الايجاب الاول فالمطلقة اما الخارجة واما الثابتة، فان كانت الثابتة طُلقت بالاول فلا حكم للايجاب الثاني لانه يمكن ان يراد به الاخبار وان كانت الخارجة فالايجاب الثاني يكون دائرًا بين الثابتة والداخلة على السوية فيثبت ربعه لان الايجاب الثاني باطل على احد التقديرين وهو ارادة الثابتة بالايجاب الاول وهو صحيح على التقدير الآخر وهو نصف التقديرين فيتنصف ونصف النصف ربع فيسقط به ثمن المهر).

توضيح: لكن په طلاقو کې ممكن نه ده چې هر يوه د مطلقة البعض شي ځکه مطلقة البعض ټوله مطلقه وي، لكه صاحب د كفايه وايي چې (والفرق واضح على اصل ابي حنيفة لان الاعتاق عنده يتجزأ فكان الرق ثابتًا في الثابت فصح الايجاب الثاني من كل وجه كما مر و اما الطلاق فلا يتجزأ فاذا صار بها جزء من الطلاق صارت مطلقة. كفايه ٤\٢٨٧) نو چونكې چې طلاقه تجزي نه قبلوي نو طلاق د بعضې طلاق د كل دی (فلم يتنصف الايجاب الاول) نو ايجاب اول نيمايي نه كړو نو په دغه ايجاب اول سره به مطلقه يا خارجه وي يا ثابته وي (فان كانت الخ) نو كه ثابته په اول ايجاب سره طلاقه شي (فلا حكم) نو بيا د ايجاب ثاني لپاره حكم نشته يعني په دې سره طلاق نه ثابتيږي (لانه يمكن الخ) ځكه ممكنه ده چې په ايجاب ثاني سره مراد اخبار د طلاق ماضيه شي يعني مخكني طلاق مراد شي كوم چې په ايجاب اول سره ثابت شوي وو (وان كانت الخارجة) او كه په اول ايجاب سره مطلقه خارجه مراد شي نو ايجاب ثاني به د ثابتي او داخلي ترمينځ على السويه واقع شي ځكه ثابته او داخله په دې صورت كې خالي دی د طلاقو څخه او صلاحيت هم د طلاقو

لري او يو په بل ترجيح هم نه لري **(فيثبت ربعه الخ)** نو ربعه د طلاق به ثابتيږي **(لا ن الايجاب الثاني)** دلته دوه تقديره دی يو دا چې د ايجاب اول سره ثابته مراد شي نو په دې صورت کې ايجاب ثاني باطل دی ځکه دا احتمال ددی لري چې دا اخبار شي د مخکني طلاقو څخه يعني چې په ايجاب اول سره ثابته طلاقه شوې وه نو په ايجاب ثاني سره د هغې اخبار مراد شي او کله چې ايجاب ثاني اخبار د طلاق سابق څخه راغی نو بيا په ايجاب ثاني سره طلاق نه ثابتيږي ځکه د ثبوت او وقوع د طلاقو لپاره دا ضرورده چې کلام به انشائي وي او د واقع کيدلو په غرض راوړل شوي وي نو په دې تقدير سره دغه کلام يعني ايجاب ثاني په طريقه د انشائيت سره نه صحيح کړي او نه ايجاب راځي.

دويم تقدير دا وي چې په ايجاب اول سره خارجه مراد شي نو بيا امکان شته چې په طريقه د انشائيت سره بيا دغه ثاني صحيح شي ځکه دا ايجاب ثاني د ثابتي او داخلي ترمينځ واقع شوي ځکه دواړه مطلقي نه دي نو اوس که ايجاب ثاني من کل وجه صحيح شي نو بيا به د داخلې او ثابتې تر مينځ نصف ثابت کړي خو چونکي چې ايجاب ثاني من کل وجه صحيح نه دی بلکه په طريقه د انشائيت سره من وجه صحيح دی نو نصف به د ثابتې او داخلې تر مينځ نه ثابتوي بلکي نصف النصف به ثابتوي چې هغه ربع ده نو په ايجاب ثاني سره به ثمن د مهر د داخلې او ثابتې ساقطيږي.

(لا ن الايجاب) دلته به د عبارت ترجمه داسې کيږي چې ايجاب ثاني باطل دی په يو د دوو تقديرينو سره **(و هو ارادة)** چې هغه يو تقدير داده چې اراده د ثابتې وشي په ايجاب اول سره **(و هو صحيح)** خو ايجاب ثاني به صحيح وي په دويم تقدير سره چې هغه دا دی چې اراده د خارجي وشي په ايجاب اول سره **(و هو)** خو دغه دويم تقدير چې اراده د خارجي وشي په ايجاب اول سره دا نصف د تقديرينو دی، يعني دلته دوه تقديره شو چې يو تقدير د صحت دی او بل د عدم صحت دی تقدير د عدم صحت دا شو چې په ايجاب اول سره ثابته مراد شي او تقدير د صحت دا شو چې په ايجاب اول سره خارجه مراد شي نو که اول تقدير ته ګوري نو ايجاب ثاني باطليږي او که دويم ته ګوري نو ايجاب ثاني صحيح کيږي او نصف طلاق وربانده واقع کيږي نو دغه نصف به نيمايي کړی شي او نصف د نصف ته ربع وايي نو په ايجاب ثاني سره به ثمن د مهر د هرې يوې د داخلې او ثابتې نه ساقطوي ځکه ربع چې په دوو تقسيم شي نو ثمن ترې جوړيږي.

(والوطی والموت بیان فی طلاقٍ مبهمٍ کبیعٍ وموتٍ وتدبیرٍ واستیلادٍ وهبةٍ وصدقة مسلمتین فی عتقٍ مبهم دون وطی فیه ای قال لزوجتیهِ احداکما طالق فوطی احداهما اوماتت احداهما فکل منهما بیانٌ ان المراد هی الاخری اما الوطی فلان النکاح عقد وُضعَ لحل الوطی والطلاق وُضعَ لازالة ملك النکاحِ ای لازالة حل الوطی اما فی الحال اوبعد انقضاء العدة فالوطیُ دلیل علی ان الموطوءة لم تکن مرادة بالطلاق واما الموت فلما عُرفَ ان البیان انشاء من وجهٍ فلابد له من محل).

ترجمة العبارة: او وطي کول د يوې ښځې يا مرګ د يوې ښځې بيان دی په طلاق مبهم کې لکه څرنګه چې بيع د غلام يا مرګ دده مدبر کول د غلام او ام ولده ګرځول د وينزې او هبه او صدقه کول د غلام په داسې حال کې چې موهوب سپارلی شوی وي موهوب له يا متصدق عليه ته بيان دی په عتق مبهم کې خو وطي بيان نه ده په عتق مبهم کې يعني يو سړی خپلو دوو ښځو ته وويل چې يوه دي په تاسو کې طلاقه وي نو په ديکې يې يوه وطي کړه او يا يوه مړه شوه نو هر يو د وطي او مرګ څخه بيان د دې دی چې مراد په ايجاب مبهم سره دغه بله ده کومه چې وطي شوي نه ده يا مړه شوي نه ده، وطي څکه بيان دی چې نکاح داسې يو عقد دی چې وضع شوی لپاره د حلالوالي د وطي او طلاق وضع شوي لپاره د ختمولو د ملک نکاحي يعني لپاره د ختمولو د حلالوالي د وطي يا في الحال په طلاق بائن کې يا وروسته د عدت د ختميدو نه په طلاق رجعي کې نو وطي دليل په دې شوه چې دغه موطوءه مراد نه وه په طلاقو سره او هر چې مرګ دی نو دا معلومه شوي چې بيان انشاء وي من وجه نو محل ورته پکار ده.

(**القول المسلم في کون الوطي والموت بيان في طلاق مبهم**) که د يو کس دوه ښځې دي او دواړو ته ووايي چې يوه تاسو کې طلاقه ده خو تعين يې ونه کړو بيايي يوه وطي کړه نو دغه وطي بيان د طلاق مبهم لپاره ګرځيده يعني معلومه شوه چې دده په طلاقو سره هغه ده کومه چې يې وطي کړي نه ده يا يوه مړه شوه نو دغه مرګ بيان دده د طلاق مبهم ګرځيده يعني دده د طلاق مبهم څخه مراد هغه ښځه ده چې مړه شوي نه ده څکه په مړي خو طلاق نه واقع کيږي (**اما الوطي**) وطي څکه بيان د طلاق مبهم لپاره ګرځيدل شي چې نکاح هغه عقد دی چې د حلال والي د وطي لپاره وضع شوي او طلاقو سره خو ازاله د دغې حلالوالي د وطي راځي په طلاق بائن کې في الحال او په طلاق رجعي کې د عدت د ختميدو څخه وروسته نو دا وطي دليل په دې شوه چې دغه موطوءه مراد نه وو په طلاقو سره (**و اما الموت**) او مرګ د يوې ښځې څکه بيان د طلاقو مبهم لپاره ګرځي چې بيان په ايجاب مبهم کې من وجه انشاء وه څکه اظهار د حکم ورسره راځي او د انشاء لپاره

محل ضروري دی او محل د طلاقو هغه ښځه ده چې ژوندي پاتې ده ځکه مړه ښځه محل د طلاقو نه ده (قوله كبيع و موت الخ) يعنې لکه څرنګه چې دغه مذکوره شيان په عتق مبهم کې بيان دی مثلا يو کس خپلو دوو غلامانو ته وويل چې په تاسو کې د يو ازاد وي او تعين يې ذکر نه کړو خو د دينه وروسته يې يو خرڅ کړو يا يو مړ شو يا يې يو مدبر کړو يا يې يوه وينزه ام ولده وګرځوله يا يې يو هبه کړ يا يې صدقه کړو خو په داسې حال کې چې موهوب له يا متصدق عليه ته سپارل شوي وي نو دغه مذکوره ټول بيان دی په عتق مبهم کې يعنې معلومه شوه مراد د دې ښه هغه بل دی چې نه خرڅ شوي يا نه مړ شوی يا مدبر شوی نه دی يا هغه وينزه چې ام ولده نه ده ګرځيدلی يا هبه شوي نه ده يا صدقه شوي نه ده لکه شارح رحمه الله به د دې تفصيل په (و ان قالَ احدكما حر) سره وکړي (دون وطي فيه) خو وطي بيان نه دی په عتق مبهم کې يعنې صرف وطي به د ام ولدې ګرځولو څخه بيان نه دی خو دا مذهب د امام ابوحنيفه دی لکه تفصيل به شرح کې وروسته راشي.

(وان قال احدكما حر فباعَ احدهما اومات احدهما اودبر احدهما اواستولد احدهما اووهبه احدهما او تصدق به وسلم فكل ذلكَ بيان ان المراد هو الآخر اما ان وطى احداهما لا يكونُ بيانا لان الاعتاق ازالة الملك فالبيع ونحوه يدل على ان الملك باق في المبيع فلا يكون مرادًا بالاعتاق واما الوطى فلان الاعتاق لم يوضع لازالة حل الوطى بل حل الوطى انما يزول بتبعية زوال الرق اوزوال ملك الرقبة و لم يزل شئ منهما وهذا قول ابى حنيفة، واما عندهما فالوطى في العتق المبهم بيان ايضًا لان الوطى لا يحل الا في الملك فيدل على ان الموطوءة ملكه فلم تكن مرادة بالاعتاق.

توضيح: (و ان قال الخ) غرض د شارح د دې عبارت څخه شروع ده په صورتونو د بيان کې په عتق مبهم کې، نو که ينو کس خپلو دوو غلامانو ته ووايي چې په تاسو کې د يو ازادي وي (فباع احدهما) نو د ايجاب مبهم څخه وروسته يو غلام خرڅ کړي (او مات احدهما) يا يو غلام مړ شي په هره طريقه چې وي (او دبر احداهما) يا يو غلام مدبر کړي چې ته زما د مرګ څخه وروسته ازادیي (او استولد احداهما) يا يې ام ولده وګرځوله يوه وينزه يعني دغه ايجاب مبهم يې دوه وينزو ته ويلي وو خو بيا يې يوه وطي کړه او بچی يې راوړه او د بچي د نسب دعوه ده وکړه (او وهب احدهما) يا يې يوغلام چاته بخښش کړو (او تصدق به) يا يې چاته يو غلام صدقه کړو (وسلم) او دغه غلام يې موهوبه له او متصدق عليه ته وسپاره (فكل ذلك) نو دغه پورته ټول تصرفات بيان د دې دی چې

مراد په عتق مبهم سره هغه بل دی (اما ان وطي الخ) اما که يوه وينزه يې وطي کړه نو دغه وطي بيان د عتق مبهم نه شي کيدی (لان الاعتاق الخ) ځکه اعتاق سره ازاله د ملک راځي او بيع او د دې نور امثال دلالت په دې کوي چې ملک په مبيعه کې پاتې دی نو دغه مبيعه يا مدبر غلام يا موهوب غلام وغيره په اعتاق سره مراد نه دی (و اما الوطي) او وطي ځکه بيان نه شي کيدلی چې اعتاق نه ده وضع شوی لپاره د ختمولو د حل د وطي بلکې حل د وطي ختميږي په مملوک کې په تبعيت د زوال د رق سره يعنې د زوال د رق سره زوال د حل د وطي راځې مثلا ازادي کړي چې ازادي کړو نو بيا نه وطي ورسره کولی شي او نه يې خرڅولی شي او زوال ملک الرقبة يا حل د وطي ختميږي د زوال د ملک رقبې سره مثلا په بل چايي خرڅ کړي نو د زوال د ملک رقبې سره زوال د حل د وطي هم راځي (و لم يزل شيء منهما) خو په عتق مبهم کې يو هم زائله شوی نه دی يعنې نه ملک رقبې زائله شوي او نه رق نو که وطي ورسره وکړي د هرې يوې سره چې وي نو ورته حلاله ده ځکه ملک قائم دی او چې وطي ورته حلاله شوه نو دغه وطي بيان نه ګرځي ځکه هره وينزه کې ورته جواز شته خو دا قول د امام ابو حنيفه رحمه الله دی.

(و اما عندهما) خو صاحبين وايي وطي په عتق مبهم کې هم بيان دی ځکه حلالوالی د وطي په مملوک کې خاص دی تر ملک پورې که وينزه دده په ملکيت کې وه نو وطي ورته حلاله ده او بدوک د ملک نه وطي په مملوک کې جائز نه ده نو کله چې يې يوه وينزه وطي کړه نو معلومه شوه چې موطوءه دده ملک ده او دغه موطوءه په اعتاق سره مراد نه ده، خو د امام ابو حنيفه په نزد هلته وطي بيان نه شي واقع کيدې چې دې وطي سره وينزه حامله نشي او که حامله شي نو بيا بالاتفاق دغه وطي بيان واقع کيدلی شي، او د صاحبينو په نزد مطلق وطي بيان کيدی شي برابره خبره ده چې وينزه حامله شي او که حامله نه شي، والله اعلم.

(وبأول ولدٍ تلدينه ابنًا فانتِ حرة ان ولدت ابنا وبنتًا ولم يُدر الاول عتق نصف الام والبنت والابن عبد لان الاول ان كان هو الابن فالام والبنت حرتان وان كانت البنت لم يعتق احد فيعتق نصف الام والبنت واما الابن فهو عبد في كلتا الحالتين).

تشريح: که يو کس خپلې وينزې ته ووايي چې که تا اول بچی نر وزيږوه نو ته دې ازاده يې نو که دغې وينزې اول نر بچی راوړه نو شرط موجود شو او وينزه ازاده شوه، او که بچی يې ښځه راوړه نو شرط موجود نه شو نو وينزه هم ازاده نه شوه خو که ځوی او لور دواړه يې وزيږول او د دې معلومات

نه وو چې اول يې ځوی زيږولی دی او که لور (**عتق نصف الام الخ**) نو نصف به د مور ازادوي او نصف به د لور ازادوي او ځوی به په ټولو حالاتو کې غلام وي (**لان الاول الخ**) ځکه که ځوی اول شي نو شرط موجود شو نو مور او لور دواړه ازادې شوې، مور خو ځکه ازاده شوه چې شرط موجود شو او لور د دې وجې نه چې موريې ازاده ده نو لور هم تابع د مور وګرځيده (**و ان كانت البنت**) او که لور اوله شي په ولادت کې نو شرط موجود نه شو نو يو هم ازاد نه شو (**فيعتق الخ**) نو چونکې چې دا پته نشته چې ځوی اول دی او که لور نو مونږ دا فيصله وکړه چې نصف د مور او نصف د لور به ازادي وي او په باقي نصف کې به دواړه سعي وکړي.

(**و اما الابن الخ**) خو ځوی په ټولو حالاتو کې غلام دی يعنې که په ولادت کې اول ځوی شي او که لور ځکه دده اولاد ولادت شرط وو د مور د حريت لپاره نو مور دده د ولادت ځخه وروسته ازاديږي نو ابن په حريت کې تابع د مور نه ګرځي په دې صورت کې چې دده ولادت اولاوي، والله اعلم.

(**ولو شهدا بعتق احد عبديه بطلت الا في الوصية اى شهدا انه اعتق احد عبديه فالشهادة باطلة عند ابى حنيفة لعدم المدعى الا ان يكون هذا في الوصية بان شهدا انه اعتق احدهما في مرض موته او شهدا على تدبيره في الصحة والمرض واداء الشهادة في مرض موته او بعد الوفاة تقبل استحسانًا لان التدبير والعتق المذكور وصية الخصم اى المدعى في اثبات الوصية انما هو الموصى لان نفعه يعود اليه وهو معلوم وله خلف وهو الوصى او الوارث ولان العتق يشيع بالموت فيكون كل واحد من العبدين خصمًا متعينًا**).

توضيح: که دوه سړيو يا يو سړي او دوه ښځو داسې ګواهي ورکړه چې فلانی په خپلو دوو غلامانو کې يو غلام ازاد کړي په عتق مبهم سره نو دغه شهادت د امام ابو حنيفه رحمه الله په نزد باطل دی ځکه شهادت په حقوق العبادو کې سابقيت د دعوې غواړي او د دعوې لپاره مدعي ته ضرورت وي او دلته نه دعوه شته او نه مدعي شته ځکه معتَق احد العبدين دی غير متعين دی او غير متعين دعوه نه شي کولی نو چې دعوه موجوده نه شوه نو شهادت هم باطل شو (**الا في الوصية الخ**) مګر که دغه شهادت په وصيت کې وي نو بيا قبلولی شي (**بان شهدا الخ**) هغه داسې چې دوه کسه داسې ګواهي وکړي چې فلاني خپل يو غلام په دوو غلامانو کې ازاد کړي په مرض موت کې ځکه عتق په مرض موت کې په حکم د وصيت کې دی همدا وجه چې د ثلث ځخه به زيات نه وي. (**او شهدا على**

تدبيره في الصحة او المرضِ الخ) يا دوو کسانو ګواهي وکړه چې فلاني يو غلام په دوو غلامانو کې مدبر کړو په صحت د مولى کې يا په مرض موت د مولى کې نو دغه شاهدي هم صحيح ده ځکه هرکله چې تدبير عتق دى د مولى د مرګ ځخه وروسته نو دا په حکم د وصيت کې وګرځيده برابره خبره ده چې د مولى ځخه په حالت د صحت کې صادر شوى وي او که په حالت د مرض موت کې (**و اداء الشهادة الخ)** د شهادت اداء کول په مرض موت د مولى کې يا وروسته د مرګ د مولى نه اګر چې د قياس جلي تقاضا داده چې دغه شهادت د قبول نه شي ځکه په وخت د عدم دعوه کې شهادت ته اعتبار نشته او وجود د دعوى هلته راځي چې تعين د صاحب الحق وشي او دلته صاحب الحق غير معين دى ځکه يو غلام دى هغه هم مبهم دى خو بيا هم د قياس خفي چې استحسان ورته ويلى شي تقاضا دا ده چې دغه شهادت د قبول شي په عتق مبهم او تدبير مبهم کې ځکه تدبير او عتق مبهم دواړه په حکم د وصيت کې دى (**والخصم الخ)** او که ته وايي چې دلته مدعي نشته نو مونږ وايو چې مدعي په اثبات د وصيت کې موصِي يعني وصيت کونکى دى (**لان نفعه)** ځکه فائده د وصيت ده ته رسيږي په دنيا يا آخرت کې او دا معلومه خبره ده (**و له خلف الخ)** او پس د مرګ د موصِي نه د موصِي خلف او نائب قائمقام دده به وي چې هغه يا وارث دى او يا وصي دى وصي هغه چاته ويلى کيږي چې مړى ده ته په خپل ژوند کې د خپل کور انتظام او امور وسپاري کله چې وارث صغير وي (**و لان العتق الخ)** دا دويمه وجه ده د استحسان لپاره، خلاصه دا چې عتق مبهم وروسته د مرګ د مولى نه شائع او خور وور ګرځي په مابين د دواړو غلامانو کې.

(**فيكونُ كل واحدٍ الخ)** نو هر يو د غلامانو مدعي او متعين ګرځي ځکه هر يو خاوند د حق دى نو هر يو به مدعي جوړولى شي.

(اقولُ الدليل الاولِ مشكل لان المتنازع فيه ما اذا انكرَ المولَى تدبير احد عبديه او الوارث ينكر ذلكَ بعد موت المورث والعبدان يريدان اثباته فكيف يقال ان المدعى هو الموصى او نائبه والدليل الثانى يوجب ان الشهادة بعتق احد عبديه بغير وصية ان اقيمت بعد الموت تقبل لشيوع العتق بالموت).

تنقيح المسئلة: (اقول الخ) غرض د شارح د دينه يو اعتراض راوړل دي د استحسان په مذکوره دوه دليلينو باندې حاصل د اعتراض دا دى چې تاسې د استحسان په اول دليل کې وويل چې تدبير او عتق مذکور وصيت دى او مدعي په اثبات د وصيت کې موصِي يعني پخپله مولى دى په ژوند کې او يا پس د مرګ نه وصي يا وارث دى.

سوال دا دي چې متنازع فيه صورت دا دی چې مولی په خپل ژوند کې د تدبير د يو غلام نه په دوو غلامانو کې منکر دی يا د مولی وارث د مولی د مرګ څخه وروسته انکار وکړي او دواړه غلامان د اثبات د عتق اراده لري نو مولی يا دده نائب د تدبير نه منکر دی او ته وايي چې دلته مدعي موصي يعني مولی دی او يا دده خلف چې وصي او وارث دی نو يو کس څرنګه هم مدعي کيدی شي او هم منکر.

بلکي مدعيان خو دلته صرف غلامان وي، نو د دې اعتراض څخه جواب دا دی چې دلته مولی اګر چې صورة منکر دی لکن دا په منزله د مدعي ګرځول شوی دی ځکه نفع د عتق ده ته راځي او دا معلومه خبره ده او بيا دده خلف چې وصي يا وارث دی په منزله د مدعي وګرځول شو (والدليل الثاني) دويم اعتراض په دويم دليل د استحسان باندې دا دی چې تا وويل چې په مرګ سره عتق شائع کيږي نو د دې نه خو دا معلوميږي چې د معتِق د مرګ څخه وروسته که دوه کسه ګواهي وکړي چې فلاني خپل يو مبهم غلام بغير د وصيت نه يعني په صحت کې ازاد کړی دی نو پکار ده چې دا هم قبوله شي ځکه شيوع د عتق په مرګ سره راغله؟ نو د دې جواب دا دی که د مولی د مرګ څخه وروسته ګواهي وکړي چې مولی په خپل ژوند کې په صحت کی داسې ويلي وو چې احد کما حر نو دا ګواهي قبوله نه ده ځکه دا وصيت نه دی ځکه د دې نسبت هغه عتق ته شوی دی چې منجز دی يعني في الحال واقع کيدونکی دی په حالت د صحت کې نو دلته په ديکې هم شيوع د عتق راغلې ده او هر يو د دوی نه خصم متعين کيدی شي [الکفاية والعناية ۲۹۷\۴].

(وقبلت فی طلاق احدی نسائه لشرطية الدعوی فی عتق العبد عند ابی حنيفة لا الطلاق وعتق الأمة ان حرم الفرج فلغت فی عتق احدی امتيه لعدم التحريم ای قبلت الشهادة فی طلاق احدی نسائه وهذا الفرق وهو عدم قبول الشهادة فی عتق احد العبدين والقبول فی طلاق احدی النساء انما هو عند ابی حنيفة خلافا لهما فان الشهادة مقبولة عندهما فی الصورتين).

تشريح: که دوه سړي يا يو سړی او دوه ښځي داسې ګواهی ورکړي چې فلاني سړي يوه ښځه په دوو يا زياتو ښځو کې طلاقه کړې ده نو دغه شهادت او ګواهي به قبلولی شي اګر چې مدعي متعين نه دی (لشرطية الدعوی الخ) دې سره شارح علت بيانوي چې څه وجه ده چې په عتق مبهم کې ګواهي نه شي قبلولی او په طلاق مبهم کې قبلولی شي؟ نو شارح وويل دا ځکه چې په عتق د عبد کې دعوه شرط ده په نزد د امام ابو حنيفه رحمه الله کې (لا الطلاق) خو په طلاقو کې دعوه شرط نه ده دا ځکه چې حقوق په دوه قسمه دي: ۱ـ حقوق الله ۲ـ حقوق العباد، په حقوق الله کې

ګواهي بلا دعوه قبلولی شي خو په حقوق العبادو کې ګواهي بلا دعوه نه شي قبلولی، نو [illegible] حقوق العبادو څخه دی نو بلا دعوه ګواهي به پکې نشي قبلولی او نکاح او طلاق د حقوق الله څخه دي ځکه نکاح سره حلالوالی د فروجو راځي او په طلاقو سره حرمت د فروجو او حل او حرمت د حقوق الله څخه دی (**و عتق الامة ان حرم الفرج**) همدارنګه دعوه شرط نه ده په عتق د وینزه کې خو په شرط د دې چې حرمت د فرج ورسره راشي يعنې چې دغه عتق سره د دغې وینزې وطي کول حرام شي ځکه حرمت هم د حقوق الله څخه دی نو ګواهي پکې بلا دعوه صحيح کيږي.

(**فلغت الخ**) همدا وجه ده چې کوم ځای کې تحريم نه وي هلته ګواهي صحيح نه ده لکه په عتق مبهم ديو د دوو وينزو کې کما مر ځکه په دې صورت کې د يوې وينزې سره ثبوت د حرمت نه راځي بلکې د هرې يوې سره وطي ورته جائز ده (**و هذا الفرق الخ**) خو دغه مذکوره فرق د امام ابو حنيفه رحمه الله په نزد دی.

اما د صاحبينو په نزد په دواړو صورتونو کې يعنې په عتق د عبد او طلاقو کې بلا دعوه شهادت مقبول دی (**و انما فرق**) شارح رحمه الله په دې عبارت سره بيان د فرق کوي په مابين د عتق د عبد کې او په طلاق احدی الزوجتينو کې چې ولې په عتق د عبد. کې شهادت بلا دعوه نشي قبلولی او په طلاقو کې شهادت بلا دعوه قبلولی شي نو د دې وجه مخکې مونږ ذکر کړه فلا نعيده ثانيًا، والله المستعان و هو الموفق.

باب الحلف بالعتق

حلف په فتح او کسرې د حاء سره مصدر دی د حلفت بالله څخه يعنې په معنی د قسم سره خو د حلف اطلاق په تعليق باندې هم کيږي نو د حلف بالعتق څخه مراد دا دی چې عتق وګرځولی شي جزاء د شرط يعنې چې عتق د يو شئ پورې معلق شي [فتح القدير ۲۹۹\۴].

د مخکې بابه سره يې مناسبت دادی چې مخکې د عتق منجز بيان وو يعنې هغه عتق چې في الحال واقع کيده او اوس د هغه عتق بيان دی چې معلق دی خو دا باب يې ځکه وروسته کړو چې دا په سببيت کې د هغې څخه قاصر وو ځکه عتق منجز في الحال سبب جوړيږي او عتق معلق په وخت د وجود د شرط کې سبب جوړيږي.

(ويعتقُ بأن دخلتُ الدار فكل عبد لي يومئذٍ حر من له حين دخل ملكهُ بعد حلفه او قبله وبلا يومئذٍ من له وقت حلفه فقط مثل كل عبدٍ لي او املكه حر بعد غدٍ عنده فقوله مثل كل عبدٍ لي اى كما يعتق

من له وقت حلفه فقط في قوله كل عبد لي واملكه حر بعد غدٍ عنده الى يعتق عند بعد الغد).

تشريح: (و يعتق) او ازادیږي (**بأن دخلت الدار فكل عبدٍ لي يومئذٍ حر**) په دې لفظ سره چې بادار ووايي که زه کور ته داخل شوم نو هر غلام چې مالره وي په دغه وخت کې هغه دې ازاد وي (**من له حين دخل**) مَن په ترکیب کې فاعل د يعتق دی يعنې هغه غلام ازادیږي چې بادار سره وي په کوم وخت کې چې کورته داخلیږي (**ملّكهُ بعد حَلفهِ او قبلَهُ**) برابره خبره ده چې دغه بادار د دې غلام مالک شوی وي وروسته د تعليق نه يا مخکې د تعليق نه (**و بلا يومئذٍ من له وقت حلفه فقط الخ**) او که يومئذٍ لفظ يې ورسره راوړی نه وو نو بيا صرف هغه غلام ازادیږي چې ده سره وي په وخت د تعليق کې خو هغه غلام نه ازادیږي چې د تعليق څخه وروسته دده په ملکيت کې راشي (**مثل كل عبدٍ لي**) لکه دا قول چې هر غلام چې مالره وي (او املكه) يائی زه مالک کيږم (**حر**) ازاد دې وي، دا څکه چې دا قول كل مملوک لي و كل عبد لي شاملیږي هغه چاته چې دده په ملک کې وي في الحال او هغه چاته شاملیږي چې د دې قول نه وروسته دده په ملکيت کې راځي دا څکه چې لام د اختصاص لپاره دی او متبادر د اختصاص نه اختصاص حالي دی (**بعد غدٍ عندهُ**) يعنې دغه مملوک به ازادیږي په وخت د وروسته د صبا نه يعنې د دغې غلام عتق به معلق وي تر مابعد الغد پورې نو کله چې ما بعد الغد راغی نو غلام به ازادیږي.

(لا الحمل بكل مملوكٍ لي ذكر حروان ولدته لاقل من نصف سنةٍ وانما قيد بالذكر لانه لم يقيد يعتق الحمل بتبعية الام).

توضيح: او حمل نه ازادیږي په دې لفظ سره چې هر مملوک نارينه چې وي نو هغه دې ازاد وي اګر که د وقت د تعليق څخه د شپږو مياشتو نه په کمه موده کې وزیږوي.

خلاصه دا چې که يو کس ووايي چې هر مملوک زما چې نارينه وي هغه دې ازاد وي او په دغه وخت کې دده يوه وينزه وي چې حامله وي او نر بچی نه ازادیږي برابره خبره ده چې د شپږو مياشتو نه په کمه موده کې راوړي يا په پوره شپږو مياشتو کې يا زيات د دښه دا څکه چې د مملوک اطلاق په مملوک کامل باندې کيږي او حمل مملوک مطلق نه دی.

(و انما قيد الخ) دا دفع د يو اعتراض ده هغه داسې چې تاسو وويل چې لفظ د مملوک صرف مملوک مطلق او کامل ته شامل دی او حمل مملوک کامل نه دی برابره خبره ده چې دغه مملوک موصوف په مذکر وی او که نه وي، نو بيا ولې مصنف دغه مملوک مقيد په قيد د ذکر سره کړو؟

نو شارح جواب وکړو چې که قيد د ذکر مصنف ذکر کړی نوی نو بيا حکم مختلف کيدو هغه داسې چې بيا په ديکې جاريه يعني وينزه هم شاملیده ځکه لفظ د مملوک په اعتبار د استعمال سره مذکر او مؤنث دواړو ته شامل دی نو کله چې جاريه ازاده شوه نو حمل د دې هم تبعًا ازاديږي نر وي او که ښځه، نو د دې وجې نه يې قيد د ذکر ورسره ذکر کړو.

(ودبر بكل عبدٍ لي او املكه حر بعد موتي مَن له يومَ قال لا من ملك بعده فقوله من له يوم قال مفعول قوله ودبر).

ترجمه: او مدبر کولی شي په دې لفظ سره چې هر غلام زما وي يا يې زه في الحال مالک يم ازاد دی اوروسته د مرګ زما نه.

(من له يوم قال) هغه غلام چې وي ده لره په کومه ورځ چې يې دا خبره ويلي ده يعني په ورځ د حلف او تعليق باندې **(لا من ملك بعده)** خو هغه غلام مدبر نه ګرځی چې د تعليق د ورځې ځخه وروسته دده ملکيت کې راغلی وي **(فقوله من له)** نو من له يوم قال په ترکيب کې مفعول ما لم يسم فاعله دی چې نائب فاعل ورته ويلی شي نه مفعول به کما لا يخفى على احدٍ.

تشريح: که يو کس داسې ووايي چې **(كل عبدٍ لي او املكه حر بعد موتي)** نو هر غلام چې د دغې خبرې کولو په وخت کې دده په ملکيت کې وو هغه به مدبر وي خو هغه غلام نه شي مدبر کيدلی چې د تعليق ځخه وروسته او دده د مرګ ځخه مخکې دده ملکيت کې راشي ځکه دغه مذکوره الفاظ صرف مملوک حالي ته شاملیږي نه مملوک استقبالي ته.

(وان مات عتقا من الثلث، اعلم انه لما اضاف العتق الى الموت فمن حيث انه ايجاب العتق يتناول المملوك في الحال فيصير مدبرًا لتعليقه بالموت فلا يجوز بيعه ومن حيث انه ايجاب بعد الموت يصير وصية فيتناول ما يملكه بعد هذا القول لان المعتبر في الوصايا الملك حالة الموت فلا يكون مدبرًا لانه لم يوجد زمان الايجاب حتى يستحق العتق فيجوز بيعه).

توضيح: (وان مات) او که په مذکوره صورت کې مولی مړ شو **(عتقا من الثلث)** نو دواړه غلامان يعني هغه غلام چې د تعليق په وخت کې دده په ملکيت کې وو او هغه چې د تعليق نه وروسته د مرګ ځخه مخکې دده په ملکيت کې راغی دواړه د ر ځخه ازاديږي لکه د وصيت هم همدا حکم دی نو که دواړه د ثلث ځخه پوره وو نو مکمل دواړه ازاديږي او که د ثلث ځخه زيات وو نو هر يو به معتق البعض وي.

خو امام ابو يوسف رحمه الله وايي چې د تعليق څخه وروسته کوم غلام دده په ملکيت کې راغلی نو هغه په عتق کې عند موت المولی کې داخل نه دی لکه څرنګه چې بالاتفاق په تدبير کې داخل نه دی (اعلم انه الخ) غرض د شارح د دې عبارت څخه توجيه بيانول دي د قول طرفينو ته، هغه داسې چې کله د عتق نسبت مرګ ته وشي يعنې داسې ووايي چې زما د مرګ څخه وروسته دې ازاد وي نو د دې حيثيت نه چې دا ايجاب د عتق دی هغه مملوک ته شاملېږي چې في الحال مملوک وي نو دغه مملوک حالي مدبر ګرځي ځکه دده تعليق د مرګ پورې راغلی نو بيا دده بيع هم جائز نه ده ځکه مدبر نشي خرڅولی او د دې حيثيت نه چې ايجاب بعد الموت دی يعنې د مرګ څخه وروسته وربانديې غلام ازادېږي نو بيا وصيت ګرځي.

(فيتناول الخ) نو بيا هغه غلام ته هم شاملېږي چې د دې قول نه وروسته دده په ملکيت کې راغلې وي ځکه په وصيت کې دا ضرور ده چې په حالت د مرګ کې به ملک وي نو دغه غلام چې وروسته د تحليف نه په ملکيت کې راغلی وي مدبر نه ګرځي ځکه ده زمانه د ايجاب نه ده موندلي چې ازاد شي نو لهذا خرڅول يې هم جائز دي.

(ومن اعتق على مالٍ اوبه فقبل عتق والمال دين عليه يكفل به بخلاف بدل الكتابة، صورته: ان يقول انت حر على الف اوبالفٍ فقبل عتق والمال دين عليه فتصح الكفالة به لانه دين صحيح لكونه ديناً على حرٍ بخلاف بدل الكتابة فانهُ دين على عبدهِ والمعلق عتقه بالاداء ماذون ان ادى عتق لامكاتب، صورته ان يقول ان اديتَ الىَ كذا فانت حر فانه يصير ماذوناً بالتجارة ليتمكن من اداء المال).

تشريح: چا چې يو غلام ازاد کړو په مال باندې هر قسم مال چې وي عروض وي حيوان يا نقود وي، په علی سره يا په باء سره ، مثلا داسې ورته ووايي چې (انت حر على الف يا انت حر بالفٍ) (فقبل عتق) نو دغه غلام سمدستې تول مال قبول کړو په همدغه مجلس کې نو دغه غلام ازاد شو (واكمال دين عليه) او دغه مال چې عوض د عتق ګرځول شوی قرض شو په غلام باندې، يعنې د دې مال اداء کول مولی ته وروسته د عتق نه واجب دي (فتصح الكفالة به الخ) کفاله شرعًا دې ته وايي (ضم ذمة الكفيل الى ذمة الاصيل في المطالبة بنفسٍ او دينٍ او غيره ـ الموسوعة الفقهية) يعنې پيوسته کول د ذمې د کفيل دي ذمې د اصيل ته په مطالبه کې په نفس سره يا قرض سره يا عين سره، چې عام عرف کې ورته ذمه واري او ضمانت وايي چې کومه مطالبه د اصيل نه کولی شي هم هغه د کفيل نه هم کولی شي.

نو اوس کفاله هم په دې سره صحيح کيږي ځکه دا قرض قرض صحيح دی ځکه دا قرض په حر وي او دين صحيح دې ته وايي چې د مديون ځخه نه ساقطيږي مګر په اداء سره يا په ابراء سره **(بخلاف بدل الكتابة الخ)** اما په بدل کتابت کې کفاله نه صحيح کيږي ځکه بدل کتابت دين دی په غلام باندې او غلام تر هغې نه ازاديږي چې بدل کتابت اداء نه کړي **(والمعلق عتقه الخ)** هغه کس چې معلق کړی شوی عتقه دده د اداء کولو د مال پورې ماذون دی يعنې ده ته په تجارت کې د بادار لخوا اجازه کړی شوې ده، صورت د مسئلې داسې دی مثلا مولی ورته ووايي که تا ماته دومره مال اداء کړو نو ته ازاديي نو اوس دغه غلام ماذون في التجارة وګرځيده د دې لپاره چې بادار ته په مال اداء کولو باندې قادره شي **(ان ادى عتق)** که چيرته يې ټول بادار ته اداء کړو نو ازاد شو او که اداء يې نه کړو نو نه ازاديږي **(لامكاتب)** خو دغه معلق عتقه مکاتب نه دی، يعنې صرف ماذون في التجارة دی خو مکاتب نه دی ځکه دده او د مکاتب تر مينځ ډير فرقونه دي کما ذكره المحشي رحمه الله.

(ويقيد اداءه بالمجلس ان علق بإن وبإذا الا اى لايقيد بالمجلس ورجع المولى عليه إن ادى مما كسبه قبل التعليق لا مما بعده وعتق فى حاليه اى فى حال ادائه مما كسبه قبل التعليق وحال ادائه مما كسبه بعده وان خلى بينه وبينه اى بين المولى وبين المال بأن وضع المال فى موضع يتمكن المولى من اخذه و قوله وان خلى يتصل بقوله وعتق اى يعتق وان كان الاداء بطريق التخلية اى الاداء يحصل بالتخلية).

تشريح: **(و يقيد الخ)** او مقيده به وې اداء کول د دې مال د مجلس پورې که چيرته مولی عتقه دده معلق کړی وو تر مال پورې په کلمې د اِن سره **(و بإذا لا)** او که معلق يې کړو په کلمه د اذا سره نو بيا به د مجلس پورې مقيد نه وي، يعنې که بادار عتق د غلام معلق کړو تر اداء کولو د ماله پورې په کلمې د اِن سره نو شرط دا دی چې د دغې مال اداء کول به په دغه مجلس کې وي نو که دغه مجلس کې يې مال اداء کړو نو ازاد شو او که نه نو نه ازاديږي، او که د غلام عتق يې په کلمې د اذا سره معلق کړو نو بيا د مجلس پورې مقيد نه دی دا ځکه چې اِن د شرط لپاره راځي په مطلق وخت دلالت نه کوي اما اذا پشان د متی دی د عام وقت لپاره راځي.

(و رجع المولى عليه) او مولی به بيرته رجوع وکړي په غلام باندې **(ان ادى)** که مال يې مولی ته اداء کړو د هغه مال نه چې غلام مخکې د تعليق نه ګټلی وي ځکه د تعليق ځخه مخکې ټول مال د غلام د بادار دی. د رجوع دا معنی چې بادار حق لري چې همدومره اندازه مال تري واخلې **(لا مما**

بعده) خو كه غلام د هغه مال اداء وكړه چې د تعليق څخه وروسته يې ګټلى وي نو بيا بادار وربانديې رجوع نشي كولى ځكه دا د غلام شخصي ګټه ده **(و عتق في حاليه)** خو په دوارو حالتونو كې غلام ازاد دى يعنې كه د هغه مال نه يې اداء كړى وي چې قبل التعليق ګټلى وي او كه د هغه مال نه چې بعد التعليق يې ګټلى وي ځكه شرط موجود شو چې هغه د مقرر مال اداء كول وو.

(و ان خلى بينه و بينه الخ) واو وصليه دى او دا قول متصل دى تر عتق پورې، قبض په دوه قسمه دى: ۱- قبض حقيقي چې لاس په لاس ورته مال وسپارې، ۲- قبض حكمي دهته وايي چې غلام مال په داسې ځاى كې كيږدي چې مولى د دې په اختيار قادر وي چې دهته تخليه هم وايي، نو مصنف رحمه الله وويل چې غلام په دوارو حالاتو كې ازاديږي اګر چې غلام د بادار او د مال تر مينځ تخليه وكړي چې په تخليه سره اداء راځي نو په قبض حقيقي سره په طريقه اولى سره راځي.

(لا ان ادى بعضه اى لا يعتق ان ادى بعضه وان نُزل قابضًا في فصليه: يتصل بما ذكر من العتق بأداء الكل وعدم العتق بأداء البعض فانه يعتق في الفصل الاول ولا يعتق في الفصل الثاني مع انه ينزل قابضًا في كلا الفصلين، وانما قال هذا الان عند بعض المشائخ ان ادى البعض لا يجبر على القبول، فعلى هذه الرواية ان ادى البعض بطريق التخلية لا ينزل المولى منزلة القابض لكن المختار انه يكون قابضًا لكنه لا يعتق لان شرط العتق اداء الكل فلا يعتق لهذا المعنى لا لانه لم يصر قابضًا بل صار قابضًا للبعض).

تشريح: **(لا ان ادى بعضه)** نه ازاديږي دغه معلق عتقه غلام كه بعضې مال اداء كړي ځكه شرط د عتق لپاره اداء د كل مال دي چې شرط موجود نه شو نو مشروط هم نه موجوديږي **(و ان نزل الخ)** اګر چې ګرځولى شي مولى قبض كونكى په دوارو فصلونو كې يعنې صورتونو كې **(يتصل بما ذكر الخ)** شارح وايي چې د **(و ان نزل قابضًا في فيصليه)** الفاظ متصل دي د مصنف د هغې خبرې پورې چې ذكر كړي يې ده **(من العتق)** دا د مصنف د خبرې بيان دى چې كه غلام اداء د ټول مال وكړي نو غلام ازاديږي او كه د بعضې مال اداء وكړي نو نه ازاديږي سره د دې چې مولى په دوارو صورتونو كې قابض ګرځي كه اداء د كل مال وي او كه اداء د بعضې مال وي **(و انما قال هذا)** شارح وايي چې مصنف رحمه الله ځكه دا خبره وكړه چې مولى په دوارو صورتونو كې قابض ګرځي اګر چې په يو صورت كې غلام نه ازاديږي دا د دې لپاره چې د بعضو علماو په نزد كه غلام بعضې مال اداء كړي نو مولى به په قبلولو نشي مجبوره كولى نو كه دي روايت ته ګورې نو كه غلام بعضې مال په

طريقه د تخليه سره مولى ته ورکړي نو بيا خو مولى په منزله د قابض نه ګرځي

(لكن المختار الخ) خو غوره دا ده چې مولى قابض ګرځي خو غلام په اداء د بعضې مال سره نه ازاديږي ځکه شرط د عتق لپاره اداء د کل مال ده (فلا يعتق لهذا المعنى) نو د دې معنى د وجې نه يعنې د دې وجې نه چې شرط د عتق موجود نه دى چې اداء د کل مال ده غلام نه ازاديږي (لا لانه لم يصر) خو نه ازادوالى د غلام د دې وجې نه نه دى چې مولى قابض ونه ګرځيده بلکې مولى خو قابض د بعضې مال دى يعنې د غلام د عدم عتق لپاره وجه داده چې اداء د کل مال ونه شوه خو دايې وجه نه ده چې مولى قابض ونه ګرځيده.

(وفي انت حر بعدَ موتي بألفٍ ان قبل وبعد موتِه واعتقهُ الوارثُ عتقَ والا فلا، اى لا يعتق بالمال المذكور وانما قيدت بهذا القيد لانه قال والا فلا وان لم يوجد المجموع وهو القبول بعد الموت و اعتاق الوارث لا يعتق فيشتمل ما اذا قبل بعد الموت لكن الوارث لم يعتقه فحينئذٍ لا يعتق فيصدق ان يقال لا يعتق بالمالِ المذكور ويشتمل ما اذا لم يقبل بعد الموت لكن الوارث اعتقه فحينئذٍ يصدق ايضًا انه لا يعتق بالمال المذكور ولا يصدق ان يقال انه لا يعتق ضرورة انه يعتق مجانًا).

توضيح: كه يو بادار خپل غلام ته داسې وويل چې ته دې ازادیي وروسته د مرګ زما ځخه په زرو روپو باندې (ان قبل بعد موته) نو که غلام دغه روپي قبولې کړي وروسته د مرګ د بادار ځخه او وارث هم ازاد کړو نو غلام ازاد شو، اما که د مولى د مرګ ځخه مخکې يې قبول کړ نو بيا نه ازاديږي (و الا فلا) او که نه غلام د مولى د مرګ ځخه وروسته قبول نه کړو او وارث هم ازاد نه کړو نو بيا په دغه مال مذکوره سره نه ازاديږي (و انما قيدتُ بهذا) دا دفع د يو اعتراض ده چې شارح رحمه الله ولې قيد بالمال المذكور ورسره ذکر کړو؟ نو شارح جواب وکړو چې دلته مصنف رحمه الله ويلي وو چې و الا فلا يعنې که دغه مجموعه دواړه شرطونه موجود نه شي چې يو قبول بعد الموت دى او بل اعتاق د وارث دى نو غلام نه ازاديږي نو دلته دري صورتونه جوړيږي خو په يو صورت کې دا کلام نه صادقيږي:

۱. چې غلام يې بعد موت المولى قبول کړي خو وارث يې ازاد نه کړي، نو په دې صورت کې نفي د عتق مطلقًا صادقيږي، لکه شارح دا صورت داسې ذکر کړى چې (فحينئذٍ لا يعتق فيصدق ان يقال لا يعتق بالمال المذكور) خو نفي د مطلق سره نفي د مقيد راځي ځکه کله چې دا صادقه شوه

چې دا مطلقًا نه ازاديږي نو دا به هم صادقيږي چې په مال مذکور سره هم نه لازميږي
۲۔صورت چې غلام يې نه بعد الموت قبول کړي او نه يې وارث ازاد کړي نو په دې صورت کې هم دا صادقيږي چې دا غلام نه ازاديږي، دا صورت شارح نه دی ذکر کړی، ۳۔چې غلام يې بعد الموت قبوله نه کړي خو وارث يې ازاد کړي نو په دې صورت کې دا صادقيږي چې په مال مذکور سره دې ازاد نه شي خو دا نه صادقيږي چې وويل شي چې مطلق نه ازاديږي (**ضرورة فانه يعتق مجانًا**) ځکه دا کيدی شي چې مفت دې ازاد شي ځکه دغه غلام د بادار د مرګ څخه وروسته د وارث په ملکيت کې راغی نو د دې دريم صورت د تصديق په وجه يې ورسره د بالمال المذکور قيد شارح ولګولو، بلکه دا بيا په درېواړو صورتونو کې صادقيږي.

(ولو حررة على خدمته سنة فقبل عتق وخدمه مدته اى وجب عليه الخدمة فى المدة المذكورة والضمير فى مدته يرجع الى العبد اضافَ المدة اليه بأدنَى ملابسةٍ اى مدة ضُربت له ومدتها فى نسخة بخط المصنف يعنى مدة الخدمة اى مدة ضربت للخدمة).

توضيح: (**ولو حررة**) که مولی خپل غلام ازاد کړو په خدمت د غلام مولی يا غير لره يو کال مثلا داسې ورته وويل چې ته ما ازاد کړي په دې شرط چې ته به زما يا د فلاني يو کال خدمت کوي (**فقبل عتق**) او غلام دغه خدمت قبول کړو په دغه مجلس کې نو ازاد شو (**و خدمه مدته**) او خدمت د بادار ورباندې واجب شو په مذکوره موده کې (**والضمير في مدته**) دا دفع د يو اعتراض ده چې مدته کې ضمير راجع دی خدمت ته ځکه عام طور د مودې نسبت مظروفاتو ته کيږي لکه مدة الخدمة و غيره نو ضمير مذکر دی او مرجع يې چې خدمت ده مؤنث ده؟ نو شارح جواب وکړو چې مدته کې ضمير غلام ته راجع دی خو د ډير کم ملابست او مناسبت د وجې نه چې تقدير د عبارت به داسې شي چې (**اي مدة ضُرِبت للعبد**) يعنې هغه موده چې مقرره او معلومه شوې ده د غلام لپاره (**و مدتها**) خو د مصنف په خپل خط باندې په يوه نسخه کې مدتها هم راغلی دی چې بيا به ضمير خدمت ته راجع شي مدة الخدمة اي مدة ضُربت للخدمة يعنې هغه موده چې د خدمت لپاره تاکلی شوې ده.

(فإن ماتَ مولاهُ قبلها اى قبل المدة تجب قيمته اى قيمة العبد، وعند محمدٍ قيمة خدمت كبيع عبدٍ منه بعين فهلكت تجب قيمته وعندَ محمدٍ قيمتها اى لاختلاف فى مسئلةِ مدة الخدمة بناء على الاختلاف فى هذه المسئلة وهى ما اذا قال لعبده بعتُ نفسك منكَ بهذه العين كثوب معينٍ مثلا

فهلكت العين تجب قيمة العبد، وعند محمدٍ قيمة العين لتعذر الوصول الى البدل ههنا كما في تلك الصورة، وانما تجب قيمة العين عنده لان العين بدل الشئ ليس بمال وهو العتق والعتق لا قيمةَ له فتجب قيمة العين ولهما ان العين بدل نفس العبد فصار كما اذا باعَ عبدًا بجاريةٍ فمات العبد ثم فسخا العقد في الجارية تجب قيمة العبد).

تشريح: (**فان ماتَ مولاهُ**) كه مولى د دې غلام مخكې د دغه مقرري مودې څخه مړ شو (**تجبُ قيمته**) نو په دغه محرر غلام باندې قيمت د يو غلام واجب دى (**و عندَ محمدٍ**) خو امام محمد رحمه الله وايي چې قيمت د خدمت به ورکوي (**كبيع عبدٍ منه بعين**) لکه خرڅول د بادار غلام لره (**منه**) په همدې غلام باندې په يو ذات سره يعنې بادار خپل غلام ته ووايي چې ستا ځان مې په تا خرڅ کړو په يو ذات سره، عين دېته وايي چې په مقابله د نقدو روپو کې وي مثلا يو غوايا په مقابله د روپو کې (**فهلكت**) چې دغه عين هلاک شي (**تجبُ قيمته**) نو قيمت د دې غلام به واجب وي په نزد د امام ابو حنيفه او امام ابو يوسف رحمه الله (**و عند محمدٍ قيمتها**) خو د امام محمد رحمه الله په نزد قيمت د عين واجب دى، په مسئله د خدمت کې وجه د قول د امام محمد رحمه الله دا ده چې خدمت په بدل د هغه شئ کې دى چې هغه مال نه دى چې هغه عتق دى، او عتق قيمت نه لري نو غلام خو د خدمت د کولو څخه عاجز دى نو قيمت د خدمت به ورکړي، خو شيخين وايي چې خدمت بدل د مال کې دى ځکه خدمت چې بدل د نفس د غلام کې دى نو هرکله چې بدل متعذر شو نو تسليم د مبدل به واجب وي چې هغه غلام دى لکن دلته تسليم د مبدل هم ممکن نه دى ځکه عتق فسخ نه قبلوي نو ضرور به قيمت د غلام ورکوي.

(**الاختلاف في مسئلة مدة الخدمة الخ**) اختلاف په مسئله د مودې د خدمت کې بناء دى په اختلاف د مسئلې د بيع د عبد په عين باندې (**و هي ما اذا قالَ**) چې يو بادار خپل غلام ته وايي چې ما ستا نفس په تا باندې په دغه ذات باندې خرڅ کړو مثلا يوه معلومه جامه وه (**فهلكت العين**) دغه ذات هلاک شو، نو د شيخينو په نزد باندې به قيمت د غلام ورکړي (**و عندَ محمدٍ رحمه الله**) خو امام محمد رحمه الله وايي چې قيمت د ذات به ورکوي (**لتعذر الوصول**) غرض د دې وجه د بناء مسئلې د خدمت په مسئلې د عين باندې بيانوي. يعنې په مسئله د خدمت کې وصول بدل ته چې خدمت دى متعذر او ګران دى ځکه مولى مړ شوى دى لکه څرنګه چې وصول بدل ته چې عين وي متعذر دى ځکه چې بدل هلاک شو.

(و انما تجبُ) د امام محمد رحمه الله په نزد قيمت د عين څكه واجب دى چې عين بدل د داسې شئ څخه دى چې هغه مال نه دى چې هغه عتق دى او عتق قيمت نه لري نو قيمت د عين به واجب وي

(و لهما ان العين) خو شيخين وايي چې عين بدل د نفس د غلام څخه دى (فصار) دا داسې دى لكه چې يو غلام په يوه وينزه خرڅ كړي او غلام مړ شي بيا بائع او مشتري په وينزه كې فسخه د عقد وكړي نو په مولى به قيمت د غلام واجب وي نه قيمت د وينزې، والله اعلم.

(وفي اعتقها بألفٍ على ان تزوجنيها ان فعل وابت عتق ولا شيءَ على آمرهِ اى قال رجل لآخرَ اعتق امتكَ بألفٍ علىَ بشرطِ ان تُزوجَنِيها فاعتقها المولى وابت الجارية التزوج فلا شيءَ على الآمرِ لان اشتراط البدل على الغير لا يجوز في العتق).

تشريح: (و في اعتقها بالف عليَ الخ) يو سړي بل سړي ته وويل چې ته دې خپله وينزه ازاده كړه په عوض د زرو روپو كې په ما باندې يعنې زه به زر روپې. دركوم (**على ان تزوجنيها**) په دې شرط چې ماته به يې په نكاح كوي دا وينزه (**ان فعل و ابت عتقت**) كه مولى دا كار وكړو يعنې وينزه يې ازاده كړه خو وينزې د نكاح د دغه سړي څخه انكار وكړو دا وينزه ازاده شوه (**و لا شيءَ على آمره**) او هيڅ شئ نشته په آمر باندې په دغه آمر باندې دغه زر روپې. واجب نه دي (**لان اشتراط البدل الخ**) څكه شرط كول د بدل عتق په غير باندې په عتق كې جائز نه دى څكه چې اعتاق سره اګر چې ازاله د ملك راځي خو معنى د اثبات پكې شته څكه په اعتاق سره د غلام لپاره يو قوت حكميه حاصليږي چې هغه مخكې د اعتاق څخه نه وو، نو دا په معنى د معاوضې سره شو او اشتراط د عوض په هغه چا جائز نه دى چې هغه ته عوض سپارل شوى نو په اجنبي باندې هم يو شيء واجب نه دى څكه ده ته هم يو شيء نه دى سپارل شوى.

(ولو ضمن عني قسم على قيمتها و مهرها و تجب حصة القيمة اى لو قال اعتق امتكَ عني بالف و باقي المسئلة بحالها فانه يقع الاعتاق عن الآمر بطريق الاقتضاء كما عرفت فيقسم الالف على قيمتها و مهر مثلها ففرضنا ان قيمتها الف و مهر مثلها خمسمائة فيقسم الالف على الف و خمسمائة فثلثا الف حصة القيمة و ثلثه حصة مهر المثل فوجب عليه اداء ثلثي الالف الى المولى و سقط عنه ثلث الالف لانه قابل الالف بالرقبة شراء و بالبضع نكاحًا فسلم له الرقبة دون البضع فوجبَ حصة ما سلم له و لم يجب حصة ما لم يسلم له).

توضيح: (**و لو ضم الخ**) او كه چيرته آمر په مذكوره جمله كې كلمه د عني ورسره زياته كړه يعني داسې يې وويل چې (**اعتق امتكَ عني بالف على ان تزوجنيها**) مولى وينزه ازاده كړه خو وينزې د نكاح څخه انكار وكړو نو په دې صورت كې دغه اعتاق د آمر څخه واقع شو په طريقه د اقتضاء سره ځكه كلمه د عني اقتضاءً شراء لره متضمن ده گويا چې آمر داسې وويل چې (**بع امتكَ مني بالفٍ ثم كن وكيلي في اعتاقها**).

(**قسم على قيمتها و مهرها الخ**) نو دغه زر روپۍ د وينزې په قيمت او مهر مثل باندې تقسيمولى شي او په آمر باندې به حصه د قيمت مولى ته واجب وي دا ځكه چې آمر دغه زر روپۍ په مقابله د دوه شيانو كې گرځولي وي چې يوه رقبه وه شراءً او بله بضعه ده نكاحًا، نو مولى د وينزې آمر ته رقبه وسپارله خو بضعه يې ورته ونه سپارله نو حصه د رقبې مولى لره په آمر واجب ده او حصه د بضع ورباندې واجب نه ده، مثلا قيمت د وينزې زر روپۍ دى او مهر مثل پنځه سوه دى نو دغه زر روپۍ چې آمر ورته منلي دا به په يو زر او پنځه سوو تقسيم شي نو دوه ثلثه د زرو به حصه د قيمت شي او يو ثلث د زرو به حصه د مهر مثل شي نو په آمر باندې واجب دي چې دوه ثلثه د زرو به مولى ته سپاري او يو ثلث تري ساقط دى، ځكه دوه ثلثه د زرو په مقابله د رقبې كې شو او يو ثلث د زرو په مقابله د بضعې كې شو (**فوجب حصة**) نو په آمر واجب ده حصه د هغه شي چې مولى آمر ته سپارلي چې هغه رقبه ده او د هغه شي حصه ورته واجب نه ده چې مولى آمر ته سپارلې نه ده چې هغه بضع ده، والله الموفق للسداد.

(**فلو نكحت فصحة مهرها مهرها في وجهيه هذا الذي ذكرنا انما هو على تقدير الا. اما اذا لم ابت و نكحت فمهرها حصة مهر المثل من الالف وهو ثلث الالف فيما فرضناه، وقوله في وجهيه اى فيما لم يقل عني وفيما قال عني**).

توضيح: (**فلو نكحت**) كه چيرته په سابقه صورت كې وينزه انكار د نكاح څخه ونه كړي او د آمر سره نكاح وكړي نو بيا هغه حصه د مهر په زرو روپو كې مهر د دې وينزې دى (**في وجهيه**) په دواړو وجهو كې يعني په هغه صورت كې چې د عني لفظ پكې ذكر نه دى او په هغه صورت كې چې د عني لفظ پكې ذكر دى (**هذا الذي ذكرنا**) يعني دغه صورت چې مخكې ذكر شو چې وينزه به بې د وجوب د شئ نه په آمر باندې ازاده وي په اولني صورت كې، او په دويم صورت كې صرف

حصه د قیمت به واجب وي او حصه د مهر به ساقط وي (**علی تقدیر الاباء**) دا مذکوره صورت په تقدیر د انکار د وینزې کې وو یعنې چې وینزه د نکاح څخه انکار وکړي (**اما اذا لم ابت**) خو که انکار ونه کړي او نکاح وکړي نو مهر د دې به حصه د مهر مثل وي د زرو څخه چې هغه دریمه حصه د زرو ده، لکه مخکې بیان شو.

باب التدبیر والاستیلاد

دا باب دی په بیان د تدبیر او استیلاد کې

مصنف رحمه الله چې هرکله فارغ شو د اقسامو د هغه عتق نه چې هغه حاصل قبل الموت وي منجز وي او که معلق وي نو شروع یې وکړه په اقسامو د ایجاب د هغه عتق کې چې حاصل وي بعد العتق، نو چونکې چې تدبیر او استیلاد دواړو سره عتق بعد موت المولی راځي نو دواړه یې په یو باب کې راجمع کړل خو تدبیریې په استیلاد څکه مقدم کړو چې تدبیر سره ایجاب د عتق صریح راځي او استیلاد سره نه راځي.

تدبیر په لغت کې النظر في عواقب الامور د کارونو په اخر انجام کې سوچ کول او په شریعت کې (**ایجاب العتق الحاصل بعد الموت بألفاظٍ تدل علیه**) واجبول د عتق چې حاصل وي پس د مرګ څخه په هغه الفاظو سره چې دلالت په دې عتق کوي [نهایه ۳۱۲۱۴].

او استیلاد په لغت کې طلب الولد ته وایي او شرعًا (**عبارة عن ادعاء نسب ولد امه موطوءة من نفسه**) خلاصه دا چې مدبر هغه غلام ته وایي چې بادار ورته ووایي چې ته پس له مرګ زما څخه ازادیي، او ام ولد هغه وینزې ته وایي چې باداریي وطي کړي او دده نه یې بچی وشي او بیا بادار د دې بچي د نسب دعوه وکړي چې دا بچی زما څخه دی.

(**مَن اعتقَ عن دُبر مطلقًا بإذا متُ فانتَ حر او انت حر عن دبر منی او انت مدبر او دبر تكَ او ان متُ الی مائة سنة وغلب موته قبلها فمدبر، فقوله من اعتق مبتدا وخبره فمدبر واعلم انه قال فی الهدایة ان التدبیر اثبات العتق عن دبر وانما فسره بهذا رعایة الموضع اشتقاق التدبیر فلهذا قال فی المتن من اعتق عن دبر**).

تشریح: (**من أعتق**) څوک چې ازاد کړی شو (**عن دُبرٍ**) وروسته د مرګ د مولی نه (**مطلقًا**) چې دغه تدبیر مطلق یعني غیر مقید وي د وخت یا مرض پورې (**بإذا متُ فانت حر**) په دې لفظ سره چې که

زه مړ شوم نو ته دې ازادیې (**او انت حر عن دبر مني**) یا ته ازادیي وروسته د مرګ زما څخه (**او انت مدبر**) یا ته مدبریي (**او دبرتک**) یا ته مې مدبر کړي (**او ان متُ الی مائة سنة**) یا که زه مړ شوم ترسلو کالو پوري (**و غلب موته قبلها**) او حال دا چې دده مرګ د دې مقیدی مودی نه مخکې غالب وو مثلا د ډیر عمر سړی وو او عمریې اتیا کاله وو او ده وویل چې که زه تر سلو کالو پوري مړ شوم (**فمدبر**) نو په مذکوره ټولو صورتونو کې دا دا غلام مدبر دی ځکه دغه ټول الفاظ صریح دی په تدبیر کې ځکه دا اثبات د عتق دی وروسته د مرګ د مولی نه (**فقوله من اعتق**) شارح وایي چې من اُعتقَ مبتدا او فمدبر یې خبر دی.

(**و اعلَم انه قالَ**) د شارح د دې عبارت نه وضاحت د لفظ د تدبیر دی هغه داسې: د تدبیر لفظ د دُبر څخه ماخوذ دی همدا وجه ده چې صاحب هدایه په هدایه کې د تدبیر تعریف په دې سره کړی دی چې اثبات العتق عن دُبُر (**رعایة لموضع**) د وجې د لحاظ د ځای د اشتقاق د تدبیر یعنې چې تدبیر ماخوذ دی د دُبر نه (**فلهذا قالَ**) همدا وجه وه چې مصنف رحمه الله هم په متن کې د تدبیر په ځای داسې وویل چې (**مَن اُعتقَ عن دُبُرٍ**) یعنې اشاره یې دې ته وکړه چې تدبیر د دبر څخه ماخوذ دی (**و انما قالَ مطلقًا**) شارح وایي چې مصنف رحمه الله قید د مطلقًا د دې لپاره ذکر کړی دی چې مقید تري خارج شي ځکه مدبر شرعًا مدبر مطلق ته وایي نه مقید ته، مدبر په دوه قسمه دی: ۱- مدبر مطلق، ۲- مدبر مقید، بیا مدبر مطلق په دوه قسمه دی: ۱- چې د عتق نسبت مرګ ته مطلقًا وشي بغیر د دې نه چې مقید شي په زماني یا حال سره لکه شارح چې د دې ذکر په (**ان یعلق العتق**) سره کړی دی، ۲- چې نسبت یې مرګ ته وشي خو دغه مرګ مقید په داسې یو قید سره وي چې هغه غالب الوقوع وي او مدبر مقید هغه دی چې د دې دوه صورتونو څخه مخالف وي، یعنې چې د عتق نسبت مرګ ته شوی وي خو دا مرګ مقید په داسې یو قید سره وي چې هغه عام عادت کې غالب الوقوع نه وي لکه دا قول چې (**ان مت في مرضي هذا فهو حر**) که زه په دې مرض کې مړ شوم نو دا غلام دې ازاد وي، نو دلته بادار نسبت عتق د داسې مرګ پورې کړی چې هغه غالب الوقوع عادةً نه دی (**فقوله ان مت**) دا قول د مولی چې که زه تر سلو کالو پورې مړ شوم (**و هو ابن**) حال دا چې دا د اتیا ۸۰ کالو وي مثلا (**و ان کان**) واو وصلیه دی، نو دا قول اګر چې په صورت کې مقید دی خو په معنی کې مطلق دی (**لان الغالب الخ**) ځکه غالب دا ده چې دا به د دغې مودې څخه

سخکې مړ کيږي (**فقوله ان مت الخ**) نو دا قول ان مت الى مائة سنةٍ په منزله د دې قول دی چې (**ان مت**) بې د ذکر د قيد د مائة سنة څخه او ان متُ په حکم د مطلق کې دی (**و قوله ان مت الى مائة سنة تقديره الخ**) غرض د شارح د دې ښه دفع د يو وهم ده هغه داسې چې د دې ښه ظاهراً دا معلوميده چې دده مرګ په عمر د سلو کې مراد شي نو شارح د دې وهم دفع وکړه چې (**تقديره ان مت في وقت من هذا الزمان الى مائة سنة**) يعنې که زه مړ شوم په يو وخت کې د دې زمانې څخه يعنې اتيا کالو څخه تر سلو پورې، نو مقصد يې دا شو چې د وينا د وخت نه تر سلو کالو پورې چې کومه موده ده دغه معتبره ده.

(**ثم شرع في حكم المدبر فقال لا يباع ولا يوهب ويستخدم: ويستأجر والامة توطأ وتنكح هذا عندنا و اما عند الشافعي فيجوز انتقاله من ملكٍ الى ملكٍ**).

احسن النظر في بيان حكم المدبر: مصنف رحمه الله چې هرکله د الفاظو د تدبير څخه فارغ شو نو شروع يې وکړه په حکم د مدبر کې نو ويې ويل چې مدبر نه خرڅيدلی شي او نه بخښش کولی شي، مصنف خو دا دوه حکمونه په طريقه د مثال سره ذکر کړل کنه کوم تصرف چې په حر کې جائز نه دی لکه په مهر کې ورکول ګرو ورکول وصيت کې ورکول بيع شراء هبه صدقه دا ټول په مدبر کې جائز نه دی، حاصل دا چې مدبر د مولی د ملک نه صرف په دوه خبرو وتلی شي چې يو اعتاق دی او بل عقد کتابت دی

(**و يُستخدم الخ**) دا عطف دی په لايباع باندې نه په يباع باندې يعنې د نفي لاندې داخل نه دی خلاصه دا چې د مدبر نه طلب دخدمت کولی شي په اجرت يې ورکولی شي او وينزه مدبره وطي کولی شي په نکاح يې ورکولی شي ځکه په مدبر کې د مولی لپاره ملک رقبې پاتې ده، دا د احنافو مذهب دی (**و اما عند الشافعي**) د امام شافعي رحمه الله په نزد د مدبر انتقال د يو ملک نه بل ملک ته جائز دی مثلاً خرڅول يا هبه کول، دليل يې دا حديث دی چې د نبي عليه السلام په زمانه کې يو کس خپل غلام مدبر کړو خو دغه کس ډير محتاجه وو قرضدار وو نو نبي عليه السلام دغه په اته سوه درهمه خرڅ کړو او روپۍ يې ورکړي ورته يې وويل چې قرض د خلاص کړه او په بچيانو د خرڅه کړه دلائل عقليه يې دادی چې ۱-دا تعليق د عتق دی د شرط پورې، او تعليق بالشرط بيع او هبه نه منع کوي لکه نور تعليقات، ۲-لکه په مدبر مقيد کې چې بيع او هبه جائز د ه نو دلته هم جائز دی، ۳-تدبير وصيت دی تر دې چې د ثلث نه به جاري کيږي او وصيت موصي د

تصرف څخه نه منع کوي، د احنافو لپاره دليل نقل دا دی چې المدبر لايباع و لا يوجب و لا يورث و هو حر من الثلث، دليل عقلي يې دا دی چې تدبير سبب د حريت دی ځکه حريت پس له مرګ څخه ثابتيږي او دې لره سبب پکار دی او دلته بل سبب د دې نه نشته.

د امام شافعي رحمه الله د حديث نه يو دا جواب دی چې

(والجواب انه لا شك ان الحر كان يباع في ابتداء الاسلام على ما روى انه صلى الله عليه وسلم باع رجلاً يقال له سرق في دَينه ثم نسخ ذلكَ بقوله تعالى [وان كان ذو عسرةٍ فنظرة الى ميسرةٍ] ذكر الحاكم في الناسخ والمنسوخ فلم يكن فيه دلالة على جواز بيعه الآن بعد النسخ)

يعني دا حکم ..... ۹۹ بيا منسوخ شو، ۲- دويم جواب دا چې دا اجازه په بيع د خدمت کې وه (عن جابر انما اذن في بيع خدمته رواه الدارقطني) ۳- جواب دا چې دا حديث حمل دی په مدبر مقيد باندې (و قال ابن العز قول من قال يحمل الحديث على المدبر المقيد) ۴- جواب چې خدمت د غلام يې خرڅ کړ (ان المراد انه باع خدمة العبد- فتح القدير ۳۱۹۱۴ عنايه ۳۱۹۱۴).

(فان ماتَ سيده عتق من ثلث ماله وسعَى في ثلثيه ان لم يترك غيره وفي كله ان استغرق دينه لانه لما كانَ ايجابًا بعد الموت كانَ له حكم الوصية وبِيعَ ان قال له ان مت في سفرِي او مرضِي هذا او الى سنة او نحوهما مما يمكن غالبًا وعتق ان وُجد شرطه كعتق المدبر فقوله وبيع اى صح بيعه وكذا جميع ما يوجب الانتقال من ملك الى ملك وقوله مما يمكن غالبًا اى مما لا يكونُ وقوعه واجبًا في الغالبِ ذكر الامكان وارادَ التردد).

توضيح: (فان ماتَ الخ) که د دغه مدبر غلام بادار مړ شو نو دغه مدبر به د بادار د دريمې حصې مال څخه ازاديږي ځکه تدبير په حکم د وصيت کې دی ځکه ايجاب ما بعد الموت دی او وصيت د ثلث څخه جاري کيږي نو د مولی د مرګ په وخت کې که ثلث مال د مدبر د قيمت په اندازه وو يا د هغې څخه زيات وو نو مدبر مکمل ازاديږي او که د مدبر قيمت د ثلث مال نه زيات وو نو مدبر په اندازه د ثلث ازاد شو خو په باقي کې به سعي وکړي دا صورتونه- مصنف نه دی ذکر کړی، او که مولی د خپل ځان نه وروسته بغير د مدبر غلام څخه نور مال نه وو پريخي نو د مدبر ثلث به ازاد شي او په باقي دوه ثلثو کې به د ورثوو لپاره سعي وکړي، دا صورت مصنف ذکر کړی تر (ان لم يترك غيره) پورې.

بل صورت مصنف هم ذکر کوي چې که غلام مستغرق بالدين وو يعنی په مولی باندې د مدبر د

قيمت په اندازه قرض وو او نور مال يې هم نه درلوده نو اوس به مدبر په ټول قيمت کې سعي کوي ځکه د دين پوره کول مقدم دي په وصيت پوره کولو سره لکه مصنف وايي (**و في كله**) او په ټول قيمت کې به سعي کوي (**ان استغرق دينه**) که مدبرلره ټول قرض راګير کړي وو (**لانه لما كان**) شارح وجه بيانوي چې ولې مدبر غلام د ثلث څخه ازاديږي وجهه ما ذكرنا.

(**و بيع ان قال له**) مصنف رحمه الله په دې سره د مدبر مقيد احكام بيانوي، و بِيع معنى دا چې صح بيعُه يعنى د مدبر مقيد بيع هبه او نور تصرفات ټول صحيح دى (**ان مت الخ**) که مولى دا الفاظ ورته وويل چې که زه په دې سفر کې مړ شو يا په دې مرض کې يا په دې کال کى او داسې نور (**مما يمكنُ غالبًا**) هغه قيودات چې ممكن وي غالبًا دلته د امكان نه مراد ترد د دې يعنې تردد پکې وي چې وبه شي او كنه خو غالب الوقوع نه وي (**و عُتق ان وُجدَ شرطه**) خو كه دا شرط موجود شو كوم پورې چې دده عتق معلق دى نو مدبر مقيد به د شرط د موجود كيدو سره سم ازاد وي (**كعتقا ز دبر**) مدبر مقيد به د مدبر مطلق په شان ازاد وي يعنې د ثلث مال نه كما مر اقسامه.

(**وامة ولدت من سيدها اومن زوج فملكها صارت ام ولد وحكمها كالمدبرة الا انها تعتق عند موته من كل ماله ولم تسع لدينه ولا يثبت نسب ولدها الا ان يقر به فان اقر فولدت آخر يثبت نسبه بلا دعوة و انتفى، اعلَم ان الفراش اما ضعيف اومتوسط اوقوى، فالضعيف هى الامة فلا يثبت نسب ولدها الا بدِعوة سيدها، فاذا ادعى صارت ام ولدٍ وهى الفراش المتوسط ويثبت نسب ولدها بلا دعوة لكنه ينتفى بنفيه والفراش القوى هى المنكوحة فيثبت نسب ولدها بلا دعوة ولا ينتفى بالنفى بل يجب اللعان**).

حكم الاستيلاد: (**قوله و امة ولدت الخ**) غرض د مصنف رحمه الله ددى عبارت څخه شروع ده په بيان د احكامو د استيلاد کې نو که يوه وينزه د خپل بادار څخه بچى راوړي بچى مړ وي كه ژوندى وي (**او من زوج**) يا د خپل ميړه څخه بچى راوړي (**فملكها**) بيا ميړه د دې مالک وګرځي هغه داسې چې يو اصيل سړي يوه وينزه په نكاح واخلي او د دې وينزې څخه يې بچى وشي بيا دغه خاوند د دې وينزې مالک شي په اخستلو يا هبي يا بلې طريقې سره (**صارت ام ولدٍ**) نو په دوارو صورتونو کې به دا وينزه ام ولده ګرځي (**و حكمها كالمدبرة**) او ددى حكم بيا د مدبرې په شان دي لكه څرنګه چې مدبره د بادار د مرګ څخه وروسته ازاديږي ام ولده به هم ازاديږي او لكه څرنګه

چې مدبره د يو ملک ځخه بل ملک ته نه شي ويستلی دارنګې به ام ٔ ه هم نه شي ويستلی.

(فان اقر الخ) خو که مولی اقرار وکړو چې دا بچی زما ځخه دی (فولدت آخر) او دغې ام ولد د دغه مقر به ولد ځخه وروسته بل بچی راوړ (یثبت الخ) نو د دې بل بچي نسب بې د دعوې د نسب ځخه ثابتيږي (انتفی بنفیه) خو که باداريې نفي کړي چې دا بچی زما ځخه نه دی نو د بادار په نفي سره د دې بچي نسب نفي کيږي (اعلم الخ) شارح رحمه الله د ماسبق د وضاحت لپاره د فراش اقسام بيانوي اصل کې د فراش اقسام ځلور دي خو شارح درې ذکر کړي:

۱.ضعيف دا د وينزې دی ځکه چې د دې د بچي نسب بې د دعوې د بادار ځخه نه ثابتيږي.

۲.متوسط چې بادار دعوه وکړه چې دا بچی زما ځخه دی نو دغه وينزه ام ولده وګرځيده (ویثبت نسب) خو په فراش متوسط کې د دويم بچي نسب بلا دعوی ثابتيږي (لکنه ینتفي) خو که نسب د دويم بچي نفي کوي نو نفي کيږي.

۳.فراش قوي چې منکوحه ده ځکه د دي بچي نسب بلا دعوه ثابتيږي او که خاوند يې نفي کړي نو نه نفي کيږي بلکي د خاوند د نفي سره به لعان واجبيږي.

۴.ځلورم قسم چې شارح نه دی ذکر کړی چې هغه فراش اقوی دی چې هغه فراش د هغې معتدي دی چې معتده د بائن ځخه وي ځکه کله چې معتده بچی راوړي او موده صلاحيت د بچي ولري نو نسب د ولديې د خاوند ځخه ثابتيږي او په نفي کولو سره نه نفي کيږي ځکه لعان نشته، ځکه د لعان په شرطونو کې قيام د زوجيت دی او د معتدي د بائن کې زوجيت قائم نه وي.

(وامولد النصرانی اذا اسلمت تسعی فی قیمتها وتعتق بعدها ای بعد السعایة ان عُرِضَ علیه الاسلام فأبی وهی بحالها ان عرض فاسلم ای تکون ولد له کما کانت فان ادعی ولد امة مشترکة ای بین المدعی وبین آخر یثبت نسبه منه وهی امولدهِ وضمنَ نصف قیمتها ونصف عُقرها لا قیمة ولدها لانه لما استولد الجاریة یثبت النسب فی النصف لمصادفته ملکه فیثبت فی الباقی ضرورة ان النسب لا یتجزأ لان الولد لا ینعلق من مائین، فیلزم تملك الباقی فیجب علیه نصف قیمتها وایضًا نصف عقرها لحرمة الوطی بخلاف وطیِ جاریة الابن فان قوله علیه السلام انت ومالك لابیكَ لا یراد به المعنی الحقیقی وهو ان یکون ملکًا للاب ضرورة کونه ملك الابن یدل علیه قوله علیه السلام انت ومالكَ لابیكَ فیراد به المعنی المجازی وهو حل الانتفاع فتصیر قبیل الوطی ملکًا للاب لیکون الوطی حلالاً فلا یجب العقر وفی مسألتنا وقع الوِقاعُ فی محلٍ بعضه ملك الغیر ولا سبب لحل الوطی فیحرم فیجب

العقر والتملك يثبت ضرورة ثبوت النسب منه فيثبت قُبيل العلوق لكن بعد ابتداء الوطى فلا يجب قيمة الولد).

البيان الكافي في بيان ام ولد النصراني: (و ام ولد النصراني الخ) او ام ولده د نصراني مراد د نصراني څخه هر کافر ذمي مراد دی (اذا اسلمت) کله چې اسلام راوړي (تسعى في قيمتها) سعي به کوي په خپل قيمت کې (و تعتق بعدها) او وروسته به د سعايه څخه ازاده وي (ان عُرض عليه الاسلام فابى) که چيرته نصراني ته اسلام وړاندې کړی شو او هغه انکار وکړو (و هيَ بحالها ان عُرضَ فأسلم) خو ام ولده به په خپل حال وي يعنې د همدې نصراني ام ولده به وي که اسلام ورته وړاندې شو او هغه قبول کړو.

خلاصه د دې دا شوه که يو کافر دمي چې د هغه ام ولده اسلام راوړي نو دي کافر ذمي ته به اسلام هم وړاندې شي نو که کافر ذمي اسلام قبول کړو نو ام ولده به په خپل حال وي، يعنې لکه څرنګه چې مخکې دده وه اوس به هم دده ام ولده وي، خو که کافر ذمي اسلام قبول نه کړو نو ام ولده به په خپل قيمت کې د مولى لپاره سعي وکړي او کله چې مال د سعايه اداء کړو نو ام ولده ازاده شوه.

(فان ادعى ولد امة مشتركة) که يو کس دعوه وکړه د ولد د وينزې مشترکي يعنې يوه وينزه د مدعي او د بل کس سره شريکه وه او دغې وينزې بچی راوړ او مدعي دعوه وکړه چې دغه بچی زما څخه دی (يثبت نسبه منه) نو نسب د دغه بچي به د مدعي څخه ثابت وي (و هي ام ولده) او دغه وينزه به د مدعي ام ولده وي (و ضمن نصف قيمتها) او مدعي به خپل شريک ته تاوان د نيم قيمت د دې وينزې ورکړي (و نصف عقرها) او نيم تاوان به د عقر ورکوي مراد د عقر نه مهر المثل دی نو مدعي به تاوان د نيم مهر مثل ورکوي، خو بعضې علماء بيا وايي چې عقر دهغه وايي که فرضًا زنا حلاله وای نو د داسې ښځې سره به په څو روپۍ وطي شوي وه نو د دې اجرت نيمايي به شريک ته ورکوي لکه کفايه کې داسې ذکر کوي چې (والمراد بالعقر مهر المثل فيكون الشريك ضامنًا لنصف مهر مثلها هكذا في مبسوط شمس الائمة السرخسي و في مبسوط شيخ الاسلام والمحيط العقر قدر ما تستأجر هذه المرأة لو كان الاستيجار للزنا حلالا. كفايه ۵\۴۵).

(لا قيمة ولدها) خو په مدعي قيمت د ولد نشته (لانه لما استولد الخ) ځکه هرکله چې مدعي وينزه مشترکه ام ولده وګرځوله په وطي کولو سره او په دعوی د ولد سره (يثبت النسب) نو نسب

ثابتيږي په نيمايي کې (لمصادفته) د وجې د مخامخ کيدو د دې نصف د ملک سره ځکه مدعي مالک د نصف دی (فيثبت الخ) چې په نيم کې نسب ثابت شو نو په باقي کې هم د ضرورت د وجې ثابتيږي ځکه نسب تجزيه او حصې نه قبلوي چې په بعضې ولد کې ثابت شي او په بعضې کې ثابت نه شي دا ځکه چې سبب د دې علوق دی (لان الولد الخ) او ولد د دوو اوبو ځخه نه جوړيږي د علوق معنی حمل اخستل (فيلزم تملک) نو په دې خاطر چې علوق د دوو اوبو ځخه نه راځي لازميږي مالک کيدل د باقي نيمايي حصې (فيجب) نو په دغه مدعي باندې واجبيږي نيم قيمت د وينزې او نيم قيمت د عقر يعنې د وطي (لحرمة الوطي) د وجې د حرمت د وطي نه ځکه علوق وروسته د وطي ځخه راځي او وطي په حصې د شريک کې راغلی.

(بخلاف وطي جارية الابن) په خلاف د وطي کولو سره د پلار وينزه د خوی لره يعنې که پلار د خوی وينزه وطي کړي نو په پلار باندې بالکل عقر نشته نه نيمايي او نه تول (فان قوله عليه السلام) ځکه دا قول د نبي عليه السلام چې ته او ستا مال ستا د پلار دی (لا يراد به الخ) په دې حديث سره معنی حقيقي د دې مراد نه ده چې (و هو ان يكونَ) هغه داسې چې د خوی مال دی د پلار ملکيت وګرځي (ضرورة كونه ملک الابن) ځکه معنې حقيقي مراد نه ده چې دا ملکيت د خوی دی ځکه دا ممکن نه ده چې په حالت واحده کې د يو شئ په ملکيت تامه سره د دوو مالکانو په ملکيت کې راشي (يدل عليه) دليل په دې چې دا د خوی مال دی دا حديث د نبي عليه السلام دی چې (انتَ و مالک لابيکَ) په دې حديث کې يو د انت لفظ راغلی نو که د دې معنی حقيقي اخستلی شي نو بيا خو دا لازميږي چې پلار خوی هم خرڅولی شي او دا غير معقول دی، همدارنګه د مال اضافت ابن ته په کاف خطابي سره شوی چې مفيد د تملک او اختصاص دی دا دلالت په دې کوي چې دا د خوی مال دی او د پلار مال نه دی (فيراد به المعنى المجازي) نو مراد په دې سره معنی مجازي وي چې په وخت د ضرورت کې د انتفاع حلالوالی دی (فتصير الخ) نو کله چې پلار د خوی وينزه وطي کړه نو دغه وينزه د وطي ځخه مخکې د پلار په ملکيت کې راغله د دې لپاره چې وطي حلاله شي، نو چې وطي حلاله شوه نو په پلار باندې عقر هم نه واجبيږي ځکه عقر په وطي حرامه کې واجبيږي.

(وفي مسألتنا الخ) او په دغه مذکوره مسئله کې يعنې په وطي کولو د مشترکې وينزې کې (وقع

الوِقاع) واقع شوي جماع په داسي محل کې چې بعضي حصه ملک د غير وه (ولا سبب) اوهيڅ سبب او دليل د حلالوالي د وطي لپاره نه وو نو وطي حرامه شوه چې وطي حرامه شوه نو عقر واجب شو (والتملک الخ) دا دفع د يو اعتراض ده چې هرکله مدعي واطي د خپل شريک د حصې مالک وګرځيده نو وطي خو په خپل ملک کې راغله نو بيا وطي څنګه حرامه شوه؟ نو شارح جواب وکړو چې دغه ملکيت راوستل د واطي د وجې د ضرورت د ثبوت د نسب د واطي نه شو يعني د دې ضرورت په اساس چې د دې واطي څخه نسب ثابت شي (فيثبت قبيل العلوق) نو دغه ملکيت مخکې د علوق څخه ثابتيږي خو د وطي څخه وروسته نو وطي په ملک د غير کې راغله (فلايجب) نو ضمان دعقر ورباندې نيمايي واجب دی خو قيمت د ولد ورباندې واجب نه شو ځکه علوق په خپل ملک کې راغی.

(وان ادعياهُ معًا فهو منهما خلافًا للشافعي فان عنده يُرجع الى قول القائف وهو الذي يتبع آثار الآباء في الابناء وهي امولدٍ لهما وعلى كل نصف عقرها وتقاصا ويرث من كلّ ارث ابنٍ لان المقر يواخذ بأقرارهِ وورثا منه ارث ابٍ لان الاب احدهما لكنه غير معلومٍ فيوزع ميراث الاب عليهما).

اوجه الوجهين في اثبات النسب من الابوين: (قوله وان ادعياه معًا) که دوو کسانو شريکينو چې په اوصافو کې سره برابر وو دعوه د دې ولد وکړه په يو وخت کې او په يو ځای چې دا بچی زمونږ څخه دی يعني هر يو دعوه وکړه چې دا بچی زما څخه دی (فهو منهما) نو دا بچی د دواړو څخه وي دلته يوه خبره شته چې مخکې مونږ وويل چې نسب تجزي نه قبلوي، او دلته د دې عبارت څخه معلوميږي چې نسب تجزي قبلوي ځکه د يو کس نسب د دوو کسانو څخه ثابت شو، نو صاحب هدايه د دغه وهم د دفع لپاره داسې ويلي چې نسب اګر چې تجزي نه قبلوي خو تعلق يې د هغه احکامو سره دی چې هغه تجزي قبلوي لکه نفقه ولايت د تصرف په خپل مال کې حضانت، ميراث نو کوم احکام چې تجزيه قبلوي لکه ميراث نو دا به په حق د دواړو کې على التجزء ثابتيږي او کوم چې تجزيه نه قبلوي لکه ثبوت د نسب، ولايت د انکاح دا به په حق د هر يو کې کاملاً ثابتيږي يعني ګويا چې له ده سره بل کس نشته [کفايه ۴۸۱۵، فتح القدير ۴۸۱۵].

(خلافًا للشافعي رحمه الله الخ) خو د امام شافعي رحمه الله په نږد د يو کس نسب د دوو کسانو څخه نه ثابتيږي بلکې دده په نږد به قائف ته رجوع کيږي (وهو الذي الخ) دا د قائف تفسير او وضاحت کوي چې قائف هغه چاته وايي چې آثار د آباو په ابناو کې معلوموي لکه رنګ تناسب د اندامونو و

غيره ماخوذ دی د قاف يقوف څخه چې مقلوب دی د قفا اثره څخه او قيافت په بني مدلج قبيله کې ډير مشهور وو [فتح القدير ۴۷۱۵].

وجه د امام شافعي رحمه الله داده چې اثبات د نسب د دوو کسانو څخه متعذر وی ځکه ولد د دوو او بو څخه نه پيدا کيږي نو رجوع به قائف ته کيږي، او عمل به په مشابهت سره کولی شي لکه څرنګه رسول الله ﷺ د زيد او اسامه بن زيد په رابطه کې خوشحالی اظهار وکړه چې قائف د دوی په باره کې وويل چې دا پښې بعضې د بعضو څخه دي، احناف د دې څخه دا جواب کوي چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم خوشحالي په دې وجه وه چې کفارو په نسب د اسامه رضي الله عنه کې د زيد رضي الله عنه څخه طعن او عيب لګوه چې اسامه د رنګ څخه تور وو او زيد سپين وو نو د قائف په خبرې سره د هغوی طعن ختم شو، نو د دې څخه دا نه معلوميږي چې شرعًا د په ثبوت د نسب کې قول د قائف معتبر وي د حضرت عمر رضي الله عنه په زمانه کی دوو کسانو يوه وينزه وطي کړې وه او بيايي بچی راوړه نو عمر رضي الله عنه دا حکم وکړو چې دا ماشوم به د دواړو څخه ميراث ورې او دوی دواړه به د ماشوم څخه ميراث ورې [بيهقي، بنايه، فتح القدير ۴۹۱۵].

(وهي ام ولد لهما) او دا وينزه د دواړو ام ولده وي يعني يوه ورځ به د يو کس خدمت کوي يوه ورځ به د بل کس خدمت کوي **(وعلى كلٍ نصف عقرها)** او په هر يو شريک باندې به نيم عقر تاوان وي **(وتقاصا)** خو قصاصًا به وي يعني يو بل ته به يې مجری کوي يعني هر شريک باندې نيم عقر واجب دی ځکه وطي په ملک د غير کې راغلي خو هر يو به خپل مال ځان ته مجری کړي او بل ته به يې نه ورکوي.

(ويرثُ من كلٍ ارث ابٍ الخ) او دغه ولد به د هر يو څخه که مړ شي ميراث د پوره ځوی ورې ځکه دواړو دده په نسب اقرار کړی او اقرار په نسب اقرار په ميراث دی ځکه مقر په خپل اقرار نيولی شي **(ورثا منه ارث ابٍ)** خو که دغه ولد مړ شي نو بيا دغه دواړه مدعيان دده نه ميراث د يو پلار ورې ځکه پلار خو يو وو خوغير معلوم وو نو د يو پلار ميراث به په دواړو تقسيمولی شي، والله تعالى اعلم.

(وان ادعى ولد امةٍ مكاتبه لزمه عقرها ونسب الولد وقيمته لانه وطى معتمدًا على الملك فيكونُ ولده ولد المغرور وهو ثابت النسب وهو حر بالقيمة لا الامية اى لا تصير الامة ام ولد له اذ لا ملك له فيها حقيقة ان صدقه مكاتبه اى انما يثبت النسب ان صدق المكاتب المولى وعند ابى يوسف لا يشترط تصديق المكاتب للمولى والا لا يثبت نسبه الا اذا ملكه يومًا اى ان لم يصدق المكاتب المولى لا يثبت النسب الا اذا ملكه المولى الولد يومًا).

التوضيح: (**قوله و ان ادعى الخ**) كه يو كس دعوه وكړه د ولد د وينزې د مكاتب خپل يعني د يو كس يو مكاتب غلام وو دغه مكاتب وينزه واخستله وينزي بچى وزيږاوه د مكاتب مولى دعوه وكړه چې دا بچى زما څخه دى (**لزم عقرها**) نو اوس په دغه مولى باندې عقر د وينزې لازم دى همدارنګه نسب د ولد او قيمت د ولد وربانديې لازم شو (**لانه وطي معتمدًا**) څكه مولى وطي كړي وينزه په داسې حال كې چې مولى اعتماد كونكى په ملك وو يعني د مولى دا ګمان وو چې دا وينزه ګټه د مكاتب ده او د مكاتب ګټه زما ګټه ده (**فيكونُ ولده الخ**) نو د مولى ولد ولد مغرور شو ولد مغرور دېته وايي چې يو كس وينزه په دې ګمان په نكاح كړي چې دا حره يعني اصيله ده (**و هو ثابت النسب**) نو ولد مغرور به د مولى څخه ثابت النسب وي (**و هو حر**) خو دغه ولد به حر وي هلته چې د دې وينزې بادار ته د دې ولد قيمت وركړي (**لا الامية**) خو دغه وينزه ام ولده د مولى د مكاتب نه ګرځي (**اذ لا ملك لهُ**) څكه د مولى په دې وينزه كې حقيقةً ملك نشته (**ان صدقه مكاتبه**) خو د دې ولد نسب هلته د مدعي څخه ثابتيږي چې مكاتب تصديق د مولى وكړي چې هو دا بچى له ستا څخه دى (**و عند ابي يوسف رحمه الله**) خو امام ابو يوسف رحمه الله وايي چې تصديق د مكاتب د مولى لپاره شرط نه دى بلكې صرف په دعوي د مولى سره نسب ثابتيږي لكه څرنګه چې پلار د څوى وينزه وطي كړي نو صرف په دعوى د پلار سره نسب ثابتيږي، څكه چې د مكاتب ګټه د مولى ګټه وي لكه څرنګه چې د څوى وينزه ګټه د پلار ګټه ده، نو په دواړو صورتونو كې تصديق يا تكذيب ته اعتبار نشته خو مونږ د امام ابويوسف رحمه الله څخه دا جواب كوو چې په مولى او پلار كې فرق شته هغه داسې چې مولى د تصرف واک د مكاتب په ګټه كې نه لري او نه په وخت د ضرورت كې د هغې مالك كيدى شي خو پلار مالك كيدى شي.نو تصديق د ابن د پلار لپاره شرط نه دى خو تصديق د مكاتب د مولى لپاره شرط دى (**و الا لا يثبت**) او كه مكاتب تصديق د مولى ونه كړي نسب د ولد د مولى څخه نه ثابتيږي (**الا اذا ملكه يومًا**) مګر هلته به د ولد نسب د مولى څخه ثابتيږي چې مولى په كومه ورځ د دې ولد مالك وګرځيده يعني كه چيرته دغه مدعي د دې ولد مالك شي نو په دغه ورځ بيا بې له تصديق د مكاتب څخه د ولد نسب د مدعي څخه ثابتيږي څكه مانع لري شو چې هغه حق د مكاتب وو.

كتابُ الأيمان

: دې تقدير داسې راځي (هذا كتاب في بيان احكام الايمان) اَيمان جمع د يمين ده، په دې باب کې
: يو څو خبرو بيانول ضروري دي: ۱ـ مناسبت د ماقبل سره، ۲ـ معنى لغوي د يمين، ۳ـ معنى
اصطلاحي د يمين، ۴ـ شرط د يمين، ۵ـ سبب د يمين، ۶ـ ركن د يمين، ۷ـ حكم د يمين، ۸ـ اسماء
د يمين، ۹ـ اقسام د يمين، ۱۰ـ وجه د حصر د اقسامو:

۱ـ مناسبت يې د ماقبل سره دا وو چې يمين عتاق طلاق نكاح ټول په ديكې سره شريك دي چې هزل يعني ټوكه او اكراه يعني جبرا وزور پكې اثر نه كوي خو نكاح يې په ټولو څكه مقدم كړه چې نكاح عباداتو ته نژدي ده او طلاق سره رفع د نكاح راځي او عتاق د طلاقو سره په اسقاط كې شريك دي نو څكه يې عتاق مقدم كړو.

۲ـ معنى لغوي د يمين قوت دى لكه الله تعالى فرمايي چې [لاخذنَا منهُ باليمين] همدا وجه ده چې د انسان ښې لاس ته هم يمين وايي څكه چې ديكي هم زيات طاقت دى په نسبت سره بل لاس ته.

۳ـ معنى اصطلاحي د يمن داده (و في الشريعة عقد قوي به عزم الحالف على الفعل او الترك) يعني هغه عقد دى چې مضبوطيږي په دې سره اراده د قسم كونكي په يو كار كولو يا نه كولو باندې.

۴ـ شرط د يمين دا دى چې حالف يعني قسم كونكى به مكلف يعني مسلمان عاقل بالغ وى.

۵ـ سبب د يمين دا دى چې اراده د ثبوت د هغه شي چې حالف د هغه قصد كړى دى.

۶ـ او ركن د يمين هغه لفظ دى چې يمين وربانديې منعقد كيږي.

۷ـ حكم د يمين دا دى چې بر يعني كاميابي ده په كوم شيء كې چې بر واجب دى او كفاره ده په وخت د فوت كيدلو د ديكې.

۸ـ اسماء د يمين شپږ دي: ۱ـ حلف ۲ـ قسم ۳ـ عهد ۴ـ ميثاق ۵ـ ايلاء ۶ـ يمين.

۹ـ اقسام د يمين درې دي: ۱ـ يمين لغوه ۲ـ غموس ۳ـ منعده.

۱۰ـ وجه د حصر د اقسامو ثلاثو داده چې يمين بالله به خالي نه وي چې يا به پديكې مواخذه وي او يا نه كه پديكې مواخذه وه نو بيا به خالي نو يا به پكى مواخذه دنيوي وي او يا به اخروي كه دنيوي مواخذه پكې وه دېته منعقده وايي او كه اخروي مؤاخذه پكې وه نو دېته غموس وايي او كه مؤاخذه پكې بالكل نه وه نو بيا ديته لغوه وايي [فتح القدير ۵/۵۴، كفايه ۵/۵۴].

(اليمينُ تقوى الخبر بذكر الله او التعليق وهى ثلاث اى الايمان التى اعتبرها الشرع ورتب عليها الاحكام ثلاث وانما قلنا هذا لان مطلق اليمين اكثر من الثلاث كاليمين على الفعل الماضى صادقًا و

عنينا بترتب الاحكام عليها ترتب المؤاخذة على الغموس وعدمها على اللغو والكفارة على المنعقدة).

السمط الثمين في بيان اليمين: (اليمين) غرض د شارح د دې نه اشاره ده معنى اصطلاحي د يمين ته چې يمين دې ته وايي چې تقوي الخبر مضبوطول د خبر په ذکر د الله سره يعني په اسماء او صفاتو د الله تعالى سره (او التعليق) يا مضبوطول د خبر دى په تعليق سره مراد د تعليق نه شرط او جزاء دي ځکه د فقهاو په نزد تعليق د طلاقو وغيره هم يمين دى (و هي ثلاث) او دغه يمين چې تعلق لري د ذکر د الله تعالى پورې په درې قسمه دي (اى الأيمان) شارح په دې عبارت سره مرجع د هيَ ضمير بيانوي چې مرجع د هي ضمير مطلق يمين نه دى ځکه د مطلق يمين اقسام د دريو څخه زياتيږي بلکې مرجع د دې هغه يمين دى چې تعلق لري د ذکر د الله تعالى پورې يعني شريعت اعتبار ورکړى وي او احکام ورباندې مرتب کيږي چې هغه درې دي.

(و انما قُلنا الخ) شارح وايي چې مونږ ځکه دغه قيد د اعتبرها الشرع ذکر کړو چې د مطلق يمين اقسام د دريو څخه زيات دي لکه يمين په فعل ماضي باندې د صدق په حالت کې مثلاً تاسو مونځ وکړو او بيا ته ووايي چې (والله لقد صليت الصبح) دا قسم يمين په هغه درې اقسامو کې داخل نه دى (و عنينا) شارح وايي چې زمونږ مراد د ترتب د احکامو څخه ترتب د مؤاخذي او عدم مؤاخذي او د کفاري دى چې په يمين غموس کې اخروي مؤاخذه شته او په يمين لغوه کې د ګناه مؤاخذه نشته، او په يمين منعقده کې کفاره ده، والله اعلم.

(فحلفه على فعلٍ او تركِ ماضٍ كاذبًا عمدًا غموس يمكن ان يراد بالفعل مصطلح النحاة او مصطلح اهل الكلام وهو المصدر اعم من ان يكون قائمًا بالعقلاء او بالجمادات نحو والله لقد هبت الريح فان قلت اذا قيلَ والله ان هذا حجر كيف يصح ان يقال هذا الحلف على الفعل قلت يقدر كلمة كان او يكون ان اريد في الزمان الماضي او المستقبل والمراد بالترك عدم الفعل، وقوله كاذبًا حال من الضمير في قوله فحلفه ثم بين حكم الغموس بقوله يأثم به).

قهر القدوس على يمين الغموس: (فحلفه) مصنف رحمه الله بيان د يمين غموس کوي چې يمين غموس دې ته وايي چې قسم خوړل په يو فعل يا ترک باندې يعني چې دا کار مې کړى يا مې نه دى کړى په ماضي کې، دغه قسم خوړل دده په دروغو سره قصداً وي غموس د غمس څخه دى غمس معنى غوبه کول (لانه ما سمي غموسًا الا لانها تغمس صاحبها في الاثم ثم في النارِ - کفايه ۵۵\۵)

يعني غموس ته هم ځکه غموس وايي چې دا هم خپل خاوند اولاپه ګناه کې غوپه کوي بيا په اور د جهنم کې (يمكنُ ان يراد) شارح وايي چې فعل خو په دوه قسمه دی: ۱۔فعل نحوي چې کلمة (دلت على معنًى مستقل و اقتران احد الازمنة) دی، ۲۔فعل لغوي يا معنی مصدري چې اصطلاح د اهل کلامو ده، دلته کومه يوه معنی مراد ده؟ نو شارح جواب وکړو چې دواړه ممکن دي چې هم هغه فعل مراد شي چې مصطلح د نحاتو دی او هم هغه فعل مراد شي چې مصطلح د اهل کلامو دی خو د غموس په تعريف کې د فعل په مقابله کې ترک راغلی دا دلالت په دې کوي چې د فعل نه معنی لغوي مراد ده نه هغه فعل چې مصطلح د نحاتو دی (و هو المصدر اعم) دغه معنی مصدري بيا عام ده چې قائم په عقلاو وي چې هغه انسانان جنيات او فرشتي دي (او بالجمادات) او که قائم په جماداتو وي جمادات دېته وايي چې نه پکې ژوند وي او نه عقل (نحو والله) د جماداتو مثال لکه والله هبت الريح قسم په الله چې باد راوالو ته نو د هبوب يعني رالوتل د صفاتو د باد څخه دی او باد د غير ذوي العقولو څخه دی.

(فان قلتَ) شارح رحمه الله وايي که څوک ووايي چې ته وايي چې غموس دېته وايي چې قصداً په دروغو قسم خوړل په فعل يا ترک باندې نو که يو کس ووايي چې (والله ان هذا حجر) يمين غموس شو خو حلف على الفعل خو نه شو (قلت يقدر) نو شارح جواب وکړو چې که اراده يې په زمانه ماضي کې وه نو کانَ به مقدر وي او که اراده يې په مستقبل کې وه نو يکونُ کلمه به مقدر وي خو ګوره د تقدير څخه دا معنی مراد نه ده چې لفظًا به کان يا يکونُ مقدر وي بلکي معنی داده چې د يو شئ نسبت بل شئ ته کيږي نو ديکې به خامخا معنی د کون يعني د کيدو موجوده وي او دغه کون يا موجوديدل په يوه زمانه کې د دري زمانو څخه يا په تولو کې راځي (والمراد بالترک الخ) مراد د ترک څخه عدم فعل وي، مثلا يو کس ووايي چې والله که ما دا کار کړی وي او حال دا چې ده دا کار کړی وی (و قوله كاذبًا) د غموس په تعريف کې کاذبًا په ترکيب کې حال د هغه ضمير نه دی چې حالف ته راجع دی چې هغه په حلفه کې دی (ثم بين) بيا مصنف رحمه الله حکم د غموس بيانوي چې ياثم يعني په يمين غموس کې انسان ګناه ګاريږي او اخروي مواخذه پکې ده.

(ثم عطف على قوله كاذبًا قوله اوظانًا انه حق وهو ضده لغو ثم بين حكمه بقوله يُرجى عفوه)

حكم العفو في بيان يمين اللغو: مصنف رحمه الله اوس د يمين اللغو تعريف كوي د يمين اللغو تعريف د امام ابو حنيفه رحمه الله په نزد داسې دی چې يو کس قسم وخوري چې دا کار داسې دی دا په خپل ګمان کې رشتنې وي خو هغه کار هسې نه وي، مثلاً ووايي چې والله زيد راغلی وو دده په ګمان دا حق او رشتيا وو خو هغه په واقع کې نه وو راغلی يا داسې ووايي چې والله زيد نه وو راغلی دده په ګمان دا رشتيا وو خو هغه په واقع کې راغلی وو دا تعريف د يمين لغوه، د عبد الله بن عباس څخه منقول دی او د امام شافعي رحمه الله په نزد د يمين لغوه تعريف داسې دی چې لا والله بلی والله لکه عام طور مونږ محاوره کې وايو چې نه والله چې هو والله چې دا تعريف د بي بي عائشې رضي الله عنها څخه منقول دی (يُرجى عفوه) په دې سره حکم د يمين لغوه بيانوي چې اميد شته چې په يمين لغوه کې الله تعالى حالف ته معافي وکړي ځکه حالف يا قسم خوړونکی معذور دی ځکه دده په ګمان دا رشتيا دی نو ديکې نه مؤاخذه شته او نه کفاره، والله عفو کريم.

(ثم عطف على فعل او تركٍ قوله وعلى آتٍ منعقدة الاحسن ان يقال وآتٍ منعقدة بلا كلمة على ليكون معطوفًا على ماضٍ فانه اذا ذكر لفظة على يكون معطوفًا على فعلٍ او تركٍ ثم لا بد ان يقدر لقوله آتٍ موصوف وهو فعل او ترك فيكون فيه اطناب مع وجوب تقدير ما ليس بمذكور ولو سقط لفظة على حتى يكون عطفا على ماضٍ ففيه ايجاز بلا احتياج تقدير شيء غير ملفوظ فان قلت الحلف كما يكون على الماضي والآتي يكون على الحال ايضًا فلم لم يذكره وهو من اى قسمٍ من اقسام الحلف؟ قلت انما لم يذكره لمعنًى دقيق وهو ان الكلام يحصل اولا في النفس فيعبر عنه باللسان فالاخبار المتعلق بزمان الحال اذا حصل في النفس فيعبر عنه باللسان فاذا تم التعبير باللسان انعقد اليمين فزمان الحال صار ماضيًا بالنسبة الى زمان انعقاد اليمين فاذا قال كتبت لا بد من الكتابة قبل ابتداء التكلم واذا قال سوف اكتب لا بد من الكتابة بعد الفراغ من التكلم بقي الزمان الذي من ابتداء التكلم الى آخره فحصول زمان الحال بحسب العرف وهو ماض بالنسبة الى ان الفراغ وهو انعقاد اليمين فيكون الحلف عليه الحلف على الماضي).

حل العقدة في بيان يمين المنعقدة: (و على آتٍ الخ) او قسم خوړل په داسې فعل يا ترک باندې چې راتلونکی وي (منعقدة) يمين منعقده دی (فالاحسن ان يقال الخ) شارح وايي چې د مصنف کلام هم صحيح دی چې د آتٍ لپاره يا موصوف راوباسي او يا آتٍ عطف کړي په ماضي باندې خو غوره داده چې و اتٍ منعقدة بې له کلمي د على څخه وويل شي نو بيا به په ماضٍ باندې عطف شي ځکه

که لفظ د علی ذکر شي نو دا به بيا عطف شي په فعل او ترک باندې او کله چې عطف شي په فعل او ترک باندې نو ضرور به د آت لپاره موصوف راوباسي چې هغه فعل يا ترک دی نو دلته بيا دا حکم کولی شي چې په دې عبارت کې د آت موصوف محذوف دی (**فيكون فيه اطناب**) نو دلته دوه نقصانه راغلل: يو اطناب يعنې تطويل بلا فائدې راغی (**مع وجوب الخ**) بل وجوب د تقدير د هغه شئ چې متن کې مذکور نه دی چې هغه موصوف د آت دی (**و لو سقط**) خو که لفظ د علی ساقط کړي يعنې ذکر نه شي نو بيا آت عطف کيږي په ماض باندې نو په ديکې بيا دوه فائدې دي (**ففيه ايجاز**) يو په ديکې ايجاز دی، ايجاز دېته وايي چې مقصودي کلام په مختصر ډول اداء شي، (**بلا احتياج**) بله فائده يکې داده چې تقدير د غير ملفوظ شئ ته يکې ضرورت نشته (**فان قلت الخ**) شارح وايي که ته وايي لکه څرنګه چې قسم په ماضي او استقبال دواړو باندې راځي نو دارنګې قسم په حال هم راتللی شي (**فلم لم يذكره**) نو يوه خبره داده چې ولي حلف علی الحال ذکر نه کړو (**و هو من اي**) او بل دا چې دا په اقسامو د حلف کې د کوم قسم څخه دی (**قلت**) شارح وايي حلف علی الماضي يي د يوې باريکې نقطې د وجې ذکر نه کړو هغه داسې چې کلام په دوه قسمه دی: ۱- کلام نفسي، ۲- کلام لفظي، کلام نفسي دېته وايي چې کلام اولاً قبل التکلم په نفس کې حاصل شي بيا چې کله ژبه د دېنه تعبير وکړي يعنې تکلم ورباندې وکړي نو دېته بيا کلام لفظي وايي نو کلام لفظي دلالت په کلام نفسي کوي.

(**فان الاخبار**) نو کوم خبر چې تعلق د زمان د حال پورې لري نو کله چې په نفس کې حاصل شي نو تعبير د هغې څخه په ژبې سره کولی شي، نو کله چې د ژبې تعبير تمام شي د تماموالي د کلام څخه وروسته متصل يمين منعقد کيږي نو زمانه د حال ماضي وګرځيده په نسبت سره انعقاد د يمين ته، مثلا ته ووايي کتبتُ ما ليکل کړي دي نو د ابتداء د تکلم نه مخکې کتابت ضروري دی ځکه ماضي دلالت په همدې کوي خو که ته ووايي چې (**سوف اكتب**) زر دی چې زه به ليکل وکړم نو په دې صورت کې د تکلم د فراغت څخه وروسته کتابت ضروري دی، اوس يوه زمانه پاتې شوه چې هغه د ابتداء د تکلم نه تر آخر د تکلم پورې ده او دا زمانه د حال ده په اعتبار د عرف سره. (**و هو ماضٍ**) خو دغه زمانه په نسبت سره وخت د فراغت ته د کلام نه ماضي ده (**و هو آن انعقاد**) او همدغه وخت د فراغت وخت د انعقاد د يمين دی (**فيكون الحلف**) نو قسم په حال باندې قسم په

ماضي دی او په مخکنۍ صورت کې داخل شو نو حکم د دې به حکم د ماضي وي همدا وجه وه چې مصنف رحمه الله ځانته ذکر نه کړو، والله اعلم.

(وكفر فيه فقط ان حنث انما قال فقط احترازًا عن مذهب الشافعي رحمه الله من الكفارة في الغموس).

توضيح: او کفاره به ورکړي صرف په يمين منعقده کې که حانث شو يعني په خپل قسم کې بري نه شو (**انما قال فقط**) شارح وايي چې مصنف ځکه فقط لفظ وويله چې د امام شافعي د مذهب څخه احتراز راشي ځکه د هغه په نزد په يمين غموس کې هم کفاره شته ځکه يمين منعقده او يمين غموس دواړه په کذب عمدي کې سره شريک دي خو زمونږ د احنافو په نزد کفاره صرف په يمين منعقده کې شته او په يمين غموس او منعقده کې نشته، والله الموفق للسداد.

(ولو سهوًا او كرهًا حلف او حنثَ يعني تجب الكفارة وان كان الحلف بطريق السهو او بالاكراهِ خلافًا للشافعي وقال في الهدايةِ القاصد في اليمين والمكره والناسي سواء والمراد بالناسي الساهي وهو الذي حلف من غير قصد كما يقال الا تأتينا فقال بلَى والله من غير قصد اليمين وكذا ان كان الحنث بطريق السهو والاكراه تجب الكفارة لان الفعل الحقيقي لا يُعدمه السهو والاكراه وكذا الاغماء والجنون فتجب الكفارة بالحنث كيفما كان)

تشريح: (**ولو سهوًا الخ**) يعني په يمين منعقده کې کفاره واجب ده اګر که حلف په طريقه د سهوي يا اکراه سره وي (**خلافًا للشافعي**) خلاف دی امام شافعي لره دده په نزد په ناسي او مکره باندې په حلف او حنث دواړو کې کفاره واجب نه ده يو دليل يې دا حديث دی چې (**انما الاعمالُ بالنيات**) او د ناسي نيت نه وي، او بل دليل يې دا حديث دی چې (**ليسَ على مقهور يمين**) په مکره باندې قسم نشته، احناف د دې نه داسې جواب کوي چې حديث د مقهور ضعيف دی په دې دليل نشي نيولی، او حديث د انما الاعمال بالنيات محمول دی په دې باندې چې ثواب د اعمالو د نيت پورې موقوف دی (**و قالَ في الهداية**) شارح رحمه الله د مصنف رحمه الله د خبرې د تاکيد لپاره د هدايې عبارت راوړی چې په وجوب د کفاره کې عامد او مکره او ناسي يو شان دي (**والمراد بالناسي الخ**) خو مراد د ناسي څخه ساهي دی دلته دري الفاظ دي: ۱-خطا ۲-سهو ۳-نسيان، خطا دې ته وايي چې دده په ژبه باندې قسم جاري شي بلا قصده مثلا ستا زره وو چې زه سبحان الله ووايم او په خوله دې راغله چې والله که مونځ وکړم، نو دا خطا ده، او سهو او نسيان په اعتباره د لغت سره يو دي خو اصطلاحًا فرق لري هغه داسې چې سهوه دې ته وايي چې صورت د شئ د مدرکې څخه لرې شي خو

په خزانه کې پاتې وي، د معمولي تنبيه او خبرداري سره ساهي ته وريادېږي او نسيان دهغه وايي چې صورت د شئ د مدرکې او خزاني دواړو څخه لري شي نو بيا د دې د حصول لپاره سبب جديد ته ضرورت وي، خو شارح رحمه الله وايي چې مراد د ناسي څخه ساهي دی او شارح رحمه الله بيا د ساهي تفسير داسې کوي چې بغير د قصد څخه قسم وخوري، مثلا يو کس ورته ووايي چې الا تاتينا ايا ته نه راځي مونږ ته؟ هغه ورته ووايي چې بلی والله هو قسم په الله خو اراده د قسم يې نه وه، بعضې علماو د ناسي تفسير په خاطي سره کړی دی نو دغه تعريف ته چې وګوري چې (**هو الذي حلف من غير قصد**) دی نو بيا تفسير د ناسي په خاطي سره غوره دی همدا وجه ده چې په بعضې نسخو د هدايه کې د ناسي په ځای خاطي ذکر دی.

(**وكذا ان كان**) لکه څرنګه چې کفاره په حلف کې په طريقې د سهو او اکراه سره واجبيږي، نو همدارنګه که حنث يعنې په قسم کې نه بري کيدل په طريقې د سهوي او اکراه سره وو نو هم به کفاره واجبه وي (**لان الفعل**) ځکه وجوب د کفاري شرعًا دده د فعل پورې په حنث باندې مرتبه ده يعنې چې دا په خپل فعل کې حانت شو نو کفاره به ورباندې مرتبه وي او فعل حقيقي نه ختميږي په سهوي سره او په اکراه سره، همدارنګه په بېهوشۍ سره او ليونتوب سره نه ختميږي نو هر کله چې وجود د حنث د فعل پورې راځي نو کفاره به موجوديږي اګر چې په بعضې صورتونو کې ګناه هم ورباندې نشته.

(**والقسمُ بالله اوباسم الله من اسمائهِ كالرحمن والرحيم والحق اوبصفة يحلف بها من صفاته كعزة الله وجلاله وكبريائهِ وعظمته وقدرتهِ لا بغير الله كالنبي والقرآن والكعبة ولا بصفة لا يُحلف بها من صفاته عرفاً كرحمته وعلمه ورضائهِ وغضبهِ وسخطهِ وعذابهِ وقوله لعمر الله وايمُ الله وعهد اللهِ وميثاقه و أُقسم واحلف واشهد وان لم يقل بالله وعلیَ نذر اويمين اوعهد وان لم يضف الى الله وان فعل كذا فهو كافر وان لم يكفر علقه بماضٍ اوآتٍ وسوكند ميخورم بخداى قسم**).

اصابة الغرض الاهم في بيان المحلوف به والمقسم: (**والقسم بالله الخ**) حاصل د تول کلام دا دی چې قسم په اسماو د الله سره بلا شبه يمين دی او په صفاتو د الله تعالی باندې په قسم خوړلو کې عرف ته اعتبار دی او په غير الله باندې قسم خوړل مطلق يمين نه دی، عرف کې وي او که نه وي، نو قسم په اسم ذات د الله تعالی چې لفظ د الله دی يا په بل نوم د الله تعالی سره د نهه نوي ۹۹ نومونو څخه لکه الرحمن الرحيم قسم دی.

(والحق) حق كه معرف باللام وو برابره خبره ده كه په باء سره وي لكه بالحق يا په واو سره وي لكه والحق بالاتفاق يمين دى او كه نكره وو نو بيا بدون د واو او باء څخه د اكثرو علماو په نزد يمين نه دى او كه واو يا باء ورسره وه او نيت د قسم يې وو نو بيا يمين دى او حق كه مضاف وو لكه حق الله نو كه باء ورسره وه يعني بحق الله نو بيا بالاتفاق يمين دى او كه د اضافت په حالت كې واو ورسره وو نو د صاحبينو په نزد يمين نه دى او د امام ابو حنيفه رحمه الله په نزد يمين دى ځكه عرف كې داسې استعمالولى شي.

(او بصفةٍ يحلف الخ) مراد د اسم نه په دې مقام كې هغه لفظ دى چې دلالت په ذات موصوفه كوي لكه الرحمن او الرحيم او مراد د صفت څخه هغه مصادر دي چې د وصف د الله تعالى څخه حاصليږي لكه د الرحمن او الرحيم څخه الرحمة دى او د العليم څخه العلم دى او د العزيز څخه العزة دى نو معنى دا شوه چې قسم په هغه صفت د الله تعالى سره چې په عام عرف كې د الله تعالى د صفاتو څخه په هغې قسم خوړلى شي دا هم قسم دى (كعزة الله) لكه په عزت او غلبې د الله تعالى سره (و جلاله) په لوى والي د الله تعالى سره (و كبريائه) په لويوالي د الله تعالى سره دا او جلال په يوه معنى سره دى همدارنګه د عظمت معنى هم لوى والى دى (و قدرته) په قدرت د الله تعالى سره (لا بغير الله) او قسم صحيح نه دى په غير الله سره بلكې حرام دى (كالنبي) لكه په پيغمبر باندې قسم خوړل حرام دي (والقرآن) مصنف رحمه الله وايي چې قرآن هم غير الله كې داخل دى او قسم خوړل وربانديې جائز نه دي خو خان پوهه كړه چې اوس زمانه كې په قرآن قسم خوړل متعارف دى نو قسم هم راځي دليل دا دى چې قرآن د الله تعالى د صفاتو څخه يو كلام دى، نو لكه څرنګه چې د الله تعالى په صفاتو كې عرف ته اعتبار وي نو په ديكې به هم عرف ته اعتبار وي او عرف كې په قرآن قسم خوړلى شي، او څوک چې قرآن د غير الله سره مشابه كوي د هغه مراد نفس مصحف دى ځكه نفس مصحف د صفاتو د الله تعالى څخه نه دى او قرآن چې كلام نفسي د الله تعالى څخه دى او يا حروف او الفاظ دي دا د صفاتو د الله تعالى څخه دى [فتح القدير ۲۴۱۵] همدا وجه ده چې صاحب عنايه وايي چې قرآن كلام د الله تعالى دى او غير مخلوق دى او غير الله نه دى دا د صفاتو ازليو د الله تعالى څخه دى، همدا وجه ده چې صاحب هدايه د نبي او كعبي سره ذكر نه كړو او مستقل يې ذكر كړو او علت يې ورته دا بيان كړو چې دا غير متعارف دى [عنايه ۲۴۱۵] (والكعبة) او په كعبې سره هم قسم خوړل جائز نه دي (و لا بصفة) او قسم خوړل جائز نه دي په هغه صفت د الله تعالى سره چې عام عرف كې په

هغې قسم نشي خورلی لکه رحمت د الله علم د الله تعالی رضاء د الله تعالی او غضب د الله تعالی غوسه د الله تعالی عذاب د الله تعالی (**و قوله لعمر الله**) او دا قول د حالف چې لعمر الله قسم دی ترکیب کې قوله لعمر الله سره د معطوفاتو څخه مبتدا ده او قسم لفظ ورته خبر دی عَمر بقاء او حیات ته وایي لعمر الله اي بقاء الله نو تقدیر د عبارت داسې راځي چې لعمر الله قسمي او قرآنکریم کې هم د دې استعمال راغلی [لعمرکَ انهم لفي سکرتهم یعمهونَ] (**وایمُ الله**) او ایم الله هم قسم دی په دیکې د کوفیانو او بصریانو اختلاف دی، کوفیان وایي چې ایم جمع د یمین ده نون لپاره د خفت د وجې د کثرت استعمال نه حذف شو تقدیریي داسې راځي ایمن الله یميني معنی قسم په الله دې زما قسم وي، خو بصریان وایي چې ایم الله د حروفو د قسم څخه دی لکه واو چې د حروفو د قسم څخه دی نو معنی د ایم الله والله ده واو لپاره د قسم دی او ایم مستقله کلمه ده چې د قسم لپاره وضع شوې ده (**و عهدُ الله و میثاقه**) او قسم په عهد د الله تعالی او په میثاق د الله تعالی قسم دی عهد الله او میثاقه څکه دواړه مجرور دي چې واو قسمیه پرې داخل شوي او دلیل د دې پر قسم دا ایت کریمه دی چې (**و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم و لا تنقضوا الایمان بعد توکیدها**).

(**و أُقسم و احلف و اشهد**) دا درېواړه الفاظ په اعتبار د لغت او عرف سره د قسم لپاره استعمالولی شي اګر چې د بالله لفظ ورسره ونه ویل شي (**و علي نذر او یمین او عهد**) دا درېواړه الفاظ اګر چې د دې نسبت الله تعالی ته ونه کړي چې ووایي علي نذر لله نو بیا هم دا قسم دی (**و ان فعل کذا**) که یو کس داسې ووایي چې که ما دا کار وکړو نو زه به کافر یم نو دا هم قسم دی (**و ان لم یکفر**) اګر چې د دغه کار په کولو سره دا نه کافر کیږي څکه دغه کس کفر معلق کړو د فعل مذکوره پورې نو دا په سبب د تعلیق باندې قسم شو، اوس پکار دا وو چې دا کس په وجود د معلق علیه سره کافر شوی وی خو سره د دې علماء وایي چې دا کس نه کافر کیږي، دا دلیل د دې دی چې دغه تعلیق صحیح نه دی او چې تعلیق صحیح نه شو نو قسم هم نه صحیح کیږي نو د دفع د دغه وهم لپاره مصنف رحمه الله دا وویل چې دا قسم دی اګر چې دغه کس ورباندې نه کافر کیږي.

اوس سوال دا دی چې تعلیق صحیح نه شو نو بیا ولې قسم شو؟ نو شارح وروسته په انما یکون سره جواب کوي چې دا څکه قسم شو چې هرکله دغه کس کفر د دغه فعله پورې معلق کړو نو ده دا فعل په ځان حرام کړو او تحریم د حلالو قسم دی لکه سورة التحریم کې چې الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته خطاب کوي [یا ایها النبي لم تحرمُ ما احل اللهُ لک] الآیة.

(علقه بماضٍ او آتٍ) يعني دغه کس په دغه تعليق نه کافر کيږي برابره خبره ده چې تعليق د کفريې د فعل ماضي پورې کړی وي او که د مستقبل پورې، او بعضې علماء بيا وايي چې که تعليق د کفريې د فعل ماضي پورې کړی وو نو کافر کيږي ځکه تعليق د داسې فعل پورې چې هغه ده ته معلوم وي چې واقع شوی دا خو تنجيز دی يعني دا به داسې وي لکه ده چې اوس کفر اختيار کړه د ځان لپاره، خو صحيح خبره داده چې په داسې تعليق سره نه کافر کيږي برابره خبره ده چې تعليق يې د ماضي پورې کړي او که د مستقبل پورې خو په دې شرط چې دا په دې پوهيده چې دا تعليق د فعل د کفر پورې قسم دی او که دده عقيده دا وه چې په داسې قسم سره انسان کافر کيږي نو بيا په دې سره په يمين غموس او منعقده دواړو کې کافر کيږي (و سوگند ميخورم بخدای) او زه قسم خورم په خدای دا هم قسم دی ځکه دا د حال لپاره دی ځکه د دې معنی داده چې زه اوس په الله قسم خورم [فتح القدير ۲۹۱۵].

(وحقا وحق الله وحرمته وسوگند خورم بخدای يا بطلاق زن وان فعله فعليه غضبه او سخطه او لعنته اوانا زانٍ اوسارق اوشارب خمر اوآكل ربوالا).

توضيح: په پورته مذکوره ټولو الفاظو سره قسم نه واقع کيږي **(حقًا)** نکره يمين نه دی ځکه دا د اسماء الله ځخه نه دی او د منکر ځخه مراد تحقيق د وعدې دی **(و حق الله)** په ديکې مخکې تفصيل ذکر شوی دی **(و حرمته)** دا د احترام ځخه دی او حرمت د الله هغه دی چې د هغې بې حرمتي جائز نه وي نو دا په حقيقت کې قسم په غير الله سره دی او قسم په غير الله جائز نه دی (وسوگند خورم بخدای) دا هم قسم نه دی ځکه دا د استقبال لپاره راځي په فارسي کې فرق دا دی چې می خورم د حال لپاره راځي او خورم د استقبال لپاره راځي [فتح القدير ۵۲۹] (يا بطلاق زن زه قسم خورم په طلاق د بنځې سره دا هم قسم نه دی ځکه دا حلف په غير الله سره دی او غير متعارف دی **(و ان فعله فعليه غضبه الخ)** که دا کار مې وکړو په ما دې غضب د الله تعالی وي يا لعنت د الله دې وي يا به زه زناکار يم يا به زه غل يم يا به شراب خور يم يا به سود خور يم دا ټول صورتونه قسم نه دی ځکه دا خپل ځانته بنيرا کول دي او د شرط پورې تعلق نه لري او غير متعارف هم دی نو دا يمين هم نه شو. (هدايه)

(وحروف القسم الواو والباء والتاء وتُضمر كا الله افعله وكفارته عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين كما مر في الظهار او كسوتهم لكل ثوب يستر عامة بدنه فلم يجز السراويل فان عجز عنها وقت الاداء اى عجز عن الاشياء الثلاثة وقت ارادة الاداء صام ثلاثة ايام ولاءً).

بيان حروف القسم و كفارته: مشهور حروف د قسم درې دي ۱.واو چې دا نه داخليږي مګر په مظهر باندې، ۲.باء دا په مظهر او مضمر دواړو داخليږي، ۳.تاء دا نه داخليږي مګر په لفظ د الله باندې **(و تضمر)** کله حروف د قسم د تخفيف لپاره حذف کولی شي لکه اللهِ افعله **(و كفارته)** او کفاره د حنث د يمين **(عتق رقبة)** ازادول د غلام دي **(او اطعام عشرة)** يا لس مسکينانو ته طعام ورکول دي لکه په کفاره د ظهار کې چې تير شو **(او كسوتهم)** يا لسو کسانو ته جامي ورکول دي **(لكلٍ ثوب)** هر مسکين ته به دومره جامه ورکوي چې اکثره بدن يې پټ کړي **(فلم يجز)** نو يواځي پرتوګ جائز نه دی ځکه پرتوګ سره اکثر بدن نه پټيږي **(فان عجز عنها)** که د دغه دري شيانو څخه په وخت د ارادې د اداء کې عاجز شو **(صامَ)** نو دري ورځې پرله پسې روژه به ونيسي خو که يوه ښځه د دې روژو په مينځ کې حائضه شوه نو تتابع باطل شو بيا به له سره د طهارت څخه وروسته دري روژې پرله پسې ونيسي ..... ۱۳۰.

(ولم تجُز بلا حنث التكفير قبل الحنث لا يجوز عندنا حتى لو كفر قبل الحنث ثم حنث تجب الكفارة خلافًا للشافعي فعنده اليمين سبب للكفارة والحنث شرط وجوب الاداء فيجوز التقديم عليه وعندنا الحنث سبب لان اليمين انعقدت للبر والكفارة على تقدير الحنث فلا يكون اليمين سببًا لها فالحنث سببًا واليمينُ شرط فلا تقدم على الحنث وخلاف الشافعي رحمه الله في الكفارة المالية فانه يمكن ان يثبت نفس الوجوب لا وجوب الاداء كما في الثمن فنفس وجوبه يتعلق بالمال ووجوب الاداء بالفعل، قلنا المال غير مقصود في حقوق الله تعالى فالكفارة المالية وغير المالية على السواء على ان نفس الوجوب ينفك عن وجوب الاداء في العبادات البدنية فنفس الوجوب يتعلق بالهيئة الحاصلة للعبادة، ووجوب الاداء يتعلق بايقاع تلك الهيئة على ما حققناه في شرح التنقيح).

حكم عدم التكفير قبل الحنث: **(و لم تجز)** او کفاره مخکې د حنث څخه جائز نه ده د احنافو په نزد باندې تر دې که د يمين څخه وروسته او د حنث څخه مخکې يې کفاره ورکړه او بيا حانث شو نو بيا ورباندې کفاره واجب ده او مخکنی کفاره نه کافي کيږي.

(خلافًا للشافعي الخ) خو د امام شافعي رحمه الله په نزد باندې کفاره قبل الحنث هم جائز ده، ځکه دده په نزد يمين سبب د وجوب د کفاري دی ځکه د کفاري نسبت يمين ته شوی [ذلكَ كفارةُ ايمانكم] او دا علامه د سببيت ده ځکه د واجباتو نسبت حقيقةً اسبابو ته کيږي لکه كفارة الظهار

كفارة القتل او حنث شرط د وجوب د اداء دی نو تقديم د كفاري په حنث باندې جائز دی نه په يمين باندې ځكه وروسته د وجوب د سبب نه تقديم د شئ په وجوب اداء باندې جائز دی بالاتفاق لكه د زكات لپاره چې ملك د نصاب سبب دی او حولان الحول ورته وجوب اداء دی نو د ملك د نصاب ځخه وروسته د حولان حول ځخه مخكې زكات وركول جائز دي.

(و عندنا) خو زمونږ د احنافو په نزد حنث سبب د كفاري دی نه يمين ځكه سبب هغه دی چې مفضي وي شئ ته او يمين كفاري ته مفضي نه دی، ځكه يمين د بري كيدو لپاره دی نو كفاره هم وروسته د نقض د يمين نه په حنث سره واجبيږي او په ايت كريمه كې چې د كفاري نسبت يمين ته شوی په دې وجه چې كفاره په حنث سره وروسته د يمين ځخه واجبيږي لكه د كفاري نسبت چې صوم ته شوی دی نو حنث سبب د كفاري شو او يمين ورته شرط شو نو كفاره به په حنث نه شي مقدم كولی (و خلاف الشافعي رحمه الله) خو دغه اختلاف د امام شافعي رحمه الله په كفاره ماليه كې دی نه په كفاره بدنيه كې ځكه (فانه يمكن) ځكه ممكن ده چې نفس وجوب ثابت شي او وجوب الاداء ثابت نه شي لكه په ثمن دمبيعه كی ځكه وجوب ددی په نفس بيع سره راځي او وجوب الاداء په مطالبې سره راځي (فنفس وجوبه) شارح رحمه الله د نفس وجوب او وجوب الاداء تر مينځ فرق بيانوي چې نفس وجوب تعلق د مال پورې لري او وجوب اداء تعلق د فعل يعني اداء كولو پورې لري (قلنا) مونږ د دې جواب كوو چې نفس مال په حقوق الله كې غير مقصود دی بلكي مقصود پكې اداء كول د مال دي لكه څرنگه چې مقصود په عبدات بدنيه كې اداء د فعل ده نو كفاره ماليه او غير ماليه يو برابر دي نو لكه څرنگه چې تقديم د كفاري بدنيه په حنث جائز نه ده، نو دارنگي تقديم د كفاري ماليه په حنث جائز نه ده ځكه نفس وجوب په كفاره ماليه كې د وجوب اداء ځخه نه جدا كيږي (علا ان نفس الوجوب) علاوه لادا چې نفس وجوب كله كله د وجوب اداء ځخه په عبادات بدنيه كې جدا كيږي مثلا يو مريض يا مسافر باندې نفس وجوب شته خو وجوب اداء نشته نو چې سره د دې چې په عبادات بدنيه كې، نفس وجوب د وجوب اداء څه كله جدا كيږي نو بيا هم تقديم د كفاري په حنث جائز نه دی او په كفاره ماليه كې خو نفس وجوب د وجوب اداء ځخه نه جدا كيږي نو دلته خو په طريقه اولی سره تقديم د كفاري په حنث جائز نه دی.

(فنفس الوجوب الخ) نو نفس وجوب تعلق د هغه خاص هيئت سره لري چې حاصل دی د عبادت لپاره چې هغه مونځ دی يعني چې كله وخت حاضر شي نو لازم دی چې په دې وخت كې هغه خاص هيئت چې د الله تعالی د عبادت لپاره وضع شوي موجود شي چې هغه مونځ دی نو ددغه هيئت د

وجود لزوم وروسته د سبب نه نفس وجوب دی بيا وجوب الاداء د دغه خاص هيئت واقع کولو ته وايي يعني چې دغه هيئت چې مونځ دی چې اداء شي چې عبارت دی د رکوع سجدې او نورو ارکانو او شرائطو څخه، والله الموفق للسداد.

(ومن حلفَ على معصيةٍ كعدم الكلام مع ابويهِ حنث وكفر ولا كفارةَ في حلف كافر وان حنث مسلمًا و من حرم ملكه لا يُحرم وان استباحهُ كفر اى وان عامل به معاملة المباحِ كفر لان تحريم الحلال يمين لقوله تعالى [قد فرضَ الله تحلةَ ايمانكم] على ان اليمين ان كان على فعلٍ وجودي فهو ايجاب المباح و ان كان على عدمي فهو تحريم الحلال).

القول المرضية في بيان الحلف علَى المعصية: (و من حلف الخ) که چا دګناه په يو کار قسم وخوړ مثلا داسې قسم يې وخوړ چې زه به د مور او پلار سره خبرې نه کوم يا به مسجد ته نه ځم (حنث) ځان به حانث کړي يعني مور او پلار سره به خبرې وکړي (و کفر) او کفاره به ورکړي اصل قانون او قاعده پکې داده چې [من ابتليَ ببليتين يختار اهونهما] يعنې څوک چې په دوو امتحانونو کې راګير شو نو اسانه دي پکې غوره کړي، ځکه دلته دوه امتحانات دي چې يو حنث دی او بل بري کيدل دي که حنث غوره کړي نو تفويت د بر راځي خو جبيره يې شته چې کفاره ده، او که په يمين کې بري والی غوره کړي مثلا د مور او پلار سره خبرې ونه کړي نو ارتکاب د ګناه راځي او جبيره يې هم نشته نو په دې صورت کې حنث واجب دی ځکه ارتکاب د ګناه حرام دی او که غير محلوف عليه اولی ؤ نو بيا حنث مستحب دی او که محلوف عليه اولی وو د غير نه مثلا والله چې زه به نن د ځابنت مونځ کوم او يا به زه پياز نه خورم، نو په دې صورت کې بري والی غوره دی بلکې واجب دی او که محلوف عليه او غير محلوف عليه سره مساوي وو نو بيا هم بري والی غوره دي په ديکې اصل دا حديث دی چې [من حلفَ على يمينٍ فرأَ غيرها خيراً منهَا فليأتِ الذي هو وليكفر عني يمينه. رواه مسلم، فتح القدير ۱۲۱۵].

(و لا كفارة الخ) که کافر د کفر په حالت کې قسم وخوري په يو فعل چې دا کار به کوم يا به ترک د فعل چې دا کار به نه کوم بيا په حالت د کفر کې حانث شي او يا اسلام راوړي او بيا حانث شي نو په دواړو صورتونو کې ورباندې کفاره نشته ځکه کفاره من وجه عبادت دی او کافر اهل د عبادت نه دي، او همدارنګه کافر اهل د يمين هم نه دي ځکه يمين د تعظيم د الله تعالى لپاره کولی شي لکه څرنګه چې الله تعالى وايي [ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم ـ الآية] (و من حرمه) که چا په ځان باندې خپل ملک حرام کړو مثلاً ووايي چې په ما خپله ښځه حرامه ده و غيره نو دا نه حراميږي خو

دا يمين شو (و ان استباحه كفر) او كه د دې سره يې معامله د اباحت او رواوالي وكړه نو كفاره به ورکړي ځكه تحريم د حلالو يمين دى (لقوله تعالى) د وجې د دې ايت كريمه څخه چې (قد فرض الله) چې الله تعالى روا كړى ستاسو لپاره خلاصول او ختمول د قسم ستاسو په كفاري سره دا حكم نبي عليه السلام ته وو چې نبي عليه السلام د بي بي عائشې يا حفصې د خوشحالولو لپاره په ځان شهد يا وينزه حرامه كړي وه نو الله تعالى ورته حكم وكړو چې قسم دي مات كړه كفاره ورکړه او شهد او وينزې ته بيرته رجوع وكړه.

(على ان اليمين) علاوه لادا چې كه قسم په فعل وجودي باندې وو مثلاً ووايي چې زه به نن خامخا صدقه ورکوم نو دا ايجاب د مباحو دي يعني صدقه ورکول مخكې ده ته مباح ؤ اوس يې په ځان واجب كړه او دغه ايجاب د مباحو هم متضمن دى تحريم د حلالو ته ځكه مخكې صدقه نه ورکول ورته حلال وو اوس يې نه ورکول په ځان حرام كړه او ورکول يې په ځان واجب كړه (و ان كان على عدمٍ) او كه قسم په فعل عدمي باندې وو مثلاً فلاني ځاى ته به نه ځم نو دا بيا تحريم د حلالو دى ځكه ده ته تګ حلال وو په ځان يې حرام كړو.

(ومن نذرَ مطلقًا اي غير معلق بشرط نحو لله علىَ صوم هذا اليوم او معلقًا بشرط يريده كإن قدم غائبي فوُجدَ وفَى وبما لم يُردهُ كإن زنيتُ وفَى او كفر هو الصحيح، انما قال هذا احترازًا عن القول الآخر و هو وجوب الوفاء سواء علقه بشرط يريده اولا يريده، وانما كان صحيحًا لانه اذا علقه بشرط لا يريده ففيه معنى اليمين وهو المنع لكنه بظاهره نذر فيتخير، اقول: ان كان الشرط امرًا حرامًا كإن زنيتُ مثلاً ينبغى ان لا يتخير لان التخيير تخفيف والحرام لا يوجب التخفيف ومن وصل ان شاء الله تعالى بحلفه بطل).

توضيح: هر كله چې نذر مشابه وي د يمين سره په ديكې چې هر يو سره ايجاب د مباح او تحريم د حلالوالي راځي نو نذريې په باب د يمين كې ذكر كړو (و من نذرَ) كه چا نذر مطلق ومنه يعني چې د شرط پورې معلق نه وو مثلاً داسې ووايي چې د الله لپاره په ما باندې روژه د دې ورځې لازم ده (او معلقًا) يايې نذر معلق ومنه (بشرط يريده) معلق د داسې شرط پورې چې دده مراد او مقصد وو مثلا [اِن قدمَ غائبي فعليَ صوم هذا اليوم]. كه زما غائب راغى نو زه به د دې ورځې روژه نيسم (فُوجدَ) دا شرط موجود شو يعني غائب راغى (وفى) نو پوره والي به وكړي په نذر باندې يعني روژه به ونيسي (و بما لم يُرِدهُ) او كه نذريې د هغه شرط پورې معلق كړى وو چې دده مقصد او مراد نه

وو لکه ان زنيت فعلي حجة که ما زنا وکړه نو په ما دي حج وي نو دده په دې کلام کې معنی د نذر او يمين دواړو شته معنی د نذر خو ځکه يکې شته چې صيغه د التزام يکې شته چې علی دی او معنی د يمين ځکه يکې شته چې دده مقصد ځان منع کول دي د دغه شرط د موجود کيدو ځخه ګويا چې دده مقصد دا دی چې زه به زنا نه کوم، او که ما وکړه نو په ما دي حج لازم وي نو ده ته اختيار دی چې نذر خواته ميلان کوی (وفی) نو په نذر دي پوره والی وکړي يعنې حج دي اداء کړي مثلاً (او کفر) او که ميلان طرف د يمين ته کوی نو کفاره دي ورکړي (هو الصحيح) دا تفصيل صحيح دی.

(و انما قال هذا) دا صحيح لفظ يې ځکه وويلو چې د يو بل قول ځخه يې احتراز وکړو هغه قول داسې وو چې اختيار ورته نشته د و فی بالنذر او کفاري تر مينځ بلکې وفاء بالنذر واجب ده، برابره خبره ده نذريې معلق کړی وي د داسې شرط پوري چې دده مراد وي او يايې مراد نه وي (و انما کان) او د اختيار خبره ځکه صحيح ده که چيرته نذر د داسې شرط پوري معلق کړي چې دده مقصد نه وي بلکه مقصديې د نذر نه نور هم ځان ساتل وي د دغه کار نه، نو په ديکې معنی د يمين ده چې هغه منع او ځان ساتل دي لکن په اعتبار د ظاهر سره دغه لفظ نذر دی نو ده ته به اختيار وي.

(اقول) شارح رحمه الله وايي چې که شرط يو حرام کار وو مثلاً که ما زنا وکړه نو مناسب ده چې اختيار بين الوفاء بالنذر و بين الکفارة ور نه کړی شي ځکه اختيار د تخفيف لپاره راځي او ارتکاب د امر ممنوع تخفيف نه واجبوي (و من وصل) که يو کس د خپل قسم سره ان شاء الله پويسته کړي (بطل) نو قسم دده باطل شو نو وريانديې بري کيده واجب دي او نه کفاره په حنث سره، ځکه ده يقيناً دا قسم نه دی خورلی بلکې د الله تعالی د رضاء پوري معلق کړی دی او د الله تعالی رضاء غير معلومه ده.

باب الحلف بالفعل

دا باب دی په بيان د قسم کې په فعل باندې لکه دخول او خروج اکل او شرب

(من حلف لا يدخل بيتاً يحنثُ بدخول صفة لا الکعبة او مسجد او بيعة او کنيسة او دهليزاً او ظلة باب دار لان البيتَ موضع أُعد للبيتوتة فالصفة بيت لا هذه المواضع کما فی لا يدخل داراً فدخل داراً خربة حيث لا يحنثُ).

توضيح: (من حلفَ الخ) كه چا قسم وخوړ چې زه به كوټې ته نه داخليږم نو كه صفي ته داخل شو حانثيږي (بيت) هغې ته ويلى شي چې په هغې كې شپه تيرولى شي د بيتوتت څخه دى (صفة) هغې چوترې ته وايي چې د اوړې په موسم كې خلك پكې شپه تيروي (بيعة) د نصارا و عبادتخانې ته وايي (كنيسة) د يهودو عبادت خانې ته وايي (دهليز) د كور او دروازې ترمينځ مسطح ځاى ته وايي (ظلة) السترة التي فوق الباب، هغه سترې او سائبان ته وايي چې د دروازې په سر جوړ شوى وي. اصل په دې باب كې دا ده چې مبني د اَيمانو زمونږ په نزد په عرف باندې ده خو تر څو چې د لفظ محتمل نيت يې نه وي كړى، د امام شافعي رحمه الله په نزد مبني د ايمانو په حقيقت لغويه باندې ده، د امام مالك رحمه الله په نزد مبنى د اَيمانو په استعمال قرآني باندې ده نو كه حالف صفې ته داخل شو نو حانثيږي ځكه په بعضې اوقاتو كې په ديكې شپه كولى شي لكه د اوړې موسم كې (لا الكعبة) نه حانثيږي په دخول د كعبې سره اگر چې د بيت اطلاق په كعبه هم شوى لكه الله تعالى فرمايي [جعلَ اللّٰهُ الكعبةَ البيت الحرامَ ـ في بيوتٍ اذنَ اللّٰهُ ان ترفعَ] دا ځكه چې بيت په عرف كې دېته وايي چې د شپې د تيرولو او د خوب د ارام كولو لپاره تيار شوي وي نو ذهن د بيت څخه كعبې او مسجد ته سبقت نه كوي ځكه مبنى د اَيمانو په عرف باندې ده نه په الفاظو د قرآن باندې ځكه الله تعالى د عنكبوت [غنې] كور ته هم بيت ويلى دى او مطلق اسم د بيت په يمين كې هغې ته نه شاملږي [كفايه ۹۱۱۵].

همدارنګه په بيعه كنيسه باندې اطلاق د بيت په عرف كې نه كيږي (او دهليز) همدارنګه نه حانث كيږي په داخليدو سره دهليز ته ځكه چې په دې باندې هم اطلاق د بيت نه كيږي لكن كه دهليز لوى وو په داسې طريقه چې شپه پكې كولى شي نو بيا ديته په دخول سره حانثيږي، ځكه په ډيرو كلو او ښارونو كې اوس وخت كې دهليزونه د شپې تيرولو لپاره جوړ شوي وي نو داسې دهليز ته په داخليدو سره حانث كيږي (او ظلة باب دار) همدارنګه سايه بان د دروازې د كور ته هم په داخليدو سره نه حانثيږي لكن كه دغه سايه بان د دروازې داخل خواته وو نو بيا دېته په دخول سره حانثيږي ځكه په ديكې هم بيا شپه تيرولى شي خو ياد وساته داخل خواته سايه بان بيا اكثره داسې وي چې د دهليز په شان وي چې اوس زمانه كې خلك د موټر د اودرولو و غيره كار تړې اخلي.

(لان البيت) شارح وايي چې بيت هغه ځاى ته وايي چې د شپې تيرولو لپاره تيار شوى وي او صفه بيت دى نه دغه مذكوره ځايونه چې كعبه شريفه او مابعد د دهنه (كما في لا يدخل) دا تشبيه په

عدم حنث کې ده لکه يو کس ووايي چې زه به کور ته نه داخليږم (فدخل) نو هغه داخل شو (دارًا خربة) شاړ کور ته يعني چې ابادي پکې نه وي نو په دې کې نه حانثيږي، ځکه دار دلته نکره دی او غائب پيژندلی شي په وصف سره مراد د غائب ځخه دا دی چې معين نه وي او وصف په دار کې بناء او ابادي ده، ځکه د کور قوام او مضبوطوالی په ابادی سره وي او وصف په منکر کې د تعريف لپاره وي او دلته نشته نو ګويا چې ده داسې وويل چې زه به نه داخليږم هغه کور ته چې موصوفه ده په ابادی سره نو چې شاړ کور ته داخل شو نو نه حانثيږي، ځکه وصف د بناء په حنث کې معتبر دی او په معرف کې بيا تعريف ته ضرورت نشته نو په معرف کې به وصف لغوه وي يعني اعتبار به ورته نه وي لکه راروان صورت کې.

(**وفي هذه الدار يحنث ان دخلها منهدمة صحراء**) او که داسې يې وويل چې زه به دې کور ته نه داخليږم نو که دا کور ته په داسې حال کې ورداخل شو چې ورآن شوی وو، ديوالونه د دې او صحراء ګرځيدلې وه نو بيا به هم حانثيږي ځکه د ابادی د ورانيدو ځخه وروسته هم نوم د کور باقي دی ځکه دار په لغت کې د کور انګړ ته وايي، او يمين چې تعلق د يو اسم پورې ولري نو د اسم د بقاء د وجې يمين پاتې کيږي او د اسم د زوال د وجې يمين ختميږي (**او بعد ما بُنيت اخرى**) يعني قسم يې وخوړ چې زه به دغه کور ته نه داخليږم دغه کور وران شو بيا پکې بل کور جوړ شو نو که دغه بل کور ته ورته داخل شو نو حانثيږي ځکه د کور د ورانيدو ځخه وروسته بيا هم اسم د دار پاتې دی خو صرف وصف بدل شوی يعني کور همغه دی خو صرف ابادي پکې بدله شوې ده.

(**او وقف على سطحها و قيل في عرفنا لا يحنث به اي بالوقوف على السطح**) که يو کس وويل چې زه به کور ته نه داخليږم نو بيا د بهر طرف ځخه چت ته راوختلو او هلته ودريدو نو حانث شو دا د متقدمينو علماو قول دی، ځکه دار عبارت دی د هغه مقام نه چې د کور دائره تري تاو وي او د کور چت او لاندې حصه دواړه په دائره کې داخل دي، خو متاخرين علماء چې مصنف رحمه الله ورته په قيل سره اشاره کړي ده وايي چې چت ته په ختلو سره نه حانثيږي ځکه چت اګر چې د کور د اجزاو ځخه دی خو بيا په عرف کې په چت ولاړ کس ته داخل نه شي ويلی.

د متقدمينو علماو خبره په دې بناء ده چې د چت ځخه د پردي ديوال تاو وي، او د متاخرينو خبره په دې بناء ده چې د چت ځخه د پردي ديوال تاو نه وي، نو خبره د دواړو يوه ده که د چت ځخه د پردې ديوال تاو وو نو بالاتفاق داخل دی او حانث دی او که د چت ځخه د پردې ديوال تاو نه وو نو بالاتفاق داخل نه دی او حانث هم نه دی [فتح القدير ۹۷۱۵].

(كما لو جُعلت مسجدًا او حمامًا او بستانًا او بيتًا او دخلها بعد هدم الحمام حيث لا يحنث لانها لم تبق دارًا اصلًا).

يعني يو كس قسم وخوړ چې زه به دې كور ته نه داخليږم دا كور وران شو او د دې په ځای باندې يا مسجد جوړ شو يا باغ جوړ شو يا حمام جوړ شو او يا پكې كوټه جوړه شوه او بيځا حالف ورداخل شو او يا د حمام د ورانيدو څخه وروسته بيا ورداخل شو نو په دې ټولو صورتونو كې حالف نه حانثيږي ځكه دا اوس دار پاتې نه شو، فرق په مابين د بيت، دار، منزل كې دا دی چې بيت دېته وايي چې ديوالونه تړي تاو وي چت ولري او حويلی ونه لري چې عرف كې ورته كوټه ويلی شي كه د دې كوټې سره حويلی وه نو دېته منزل وايي، او كه د دې سره غوجل وغيره ټول وو نو دېته دار وايي.

(و كهذا البيت و دخله منهدمًا صحراء او بعد ما بُنِيَ بيتًا آخر) او كه داسې قسم يې وخوړ چې زه به دې كوټې ته نه داخليږم خو په داسې حال كې ورداخل شو چې ورانه وه او صحراء وه او يا ورباندې بله كوټه جوړه شوي وي نو حالف نه حانثيږي ځكه د كوټې نوم ختم شوی يا په بالكليه طور سره او يا په نوي ابادی سره، په دار كې په معرفه او نكره كې فرق شته په معرفه كې وصف لغوه دی او په نكره كې وصف ضروري دی يعني كه قسم وخوري چې دې كور ته به نه داخليږي، نو د ورانيدو څخه وروسته كه ورداخل شي نو د معرفې په صورت كې حانثيږي خو د نكرې په صورت كې نه حانثيږي اما بيت چې دې د دې په معرفه او نكره كې فرق نشته نو كه د كوټې د ورانيدو څخه وروسته ور داخل شی نو بياهم نه حانثيږی ځكه دابادی په ختميدو سره ددی نوم هم ختميږی

(و اعلَم انهم قالوا الخ) غرض د شارح رحمه الله د دېنه څلور اعتراضه كول دی چې اول واعلم انهم قالوا سره بيانوی دويم اعتراض په ثم فرقهم سره بيانوی دريم اعتراض ته اشاره په ثم هذا المعنى الخ سره كوی څلورم اعتراض ته اشاره په ثم قالوا سره كوی. په فقهاو چې فقهاو د دار معرفه او دار نكرې تر مينځ فرق كړې دی چې حالف د حلف څخه وروسته دار منهدمه ته داخل شي نو دا حانثيږي ځكه د دار اطلاق په وران كور هم كيږي او د نكرې په صورت كې نه حانثيږي نو دغه علت چې كوم فقهاء وايي چې د دار اطلاق په وران او شار كور كيږي لكه څرنګه چې حنث په صورت دار معرفه كې واجبوي نو په صورت دار نكره كې هم واجبوي نو پكار ده چې د نكرې په صورت كې هم حانث شي (ثم فرقهم) د دويم اعتراض خلاصه بيانوی بيا چې فقهاو د معرفې او نكرې ترمينځ دا فرق كوي چې وصف په حاضر كې لغوه دی دا كمزوری فرق دی، ځكه د دې معنى او مقصد خو دا دی چې كله مشار اليه په يو صفت باندې موصوف وي لكه دا قول چې [لا يكلم هذا الشاب] او بيا د همدې كس سره په بودا والي كې خبرې وكړي دا به حانثيږي ځكه وصف په

شباب سره لغوه شو او مطلق مشار اليه مراد شو نو بيا په لايدخل هذه الدار او لايدخل داراً کې وصف چيرته شو چې په معرفه کې لغوه شي او په نکره کې غير لغوه شي.

(ثم هذا المعنى) دی سره دريم اعتراض ته اشاره کوی بيا دغه فرق چې دوی کوي چې وصف معتبر دی يا نه دی پکار ده چې په لايدخل هذا البيت کې معتبر نه شي او حالف حانث شي او په لايدخل بيتاً کې معتبر شي او حالف حانث نه شي، په هغه صورت کې چې بيتوتت يو وصف دی نو په مشار اليه کې لغوه کيږي نو پکار ده چې د بيت د ورانيدو سره ختميدل د نوم د بيت په مشار اليه کې معتبر نه شي، معنی دا چې بايد حانث شي د معرفې په صورت کې حاصل دکلام دادی چې کله تاسی وصف په حاضر لغوه کړو او په غائب کی مو معتبره کړو نو پکارده چې په بيت معرف کی هم حانث او په منکر کی حانث نشی ځکه بيتوتت وصف دی نو په حاضر کی به لغوه وی او په غائب کی به معتبر وی نو دا فرق ددوي نه صحيح کيږی چې په دار معرفه کی د ورانيدو څخه وروسته وروداخل شی نو حانث دی او په بيت معرف کی دورانيدو څخه وروسته که وروداخل شی نو نه حانثيږی. (ثم قالوا) دی سره څلورم اعتراض ته اشاره کوی بيا چې لافقهاء دا هم وايي چې لايدخل هذه الدار په صورت کې که دار وران شو او حمام وريانديې جوړ شو او بيا وروداخل شو نو نه حانثيږي ځکه دا دار پاتې نه شو نو دوی خو وايي چې وصف په حاضر کې لغوه وي دي نو پکار ده چې په دې صورت کې حانث شي؟ (اقول) هرکله چې هغه وجوه چې فقهاو ذکر کړی وو دده په نزد مخدوش وو نو اوس غواړې چې تعليل د مسائلو په صحيح طريقې وکړي هغه داسې چې لفظ د دار په دار معموره يعنې چې وران شوي نه وي غالب الاستعمال دي خو کله کله د دار اطلاق په دار منهدمه باندې هم کيږي نو کله چې حالف وويل چې لاادخلُ داراً نو غوره دا ده چې دار معموره مراد شي نو رجع يې فرد کامل ته کيږي او فرد کامل دار معموره دی، نو که په دې صورت کې دار منهدمه ته داخل شي نو حالف نه حانثيږي او که داسې ووايي چې لاادخلُ هذه الدار دلته مشار اليه معرفه ده او اشاره ذات ته کيږي قطع لحاظ د اوصافو څخه نو دا به حمل وي په دار مطلقه باندې معموره وي او که منهدمه وي، ځکه اطلاق د دار په دار منهدمه باندې بلا شبه صحيح دی اګر چې د دې استعمال په نسبت سره استعمال ته په معموره کې کم دی خو په سبب د شارې سره منهدمه ته ترجيح ورکړی شوه نو که دار منهدمه ته داخل شي نو بيا به هم حانث وو (وان بُنِيَت الخ) او که دغه اول کور د ورانيدو څخه وروسته وريانديې بل کور جوړ شو نو بيا به هم په دخول سره حانثيږي په سبب د دغې اشارې سره (مالو جُعلت) که د دار منهدمه څخه عام يا باغ جوړ کړی

شي نو بيا دهته په دخول سره نه حانثيږي ځکه د دې ځخه نوم د دار بالکليه ختم شو ځکه عرف کې دهته بيا کور نه شي ويلی (و اما البيت الخ) هر چې بيت دی د دې اطلاق نه کيږي مګر په هغه ځای چې د شپې تيرولو لپاره تيار شوی وي (فاذا خرب) نو هرکله چې وران شي نو د بيت اطلاق بيا په دي نه کيږي نه غالبًا او نه قليلاً بلکي د بيت اطلاق په ذات البناء پورې خاص دی، اما د دار اطلاق په دار منهدم باندې هم کيږي.

(و لا يقال الخ) غرض د شارح د دې ځخه اعتراض دی چې د بيت په صورت کې که حالف د دې د ورانيدو ځخه وروسته ورداخل شي نو نه حانثيږي نو تاسو خو ويلي وو چې وصف په حاضر کې لغوه وي يعني دلته به حکم د نفس ذات د حاضر پورې معلق وي قطع لحاظ د وصف ځخه او دا خو بنکاره معلومه ده چې په بيت کې بيتوتت وصف دی نو پکار ده چې په معرف کې وصف لغوه شي او د يمين تعلق د نفس ذات پورې شي نو حنث به په دخول سره بيت منهدم ته هم لازم شي (لأن البيت الخ) غرض د شارح د دې نه جواب دی د مذکوره اعتراض ځخه، هغه داسې چې بيت اګر چې مشتق دی د بيتوتت ځخه خو بيا هم اسم جنس دی او اسم صفت نه دی لکه شاب شيخ وغيره، نو اسم اشاره چې کله په صفت داخله شي نو وصف پکې لغوه کيږي او نفس مشار اليه پکې معتبره وي لکه لا يُكلمُ هذا الشاب، بيايې د هغه سره په بوډاوالي کې خبرې وکړي نو دا حانثيږي، او که اسم شاره په اسم جنس داخله شي اګر چې مشتقي وي لکه [واللهِ لا يشرب هذا الخمر] نو خمر اسم جنس دی اګر چې د مخامري ځخه مشتق دی (فلا بد) نو بيا هم د خمر د حقيقت بقاء ضروري ده تر دې پورې که دغه شراب سرکه وګرځيده بيايې وځښله نو نه حانثيږي ځکه حقيقت د شرابو پاتې نه دی، او که داسې قسم يې وخوړ چې دغه خواړه شراب به نه خوري نو د تريخوالي ځخه وروسته يې وخواړه نو دا حانثيږي ځکه حقيقت يې پاتې دي اګر چې وصف يې بدل شو چې هغه خوږوالی دی، شارح وايي چې دا بحث ياد کړه ځکه دلته ..... ۱۴۵.

(اوهذهِ الدارَ فوقفَ في طاق باب لو أُغلقَ كان خارجًا اولا يسكنها وهو ساكنها اولا يلبسه وهو لابسه اولا يركبه وهو راكبه، فاخذ في النُقلة ونزع بلا مكثٍ اى اذا حلفَ لا يسكنُ هذهِ الدارَ وهو ساكنُها فلا بد من ان ياخذ في النقل بلا مكثٍ حتى لو مكثَ ساعة يحنث وهذا عندنا واما عند زفر يحنث لوجود السكنى و ان قل، قلنا اليمين شُرعت للبر فزمان تحصيل البر يكون مستثنًى وكذا في لا يلبسه وهو لابسه ولا يركبه وهو راكب اولا يدخل فقعد فيها فانه لا يحنثُ به فان الدخول هو الانتقال من الخارج الى الداخل فلا

يحنث بالمكث بخلاف السكنى واللبس والركوب فانه في حال المكث ساكن ولابس وراكب فمن قولنا وقيلَ في عرفنا لا يحنث الى ههنا الحكم عدم الحنث).

تشريح: كه يو كس داسې قسم وخوري چې نه به داخليږي هذه الدار يعنى دغه كورته (**فوقف**) نو دغه كس ودريدو (**في طاق باب**) په درشاي د دروازه كې داسې درشاى كه دروازه بنده كړى شي نو درشاى بهر پاتې كيږي نو په دې سره هم حالف نه حانثيږي ځكه دغه كس ته عرف كې داخل نه شي ويلي او كه د دروازې د بنديدلو سره درشاى داخل ته پاتې كيده نو بيا دغه حالف حانث دى (**لولا يسكنها**) يايي داسې قسم وخوړ چې زه به دي كور كې نه وسيږم او حال دا چې دغه حالف پكې اوسيده يايي داسې وويل چې زه به دغه جامه نه اغوندم او حال دا چې ده اغوستي وه يايي داسې قسم وخوړ چې زه به په څاروي نه سوريږم او حال دا چې دا سور وو (**فأخذ في النقلة**) نو سمدست يې شروع وكړه په نقل كولو د سامان كې د دغه كور څخه وروسته د قسم نه چې زه په دې كور كې نه اوسيږم (**و لزعَ**) او جامې يې سمدست ويستي وروسته د قسم نه چې زه به دا جامې نه اغوندم (**و لزل**) او سمدست خكته شو د څاروي څخه وروسته د دې قسم نه چې زه به په دې څاروي نه سوريږم (**بلا مكث**) بې له څنډ تيرولو څخه تر دې كه لږ څنډ يې تير كړو نو حانثيږي (**وهذا عندنا**) دا عدم حنث په هغه صورت كې چې څنډ تير نه كړي زمونږ په نزد باندې (**و اما عندَ زفر**) خو د امام زفر رحمه الله په نزد په درېواړو صورتونو كې حانث دى ځكه سكنى، ركوب، لبس هر يو په كمه اندازه خو موجود شوى دى [فتح القدير ۹۹۱۵].

(**قلنا**) مونږ د امام زفر رحمه الله په جواب كې وايو چې يمين د بريوالي لپاره منعقد شوى او روا شوى د دې لپاره چې محلوف عليه باندې راتګ وكړي نو اوس د دې لپاره د دومره زماني ضرورت شته چې دا حالف پكې په بريوالي قادره شي نو دغه زمانه تري مستثنى ده ولې كه دغه زمانه مستثنى نه شي او حنث په ديكې هم لازم شي نو تكليف د ما لا يطاق به راشي (**او لا يدخل**) يايي داسې قسم وخوړ چې زه به دي كور ته نه داخليږم (**فقعد فيها**) نو په دې كور كې كيناست يعني دا حالف د قسم په وخت كې په همدې محلوف عليها كور كې وو خو د قسم څخه وروسته كيناسته نو په دې نه حانثيږي ځكه دخول دېته وايي چې انتقال د خارج نه داخل ته نو په دې كور كې په وخت تيرولو سره كه په ناسته وي يا ولاړه يا په ارخ وي نه حانثيږي.

(بخلافِ السكنَى) خو په سكنى ركوب لبس كې په وخت تيرولو سره حانثيده ځكه چې دغه حالف په حالت د ملك او وخت تيرولو كې ساكن راكب او لابس حسابيده (فمن قولنا) شارح وايي چې د مصنف د دې قول څخه چې (و قيل في عرفنا لايحنث) تر دې ځاى پورې حكم په مذكوره ټولو مسائلو كې عدم حنث دى.

(الاان يخرج ثم يدخل هذا استثناء مفرغ من قبيل الظرف فان قوله الاان يخرج معناه الا الخروج ثم المصدر يقع حينا نحو آتيكَ خفوق النجم اي وقت خفوقه فتقدير الكلام في قوله لايدخل فقعد لايحنث في وقت الا وقت خروجه ثم دخوله).

توضيح: (الا ان يخرج) دا استثناء مفرغه ده استثناء مفرغه دې ته وايي چې مستثنى منه د دې حذف شوي وي د قبيلې د ظرف څخه ده ځكه چې آن مصدريه فعل په تاويل د مصدر كړځوي نو د ان يخرج معنى الاالخروج شوه بيا دغه مصدر كله حين او ظرف واقع كيږي لكه دا مثال چې (آتيك الخ) زه راغلم تاته په ډوبيدو د ستورو كې يعني په وخت د ډوبيدو د ستورو كې نو خلاصه دا شوه چې كه يو كس قسم وخوري چې زه به دې كور ته نه داخليږم او دا په دې كور كې وو نو كيناسته نو په دې نه حانثيږي مګر كه بهر ووځي او بيا راداخل شي نو بيا حانثيږي ځكه بيا دخول موجود شو، والله الموفق للسداد.

(وفي لايسكن هذه الدار لابد من خروجه بأهله ومتاعه اجمع حتى يحنث بوتدٍ بقيَ هذا عندَ ابي حنيفةَ، واما عند ابي يوسف فيعتبر نقل الاكثر واما عند محمدٍ فيعتبر ما يقومُ به گدخُدائيته قالوا هذا احسن وارفق بالناس بخلاف المصر والقرية فانه لايشترط نقل الاهل والمتاع).

تشريح: كه يو كس داسې قسم وخوري چې زه به په دې كور كې يا دې محله كې نه اوسيږم (لا بد من خروجه) نو ضرور ده چې پخپله حالف او بنځه او بچي او د كور ټول سامان به د كور څخه وباسي تر دې چې يو ميخ په كور كې پاتې وو نو هم به حانث كيږي، دا د امام ابوحنيفه رحمه الله قول دى (و اما عند يوسف رحمه الله) امام ابو يوسف وايي چې د كور ټول سامان نقل كول كله ګران وي نو اعتبار اكثره لره ده او اكثر لره حكم د كل وي (و اما عند محمد رحمه الله) د امام محمد رحمه الله په نزد اعتبار په سكنى او عدم سكنى كې هغه شئ دى چې سكنى وربانديې قائميږي (كدخدائيته) سكنى د كور (چراغ هدايت ص۴۸۱ فتح القدير ۱۰۰۱۵ غياث اللغات ص۵۲۱ او

د دښه ما سوا په پاتې کيدلو کې څه ضرر نشته (قالوا) خو فقهاء وايي چې ښکلي او خلکو ته اسانه قول د امام محمد رحمه الله دی خو احتياطي خبره د امام ابو حنيفه رحمه الله ده (بخلاف المصر) په خلاف د ښار سره يعنې که يو کس داسې قسم وخوري چې زه به په دې ښار يا قريه کې نه اوسيږم، نو دده د بريوالي لپاره يواځي دا کافي ده چې صرف حالف د ښار يا قريې څخه ووځي او د کور سامان يا د اولاد ويستلو ته ورته ضرورت نشته خو شرط د بريوالي لپاره داده چې دده نيت به دا وي چې زه به بيرته نه راځم.

(وحنث في لا يخرج لو حُمِلَ وأُخرِجَ بأمرهِ لا ان أُخرِجَ بلا امرهِ مكرهًا اوراضيًا ومثلُه لا يدخل اقسامًا و حكما فالاقسام ان يُخرَجَ بامره وان يخرج بلا امره اما مكرهًا اوراضيًا والحكم الحنث في الاول وعدمه في الأخرين ولا في لا يخرج الا الى جنازة ان خرج اليها ثم الى امر آخر فانه لا يحنث لان خروجه لم يكن الا الى الجنازة).

تشريح: (**و حنث الخ**) که يو کس وويل چې زه به د دې کور څخه نه اوځم مثلا، نو بل کس بار کړ يعنې اوچت يې کړ او د حالف په امريې د کور څخه بهر ويسته نو حالف په دې قسم کې حانث شو څکه د مامور د فعل اضافت او نسبت آمر ته کيږي نو د آمر څخه خروج ثابت شو (**لا ان اخرج**) خو په دې نه حانثيږي چې دده د امر څخه بغير ويستلي شي (**مكرها**) ناخوښه وي په دې کار (**او راضيا**) که خوشحاله وي (**و مثله لا يدخل الخ**) او د لايخرج په شان لايدخل دی يعنې چې يو کس قسم وخوري چې زه به دي کور ته نه داخليږم (**اقساما الخ**) په اعتبار د اقسامو او حکم سره يعني لايخرج دوه قسمه وو: ۱ـ دا چې د حالف په امر سره ويستلی شي نو حالف حانث کيده، دارنګې که د حالف په امر سره حالف کور ته داخل کړی شي نو هم به حانث وي، ۲ـ دا چې د حالف د امر نه بغير وي نو که حالف دغه محلوف عليه کور ته بغير د امر د حالف نه داخل کړی شو حالف خوښ وو که ناخوښ وو نو حالف نه حانث کيږي (**و لا في لا يخرج**) او همدارنګه نه حانثيږي په دې قول سره چې زه به نه وځم مګر جنازې ته (**ان خرج اليها**) که چيرته اول په نيت د جنازې ووځي (**ثم الى امرٍ آخر**) بيا د جنازې څخه وروسته بل کار پسې لاړ شي څکه اول خروج د حالف د کور څخه چې د مستثنى کړي وو هغه د جنازې لپاره وو او هغه ثابت شو.

(وحنثَ في لا يخرجُ الى مكةَ فخرجَ يريدها ورجعَ لان الخروج الى مكةَ قد تحقق لا في لا يأتيها حتى يدخلها اى لو حلفَ ان لا يأتي مكة لا يحنث حتى يدخلها وذهابه كخروجه في الاصح اى لو حلفَ لا يذهب الى مكة فالاصح انه مثل لا يخرج الى مكةَ، وعندَ البعض هو مثل لا يأتي مكة والاول اصح لقوله تعالى [اني ذاهب الى ربي] اى متوجه اليه واما الوصول فليس في وسعه).

التوضيح: كه يو كس قسم وخوري چې زه به نه وخم مكي مكرمې ته نو د خپل كور څخه راووته چې اراده يې د مكې درلوده (و رجع) بيا د لارې د نيمايي څخه بيرته واپس شو نو حانث شو څكه خروج مكي ته ثابت شو او شرط په خروج كې نيت عند الانفصال دي نه وصل (لا في لا يأتيها) كه يو كس قسم وخوري چې نه به راځي مكي ته نو تر هغې نه حانثيږي چې ورداخل شي څكه شرط په ا تيان كې وصل دى (و ذهابه الخ) كه يو كس قسم وخوري چې دا به نه ځي مكي ته نو زياته صحيح خبره دا ده چې دا په مثل د (لا يخرجُ الى مكة) ده يعني صرف په راوتلو څخه د كور نه په قصد د مكي سره حانثيږي څكه ذهاب عبارت دى د مجرد زوال او انتقال څخه او وصول پكې شرط نه دى لكه دا قول د الله تعالى چې حكايت كوي د ابراهيم عليه السلام څخه [اني ذاهب الى ربي] يعني زه متوجه كيدونكى يم الله تعالى ته او باقي وصول د ابراهيم عليه السلام په وسعه كې نه وو، خو بعضې علماء بيا وايي چې لا يذهب الى مكة په شان د لا ياتي الى مكة ده يعني هلته به حانثيږي چې مكه كې داخل شي خو اول قول صحيح دى كما مر، والله الموفق للسداد.

(وفي ليأتينَ مكةَ ولم يأتِها لا يحنثُ الا في آخر حياتهِ لانه حينئذٍ يتحقق عدم الاتيان وحنثَ في ليأتينهُ عدًا ان استطاع ان لم يأتهِ بلا مانعٍ كمرضٍ او سلطانٍ ودُين بنية الحقيقةِ اى ان قال عنيت الاستطاعة الحقيقة وهي القدرة التامة التي يجب عندها صدور الفعل فهي لا تكونُ الا مقارنة للفعل يُصدق ديانةً لا قضاءً لانها تطلق في العرفِ على سلامةِ الاسبابِ و الآلاتِ فالمعنَى الآخر خلاف الظاهرِ فلا يصدق قضاءً).

توضيح: او كه داسې قسم يې وخوړ چې خامخا به مكي ته راځي خو رانغى نو دا حالف به نه حانثيږي مګر په آخر د ژوند خپل كې څكه په دغه وخت كې نه راتګ ثابتيږي او د دې نه مخكې خو اميد د بري كيدو شته (و حنثَ) او كه داسې قسم يې وخوړ چې فلاني ته به صبا خامخا ورځې كه طاقت يې وو نو كه څه مانع حسي يا معنوي لكه مرض ليونتوب د دشمن ويره وغيره نه وو او ورنغى نو حانث شو څكه استطاعت دلته محمول دى په سلامتيا د اسبابو او رفع د موانعو سره.

د قدرت اطلاق په دوه معانو سره کيږي: ۱ـ قدرت حقيقيه دښته وايي چې صدور د فعل د دې سره مقارن وي دا قدرت به د فعل نه بالذات مقدم وي خو بالزمان به مقدم نه وي، ۲ـ قدرت ممکنه دا عبارت دی د صحت د آلاتو او سلامتيا د اسبابو څخه سره د رفع د موانعو دا قدرت هغه دی چې الله تعالی خپل بنده ګان په دې سره مکلف کړی دی ځکه دا د فعل څخه مقدم وي او قدرت حقيقيه مدار د تکليف د عبادو نه دی ځکه هغه د فعل نه زمانا مقدم نه وي (و دُيِّن) خو که دغه حالف نيت د قدرت حقيقيه کړي وو نو ديانة به دده تصديق کولی شي خو قضاءً به نه شي کولی ځکه عام عرف کې د استطاعت اطلاق په قدرت ممکنه باندې کيږي، يعنې په سلامتيا د اسبابو او په صحت دالاتو جوارحو او اندامونو کې او دغه بله معنی چې استطاعت حقيقي وي خلاف الظاهر دی نو قضاءً به دده يعنی تصديق نه شي کولی ځکه قاضي په ظاهر فيصله کوي، والله الموفق للسداد.

(وشُرِطَ البرفي لاتخرج الابأذنهِ لكل خروجٍ اذن لان تقديره لاتخرج الاخروجًا ملصقًا بأذنهِ فالمستثنَى هوالخروج الملصق بالاذنِ فماسواه بقيَ في صدور الكلام لافي الاان آذن اي ان قال لايخرج الاآن آذن لايشترط لكل خروج اذن لان الاآن للغاية مثل الى ان فاذااذن مرة انتهَى الحرمة، ويمكنُ ان يراد الاوقت اذني بأن يجعل المصدر حينًا فيجب لكل خروج اذن والجواب انه اذااذنَ مرةً فخرجَ ثم خرجَ مرةً اخرَى بلااذن فعلَى التاويل الاولِ لايحنثُ وعلى الثاني يحنثُ فلايحنث بالشكِ).

توضيح: (و شرط) که يو کس قسم وخوړ چې دده ښځه به نه وځي مګر دده په اجازې سره نو دده د بري کيدلو لپاره د هر خروج لپاره اذن او اجازه شرط ده (لان تقديره) ځکه تقدير د عبارت داسې راځي چې لاتحرج الآخر خروجًا ملصقًا باذنهِ نو مستثنی هغه خروج دی چې ملصق د اجازي پورې وي او ماسوا د دښه په صدر د کلام يعنې مستثنی منه پاتې دي نو که يو خل دده د اجازي څخه بغير ووځي نو حالف به حانث وي (لا في الا ان) خو د هر خروج لپاره اذن شرط نه دی (الا ان آذن) کې يعنې که حالف داسې قسم وکړو چې فلاني به نه وځي مګر که زه اجازه ورکړم نو په دې صورت کې د هر خروج لپاره اذن شرط نه دی ځکه الاان د غايه راځي پشان د الی ان (فاذا اذن) نو کله چې يې يو خل اجازه ورکړه نو حريت ختم شو بيا بلا اجازي وتلی شي (ويمكنُ ان يراد) غرض د شارح رحمه الله د دښه يو اعتراض دی چې تاسو وايي چې الاان پشان د الی ان دي دا خو احتمال د دې هم لري چې (ان آذن) په تاويل د مصدر سره ظرف وګرځي او مستثنی د مفرغ وګرځي نو بيا به

مستثنى منه نكره لاندې داخل د نفي څخه وګرځي نو تقدير د عبارت به داسې وګرځي چې لاتحرج وقتا الاوقت اذني نو مستثنى هغه خروج شو چې وقت الاذن وي، او ماسوا به لاندې د مستثنى منه څخه پاتې شي نو د هر خروج لپاره به اذن شرط شي؟ **(والجواب)** جواب دا دى چې كه يو څل په اجازي سره ووځي بيا دويم كرتې بلا اجازي ووځي نو په تقدير د الى ان سره نه حانثيږي او په تقدير د دې چې مضارع ظرف شي حانثيږي نو په اشتراط د اذن كې وروسته د اول كرت څخه شک ولويده او په شک نه حانثيږي.

(وللحنث فى ان خرجت وان ضربتِ لمُريدةِ خروج اوضرب عبدٍ فعلُهما فورًا اي شرط للحنث فى ان خرجت وان ضربت فعلهما فورًا وفى ان تغديتُ بعد ان يقال تعال تغد معى تغديه معه اي شرط للحنث فى ان تغديت تغديه معه وكفَى مطلق التغدي ان ضُم اليوم اي كفَى للحنث مطلق التغدي ان قال ان تغديت اليوم فانه لو كانَ جوابًا يكفى قولُه ان تغديت فلما زادَ اليوم عُلمَ انه كلام مبتدا فيحنث بمطلق التغدى فى هذا اليومِ ولا يشترط للحنث التغدي معه).

توضيح: **(و للحنث الخ)** دا عطف دى په للبر باندې اي و شرط للحنث او فعلهما نائب فاعل دى د شرط لپاره نو خلاصه دا شوه چې يوه ښځه اراده د وتلو وكړي د كور څخه نو خاوند يې ورته ووايي چې ان خرجت فانت طالق يا يوه ښځه ا راده د وهلو د خپل غلام لري نو خاوند يې ورته وويل چې ان ضربت عبدک فانت طالق نو په دې دواړو صورتونو كې د حنث لپاره او لپاره د ترتب د جزاء په شرط باندې شرط دى **(فعلهما)** فعل د دواړو يعنې د دغه دواړو محلوف عليه **(فورًا)** سمدستې څكه كه د خاوند د دې خبرې څخه يې وروسته لږ څنډ وكړو او بيايې غلام وواهه يا د كوره ووتل نو نه طلاقيږي، او دېته يمين فور وايي **(و في ان تغديتُ)** د دې اصل عبارت داسې دى و شرط الحنث في ان تغديت الخ تغديه معه، نو تغديه معه نائب فاعل د شرط لپاره دي.

خلاصه دا چې يو كس بل ته ووايي چې تعال تغد معي راشه ماسره صبا ناري وكړه نو دغه بلل شوي كس ورته ووايي چې ان تغديت فعبدي حر كه ما صبا ناري وكړو نو زما غلام دې ازاد وي نو د حنث لپاره يعنې د غلام ازادېدو لپاره شرط تغديه معه، د داعي سره د مدعو صبا ناري كول دي كه د داعي سره يې صبا ناري ونه كړو نو نه حانثيږي.

(و كفَى مطلق الخ) خو كه مدعو كس داسې په جواب كې ورته ووايي چې ان تغديت اليوم فعبدي حر نو د حنث لپاره دلته مطلق تغدي كافي ده يعنې چې هر چيرته صبا ناري وكړي نو حانثيږي **(فانهُ**

لو كانَ) نو كه د مدعو قول جواب واى نو بيا دغه قول كافي وو چې ان تغديت خو چې اليوم يې ورسره زيات كړو نو معلومه شوه چې دا يو مستقل كلام دى چې اراده د ابتداء په دې سره لري نو په دغه ورځ به په مطلق صباناري سره حانثيږي، او د حنث لپاره د داعي صباناری شرط نه دى.

(ومركب الماذون ليس لمولاه فى حق الحلف الا اذا لم يكن عليه دين مستغرق ونواه اي ان حلف لا يركب دابة زيد فركب دابة عبده الماذون فان كان عليه دين مستغرق لرقبته وكسبه لا يحنث لان هذه الدابة ليست لزيد، وان لم يكن عليه دين مستغرق فان نوى بدابة زيد دابته الخاصة لا يحنث و ان نوى دابة هى ملك زيد اعم من ان يكون تكون خاصة له او تكون دابة عبده الماذون فحينئذ يحنث وقال ابو يوسف يحنث فى الوجوه كلها اذا نواه، وقال رحمه الله يحنث وان لم ينو).

تشريح: او مركب او سورولي د ماذون غلام يعني چې د بادار لخوا ورته په تجارت كې اجازه شوي وي په حق د قسم كې د مولى نده، يعني يو كس قسم وخوري چې زه به د زيد په سورلي لكه موتر، اس و غيره باندې مثلاً نه سورېږم خو بيا د زيد د عبد ماذون په سورلي سور شو نو حالف نه حانثيږي (الا اذا لم يكن) مګر په دوه شرطونو سره به حانثيږي: ۱- چې د زيد په عبد ماذون باندې دين مستغرق نه وي، دين مستغرق دېته وايي چې په غلام باندې دومره قرض وي چې د غلام د قيمت سره برابر وي، ۲- دا چې حالف نيت د زيد د غلام وكړي (اي ان حالف الخ) كه يو كس قسم وخوري چې زه به د زيد په سورلي نه سورېږم نو د زيد د عبد ماذون په سورلي سور شو.

(فان كان الخ) نو كه د زيد په غلام باندې دومره قرض وو چې د ده رقبه يعني ذات او قيمت او كسب يعني ګټه ئې توله وخوړله نو حالف حانث نه دى ځكه دغه دابه او سورلي د زيد نه ده (وان لم يكن) او كه په غلام قرض مستغرق نه وو نو كه د حالف د سورلي د زيد څخه د زيد خاصه سورلي مراد وه نو نه حانثيږي او كه حالف نيت د هغې سورلي كړى وو چې ملكيت د زيد وه برابره خبره ده چې خاص ملكيت د زيد وه او كه سورلي د غلام ماذون وه نو په دې صورت كې حالف حانثيږي، ځكه ملك د غلام غير مديون په دين مستغرق سره ملك د مولى وي خو نسبت يې عرف او شرعاً غلام ته كيږي (و قال ابو يوسف) او امام ابو يوسف رحمه الله وايي چې په تولو وجوهو كې يعني چې قرض ورباندې نه وي يا ورباندې قرض وي مستغرق وي او كه غير مستغرق وي حالف حانثيږي خو چې نيت د سورلي د غلام وكړي. (و قال محمد) او امام محمد رحمه الله وايي چې په تولو وجوهو كې حانثيږي اګر چې نيت د سورلي د غلام ونه كړي ځكه سورلي د غلام د بادار ملكيت دى نو نيت ته پكې ضرورت نشته

(ويتقيدُ الاكل من هذهِ النخلة بثمرها لان المعنى الحقيقى مهجور حسًا وهذا البُر بأكله قضمًا هذا عندَ ابى حنيفةَ خلافًا لهما بناء على ان اللفظ ان كان له معنى حقيقى مستعمل ومعنى مجازى متعارف فابو حنيفة يرجح المعنى الحقيقى وهما يرجحان المعنى المجازى فالمراد عندهما اكل باطنه مجازًا فيحنثُ بأكله سواء كان بالقضم اوغيره فيعملان بعموم المجاز).

القول المفصل في بيان الحقيقة المهجورة والمستعمل: (قوله و يتقيد) كه يو كس قسم وخوري چې زه به خوراک نه کوم د دې خرما څخه نو دغه خوراک به مقيد وي د ميوي د خرما پورې يعني که د خرما د ونې ميوه ئې وخوړه نو حانث به وي او که دعين ونې د خرما څخه ئې خوراک وکړو نو بيا نه حانثيږي ځکه معنى حقيقي د دي چې هغه د خرما د يمين ونې څخه خوراک دي حسًا مهجور او متروک دى نو معنى مجازي باندې به حمل وي چې د ونې ميوه ده (و هذا البُر) که يو کس داسې قسم وخوړ چې زه به د دې غنمو څخه خوراک نه کوم نو د امام ابو حنيفه په نزد به مقيد وي د خوراک د غنمو پورې په چيچلو سره يعني که د غنمو داني يې وچيچلي نو حانث به وي، قضم معنى چيچل، خو د صاحبينو په نزد به مقيد وي تر باطن د غنمو پورې دغه اختلاف د دوى مبني دى په يو بل اختلاف باندې هغه داسې که د يو لفظ لپاره معنى حقيقي مستعمله هم وه او معنى مجازي متعارفه هم وه نو امام ابو حنيفه رحمه الله معنى حقيقي مستعملي ته ترجيح ورکوي لکه د غنمو معنى حقيقي هم مستعمله ده چې د غنمو داني وخوتولي شي چې کله اوبه وچې کړي نو بيا هغه خوړلى شي چې زمونږ په اصطلاح کى ورته د غنمو کوچه وايي، او صاحبين ترجيح معنى مجازي متعارفې ته ورکوي چې هغه د غنمو باطن وي په طريقه د عموم مجاز سره او د غنمو باطن د غنمو دانو ته هم شامل دي او د غنمو وړو ته هم شامل دى نو حالف که د غنمو داني وچيچلي او که د غنمو دوډى يې وخوړه په دواړو صورتونو کې حانث دى.

(وهذا الدقيق بأكل خبزهِ فلا يحنثُ لو استفهُ كما هوَ اى يحنثُ بأكل ما يتخذُ منه كالخبزِ ونحوه لان المعنَى الحقيقى مهجور فيراد المجازى واكل الشواء باللحم لا الباذنجان والجزر والطبيخ بما طبخ من اللحم والراس براس يُكبس فى التنانير ويباع فى مصره عملاً بالعرف فان الايمان مبنية عليه والشحم بشحم البطن هذا عندَ ابى حنيفة وعندهما يتناول شحم الظهرِ ايضًا والخبز بخبز البُر والشعيرِ لا خبز الأرز ببلدة لا يعتاد فيه والفاكهة بالتفاح والمشمش والبطيخ لا العنب والرمان والرطب والقثاء والخيار هذا عند ابى حنيفة، وعندهما العنب والرمان والرطب فاكهة).

توضیح: (**و هذا الدقیق الخ**) یو کس قسم وخوړ چې زه د دې اوړو څخه خوراک نه کوم نو دغه قسم دده به مقید وي تر خوراک د هغه څه پورې چې د دې اوړو څخه جوړولی شي لکه ډوډۍ حلوی و غیره، که دا شیان یې وخوړه نو حانثیږي (**فلا یحنث لو استفه**) خو نه حانثیږي که د سفوفو په شان کې یې وخوړه (کما هو) لکه څرنګه چې وو یعنې بې د دهنه چې یو شئ تري جوړ کړي، سفوف یو قسم حکیمي دوا ده چې خوړلی شي، خو دلته دا سفوف مراد نه دي بلکې دلته مراد دا دي چې اوړه د سفوفو په طریقه وخوري یعنې بې له ژولو څخه یې وخوري [کفایه۵\۱۱۷].

ځکه معنی حقیقي د دې په عام عادت کې متروک ده ځکه خلک عموماً اوړه د سفوفو په طریقه نه خوري بلکې یو شئ تري جوړوي لکه ډوډۍ وغیره بیایې خوري نو معنی مجازي مراد شوه (**واکل الشوی الخ**) که یو کس قسم وخوري چې زه به وریته شوی نه خورم نو دا به حمل وي په وریته شوي غوښه باندې نه په وریت شوي بانجانو او ګازرو باندې ځکه عام عرف کې د وریت شوي نه مراد غوښه وي نه بانجان او ګازري، د بانجانو څخه مراد تور بانجان دي نه سره رومیان چې بعضې خلک د کابل دښته هم بانجان وایي.

(**والطبیخ الخ**) که قسم وخوري چې پوخ کړی شوی به نه خوري نو دا به حمل وي په پوخ کړی شوي غوښه باندې که غوښه کې اوبه وي نو دښته طبیخ وایي او که بغیر د اوبو پخه کړی شي نو دښته شواء وایي (**والراس**) که قسم وخوري چې زه به سر نه خورم نو دا به حمل وي په هغه سر باندې (**یکبس**) چې تور کړی شی په تنور کې کبس لغوي معنی سرچپه زورندول خو دلته زمونږ په عرف کې ورته تورول وایي چې هغه د پسه یا غوایي سر دی چې په ښارونو کې خرڅولی شي عام عرف همداسې دی، او قسمونه هم په عرف بناء دي نو که د چنچنې سریې وخوړ نو په هغې نه حانثیږي ځکه عرف کې د سر اطلاق په دې نه کیږي (**والشحم**) او که قسم یې وخوړ چې زه به وازده نه خورم نو دا به حمل وي د ګیډې په وازده باندې د امام ابو حنیفه رحمه الله په نزد باندې، او صاحبین وایي چې د شا وازدي ته هم شامل دی (**والخبز**) که قسم یې وخوړ چې زه به ډوډۍ نه خورم نو دا به حمل وي په ډوډۍ د غنمو او وربشو (**لا خبز الارز**) خو د وریزو ډوډۍ باندې به حمل نه وي په هغه ښار کې چې هلته د وریژو ډوډۍ عادت نه وي که عادت وو نو بیا پرې حانثیږي خلاصه دا چې په کوم ښار کې کومه ډوډۍ رواج وه نو په همغې به حانثیږي [فتح القدیر۵\۱۱۸].

(**والفاکهة**) او که قسم وخوري چې زه به میوه نه خورم نو دا به حمل وي (**بالتفاح**) په منو باندې

(والمشمش) په زردالو باندې [غياث اللغات صـ۲۳۹ منتخب اللغات صـ۲۲۳] (والبطيخ) خربوزه او خټکي باندې يعني که دايې وخوړه نو حانثيږي (لا العنب) او فاکهه به حمل نه وي په انګورو (والرمان) په انارو (والرطب) او تازه خرما (والقثاء) او تره (والخيار) بادرنګ باندې د امام ابو حنيفه رحمه الله په نزد باندې ځکه فاکهه دېته وايي چې د ډوډۍ ځخه مخکې يا وروسته وربانديې تفکه او لذت حاصلولی شي او دغه معنی د تفکه په منو زردالو او خټکي کې موجوده ده نو که دا دري شيانو کې يو وخوړ نو حانثيږي خو تره او بادرنګ د فواکهو ځخه نه دی ځکه دا د ترکاري جاتو ځخه دی نو که تره او بادرنګ وخوري نو نه حانثيږي، خو صاحبين وايي چې په انګورو او انارو او تازه خرما کې معنی د تفکه موجوده ده بلکې په ميوو کې دا اوچته ميوه ده او تلذذ په دې باندې د نورو ځخه زيات وي.

خو امام صاحب ابوحنيفه رحمه الله وايي چې انګور انار تازه خرما د غذا او دواء په ځای استعمالولی شي نو د دې په تفکه کې قصور راغی که دا وخوري نو نه حانثيږي خو دغه اختلاف د ائمو اختلاف د زمانې دی يعني د امام ابو حنيفه رحمة الله په زمانه کې انګور انار تازه خرما د غزا او دواء په طريقه استعماليدل نو د همدې مطابق يې فتوی ورکړه او د صاحبينو په زمانه کې د تفکه په طريقه استعماليدل نو دوی د همدې مطابق فتوی ورکړه [فتح القدير ۱۲۰۵].

لکه اوس زمونږ په زمانه کې چې د تفکه په طريقه استعمالولی شي نو په کوم ځای کې چې د تفکه لپاره استعمالولی شي نو هلته به حالف وربانديې حانثيږي او که د تفکه لپاره نه استعماليدي نو هلته به حالف وربانديې نه حانثيږي اعتبار عرف ته دی.

(والشرب من نهر بالكرع منه فلا يحنث لو شرب منهُ بإناء هذا عند ابی حنيفة فإن من عندهُ لابتداء الغاية وعندهما للتبعيض اى لا يشرب من مائهِ بخلافِ الحلف من مائه وتحليف الوالی رجلا ليُعلمه بكل داعر آتی بحال ولايته اى يقيد بتحليف الوالی رجلا ليُعلمه بكل مفسد اتی البلد بحال ولايته والضرب والكسوة والكلام والدخول عليه بالحياة لا الغُسل اى ان حلفَ ليضربن زيدًا يقيد بحال حياته ولو حلف لاَغسلن زيدًا لا يتقيد بحال حياته).

توضيح: که يو کس قسم وخوړ چې لايشرب من هذا النهر د دې نهر ځخه به اوبه نه ځکي نو دا به مقيد وی په کرع باندې د نهر ځخه کرع دېته وايي چې په اوبو ورځملي او په خوله د نهر ځخه اوبه وځکي نو که د دې نهر ځخه يې په لوښي اوبه وځکلي نو نه حانثيږي دا د امام ابو حنيفه رحمه الله په نزد باندې ځکه دده په نزد من هذا النهر کې مِن د ابتداء د غايې لپاره دی نو معنی دا شوه چې

كون الشرب مبتدا من ماء النهر يعني د څكلو شروع به د اوبو د نهر څخه وي او دا نه راځي مګر په كرعي سره، او صاحبين وايي چې مِن د تبعيض لپاره دی نو معنی دا شوه چې (لا يشربُ بعض ماء النهر) نوهغه په كرع سره وي او كه بغير د كرع څخه (بخلاف) خو كه داسې قسم يې خوړ چې زه به نه څكم اوبه د دې نهر نو دا بيا تفاقا د كرع پورې مقيد نه دی بلكي كه په لوښي وڅكي نو هم حانثيږي، ځكه د لوښي د اوبو نسبت هم نهر ته كيږي (و تحليف الوالي) كه والي يعني حاكم بادشاه قاضي و غيره يو كس ته قسم وركړو چې (ليعلمه) چې خبر به والی ته وركوي (بكل داعرٍ) په هر مفسد باندې (اق) چې ښار ته داخل شي نو دغه قسم به مقيد (بحال ولايته) د حال ولايت دده پورې يعني ترڅو چې دا والي وي نو دا قسم به وي يعني كه مفسد ښار ته راغی نو دا به ضرور خبر وركوي او كه خبريې ور نه كړو نو دا حانث شو خو كه د والي ولايت ختم شو مثلا مړ شو يا د ولايت څخه لرې شو نو بيا خبر نه وركولو سره نه حانثيږي (والضرب) كه يو كس قسم وخوړ چې زه به فلانی نه وهم مثلا.

(والكسوة) فلاني ته به جامي نه اغوندم (والكلام) فلانی سره به خبرې نه كوم (والدخول عليه) فلاني باندې به نه وردا خليږم نو دا افعال به مقيد وي تر ژوندە پورې يعني هر هغه فعل چې خاص وي تر ژوندە پورې نو د هغې قسم به هم تر ژوندە پورې خاص وي مثلاً كه دغه افعال يې په ژوند كې وكړل نو حانث به وي او د ژوند څخه وروسته نه حانثيږي (لا الغُسل) خو غسل به تر ژوند پورې مقيد نه وي يعني كه داسې قسم يې وخوړ چې زه به زيد ته غسل وركوم نو دا به تر حالت د ژوندە پورې مقيد نه وي بلكي كه د مرګ څخه وروسته يې غسل وركړه نو هم حانث دی.

(والقريب بما دون الشهر اى يقيد القريب بما دون الشهر فى ليقضيَن دينه الى قريب والشهر بعيد وما اصطبغ به فهو ادام وكذا الملح لا الشواء فى المغرب قال ابن الانبارى الادام ما يُطيب الخبز ويُصلحهُ و يتلذذ به الاكل وهو يعم المائع وغير المائع واما الصبغ فمختص بالمائع وهو ما يُغمس فيه الخبز ويُلون به).

توضيح: كه قسم وخوري چې زه به مثلا د فلاني قرض پوره كوم تر نږدي وخت پورې نو كه نيت يې د معلومې نيټې كړي وو نو په همغه به حمل وي او كه نيت يې نه وو نو دا به حمل وي په مياشتې څخه په كم باندې (والشهر بعيد) او مياشت لرې ده يعني د بعيد لفظ به مقيد وي په مياشت او د مياشتې څخه په زياتي باندې (و ما أُصطُبِغَ) او هغه څه چې دوډی پكې رنګولی شي يعني پكې

ککړولی شي (فهو ادام) نو هغه کتغ دی يعنې که يو کس قسم وخوړ چې زه به کتغ نه خورم نو هر هغه شئ چې ډوډۍ پکې خکته کولی شي نو هغه کتغ دی او وريت شوی کتغ نه دی او مالګه هم کتغ دی (في المغرب) په مُغرب کتاب کې راغلي چې ابن الانباري ويلي دي چې کتغ هغه دی (يطيب الخبز) چې د ډوډۍ خوند ښائسته کوي (ويصلحه) او جوړوي (ويتلذذ به الاكل) او خوړونکی په دې سره خوند حاصلوي (وهو) خو دغه کتغ مائع او غير مائع دواړو ته شامل دی (واما الصبغ) او صبغ خاص دی د مائع پورې (وهو) او صبغ دې ته وايي چې ډوډۍ پکې غوپه کولی شي او په دې کې رنګولی شي، صاحبين وايي چې هر هغه شئ چې د ډوډۍ سره غالبًا خوړلی شي نو هغه ادام يعنې کتغ دی.

(ولا يحنثُ في لا ياكلُ من هذا البُسر فأكل رطبه اومن هذا الرطب اواللبن فأكل تمرًا اوشيرازًا اوبسرًا فاكلَ رطبًا اى لايحنثُ في لا ياكلُ بُسرًا فأكل رطبًا، واعلَم انه لافرقَ بين قولنا لا ياكلُ من هذا البسرِ فأكلهُ رطبًا وبينَ قولِنَا لا ياكلُ بسرًا فأكلَ رطبًا بناء على ان البُسرَ والرطب من اسماء الاجناسِ فاذا صارَ رطبًا صار ماهيةً اخرَى كما بينا في لا يدخلُ بيتًا اولحمًا فاكلَ سمكًا اى لايحنثُ في لا ياكلُ لحمًا فاكل سمكًا اولحمًا اوشحمًا فاكلَ اليةً ولا في لا يشترى رطبًا فاشترَى كباسة بُسرٍ فيها رطب).

تشريح: (ولا يحنث الخ) د خرما شپږ اقسام دي: ۱- طلع ۲- خلال ۳- بلح ۴- بسر چې غوره خرما ته وايي ۵- رطب ۶- تمر.

نو که قسم يې وخوړه چې زه به خوراک نه کوم د دې بُسر نه نو رطب يعنې تازه خرما يې وخوړه يايي قسم وکړو چې زه به خوراک نه کوم د دې رطب نه نو تمر يعنې وچه خرمايې وخوړه يايي قسم وکړو چې زه به شودي نه خورم (فاكلَ شيرازًا) نو خيدک يې وخوړ نو په دې درېواړو صورتونو کې نه حانثيږي، ځکه بُسر او رطب دا اسماء اجناس دي نو بُسر يو ماهيت دی خو کله چې رطب وګرځي بل ماهيت وګرځي (كما بينا) لکه مونږ چې په لايدخل بيتًا کې دا خبره ذکر کړه چې د کوټې ځخه مسجد جوړ شي نو نه حانثيږي ځکه بيت يو ماهيت دی او مسجد بل ماهيت دی (او لحمًا) قسم يې وخوړ چې زه به غوښه نه خورم خو د ماهي غوښه يې وخوړه نو نه حانثيږي ځکه د ماهي غوښه اګر چې قرآنکريم کې ورته غوښه ويل شوي ده خو عرفًا غوښه نه ده ځکه غوښه د وينې ځخه جوړيږي او ماهي کې وينه نه وي ځکه اوبو کې ژوند کوي.

(**اولحمًا او شحمًا**) يايې قسم وخوړه چې زه به غوښه نه خورم خو (**الية**) يعنې لم يې وخوړ يايې قسم وخوړه چې زه به وازده نه خورم خو اليه يعنې لم يې وخوړو نو دواړو صورتونو کې نه حانثيږي، ځکه لم نه غوښه ده او نه وازده بلکې دا دريم قسم د غوښې او وازدي دی ځکه د وازدي اطلاق عرف کې د کولمو په وازده کيږي (**و لا في لايشتري**) که يو کس قسم وخوړ چې زه به رطب نه اخلم خو د بسر وښکي او غونچه يې واخسته چې په ديکې رطب هم وو نو په دې نه حانثيږي ځکه اخستل د ټولې غونچې راځي خو مغلوب بيا تابع وي نو چې د بسر غونچه يې واخسته نو اخستونکي د رطب نه راځي ځکه رطب مغلوب دی.

(**و حنث لو حلف لا ياكل رطبًا او بسرًا او و لا بسرًا فأكل مذنبًا الخ**)

البحث العجيب في البسر والرطب المذنب: (**و حنث**) که يو کس قسم وخوړ چې زه به رطب نه خورم نو مذنب يې وخوړه (**او بسرا**) يايې قسم وخوړه چې زه به بسر نه خورم نو مذنب يې وخوړه (**او ولا بسرًا**) يايې قسم وخوړو چې زه به رطب او بسر دواړه نه خورم نو مذنب يې وخوړه نو په دې ټولو صورتونو کې د امام ابو حنيفه رحمه الله په نزد حانثيږي (**لان المذنب**) دا دليل د امام ابو حنيفه رحمه الله بيانوي د مذنب بعضې رطب وي او بعضې بسر وي نو چا چې مذنب وخوړه نو ده بسر او رطب دواړه وخوړل (**و قال في الهداية**) او صاحب هدايه په هدايه کې ويلي دي چې د صاحبينو په نزد که قسم وخوري چې رطب به نه خوري نو په بسر مذنب سره نه حانثيږي او که قسم وخوري چې بسر به نه خوري نو په رطب مذنب سره نه حانثيږي (**و قد قالَ في المُغرب**) خو په مغرب کتاب کې د بسر مذنب معنی داسې کړي ده چې دا ذُنب يذنب تذنيب باب تفعيل څخه دی (**اذا بدأ الارطاب**) چې کله يې رطب راخکاره شي (**من قِبَلِ ذنبِهِ**) د لکۍ يعنې آخر لخوا څخه (**و هو ما**) او دا اخر د دې هغه دی چې خکته وي (**من جانب القمع**) لکه طرفه د پوخ د خرما نه (**والعلاقة**) او د لرګي او د غونچې څخه (**و لاشک**) او شک نشته چې رطب والی نه وي مګر د يو طرف څخه (**و هو الذي**) او دا هغه دی چې په هغې پوخ او ډکی نه وي نو همدغه لکۍ او آخر د خرما ده.

(**اذا عرفتَ هذا**) غرض د شارح د دې نه يو اعتراض دي په صاحب د هدايه باندې په توجيه د قول د امام ابو حنيفه رحمه الله کې يعنې د صاحب هدايه توجيه د صاحب مُغرب د توجيه څخه مخالف ده هغه داسې چې صاحب هدايه وايي چې رطب مذنب هغې ته وايي چې په اخر کې لږ بسر وي، او

صاحب مغرب وايي چې رطب مذنب دښته وايي چې رطب والی د اخر څخه رابښکاره شي، نو مخالفت راغی، بيا صاحب هدايه وايي چې بسر مذنب دښته وايي چې په اخر کې رطب وي نو اخر خو هغه دی چې نه وربانديې ډکی يعنې لرګی او نه وربانديې پوښ وي نو دا خو نه عقلاً ثابته ده او نه نقلاً چې بسورت يعنې بسروالی دی د دې خوا څخه بښکاره شي، يعنې د هغې خوانه چې نه پوښ لري او نه لرګی ځکه بسر د خرما څلورم نمبر دی او رطب يې پنځم نو د بسر پسې به رطب راځې خو دا نه شي کيدی چې د رطب پسې بسر راشي ځکه د رطب پسې وروسته تمر وي، او بل دا چې حرارت هم اول اثر په هغه طرف کې کوي چې لرګي او پوښ نه لري نو د بسر څخه وروسته رطب راځې نه عکس.

(فاقول) غرض د شارح د دښنه توجيه او تصحيح د کلام د صاحب هدايه کوي (اضافَ التمر الخ) چې د خرما اقسام کوم چې مونږ په خرماو د بغداد فارس کرمان کې ليدلي دي (يبدأُ) د هغې رطبوالی د هغه طرف څخه بښکاره کيږي چې په هغې باندې پوښ نه وي (ففي الخ) نو د دې بناروتو څخه ماسوا په نورو بناروتو کې که ابتداء د رطب د پوښ لخوا وي خو بيا د صاحب هدايه خبره صحيح ده چې (الرطب المذنب ما يكون في ذنبه قليل بسر والبسر المذنب على عكسه) او که رطبوالی د پوښ له خوا نه وي نو بيا وجه د صحت د هدايه دا ده چې رطب مذنب هغه ده چې اکثره يې رطب وي او بسر مذنب هغه دي چې اکثره يې بسر وي.

(ثم لما كان) نو هرکله چې بُسر د پوښ له خوا وي نو سرد بسر هغه دی چې پوښ ته نژدي وي او اخريې هغه بل طرف شو او هرکله چې رطب هغه بل طرف شو (فرأس) نو سر د رطب هغه طرف شو چې خکته وي او اخر به يې طرف د پوښ شي يعنې عکس د بسر نو دا وجه د صحت د هدايه راتللی شي.

(ولا يأكلُ لحمًا فأكل كبدًا او كرشًا او لحمَ خنزيرٍ او انسان قيل لا يحنثُ بأكلِ الكبد والكرش في عرفنا لانهما في عرفنا لم يُعد لحمًا، واما لحم الخنزير والانسان فهما لحم حقيقة فيحنث بهما والغداء الاكل من طلوع الفجر الى الظهر والعشاء منه الى نصف الليل والسحور منه الى الفجر).

توضيح: که يو کس قسم وخوري چې زه به غوښه نه خورم (فأكل كبدًا) نو جګريې وخورو (او كرشًا) يايې لری وخورو يايې غوښه د انسان يا غوښه د خنزير وخوړه نو حانث دی اګر چې د خنزير او انسان غوښه حرامه ده، ځکه دا تولې حقيقةً غوښې دي ځکه د وينې څخه جوړيږي (و قيل لا يحنث) خو بعضې علماء بيا وايي چې د جګر او لري په خوراک نه حانثيږي زمونږ په عرف کې نو د هرې منطقې

عرف ته اعتبار دی زمونږ د افغانستان په عرف کې په جګړ او لري سره حانثیرې بلکې دا اوس خلک ښه ګڼي اکثره مالداره خلک يې خوري او د خنزير او د انسان غوښه عرفًا غوښه ده نو د دې په خوراک سره حانثیرې اګر چې خوراک يې حرام دی (والغداء) او غداء يعني صباناری هغه خوراک ته وايي چې د صبح صادق څخه وي تر ماسپخين پورې يعني زوال ختميدو پورې (والعَشاء) په فتحي د عين مهمله سره هغه خوراک ته وايي چې د ماسپخين څخه تر نيمي شپې پورې وي او عِشاء په کسري د عين مهمله سره د ماخوستن مانځه ته وايي (والسحور) هغه خوراک ته وايي چې د نيمې شپې څخه تر صبح صادق پورې وي چې عرف کې ورته پيشمنی وايي.

(وفی ان لبستُ او اکلتُ او شربتُ ونوَی عینًا لم یُصدق اصلاً ای نوَی ثوبًا معینًا او طعامًا معینًا او شرابًا معینًا لم یصدق قضاءً ولا دیانةً لان المنفی ماهیة اللبس ولا دلالة لهُ علی الثوب الا اقتضاءً والمقتضَی لا عموم له فلا یصح فیه نیة التخصیص ولو ضم ثوبًا او طعامًا او شرابًا دُین ای صُدق دیانةً لا قضاءً لان اللفظ عام فنیة التخصیص خلاف الظاهر فلا یُصدق فی القضاءِ).

تشریح: که يو کس داسې وويل چې ان لبستُ فامراتي طالق که ما اغوستل وکړل نو زما ښځه دې طلاقه وي مثلا **(او اکلت)** او يا که ما خوراک وکړو **(او شربت)** او يا که ما څکل وکړل نو زما ښځه دي طلاقه وي **(و نوی معینًا)** او نيت يې د يو معين کړی وو يعني معينه جامه مثلا پاکستانی جامه يا معين خوراک مثلا بازاري کباب يا معين د څکلو شئ مثلا پيپسي و غيره ، نو دده تصديق به نه قضاءً کيږي او نه ديانةً **(لان المنفي)** ځکه کوم شئ چې نفي کړی شوی دی هغه ماهيت د لبس دی چې اغوستل دي او دغه ماهيت د لبس دلالت په ثوب نه کوي مګر په طريقه د اقتضاء سره ځکه د تصحيح د منطوق لپاره اقتضاء ته ضرورت شته ځکه لبس بغير د ملبوس څخه نه کيږي او اکل بدون د ماکول څخه نه کيږي او شرب بغير د مشروب څخه نه کيږي او مقتضی لره عموم نه وي نو نيت د تخصيص هم پکې صحيح نه شو ځکه تخصيص په عموم کې راځي او دلته عموم نشته.

(و لو ضم ثوبًا) خو که د دې سره يې د ثوبًا يا طعامًا يا شرابًا لفظ يو ځای کړو مثلاً داسې وويل چې ان لبستُ ثوبًا الخ او ان اکلتُ طعامًا او ان شربتُ شرابًا **(دُيِّنَ)** نو ديانةً به دده تصديق کولی شي لا قضاءً ځکه لفظ د ثوب عام دی نو نيت د تخصيص په ديکې خلاف الظاهر دی نو دده تصديق به په قضاء کې نه شي کولی.

(وتصور البر شرط صحة الحلف خلافًا لابي يوسف فمن حلفَ لاشربن ماء هذا الكوز اليوم ولا ماءَ فيهِ او كان فصُب في يومهِ لا يحنث، اعلم ان امكان البر شرط صحة الحلف عند ابي حنيفة ومحمد سواء كان الحلف بالله تعالى او بالطلاق او العتاق، وعند ابي يوسف ليس بشرط فان حلف والله لاَشربن الماء الذي في هذا الكوز اليوم والماء فيه، او حلفَ ان لم اشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فامرَاتهُ طالق ولا ماء فيه لا يحنثُ عندهما، وعند ابي يوسف يحنث وان حلفَ وكان فيهِ ماءٌ فاريق في اليوم فالحكم على ماذكر).

تشريح: (**وتصوير البر**) د حلف د صحيح والي لپاره شرط تصور يعني امكان د بر دی چې دا امكان وي چې زه به په دې حلف كې بري شم دا مذهب د امام ابو حنيفه او امام محمد رحمهما الله دی برابره خبره ده چې قسم په الله تعالى وي او كه په طلاقو يا عتاق سره وي (**خلافًا لابي يوسف**) خو امام ابو يوسف رحمه الله وايي چې امكان د بر شرط نه دی د حلف لپاره (**فمن حلف**) دا تفريع ده په مخكنۍ مقدمه باندې، نو كه قسم يې وكړو چې زه به نن ورځ خامخا هغه اوبه څكم چې په دې كوزه كې دي (**ولا ماء فيه**) خو په كوزه كې اوبه نه وي (**او كان**) يا په كوزه كې اوبه وي (**فصب في يومه**) خو په همدغه ورځ وارولی شوې نو د طرفينو په نزد حالف نه حانثيږي ځكه په كوزه كې اوبه نشته نو څه به وځكي دده په نزد امكان د بر شرط د حلف نه دی نو نتيجه يې په كفاره كې راوځي هغه داسې چې د امام ابو يوسف رحمه الله په نزد كفاره وركول واجب ده ځكه امكان د بر شرط نه دی او د طرفينو په نزد قسم بالكل منعقد نه شو نو كفاره هم نشته ځكه امكان د بر شرط د ابتداء د يمين لپاره دی او د بقاء د يمين لپاره دی.

(وان طلق فكذا في الاول دون الثاني)

وضاحت: (**وان طلق**) او كه مطلق يې ذكر كړو يعني د اليوم لفظ يې ورسره ونه ويلو بلكې داسې يې وويل چې لاشربن ماء هذا الكوز نو په ديكې اولني صورت كې يعني چې كوزه كې اوبه نه وي د طرفينو په نزد بيا هم نه حانثيږي خو د امام ابو يوسف رحمه الله په نزد حانثيږي، او په دويم صورت كې يعني چې اوبه په كوزه كې وي خو تويې يې كړي بالاتفاق حانثيږي (**وذلك لانه اذا لم يكن الخ**) دا دلائل د طرفينو بيانوي چې كله په كوزه كې اوبه نه وي نو بر غير ممكن دی برابره خبره ده چې اليوم ورسره ذكر كړي او كه ذكر يې نه كړي ځكه كوزه كې اوبه نشته نو يمين منعقد نه شو

نو حنث هم نه موجود ديږي کوم چې موجب د کفاري دی (**وان كانَ فيه ماء**) او که په کوزه کې اوبه وي نو که يوم يې ورسره ذکر کړو نو بر په حالف باندې د يوم په جز، اخير کې واجبيږي نو کله چې يې اوبه واړولي نو بر متصور او ممکن نه شو نو حنث چې موجب د کفاري دي هغه هم موجود نه شو (**وان لم يذكر اليوم**) او که د يوم لفظ يې ورسره ذکر نه کړو نو بر په حالف هلته واجبيږي چې حالف د تکلم نه يعنی د کلام د حلف نه فارغ شي لکن موسع وي يعنې دا ضروري نه ده چې في الحال د بري شي خو په دې شرط چې په موده د عمر کې تري فوت نه شي (**والبر متصور**) او بر متصور او ممکن دی په وخت د فراغت د تکلم نه، ځکه اوبه په کوزه کې موجودي وي په دغه وخت کې نو يمين منعقد شو او چې يمين منعقد شو نو حنث چې موجب د کفاري دی هم موجود شو (**عندَ ابي يوسف رحمه الله**) خو د امام ابو يوسف رحمه الله په نزد په ځلورواړو ټولو صورتونو کې چې اليوم ورسره ذکر وي او که ذکر نه وي، اوبه په کوزه کې وي او که نه وي حالف حانثيږي (**ففي الموقت**) نو په موقت کې يعنې چې اليوم ورسره ذکر وي د وخت د تيريدو څخه وروسته حانثيږي. او په غير موقت يعنې چې اليوم ورسره ذکر نه وي في الحال چې د تکلم څخه فارغ شي حانثيږي.

(وفي ليَصعدَن السماءَ اوليُقلبَن هذا الحجرَ ذهبًا اوليقتلَن فلانًا عالمًا بموتهِ وانعقدَ اليمينُ لتصوير البر حنث للعجزِ وان لم يعلم فلا).

توضيح: که يو کس قسم وخوري چې اسمان ته به خيژي او يا به ګرځوي دا تيږه په سرو زرو سره، او يا به فلانی کس قتلوي خو په داسې حال کې چې حالف پوهه وو چې فلانی کس زما د قسم څخه مخکې مړ وو نو په ټولو صورتونو کې يمين منعقد شو ځکه امکان د بري کيدو شته خو د في الحال عاجزوالي د وجې حانث شو (**وان لم يعلم فلا**) او که حالف ته دا پته نه وه چې فلانی کس زما د قسم څخه مخکې مړ دی نو يمين نه منعقد کيږي او کفاره هم نشته (**وفيه خلاف زفر**) د امام زفر رحمه الله په نزد په دې صورتونو کې يمين نه منعقد کيږي ځکه بريوالی دلته عادةً محال دی او کوم شئ چې عادةً محال وي دا داسې ده لکه چې حقيقةً محال وي، (**قلنا**) مونږ د امام زفر رحمه الله څخه جواب کوو چې دغه امور مذکوره ممکن ذاتًا دي او د انعقاد د يمين لپاره امکان ذاتي کافي دی نه امکان عادتي. لکه فرشتي روزانه اسمان ته خيژي عيسی عليه السلام ادريس عليه السلام اسمان ته ختلي دي نو که امکان ذاتي نه وي نو دوی نه شو ختلی، همدارنګې د تيږې بدليدل په سرو زرو باندې هم ممکن دي دارنګې قتل د مړي هم ممکن دی چې الله تعالی يې راژوندی کړي او بيايې حالف قتل کړي.

(و يحنث في الحال) خو في الحال حانثيږي يعني بې له توقف نه تر زماني د مرګ پورې څکه عام عادت کې عاجز دی (و انما قلنا) شارح وايي چې په مسئله د قتل کې مونږ دا خبره وکړه چې حالف به د محلوف عليه په مرګ خبر وي دا څکه چې کله حالف ته د محلوف عليه د مرګ پته وي نو په دې وخت کې بيا دده مقصد دا دی چې دا مړی به الله تعالی ژوندی کړي او بيا به يې زه قتل کړم، او دا ممکن دی نو يمين منعقد شو او في الحال حانث شو (اما اذا لم يكن عالمًا) خو که د هغه په مرګ خبر نه وي نو بيا د حالف مقصد قتل متعارف دی او دا قتل په حياة متعارف کې کيږي نه په هغه حيات کې چې د مرګ څخه وروسته وي نو هرکله چې دغه کس مړ وو نو قتل متعارف ممتنع شو نو حالف پکې نه حانث کيږي څکه امکان د بر نشته لکه مسئله د کوزې کې چې نه حانث کيږي.

(ومد شعرها وخنقُها وعضُها كضربها وقطن ملكه بعد ان لبستُ من غزلكِ فهدى فغزلته ونسج ولبس هدى قطن مبتدا وهدى خبره ومعنى الهدى ما يُهدى الى مكة ليتصدق وعذرهما ان كان القطن ملكه يوم الحلف فغزلته ونسج ولبس يجب ان يهدى الى مكة وان لم يكن القطن ملكه يوم الحلف لا).

تشريح: که يو کس قسم وخوړه چې زه به خپله بښځه نه وهم نو که ويخته يې تري کش کړه يا يې زندې کړه يا يې په غاښونو سره وچيچله نو دا داسې ده لکه چې ويې وهي نو په دې سره حانثيږي څکه ضرب وهلو او دردولو ته وايي او په ويختو کش کولو يا زندې کولو يا خوله لګولو سره هم دردیږي خو که د مستۍ او لوبو په وخت کې دا افعال تر سره شي نو بيا نه حانثيږي، څکه بيا دهته ضرب نه وايي بلکې مستي او توقي وايي (و قطن ملكه) او پنبه او مالوچ چې زوج يې مالک شي وروسته د قول د خاوند څخه ان لبست الخ نو دا به هدي وي يعني که يو جولاخپلې بښځې ته ووايي که ما ستا د وريشل شوو تارونو څخه جامې واغوستلې نو دا د هدي وي (فغزلته) نو بښځې دغه پنبه وريشله (و نسج) او ويې پيللې (و لبس) او خاوند واغوستله نو دا به هدي وي د هدي معنی داده چې مکي معظمې ته د دې لپاره ليږلی شي چې صدقه کړی شي (و عندهما) او صاحبين وايي چې که پنبه د خاوند د قسم په ورځ د خاوند په ملکيت کې وه (فغزلته) نو بښځې وريشله (و نسج) ويې پيللې (و لبس) او وايي غوستله نو واجب ده چې مکي ته يې وليږي او که پنبه د قسم په ورځ د خاوند په ملکيت کې نه وه نو بيا واجب نه دی چې مکي ته يې وليږي څکه نذر هلته صحيح کيږي چې په ملک کې وي يا يې نسبت ملک ته وشي او دلته ملک موجود شوی نه دی.

(وخاتم ذهب حلي لا خاتم فضةٍ وعندهما عِقد لؤلؤ لم يرصع حلي وبه يُفتَى ومن حلف لا ينامُ على هذا الفراش فنامَ على قرامٍ فوقه حنث لا من جعل فوقه فراشًا آخر لان القرام تبع للفراش لا الفراش الآخر اوحلف لا يجلس على الارض فجلس على بساطٍ او حصيرٍ فوقه حيث لا يحنث لانه لم يجلس على الارضِ ولو حالَ بينه وبينهَا لباسه حنث لانه جلسَ على الارضَ ولباسه تبع له كمن حلفَ لا يجلس على هذا السرير فجلسَ على بساط فوقه لا ن الجلوس على السرير لا يعتاد بدون ان يُجعل عليه بساط فالجلوس على البساط جلوس على السرير بخلاف جلوسه على سرير آخر فوقه فان الجلوس على السرير الآخر لا يكون جلوسًا على ذلكَ السريرِ).

تشريح: که يو کس قسم وخوري چې زه به زيورات نه اغوندم نو که د سپينو زرو ګوته يې واغوسته نه حانثيږي او که د سرو زرو ګوته يې واغوستله نو حانثيږي ځکه عرف او شريعت کې د سرو زرو ګوتې ته زيورات ويلي شي خو د سپينو زرو ګوتې ته نشي ويلی، همدا وجه ده چې د سپينو زرو ګوته نارينه ته استعمال جائز دی خو د سرو زرو جائز نه ده، خو که د سپينو زرو څخه د بنځو د ګانو پشان زيورات جوړ شوي وو مثلا بنګړي غاړه کې و غيره نو بيا حانثيږي.

(**وعندهما**) که يو کس قسم وخوړ چې زه به زيورات نه اغوندم (**عِقد لؤلؤ**) او ده غاړکې د داسې مرغلرو واچوله چې پيلل شوي نه وي د سرو زرو يا سپينو زرو سره نو د صاحبينو په نزد حانثيږی ځکه دا زيورات دي حقيقة لکه قرآن کريم کې د جنتيانو په صفت کې الله تعالی فرمايي [يحلونَ من اساورَ من ذهبٍ و لؤلؤ] خو د امام ابو حنيفه رحمه الله په نزد نه حانثيږي ځکه دا عرفًا زيورات نه دي او مبنی د ايمانو په عرف ده (**و به يُفتَى**) او د صاحبينو په قول فتوی ده (**و من حلف**) که څوک قسم وخوري چې زه به نه اوده کيږم په دې فرش باندې (**فنامَ على قرامٍ**) نو اوده شو په هغه پرده باندې چې د فرش دپاسه وه نو حانث شو (**لا مَن جعل**) خو که د دې فرش دپاسه بل فرش واچوو او بيا کيناسته نو نه حانثيږي (**لان القرام**) ځکه پرده تابع د فرش وي خو فرش تابع دبل فرش نه وي ځکه شئ تابع د مثل نه وي (**او حلف**) يا يو کس قسم وخوړو چې زه به په ځمکه نه کينم خو د ځمکې دپاسه په فرش يا پوزی کيناسته نو نه حانثيږي ځکه حالف په ځمکه نه ده ناست ځکه په ځمکه ناسته ديته وايي چې بې له حائله په ځمکه کيني.

(**و لو حال**) خو که د حالف او ځمکي تر مينځ د حالف لباس وو نو بيا حانثيږي ځکه حالف په ځمکه

ناست دي او لباس تابع د حالف دی (**كمن حلف**) لكه يو كس چې قسم وخوري چې زه به په دې تخت يا كټ باندې نه كينم (**فجلس**) خو د كټ يا تخت دپاسه په فرش كيناسته نو حانث دی ځكه په تخت باندې بې له فرش نه كيناستل عادتًا نشته نو په فرش كيناستل په تخت كيناستل دي (**بخلاف**) خو كه د تخت دپاسه يې بل تخت واچوه او بيا حالف ورباندې كيناسته نو نه حانثيږي ځكه په بل تخت كيناستل په دې تخت ناسته نه ده.

(ولا يفعله يقعُ على الابد ويفعله على مرةٍ اعلم ان قوله لا يفعل هذا في العرف سلب لقوله يفعله وقوله يفعله واقع على مرة فقوله لا يفعله يكون للابد وبعلى المشي الى بيت الله تعالى او الى الكعبة يجب حج او عمرة مشيًا ودمر ان ركب ولا شيءَ بعلى الخروج والذهاب الى بيت الله تعالى او المشي الى الحرم هذا عندَ ابي حنيفة رحمه الله واما عندَ ابي يوسف ومحمد فيلزمه حج او عمرة مشيًا او المسجد الحرام او الصفا او المروة).

توضيح: او لا يفعل به په ابد واقع وي يعني كه يو كس قسم وخوري چې زه به دا كار نه كوم نو دا به په ابد يعني په دوام استقبالي باندې به حمل وي معنى دا چې هر وقت كې يې دا كار وكړو نو دا به حانث وي ځكه دلته نفي د فعل مطلق ده نو عموم پيدا كوي (**و يفعله**) او يفعل به حمل وي په يو ځل باندې يعني كه يو كس داسې قسم وخوړو چې دا كار به كوي نو دا به حمل وي په يو ځل باندې يعني چې يو ځل يې وكړو نو قسم كې بري شو.

(**اعلم**) شارح وايي چې لا يفعل په ابد دلالت كوي ځكه چې يفعل په يو ځل حمل دی او لا يفعل سلب دی د يفعل لپاره نو سلب د مرت حمل دی په ابد باندې نو لا يفعل هم د ابد لپاره راځي (**و بعلى المشي**) كه يو كس داسې ووايي چې په ما باندې پياده تګ لازم دی بيت الله يا كعبې ته نو ده باندې يو حج يا عمره پياده واجب ده دا مسئله اګر چې د نذر د مسئلې څخه ده ځكه صيغه د التزام پكې ده خو هركله چې نذر احتمال د يمين هم لري نو په مسائلو د يمين كې يې ذكر كړه او حج او عمره ځكه واجب دي چې په دې الفاظو سره عرف كې ايجاب د حج يا د عمري وي نو دا يو قسم مجاز لغوي او حقيقت عرفي شو.

(**و دمر ان ركب**) خو كه په ټول مزل كې يا په اكثر مزل كې په سورلۍ سور شو نو دم ورباندې واجب دی ځكه يمين كې نقصان داخل شو او د نقصان جبيره دم دی (**و لا شيءَ الخ**) خو كه داسې يې وويل چې عليَ الخروجُ الخ په ما باندې لازم دي وتل يا تلل بيت الله ته يا پياده تګ حرم ته نو په دې صورت كې نه حج واجب دی او نه عمره دا د امام ابو حنيفه رحمه الله په نزد باندې ځكه چې التزام

د احرام په دې الفاظو سره غير متعارف دی اما د امام ابو يوسف او امام محمد رحمهما الله په نزد په حالف باندې حج يا عمره پياده لازم ده په صورت د علي المشي الى الحرم کې اما په نورو کې اختلاف نشته **(او المسجد الحرام الخ)** همدارنګې په صورت د عليَ المشي الى المسجد الحرام کې يا الى الصفا يا الى المروة کې اتفاقا نه حج واجب دی او نه عمره.

(ولا يعتق عبد قيل له ان لم احج العام فانت حر فشهد بنحره بكوفة هذا عند ابى حنيفة وابى يوسف، و عند محمد يعتق لانه قامت شهادتهما على امرٍ معلوم وهو التضحية بكوفة ومن ضرورته عدم الحج وهو شرط العتق وقالا هذه شهادة على النفى فنقول النفى الذى يحيط به علم الشاهد هو مثل الاثبات على ما بين فى اصول الفقه فى الترجيح.

وضاحت: **(و لا يعتق الخ)** نه ازاديږي هغه غلام چې ورته وويل شي چې ما په دې کال کې حج ونه کړو نو ته دې ازادیې نو دوه ګواهانو ګواهي وکړه په قربانۍ د بادار باندې په کوفه، يعنې که بادار وويل چې که ما سږکال حج ونه کړو نو ته دې ازادیې بيا بادار دعوه وکړه چې ما سږکال حج کړی دی خو غلام انکار وکړو خو بادار دوه ګواهان راوستل چې داسې ګواهي ورکړه چې ده حلاله کړي ده خپله قرباني د اختر په ورځ په کوفه کې، نو د امام ابو حنيفه او امام ابو يوسف رحمهما الله تعالى په نزد نه دغه ګواهي قبليږي او نه غلام ازاديږي خو امام محمد رحمه الله وايي چې دغه غلام ازاديږي ځکه د دغه دوه ګواهانو ګواهي قائمه شوه په يوه معلوم کار باندې چې قرباني ده په کوفه کې او په کوفه کې قرباني کول دليل د نه حج کولو دی ځکه دا نشي کيدلی چې په يو کال کې دې په کوفه کې قرباني وکړي او هم دې حج وکړي او همدغه عدم حج شرط د عتق دی **(و قالا هذه الخ)** خو شيخين وايي چې شهادت د اثبات د شئ لپاره وي او دلته د نفي د حج لپاره وه او شهادت على النفي غير مقبول وي **(فنقول)** شارح رحمه الله په دې سره رد کوي په دليل د شيخينو او ترجيح ورکوي مذهب د امام محمد رحمه الله ته په داسې طريقه چې شهادت على النفي مطلقاً نه قبلول خو غير صحيح دی بلکې هغه نفي چې په هغې باندې علم د شاهد احاطه کړي په منزله د اثبات ده نو شهادت پدی باندی قبلولی شی..

(وحنث بصوم ساعة بنية فى لا يصوم لا لو ضم يومًا او صومًا حتى يتم يومًا فان قلتَ الصوم الشرعى هو صوم اليوم واللفظ اذا كان له معنًى لغوى و معنًى شرعي يحمل على المعنَى الشرعى قلت الشرع قد اطلقه على ما دون اليوم فى قوله تعالى [ثم اتموا الصيام الى الليل] فالصوم التام صوم يوم فاذا قال لا

اصوم يومًا اولا اصوم صومًا يراد به الصوم التام).

توضيح: که يو کس ووايي چې زه به روژه نه نيسم بې له ذکر د يوم څخه نو که يو ساعت روژه ونيسي په نيت د روژي سره نو حانثيږي نو که روژه پوره کړي او که ماته يې کړي څکه شرط موجود شو چې هغه شرعي روژه ده چې هغه امساک دی د مفطراتو ثلاثو څخه په نيت د ثواب او دا ټول موجود شوي (لا لو ضم) خو که د لايصوم سره يې يومًا لفظ يا صومًا يو ځای کړو نو بيا د يو ساعت روژي په نيولو سره نه حانثيږي تر دې پورې چې يوه ورځ روژه پوره کړي څکه دا مطلق دی او د مطلق رجع فرد کامل ته کيږي چې پوره روژه ده (فان قلتَ) غرض د شارح د دې ښه يو اعتراض دی په دې چې په لايصوم کې د يو ساعت روژي په نيولو حانث کيږي.

حاصل دا چې حقيقت شرعي مقدم وي په حقيقت لغوي باندې او دا معلومه خبره ده چې شرعي روژه پوره روژي ته وايي اګر چې اطلاق يې په يو ساعت هم کيږي نو پکار دا ده چې په يو ساعت روژي سره حانث نه شي ترڅو چې پوره روژه ونه نيسي د دې لپاره چې په معنی شرعي باندې حمل شي (قلت) جواب دا دی چې شريعت د يوې ورځې څخه په کم باندې هم د روژې اطلاق کړی دی لکه دې ايت کريمه کې [ثم اتموا الصيام الى الليل] څکه دلته د صيام څخه د پوره ورځې روژه مراد نه ده، ولې که د پوره ورځې روژه مراد شي نو بيا د الى الليل څه مقصد شو بلکه مطلقې روژه مراد ده نو صوم تام د يوې ورځی روژه ده نو کله چې داسې ووايي چې (اصومُ يوماً) يا (اصومُ صومًا) نو مراد به په دې سره پوره روژه وي څکه دا مطلق ده او مطلق په فرد کامل باندې حمل وي.

(وبركعةٍ في لا يصلي لا بما دونها ولو ضم صلاة فبشفعٍ لا بأقله وبولدٍ ميتٍ في ان ولدت فانتِ كذا او عتق الحي في ان ولدتِ فهو حر ان ولدَت ميتًا ثم حيًا هذا عندَ ابي حنيفة، واما عندَهما فلا يعتق لان اليمين انحلت بولادة الميت، قلنا لم ينحل لان قوله ان ولدتِ المراد به الحي بقرينة قوله فهو حر فان الميت لا يمكن حريته).

توضيح: که يو کس ووايي چې زه به مونځ نه کوم که يو رکعت يې وکړو نو حانث شو (لا بما دونها) خو د يو رکعت څخه په کم باندې نه حانثيږي څکه دا عرفًا او شرعًا مونځ نه دی (و لو ضم) خو که د لايصلي سره صلاةً لفظ يو ځای کړي نو بيا يوي شفع يعني دوه رکعاتو باندې حانثيږي نه په کم باندې، څکه د صلاةً سره په کامل باندې حمل وي او کامل مونځ دوه رکعاته دی او د دوو څخه کم ته حديث کې بتيراء ويلی شي (و بولدٍ ميتٍ) که يو کس خپلې ښځې ته وويل چې که تا بچی راوړو

نو ته دې طلاقه يې نو که مړ بچی يې وزيږو نو هم حانثيږي، يعنې ښځه طلاقيږي ځکه مطلق ولادت موجود شو ځکه مړ بچی هم شرعًا او عرفًا ولادت دی (**و عتق الحي**) او ژوندی بچی ازاديږي په دې قول کې ان ولدتِ فهوَ حر نو که ښځې مړ بچی وزيږوه بيا ژوندی، يعنې که يو بادار خپلې وينزې ته ووايي که تا بچی راوړو نو دغه دې ازاد وي دغې وينزې اول مړ بچی وزيږوه بيا ژوندی نو دغه ژوندی به ازاديږي او د مړ بچی په پيدا کيدو سره قسم نه ختميږي ځکه دا قول د مولی چې فهو حر قرينه ده په ولادت د ژوندي باندې ځکه د مړ بچي د حريت امکان نشته، دا د امام ابو حنيفه رحمه الله په نزد، اما د صاحبينو په نزد ژوندی بچی نه ازاديږي ځکه قسم د مړ بچي په پيدا کيدو سره ختم شو (**قلنا**) مونږ وايو چې د مړ بچي په پيدا کيدو سره قسم نه دی ختم شوی ځکه د مولی دا قول چې ان ولدتِ دی د دې ځخه مراد ژوندی بچی دی، قرينه فهو حر دی ځکه د مړ بچي حريت ممکن نه دی، والله الموفق للسداد.

(وفي ليقضيَن دينه اليوم وقضاهُ زيوفًا او بنهرجة او مستحقة او باعهُ به شيئًا وقبضهُ بر، ولو كان مستوقة اورصاصا اووهبه له لا سيجيء في مسائل شتى من كتاب القضاء ان الزيف ما يرده بيت المال والبنهرجة ما يرده التجار والسوقة ما غلب غشه، فالزيف والبنهرجة ما يكون الفضة غالبًا على الغش حتى يكون من جنس الدراهم لكن يُرد للغش وفي المُغرب قيل الزيف دون البنهرجة في الرداءة لانه يرده بيت المال والبنهرجة ما يرده التجار).

بيان الزيف والبنهرجة والستوقة: (**و في ليقضين الخ**) که قسم وخوري چې زه به د فلاني قرض ښن ورځ اداء کوم (**و قضاهُ زيوفًا**) او زيوف يې اداء کړه، زيوف جمع د زيف ده دېته وايي چې هغه مغشوشه يعنې چې په سپينو زرو کې غش يعنې خلط وي چې تجاران يې اخلي خو بيت المال يې ردوي ځکه بيت المال جدی شئ اخلي (**او بنهرجة**) يا بنهرجه اداء کړي بنهرجه هغه مغشوشه ده چې بيت المال يې اخلي خو تجاران يې ردوي نو زيف او بنهرجه هغه دي چې سپين زر په غش باندې غالب وي تر دي چې د جنس د دراهمو ځخه دي لکن د غش د وجې رد کولی شي او په مغرب کې کتاب کې راغلي چې بعضې علماء وايي چې زيف په رداءت يعنې کمزوروالي کې د بنهرجه ځخه کم دي ځکه زيف د وجې د نه جودت او کره والي ځخه بيت المال رد کوي او بنهرجه هغه دي چې د وجې د زيات نقصان ځخه تجاران يې رد کوي (**او مُستحَقةً**) يا حالف هغه شئ اداء کړو چې استحقاق کې ورلی شوی وو يعنې يو کس ورباندې دعوه کړي وه چې دا زما ملکيت دی

(او باعه به شيئاً) او يا دغه مديون حالف خرڅ کړ په دائن باندې په دغه قرض کې يو شئ (و قبضه) او بيا يې دغه شئ په عوض د قرض کې قبض کړو (بر) نو په دغه ټولو مذکوره صورتونو کې حالف بري دې حنث نه دی، ځکه زيو او بنهرجه د جنس د دراهمو څخه دي ځکه سپين زر په غشو سره دی او ځکه غالبو لره دی او د استحقاق صورت کې ځکه چې استحقاق قرض د اداء کول نه منع کوي ځکه دا تر اجازي د مستحق پورې موقوف دی که مستحق اجازه وکړي نو قرض وربانديې اداء کيږي او د بيع په صورت کې ځکه چې قرضونه په همدې شکل اداء کيږي، ځکه اداء د مبيعي د قرض په عوض کې د قرض اداء کول دي.

(و لو كان) که حالف داين ته ستوقه ورکړه، ستوقه دېته وايي چې په سپينو زرو غش يعني خلط غالب وي (او رصاصًا) يا ورته قلعي ورکړي (او وهبه) يا دائن دغه قرض مديون ته وبښي نو په دې ټولو صورتونو کې حالف نه بري کيږي بلکې حانثيږي، ځکه د قرض اداء کول رانغلل ځکه مستوقه او رصاص د جنس د دراهمو څخه نه دي او هبه سره قرض نه اداء کيږي ځکه هبه اسقاط د قرض دی نه مقاصات نو د قرض اداء کول رانغلل.

(وفي لا يقبض دينه درهمًا دون درهمٍ حنث بقبض كله متفرقًا لا ببعضهِ دون باقيهِ او كله بوزنينِ لم يتخللهما الا عملُ الوزن ولا في ان كان لي الا مائةً فكذا، ولا يملك الا خمسينَ هذا بناء على ان الاستثناء عندنا تكلم بالباقي بعد الثنيا وليس الاستثناء من النفي اثباتًا فان قوله ان كان لي الا مائة فكذا معناه ليس لي الا مائة فهو لنفي ما فوق المائة، واما اثبات المائة فغير لازم عندنا ولا في لا يشم ريحانًا ان شم وردًا او ياسمينًا لان الريحانَ ما لا ساقَ له والورد والياسمين لهما ساقا والبنفسج والورد على الورق اي ورق الورد دون اعجاز الورد التي عليها الورق).

بيان ما لو حلف لا يشم ريحانًا: (و في لا يقبض) که قسم وخوري چې زه به خپل قرض نه اخلم (درهمًا دون درهمٍ) يوه يوه روپۍ يعني جدا جدا (حنث) که ټول قرض يې واخسته جدا جدا نو حانث شو (لا ببعضه دون باقيه) نه حانثيږي په صرف اخستلو د بعضې قرض سره بلکې هلته به حانثيږي چې هغه باقي قرض واخلي خو کله چې يې باقي قرض واخستلو نو حانثيږي (او كله الخ) او همدارنګې نه حانثيږي په دې چې ټول قرض په دوه وزنو واخلي چې د دواړو موزونينو تر مينځ صرف وزن يعني تلل واقع شي ځکه دا هم تفرقه ده خو ضروري تفرقه ده چې عرف کې دېته تفرقه نه وايي (و لا

في ان كان) همدارنګه نه حانثيږي په دې صورت کې چې ووايي چې که زما سره وي مګر سل نو زما غلام دې ازاد وي او حال دا دی چې له ده سره نوي مګر پنځوس ځکه د قائل مقصد دا دی چې د سلو ځخه زياتي نشته يعني نفي د زيادت کوي او نفي د قلت نه کوي، نو که د سلو يا د سلو ځخه د کم مالک وو نو نه حانثيږي اوکه د سلو ځخه د زياتو مالک وو نو حانثيږي دا د امام ابوحنيفه رحمه الله قول دی، دا ځکه چې استثناء زمونږ په نزد تکلم دی په باقي باندې پس د مستثنی ځخه **(وليس)** او استثناء د نفي ځخه اثبات نه دی ځکه د دي قول چې ان كانَ لي الا مائة فكذا معنى داده چې ماسره نشته مګر سل نو دا نفي د ما فوق المائة شوه ځکه مستثنی منه مال دی او دا سلو او زياتو ته شاملیږي خو استثناء دلالت په نفي د ماسوا د مستثنی ځخه کوي ګويا داسې يې وويل چې زه د سلو نه پورته روپيو مالک نه يم که مالک يې يم نو زما غلام دې ازاد وي او اثبات د سلو غير لازم دی په سلو نه حانثيږي نو په کمو خو په طريقه اولی سره نه حانثيږي **(و لا في لا يشم الخ)** که قسم وخوري چې زه به ريحان يعني کشمالي نه بوی کوم نو که ګلاب او ياسمين چې زيږ خوشبوی داره ګل دی بوی کړي نه حانثيږي ځکه ريحان کشمالو دې او تنه نه لري او ګلاب او ياسمين تنه لري، خو زمونږ په ساحو کې ريحان هم تنه لري خو البته د هرې ساحې خپل عرف دی **(والبنفسج)** او بنفسه **(والورد)** او ګلاب به حمل وي **(على الورق)** په پانو د ګلابو باندې **(دون اعجاز الورد)** نه په تنه او شاخوا د ګلابو هغه چې په هغې پانې وي يعنې که يو کس قسم وخوري چې زه به بنفشه او ګلاب نه اخلم نو که پانې د دوی واخستي نو حانثيږي او که ډنډران يعني لختي يې واخستي نو نه حانثيږي، والله الموفق للسداد.

باب الحلف بالقول

باب دی په بيان د قسم کې په هغه څه چې تعلق د تکلم پورې لري

(وحنثَ في حلف لا يكلمه ان كلمه نائمًا بشرط ايقاظه وفي الا باذنه اي حنث في حلف لا يكلمه الا باذنه ان اذن ولم يعلم به فكلمه لان الاذن اعلام فان اذن ولم يعلم فهذا لا يكون اذنًا وعند ابي يوسف لا يحنث لان الاذن هو الاطلاق وفي لا يكلم صاحب هذا الثوب فباعه فكلمه وفي لا يكلم هذا الشاب فكلمه شيخا لان الوصف المذكور لا يصلح مانعًا من التكلم فيراد الذات).

وضاحت: که يو کس قسم وخوري چې زه به د فلاني سره خبرې نه کوم نو که د هغه سره يې په داسې حال کې وکړي چې هغه فلاني کس اوده وو او راويښ کړ نو حانث شو او که راويښ يې نه کړو نو نه

حانثيږي (و في الا باذنه) كه قسم يې وكړو چې زه به دده سره خبرې نه كوم مګر په اجازه دده سره نو كه محلوف عليه اجازه وكړه خوحالف په دې اجازه پوهه نه شو بيايې ورسره خبرې وكړي نو حالف حانث شو ځكه اذن او اجازه خبرداری دی نو كه اجازه يې وكړه او حالف په هغې پوهه نه شو نو دا اجازه نه شوه كه خبرې ورسره وكړي نو بلا اجازي خبرې راغلې او بلا اجازې خبرې سره حانثيږي .....

خو امام ابو يوسف رحمه الله وايي چې نه حانثيږي ځكه اذن اطلاق او اباحت دی چې اباحت په اذن سره تاميږي (و في لا يكلم) كه ووايي چې زه به خبرې نه كوم خاوند د دې جامو سره نو هغه كس خپلې جامې په حالف خرڅې كړي بيا حالف ورسره خبرې وكړي نو حانث شو ځكه اضافت د تعريف لپاره وي او وصف لغوه وي نو دده قسم د هغه د ذات پورې تعلق پيدا كړو (و في لا يكلم هذا الشاب) كه قسم يې وكړو چې زه به د دې ځوان سره خبرې نه كوم بيايې دده سره په داسې حال كې خبرې وكړي چې مشار اليه بوډا وو نو حالف حانث شو، ځكه دغه اوصاف چې صاحب هذا الثوب يا هذا الشاب وي صلاحيت د دې نه لرې چې د تكلم ځخه مانع شي نو مراد به ذات وي يعنې كه وصف باعث په يمين وو نو وصف به معتبر وي او كه باعث په يمين نه وو نو معتبر به نه وي.

(وفي هذا حران بعتُه او اشتريتهُ ان عقد بالخيارِ اى قالَ ان بعتهُ فهو حر فباعهُ على انهُ بالخيارِ يعتقُ لانه لم يخرج عن ملكه وقد وجد الشرط وهو البيع ولو قالَ ان اشتريته فهو حر فشراه على انهُ بالخيار اعتق اما على اصلهما فلأنه دخل في ملك المشترِي واما على اصل ابى حنيفة فلأنه علق العتق بالشراءِ فكأنه قال بعدَ الشراءِ بالخيارِ فهو حر فيعتق).

وضاحت: كه ويې ويل چې كه ما دا غلام خرڅ كړو نو دا دې ازاد وي نو كه خرڅ يې كړو په دې شرط چې بائع ته به خيار وي نو غلام ازاد شو ځكه دا غلام نه دی وتلی د ملک د مولی ځخه ځكه خيار د بائع منع كوي وتل د غلام د ملک د مولی نه او شرط موجود شو چې بيع ده او كه داسې يې وويل چې كه ما دا غلام واخستو نو دا دې ازاد وي نو دا غلام يې واخستو په دې شرط چې مالره به خيار وي نو غلام ازاد شو، د صاحبينو په دليل خو ځكه چې دا غلام په ملک د مشتري كې داخل شو او په اصل د امام ابو حنيفه رحمه الله ځكه چې دغه كس عتق معلق كړي تر شراء پورې يعنې كه ما دا غلام واخستو نو ازاد دې وي (فكأنهُ) نو گويا دا داسې شو لكه د شراء بالخيارِ ځخه وروسته چې ده وويل هو حر نو ازاد شو.

(وفی ان لم ابعه فکذا فاعتق اودبر ای قالَ ان لم ابعه فکذا ای امراَته طالق فاعتق اودبره طلقت امراته لان الشرط وهو عدم البیع قد تحقق وبفعل وکیله فی حلف النکاح والطلاق والخلع والعتق والکتابة والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة والقرض والاستقراض والایداع والاستیداع والاعارة والاستعارة والذبح وضرب العبد وقضاء الدین وقبضه والبناء والخیاطة والکسوة والحمل فان الوکیل فی هذه العقود سفیر محضٍ حتی ان الحقوق ترجع الی الامر فکاَن الآمرَ فعلَ بنفسه).

توضیح: که یو کس ووایي چې که ما دا غلام خرڅ نه کړو نو زما ښځه دې طلاقه وي نو دغه حالف دغه غلام ازاد کړو یاي مدبر کړو نو ښځه یې طلاقه شوه ځکه شرط چې هغه عدم بیع ده موجود شو

(**وبفعل وکیله**) او په فعل د وکیل سره حانثیږي په حلف د نکاح و غیره کې یعنې که قسم یې وکړو چې زه به نکاح نه کوم اووکیل یې ورته وکړه نو حانث شو، همدارنګې زه به ښځه نه طلاقوم وکیل یې طلاقه کړه زه به خلع نه کوم وکیل یې وکړه زه به غلام نه ازاد وم وکیل یې ازاد کړو زه به عقد کتابت نه کوم وکیل یې وکړو زه به صلح د دم عمد څخه نه کوم وکیل یې وکړه زه به بلا عوضه هبه نه کوم وکیل یې وکړه زه به صدقه نه ورکوم وکیل یې ورکړه زه به قرض نه ورکوم وکیل یې ورکړه زه به قرض نه اخلم وکیل یې واخستو (**والایداع**) زه به امانت نه ورکوم چاته وکیل یې ورکړو.

(**والاستیداع**) زه به امانت مال له چا څخه نه اخلم وکیل یې واخستو (**والاعارة**) زه به سوالي شئ نه ورکوم چاته وکیل یې ورکړو (**والاستعارة**) زه به سواکلي شئ له چا څخه نه اخلم وکیل یې واخستو (**والذبح**) زه به حیوان نه حلالوم خو وکیل یې حلال کړو (**وضرب العبد**) زه به غلام نه وهم خو وکیل یې ووهه (**وقضاء الدین**) زه به قرض نه اداء کوم خو وکیل یې اداء کړو (**وقبضه**) زه به قرض نه قبضوم خو وکیل یې قبض کړو (**والبناء**) زه به ابادي نه کوم خو وکیل یې وکړه (**والخیاطة**) زه به جامې نه ګنډم خو وکیل یې وګنډلې (**والکسوة**) زه به جامې نه اغوندم خو وکیل یې وراغوندلې (**والحمل**) زه به بار نه وړم خو وکیل په دې عقودو کې سفیر محض وي تر دې چې حقوق آمر ته راجع کیږي لکه مثلا مهر ورکول نفقه ورکول په نکاح کې و غیره نو ګویا چې آمر پخپله دغه کارونه کړي دي.

(**لافی حلفِ البیعِ والشراءِ والاجارةِ والاستیجارِ والصلحِ عن مالِ الخصومةِ والقسمةِ وضرب الولد لان العقدَ صدر من الوکیلِ حتّی ان الحقوق ترجع الیه ولم یصدر من المؤکل فلا یحنث والفرق بین ضرب**

العبد وضرب الولد ان الضرب فعل حسي لا ينتقل من احدٍ الى آخر الا اذا صح التوكيل وصحت التوكيل يكون في الاموال فيصح في العبدِ دون الولد).

وضاحت: (لا في حلف) نه حانثيږي په فعل د وكيل سره په دې شيانو كې څكه دا پخپله كولى شي او وكيل يې نسبت ځان ته كوي نو د وكيل فعل د آمر فعل نه دى مثلا قسم وخوري چې زه به بيع نه كوم وكيل يې وكړي (والشراء) زه به اخستل نه كوم وكيل يې وكړي (والاجارة) زه به په اجاره دا شئ نه وركوم (والاستيجار) زه به په اجاره شئ نه اخلم وكيل يې واخلي (والصلح على مالٍ) زه به صلح د مال څخه نه كوم وكيل يې وكړي (والخصومة) زه به خصومت نه كوم له چاسره وكيل يې وكړي (والقسمة) زه به تقسيم نه كوم خو وكيل يې وكړو (و ضرب الولد) زه به بچى نه وهم نو حالف نه حانثيږي څكه عقد د وكيل څخه صادر شوى تر دي چې حقوق لكه تسليم د ثمن د مبيعې په بيع كې وغيره وكيل ته راجع كيږي او د موكل څخه نه دى صادر شوى (والفرق) او فرق په مابين د وهلو د غلام كې او د وهلو د بچي كې چې اول كې موكل حانثيږي په فعل د وكيل سره په دويم كې نه هغه دا چې ضرب فعل حسي دى يعنې په حس سره د دې ادراك كولى شي (لا ينتقل) نه منتقل كيږي د يو كس څخه بل ته بلكه نسبت يې مباشر ته كيږي مګر هلته منتقل كيږي چې توكيل صحيح شي او صحت د توكيل په اموالو كې راځي نو په عبد كې هم توكيل د ضرب صحيح كيږي نه په ولد كې څكه عبد مال دى نه ولد.

(ولا في لا يتكلم فقراَ القرآنَ او سبح او هلل او كبر في الصلاة او خارجها هذا عندنا فانهُ لا يسمى متكلمًا عرفًا وشرعًا وعند الشافعي رحمه الله يحنث وهو القياس لانه كلام حقيقة ويوم أكلمه على الملوين قال لامرأته انت طالق يوم اكلم فلانًا فهو على اللَيلِ والنهارِ لما مر في باب ايقاع الطلاق ان اليوم اذا قرن بفعل غير ممتدٍ يراد به مطلق الوقت وصح نية النهارِ لانه مستعمل فيه ايضًا، وعند ابي يوسف يصدق ديانة لا قضاء لانه خلاف المتعارف وليلة اكلمه على الليل).

توضيح: كه قسم وخوري چې زه به خبرې نه كوم (فقراَ القرآن) نو قرآنكريم يې ولوست (او سبح) يايې سبحان الله وويل (او هلل) يايې لااله الاالله وويله (او كبر) يايې الله اكبر وويل په مانځه كې يا خارج د مانځه څخه نو نه حانثيږي زمونږ په مذهب باندې څكه دا اذكار اګر چې لغةً كلام دى خو عرفًا او شرعًا كلام نه دى (و عندَ الشافعي) او امام شافعي رحمه الله وايي چې په دې الفاظو

سره حانشيږي او قياس هم دا تقاضا کوي چې حانث دې شي ځکه دا حقيقةً کلام د ی (**و يوم اکلمه**) که ښځې ته ووايي چې ته دې طلاقه يې په کومه ورځ چې زه د فلاني سره خبرې کوم (**علی الملوين**) نو دا به حمل وي په شپه او ورځ باندې لکه په باب د ايقاع الطلاق کې تير شوی چې يوم کله د فعل غير ممتد سره يو ځای شي نو مراد په يوم سره مطلق وخت به وي (**و صح نية النهار**) خو که د ورځې نيت يې کړی وو بيا هم صحيح ده ځکه يوم په نهار کې هم استعمال شوی دی.

(**و عند ابي يوسف**) د امام ابو يوسف رحمه الله په نزد به دده تصديق کولی شي ديانةً لاقضاءً يعنې مفتی به اعتبار ورکوي نه قاضي ځکه د يوم استعمال په نهار کې چې کله د فعل غير ممتد سره مقترن وي غير متعارف وي (**و ليلة اکلمه**) که داسې ووايي چې که ما د شپې د فلاني سره خبرې وکړې نو زما غلام دې ازاد وي نو دا به حمل وي په شپه باندې نو که د ورځې يې ورسره خبرې وکړې نو نه حانشيږي ځکه ليل په نهار کې نه استعماليږي.

(والا ان للغاية كحتى ففي ان كلمته الا ان يقدم زيدًا وحتى حنث ان كلمه قبل قدومه وفي لا يكلم عبده او صديقه او امراته او لا يدخل داره ان زالت اضافته وكلمه لا يحنث في العبد اشار اليه بهذا او لا وفي غيره ان اشار بهذا يحنث والا فلا).

بيان حتى والا ان: او الا ان د غايه لپاره راځي لکه حتى چې د غايه لپاره راځي (**ففي ان**) نو په دې صورت کې چې ان کلمت بکراً الا ان يقدم زيد او ان کلمت بکراً حتى يقدم زيد فعبدي حر کې که د زيد د قدوم او راتګ څخه مخکې خبرې وکړې نو حانشيږي (**و في لا يكلم عبده**) که قسم وخوري چې زه به د فلاني د غلام سره خبرې نه کوم يا د دوست د هغه سره يا د ښځې د هغه سره يا به نه داخليږم کور د فلاني ته (**ان زالت اضافته**) که نسبت د غلام يا دوست يا ښځې د کور د فلاني څخه ختم شو مثلا غلام يې ازاد کړو بيا خو يې نسبت ده ته کيږي يا يې ښځه طلاقه کړه نو بيا خوئې ده ته نسبت نه کيږي چې د فلاني ښځه يا يې دوست سره دشمني شروع کړه نو بيا خو داسې نه شي ويلی چې د فلاني دوست يا يې کور خرڅ کړو نو بيا خويې ده ته نسبت نه کيږي (**و كلمه**) او خبرې يې ورسره وکړي نو په غلام کې نه حانشيږي په هذا سره يې ورته اشاره کړي وي او که نه، يعنې داسې ووايي چې لا يكلم عبدَ فلانٍ يا لا يكلمُ عبد فلانٍ هذا، نو په دواړو صورتونو کې چې اضافت يې ختم شو (**اي لم يبقَ عبدًا له**) يعنې دده غلام پاتې نه شو (**اما اذا لم يشر**) په هغه صورت کې چې اشاره يې ورته کړي نه وي ځکه نه حانشيږي

چې دده غلام پاتې نه دی او حالف ویلي وو چې زه به د فلاني د غلام سره خبرې نه کوم (و ان اشارَ) او د اشارې په صورت کې ځکه حانث نه دی چې د غلام د کمې مرتبې په وجه د غلام د ذات سره څوک دشمني نه کوي بلکې د یوې معنی د وجې نه چې په مضاف الیه کې وي چې هغه د غلام بادار دی (فالاضافة) نو نسبت به معتبر وي خو کله چې دغه نسبت ختم شي نو نه حانثیږي (**و ان حلف لا یکلم صدیق فلان**) او که قسم یې وخوړ چې زه د فلاني د دوست سره خبرې نه کوم یا لا یکلمُ صدیق فلانٍ هذا، یا قسم وکړو چې لایدخلُ دار فلانٍ یا دار فلانٍ هذا (**فلم یبقَ**) د فلاني د خپل دغه دوست سره دوستي ختمه شوه او کوریې خرڅ کړو بیایې د فلاني سره خبرې وکړي او کور ته داخل شو نو عدم اشاري په صورت کې نه حانثیږي ځکه نسبت معتبر وو نو کله چې نسبت ختم شو نو نه حانثیږي او د اشارې په صورت کې حانثیږي ځکه دغه شیان چې دار او صدیق دي ممکن ده چې لذاتها پریخودلی شي، یعنې قطع لحاظ د دې څخه چې د فلاني دوست دی یا د فلاني کور دی نو کله چې ذات معتبر شو نو وصف چې هغه نسبت کیدل دي فلاني ته په حاضر کې لغوه دی.

(وحینَ وزمان بلا نیة نصف سنة نکرا وعرف لقوله تعالی [تؤتی اُکُلَها کل حینٍ باذن ربها] ومعها ما نوی، والدهر لم یُدر منکرًا قال ابو حنیفة لا ادری ما الدهر، وعندهما نصف سنة مثل لا اکلم حینًا و للابد معرفا وایام منکرة ثلاثة وایام کثیرة والایام والشهور والسنون عشرة).

بیان الحین والزمان والدهر: او حین او زمان بلا نیته به په نیم کال حمل وي نکره وي که معرفه وي یعنې که قسم یې وخوړ چې زه به د فلاني سره خبرې نه کوم حین یا زمان (**لا اکلمهُ الحینَ او الزمانَ**) یا (**لا اکلمه حینًا او زمانًا**) او د یو مقدار معین نیت یې نه وو نو دا حین او زمان معرفه وي که نکره وي حمل به وي په شپږو میاشتو، ځکه عبد الله بن عباس د دې ایت تفسیر [تؤتِي اکلَها کل حینٍ باذنِ ربها] په شپږو میاشتو کړی دی (**و معها ما نوی**) او که د یو مقدار معلوم نیت یې کړی وو نو نیت یې صحیح دی او په همغې به حمل وي (**والدهر لم یُدر**) او د دهر لفظ چې نکره ذکر کړی شي یعنې داسې ووایي چې (**ان صمتُ دهرًا**) او هیڅ نیت یې نه وو نو د صاحبینو په نزد دا به د حین په شان په شپږو میاشتو حمل وي یعنې که شپږ میاشتي روژه یې ونیوله پرله پسې وي که جدا نو دا به حانث وي خو امام ابو حنیفه په دهر کې چې نکره وي توقف اختیار کړی ده او ده ویلي چې زه نه پوهیږم چې دهر څه شئ دی.

(**و للابدِ معرفًا**) خو که دهر معرفه ذکر شوی وو لکه ان صمت الدهرَ نو بیا په ابد حمل دی او ایام

چې نکره ذکر شي مثلا (ان صمت ايامًا) نو دا به په دري ورځو حمل وي، او ايام كثيرة يا الايام يا الشهور يا السنون دا به حمل وي په لسو باندې يعني هر صنف به په لسو حمل وي يعني لس ورځې لس مياشتې لس كاله.

(وفي اول عبد اشتريهِ حران اشترى عبدًا عتق اى لايحتاج لاولويته الى شراء عبد آخر وان اشترَى عبدين ثم آخر فلا اصلاً لان الاول فرد لايكون غيره من جنسه سابقًا عليه ولا مقارنًا له ولم يوجد فان ضم وحده عتق الثالث اى قال اول عبدٍ اشتريته وحده حر فاشترَى عبدين ثم آخر عتق الثالث لانه اول عبدٍ شراه وحده).

توضيح: كه ووايي چې كه اول غلام چې ما واخسته نو هغه دې ازاد وي كه غلام يې واخسته نو هغه ازاد ديږي ځكه اول نوم د فرد سابق دى او هغه موجود شوى او د دې د اوليت لپاره د بل غلام اخستلو ته ضرورت نشته (وان اشترى) او كه دوه غلامان يې واخستل بيا بل نو يو هم نه ازاد ديږي ځكه اول هغه فرد ته وايي چې هغه غير چې د جنس دده ځخه وي نه مقدم وي په ده او نه ورسره مقارن وي او اول په دې معنى دلته موجود نه شو (فان ضم وحده) او كه د دې سره يې وحده لفظ يو ځاى كړو يعني داسې وويل چې (اولُ عبدٍ اشتريته وحده فهو حر) نو بيايې دوه غلامان واخستل بيا دريم نو دريم ازاد شو (لانه) ځكه دا دريم اول هغه غلام دى چې ځانته ئى واخستو.

(وفي آخرِ عبدٍ ان اشترى عبدًا فمات لم يعتق قال آخر عبدا شتريته حرفا شترَى عبدًا فمات المشترى لا يعتق هذا ولا يتوهم انه اذا مات يكون ذلكَ العبد آخرًا لان الآخر لا بد له من اول ولم يوجد فان اشترى عبدًا ثم آخر ثم مات عتق الآخر يومَ شرى من كل ماله وعندهما يوم مات من ثلثه لان الأخرية تحققت بالموت فيعتق عند الموت من ثلث ماله وله ان بالموت تبين انه كان اخر عند الشراء فيعتق في ذلك الوقت).

توضيح: (وفي آخر) په مدد همزى سره او په كسرې د خاء معجمه سره فرد لاحق ته وايي او آخر په فتح د خاء معجمې سره په سابق او لاحق هر يو باندې اطلاق كيږي، يعني يو كس وويل چې كه آخر غلام ما واخستو نو هغه دې ازاد وي نو يو غلام يې واخستو بيا حالف مړ شو نو دغه غلام نه ازاديږي (ولا يتوهم) دا دفع د يو اعتراض ده چې حالف كله غلام واخستو او بيا مړ شو نو دا غلام خو آخر غلام دى نو پكار ده چې ازاد شي (لان الآخر) دا جواب دى چې ځكه نه ازاديږي چې د آخر

لپاره اول ضروري دی او دلته نشته (فان اشتری) خو که یو غلام یې واخستو بیایې بل واخستو بیا حالف مړ شو نو دغه وروستنی ازاد شو (یوم شری) یعنې د اخرني غلام د عتق حکم به د حالف د مرګ څخه وروسته په ورځ د اخستلو به کیږي خو چونکي چې ورځ د اخستلو زمانه د صحت وه نو دا غلام به د ټول مال څخه ازادیږي اګر که قیمت د غلام د ثلث څخه زیات وي ځکه د عتق اقتصار په ثلث مال باندې په هغه عتق کې کیږي چې عند الموت وي نه مخکې.

(و عندهما) او صاحبین وایي چې دده د عتق حکم به په هغه ورځ کیږي چې حالف مړ شو او د ثلث مال څخه به وي ځکه آخریت په مرګ سره ثابت شو نو عند الموت به د ثلث مال څخه ازادیږي (وله ان بالموت) خو امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې په مرګ سره صرف بنکاره دا شو چې دا اخرنی دی په وخت د شراء کې نو په وقت د شراء کې ازاد شو.

(ولا یصیر الزوج فارًّا لو علق الثلث به خلافًا لهما والضمیر فی به یرجع الی الآخر، وصورةُ المسئلة رجل قال آخرُ امراَةٍ اتزوجُها طالق ثلاثًا فتزوج امراَةً ثم اخرَی ثم ماتَ طلقت عند ابی حنیفة عند التزوج فلا یصیرُ فارًّا فلا ترثُ عندهُ وعندهما تطلق عندَ الموتِ فیصیرُ فارًّا فترثُ).

وضاحت: که خاوند چیرته دري طلاقه معلق کړل تر آخر پورې یعنې داسې ووایي چې آخر امراةٍ اتزوجها طالق ثلاثا، یعنې اخرنی ښځه چې زه یې په نکاح کوم هغه دي په دري طلاقو طلاقه وي نو یوه ښځه یې وکړه بیایې بله وکړه بیا دغه خاوند مړ شو نو دغه دویمه ښځه بالاتفاق طلاقه شوه، ځکه د خاوند په مرګ سره په دیکې صفت د آخریت موجود شو، خو اختلاف په دیکې دی دلته چې ایا طلاق په دې ښځه د خاوند د مرګ سره واقع کیږي او که په وخت د نکاح کولو کې وربانديې حکم کیږي، نو د امام ابو حنیفه رحمه الله په نزد دې باندې حکم د طلاقو په وخت د نکاح کولو کې کیږي نو خاوند په دې سره فار بالطلاق نه ګرځي.

فار بالطلاق دښته وایي چې خاوند په طلاقو سره ښځه د میراث څخه محرومه کوي نو چې کله خاوند فار بالطلاق ونه ګرځیده نو ښځه میراث هم نه شي ورلی، او صاحبین وایي چې د خاوند د مرګ سره طلاقیږي نو خاوند فار بالطلاق وګرځیده نو دغه ښځه دده د ترکې څخه میراث ورلی شي.

(وبکل عبدٍ بشرنی بکذا فهو حر عتق اول ثلاثةٍ بشروه متفرقین والکل ان بشروه معًا وسقط بشراء ابیه لکفارته هی ای الکفارة هذا عندنا، واما عند زفر والشافعی لا تسقط فالحاصل ان النیة لا بد ان تکون مقارنة لعلة العتق فهما جعلا القرابة علة العتق والملك شرطًا ونحنُ جعلنَا علی العکسِ لان الشرع جعل

شراء القريب اعتاقًا فاذا اشترى اباه بنية الكفارة كانت النية مقارنة لعلة العتق وعندهما لا حيث جعلا القرابة علة).

تشريح: (**و بكل عبدٍ**) كه يو كس ووايي چې هر غلام چې ماته د خوی مثلا زيری راكړو نو دغه غلام دې ازاد وي (**عتق اول الخ**) كه دري كسانو هر يو جدا جدا زيری وركړو نو اول د دې دريو څخه ازاد شو (**والكل**) او كه درېواړو يو ځای زيری وركړو نو ټول ازاد شول (**و سقط**) سقط فعل دی (**و هي**) يې فاعل دی يعنې كه يو كس خپل پلار د كفارې د اداء كولو لپاره واخلي نو زمونږ په مذهب كفاره تري ساقطيږي خو امام زفر او امام شافعي رحمهما الله وايي چې د ذي محرم په اخستلو كفاره نه ساقطيږي (**فالحاصل**) حاصل دا چې نيت د عتق د كفاري څخه ضروري دی چې د علت د عتق سره پيوسته وي (**فهما**) نو امام زفر او امام شافعي رحمهما الله قرابت او خپلولي علت د عتق ګرځولی او ملک يې شرط ګرځولی، ځكه شراء سره اثبات د ملک راځې او اعتاق سره ازاله د ملک راځې او د دواړو تر مينځ منافات دی نو شراء علت د عتق نه كيږي بلكه علت د عتق قرابت محرميه دی او شراء ورته شرط وی نوكله چې يې يو خپلوان په نيت د كفاري واخستو نو دا د كفاري څخه نه صحيح كيږي ځكه دلته نيت د علت د عتق سره پيوسته نه شو بلكي د شرط سره پيوسته شو (**و نحنُ جعلنا**) خو مونږ احنافو د دوی په عكس ګرځولی يعنې زمونږ په نزد شراء د قريب علت د عتق دی او قرابت ورته شرط دی (**لان الشرع**) ځكه شريعت شراء د قريب اعتاق ګرځولی لكه دې حديث شريف كې ورته اشاره شوې [لن يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه ـ اخرجه مسلم] نو كله چې يې خپل پلار په نيت د كفاري واخستو نو نيت مقارن شو د علت د عتق سره چې هغه شراء ده، نو كفاره ساقط شوه او پلار يې ازاد شو (**و عندهما**) خو امام زفر او امام شافعي رحمهما الله وايي چې كفاره نه ساقطيږي ځكه دوی قرابت علت د عتق ګرځولی او دلته نيت مقارن د شرط سره شو نه د علت سره.

(**لا بشراء عبدٍ حلف بعتقهِ اى قال ان اشتريتُ هذا العبد فهو حر فشراهُ بنية الكفارة لا تسقط الكفارة لان علة العتق اليمين والشراءُ شرط له فلا تكون النية مقارنة للعلة يرد عليه انه قد ذكر فى اصول الفقه ان التعليق عندنا يمنع العلية فاذا وجد الشرط يصير المعلق علةً حينئذٍ فتكون النية مقارنة لعلة العتق**).

توضيح: (لا بشراءٍ) کفاره نه ساقطيږي په اخستلو د هغه غلام سره چې د هغه په عتق باندې يې قسم خوړلی وي يعنې يو کس ووايي که ما دغه غلام واخستلو نو دا دې ازاد وي نو دغه غلام يې په نيت د کفارې واخستلو نو کفاره نه ساقطيږي ځکه دلته علت د عتق يمين يعنې تعليق دی او شراء ورته شرط دی نو نيت مقارن د علت سره نه شو بلکې مقارن د شرط سره شو چې هغه شراء ده (**يرد عليه**) غرض د شارح د دې نه يو اعتراض دی هغه داسې چې تعليق زمونږ په نزد علت منع کوي يعنې جزاء د دې ځخه منع کوي چې علت شي د حکم لپاره، مثلا (**ان دخلتِ الدار فانت طالق**) نو انت طالق علت دی د وقوع د طلاقو لپاره نو که تعليق يعنې ان دخلت الدار نه وای نو انت طالق به في الحال علت وو د وقوع د طلاقو لپاره خو دا تعليق مانع شو د علتيت ځخه خو کله چې شرط موجود شو نو جزاء علت ګرځي د حکم لپاره نو په دې ځای کې چې کله وويل (**ان اشتريت هذا العبد فهو حر**) نو عتق يې معلق کړو تر شراء پورې نو يمين علت نه شو د حکم لپاره بلکې هو حر يې منع کړو د دې ځخه چې علت شي د عتق لپاره او هلته به هو حر علت جوړيږي چې شرط موجود شي چې هغه شراء ده او نيت د کفاري مقارن شو د شراء سره نو دا مقارن شو د علت د سره او نيت چې مقارن د علت شي نو پکار ده چې کفاره ساقط کړي.

(ومستولدةٍ بنكاح علق عتقها عن كفارته بشرائها قوله ومستولة بالجر عطف على عبدٍ اى ولا بشراء مستولدةٍ وصورتها ان يقول لامةٍ استولدها بالنكاح ان اشتريتك فانت حرة عن كفارة يميني فاشتراها تعتق لوجود الشرط ولا يجزيه عن الكفارة لان حريتها مستحقة بالاستيلاد).

وضاحت: (**و مستولدةٍ الخ**) او کفاره نه ساقطيږي په اخستلو د مستولدې سره چې مستولده په نکاح وي داسې مستولده چې معلق کړي وي عتق د دي د کفاري ځخه په اخستلو د دې پورې، مستولده د استيلاد ځخه ده يعنې هغه وينزه چې په نکاح سره ام ولده ګرځول شوي وي هغه داسې چې د بل کس وينزه په نکاح کړي او د هغې ځخه يې بچی پيدا شي نو دا ام ولده په نکاح سره ګرځيده نو که دغې وينزې ته يې وويل که ته ما واخستې نو ته د دې ازاده يې زما د قسم د کفاري ځخه يا د کفاري د ظهار ځخه مثلا، نو بيا ئی دغه وينزه واخستله نو دا ازاده شوه د وجې د وجود د شرط ځخه چې شراء ده خو کفاره ترې نه ساقطيږي ځکه د دې په رق کې نقصان دی (**لان حرمتها**) ځکه دغه وينزه مستحقه د عتق ګرځيدلې ده په استيلاد سره يعنې په استيلاد سره ام ولده د بادار د مرګ ځخه وروسته ازاديږي نو د کفاري ځخه نه ازاديږي او د کفاري لپاره رق کامل ته ضرورت دی او په ام ولده کې رق ناقص وي.

(وتعتق بأن تسريت امةً فهي حرة مَن تسراها وهي ملكه يوم حلف لا من شراها فتسراها لان هذه الامة لم تكن في ملكه زمان الحلف ولم يضف عتقها الى الملك اوسببه وفيه خلاف زفر رحمه الله وبكل مملوكٍ لي حرامهات اولادهِ ومدبروه وعبيده لا مكاتبه الا بنيتهم لانه لا يملكهم بدًا وبهذا حرا وهذا او هذه لعبيده عتق ثالثهم وخير في الاولين كالطلاق كأنه قال احدهما حر وهذا، فان قلت بل هو كقوله هذا حر اوهذا ان قلت قد اجبتُ عنه في شرح التنقيح بجوابين فان شئتَ فطالعهُ).

وضاحت: (**تعتق**) فعل دی (**من تسراها**) فاعل د عتق، تسري باب تفعل دی او خاصيت يې اتخاذ دی د سرية څخه دی او سريه يا د سرور څخه دی ځکه وينزه په دې حالت خوشحاليږي او مولی هم په دې خوشحاليږي، او يا د سِر څخه دی نو سر بيا په دوه معانو راځي: ۱.جماع ځکه د دې سره هم پټ والی لازم وي، ۲.ضد د جهر نو دا وينزه هم کله د نورو اصيلو ښځو څخه پټه وي او معنی د تسري د امام ابو حنيفه او امام محمد رحمهما الله په نزد دا وه چې وينزه د ځان سره وساتي او د جماع کار تې اخلي باقي مني پکې غورځوي او که عزل کوي، او د امام ابو يوسف او امام شافعي رحمهما الله قول دا دی چې د دې سره به وطی کوی خو عزل به ترې نه کوي [فتح القدير ۱۵۷.۱۵۲\۵].

نو خلاصه دا ده چې که داسې وويل چې که ما وينزه سريه کړه نو هغه دې ازاده وي نو هغه وينزه ازاديږي چې بادار سريه ګرځولې وي (**و هي ملكه**) خو په داسې حال کې چې د قسم په ورځ دده په ملکيت کې وي (**لا من سراها**) خو هغه وينزه نه ازاديږي چې وای اخلي او بيايې سريه ورګرځوي ځکه دغه وينزه د قسم په وخت کې دده په ملکيت نه وه او نه حالف د دې د عتق نسبت ملک ته يا سبب د ملک ته کړی دی (**و فيه خلاف زفر**) امام زفر وايي چې تسري نه صحيح کيږي مګر په ملک کې نو ذکر د تسري ذکر د ملک دی ګويا چې ده ملک ذکر کړی دی خومونږ دده په جواب کې وايو چې د صحت د تسري لپاره شرط دا دی چې ملک به صراحةً مذکور وي او د ملک په نشتوالي سره تسري هم نه صحيح کيږي (**و بكل مملوكٍ**) که داسې ووايي چې هر مملوک چې زما وي نو هغه د ازادوي نو په دې سره ازاديږي ام ولدې دده او مدبرين دده او نور غلامان او وينزي دده، خو مکاتبين پکې نه داخليږي، ځکه ملک په ام ولده مدبر او وينزو او غلامانو کې کامل دی اګر چې رق په ام ولده او مدبر کې ناقص دی ځکه دوی دواړه مستحق د عتق ګرځيدلي دي پخلاف د مکاتب سره چې ملک په مکاتب کې ناقص دی ځکه مکاتب رقبةً مملوک وي خو يداً

مملوک نه وي ځکه په تصرف کې مستقل وي نو په مملوک کې نه داخليږي مګر که نيت د مکاتب وکړي نو بيا پکې داخليږي.

(و بهذا) که داسې ووايي چې هذا حر او هذا حر و هذه لعبيده نو دا دريم به ازاد وي او په دوه اولينو کې اختيارمند دی لکه د طلاقو په شان چې ښځې ته ووايي هذه طالق او هذه و هذه نو دريمه طلاقيږي او په اولينو دواړو کې اختيارمند دی (کأنه) ګويا چې داسې يې وويل چې احدهما حر و هذا (فان قلت) که ته داسې ووايي چې داسې دې شي لکه هذا حر او هذان نو بيا به اختيار لازم شي په مابين د اول او دوه وروستنيو کې (قلت) شارح وايي چې ما د دې ځخه په شرح د تنقيح کې يعني توضيح کې دوه جوابه کړي وو چې حمل د دې الفاظو په دې قول باندې چې احدهما حر و هذا په دوه وجهو اولی دی ۱.دا چې د دې تقدير داسې راځي چې احدهما حر و هذا حر نو لفظ د حر په معطوف عليه کې ذکر دی نو په معطوف کې به مضمر شي او داسې به وويل شي چې هذا حر و وهذا، ۲.دا چې دا قول چې او هذا مغير دی د معنی د دې قول لپاره چې هذا حر دی بيا وروسته دا قول چې و هذا غير مغير دی د ماقبل لپاره ځکه واو د تشريک لپاره دی نو اول به موجود شي او موقوف به شي تر مغيره پورې نو اختيار به ثابت شي په مابين د اول او ثاني کې بې له توقف ځخه تر ثالثه پورې، نو معنی دا شوه چې احدهما حر بيا دا قول چې هذا دی دا عطف دی په احدهما باندې، والله الموفق للسداد.

(ولام دخل علی فعل يقع من غيره كبيع وشراء واجارة وخياطة وصياغة وبناء يقتضي امره ليخصه به فلم يحنث في ان بعت لك ثوبا فعبده حر ان باعه بلا امره ملكه اولا، اراد بدخوله على فعل تعلقه به ففي قوله ان بعت لك ثوبا فعبده حر فاللام متعلق بالبيع فيقتضي اختصاص البيع بالمخاطب والفعل لا يختص بغير الفاعل الا بالامر اي التوكيل فلهذا اقتضى الامر).

بيان دخول اللام على فعل: (ولام) دا مبتدا ده يقتضي امره يې خبر دی او مراد دخول د لام ځخه دا دی چې د فعل او مفعول تر مينځ واقع شي يعني تعلق د فعل پورې لري نو هغه لام چې داخل شي په هغه فعل باندې چې واقع کيږي د غير ځخه يعني چې نيابت پکې صحيح کيږي لکه خرڅول اجاره خياطي يعني ګنډل (صياغة) زرګري (و بناء) ابادي جوړول نو دا لام تقاضا د امر د غير کوي (ليخصه) د دې لپاره چې فائده کړي دغه لام اختصاص د دغه فعل (به) د دغه غير پورې (فلم يحنث) نو اوس که يو کس زيد ته مثلا ووايي چې که ما تالره جامه خرڅه کړه نو زما غلام دې ازاد وي نو که دغه کس د

زيد جامه بغير د امر د زيد څخه خرڅه کړه (ملکه او لا) زيد د دې جامې مالک وي او که نه، نو دغه حالف نه حانثيږي، يعني دده غلام نه ازاديږي (فاللام) نو لام متعلق دی د بيع پورې نو دا تقاضا د اختصاص د بيع کوي د مخاطب پورې چې زيد دی او فعل نه خاص کيږي د غير فاعل پورې مګر په امر يعني توکيل يعني په وکالت ورکولو سره، نو همدا وجه ده چې تقاضا د امر کوي.

(وان دخل على عينٍ او فعلٍ لا يقعُ عن غيره كأكل وشربٍ ودخولٍ وضرب الولد اقتضى ملكه فحنث ان بعت ثوبًا لك ان باعَ ثوبه بلا امره هذا نظير الدخول على العين وهو الثوب اما نظير دخوله على فعل لا يقع عن غيره فقوله ان اكلت لك طعامًا او شربت لك شرابًا اقتضى ان يكون الطعام والشرابُ ملك المخاطب كما في قوله ان اكلت طعامًا لك فانه وان كان متعلقًا بالاكل صورةً فهو في المعنى متعلق بالطعام واما ضرب الولد نحو ان ضربت لك الولد فعبده حر فاقتضاء الملك فيه غير ممكن الا ان يراد بالملك الاختصاص).

حكم دخول اللام على عين او فعل: مخکې د هغه فعل بيان وو چې نيابت پکې د غير څخه صحيح کيده او تقاضا د اختصاص د فعل کوله د مخاطب پورې اوس د هغه فعل بيان دی چې نيابت پکې نه صحيح کيږي نو که لام داخل شي په عين باندې يعني ذات باندې لکه ان بعت ثوبا لک يا په هغه فعل باندې چې نيابت پکې نه صحيح کيږي لکه ان اکلت لک طعامًا او شربت لکه شرابًا يا دخلت لک بيتًا يا ضربت لک ولدًا (اقتضى) دا تقاضا د دې کوي چې دغه عين ملک د مخاطب دی نو د دې په فعل به حانث کيږي برابره خبره ده چې د مخاطب په امر سره وي او که بلا امره وي، نو که اوس يې ويلي وو چې ان بعت ثوبًا لک نو که د مخاطب جامه يې بلا امره خرڅه کړه نو هم حانثيږي (هذا) دغه مثال چې ان بعتُ ثوبًا لک دا د عين مثال دی چې ثوب دی او د هغه فعل مثال چې نيابت پکې نه صحيح کيږي دا دی ان اکلتُ لک طعامًا او شربتُ لک شرابًا نو دغه لام تقاضا د ملک د مخاطب کوي نو په ان اکلتُ طعامًا لکَ کې دغه لام اګر چې په اعتبار د ظاهر سره د اکل پورې تعلق لري خو په اعتبار د معنى سره د طعام پورې تعلق لري نو معنى به داسې شي چې ان اکلت طعامًا موصوفًا بکونه لکَ اي مملوکًا (واما ضرب الولد) شارح وايي چې په ان ضربت لک الولد فعبده حر کې اقتضاء د ملک غير ممکن ده ځکه په ضرب د ولد کې توکيل راتللى شي (الا ان يراد) مګر هلته تقاضا د ملک کوي چې د ملک څخه مراد اختصاص شي نو بيا پکې توکيل نه صحيح کيږي.

(وفی کل عرسٍ لی فکذا بعد قول عِرسه نکحتَ علی طُلقت هی وصحّ نیة غیرها دیانةً فانه قال هذا الکلام ارضاءً لها فیکونُ المراد غیرها لاهیَ لکن هذا خلاف الظاهر لان کلا کلمة العموم فلا یصدق قضاء).

تتمة البيان في كتاب الايمان: (و في كل عرسٍ) عرس ښځې ته وايي که يوه ښځه خپل خاوند ته ووايي چې تا خو ما باندې بله ښځه کړې ده او خاوند جواب کې ورته ووايي چې (كل عرسٍ) هره ښځه چې زما وي نو هغه دې طلاقه وي نو همدغه ښځه يعني کومه ښځه چې باعث د قسم شوه هغه هم طلاقه شوه خو که خاوند وويل چې زما نيت د بلې ښځې وو يعني د دې ښځې څخه ماسوا که مې بله کړې وي نو هغه دې طلاقه وي، نو دا نيت يې هم ديانةً صحيح دی (فانه قال) ځکه نو د کل عرس څخه مراد به بله ښځه وي نو دا موجوده ښځه خو لکن دا خبره خلاف الظاهر ده يعني د زړه خبره ده ځکه کلمه د کل د عموم لپاره راځې نو قضاء به دده تصديق په بله ښځه کې نه شي کولی.

كتاب الحدود

(الحدُّ عقوبة مقدرة يجبُ حقًّا للّٰهِ تعالى)

دا کتاب دی په بيان د حدوداتو کې، مصنف رحمه الله چې هرکله د بيان د قسمونو او د کفارې د دې څخه فارغ شو نو شروع يې وکړه په جزاګانو د عقوبات محضو کې، نو حدود جمع د حد ده، حد په لغت کې منع کولو ته وايي، او په شريعت کې (هو العقوبة المقدرة حقًّا لله تعالى) عقوبت د ګناه د جزاء نوم ته وايي، نو حد هغه عقوبت مقدره دی يعني دې لره يوه خاصه اندازه شته چې واجب دی لپاره د حق د الله تعالى (فلا تعزير الخ) نو تعزير او قصاص حد نه دی ځکه چې تعزير کې اندازه معلومه نشته او قصاص ځکه نه دی چې دا حق د ولي د قصاص دی چې هغه وارث د مقتول دی د تعزير بيان وروسته به ان شاء الله په کتاب التعزير کې مکمل راشي.

(والزنا وطی فی قُبُلٍ خالٍ عن ملكٍ وشبهتهِ کمعتدة البائنِ او الثلاثِ ویثبتُ بشهادةِ اربعةٍ بالزنا لا بوطیِ او جماعٍ فیسألهم الامام عنه ما هوَ وکیف هو واینَ زنَی ومتَی زنا وبمن زنی، اما السؤال عن الماهیة فلان بعض الناس یطلقونه علی کل وطیٍ حرامٍ، وایضًا قد اطلقه الشارعُ علی غیر هذا الفعل نحو: العینان تزنیان، واما عن الکیفیة فلأنه قد یقعُ الوطیُ من غیر التقاء الختانین، واما عن این فلان الزنا فی دار الحرب لا یوجب الحد، واما عن متی فلان التقادم لا یوجب الحد، واما عن المزنیة فلأنه قد یکونُ فی وطیها شبهة).

الوضاحة الحسنى في بيان الزنا: (والزنا) مصنف رحمه الله د زنا وضاحت اولاً کوي چې وروسته حکم وربانديې مرتب شي، نو زنا وطي کولو ته وايي په هغه قُبُل يعنې د ښځې په مخکنې اندام کې وي چې خالي وي د ملک يميني او ملک نکاحي څخه څکه د وينزې او د منکوحي سره وطي کول زنا نه ده (و شبهته) او چې خالي وي د شبهې د ملک څخه لکه معتده د بائن يا د د ري طلاقو يعنې چې يو کس خپلې ښځې ته طلاق بائن يا دري طلاقه ورکړي او د عدت حالت کې وي نو د دې سره وطي کولو باندې حد نشته څکه دا شرعي زنا نه ده څکه شبهه د ملک پکې ده څکه چې دا ښځه لا دده په عدت کې ده (و يثبت) او زنا به د قاضي په حضور کې په شهادت د څلورو نارينو سره ثابتيږي او د ښځو په شهادت سره حدود نه قائميږي (بالزنا) په لفظ د زنا سره (لا بوطي) د وطي په الفاظو يا د جماع په الفاظو سره نه ثابتيږي يعنې که ګواهانو ګواهي وکړه چې فلاني وطي کړي په وطي حرامي سره يا په جماع حرامي سره نو زنا نه ثابتيږي (فيسألهم الامام) نو پاچا يا قاضي به پوښتنه وکړي د شهودو څخه (عنه) په باره د زنا کې (ما هو) چې زنا څه ته وايي (و كيف هو) او زنا څرنګه کړې وه (و اين زنا) او چيرته يې زنا کړې ده (و متى زنى) او په کوم وخت کې زنا کړې ده (و بمن زنى) او د چاسره يې زنا کړې ده.

(اما السؤال) د زنا د ماهيت او حقيقت څخه پوښتنه څکه ضرور ده چې بعضې خلک د زنا اطلاق په وطي حرامي سره کوي لکه وطي په حالت د حيض کې حرامه ده خو زنا نه ده (و ايضاً) دا دويمه وجه بيانوي چې شريعت د زنا اطلاق د دې فعل نه يعنې د وطي في قبل الخ نه ماسوا په بل فعل هم کړي چې (العينان تزنيان) چې سترګې هم زنا کوي نو د ګواهانو څخه د زنا د ماهيت پوښتنه ضرور ده تر څو معلومه شي چې د دوی د زنا څخه هغه مراد نه ده چې موجب د حد نه وي (و اما عن الكيفية) او د کيفيت څخه سوال څکه ضروري دی چې کله وطي بې د يو ځای کيدو د فرج او ذکر څخه راځي هغه داسې چې صرف ذکر او فرج سره ومنبي خو ذکر پکې داخل نه کړي نو په صرف منبلو سره حد نه راځي (و اما عن اين) او د زنا د مکان پوښتنه څکه ضروري ده چې په دار الحرب کې زنا حد نه واجبوي څکه دار الحرب دار د اقامت د حدودو نه دی نو هلته زنا سره هم حد نه واجبيږي (و اما عن متى) او د وخت د زنا څخه څکه پوښتنه ضروري ده چې په تقادم يعنې طول د زماني سره حد نه واجبيږي (و اما عن المزنية) او د مزنيې يعنې کومې ښځې سره چې زنا شوې ده

د دې پوښتنه څکه ضروري ده چې کله په وطي د دې کې شبهه وي يعنې شبهه د ملک يميني يا ملک نکاحي يا شبهه د عدت و غيره وي

(فان بينوهُ وقالوا رأيناهُ وطيَهَا في فرجها كالميلِ في المكحلةِ وعُدلوا سرًا وعلانيةً حكمَ به)

وضاحت: که ګواهانو مذکوره وجه بيان کړي او بيايې دا هم وويل چې مونږ فلانی وليده چې فلانی وطي کړه په فرج کې لکه سلايي په رنجومه کې (وعدلوا) او د ګواهانو تعديل دې وکړای شي يعنې د دوی عدالت او غير عدالت دې معلوم کړی شي په پټه او په ښکاره څکه شهادت د مستور الحال مقبول نه وي په سرا تعديل داسې چې قاضي به معدل ته په يو خط کې د دوی نومونه نسبونه د محلي او د ښار نومونه به وليکي چې دغه کسان عادلان دي که غير عادلان معلومات راکړه نو معدل به د عادل سره عادل جائز الشهادة وليکي او د غير عادل سره به يو شئ هم نه ليکي، يا دې ورسره وليکي چې الله اعلم، او علانية تعديل داسې دی چې قاضي به معدل او شاهد يو ځای کړي او معدل به بيا ووايي چې دا کس عادل دی يا غير عادل دی نو کله چې تعديل هم پوره شو نو بيا به قاضي فيصله په ثبوت د زنا سره وکړي په داسې طريقه چې وجوب حد ورباندې مرتب شي.

(ثم عطفَ على قوله بشهادة اربعة قوله وباقراره اربعًا اى اربع مراتٍ فى اربعة مجالس رده كل مرة ثم سأله كما مر، اعلم ان فى قوله رده كل مرة تسامحًا لانهُ يدل على ان الامام يرده اربع مرات وليس كذلكَ بل الامام يرده ثلاث مرات فاذا اقر مرةً رابعةً لا يرده بل يقبله فيسأله كما مر من قبل، الا فى السؤال عن امتى لانه انما يسأله عنه احترازًا عن التقادم وهو يمنعُ الشهادةَ لا الاقرار، وقيلَ يسال عن متَى ايضًا لاحتماله فى زمان الصبا، فان بين حُبب تلقينه برجوعه بلعلكَ لمستَ او قبلتَ او وطيتَ بشبهةٍ فان رجعَ قبل حده اوفى وسطهِ خُلىَ والاحد).

تلقين الحاكم للزاني المجرم: (ثم عطف) شارح رحمه الله وايي چې و باقراره عطف دی په شهادة اربعة باندې نو معنی دا شوه چې ثابتيږي حد د زنا په اقرار د زاني سره خو په دې شرط چې عاقل بالغ وي څکه د ماشوم او ليونې اقرار ته اعتبار نشته (اربعًا) چې څلور کرتې اقرار وکړي خو په څلورو مجلسونو (رده) حاکم يا قاضي به دده اقرار په هر وار رد کوي يعنې نه به يې قبلوي (ثم سأله كما مر) خو بيا به تري په هغه طريقه پوښتنه وکړي لکه مخکې چې بيان شو چې اول سوال د ماهيت څخه بيا و غيره و غيره (اعلَم) شارح رحمه الله وايي چې د مصنف په دې قول کې تسامح او چشم پوشی ده څکه دده د خبرې څخه خو دا معلوميږي چې قاضي به څلور کرتې دده خبره رد

کوي او نه به يې قبلوي او خبره داسې نه ده څکه په څلورم کرت اقرار سره حد واجبيږي بلکي صحيح خبر داده چې قاضي د زاني اقرار دريم واري رد کوي خو کله چې يې څلورم کرت اقرار وکړو نو بيا به يې نه رد کوي بلکي قبلوي به يې، او پوښتني به ترې شروع کړي چې زنا څه ته وايي او څنګه دي وکړه وغيره، خو بعضې علماء وايي چې د اقرار په صورت کې به د متى څخه پوښتنه نه کوي څکه د متى څخه د پوښتنې فائده دفع د ظهور د تقادم وه او دا په شهادت کې راځي نه په اقرار کې.

(وقيل) خو بعضې علماء بيا وايي چې د متى په باره کې به هم پوښتنه کوي څکه احتمال لري چې د ماشومواليې په حالت کې زنا کړې وي او د ماشومواليې په حالت کې زنا سره حد نه واجبيږي نو د دفع د دې احتمال لپاره د متى څخه سوال ضروري دى (فان بين) نو که مقر د قاضي د پوښتنو مکمل بيان وکړو يعنې د ماهيت کيفيت زمان مکان او تعين د مزنيه يې وکړو (وحبب) نو قاضي ته مستحب ده چې (تلقينه) تعليم ورکول مقر ته په داسې الفاظو سره چې د خپل اقرار څخه رجوع وکړي، څکه حدود به حتى الوسع دفع کولى شي (بلعلک الخ) تلقين به په دې الفاظو سره ورکوي چې کيدى شي تالاس وروړى وي يا دې ترې مچه اخستې وي يا دې په شبهې سره وطي کړي وي (فان رجع) نو که مقر د خپل اقرار څخه رجوع وکړه قولاً يا فعلاً مخکې د حد څخه يا په مينځ د حد قائمولو کې (خلي) خوشي به کړى شي (والا حد) او که رجوع يې د خپل اقرار څخه ونه کړه نو حد به ورباندې جاري کړى شي.

(وهو للمحصن اى لحر مكلف مسلم وطى بنكاح صحيح وهما بصفة الاحصان اى وطى حال كونهما بصفة الاحصان اى الامور التى يثبت بها الاحصان ماعدا الوطى كانت حاصلة قبيل هذا الوطى فاذا وُجد الوطى تَم جميع ما يثبت بها الاحصان فقوله وهو للمحصن مبتدا وخبره قوله رجمه فى فضاء حتى يموت يبدأُ به شهوده فان ابوا او غابوا او ماتوا سقط ثم الامام ثم الناس وفى المقر يبدأُ الامام ثم الناس وغُسِّلَ وكفنَ وصُلىَ عليه).

تعليم المتعلم في بيان شرائط المحصن: (وهو للحصن) دا مبتدا ده او رجمه يې خبر دى، احصان په لغت کې د عفت او د حفاظت د نفس د وقوع نه په حرامو کې عبارت دى په معنى د نکاح سره په معنى د حريت سره هم راځي او احصان عبارت دى د اوو شيانو څخه: ۱ـ بلوغ ۲ـ عقل ۳ـ حريت ۴ـ نکاح صحيح ۵ـ دخول ۶ـ چې هر يو د واطي او موطوءې څخه په صفت د احصان کې يو شان وي ۷ـ

اسلام دی. لکه شارح رحمه الله دغه اوو شیانو ته اشاره کړي ده چې حریت په لحر سره او بلوغ او عقل ته په مکلف سره او اسلام ته په مسلم سره او دخول ته په وطي سره او نکاح صحیح ته په نکاح صحیح سره او اوم شرط ته په و هما بصفة الاحسان سره اشاره کړی ده.

(و هوَ) د واحد د زنا د محصن لپاره یعنې د هغه کس لپاره چې حر وي مکلف وي مسلمان وي او وطي یې د خپلې منکوحې سره په نکاح صحیح سره کړي وي او دواړه واطي او موطوءه په صفت د احصان کې وي (اي الامور) دا دفع د یو وهم ده چې احصان خو موقوف وي د وطي په نکاح صحیح پورې نو احصان د وطي څخه وروسته موجودیږي ځکه موقوف علیه مقدم وی د موقوف څخه نو څرنګه متصور کیږي چې په حالت د وطي کې د دواړه محصنین وي؟ نو شارح جواب وکړو چې د دې معنی داده چې هغه امور چې په هغې سره احصان ثابتیږي ماسوا د وطي څخه هغه به حاصل وي مخکې د وطي څخه نو کله چې وطي موجود شوه نو ټول هغه څۀ چې احصان وربانديې ثابتیږي پوره شو نو که د دې څخه وروسته زنا وکړي نو رجم کولی به شي (رجمه) حد د زنا د محصن لپاره رجم دی (في فضاء) په یوه لویه دشته کې تر دې چې مړ شي (یبدأ به) اول به په دې سره شروع د زنا ګواهان کوي ځکه بعضې وخت ګواهان خو په ګواهي زړور وي خو دعملي کار نه وي کوي نو رجوع کوي نو دیکې هم د حدد دفع کیدو یو چانس شته (فان ابوا) نو که شهودو انکار وکړو یا د دې ښار څخه غائب شو او یا مړه شول (سقط) نو حد ساقط شو ځکه شرط د حد موجود نه شو چې هغه اول شروع کول د شهودو دي او په غائب والي سره احتمال د رجوع لري د شهادت څخه او د مرګ په صورت کې شهادت ختم شو (ثم الامام) بیا به د شهودو څخه وروسته شروع په رجم سره پاچا یا قاضي کوي بیا عام خلق (و في المقر) او د اقرار په صورت کې به اول شروع پاچا یا قاضي کوي بیا عام خلق بیا به د عامو مړو په شان غسل ورکړی شي بیا به وربانديې د جنازې مونځ اداء کړی شي.....

(ولغير المحصن جَلده مائة وسطًا بسوط لا ثمرةَ له في المغرب الثمرة العذبة وهي ذنبه، وقيل العقدة قال والاول اصح، وفي الصحاح ثمرة السياط عُقَد اطرافها يُنزع ثيابه الا الازار ويفرق على بدنه الا راسه ووجهه وفرجه قائمًا في كل حدٍ بلا مدٍ اي من غير ان يلقى على الارض ويُمد رجلاهُ، وقيلَ ان يُمد الضارب يده فوق راسه وقيل ان يُمد السوط على العضو بعد الضرب).

بيان الجلد لغير المحصن: (و لغير المحصن) د غیر محصن لپاره سل دري ورکول دي (وسطًا)

درميانه يعني چې ويې دردوي خو زخمي يې نه کړي (بسوط لا ثمرة له) په هغه دره چې ثمره ونه وي، ثمره څه ته وايي په مُغرب کتاب کې راغلي چې ثمره عذبه ته وايي (و هي ذنبه) چې هغه د ډرې لکې ده (و قيل) او بعضې علماء وايي چې غوټه مراد ده يعني چې د دري په آخر کې به غوټه وي څکه دا زخم جوړوي، صاحب د مغرب وايي چې اول صحيح دی يعني د ثمرې څخه مراد لکې د دري ده، او په صحاح کې راغلي دي چې د ثمرې څخه مراد د دري په اطرافو کې غوټې دي

خلاصه دا چې د کوړې يعني دري په اخر کې به غوټه او لکې نه وي (يُنزع) د مرجوم څخه به د څنګ او پرتوګ څخه ماسوا نورې جامې ويستلی شي (و يفرق) او دري به په ټول بدن باندې جدا جدا ورکولی شي مګر د سر مخ او عورت څخه به يې ساتي په داسې حال کې چې محدود به ولاړ وي که سړی وو (في كل حدٍ) په هر حد کې يعني حد د زنا وي که حد شرب يا حد قذف وي (بلا مدٍ) د دې دري معاني دي: اول محدود به په ځمکه نه غورځوي چې پښې يې اوږدې وغزوي، دويمه معنی دا چې وهونکی به لاس د سر څخه پورته نه اوږدوي، دريمه معنی دا چې د وهلو څخه وروسته به دره د محدود په اندام نه راکاږي څکه دې سره هغه دردیږي.

(وللعبدِ نصفُها ولا يحدّه سيده بلا اذن الامام هذا عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله ولا ينزعُ ثيابها الا الفروُ والحشُو وتُحد جالسة وجاز الحفرُ لها لا له ولا جمع بين جلد ورجم، ولا بين جلد ونفي الا سياسة هذا عندنا، وعند الشافعي يجمع في البكرِ بين الجلد والنفي وهو تغريب عامٍ، ويُرجم مريض زنى ولا يُجلد حتى يبرأ وحامل زنت تُرجم حين وضعت وتجلد بعد النفاس).

توضيح: (و للعبد) که غلام زنا وکړي نو دده حد نيم د سلو درو دی چې هغه پنځوس دي، او رجم وربانديې نشته ځکه رجم نشي نيمايي کولی، دليل دا ايت کريمه دی چې [فعليها نصفُ ما على المحصنات من العذاب] د وينزو په باره کې نازل شوی دی خو غلامان هم پکې داخل دي، د وينزو ذکر ځکه وشو چې اسباب د زنا په دوی کې زيات دي او شهوت هم د دوی ډير دي، او د احصان قيد [فاذا أُحصن] قيد اتفاقي دی يعني غلام او وينزه محصن وي که غير محصن وي چې زنا وکړي نو پنځوس دري حد به ورکولی شي او رجم وربانديې نشته، ځکه رجم نه نيمايي کيږي [فتح القدير ۲۲۰/۵، کفايه ۲۲۱/۵].

(و لا يحده) او غلام ته به حد دده بادار نشي ورکولی بې له اجازې د پاچا يا قاضي څخه خو امام شافعي رحمه الله وايي چې غلام او وينزې ته بادار د امام د اجازې څخه بغير هم حد ورکولی شي،

ځکه د بادار لپاره په غلام او وينزه باندې ولايت کامله شته لکه څرنګه چې تعزير ورکولی شي نو حد هم پرې قائمولی شي، خو مونږ دا جواب کوو چې حد حق د الله تعالی دی او د بنده په ساقطولو سره نه ساقطيږي، نو هغه څوک به حد قائموي چې هغه د شريعت څخه نائب وي چې هغه امام دی يا د هغه نائب او تعزير خو حق د بنده دی حسن بصري رحمه الله وايي چې څلور شيان د پاچا حق دی ۱۔مونځ ۲۔زکات ۳۔حدود ۴۔قصاص.

(ولا ينزع) د ښځې څخه به جامې نشي ويستلی ځکه دې سره د ښځې عورت لوځيږي (الا الفرو) مګر پوستين (والحشو) او چې دواړه به تړې ويستلی شي ځکه دې سره د ښځې بدن ته درد نه رسيږي (و تحد جالسة) او ښځې ته به حد ورکولی شي په داسې حال کې چې ښځه ناسته وي ځکه په ديکې ستر راځي (و جاز الحفر لها) او د ښځې لپاره کنده ويستل جائز دي چې ښه ستر راشي (لا له) خو د سړي لپاره ځمکه کې کنده ويستل ضرور نه دی ځکه ضرورت ورته نشته (و لا جمع) خو د زنا محض لپاره به دري او رجم دواړه نه يو ځای کوي بلکې صرف رجم به ورکوي (و لا بين جلد الخ) همدارنګه د دُرو او نفي تر مينځ به زاني غير محصن لپاره هم نه يو ځای کوي ځکه حد د زاني غير محصن په ايت کې ذکر شوی دی نفي دېته وايي چې د دې ښار څخه بل ښار ته د يو کال لپاره وشړلي شي (الا سياسة) مګر که سياسة يې وکړي هغه داسې چې حاکم په ديکې څه مصلحت او خيرخواهي ګوري خو امام شافعي رحمه الله وايي چې د زاني غير محصن لپاره د درو سره نفي هم وي دليل يې هغه حديث د عبادة بن الصامت دی چې (البكرُ بالبكر جلدُ مائة و نفي سنة. الحديث) جمهور علماء دده نه جواب کوي چې حديث د عبادة بن الصامت منسوخ دی او د دې احاديثو څخه دا معلوميږي چې نفي په حد واجبه کې داخله نه ده او د نبي عليه السلام فعل هم زجراً او سياسةً وو، اوحضرت علی ﷺ وائی چی کفی باالنفی فتنة (اخرجه عبدالرزاق) يعنې دې نفي سره يې لوی فتنې ته واچُوو، د عمر رضي الله عنه په زمانه کې ربيعه بن اميه بن خلف شراب څکلي وو نو عمر رضي الله عنه هغه د دې ښار څخه ويستلو د يو کال لپاره نو هغه د هرقل خواته ورغی او نصراني شو، حضرت عمر رضي الله عنه وويل چې زه به د دې څخه وروسته مسلمان ته د خپل ښار څخه د شړلو سزا ورنه کړم (و يرجم) که مريض محصن زنا وکړي نو رجم به ورکولی شي ځکه مقصود د رجم څخه دده هلاکت دی نو رجم کې له ده سره نور هم کومک دی (و لا يجلد) خو

که غير محصن زنا وکړي او مريض وي نو دري به نه شي ورکولی تر دې پورې چې جوړ شي خکه مقصود په درو سره دده دردول او زجر دی نه هلاکت او د مرض په حالت کې درو سره احتمال د هلاکت شته

(و حامل) او که حامله ښځه زنا وکړي نو کله چې يې بچی وزيږوه نو بيا به رجم يعني سنګسارولی شي **(و تجلد بعد النفاس)** خو که يوه غير محصنه يعني پيغله ښځه زنا وکړي او د زنا ځخه حامله شي نو د نفاس يعني د بچي پيدا کيدو ځخه وروسته دري ورکولی شي د دې لپاره چې بچی يې هلاک نه شي، ځکه دا ولد نفس محترمه دی او غير مجرم دی په بعد النفاس کې اشاره دې ته چې کله يې د نفاس وينه ختمه شي ځکه نفاس هم يو قسم مرض دی او د مرض په حالت کې به ښځې ته سزا نه شي ورکولی، بيا که د ماشوم کفيل وو نو حد به ورکړی شي او که کفيل يې نه وو نو مهلت به ورکړی شي تر دې چې پخپله خوراک شروع کړي.

باب الوطي الذي يوجب الحد اولا

دا باب دی په بيان د هغه وطي کې چې حد واجبوي يا يې نه واجبوي

(الشبهةُ دارئة للحد، اعلَم ان الشبهة ضربان فی الفعل وفی المحل فشرعَ فی الضربِ الاولِ بقوله وهی فی الفعلِ يثبت بظن غير الدليل دليلاً فلا يحد الجانی ان ظن انها تحل لهُ فی وطی امةِ احد ابويهِ و عِرسه وسيده والمرتهن المرهونة فی الاصح والمعتدة بثلاثٍ وبطلاقٍ علی مالٍ وباعتاقٍ امولده).

حكم الشبهة في الفعل: شبهه ختمونکې او دفع کونکې د حد ده، شبهه دې ته وايي چې د ثابت سره مشابه وي خو په نفس الامر کې ثابت نه وي، حديث شريف کې راځي چې ترڅو مو وسعه کيږي نو د مسلمانانو ځخه حدود دفع کړئ، الحديث.

شبهه بيا په دوه قسمه ده: ۱. شبه في الفعل ۲. شبهه في المحل، شبه في المحل دې ته وايي چې په محل د وطي کې چې موطوءه ده شبهه وي دې ته شبهه حکميه او شبهه في الملک هم وايي، هغه داسې چې هلته يو داسې دليل موجود وي چې نافي د حرمت وي، يعني دلالت په حل د مزنيه باندې کوي، په همدې وجه دې ته شبهه حکميه وايي چې ثابته ده په حکم د شريعت باندې نو که دا شبهه موجوده شي نو زاني به پرې نه شي حد کولی نور تفصيل په خپل ځای کې راروان دی.

شبهه في الفعل دې ته وايي چې د واطي لپاره اشتباه په حرمت د فعل کې واقع شي يعني په نفس وطي کې يعني چې حل او حرمت دواړه وربانديې مشتبه وي خو داسې دليل په سمع کې نه وي چې حل فائده کړي بلکې ګمان د غير دليل دليل وکړي يعني ګمان د هغه شئ وکړي چې هغه دليل

نوی په حلالوالي د دليل والي (فلا يحدّ الجاني في وطي امة) متعلق دی تر لايحد پوري، نو معنی دا شوه که يو سړي د خپلې ښځې وينزه يا د مور او پلار وينزه يا د خپل بادار وينزه په دې نيت وطي کړي چې دا ماته حلاله ده نو دغه زاني به نه شي په حد کولی، ځکه ده غير دليل د ځان لپاره دليل ګرځولی هغه داسې چې وطي خو استخدام دی او استخدام د وينزې څخه جائز دی خو دغه شبهه د هغه چا لپاره ثابتيږي چې د هغه په حق کې حل او حرمت مشتبه وي خو که د چا په حق کې چې دا شبهه نه وي نو هغه به په حد کولی شي او حد په دواړو شبهو کې ساقطيږي.

(والمرتهن) همدارنګه په نه حد کيږي مرتهن په وطي د وينزې مرهوني سره ځکه دلته شبهه د تصرف ملکي ده (في الاصح) په صحيح قول کې په ديکې اشاره ده اختلاف ته لکه وروسته به راشي

(والمعتدة) همدارنګه په نه حد کيږي زاني په وطي د هغه معتدې سره چې معتده په درې طلاقو سره وي يا معتده په هغو طلاقو سره چې په مال سره وي يا هغه معتده چې په اعتاق د ام ولدي سره وي ځکه دلته بقاء د اثر د نکاح ده چې هغه عدت دی او دا سبب د شبهه حل کيدلی شي.

(اعلم) شارح رحمه الله د مذکوره مسائلو وجوهات بيانوي (ان اتصال الاملاک) دا وجه د سقوط د حد ده په وطي د وينزې د يو د مور او پلار سره، خلاصه دا چې املاک په مابين د اصولو کې لکه مور او پلار او د فروعو کې لکه ځامن او د دوی ځامن پيوسته دي تر دې چې اصول فروعو لره د تصرف څخه په خپل ملک کې نه منع کوي او نه فروع اصولو لره منع کوي دغه اتصال سبب د اشتباه دی چې ځوی دا ګمان وکړي چې زما لپاره د پلار د وينزې د وطي کولو واک شته لکه څرنګه چې پلار لره د ځوی د وينزې واک شته نو په دې ګمان باندې حد ساقطيږي (و غنى الزوج) دا وجه د سقوط د حد ده په وطي کولو د وينزې د ښځې سره.

خلاصه دا چې د ښځې د مالداری نسبت خاوند ته کيږي او د ښځې په مال باندې خاوند غني او مالداره ګڼلی شي لکه د دې ايات کريمه نه چې مستفاد دی (و وجدک) او وموندہ الله تعالی تالره (عائلا) فقير (فأغنى) نو غني يې کړ تالره په مال د خديجې سره نو د ښځې او خاوند تر مينځ د زيات انبساط او فراخی په وجه دا شبهه پيدا کيږي چې د ښځې وينزه به هم خاوند ته جائز وي

(واحتياج العبيد) دا وجه د سقوط د حد ده په وطي د وينزې د بادار سره، احتياج مبتدا ده او مظنة يې خبر دی، خلاصه دا چې غلامان د خپل مولی مال ته محتاج وي ځکه دوی خپل مال نه لري ځکه د غلام ټول مال د مولی وي او د غلامانو او د مولی تر مينځ انبساط او ازادي وي او سره

د دې نه چې غلامان د وجې د نه فارغيدو نه تحصيل د مسائلو ته په جهل معذوره وي نو دغه احتياج خاى د وقوع د دې عقيدې کيدى شي چې د دوى لپاره د بادارانو وينزې وطي کول حلال وي، نو د دغې شبهې د وجې د غلام څخه حد ساقطيږي.

(**و مالكية**) دا وجه د سقوط د حد ده په وطي د مرهونې سره که مرتهن ووايي چې زما دا ګمان وو چې دا وينزه ماته حلاله ده نو په روايت د کتاب الحدود باندې حد وربانديې نشته، او په روايت د کتاب الرهن سره حد وربانديې واجب نه دى، برابره خبره ده چې دا دعوه وکړي چې دا زما لپاره حلاله ده او که دعوه ونه کړي ځکه مرتهن هغه وينزه وطي کړي چې دده لپاره په هغې کې سبب د ملک منعقد شوى خلاصه دا چې که ګمان د حلالوالي وو نو په اتفاق د روايتينو سره حد وربانديې نشته خو اختلاف په هغه صورت کې دى چې مرتهن په حرمت پوهه وي نو بيا صحيح خبره داده چې حد وربانديې واجب دى.

نو د مرتهن څخه ځکه حد ساقط دى چې مرتهن په مرهونه باندې ملک تصرف لري چې دې سره وهم د حلالوالي د مرهوني راځي (**و بقاء**) دا وجه د سقوط د حد ده په وطي د معتداتو مذکورو سره، خلاصه دا چې په معتده کې اثر د نکاح پاتې وي چې هغه عدت دى او يا وينزه کې اثر د ام ولديت د اعتاق څخه وروسته هم پاتې وي نو دغه منشا د ګمان د حلالوالي د وطي دى نو حد وربانديې نشته خو که د حرمت معلومات ورته وو نو بيا حد وربانديې شته.

(**ثم شرع في الضرب الثاني من الشبهة بقوله وفي المحل بقيام دليل نافٍ للحرمة ذاتاً فلم يحد وان اقر بحرمتها عليه في وطي امة ابنه ومعتدة الكنايات والبائن المبيعة والزوج المهورة قبل تسليمها والمشتركة الدليل للحرمة قوله عليه السلام انت ومالك لابيك الخ**).

التحرير المدلل في بيان الشبهة في المحل: مصنف رحمه الله اوس شروع وکړه په قسم ثاني د شبهې سره چې هغه شبهه في المحل ده يعنې چې شبهې في المحل کې قيام د داسې دليل وي چې منافي د حرمت سره وي يعني چې دلالت په حلالوالي د مزنيه سره کوي، نو که دا شبهه موجوده وه نو زاني به نه په حد کيږي اګر چې اقرار په حرمت وکړي يعني چې ووايي چې ماته پته وه چې دا په ما حرامه ده، ځکه دلته شبهه موجوده ده قطع لحاظ دده د ګمان څخه (**في وطي امة ابنه**) دا متعلق دى تر فلم يحد پورې، يعنې که د څوى وينزه وطي کړي نو پلار نه په حد کيږي ځکه دلته هغه دليل موجود دى چې منافي د حرمت سره دى چې هغه دا قول د نبي عليه السلام دى چې ته او ستا مال ستا د پلار دى، نو دا حديث په اعتبار د ظاهر سره دلالت په دې کوي چې د څوى ملک د پلار ملک دى،

او پلار ته په ديکې تصرف جائز دی او نيکه په حکم د پلار کې دی نو د دغه شبهې د وجې چې پلار ته د خوی په مال کې تصرف جائز دی نو د نيکه نه حد ساقط شو.

(و معتدة الكنايات) همدارنګه حد نشته په وطي دهغې معتدې سره چې مطلقه په کنایاتو سره وي اګر چې اقرار د حرمت وکړي يعنې چې ماته دا پته وه چې دا په ما حرامه ده ځکه دلته هغه دليل چې منافي د حرمت دی موجود دی چې هغه قول د بعضو صحابو دی چې کنايات رواجع دي نو هرکله چې داسې آثار او اخبار راغلل چې هغه دلالت په دې کوي چې په کنايه الفاظو سره طلاق رجعي واقع کيږي نو دې سره په حل د موطوءه کې شبهه پيدا شوه اګر چې دغه آثار معمول بها زمونږ په نزد نه دي نو په وطي د دې معتدې سره به واطي نه شي په حد کولی.

(والبائع المبيعة) همدارنګه به بائع ته حد نه شي ورکولی په وطي د مبيعې سره مخکې د سپارلو څخه مشتري ته ځکه مبيعه مخکې د سپارلو څخه مشتري ته د بائع په لاس کې وه تر دې که دغه مبيعه په دې وخت کې هلاکه شي نو بيع فسخ کيږي. نو دا دليل د دې وي چې د بائع په ملکيت ده نو دې سره په حل د محل کې شبهه پيدا شوه نو واطي ته به حد نه شي ورکولی.

(والزوج المهورة) همدارنګه په هغه زوج حد نشته چې ممهوره وينزه وطي کړي، ممهوره دښه وايي چې خاوند د خپلې ښځې په مهر کې ورکړي وي، نو دغه وينزه ښځې ته د سپارلو څخه مخکې که زوج وطي کړي نو حد وربانديې نشته ځکه چې مهر صله ده يعنې مقابل د مال کې نه ده بلکې مقابل د منافعو د بضع کې ده او بضع مال نه دی نو دا دليل د عدم زوال د ملک دی يعنې چې د خاوند ملک تري نه دی زائله شوی نو دې سره شبهه په حل د محل کې مخکې د تسليم څخه پيدا شوه ځکه تبرعات مخکې د قبض څخه ملک نه فائده کوي.

(والمشتركة) همدارنګه که يوه وينزه د ډيرو کسانو تر مينځ شريکه وه او يو شريک وطي کړه نو دا واطي نه شي په حد کولی ځکه ملک په شريکه وينزه کې دليل د حلال والي د وطي دی نو دې سره په محل کې شبهه پيدا شوه نو حد ساقط دی (فمعنى قوله نافٍ للحرمة ذاتًا) شارح رحمه الله وايي چې د دې مقصد دا دی چې د ثبوت د شبهې حکميه يا شبهه في المحل لپاره صرف د داسې دليل قائميدل کافي دي چې دلالت په حلالوالي نه وي او حرمت ختم کړي قطع نظر د موانعو څخه چې هغه منافي د حرمت وي يعنې که نور دلائل وي او که نه، د شبهې د اثبات لپاره دا هم کافي دی.

(فان ادعى النسب يثبت في هذه لا في الاولى اى في شبهة المحل لا في شبهة الفعل).

وضاحت: که چیرته واطي زاني دعوه د نسب وکړي چې دغه مولود زما څخه دی نو په شبهة المحل کې به نسبت د واطي څخه ثابت وي ځکه دا محل محل د اشتباه دی ځکه دلته هغه دلیل قائم دی چې منافي د حرمت سره دی نو لازم ده چې نسب یې ثابت شي، خو نسب په شبهة الفعل کې نه ثابتیږي ځکه فعل په دې ځای کې محض زنا ده ځکه په محل کې دوه حقه نشته ځکه داسې دلیل نشته چې دلالت په حل د محل وکړي او ثبوت د نسب فرع د ثبوت د ملک ده په محل کې نو چې ملک په محل کې ثابت نه شو نو نسب هم نه ثابتیږي.

(وحد بوطی امةِ اخیه وعمه واجنبیةٍ وجدها علی فراشه وان هو اعمی وذمیة زنی بها حربی وذمی زنی بحربیة لا الحربی والحربیة یعنی الداخلین دارنا بأمان وذلكَ لانه ان كان هذا فی دار الحرب لا یجب الحد وعند ابی یوسف یحد جمیعا، وعند محمد ان زنی الحربی لا یحد، وقوله وذمیة عطف علی الضمیر المستتر فی حد وهذا جائز لوجود الفاصلة).

توضیح: (و حد) او زاني به په حد کولی شي په وطي کولو د وینزې د ورور سره او په وینزې د تره سره همدارنګه وینزه د نورو محارمو د اصولو او فروعو نه ماسوا ځکه دلته داسې دلیل نشته چې هغه دلالت په حل د محل وکړي نو شبهه في المحل موجوده نه شوه او د اصولو او فروعو نه ماسوا د نورو محارمو سره پوره ازادي هم نه وي چې شبهه في الفعل پیدا کړي نو که دا دعوی وکړي چې زما ګمان دا وو چې دا وینزه ماته حلاله ده نو دې ګمان ته اعتبار نشته (و اجنبیة) همدارنګه که چا په خپله بستره ښځه وموندله او وطي یې کړه نو زاني به په حد کولی شي ځکه د اوږد صحبت څخه وروسته اشتباه نه وي نو دده ګمان هم بلا دلیله دی اګر چې زاني وړوند وي ځکه په پوښتنې وغیره سره فرق کولی شي (و ذمیة) همدارنګې که د یوې ذمي ښځې سره حربي مستامن زنا وکړي نو مزنیه به په حد کولی شي (و ذمي) او که یو ذمي زنا وکړه د حربیه مستامنې سره نو ذمي به په حد کولی شي (لا الحربي والحربیة الخ) خو په مخکنۍ صورت کې یعنې چې د ذمیه سره حربي مستامن زنا وکړه حربي مستامن ته به حد نه شي ورکولی او په دویم صورت کې یعنې چې د حربیه مستامنې سره ذمي زنا وکړي نو حربیه مستامنې ته به حد نه شي ورکولی، د مستامن معنی دا چې دار الاسلام ته په امان داخل شي.

(و ذلک) دا ځکه نه شي ورکولی چې که دغه زنا د حربي د ذمیه سره یا د ذمي د حربیه سره په دار

الحرب کې وي نو حد نه شي ورکولی ځکه په دار الحرب کې حد نه واجبيږي نو دار الاسلام کې به هم حد نه شي ورکولی (**و عند ابي يوسف**) خو امام ابو يوسف رحمه الله وايي چې ټولو ته يعنې حربي حربيه ذمي او ذميه ټولو ته به حد ورکولی شي، ځکه حربي او حربيه مستامنين په موده د اقامت خپل کې په دار الاسلام کې په ځان باندې زمونږ احکام لازم کړي دي لکه څرنګه چې ذمي په موده د عمر کې په ځان باندې زمونږ احکام لازم کړي دي نو لکه څرنګه چې ذمي او ذميه ته حد ورکولی شي نو حربي او حربيه ته به هم ورکولی شي، خو امام ابو حنيفه رحمه الله او امام محمد رحمه الله وايي چې حربي او حربيه دار الاسلام ته د اوسيدو لپاره نه دي راغلي بلکې د يو ضرورت لپاره لکه تجارت و غيره نو دا د دارالاسلام اهل نه ګرځي.

(**و عند محمد**) امام محمد رحمه الله وايي که حربي د ذميه سره زنا وکړه نو حد به نشي ورکولی نه زاني ته او نه مزنيه ته او که ذمي د حربيه سره زنا وکړه نو ذمي ته به حد ورکولی شي (**و قوله و ذمية**) شارح وايي چې ذمية عطف دی په هغه ضمير چې په حد کې مستتر دی (**وهذا**) دا دفع د يو اعتراض ده چې د نحاتو په نزد په ضمير مرفوع متصل عطف جائز نه دی نو مصنف څنګه دا کار وکړو؟ شارح جواب وکړو چې عطف په ضمير مرفوع متصل هله جائز نه دی چې د معطوف او معطوف عليه په مينځ کې فاصله نه وي او کله چې فاصله وي نو بيا جائز دی او دلته هم فاصله موجوده ده.

(ولا من وطی اجنبية زُفت اليه وقلن هی عرسك وعليه مهرها ومحرمةً نكحها عطف على قوله اجنبية و هذا عندَ ابي حنيفة فانه جعل النكاح شبهة فی درء الحد).

القول الجازم بسقوط الحد بنكاح المحارم: (**و لا من وطي**) او حد نشته په هغه کس باندې چې اجنبيه يعنې پردۍ ښځه وطي کړي داسې ښځه چې راواده شي ده ته او ښځې ورته ووايي چې دا ستا ښځه ده ځکه ده اعتماد په دليل کړی دی چې هغه اخبار په ځای د اشتباه کې دی ځکه د ښځو قول هم دليل لري او روا کونکی دی ځکه قول د يو کس هم په معاملاتو کې مقبول دی، ځکه انسان په اول وهلت کې د خپلې ښځې او د پردۍ تر مينځ فرق نه شي کولی نو دا داسې شو لکه دوکه شوی [فتح القدير ۵\۲۴۵ هدايه].

(**و عليه مهرها**) نو هرکله چې د شبهې د وجې د واطي څخه حد ساقط شو خو مهر ورباندې لازم دی (**و محرمة نكحها**) دا عطف دی په اجنبية باندې، يعنې که يو کس يوه محرمه ښځه د خپلو محارمو

څخه په نکاح کړي لکه مور ترور خور و غیره او بیا وطي ورسره وکړي نو ده ته به هم حد نه شي ورکولی د امام ابو حنیفه رحمه الله په نزد څکه امام صاحب دغه نکاح شبهه ګرځولې ده په دفع کولو د حد کې

یو حد دی او بل تعزیر دی په حد کې د شریعت محمدي له طرفه اندازه مقرره ده خو په تعزیر کې د شریعت لخوا مقرره اندازه نشته بلکي د پاچا رای ته به پریخودلی شي، نو امام صاحب وایي چې حد تري ساقط دی څکه شبهه د نکاح موجوده ده خو تعزیر به ورکولی ش ۔

بعضې شیعو او اتباع د محمد بن عبد الوهاب النجدي [چې اهل الحدیث دي] په دې مسئله کې په امام ابو حنیفه رحمه الله څلور طعنونه یعني عیبونه لګوي خو دا څه لري خبره څکه نه ده چې دوی د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه په اوچتو خلقو عیبونه لګوي لکه صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین.

اول طعن دا دی چې د محارمو سره د نکاح څخه وروسته په وطي سره حد ساقطول دلیل د دې دی چې دا فعل جائز دی خو دا طعن یې بې ځایه دی، څکه حد ساقطول یوه خبره ده او د فعل رواوالی بله خبره ده، او د سقوط د حد څخه په وطي کې حل د فعل نه راځي حدود په شبهاتو سره ساقطیږي.

دویم دا چې هرکله په وطي د محارمو سره حد واجب نه شو نو دا دلالت په دې کوي چې په دیکې یوه سزا هم نشته، خو دا خبره هم د دوی غلطه ده څکه چې حد عبارت د دې څخه نه دی چې هره سزا دې عقوبت وي، بلکي حد عبارت دی د هغه عقوبت مقدره څخه چې خاص د الله تعالی د حق لپاره واجب وي، نو د امام صاحب د خبرې مطلب دا راووت چې واجب نه دی په دغه واطي باندې هغه سزا چې د زاني لپاره مقرر ده چې هغه رجم یا جلد دی څکه دلته داسې شبهه راغلې چې حدیې ساقط کړی خو دا مطلب یې نه دی چې مطلق سزا وربانديې نشته، بلکي تعزیر وربانديې شته مثلاً دوینی څکل او دخنزیر خوراک وغیره حرام دی چې ددی حرمت د زنا څخه هم زیات دی خو سره ددینه حد پکی نشته او تعزیر پکی واجب دی.

دریم عیب داسې لګوي چې امام صاحب د کتاب الله څخه مخالفت کړی دی څکه کتاب الله د محارمو سره نکاح حرام کړي ده او د زاني لپاره یې حد واجب کړی دی خو دا عیب یې هم بې ځایه دی څکه امام صاحب دا ندي ویلي چې د محارمو سره وطي حلاله ده یا د محارمو سره نکاح حلاله ده یا په زاني حد نشته چې مخالفت د کتاب الله سره راشي بلکي امام صاحب ویلي دي چې که یو کس د مور سره نکاح وکړه او د نکاح څخه وروسته ورسره وطي وکړي نو په دغه زاني حد نشته

خکه دغې نکاح سره شبهه په حلت کې راغله او حدود په شبهه ساقطيږي خو دايې ويلي دي چې په داسې خبيث سخت تعزير پکار دی

څلورم عيب يې دا دی چې په دې مسئله کې امام صاحب د حديثو څخه مخالفت کړی دی، حديث شريف کې راځي چې چا د محارمو سره زنا وکړه نو قتل يې کړئ، بل حديث کې راځي چې براء رضي الله عنه وايي چې زه د خپل ماما سره مخامخ شوم او بيرغ ورسره وو نو ما ورته وويل چې چيرته ځي هغه راته وويل چې رسول الله صلى الله عليه وسلم راليږلی يم چې يو سړي د پلار د مرګ څخه وروسته د پلار د ښځې يعنې د ميرې سره نکاح کړي نو ماته يې امر کړی چې څټ يې ووهم، او مال هم راوړم، نو د دې څخه جواب دا دی چې قتل يا څټ وهل يا مال راوړل چې کوم په دې احاديثو کې ذکر دي دا خو د زانې حد نه دی ځکه د حديث څخه دا معلوميږي چې هر چا د محارمو سره زنا وکړه نو قتل يې کړئ او سره د دې نه چې رجم خو د محصن پورې بالاتفاق خاص دی بلکې بعضې احاديثو کې دا راغلي دي چې چا د محارمو سره نکاح وکړه نو قتل يې کړئ، نو نکاح خو زنا نه ده همدارنګه د مال اخستل هم د ټولو ائمو په اتفاق سره حد د زانې نه دی حد د زانې خومعلوم دی چې هغه رجم دی يا درې دي او قتل او څټ وهل خو نه رجم دی او نه درې دي نو معلومه شوه چې نبي عليه السلام امر د قتل يا د څټ وهلو يا د مال راوړلو کړی دی نو دا تعزيراً او سياسةً دی او امام صاحب خو هم د همدې قائل دی چې حد وربانديې نشته خو تعزير وربانديې شته، والله الموفق للسداد.

(او بهيمة او اتى في دبرها الخ)

توضيح: که چا د چارپايي لکه خر غوايه و غيره سره وطي وکړه نو په واطي باندې حد نشته لکه دا نه لغةً زنا ده او نه شرعًا زنا ده خو په امام لازم دي چې تعزير ورکړي لکه حديث شريف کې راځي چې **(من اتى البهيمةَ فاقتلُوه واقتلوا البهيمةَ معه)** او د چارپايي په وژلو کې حکمت دا دی چې د خلقو خبرې ورکې شي چې دا هغه څاروي دی چې فلاني وطي کړي **(او اتى في دبر)** همدارنګه که چا په دبره کې وطي وکړه يعني لواطت يې وکړو، نو د امام صاحب په نزد په دغه واطي حد نشته **(و اما عندهما و عند الشافعي)** خو د صاحبينو په نزد او د امام شافعي رحمه الله په نزد به دغه لوطي ته حد د زنا ورکولی شي **(لانه)** ځکه لواطت په معنى د زنا کې دی ځکه لواطت هم د شهوت پوره کول دي په هغه محل کې چې مشتها وي. په پوره طريقه سره **(على وجه)** او شهوت پوره کول په داسې طريقه دی چې خالص حرام دی لکه حديث مبارک کې راځي چې چا د قوم لوط عمل وکړو نو فاعل

او مفعول به دواړه قتل کړئ خو د صاحبينو په نزد دغه حد هلته دی چې د پردیو خلقو سره لواطت وکړي، اما که د خپل غلام سره یا د خپلې وینزې سره یا د خپلې ښځې سره لواطت وکړي نو بیا دغه حدود ور باندې نشته اګر چې حرام دی او په دې سره په زیاداتو کې تصریح شوي ده ځکه بعضې خلق د خپلې ښځې سره لواطت حلال ګڼي دلیل کې دا ایت کریمه نیسي چې [الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم] من غیر فصل بین محل و بین محل [کفایه۵\۲۴۹].

خو امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې دغه احادیث چې کوم د لواطت په باره کې راغلي دا په سیاست باندې حمل وي وجه داده چې په دیکې د محصن او غیر محصن تر مینځ فرق نه دی شوی، او په حد د زنا کې فرق شته (فان الصحابة) ځکه صحابه د لواطت په موجب یعنې جزا کې اختلاف کړی، بعضې وایي چې لوطي د په اور وسوځولی شي بعضې وایي چې دیوال دې پرې راوغورځولی شي (والتنکیس) بعضې وایي چې راسرچپه دې کړی شي د اوچت ځای ځخه (باتباع الاحجار) سره د تیږو ورپسې کولو ځکه قوم لوط باندې هم د تیږو باران شوی وو نو د امام ابو حنیفه رحمه الله په نزد به دغه سزاګانو سره تعزیر ورکولی شي.

(اوزنا فی دار حربٍ او بغيٍ هذا عندنا خلافًا للشافعی رحمه الله ولا بزنًا غیر مکلفٍ بمکلفةٍ اصلًا لا علی هذا ولا علی هذهِ وعندَ زفر والشافعی تحدهی، وفی عکسه حد هو فقط ولا ان اقر واحد به والآخر بنکاحٍ و فی قتل امة بزنا یجب الحد والقیمة والخلیفة لا یُحد لانه صاحب الحق نیابةً عن الله تعالی ویُقتص و یؤخذُ بالمالِ لان من له الحق هو الوارث والمالك).

وضاحت: که یو کس په دار الحرب کې یا په دار البغي کې زنا وکړي او بیا دار الاسلام ته راشي او اقرار وکړي چې ما په دار الحرب یا دار البغي کې زنا کړي ده نو زمونږ په نزد به ده ته حد نه شي ورکولی خو امام شافعي رحمه الله وایي چې حد به ورکولی شي ځکه دغه کس په اسلام راوړلو سره په ځان تول احکام منلي دي، مونږ احناف ورته وایو چې مقصود د حد ځخه خلک د ګناهونو ځخه منع کول دي او ولایت د امام په دار الحرب او دار البغي کې نشته نو د حد وجوب څه فائده نشته

(ولا بزنا) همدارنګه حد نشته په زنا د غیر مکلف یعني د لیوني او ماشوم د مکلفي سره یعني د عاقلي بالغي سره یعني نه په غیر مکلف باندې حد شته او نه په مکلف باندې او امام زفر او امام شافعي رحمهما الله وایي چې په مکلفي باندې حد شته ځکه عذر د غیر مکلف له خوا د مکلفي ځخه حد نه ساقطوي لکه څرنګه چې عذر د غیر مکلفي له خوا د مکلف ځخه حد نه ساقطوي، ځکه فعل د زنا د سړي له خوا ثابتیږي او ښځه خو محل د فعل ده نو ښځه باندې هلته حد

واجبيږي چې د هغه کس فعل ته غاړه کيږدي چې هغه کس مخاطب په دي وي چې د زنا څخه منع شه او فعل د ماشوم او ليوني خو په دې صفت نه دی يعنې ماشوم او ليوني مخاطب نه دی د الله تعالی له طرفه چې [و لاتقربُوا الزنا] نو د دوی فعل به هم زنا نه وي نو چې د دوی فعل زنا نه شوه نو ښځې هم زنا ته غاړه نه ده ايخي نو حد هم وربانديې نشته [هدايه، فتح القدير ۵\۲۵۸].

(**و في عكسه حد هو فقط**) خو که مکلف د غير مکلفې سره زنا وکړه نو حد به صرف مکلف ته ورکولې شي بالاجماع ځکه فعل د زنا د داسې کس څخه صادر شوی دی چې هغه مخاطب دی په منع سره د زنا څخه (**و لا ان اقر**) که زاني يا زانيه اقرار د زنا وکړو او بل کس يعنې مزنيه يا زاني وويل چې دغه وطي په نکاح سره يعنې مونږ نکاح کړي نوحد د زنا تر ې ساقط شو ځکه خبر د نکاح احتمال د صدق لرې نو دې سره شبهه پيدا شوه خو مهر وربانديې واجب دی د وجې د تعظيم د بضع نه (**و في قتل امة**) که يو زاني د بل کس وينزه په زنا سره مړه کړه يعنې د زنا په کولو سره نو ده دوه جنايته وکړه چې يو زنا ده او بل قتل دی نو حد او د وينزې قيمت دواړه وربانديې واجب دي، خو که حره يعنې اصيله ښځه په زنا کولو سره مړه کړي نو حد او ديت دواړه وربانديې واجب دي [عنايه ۵\۲۲۲].

(**والخليفة**) او په خليفه يعنې هغه بادشاه يا امير المؤمنين چې د هغه په سر بل بادشاه نه وي په هغه به حد د زنا وغيره نه شي قائمولی ځکه حدود حق د الله تعالی دی او الله تعالی خليفه د خپل ځان ځخه په حدودو قائمولو کې نائب مقرر کړی دی نو دا ممکن نه ده چې په خپل ځان حدود قائم کړي (**و يقتص**) خو که خليفه يا بادشاه ځوک ووژني نو قصاص به تر ې اخستلی شي ځکه قصاص د حقوق العبادو ځخه دی ځکه حقدار د قصاص وارث دی (**و يؤخذ**) همدارنګه که خليفه د چا مال تلف کړي نو مال به تر ې اخستلی شي ځکه دا هم حقوق العباد دي ځکه د دې حق دار مادار مالک دی.

باب شهادة الزنا والرجوع عنها

دا باب دی په بيان د شهادت د زنا کې او په رجوع کې د دې شهادت ځخه

(**من شهد بعدٍ متقادمٍ قريبًا من امامهِ لم تقبل الا فی قذفٍ فان حد القذفِ فيه حق العبدِ وهو لايسقط بالتقادمِ وضمن السرقةَ اى ان شهدوا بالسرقةِ المتقادمة يثبت الضمانُ لانه حق العبد وهو لايسقط بالتقادم وعند الشافعی رحمه الله تقبل وان اقر به حُد اى ان اقر بالحد المتقادم حُد الا فی الشربِ علی ما ياتی لان المانع من قبول الشهادة انه قد هيجته علی الشهادة عداوة حادثة وهذا المعنی لايوجد فی الاقرار**).

توضیح: (من شهدَ) چا چې ګواهي وکړه (**بحدٍ**) یعنې په سبب د یو حد سره لک ه زنا و غیره (**متقادم**) داسې سبب چې وخت یې تیر شوی وو (**قریبًا من امامهِ**) په داسې حال کې چې دغه ګواه نژدې وو پاچا یا هغه قاضي ته چې د هغه په حضور ګواهي وایي یعنې د شاهد او د قاضي تر مینځ مانع نه وو لکه مرض یا د مسافت لرېوالي یا د لارې خطر و غیره چې في الحال ګواهي منع کوي (**لم تقبل**) نو دغه ګواهي به قبوله نه وي ځکه حدود خالص حق د الله تعالی دی چې په طول د زمانې سره باطلیږي (**الا في قذفٍ**) مګر که چا ګواهي ورکړه په هغه قذف او تهمت سره چې وخت یې دیر تیر شوی وو نو بیا هم دغه ګواهي قبلیږي ځکه په قذف کې حق د بنده دی او هغه په طول د زمانې سره نه ساقطیږي (**و ضمنَ السرقةَ**) که ګواهانو ګواهي ورکړه په سرقه متقادمه باندې یعنې چې فلاني په تیر وخت کې د فلاني ځخه مثلا د زید ځخه غلا وکړه نو غله باندې حد نشته لکن غله باندې د دغه غلا شوې مال تاوان شته چې مالک ته به یې ورکوي ځکه غلا حق د بنده دی نو په طول د وخت سره نه ساقطیږي.

(**و عند الشافعي تقبل**) او د امام شافعي رحمه الله په نزد شهادت په حد متقادم سره هم قبول دی، ځکه امام شافعي رحمه الله یې قیاس کوي په حقوق العبادو باندې (**و ان اقر**) که یو کس اقرار وکړو په حد متقادم باندې یعنې په سبب د حد متقادم باندې چې هغه زنا یا غلا ده یعنې چې ما تیر وخت کې زنا یا غلا وکړه نو حد ورکولی شي مګر په شرابو ځکلو کې به حد نه شي ورکولی لکه په باب الشرب کې به راشي (**لان المانع**) په حد متقادم کې شهادت نه شي قبلولی او اقرار قبلولی شي ځکه چې مانع د شهادت ځخه دا دی چې کله په شهادت باندې باعث تازه دشمني وي او د اقرار په صورت کې نه وي ځکه هیڅوک د ځان سره دشمني نه کوي.

(و تقادم الشرب بزوال الریح ولغیره بمضی شهرٍ فان شهدوا بزنًا وهی غائبة حُد وبسرقةٍ من غائبٍ لا لشرطیة الدعوَی فی السرقةِ دون الزنا علی ما یأتی الفرق فی کتاب السرقة ان شاء الله تعالٰی، ولو اختلف اربعة فی زاویتی بیتٍ اواقر بزنًا وجهلها حُد اذا التوفیق ممکن بان یکون ابتداء الفعل فی زاویة و انتهاءه فی اخری وجهلَ المقر لا یضره اذ لو کانت امراة اوامولده لا یخفی علیه).

تنقیح: (**و تقادم الخ**) او د نشه یې توکو د ځکلو طول د زمانې په ختمیدلو د بوی سره راځي نو که ګواهانو وروسته د هغې ګواهي ورکړه چې د شارب د خولې ځخه د شرابو و غیره بوی ختم شوی وو

نو دغه ګواهي منظوره نه ده (**و لغيره**) خو د شرابو څخه ماسوا لکه زنا غلا و غيره د دې تقادم او طول د زمانې په يوه مياشت تيريدلو سره راځي (**فان شهدوا**) که ګواهانو ګواهي ورکړه چې زيد د فلانې سره زنا وکړه او حال دا چې مزنيه غائبه وه نو زاني ته به حد ورکولی شي (**و بسرقة**) او که ګواهانو ګواهي ورکړه چې زيد د فلاني څخه غلا وکړه خو هغه فلاني مسروق عنه غائب وو نو دغه ګواهي قبوله نه ده، وجه يې داده چې په غلا کې دعوه کول شرط دی او دلته دعوه نشته ځکه مالک د مال غائب دی خو په زنا کې دعوه شرط نه ده.

(**و لو اختلف**) څلورو کسانو ګواهي ورکړه په زنا باندې خو ګواهان په دوه کونجو د کوټې کې سره مختلف وو يعنې دوو ګواهانو د کوټې يو کونج ښوده او دوو نورو د کوټې بل کونج ښوده نو دغه ګواهي به قبلولی شي او په زاني به حد قائمولی شي ځکه توفيق د دواړو ګواهيو ممکن دی هغه داسې چې ابتداء د فعل يعنې د زنا په يو کونج کې وي او انتهاء يې په بل کونج کې وي (**او اقر**) يا زاني په زنا باندې اقرار وکړي چې زنا مې کړې ده (**و جهلها**) خو مزنيه ورته معلومه نه وي يعنې ووايي چې ماته مزنيه معلومه نه ده نو په دې صورت کې به زاني ته حد ورکولی شي ځکه چې جهالت د اقرار کونکی چې ماته مزنيه معلومه نه ده ضرر نه کوي، ځکه که دغه موطوءه ده ښځه يا وينزه وای نو په ده به پټه نه وه.

(فان شهدوا كذلك واختلفوا في طوعها او بلد زناه او اتفق حجتاه في وقته واختلفا في بلده او شهدوا بزنا وهي بكر او فسقة او هم شهود على شهود لم يحد احد وان شهد الاصول ايضاً بعدهم).

تشريح: (**فان شهدوا الخ**) که ګواهانو داسې ګواهي ورکړه چې فلاني زنا کړې ده خو مزنيه مونږ ته معلومه نه ده چې څوک ده (**او اختلفوا في طوعها**) يا ګواهان مختلف وو په رضا د مزنيه کې، يعنې بعضو وويل چې د مزنيې ورسره رضا وه او بعضو وويل چې د مزنيې ورسره رضا نه وه (**او بلد زناه**) او يا ګواهان مختلف وو په ښار د زنا کې بعضو وويل چې فلانی ښار وو او بعضو وويل چې فلانی ښار وو (**او اتفق**) يا شهود متفق وو په وخت د زنا کې چې فلاني وخت کې وو خو مختلف وو په ښار کې يعنې په وخت کې سره څلورواړه متفق وو خو په ښار کې سره د شهودو اختلاف وو (**او شهدوا**) يا ګواهانو په زنا سره ګواهي ورکړه خو حال دا چې هغه ښځه باکره وه يعنې د پيغلتوب پرده موجوده وه (**او هم فسقة**) يا ګواهان فاسقان وو يعنې غير مقبول الشهادة وو (**او هم شهود**

الخ) یا دوی ګواهان وو په نورو ګواهانو یعنې چې مونږ ګواهي ورکوو په څلورو نورو ګواهانو چې **هغوی** فلانی ولیده چې د فلانی سره یې زنا وکړه **(لم یُحدا احد)** نو په دې مذکوره ټولو صورتونو کې به هیڅا ته حد نه شي ورکولی نه زاني او مزنیه ته او نه ګواهانو ته د تهمت په وجه **(وان شهدوا)** اګر چې د فروعو د شهادت څخه وروسته اصول هم ګواهي ورکړي.

(واعلم) شارح د مصنف د تیر مذکور درس وضاحت کوي او وجه یې بیانوي **(فقوله فان شهدوا کذلک)** یعنې ګواهانو هم داسې ګواهي ورکړه چې فلاني زنا وکړه خو مزنیه ورته معلومه نه وه چې څوک ده نو په دې صورت کې په زاني حد نشته ځکه احتمال لري چې موطوءه دده بڼځه یا وینزه وي او په ګواهانو هم حد نشته ځکه نصاب د شهادت معلوم دی چې څلور دی.

(وان شهدا اربعة) او که څلورو کسانو ګواهي ورکړه خو دوو داسې ګواهي وویله چې دغه مزنیه په رضا وه او دوو داسې ګواهي وویله چې د مزنیه سره په زوره یې زنا وکړه نو د امام ابو حنیفه رحمه الله په نزد په زاني او مزنیه دواړو حد نشته، خو صاحبین وایي چې زاني ته به حد ورکولی شي ځکه څلورواړه ګواهان ددې په زنا متفق دي خو بڼځې ته به حد نه شي ورکولی ځکه ګواهان د دې په رضا کې سره اختلاف کې دي او د حد لپاره د بڼځې رضا شرط ده **(وله ان الفعل)** الامام الهمام بیا دا دلیل وایي چې ګواهان خو مختلف شو نو فعل مشهود به یعنې زنا که یوه شي یعنې په رضاء یا کرهي سره نو بعضې ګواهان دروغجن شو ځکه یو فعل نه متصف کیږي په دوو صفتونو متضادینو سره چې هغه رضاء او کرهه ده، او که فعل مشهود په یو نشی بلکې په رضاء او کرهي دواړو سره شي نو نصاب د شهادت د هر یو لپاره نه برابریږي ځکه دوه د رضاء شو او دوه د کرهي لپاره شو، او شرعًا ګواهان څلور دي نو زاني او مزنیه دواړو ته به حد نه شي ورکولی **(ولا یُحد الشهود)** خو په ګواهانو به هم حد قذف نه شي قائمولی ځکه نصاب د شهادت پوره دی چې څلور دی اګر چې د وجې د اختلاف نه د دوی ګواهي قبوله نه ده او حد قذف هلته قائمیږي چې نصاب د شهادت پوره نه وي

(وان شهدَ اربعة بزناه الخ) که څلورو کسانو ګواهي ورکړه چې فلاني زنا کړي ده خو په بنار د زنا کې سره مختلف وو نو په واطئ او موطوءه دواړو باندې حد نشته، ځکه که فعل د زنا یو شي نو په دوه ځایونو کې بیا څنګه موجوده شو، نو بعضې ګواهان دروغجن شو او که فعل د زنا یو نه شي نو بیا خو نصاب د شهادت برابر نه شو او په ګواهانو هم حد نشته ځکه عدد پوره دی.

خو امام زفر رحمه الله وایي چې په ګواهانو حد قذف واجب دی ځکه هر کله چې د وجې د نقصان د

عدد نه د دوی شهادت قبول نه شو نو د دوی کلام قذف وګرځيده خو مونږ جواب کوو چې څلورو کسانو په يو کس د زنا ګواهي کړي ده چې اتحاد زاني او مزنيه دواړو پکې دي خو اختلاف صرف په مکان کې دی نو د وجې د شبهې د اتحاد د مشهود عليه چې زاني او زانيه ده حد قذف د شهودو څخه ساقط شو.

(و ان شهد اربعة الخ) که څلورو کسانو د يو کس په زنا سره ګواهي ورکړه په يو وخت معين کې مثلا نمر ختلو کې په يو ښار معين کې مثلا کوفه کې او څلورو نورو کسانو ګواهي ورکړه په زنا د همدغه کس سره په همدغه معين وخت کې چې نمر ختل دي خو په بل ښار کې مثلاً بصره کې نو حد په زاني او مزنيه نشته. (لان شهادة) ځکه شهادت د يوې ډلې مردوده وه ځکه دروغ يې يقيني دي ځکه دا امکان نه لري چې د يو کس څخه دې فعل صادر شي په يو وخت کې په دوه لرې ښارونو کې او يوه ډله په بله ترجيح هم نه لري نو دواړه ډلې مردودې وي (و لا على الشهود الخ) او په ګواهانو هم حد نشته يعنې اته واړو باندې ځکه احتمال لري چې يوه ډله رشتيا وايي (يرد عليه) په دې يو اعتراض راځي چې ته وايي چې په شهودو حد ځکه نشته چې احتمال د دې شته چې يو فريق پکې رشتيا وايي نو زه وايم چې دا احتمال لري چې هره ډله دې دروغ وايي او ظاهر هم همدا معلوميږي لکه مخکې چې تير شو چې د يوې ډلې کذب يقيني دي او يو په بل ترجيح هم نه لري نو صدق د احدهما محتمل شو په احتمال بعيد سره بيا په دې احتمال کې احتمال شته چې دغه يوه معلومه ډله دې صادقه وي، يا دې هغه بله نو په صدق د هر فريق کې احتمال راغی او دا شبهة الشبهه ده او شبهة الشبهه ته اعتبار نه وي؟ (فأقول) نو مونږ جواب کوو چې ګواهانو باندې ځکه حد نشته چې څلور ګواهان موجود دي نو شهادت د هرې ډلې که په مشهود عليه يعنې زاني او مزنيه باندې حد جاري نه کړي نو اقلاً خو دومره تهمت پيدا کوي چې د هغې بلې ډلې څخه حد ساقط کړي.

(و ان نظرت) څلور کسان ګواهي وکړي چې فلاني د فلانۍ سره زنا کړې ده يوې ښځې دغه مزنيه وکتله چې ګوري باکره ده يعنې د پيغلتوب پرده يې جوړه ده نو د زاني او مزنيه څخه حد ساقط شو ځکه زنا او بکارت دواړه نه جمع کيږي، او په ګواهانو باندې حد قذف هم نه جاري کيږي ځکه په ثبوت د حد قذف کې شهادت د سړيو شرط وي او دلته بکارت د ښځو په قول ثابت شوی (و اذا كانوا) او که ګواهان فاسقان مردود الشهادة وو نو زاني او مزنيه څخه حد ساقطيږي او د ګواهانو څخه هم حد ساقط دی ځکه چې فاسقان اهل د شهادت دی نو شهادت د څلورو وجود شو نو ثبوت

د حد قذف لپاره پیدا نه شو (**وإن كانُوا شهودًا الخ**) او که دغه ګواهان شهود علی الشهود وو یعنې دوی وویلي چې مونږ فلاني فلاني شاهدان ګرځولي یو چې تاسو شاهدان اوسئ زمونږ په شهادت چې مونږ فلانی ولیده چې د فلانی سره یې زنا وکړه نو په دې شهادت سره به سړې او ښځې ته حد نه شي ورکولی، ځکه د دوی په شهادت کې زیادت دی چې هغه شبهه ده (**لان الکلام**) ځکه خبره چې کله ډیرو ژبو ته ولویږي (**یتطرق الیه**) نو داخلیږي دېته زیاتوالی او نقصان (**ثم ان جاء الاصول**) بیا که اصول یعنې شهود راشي او د فروعو یعنې شهود علی الشهود د شهادت څخه وروسته په همدې زنا ګواهي ورکړي نو بیا به هم سړې او ښځې ته حد نه شي ورکولی، ځکه دا صولو شهادت رد شوی من وجه چې هغه په رد د فروعو سره وو او شهادت چې کله په یوه حادثه کې رد شي نو بیا په همدې حادثه کې د تل لپاره نه قبلیږي (**و هذا ضعیف**) دا یو اعتراض دی چې تاسو د فروعو د شهادت په رد کیدو د اصولو شهادت رد کوئ نو دا خو غلطه ده ځکه د فروعو د شهادت رد کیدل خو د یوې معنی د وجې وو چې د فروعو پورې خاص وو چې هغه د شبهې پیدا کیدل دي په دې چې دا خبره په ډیرو ژبو وګرځیده (**لا یسري الی الاصول**) نو د دې وجې خو د اصولو شهادت نه رد کیږي ځکه د کومې معنی د وجې چې د فروعو شهادت رد شوی دغه معنی خو په شهادت د اصولو کې نشته.

(**و یُمکنُ**) نو شارح د دې اعتراض جواب کوي چې د اصولو شهادت ځکه قبول نه دی چې اصولو په اثبات د زنا کې په یو امر غیر مشروع سره سعي او کوشش کړی وي نو د دوی شهادت د الله تعالی د رضا لپاره نه شو بلکې د دوی سعي صرف د اشاعت د زنا لپاره وو چې دا به هم یا د دشمنی د وجې وو یا د بلې وجې نو د دغې تهمت د وجې د دوی شهادت رد کړی شو.

(وان شهدُوا اعمیانًا او محدودین فی قذفٍ او ثلاثة احدهم محدودا او عبدا او وجد کذا بعد الحد حُدوا لعدم اهلیة الشهادة او عدم النصاب فیجبُ الحد لقوله تعالی [والذین یرمونَ المحصناتِ ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدُوهم ثمانینَ جلدة] الآیة).

بیان حکم شهادة من لیس باهلها: که په زنا سره ګواهي هغه کسانو وکړه چې اهل د شهادت نه وو لکه رانده یا محدودین في القذف یعنې چې یو ځل مخکې په تهمت کې حدود ور باندې جاري شوي وي یا د نصاب څخه کم وي مثلاً درې یا دوه وي یا په دې څلورو کې په یوه حد جاري شوی وي، یا پکې یو غلام وي (**او وجد کذا**) یا د حد څخه وروسته دارنګې ومودلی شي، یعنې د څلورو.

ګواهانو په ګواهۍ سره يو کس باندې حد جاري شو د دښه وروسته په ګواهانو کې يو کس غلام موجود شو يا محدود في قذف يا و غيره (حدوا) نو په دې ټولو صورتونو کې به ګواهانو ته حد قذف ورکولی شي، ځکه په بعضې صورتونو کې اهليت د شهادت پکې نشته او په بعضې صورتونو کې نصاب د شهادت کم دی، نو حد قذف د دې ايت کريمه د وجې وربانديې لازم دی چې اوالذين يرمون الخ] چې کوم کسان په پاکدامنو ښځو تهمت ولګوي او بيا ځلور ګواهان حاضر نه کړي نو اتيا درې سزا ورکړئ.

(وارشُ جرحِ جلدهٖ هدرودية رجمهٖ في بيتِ المالِ)

توضيح: (**و ارش الخ**) او تاوان د زخم د درووهدر دی يعنې ګواهانو ګواهي ورکړه چې فلاني زنا وکړه خو هغه زاني غير محصن وو نو د دوی په شهادت سره زاني ته درې ورکړی شي خو درو سره زاني زخمي شو بيا په شهودو کې يو شاهد غلام معلوم شو يا محدود في القذف، نو د درو زخم هدر دی يعنې په هيڅا يې د امام ابو حنيفه رحمه الله په نزد تاوان نشته، خو صاحبين وايي چې د زخم تاوان به د بيت المال څخه ورکولی شي ځکه دغه زخم د درو د وجې راغلی او دره اګر چې فعل د جلاد دی خو نسبت يې قاضي ته کيږي ځکه د قاضي په امر دغه کار شوی دی او قاضي عامل د مسلمانانو لپاره دی نو تاوان به هم په مال د مسلمانانو کې وي چې بيت المال دی.

(**و له ان الفعل**) امام صاحب وايي چې کوم فعل يعنې درو سره زخم راغلی دی د دې نسبت قاضي ته نه کيږي، ځکه قاضي خو امر په زخم سره نه دی کړی بلکې په داسې وهلو سره کړی دی چې ودرديږي خو زخمي نه شي نو دا به صرف تر جلاده پورې منحصر وي ځکه جلاد بې باکي کړي ده

(**ثم هو**) دا دفع د اعتراض ده چې کله فعل د جلاد يعنې دې وهونکي پورې منحصر شو نو پکار ده چې بيا د جلاد څخه تاوان واخستلی شي نه د بيت المال څخه نو شارح رحمه الله جواب وکړو چې د جلاد څخه به هم تاوان نه شي اخستلی د دې لپاره چې خلک د اقامت د حدودو څخه منع نه شي د وجې د ويرې د تاوان څخه (**و ان شهدوا**) او که شهودو ګواهي په زنا وکړه خو زاني محصن وو او رجم کړی شو (**ثم ظهر**) بيا معلومه شوه چې په شهودو کې يوغلام وو يا محدود في القذف وو وغيره نو ديت د رجم به د بيت المال څخه وي ځکه رجم د دوی په شهادت سره ثابت شو نو که دوی د شهادت څخه رجوع وکړي نو تاوان به تر اخستلی شي او که رجوع ونه کړي نو ديت به د بيت المال څخه وي، ځکه د رجم نسبت قاضي ته کيږي او قاضي عامل د مسلمانانو دی نو تاوان به هم د مسلمانانو په مال کې وي چې بيت المال دی.

(وای رجعَ من الاربعةِ بعد رجمٍ حُد)

وضاحت: او په ګواهانو کې چې هر یو د رجم څخه وروسته د خپل شهادت څه رجوع وکړي چې ما دروغ ویلي دي نو صرف همدغه رجوع کونکی به په حد کولی شي. خو امام زفر رحمه الله وایي چې په رجوع کونکي باندې هم حد قذف نشته ځکه دغه راجع به یا تهمت لګونکی په ژوندي وي او یا په مړي که په ژوندي تهمت لګونکی وي نو ژوندی خو مړ شو یعني رجم شو او دده په مرګ سره حد قذف هم ساقط شو. او که تهمت لګونکی په مړي وي نو هغه خو د قاضي په امر رجم شوی دی (قلنا) نو مونږ د امام زفر رحمه الله په جواب کې وایو چې ده تهمت په مړي لګولی دی ځکه په رجوع سره دده شهادت تهمت وګرځیده نو رجوع کونکی داسې شو لکه چې د مرګ څخه وروسته چې یې تهمت لګولی وي او دغه مشهود علیه اوس مرجوم په حکم د قاضي پاتې نه شو ځکه د قاضي حکم موقوف په دلیل وو چې شهادت دی او چې کله شهادت باطل شو نو د قاضي حکم هم باطل شو.

(وغرمَ ربعَ الدية)

وضاحت: او په دغه رجوع کونکي به تاوان څلورمه حصه د دیت وي، نو که څلورواړو رجوع وکړه نو بیا پوره دیت واجب وي، دا د احنافو مذهب دی. خو د امام شافعي رحمه الله په نزد به دغه رجوع کونکی قصاصًا وژلی شي، دا مسئله بناء ده په اصل د امام شافعي باندې په شهودو د قصاص کې یعني په شهودو د قصاص کې چې قتل قصاصًا دی نو دلته به هم وي، هغه داسې چې مثلاً دوه کسانو ګواهي ورکړه چې زید عمرو لره قتل کړو نو د دوی په شهادت سره د زید څخه قصاص واخستلی شو بیا بیرته ګواهانو رجوع وکړه چې مونږ دروغ ویلي وو نو زمونږ په نزد دیت په ګواهانو واجب دی، او د امام شافعي رحمه الله په نزد قصاص واجب دی نو په دې مسئله د متن کې هم د امام شافعي په نزد قصاص دی. لکه امام شافعي رحمه الله دغه جزئیه په بحث د دیاتو کې ذکر کړې ده.

(وقبلهُ حُدَّ فقط)

وضاحت: او که د رجم څخه مخکې هر یو ګواه رجوع وکړه یو وي که دوه وي که دري وي نو حد قذف به ټولو ګواهانو ته ورکولی شي او مشهود علیه یعني زاني او مزنیه هر یو به په حد کولی نشي (فإن كان الرجوع) او که هر یو د شهودو څخه د قاضي د فیصلې څخه وروسته د رجم څخه مخکې رجوع وکړي نو د امام محمد رحمه الله په نزد به صرف رجوع کونکي ته حد قذف ورکولی شي او نورو ته به نه شي ورکولی، ځکه د باقي شهودو شهادت د قاضي په فیصلي سره مضبوط

شوی دی نو د قاضي فیصله به نه فسخ کیږي مګر صرف د رجوع کونکي په حق کې (قلنا الفسخ) مونږ د امام محمد رحمه الله په جواب کې وایو چې د ګواه په رجوع سره د قاضي فیصله فسخه شوه نو ټولو ګواهانو ته به حد ورکولی شي (و ان کان الرجوع قبل الحکم الخ) او که د ګواه رجوع د قاضي د فیصلې څخه مخکې وه نو د امام زفر رحمه الله په نزد به صرف رجوع کونکي ته حد ورکولی شي ځکه په رجوع سره دا قاذف وګرځیده او نورو رجوع نه ده کړې نو قاذفین هم ونه ګرځیدل، نو حد به هم نورو ته نه شي ورکولی، نو مونږ د ده نه جواب کوو چې د دوی یعني د ګواهانو خبره په پخپله اصل کې یو تهمت دی خو چې د قاضي فیصله ورسره یو ځای شي نو شهادت ګرځي، او کله چې د قاضي فیصله ورسره یو ځای نه شي نو دا قذف پاتې شوه نو ټولو ته به حد ورکولی شي.

(ولا شيءَ علی خامسٍ رجعَ فان رجعَ آخرُ حُدا وغرما ربع دیته).

توضیح: که پنځه کسانو ګواهي وکړه چې فلاني زنا کړې ده بیا د رجم څخه وروسته یو رجوع وکړه چې ما دروغ ویلي دي نو په دې رجوع کونکي نه دیت شته او نه حد، همدارنګه په پاتي څلورواړو نه دیت شته او نه حد ځکه نصاب د شهادت بیرته پاتې دی چې څلور دي (فان رجعَ آخر) خو که د پنځم سره بل کس هم رجوع وکړه نو بیا به د دواړو رجوع کونکو ته حد قذف ورکولی شي ځکه هغه نصاب د شهادت پاتې نه شو چې حجت ورباندې پوره کیده او د رجوع کونکو دواړو په حق کې شهادت ختم شو نو دواړو ته به حد ورکولی شي (و غرما) او دواړو رجوع کونکو باندې ربع د دیت تاوان واجب دی، ځکه د دوی نه وروسته هغه څوک پاتې دي چې دې حصې حق ورباندې ثابتیږي چې هغه درې ګواهان دي، اصل دا ده چې معتبر په باب د شهادت او رجوع کې هغه څوک دی چې پاتې دي نه هغه څوک چې رجوع یې کړې ده او دلته پاتې دري ربع د نصاب دي نو په دواړو رجوع کونکو یوه ربع د دیت تاوان دی.

(وضمنَ الدیةَ من قتلَ المامورَ برجمِهِ ای اُمر بالرجمِ فقتله بطریقِ آخرَ اوزکی شهود الزنا فرجم فظهروا عبیدًا اوکفارًا فیهما ای فی مسئلةِ القتلِ والتزکیةِ والضمانُ علی المزکینَ فی قولِ ابی حنیفةَ وعندهما لا ضمانَ علیهم بل فی بیت المال).

تشریح: (و ضمن) او تاوان د دیت به هغه کس ورکوي چې ووژني هغه کس چې د هغه په رجم د قاضي له خوا امر شوی وو یعني یو کس باندې د قاضي له خوا د رجم امر شوی وو نو بل کس دغه مامور د رجم نه بغیر په بله طریقه وواژه نو په دغه قاتل دیت واجب دی (او زکی) یا څلور کسانو د یو

کس په زنا باندې ګواهي ورکړه خو یو بل کس د دغه ګواهانو تزکیه وکړه بیا قاضي د زاني په رجم حکم ورکړو خو یو بل کس د دغه ګواهانو تزکیه وکړه بیا قاضي د زاني په رجم حکم وکړو او رجم کړی شو (فظهروا) بیا دغه ګواهان غلامان یا کافر ښکاره شو نو تزکیه کونکي باندې هم دیت واجب دی (فیهما) دا متعلق دی تر ضمن پورې یعنې په مسئله د قتل کې په قاتل او په مسئله د تزکیه کې په مزکي باندې تاوان واجب دی، خو په مزکینو باندې تاوان د امام صاحب مذهب دی، او د صاحبینو په نزد په مزکینو تاوان نشته بلکي د بیت المال څخه به وي، ځکه مزکینو خو صرف د شهودو صفت کړی دی او په صفت سره خو زنا نه ثابتیږي بلکي زنا د شهودو په قول ثابتیږي نو که مزکي د خپل صفت څخه رجوع وکړي نو هیڅ شئ ورباندې نشته.

(وبیت المال ان لم یُزك فرُجم ای ضمن بیت المال اذا شهدَ الشهودُ بالرجمِ فلم یزکوا فرجم فظهروا عبیدًا او نحوَ ذلك فان شهدُوا بزنًا واقروا بنظرهم عمد قاقُبلت ای شهادتهم لانه یباح لهم النظرُ لتحملِ الشهادةِ).

وضاحت: او بیت المال به تاوان د دیت ورکوي که د شهودو تزکیه ونه شوه او بیا زاني رجم شو د رجم څخه وروسته معلومه شوه چې شهود غلامان دي یا کفار دي و غیره ځکه رجم د قاضي په امر وشو نو نسبت قاضي ته کیږي او قاضي د مسلمانانو لپاره عامل دی نو د مسلمانانو د مال څخه چې بیت المال دی تاوان به ورکولی شي (**فان شهدوا بزنًا**) که ګواهانو ګواهي وکړه په زنا د یو کس سره (**واقروا**) او د قاضي په مخکې یې دا اقرار وکړو چې مونږ د زنا کارو عورت ته قصداً وکتل نو دغه شهادت به قبلولی شي ځه دوی ته کتل جائز دي د دې لپاره چې شهادت اداء کړي او حاکم ته یې ورسوي نو د دوی ګواهي به نشي فسخ کولی.

(وزانٍ انکر وطی عِرسه وقد ولدت منه او شهدَ باحصانهِ رجل وامرأتانِ رُجم).

توضیح: څلور ګواهانو ګواهي وکړه چې فلاني زنا کړي ده خو زاني د احصان څخه منکر شو یعنې چې ما خپلې ښځې سره کوروالی نه دی کړی حال دا چې دده ښځې د ده د زنا څخه مخکې بچی راوړی وو او یا د زاني په احصان باندې یو سړې او دوه ښځو ګواهي وکړه نو په دواړو صورتونو کې به زاني زمونږ په نزد رجم کولی شي (**خلافًا لزفر والشافعي**) خو د دوی دواړو په نزد به نه شي رجم کولی، ځکه د امام شافعي رحمه الله په نزد د ښځو ګواهي په غیر اموالو کې نه شي قبلولی، او امام زفر رحمه الله احصان شرط په معنی د علت کې ګرځولی دی نو په دیکې د ښځو شهادت نه شي قبلولی.

باب حد الشرب

دا باب دی په بیان د حد د څکلو د نشه یې شیانو کې

(هوَ كحد القذفِ ثمانونَ سوطًا للحر ونصفها للعبدِ بشربِ الخمرِ ولو قطرةً، فمن أُخذَ بريحها وان زالَت لبُعدِ الطريقِ اوسكران زائل العقل بنبيذ التمر واقر به مرةً اى بشربِ الخمرِ اوبالسكرِ بالنبيذِ او شهدَ به رجلانِ وعُلمَ شربه طوعًا يُحد صاحيًا).

تشريح: (هو) دا حد شرب په شان د حد قذف دی، مصنف رحمه الله حد شرب تشبیه کړو د حد قذف سره څکه چې حد قذف په قرآنکریم سره ثابت دی او حد شرب په احادیثو مرفوعو سره ثابت دی. خو اندازه د حد شرب په اتفاق د صحابو سره ثابت ده هغه داسې چې د حضرت عمر رضي الله عنه په زمانه کې عمر رضي الله عنه د شرابو په باره کې د صحابو څخه پوښتنه وکړه چې د دې حد به څومره وي نو حضرت علي رضي الله عنه ورته وویل چې اتیا ۸۰ درې به ورکړي څکه چې شراب وڅکي نو نشه شي او چې نشه شي نو عبثیات وایي او چې عبثیات وایي نو تهمت لګوي او په تهمت لګونکي باندې ۸۰ اتیا درې دي، نو عمر رضي الله عنه اتیا درې ورکړي، نو د اصیل لپاره به اتیا درې وي او د غلام لپاره به نصف د دي چې څلویښت راځي وي (**بشرب الخمر**) د شرابو په څکلو سره اګر که یو څاڅکی وي (**فمن أُخذ**) نو که څوک ونیول شو (**بريحها**) سره د بوی نه یعنې د شرابو بوی تري تللو (**وان زالت**) اګر چې قاضي ته د رسیدو پورې تري بوی ختم شي د لارې لریوالي د وجې نه (**او سكران**) یایې ونیوو څکونکي په داسې حال کې چې نشه وو عقل یې ختم شوی وو (**نبيذ التمر**) په څکلو د نبیذ التمر سره نبیذ التمر دهته وایي چې خرما په اوبو کې واچوي تر دې چې خوندیې اوځي او سختې شي (**واقر به مرة**) او اقرار یې وکړو د شرابو په څکلو سره یو څل یایې په نبیذو سره په نشه اقرار وکړو (**او شهد**) یا په دې باندې دوه ګواهانو ګواهي ورکړه (**و عُلمَ**) او دا معلومه شوه چې په پخپله رضاء سره یې څکلي دي نو دغه کس ته به حد ورکولی شي (**صاحيًا**) په حالت د صحت کې نه په حالت د نشه کې څکه حد د منع لپاره ..... ۲۴۵ او په حالت د نشه کې فائده نه کوي.

(فان اقر به او شهدا علیهِ بعد زوال الریحِ او تقیأها اووجد ریحها منه ای عُلمَ الشرب بان تقیأها اووُجدَ ریح الخمر منهُ بلا اقرارٍ او شهادة اورجعَ عن اقرار شرب الخمر او السکر او اقر السکران لا).

توضیح: (فان اقر) که په شرابو څکلو باندې اقرار وکړو یا دوه کسانو ګواهي ورباندې وکړه خو دغه اقرار او ګواهي وروسته د بوی ختمیدلو څخه وه نو حد به نه شي ورکولی ځکه تقادم سره اقرار او شهادت دواړه نه قبلیږي (او تقیأها) یایي شراب و غیره قئ کړو خو نه یې اقرار کړی اونه ورباندې چا ګواهي کړي ده نو بیا به هم حد نه شي ورکولی، ځکه احتمال لرې چې په زوره چا ورباندې څکلي وي، یا د شرابو په شکل پاندې د شرابو په شکل بل شئ ګرځیدلی وي (او وجد ریحها منه) یا د شرابو بوی دده د خولې څخه راشي خو نه یې اقرار کړی وي او نه ګواهان وي نو بیا به هم حد نه شي ورکولی، ځکه کیدی شي چې د بل شیئ بوی د شرابو په شان بوی ولرې نو د حد لپاره یواځې بوی موندل کافي نه دي (او رجع) یا بیرته رجوع وکړي د اقرار د څکلو د شرابو څخه یا د څکلو د نشه یې شیانو څخه، یعني یو ځل اقرار وکړي خو بیرته رجوع وکړي نو حد تر ې ساقط شو ځکه شبهه پیدا شوه (او اقر) یا د نشې په حالت کې اقرار وکړي نو بیا هم حد نشته ځکه په دې وخت کې دده څخه عقل ختمیږي نو په دیکې شبهه پیدا شوه او په شبهه سره حد ختمیږي

(اعلم ان في الاقرار الخ) شارح وایي چې د بوی د ختمیدو څخه وروسته د اقرار په صورت کې د شیخینو په نزد حد نه شي ورکولی خو د امام محمد رحمه الله په نزد حد ورکولی شي حکه انسان په ځان اقرر نه کوي او نه د ځان سره دشمني کوي، ځکه تقادم د امام محمد رحمه الله په نزد اقرار نه منع کوي لکه په نورو حدوداتو کې چې نه منع کوي (و انما لا یحد) خو د شیخینو په نزد ځکه حد نه شي ورکولی چې اندازه د حد الشرب په اجماع د صحابو سره ثابتیږي او بدون د رای د عبد الله بن مسعود رضي الله عنه څخه اجماع نه تمامیږي، او عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ویلي دي چې که تاسو د شرابو بوی ومونده نو دري ورکړئ، او بدون د بوی څخه د عبد الله بن مسعود رضي الله عنه په نزد حد نه شي ورکولی نو اجماع پاتې نه شوه، نو اجماع خو دلیل دی نو دلیل پاتې نه شو په وجوب د حد باندې.

(واعلم) غرض د شارح رحمه الله په دې سره بیان د مراتبو د نشې دی چې د نشې اندازه د حد د واجبیدو په اندازه کې د امام صاحب په نزد داده چې یو شئ هم ونه پیژني تر دې چې د اسمان فرق د ځمکې څخه ونه کړی او د ښځې د نر څخه او د شرابو د حرمت په حق کې داده چې عبثي خبرې

شروع کړي. او د صاحبينو په نزد په حق د وجوب د حد کې او په حق د حرمت کې يعني دواړو کې د نشې اندازه دا ده چې عبثيات وايي.

(و عندَ الشافعي) او د امام شافعي رحمه الله په نزد اندازه د نشې دا ده چې دده په تګ کې په حرکاتو او په اطرافو کې يعني اندامونو کې اثر د نشې ښکاره شي يعني ګډوډ وي.

(ولوارتد هولاتحرم عليه عِرسه الخ)

تشريح: که نشه کس د نشې په حالت کې مرتد شو يعني کلمه د کفريې وويله نو دده په ارتداد به حکم نه شي کولی، يعني ښځه يې ورباندې نه حرامېږي او نه يې قتل واجب دی ځکه کفر يا په عقيدې سره راځي يا په توهين سره او د سکران نه عقيده د کفر وي او نه توهين ځکه دا دواړه په قوت مدرکه سره کولی شي او د سکران قوت مدرکه د نشې په حالت کې نه وي.

(اعلم ان الاحکام) شارح رحمه الله وايي چې په سکران باندې احکام شرعيه زجراً جاري کيږي لکه صحت د اقرار او طلاق او عتاق يعني که په دغه حالت کې اقرار د يو شئ وکړي نو ورباندې لازميږي يا ښځې ته طلاق ورکړي نو طلاقيږي يا غلام ازاد کړي نو ازاديږي، لکن ارتدادې نه ثابتيږي ځکه ارتداد يو امر حقيقي اعتقادي دی يعني په اعتبار د عقيدې سره په نفس الامر کې ثابت دی، خو حکمي نه دی چې د حاکم په حکم به ثابتيږي نو کله چې د نشې په حالت کې دده عقل نه وو نو عقيده د کفر نه ثابتيږي نو هرکله چې ارتداد صحيح نه شو نو د دې توابع يعني هغه احکام چې په دې مرتب کيږي نه ثابتيږي لکه د نکاح فسخه کول و غيره (و لزِمَ ثوبه) او جامې به تړې وباسي (و فرق جلده) او جدا جدا به ورکړی دري په اندامونو دده په يو ځای به يې نه ورکوي هسې نه چې هلاک شي لکه په حد د زنا کې چې ورکولی شي.

باب حد القذف

دا باب دی په بيان د حد د تهمت کې

قذف په لغت کې رمي يعني ويشتلو ته وايي، او شرعًا په يوه پاکه ښځه د زنا تهمت لګولو ته وايي

(من قذفَ محصنًا ای حرًا مکلفًا مسلمًا عفيفًا عن الزنا بصريحهِ او بزناتٍ في الجبل).

توضيح: که چا په يو محصن کس تهمت ولګولو د محصن نه مراد دا دی چې اصيل مکلف مسلمان او د زنا څخه پاک وي (بصريحه) په ښکاره الفاظو د زنا سره مثلاً تا زنا کړي ده يا ته زناکار يې (او بزنات في الجبل) يا په دې لفظ سره چې تا زنا کړي ده په غره کې (فانه کما جاء) ځکه

د زنا لفظ لکه څرنګه چې ناقص یائي راځي نو دارنګې مهموز هم راځي لکه زناً (**و عندَ محمد**) خو د امام محمد رحمه الله په نزد به تهمت لګونکی په دې لفظ سره چې زنات في الجبل دی نه شي په حد کولی ځکه مهموز یعنې د زنأ لفظ چې په همزې سره راشي لکه زنأ نو دا په لغت کې په معنی د ختلو سره راځي په یو شئ باندې (**او مشترک**) او بعضې علماء بیا وایي چې د زنأ لفظ مشترک دی په مابین د پورته ختلو کې او په مابین د زنا متعارف کې نو صریحي لفظ نه شو او شبهه پکې پیدا شوه او شبهې سره حد ختمیږي.

(**قلنا**) د امام محمد د قول نه مونږ د شیخینو له خوا جواب کوو چې صحیح ده چې زنأ په همزې سره په معنی د ختلو سره هم راځي خو د غوسې حالت کې ترجیح مشهورې او متعارفې زنا ته ورکولی شي.

(اولستَ لابیکَ اولستَ بأبن فلانٍ ابیه في غضبٍ).

وضاحت: یا داسې ورته ووایي چې ته د خپل پلار څخه نه یې (**او لستَ بأبن فلانٍ**) یا داسې ورته ووایي چې ته د فلاني څوی نه یې مثلاً زید څوی نه یې (**ابیه**) خو زید پلار د دغه مقذوف یعنې چې تهمت ورباندې لګول شوی دی وي یعنې پلار معلوم وي چې زید دی خو قاذف یې تري نفي کړي (**في غضبٍ**) دا تعلق د درېواړو الفاظو سره لرې د زنات في الجبل لست لابیک او لست بابن فلانٍ سره، یعنې چې دغه الفاظ ورته د غوسې په حالت کې ووایي ځکه د غوسې په حالت کی د ډېنه مراد کنځل وي، اما د غیر غوسې په حالت کې بیا د ملامتیا په معنی سره راځي لکه لست لابیک معنی داده چې ته پلار ته شوی نه یې، یعنې د پلار په طریقه روان نه یې (**اي قال**) شارح په دې سره د لست بابن فلان وضاحت کوي او د أبیه لفظ د مصنف لفظ دی نه د قاذف چې معنی کې خطا نه شي.

(اوابن الزانیة لمن امه میت محصنة حد ان طلب هو).

توضیح: یا داسې الفاظ ووایي چې اي د زناکارې ځویه! هغه چاته چې موریې مړه شوي وي او محصنه یعنې پاکدامنه وي نو تهمت لګونکي ته به حد ورکولی شي خو که مخاطب مقذوف یا بل کس د دې طلب وکړي، خو شارح رحمه الله وایي چې یواځې د مقذوف طلب ضروري نه دی تر دې که د ښځې پلار هم طلب د حد وکړي نو حد به ورکولی شي.

(لا بلستَ بابنِ فلانٍ جده وبنسبتهِ اليه اوالى خالِهِ او عمهِ اورابه).

تشريح: حد به نه شي ورکولی که داسې ووايي چې ته د فلاني يعنې عمرو خوی نه يې او عمرو دده نيکه وي خکه دا خبره صحيح ده خکه دا مقذوف خو د نيکه د اوبو څخه پيدا شوی نه دی (و بنسبته اليه) همدارنګه که نسبت يې نيکه ته وکړي چې ته د عمرو خوی يې نو هم حد نه شي ورکولی. خکه نيکه هم مجازاً پلار دی لکه قرآنکريم کې نيکه ته پلار ويل شوي دي [نعبدُ الهکَ و الهَ آبائکَ ابراهيمَ و اسماعيلَ و اسحاق] نو د يعقوب عليه السلام پلار اسحاق عليه السلام ؤ اواسماعيل عليه السلام ئی تره او ابراهيم عليه السلام ئی نيکه دی خو د پلار لقب ورکړل شو. همدارنګه که نسبت يې ماما ته وکړي نو په دې سره هم به قاذف ته حد نه شي ورکولی، خکه د پلار اطلاق په ماما هم کيږي لکه حديث شريف کې راغې چې [الخالُ والد من لا والدَ لهُ] نو دې سره تهمت نه راغې همدارنګه که نسبت يې تره ته وکړی شي نو هم تهمت نه راغې خکه تره ته هم مجازاً پلار ويلي شي لکه پورته ذکر شوي ايت کريمه کې چې اسماعيل د يعقوب عليه السلام تره دی خو د پلار لقب ورکړل شوی دی، نو په دې سره به حد نه شي ورکولی.

(او رابه) يا دده نسبت دده تربيت کونکي ته وکړي راب صيغه د اسم فاعل ده په لغت کې د مور ميړه ته وايي، يعنې چې موريې کونډه شي او بيا بل ميړه وکړي نو دغه دويم ميړه ته راب وايي چې عرف کې ورته پلندر وائی خو اطلاق يې په هر تربيت کونکي کيږي چې د دغه ماشوم تربيت کوي نو په دې سره حد نه شي ورکولی، خکه د مور ميړه هم په منزله د پلار وي (و قوله يا ابن ماء السماء و يا نبطي العربي) همدارنګه په دې الفاظو سره هم حد نه شي ورکولی چې اي د اسمان د اوبو خويه، خکه دلته مراد تشبيه ده په سخا کې خکه ابن ماء السماء لقب دعامر بن حارثه دی چې په قطحی کې خلقو سره سخا کوله نو هغوی دا لقب ورکړو (و يا نبطي) او يا يو عربي کس ته ووايي چې ای نبطي نو دې سره به هم حد نه شي ورکولی، خکه نبطي سره تشبيه ده په اخلاقو او عدم فصاحت کې يعنې ته په اخلاقو او فصاحت کې د نبطي په شان يې او نبطيان څه خلق وو چې د عراق په اطرافو کې اوسيدل، او فقيه ابو الليث وايي چې نبطي يو غير عربي کس وو [فتح القدير ۳۱۴\۵].

(والطلب بقذف الميت للوالدِ والولدِ وولدهِ ولو محرومًا).

توضيح: (والطلب الخ) او که يو کس په مړي تهمت ولګوي نو د دې طلب د مړي پلار لره دی او د مړي اولاد لره څوی وي او که لور وي او د بچي بچي لره دی اګر که دغه طلب کونکی د ميراث څخه

محروم وي د زمونږ د حنفي مذهب دی (**و اما عندَ الشافعي**) خو امام شافعي رحمه الله وايي چې حق د طلب د هر وارث لپاره شته، خکه حد قذف د امام شافعي رحمه الله په نزد په میراث کې ورلی شي، یعني د مورث نه وارث ته انتقالیږي په طریقه د میراث سره (**و عندنا لا**) خو زمونږ په نزد حد قذف په میراث کې ورلی نه شي (**بل یثبت**) بلکي حق د طلب د هغه چا لپاره ثابتیږي چې د هغه پورې شرم او عیب پیوسته کیږي په نفي د نسب سره چې فلانی د فلاني خوی نه دی (**و قوله وولده**) زمونږ په نزد دا د لور اولادي ته هم شاملیږي خوی وي او که لور وي، خو د امام محمد رحمه الله په نزد د لور اولاد ته نه شاملیږي، خکه د لور د اولاد نسبت خپل پلار ته کیږي نه مور ته نو که د مور پلار زنا وکړي نو د لور اولادي ته شرم نه پیوسته کیږي، امام صاحب د دې څخه دا جواب کوي چې دا صحیح ده چې نسب پلار ته وي خو د مور د پلار په شرافت سره بچی هم اصیل او غوره وي، خو که موریې غیر شریفه وي نو کرامت او عزت بیا ختمیږي نو د لور اولادي ته هم شرم پیوسته کیږي، (**و قوله و لو محرومًا**) یعني زمونږ په نزد حق د طلب وارث ته شته اګر چې یا د میراث څخه محجوب یعني ممنوع وي لکه د څوی څوی د څوی په وجود کې یا نیکه د پلار په وجود کې او یا د میراث څخه بالکل محروم وي لکه کافر چې په کفر سره محروم دي او غلام په رق سره محروم وي خکه حق د طلب د شرم پیوسته کیدو وجې ده او دا د میراث نه په محرومه کیدو سره نه ساقطیږي.

(**خلافًا لزفر**) خو امام زفر رحمه الله وایي چې ولد کافر یا غلام ته حق د طلب نشته خکه تهمت نه ده معنًی شاملیږي خکه عار او شرم ده ته راجع کیږي، خو طریقه د دې میراث نه ده نو که صورةً د معنی دواړه قذف ابن کافر یا غلام ته راجع شي یعني چې مقصود په تهمت سره همداشی سبب د حق نه لري خکه چې مقذوف محض نه دی نو همدارنګه چې معنًی ورته قذف راجع شی نو سبب نشته خو زمونږ د امام زفر څخه دا جواب کوو چې تهمت لګونکي ده ته شرم په تهمت د محرومیږي سره واړولو چې هغه د ده مور یا پلار ده نو دا ابن کافر یا ابن عبد کولی شي چې [illegible] وکړي [فتح القدیر ۵ ۳۱۰]. (**و کالقاتل**) همدارنګه چې ابن د میراث څخه محروم وي [illegible] دا هم مطالبه د حد کولی شي.

(ولا یطالب احد سیده واباه بقذف امه ولیس فیه ارث وعقوبة واعتیاض عنه)

وضاحت: (**و لا یطالب الخ**) او که بادار د خپل غلام په اصیله مور تهمت ولګوي یا پلار د خپل [illegible]

په اصيله مور تهمت ولګوي نو دوی نه شي کولی چې د بادار يا پلار څخه مطالبه د حد وکړي ځکه په ديکې د دوی اهانت دی (**و ليسَ فيه**) او په حد قذف کې ميراث نه جاري کيږي، ځکه ميراث په حقوق العبادو کې جاري کيږي نه په حقوق الله کې (**و عفو**) او نه پکې عفوه او معافي جاري کيږي ځکه کله چې د حاکم په نزد قذف او احصان ثابت شو نو که مقذوف يې د قاذف څخه معاف کړي نو هم دغه معافي نه صحيح کيږي او حد به ورکولی شي (**و اعتياض عنه**) همدارنګه د حد قذف څخه عوض ورکول هم نه صحيح کيږي چې د دې په عوض کې مال و غيره ورکړل شي خو تداخل پکې جاري کيږي هغه داسې چې په يو کس څو ځله تهمت ولګوي يا په ډيرو کسانو تهمت ولګوي نو يو حد ورباندې قائمولی شي، دا زمونږ مذهب دی، اما د امام شافعي رحمه الله په نزد په حد قذف کې ميراث عفوه او عوض ورکول درېواړه جاري کيږي ځکه د امام شافعي رحمه الله په نزد په ديکې حق د بنده غالب دی ځکه قانون دا دی چې کله د بنده حق او د الله تعالی حق سره يو ځای شي نو د بنده حق ته به ترجيح ورکولی شي ځکه بنده محتاج دی او الله تعالی مستغني دی (**و نحنُ مُغلب**) خو مونږ په حد قذف کې حق د الله تعالی ته غلبه ورکوو ځکه حق د بنده د شرم دفع کول دي او هغه هم الله تعالی ته راجع ده ځکه نسبت کول زنا ته سبب د شرم او پيغور دی او الله تعالی هغه حرام کړي دي.

(فان قالَ يا زانی فرده بلا بل انتَ حدا ولو قال لعرسه يا زانية فردت به حُدت ولا لعانَ لانها قذفت الزوج فتحد الخ).

تشريح: که يو کس بل ته ووايي چې ای زناکاره هغه ورته په جواب کې ووايي لا بل انتَ نه ته زناکاريې (**حدا**) نو دواړو باندې حد واجب دی (**و لو قالَ لعرسه**) او که يو کس خپلې ښځې ته ووايي چې اې زناکاري (**فردت به**) نو هغې جواب په همدې سره ورکړو چې نه بلکې ته زناکاريې نو په ښځې به حد قائمولی شي او لعان نشته (**لانها**) ځکه ښځې په خاوند تهمت لګولی نو حد به ورکولی شي (**و قذفه اياها**) او د خاوند تهمت لګول په ښځه باندې حد نه واجبوي بلکې لعان واجبوي خو لعان هم نه واجبيږي ځکه ښځه په حد قذف سره اهل د لعان پاتې نه شوه (**ثم للابد**) دا دفع د يو اعتراض ده چې د ښځې حد ولې مقدم کولی شي چې لعان ورباندې ساقط شي نو که لعان مقدم کړی شي نو حد قذف د ښځې ځکه نه ساقطيږي ځکه حد قذف په ملاعني هم شته، نو شارح رحمه الله جواب وکړو چې لعان هم په معنی د حد کې ده او دوه حدوده چې کله سره يو ځای شي او د يوه په مقدم کولو سره

بل ساقطيږي نو د دې مقدم کول پکار دي، د دې لپاره چې د هغه بل حد د دفع کولو لپاره يوه جيله جوړه شي نو دلته به حد مقدم کولی شي په لعان باندې ځکه حد قوي دی ځکه که حد مقدم کړی شي نو لعان ساقطوي ځکه ښځه محل د لعان نه پاتې کيږي، او که لعان مقدم کړی شي په حد باندې نو حد نه ساقطوي نو حد به مقدم کړی شي او لعان به ساقط کړي.

(وبزنيتُ بكَ هدرًا)

تشريح: د ښځې دا قول چې له تاسره مې زنا کړي هدر دی يعنې يو سړې خپلې ښځې ته وويل چې ای زناکاره خو ښځې بيرته جواب ورکړو چې له تاسره مې زنا کړي ده نو د دواړو خبرې هدر او باطلې دي **(لان قول المرءة الخ)** ځکه د ښځې خبره دوه احتماله لري: يو دا چې د خاوند د خبرې تصديق يې کړی وي يعنې چې ماله تاسره د نکاح ځخه مخکې زنا کړي ده، دويم دا چې د خاوند د خبرې جواب وي يعنې که ما زنا کړي وي نو هغه خو دا ده چې ته مې په ځان قادره کړی يې ځکه ماله تا ځخه بل ځوک په ځان قادره کړی نه دی او ستا قادره کول په ما باندې زنا نه ده **(فلا يكونُ لها الخ)** نو ښځه دعوه د لعان نه شي کولی ځکه احتمال د اولې معنی شته چې زنيت بک قبل النکاح او په ښځه حد قذف او حد د زنا هم نشته ځکه احتمال د دويمې معنی شته.

(ولا بمن ان اقر بولدٍ فنفى وحُدان عكس الخ)

تشريح: که يو کس اقرار په بچي سره وکړي د خپلې ښځې ځخه چې دا بچی له ما ځخه دی بيايې بيرته نفي کړي د خپل ځان ځخه چې دا له ماځخه نه دی، نو لعان ورباندې واجب دی **(و حد)** او که د دې عکس يې وکړو چې اول يې بچي نفي کړو چې دا له ما ځخه نه دی او بيايې بيرته اقرار وکړو چې دا له ما ځخه دی نو خاوند ته به حد قذف ورکولی شي **(لان النسب)** ځکه نسب دده په اقرار سره ثابتيږي خو بيا په نفي سره خاوند تهمت لګونکی ګرځي او د تهمت د لګولو په صورت کې په خاوند لعان واجبيږي **(اما ان نفاه)** اما که چيرته يې اول نفي کړي او بيا اقرار وکړي نو خاوند په دې صورت کې د خپل ځان تکذيب وکړو نو حد قذف ورباندې واجب دی **(والولدان له)** او په دواړو صورتونو کې به بچي د خاوند وي يعنې هغه بچي چې اول پرې اقرار وکړي په دواړو صورتونو کې به يې نسب د خاوند ثابت وي ځکه په دواړو صورتونو کې خاوند اقرار کړی قبل النفي يا بعد النفي.

(ولا شئ بليس بأبني ولا بأبنك الخ)

توضيح که يو کس خپلې بنځې ته خطاب وکړي چې دغه بچی نه زما ځوی دی او نه ستا ځوی دی نو په دې سره نه لعان شته او نه حد شته ځکه خاوند خو تهمت د زنا په بنځه لګولی نه دی بلکې ولادت يې نفي کړی دی او په نفي د ولادت سره نه حد شته نه لعان.

(ولا حد بقذف من لها ولد لا اب له اولا عنت بولد الخ)

تشريح: او حد نشته د هغې سره چې هغې لره بچی وي خو پلاريې نه وي، يعنې پلاريې معلوم نه وي يعنې که يوه بنځه وي او د هغې داسې يو بچی وي چې پلاريې دلته معلوم نه وي او يو کس ورباندې تهمت ولګولو نو دغه تهمت لګونکي ته حد قذف نشته ځکه وجود د بچي بغير د پلار ځخه دليل د زنا دی نو په دې سره د بنځې احصان ختم شو او د حد لپاره احصان د بنځې شرط دی

(او لا عنت بولد) دا عطف دی په لها ولد باندې يعنې حد قذف نشته په تهمت د هغې بنځې سره چې هغې لعان کړی وي په ولد سره، يعنې يوې بنځې ته خاوند وويل چې ستا دغه بچی له ما ځخه نه دی او بيا بنځې ورسره لعان وکړو د خاوند د لعان ځخه وروسته په دې بنځه بل کس د زنا تهمت ولګولو نو په دغه تهمت لګونکي حد قذف نشته ځکه علامه د زنا موجوده ده چې هغه ولد منفي دی خو که تهمت يې په هغه بنځه ولګوه چې د خاوند سره يې لعان بې د ولد ځخه کړی وو يعنې خاوند ورته ويلي وو چې تا زنا کړې ده خو نفي د ولديې نه وه کړې نو په دې صورت کې په تهمت لګونکي باندې حد واجب دی ځکه چې علامه د زنا موجوده نه ده نو د بنځې عفت چې موجب د حد دی فوت نه شو نو حد هم واجب شو.

(ولا بقذف من وطی حراما لعينه كوطي في غير ملك من كل وجه اومن وجه كأمة مشتركة اووطی مملوكة حرمت ابدا كأمته التي هي اخته رضاعا ولا بقذف من زنت في كفرها ومكاتب مات عن وفاء).

بيان من لا يحد قاذفه: (ولا بقذف الخ) همدارنګه حد نشته په تهمت لګولو د هغه کس سره چې وطي حرامه لعينه وکړي يعنې چې يو کس وطي حرامه لعينه وکړي او په دغه واطي باندې بل کس تهمت د زنا ولګوي نو په دغه تهمت لګونکي باندې حد نشته.

(كوطي في غير ملك الخ) دې سره د وطي حرامې لعينه مثال ذکر کوي چې لکه وطي په غير ملک کې او دا غير ملک يا من کل وجه غير ملک وي لکه د ځوی وينزه يا اجنبيه وينزه يا من وجه غير ملک وي لکه مشترکه وينزه چې د واطي او د بل کس تر مينځ مشترکه وي (او وطي) يا هغه

مملوکه وینزه وطي کړي چې په واطي د همیشه لپاره حرامه وي لکه د بادار هغه وینزه چې د بادار رضاعي خور وي، په دې درېواړو صورتونو کې ځکه حد قذف په قاذف نشته چې زنا پخپله وطي حرامه لعینه ده، همدارنګه وطي په غیر ملک کې چې من کل وجه وي او که من وجه وي حرامه لعینه ده نو په داسې کس تهمت لګول تهمت نه دی (**و لا بقذف من زلت الخ**) همدارنګه حد نشته په قاذف په تهمت د هغه کس سره چې په کفر حالت کې زنا وکړي، ځکه شرعًا زنا دده ځخه ثابته ده (**و مکاتب**) او حد نشته په قاذف باندې په تهمت لګولو د هغه مکاتب سره چې مړ شي د وفاء نه د وفاء معنی مال ده یعنې چې مړ شي دومره مال پریږدي چې پوره والی کوي په بدل کتابت باندې یعنې د بادار بدل کتابت پوره کوي (**لان الحد**) ځکه حد قذف په قذف د حر سره واجبیږي او په حریت د دې مکاتب کې د صحابوو اختلاف دی، بعضې وایي چې د ژوند په اخرنۍ حصه کې دا ازاد دی او بعضې وایي چې دا غلام دی نو دې سره شبهه پیدا شوه او شبهې سره حد ساقطیږي.

(وحد بقذف من وطی حرامًا لغیرہ کوطی عرسه حائضًا اووطی مملوکةً حرمت موقتة کأَمةٍ مجوسیةٍ او مکاتبة).

توضیح: (**و حد الخ**) او قاذف ته به حد ورکولی شي په تهمت د هغه کس سره چې وطي حرامه لغیره یې کړي وي لکه وطي د خپلې ښځې سره په حالت د حیض کې ځکه وطي په حالت د حیض کې د وجې د اذي یعنې ګندګۍ حرامه ده نه د دې وجې چې ملک کې نقصان دی یا ملک فوت شوی دی (**او وطي مملوکة الخ**) او یا هغه مملوکه وطي کړي چې په واطي موقته حرامه وي لکه وینزه مجوسیه یا مکاتبه ځکه حرمت د مجوسیه موقت دی تر اسلام راوړلو پورې، او حرمت د مکاتبې موقت دی تر زمان د عجز پورې، یعنې تر دې پورې چې د عقد کتابت ځخه عاجزه شوه نو د مخکې په شان وګرځیده او وطي یې جائز شوه (**و عند ابي یوسف رحمه الله**) خو امام ابو یوسف رحمه الله وایي چې د مکاتبې وطي کولو سره احصان ساقطیږي یعنې د حد لپاره شرط احصان دی خو کله چې یې مکاتبه وطي کړه نو احصان یې ساقط شو چې احصان یې ساقط شو نو دده قاذف نه حد هم ساقط شو.

(کمجوسي نکح امهٗ فی کفرہٖ فأَسلمَ ومستامن من قذف مسلمًا هنا).

تشریح: (**کمجوسي الخ**) حد قذف به ورکولی شي لکه حد قذف چې ورکولی شي په تهمت لګولو د هغه مجوسي سره چې د کفر په حالت کې د خپلې مور یا بلې محرمې سره نکاح کړي وي یعنې یو مجوسي د کفر په حالت کې د خپلې مور یا بلې محرمې سره نکاح کړي وه، ځکه د دوی په نزد د

محارمو سره نکاح جائز ده بیایې اسلام راوړو بیا ورباندې یو کس تهمت د زنا ولګولو نو د امام ابو حنیفه رحمه الله په نزد به ددې مجوسي قاذف ته ضرور حد ورکولی شي ځکه نکاح د محارمو سره د مجوسیانو د امام صاحب په نزد صحیح ده ځکه د مجوسو عقیده همداسې ده، خو د صاحبینو په نزد د مجوسو نکاح د خپلو محارمو سره صحیح نه ده نو په مجوسي باندې په قذف سره حد نشته (**و مستامنٍ الخ**) همدارنګه به هغه مستامن ته هم حد ورکولی شي چې په مسلمان تهمت ولګوي په دار الاسلام کې مستامن هغه حربي کافر ته وایي چې دار الاسلام ته په امان یعنې ویزه راشي، دغه مستامن کافر ته ځکه حد ورکولی شي چې ده په امان سره په ځان دا لازم کړي چې حقوق العباد به پوره کوي او حد قذف کې هم حق العبد شته.

(وکفی حد لجنایات اتحد جنسها فان اختلف لا هذا عندنا وعند الشافعي).

تشریح: (**و کفی الخ**) او کافي دی یو حد د ډیرو جنایتونو لپاره چې جنس یې یو وي. او که جنس یې مختلف وي نو بیا یو حد کافي نه دی، خلاصه دا چې که یو کس ډیر جنایات وکړي چې موجب د حد وي نو که جنس مختلف وو مثلا زنا او غلایې وکړه شراب یې وځکل وغیره نو د هر جنایت لپاره به ځانته حد پرې قائمولی شي او یو حد نه کافي کیږي ځکه د هر حد مقصود جدا جدا دی، او که جنس یې یو وي مثلا څو ځله تهمت ولګوي مقذوف یو وي او که ډیر وي نو یو حد کافي دی دا زمونږ مذهب دی (**و عند الشافعي**) امام شافعي رحمه الله وایي که مقذوف جدا جدا وو مثلا په زید او عمرو باندې تهمت ولګولو یا مقذوف به یعنې هغه فعل چې په هغې سره تهمت لګول شوی چې هغه زنا ده جدا جدا وو مثلا په زید یې د یوې زنا تهمت ولګولو بیایې په زید د بلې زنا تهمت ولګولو نو په دواړو صورتونو کې به تداخل نه شي کیدلی، یعنې جدا جدا حد به ورکولی شي او یو حد نه کافي کیږي، او که په زید باندې د یوې زنا تهمت ولګولو او دغه تهمت یې تکرار کړو یعنې دغه یو تهمت یې په زید څو ځلی تکرار کړو نو بیا به یې یکې تداخل کولی شي یعنې د ټولو لپاره یو حد کافي دی ځکه چې حق د بنده په حد قذف کې غالب وي د امام شافعي رحمه الله په نزد (**اما عندنا**) خو زمونږ په نزد په حد قذف کې حق د الله تعالی غالب دی نو تداخل به کولی شي ځکه مقصود د حد قائمولو څخه انزجار یعنې خلق منع کول دي، اما چې جنایات مختلف وي نو بیا د هر حد مقصد جدا وي د حد زنا مقصد د نسبونو حفاظت دی د حد سرقه مقصد د مال حفاظت دی او د حد قذف مقصد د ناموس او عزتونو حفاظت دی او د حد الشرب مقصد د عقلونو حفاظت دی نو د دې وجې به تداخل کولی نه شي یعنې د هر یو لپاره به جدا جدا حد وي.

فصل التعزير

مصنف رحمه الله چې کله هغه عقوبات او سزاګاني ذکر کړي چې اندازه يې ذکر شوي وه نو شروع وکړه په هغه عقوباتو کې چې اندازه يې معلومه نه ده.

تعزير د عزر څخه دی په معنی د رد او ردع يعنې د منع کولو سره او تاديب سره او په شريعت کې تاديب د جزاء د هغه فعل دی چې شرعًا منع شوی وي، تعزير د کتاب الله او احاديثو څخه ثابت دی [فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن] نو د نښځو وهل تاديبًا دی، همدارنګه حديث مبارک کې راځي چې [لاترفع عصاک عن اهلک] د خپل کور والاو او بچو څخه د ادب امسا پورته نه کړي.

د تعزير څلور مراتب دي: اول تعزير د اشرف الاشرافو خلقو چې علماء دي په صرف خبرداري سره دی هغه داسې چې قاضي ورته ووايي چې ماته دا رسيدلي چې ته فلانی فلانی کار کوي نو هغه په دې سره منع کيږي، دويم تعزير د اشرافو چې امراء دی چې دوی ته په خبرداری او د قاضي دروازي ته په راوستلو سره دی، دريم تعزير د اوساطو چې په راکش کولو او بندي کولو سره دی، څلورم تعزير د رذيلو چې خلقو په راکش کولو په وهلو په بندي کولو سره دی [فتح القدير ۵/ ۳۳۰].

د خلاصة الفتاوی د دويم جلد په اخير کې په مسائلو متفرقو کې صـ۱۸۵ کې راغلي دي چې قاضي که په تعزير بالمال کې مصلحت وګوري نو جائز دی او په دې ځايونو کې تعزير بالمال لازم دی: اول چې مسجد ته جمع ته نه حاضريږي. دويم چې د ويالي يعنې عام لختي په ويستلو کې حاضر نه شي. دريم چې د مجاهدينو په صف کې شکست اچوي.

د تعزير او حد تر مينځ لس فرقونه فقهاو ذکر کړي دي:

اول دا چې حد کې د شريعت لخوا معلومه اندازه ده او د تعزير د حاکم راي ته پريخودلی شي.

دويم چې حد په شبهې سره هم ختميږي خو تعزير د شبهې سره هم واجبيږي.

دريم حد په ماشوم واجب نه دی خو تعزير ورکولی شي.

څلورم چې حد ذمي ته هم ورکولی شي او د حد اطلاق ورباندې کولی شي خو ذمي ته تاديب ورکولو ته تعزير نه شي ويلی بلکې عقوبت به ورته ويلی شي.

پنځم حد خاص دی تر حاکم پورې او تعزير خاوند يعنې ميړه بادار هم ورکولی شي.

شپږم چې رجوع په حد کې عمل کوي خو په تعزير کې نه کوي.

اوم چې په حد کې به مشهود عليه تر هغې بندي کولی شي چې د ګواهانو پوښتنه وشي خو په تعزير کې نشته.

اتم چې په حد کې سفارش جائز نه دی خو په تعزیر کې جائز دی.
نهم چې حد په طول د زمانې سره ساقطیږي خو تعزیر نه ساقطیږي.
لسم چې حاکم ته جائز نه دي چې حد پریږدي خو تعزیر پریخودلی شي [تاتارخانیه].

(هو تأديب الخ) دا تعزیر ادب ورکول دي خو د حد د اندازې څخه به کم وي (واصله) د تعزیر اصل د عزر څخه دی په معنی د رد او ردع یعنې منع کولو سره (اکثره) غرض د مصنف د دې څخه بیان د قلت او د کثرت کوي په تعزیر بالضرب کې چې زیاته اندازه د تعزیر نهه دیرش ۳۹ دُرې ده، او کمه د دې دُرې درې دي، څکه دا ضروري ده چې تعزیر د حد اندازې ته ونه رسیږي، او کمه اندازه د حد څلویښت دُرې ده چې هغه په قذف او شرب کې حد د غلامانو دی، خو امام ابو یوسف رحمه الله د اصیلو خلقو حد ته اعتبار ورکړی دی یعنې چې د اصیل کس حد په قذف او شرب کې اتیا دُرې دی نو تعزیر به د دې څخه یوه دره کم وي په یو روایت کی او پنځه به کم وي په بل روایت کې.

(وصح حبسهُ مع ضربه وضربه اشد ثم للزنا ثم للشرب ثم للقذف).

توضیح: (وصح الخ) او په تعزیر کې صحیح ده بندي کول د جاني سره د وهلو نه یعنې که حاکم ته دا مصلحت ښکاره شي چې د وهلو سره دې بندي کړي نو بندي دې کړي څکه بندي کول څانته یو قسم تعزیر دی او د دوه قسمه تعزیرونو جمع کول څه پروا نه لري (وضربهُ اشد) او د تعزیر وهل به د حد څخه سخت وي د دې لپاره چې په تعزیر سره انزجار یعنې منع راشي څکه تعزیر د حد څخه په اعتبار د عدد سره کم دی نو که په اعتبار د وصف سره کم شي نو انزجار به رانشي (ثم للزنا) بیا د زنا وهل د نورو څخه سخت دي بیا د نشه یې توکو بیا د قذف یعنې د زنا وهل به د نشه یې مشروباتو د څکلو څخه زیات وي او د نشه یې مشروباتو وهل به د تهمت د وهلو څخه زیات وي، دا څکه چې حد د زنا په نص سره ثابت دی چې [الزانية والزاني] الاية، دی او حد الشرب په اجماع د صحابو سره ثابت دی.

(وسببه) بیا سبب د شرب د مسکراتو متیقن دی څکه په سترګو لیدلی شي او سبب د حد قذف محتمل دی څکه احتمال د دې شته چې قاذف رشتیا وایي، نو کوم چې ثابت په نص د کتاب الله سره وي د هغې وهل به سخت وي د هغې نه چې ثابت په اجماع د صحابو سره وي، او د کوم چې سبب متیقن وي د هغې به وهل سخت وي د هغې څخه چې سبب یې محتمل وي.

(اقول) غرض د شارح د دې څخه یو اعتراض دی په هغه علتونو باندې چې کوم د ترتیب لپاره

فقهاو ذکر کړي دي هغه داسې چې حد قذف ثابت دی په نص د کتاب الله سره او حد الشرب ثابت نه دی په نص د کتاب الله سره، نو پکار ده چې د حد قذف وهل سخت شي په تعزير کې د حد الشرب څخه. دويم دا چې حد الشرب قياس شوی په حد القذف باندې او مقيس عليه ارجح او اقوی وي د مقيس څخه نو پکار ده چې په تعزير کې د حد قذف وهل سخت شي د حد الشرب څخه؟ د دې څخه څلور جوابونه دادي:

اول چې حد الشرب هم په نص سره ثابت دی چې (من شربَ الخمرَ فاجلدُوهُ).

دويم چې حد الشرب په قياس سره ثابت نه دی بلکې په اجماع سره ثابت دی.

دريم صحيح ده دا به درسره ومنو چې حد الشرب په قياس سره ثابت دی خو د حد الشرب لپاره په حد قذف باندې ترجيحات شته: اول دا چې سبب د حد الشرب متيقن دی او سبب د حد قذف محتمل دی، دويم دا چې اکثر اوقاتو کې د مسکراتو څکونکي تهمت لګوي نو دوه ګناهونه کوي چې يو شرب د مسکراتو دی او بل تهمت دی او قذف خو صرف يوه ګناه کوي چې تهمت دی، دريم دا چې حد الشرب په اجماع او قياس دواړه سره ثابت دی او حد قذف د قياس مخالف دی نو د دې ترجيحاتو په وجه به د حد الشرب وهل د حد قذف څخه زيات وي.

څلورم چې قذف پخپله د وهلو څخه ماسوا يو بل عقوبت او سزا هم ده چې د همېشه لپاره د تهمت لګونکي ګواهي بيا نه قبليږي نو پکار دا ده چې د قذف وهل د شرب څخه کم وي.

(وعزر بقذف مملوكٍ او كافر بزنا ومسلمٍ يا فاسق يا كافر يا خبيث يا سارق الخ).

بيان الفاظ يعزر قائلها: **(و يعزر الخ)** او قاذف ته به تعزير ورکولی شي په تهمت د مملوک سره يعنې چې مملوک باندې تهمت ولګوي د زنا يا په کافر د زنا د تهمت ولګوي **(و مسلمٍ)** همدارنګه به قاذف ته تعزير ورکولی شي چې کنځل وکړي مسلمان ته په دې الفاظو سره چې **(يا فاسق)** اي فاسقه **(يا كافر)** اي کافره **(يا خبيث)** اي پليته **(يا سارق)** ای غله **(يا فاجر)** اي بدکاره **(يا مخنث)** اي پليته د مخنث يوه معنی دا ده چې د ښځو په شان حرکات او سکنات کوي بله معنی يې دا ده چې د لوطيانو په شان لواطت کوي **(يا خائن)** اي خيانت کونکيه **(يا لوطي)** اي لواطت کونکی **(يا زنديق)** اي بې دينه **(يا لص)** ای غله **(يا ديوث)** ای دووثه، ديوث دښته وايي چې د خپلې ښځې يا د بلې محرمې سره اجنبي خلق پريږدي **(يا قرطبان)** هغه ديوث ته وايي چې په ښځو روبې. اخلي **(يا هارب الخمر)** اي شراب خوره **(يا آكل الربوا)** ای سودخوره **(يا ابن لقحبة)** ای د بدکاري او فاحشي خويه

(**يا ابن الفاجرة**) اي د بدكاري خويه (**انت تاوي اللصوص**) ته غلو نه خاى ورکوي يعنې د غلو ملګرى يي (**انت تاوي الزواني**) ته زناکارو ته خاى ورکوي (**يا مَن يلعبُ بالصبيانِ**) اى ماشومانو سره لوبې کونکيه يعني بد فعل کونکيه (يا حرام زاده) اى حرامونيه نو په دې مذکوره ټولو الفاظو سره به تعزير ورکولى شي (**لا بيا حمار**) خو تعزير به نه شي ورکولى په دې سره چې يو مسلمان ته ووايي چې اى خره (**يا خنزير**) اى خنزيره (**يا كلب**) اى سپيه (**يا تيس**) اى سرلکيه [چيلى] (**يا قرد**) اى شادي [بيزو] (**يا حجام**) اى نايي (**يا ابنه و ابوه ليس كذلك**) اى د نايي خويه خو چې پلارې نايي نه وي (**يا مواجر**) مواجر دهته وايي چې خپله ښځه يا بله محرمه باندې په زنا سره روبى. اخلي خو تعزير ځکه وربانديې نشته چې معنى حقيقي د دې ځخه زنا نه معلوميږي (**يا بغا**) اى مخنثه [غياث اللغات صـ۱۱۵].

(**يا ناكس**) اى نا انسانه، ناکس فارسي لفظ دى چې مرکب دى د نا ځخه او د کس ځخه کس انسان ته وايي نو معنى دا چې نا انسانه (**يا ضحكة**) اي د خلکو د خندا شئ او يا دا چې اى د خلقو خندونکيه (**يا سخرة**) اي د خلقو د مسخري شئ يا خلقو پورې مسخري کونکيه، ځکه په دې الفاظو سره معنى حقيقي مراد نه وي بلکي معنى مجازي مراد وي چې د خره ځخه مراد کم عقل دى او د سپې ځخه مراد بد اخلاقه او د شادي ځخه مراد بد شکله وي همداسې نور هم قياس کړه کما سياتي ان شاء الله.

(ومن حد او عُزر فمات هدر دمه ولو عزر زوج عِرسه لا).

توضيح: که چاته د حاکم له طرفه حد يا تعزير ورکړل شو او د حد يا تعزير د وجې مړ شو نو وينه يې هدر ده يعنې نه په حاکم ځه واجب دي او نه په جلاد او نه په بل کس، او که خاوند خپلې ښځې ته تعزير ورکړي او ښځه مړه شي نو د دې وينه هدر نه ده، ځکه تاديب د ښځې جائز دى خو په شرط د سلامتيا سره، خاوند خپلې ښځې ته په پنځو خبرو تعزير ورکولى شي: اول چې مشروع زينت نه کوي، دويم چې د جنابت غسل نه کوي، دريم چې د کور ځخه بې له اجازي وخي، ۴- چې همبستري لپاره خاوند ته نه راخي، پنځم چې مونځ نه کوي (**قيل القحبة الخ**) بعضې علماء وايي چې قحبه هغه چاته وايي چې دده قصد او توجه زنا طرف ته وي او قصد زنا ته يو امر دى چې غير دى د فعل د زنا ځخه نو د قحبي اطلاق په قذف بالزنا باندې نه کيږي نو حد به هم نه شي ورکولى.

(اقولُ القحبة فی العرفِ افحش من الزانیة الخ).

غرض د شارح د دې نه يو اعتراض دی چې تاسو وايي چې په يا زاني سره حد واجب دی او که قحبه يا ابن القحبه سره يې ورته کنځلي وکړي نو دې سره حد واجب نه دی او حال دا چې قحبه د زنا څخه ډير بد دی ځکه زانيه ديته وايي چې په پټه سره زنا کوي، او قحبه ديته وائی چې په ښکاره زنا کوی او يا ورباندی مزدوری اخلی نو پکار ده چې په قحبه ويلو سره هم حد واجب شي؟ جواب دا دی چې هر کله قحبه په ښکاره زنا کوي لو اجرت اخلي نو د دې څخه د امام صاحب په نزد حد ساقط وي ځکه شبهه د عقد موجوده ده.

(والفاجرة) شارح بيان د دې کوي چې فاجري سره په کنځلو کولو سره ولي حد ساقط دی، ځکه چې فجور په معنی د فسق سره دی او فجور په هر ډول ګناه سره کيږي يواځې د زنا پورې خاص نه دی نو په فجور سره کنځل کول قذف بالزنا نه راځي نو حد هم ورڅخه ساقط دی (و لفظ حرام زاده) د دې معنی دا دی چې د حرامې وطي څخه پيدا شوي وي خو وطي حرامه عام ده د زنا څخه او زنا خاص ده ځکه وطي حرامه وطي حالت د حيض ته هم شامله ده (لکن العرف الخ) لکن په عرف کې وطي په حالت د حيض کی ترې مراد نه دی بلکي مراد ترې ولد الزنا يعنې حرمونی دی، نو په دې سره کنځل کولو سره بايد حد واجب شي (و کثيرًا ما يراد به) خو ډير کرتي د حرام زاده څخه مراد جُربُز وي د جربز معنی خب دی او د خب معنی دوکه کونکی رذيل ده، نو همدا وجه ده چې دې سره حد نه واجبيږی (والمواجر) او د مواجر استعمال په هغه کس راځي چې خپله ښځه او محارم د زنا لپاره په اجرت ورکوي لکن د معنی حقيقي متعارفي څخه زنا نه معلوميږي ځکه عام طور ويلي شي چې (آجرتُ الاجيرَ مواجرةً) چې کله ته ورته په کار باندې اجرت يعنې مزدوري مقرر کړي نو چې معنی حقيقي متعارفه د دې څخه زنا نه معلوميږي نو حد هم نشته (و لفظ بغا) او د بغا لفظ د عوامو کنځل ده (يتفوهون به) چې دوی تکلم کوي په دې باندې (و لا يعرفون ما يقولون) خو دوی په دې نه پوهيږي چې دا څه وايي (والضحکة) په وزن د خفرة يعنې په ضمي د ضاد سره هغ چاته وايي چې خلق ورپورې خاندي (و بوزن الهمزة) او په وزن د همزي سره هغه چاته وايي چې د خلقو پورې خندا کوي (و کذا السخرة) همدارنګې سخره که په ضمي د سين سره شي نو هغه چاته وايي چې خلق ده پورې مسخري کوي، او که په فتحي د سين سره شي نو هغه چاته وايي چې دا خلقو پورې توقي او مسخري کوي.

(اعلم ان الالفاظ الدالة على القبائح لا تُعد و لا تحصَى) شارح رحمه الله وايي چې هغه الفاظ چې دلالت په قبائحو او په بدو کوي د شمار څخه وتلي دي نو د دې لپاره داسې يوه قاعده ضروري ده چې په هغې سره د ټولو احکام معلوم شي (فاقول) شارح وايي چې تاته معلومه شوه چې نسبت کول د محصن زنا ته حد قذف واجبوي نو نسبت د غير محصن چې هغه غلام يا کافر دی زنا ته حد نه واجبوي (لانحطاط درجتهما) ځکه درجه د غير محصن چې غلام او کافر دي خکته ده د درجې د محصن څخه (بل توجب) بلکي نسبت د غير محصن تعزير واجبوي د وجې د بې حيايي خوريدو نه (و نسبة المحصن) او نسبت د محصن غير د زنا ته حد قذف نه واجبوي خو ايا تعزير واجبوي او که نه؟ (فان نسبه الى فعل اختياري الخ) نو جواب دا دی که نسبت يې دده وکړو فعل اختياري ته يعنې هغه فعل ته چې دده څخه په اختيار سره صادريږي او داسې فعل اختياري چې شريعت کې حرام وي او په عرف کې عار او شرم ګڼلی شي نو بيا تعزير واجب دی (و الا لا الخ) او که فعل اختياري نه وو او نه شريعت کې حرام وو او نه عرف کې عار ګڼلی شو نو بيا تعزير واجب نه دی (الا ان يكونَ) مګر که په ديکې د شريفو خلقو لپاره توهين وو نو بيا تعزير واجب دی اګر چې دا درېواړه اوصاف يکې نه وي.

(و انما قلنا) شارح دې سره د درېواړو قيوداتو فائده بيانوي چې فعل اختياري سره د امور خلقيه څخه احتراز راغی، امور خلقيه دېته وايي چې د انسان په خلقت کې الله تعالى اچولي وي نو که يو کس بل ته ووايي چې ای خره نو ديکې تعزير نشته ځکه معنى حقيقي د دې مراد نه ده، بلکي معنى مجازي مراد ده چې بلادت يعني کم عقلتوب ه‌ی، او بلادت يو امر خلقي دی چې انسان په اختيار کې نه دی (و كذا القرد) همدارنګې د شادو څخه مراد قبيح الصورة مراد دی (والكلب) او د سپې څخه مراد بد اخلاقه دی (الا ان يقال) مګر که دغه امور خلقي يو شريف النفس ته لکه عالم، سيد، يا يو بل نيک انسان ته وويل شي نو بيا تعزير ورکول پکار دی ځکه د دوی توهين يې وکړو، او د داسې خلقو توهين پکار نه دی بلکي اکرام او عزت يې پکار دی (بخلاف الارذال) ليکن که رذالو ته دا الفاظ وويل شي نو تعزير به نه شي ورکولی ځکه دوی په داسې الفاظو سره پخپله خلقو ته تلفظ کوي او که بل څوک دوی ته داسې الفاظ ووايي نو بيايې هم پروا نه کوي (و انما قلنا يحرم) دې سره د دويم قيد بيان کوي چې په شريعت کې حرام وي دې سره د هغه افعالو

اختياريو څخه احتراز راغی چې شريعت کې حرام نه وي، خو سره د دې په عرف کې عار او شرم ګڼلی شي لکه حجام يعني نايي حائک يعني جولا و غيره چې د دې څخه مراد دنيء الهمة يعني کم همته او کم عقلتوب مراد وي.

(**وكذلك يقال بالفارسية يا ناكس**) همدارنګه په فارسي کې يا ناکس يعني ای نا انسانه ويلی شي نو که داسې الفاظ اشرافو ته وويلی شي نو پکار ده چې تعزير ورکړل شي ځکه داسې الفاظو سره شريف خلک عيبجن کيږي ، او که غير شريفو ته وويل شي نو بيا تعزير پکار نه دی (**الا ترى**) ايا ته نه ګوري چې بازاري خلق په هغه الفاظو سره چې په هغې کې خسيس والی او رذيل والی وي هيڅ پروا او باک نه کوي.

(**وانما قلنا يعد عارًا في العرف**) دې سره د دريم قيد فائده بيانوي چې عرف کې عار ګڼلی شي په دې سره احتراز راغی د هغه افعال اختيارو څخه چې شرعًا حرام وي خو په عرف کې عار نه شي ګڼلی (**كلعب النرد**) لکه د لډو لوبه (**والغناء**) او سندري (**واعمال الديوان**) او لکه په اوس زمانه کې په دفتر کې کارونه کول چې شرعًا حرام دي ځکه د فساد او ظلم څخه ډک دي اما خو عرف کې عار نه شي ګڼلی، نو داسې الفاظ چې عرف کې عار نشي ګڼلی اګر چې شرعًا حرام دي نو که يو کس په دې الفاظو سره چاته کنځل وکړي نو کنځل کونکي ته به تعزير نه شي ورکولی، ځکه په دې الفاظو سره څه عيب نه پيوسته کيږي.

(ثم كيفية التعزير وكميته يفوضان الى راي الامام فيراعي عِظَم الجناية وصغرها وحال القائل والمقول فيه).

اجمل التحرير في بيان كيفية وكمية التعزير: غرض د شارح د دې ټولې بيان د کيفيت د تعزير دی او کميت د تعزير دی.

کيفيت د تعزير ديته وائي لکه وهل، بندي کول، وژل و غيره دي، او د کميت څخه مراد دا دی چې درې درې يا زياتې، يوه ورځ بنديخانه يا مياشت يا زياته وغيره نو د تعزير کيفيت او کميت دواړه به راي د امام او قاضي ته سپارلی شي يعني حاکم او قاضي چې څومره مناسب ګڼي نو د جنايت لوی والي او وړوکوالي ته به ګوري، همدارنګې به حال د ويونکي ته ګوري چې شريف دی چې په معمولي تنبيه سره اګاه کيږي او که رذيل دی عادتي دی که غير عادتي، همدارنګې به حال د مقول فيه يعني د چا په باره کې چې خبره شوې ده، دده حال ته به ګوري چې شريف دی په داسې خبرو خفه کيږي او که رذيل دی چې د داسې خبرو پروا نه کوي نو دې تولو حالاتو کتلو سره به مناسب تعزير ورکوي.

كتاب السرقة

دا كتاب دى په بيان د غلا كې په دې مقام كې د څو خبرو بيان ضروري دى: ۱ـ مناسبت د ماقبل سره ۲. معنى لغوي د سرقي ۳. معنى اصطلاحي د سرقي ۴. ركن د سرقي ۵. محل د دې ۶ـ شرط د دې ۷. نصاب د سرقي ۸. حكم د سرقي ۹. اقسام د سرقي.

۱. وجه د مناسبت يې د ماقبل سره دا ده چې مخكې بيان د هغه زواجرو وو چې تعلق يې د صيانت د نفوسو سره وو اوس بيان د هغه زواجرو دى چې تعلق يې د صيانت د اموالو سره دى او صيانت د نفس مقدم دى په صيانت د مال سره نو هغه يې څكه مقدم كړو [الكفاية ۵\۳۳۹].

۲. معنى لغوي د سرقي دا ده چې (**اخذُ الشيءِ من الغيرِ على سبيل الخفية**) يعنې د غير څخه يو شئ په پټه اخستلو ته وايي.

۳. اصطلاحي معنى يې همدا لغوي معنى ده (**و في الشريعة هي هذا ايضًا**) [فتح ۵\۳۳۹].

۴. (**ركنها الاخذ خفية**) ركن د سرقي اخستل د مسروق دى په پټه سره نو كه په زور يا لوټ طريقې سره يو شئ د چا څخه واخلي نو دېته سرقه نه وايي.

۵. (**و محلها مال محرز مملوك**) محل د سرقي هغه مال دى چې محرز يعنې محفوظ وي يعنې مالك يې قصد د حفظ لري او مملوك وي.

۶. (**و هو شرط فان محل الفعل شرط للفعل لكونه خارجًا عنه محتاجًا اليه**) د فعل د سرقي لپاره شرط دا دى چې دغه مال مسروق به مال محروز مملوك وي څكه سرقه بغير له دې څخه نه متحقق كيږي (**فان محل الفعل**) څكه محل د فعل شرط دى لپاره د فعل (**لكونه**) څكه محل د فعل خارج دى د فعل نه او فعل محتاج دى محل ته نو محل د فعل شرط شو.

۷. (**و نصاب بها قدر عشرة دراهم مضروبة**) او نصاب د سرقي يعنې هغه مقدار چې لاس وربانديې كېږي كولى شي (**قدر عشرة دراهم**) اندازه د لس دراهمو ده دا د سپينو زرو څخه ده اما د سرو زرو څخه بيا د دې لسو درهمو په اندازه باندې به وي (**مضروبة**) په داسې حال كې چې دا درهم به جوړ كړى شوى وي يعنې توتې د سپينو زرو به نه وي څكه عام عرف كې توتو ته درهم نه وايي بلكې چې د دې څخه درهم جوړ كړى شي نو بيا عرف كې دېته درهم وايي (**و عند الشافعي ربع دينار ذهب**) د امام شافعي رحمه الله په نزد نصاب د سرقي څلورمه حصه د دينار د سرو زرو ده (**و عند مالك**) او د امام مالك

رحمه الله په نزد نصاب د سرقي دري درهمه دی یعني په دري درهمو کې به لاس قطع کولی شي

۸ـ (و حکمها القطع) حکم د سرقي قطع او پریکول د لاس دي لکه ایت کریمه کې راغلي دي [فاقطعوا ایدیهما] (فان سرق مکلف حر او عبد قدر النصاب محرزًا بلا شبهة) نو که غلا وکړه مکلف یعني عاقل بالغ اصیل وي یا غلام وي په اندازه د نصاب هغه مال چې محفوظ وي او شبهه پکې نه وي ځکه کوم مال کې چې شبهه وي لکه یو سړی چې د ذي رحم محرم د کور څخه غلا وکړي نو بیا لاس نه شي قطعه کولی، ځکه دلته هغه شبهه موجوده ده چې حد ساقطوي چې هغه د ذي رحم محرم په کور کې د داخلیدو اجازه ده او خاص طور چې بیا د دوی ترمینځ د ولادت خپلولي هم وي.

(بمکانٍ کبیتٍ اوصندوقٍ اوبحافظٍ کجالسٍ فی طریقٍ اومسجدٍ عندهٗ ماله واقر بها مرة).

توضیح: (بمکان) دا متعلق دی محرز پورې یعني چې دغه مال مسروق محفوظ وي په یو مکان کې لکه کوټه کې یا صندوق کې (او بحافظ) یا محفوظ وي په ساتونکي سره (کجالسٍ) لکه یو کس په لاره کې یا مسجد کې ناست وي او خپل مال ورسره وي (و اقر بها مرة) او دغه غل یو ځل اقرار په دې غلا وکړي (هذا عند ابي حنیفة و محمدٍ) د امام ابو حنیفه او امام محمد رحمهما الله په نزد یو ځل اقرار د حد د سرقي لپاره کافي دی (و عند ابي یوسف) د امام ابو یوسف رحمه الله په نزد د اقامت د حد لپاره دوه ځله اقرار ضرور دی او قیاس په زنا کوي ځکه په زنا کې څلور کرتي اقرار شرط دی لکه څرنګه چې څلور ګواهان شرط دي ځکه هر اقرار په منزله د یو ګواه دی نو په غلا کې چې دوه ګواهان دي نو دوه اقراره هم ضرور دي (قلنا) د امام ابو یوسف څخه مونږ دا جواب کوو چې په زنا کې څلور کرتي اقرار په نص سره خلاف القیاس ثابت دی نو بل شئ په دې نه شي قیاس کولی (فما سواه بقي) نو د زنا څخه ماسوا لکه غلا قذف قتل شو په دیکې به په خپل اصل پاتې وي هغه دا چې انسان به په خپل اقرار نیولی شي اګر که یو ځل وي.

(او شهد رجلان) یا دوه سړي دده په غلا ګواهي ورکړي (و سألهما الامام) او حاکم د دغه دوه ګواهانو څخه پوښتنه وکړي (کیف هي) چې غلایې څنګه وکړه مال یې راویستو او که بل چا ورته د هغې طرف څخه ورکړو (و ما هيَ) او دغه غلا شوی مال څه شئ وو (و متى هيَ) او په کوم وخت کې یې وکړه (و اینَ هيَ) او په کوم ځای کې غلا وکړه (و کم هيَ) او څومره مال یې غلا کړو (و ممن

سرق) او د چا څخه يې غلا وکړه (و بيناها) او ګواهانو دغه ټول امور بيان کړل (قطع) نو د غله لاس به قطع کولی شي (بسالُ عما هيَ الخ) د ګواه څخه به څکه د غلا د ماهيت پوښتنه کولی شي (لانه ربما) څکه ډير کرتي دا وهم کولی شي چې په سرقه کې به خفيه ته يعنې پټوالی ته ضرورت نه وي لکه په سرقه کبری يعنې قطاع طريقي کې چې خفيت ته يعنې پټوالي ته ضرورت نشته، بل دا چې د سرقي اطلاق په استراق السمع يعنې پټ غوږ کيخودلو باندې هم کيږي چې مونځ کې نقصان وکړي نو دېته هم سرقه وايي چې د بل عالم د تصنيف نسبت ځانته وکړي دېته هم سرقه وايي او قطاع طريقي باندې هم د سرقي اطلاق کيږي نو د دفع د دې احتمالاتو لپاره به د ماهيت د سرقي څخه پوښتنه کولی شي (و عن کيف کانت) او د کيفيت د غلا څخه به څکه پوښتنه کولی شي چې دا معلومه شي چې غله دغه مال په خپله راويستلی (او تأولَ) يا يې ورکړي هغه کس ته چې بهر وو (و عن متی) او د زمان څخه څکه پوښتنه کولی شي چې معلومه شي چې دا غلا اوسنۍ ده او که پخوانۍ ده څکه که پخوانۍ وي نو بيا ورباندې حد نشته (و عن اين) او د ځای پوښتنه ترې څکه کولی شي چې دغه غلا په دار الاسلام کې وه او که دار الحرب کې څکه که دار الحرب کې غلا شوي وه نو بيا حد ور باندې نشته (و کم هيَ) او د مقدار پوښتنه ترې څکه کولی شي چې معلومه شي چې دغه غلا شوی مال نصاب دی او که نه، څکه که د نصاب څخه کم وي نو بيا قطع د يد نشته، هي ضمير سرقي ته راجع دی خو مراد ترې مسروق دی څکه سرقه په معنی مصدري سره هغه فعل دی چې په کميت نه موصوفيږي (و ممن سرقَ) او د مسروق منه، يعنې د چانه چې غلا شوې دده په باره کې څکه پوښتنه کولی شي چې معلومه شي چې دغه غلا د ذي رحم محرم څخه وه او که د بل چا څخه څکه که د ذي رحم محرم څخه شوې ده نو بيا قطع ورباندې نشته.

(فان شارك جمع فيها واصابَ كلا اى كل واحدٍ قدر نصاب قطعوا وان اخذ بعضهم اى مع ان الاخذ صدر من بعضهم فقط).

توضيح: که چيرته په غلا کې ډير کسان شريکان وو او هر يو ته په اندازه د نصاب د غلا مال رسيدلی وو نو د ټولو څخه لاسونه قطع کولی شي (و ان اخذ بعضهم) اګر چې دغه غلا شوی مال بعضې کسانو راخستی وو يعنې سره د دېنه چې بعضې کسانو دغه مال را اخستی وو خو شريک يکې ډير وو نو د ټولو څخه لاسونه پريکولی شي.

(وقطع بالساج والقنا والابنوس والصندل والفصوص الخضر والياقوت والزبرجد والؤلؤ والاناء والباب متخذين من خشب).

وضاحت: (**و قطع**) او د غله لاس به کټ کولی شي په غلا د ساج لرګي سره ساج لمنزي ته وايي (**والقنا**) او د نيزو په لرګي سره (**والابنوس**) د ابنوس لرګي سره ابنوس لمنزي ته ورته دی (**والصندل**) او صندل سره، صندل يوه خوشبوداره ونه ده (**والفصوص الخضر**) او په شنو غميو سره د خضر لفظ اتفاقي دی مطلق غمي سره به لاس قطع کولی شي (**والياقوت**) او ياقوت سره (**والزبرجد**) او زبرجدو سره (**واللؤلؤ**) او مرغلرو سره (**والاناء**) او لوښو سره لکه کاسه و غيره (**والباب**) او دروازو سره خو هغه دروازه چې ديوال کې لګيدلي نه وي ځکه که ديوال کې لګيدلي وي نو هغه غير محرز وي، متخذين دا حال دی د اناء او باب څخه يعنې په داسې حال کې چې لوښي او دروازي د لرګي څخه جوړې شوي وي او که د داسې شي څخه جوړ شوی وو چې مباح الاصل نه وي نو بيا خو په طريقه اولی سره قطع کولی.

(**انما عدت الخ**) دا دفع د يو اعتراض ده چې مصنف رحمه الله ولې دغه شيان ذکر کړل دې ته خو څه ضرورت نه وو ځکه محل د سرقي مال محرز مملوک دی؟ نو شارح رحمه الله جواب وکړو چې د دې لپاره يې دا شيان ذکر کړل چې دا د جنس د هغه لرګيو او تيږو څخه دي چې مباح دي په دشتو او غرونو کې نو دلته دا وهم راتلو چې ګويا دي شيانو باندې به قطع نه وي نو مصنف رحمه الله دغه وهم دفع کړو چې د دې شيانو په غلا کې هم لاس غوځول شته.

(**لا بتافه يوجد مباحاً في دارنا الخ**)

تشريح: (**لا بتافه الخ**) (**يوجد مباحاً في دارنا**) دا صفت کاشفه د تافه دی يعنی دتافه لغوی معنی حقير اوکم شيئ ته وائی خو اصل کی تافه دا معنی چې موندلی شي په دار اسلام زمونږ کې مباح (**کخشب**) لکه لرګي (**و حشيش**) ګياه (**و قصب**) او درمي [دروي] (**و سمک**) ماهي (**و صيد**) ښکار (**و زرنيخ**) او هرتار [ګوګړ] (**و مغرة**) او سره خاوره (**و نورة**) او چونه (**و لا بما يفسد**) او نه قطع کيږي لاس په هغه شئ سره چې زر خرابيږي لکه شيدي او غوښه (**و فاکهة رطبة**) او لمده ميوه (**و ثمر علی شجر**) او ميوه په ونه باندې (**و بطيخ**) او خربوزه، دا د طرفينو په نزد، او د امام ابو يوسف رحمه الله په نزد په هر شئ کې به لاس قطع کولی شي مګر په خاوره او خوشايانو کې نشی قطع کولی (**و عند**

الشافعي) امام شافعي رحمه الله وايي چې **(لا يمنع القطع)** لاس قطع کول نه منع کيږي په دې چې دا شئ مباح الاصل دی لکه لرګي و غيره او نه په دې چې دا تازه دی لکه ميوه او نه په دې چې دا زر خرابيږي لکه شوروا **(و لنا قول عائشة)** مونږ لره دليل دا قول د بي بي عائشي رضي الله عنها دی چې د رسول الله صلی الله عليه وسلم په زمانه کې به د غله لاس نه قطع کيدو په معمولي شئ کې، يعنې په کمزوري شئ کې، او دا قول د نبي عليه السلام چې په مارغه کې لاس کټ کول نشته او دا قول د نبي عليه السلام چې په ميوو او ونو کې لاس کټ کول نشته **(و زرعٍ لم يحصد لعدم الحرز)** او په هغه فصل کې هم لاس قطع کول نشته چې لو شوی نه وي **(لعدم الحرز)** ځکه محفوظ نه دی **(و لا في اشربةٍ مطربةٍ)** او نشته لاس کټ کول په هغه مشروباتو کې چې نشه راولي لکه شراب و غيره **(و آلات لهوٍ و صليبٍ من ذهبٍ او فضةٍ و شطرنج و نرد الخ)** او همدارنګه لاس کټ کول نشته په سامان د لهو او ډمتوب کې لکه ډول ديرا وغيره **(و صليب)** او په صليب [ټاپي] د عيسايانو چې اوس زمانه کې برنام مسلمانانو هم په غاړه کړي وي د سرو زرو ځخه وي او که د سپينو زرو ځخه وي د دې په غلا کولو کې لاس کټ کول نشته **(و شطرنج)** او په آلاتو او سامان د شطرنج **(و نرد)** او د لهو په سامان باندې **(لانه يقول)** ځکه احتمال لري چې غل ووايي چې ما خو د دې لپاره واخستل چې شراب واړوم او دا نور د لهو او لعب سامان مات کړم نو د دې وجې د غله لاس نه شي کټ کولی **(و باب مسجدٍ)** همدارنګه که دمسجد دروازه ۲۷۹ پټه کړي نو هم لاس کټ کول نشته ځکه دا محرز يعنې محفوظ نه وي، خو امام شافعي رحمه الله وايي چې د مسجد په دروازه به نه شي کټ کولی **(ومصحف)** همدارنګه د قرآن کريم په غلا کولو هم لاس نه کټ کيږي ځکه احتمال لري چې غل به وايي چې ما د تلاوت لپاره اخستي وو نو دا شبهه پيدا شوه، د امام ابو يوسف او امام شافعي په نزد به کټ کولی شي ځکه قرآنکريم متقوم دی **(و صبي حر)** او د حر ماشوم په غلا کولو سره لاس نه کټ کيږي ځکه دا مال نه دی او په بالغ حر سره په طريقه اولی نه کټ کيږي **(و لو محليين)** اګر چې قرآنکريم او ماشوم باندې د سرو زرو يا د سپينو زرو حليه او جامه وي، ځکه حليه او جامه تابع ده چې اصل باندې لاس کټ کول نشته نو په تابع باندې خو په طريقه اولی سره نشته، او امام ابو يوسف رحمه الله وايي که قيمت د جامې نصاب ته رسيده نو بيا د حر ماشوم په غلا کولو سره لاس کټ کيږي د ماشوم يا د قرآن کريم د وجې نه بلکي د جامې د وجې ځخه.

(و عبدٍ و دفترٍ) او د غلام په غلا او د دفتر په غلا لاس نه کټ کيږي مګر که غلام ورکوتی وو نو بيا پرې کټ کيږي ځکه غلام مال دی خو چې غلام لوی وي يعنې د ښو او بدو تميز کولی شي نو بيا دده اختيار يا غصب دی او يا دوکه او چل دی او غلا نه ده، او د دفتر څخه مراد هغه دی چې په دې دفتر کې وي هغه مال نه دی او غلا هم د هغه څه کيږي چې په دفتر کې ليکل شوي وي او هغه هم مال نه دی، اما دفتر د حساب باندې لاس کټ کول شته ځکه مقصود د دې څخه مال وي يعنې د چا نوم چې پکې ليکل شوی وي د هغه څخه مال اخلي او دا دفتر د حساب د بلې فائدې لپاره غير د مالي څخه نشي غلا کولی.

(ولا في كلب وفهدٍ وخيانةٍ وخلسٍ ونهبٍ ونبشٍ ومال عامةٍ كما في بيتِ المال ومالٍ له فيه شركة).

توضيح: او لاس به نه شي کټ کولی په غلا د سپې سره او د پرانګ سره چې يو کس په ملکيت کې وي ځکه جنس د دې دواړو حيواناتو په دار الاسلام کې مباح موندلی شي نو دا هم په حکم د تافه يعنې معمولي شئ کې داخل شو خو د سپې په مالیت کې اختلاف دی د نورو درې مذهبونو والا وايي چې سپی مال نه دی همدا وجه ده چې دوی د سپې بيع هم جائز کړي نه ده، او د امام ابو حنيفه رحمه الله په نزد سپی مال دی ځکه د بعضې سپيو چې فائده تري اخستلی شي بيع جائز ده لکه د ښکار سپی و غيره، او دا دليل د مالیت دی خو دغه اختلاف يوه شبهه په مالیت کې پيدا کړه نو د دې شبهې د وجې حد تري ساقط شو **(و خيانة)** او په امانت کې خيانت کولو سره لاس کټ کول نشته ځکه خيانت ته سرقه نه وايي **(و خلسٍ)** او د چا په ښکاره په تيزه مال تختولو سره د غله لاس نه قطع کيږي **(و نهبٍ)** او د چا څخه په ښکاره په زور سره يو شئ اخستلو سره هم لاس نه قطع کيږي ځکه چې دا شرعًا غلا نه ده ځکه په غلا کې الاخذ خفيةً شرط دی او دې دواړو کې علانيت دی **(و نبشٍ)** او نشته لاس کټ کول د مړي څخه په کفن ويستلو سره ځکه غير محرز او محفوظ نه وي **(و مال عامةٍ)** همدارنګه لاس کټ کول نشته په غلا د هغه مال چې د عامو خلقو پکې حق وي لکه بيت المال ځکه هر انسان په ديکې من وجه حق لري نو دي يو قسم شبهه پيدا کړه چې حديې ساقط کړه **(و مال له شركة)** او هغه مال کې د غله لاس نه قطع کيږي چې د غله په هغې شراکت وي نو دغې شراکت سره حد ساقط شو ځکه شبهه پيدا شوه.

(و مثل حقه حالًا او مؤجلًا الخ) همدارنګه لاس نه کټ کيږي په غلا د مثل دحق خپل حالًا وي او که په نيتې سره وي د غله په يو کس قرض وو حالًا وو يا په نيتې سره وو غل ورغی او د خپل حق په مثل

يعني د همغه جنس څخه غلا وکړه (ولو بمزيد) اګر که د خپل مقدار څخه زيات غلا وه نو بيا هم دغله لاس نه کټ کيږي ځکه غل د دغه کس سره په اندازه د حق خپل شريک دی (وما قُطع فيه وهو بحاله) او لاس به نه قطع کيږي په هغه مال کې چې په هغې کې د دې غله يو ځل لاس کټ شوی وو (وهو بحاله) او دغه غلا شوی مال په خپل حال وو يعني تغير پکې نه وو راغلی، يعني يو ځل يې يو شئ غلا کړو په هغې کې د غله لاس کټ شو بيا دغه مال خپل مالک ته ورسيده بيايې غلا کړو خو په دغه مال کې تغير نه وو راغلی نو زمونږ په نزد به بيا دوباره د دې غله لاس نه شي کټ کولی (واما عند ابي يوسف والشافعي) اما د امام شافعي او امام ابو يوسف په نزد به دوباره هم کټ کولی شي د وجې د دې قول د نبي عليه السلام که دوباره يې بيا غلا وکړه نو بيايي لاس قطعه کړي.

(ولنا ان عصمة المسروق قد سقطت الخ) مونږ دا جواب کوو چې عصمت يعني حفاظت د مسروق يعني د غلا شوي مال ساقط شوی دی، معنی دا چې دغه مال مخکې د غلا څخه معصوم وو حق د بنده يعني د مال د مالک وو نو کله چې غلا ورباندې راغله نو د غلا څخه لږ مخکې د مال عصمت الله تعالی ته انتقال شو نو د غلا په وخت کې دغه مال معصوم حق د شريعت ګرځيدلی وو لکه دا مسئله به وروسته راشي (ثم اذا عاد) بيا چې کله غلا شوی مال بيرته خپل مالک ته واپس شو نو عصمت د مال اګر چې بيرته بنده ته واپس شو (فشبهة سقوطها) نو شبهه د سقوط د عصمت يعني دا شبهه پاتې ده چې عصمت به ساقط شي نو دې شبهې قطع د لاس هم ساقط کړه ځکه حدود په شبهه سره ساقطيږي (وقوله عليه السلام فان عاد) شارح دې سره د امام شافعي رحمه الله د دليل څخه جواب کوي چې د نبي عليه السلام د دې قول چې فان عادَ دی مطلب دا دی چې که دوباره غلا ته راوګرځيده نه دا چې مسروق ته (لئلا يعارض) يعني دغه عود سرقې ته ځکه راجع شو چې د دې لپاره چې دغه حديث مذکور معارض او مقابل نه شي د دليل د سقوط د عصمت سره يعني د هغه دليل سره چې په باب د سقوط د عصمت د سارق کې راغلی دی چې هغه دا حديث دی (لا يغرم صاحب السرقة اذا اقيم عليه الحد ـ نسائي) (علا انه مطعون الخ) علاوه لادا چې کوم حديث باندې چې امام شافعي رحمه الله دليل نيولی دی ضعيف دی، اما طحاوي ورباندې طعن کړی دی.

(فان تغيرَ فسرق قطع ثانيًا كغزلٍ قطع فيه فنسج فسرق ولا ان سرق من ذي رحم محرم منه الخ)

توضيح: (**فان تغير**) كه مال مسروق يعني غلا شوي كې تغير راغى (**فسرق**) بيايې غلا كړو (**قطع ثانيًا**) نو اوس به دويم خل لپاره بيا هم دده لاس كټ كولى شي (**كغزلٍ**) مثلا په وړې كې د غله لاس كټ شو (**فنسج**) بيا وړې وپيلل شوي يعني وبدل شوې (**فسرق**) بيايې دغه پيلل شوى وړي غلا كړي نو اوس به دوباره د ده لاس كټ كولى شي (**ولا ان سرق**) او لاس د غله به نه شي كټ كولى كه د داسې خپلوان څخه يې غلا وكړه چې هغه دده محرم وي يعني د ذي رحم محرم د كور څخه برابره خبره ده چې دغه مال د ذي رحم محرم وي او كه د اجنبي كس وي خو د ذي رحم محرم د كور څخه غلا شي څكه چې د دې په حرز او حفاظت كې شبهه ده هغه داسې چې دده او د ذي رحم محرم تر مينځ مكمله ازادي ده او يو بل ته ورځي نو دې سره احراز ختميږي او احراز شرط د قطع د يد لپاره دى (**بخلاف ماله من بيت غيره الخ**) اما كه د ذي رحم محرم مال يې د بل چا د كور څخه غلا كړو نو بيا ورباندې د غله لاس كټ كيږي څكه حرز او حفاظت موجود دى (**و مال مرضعته**) همدارنګه لاس كټ كيږي په مال د مرضعې كې يعني تې وركونكيښځه باندې ده ته، يعني يوې ښځې يو ماشوم ته په وړو كوالي كې تى وركړى وو چې كله لوى شو نو د دې ښځې څخه يې غلا وكړه يعني د دې مال يې غلا كړو د دې ښځې د كور څخه وي يا د بل چا د كور څخه وي خو مال د مرضعې وي نو د دې غله لاس به كټ كولى شي.

(**خلافًا لابي يوسف**) خو امام ابو يوسف رحمه الله وايي چې دده لاس به نه شي كټ كولى (**لان الرضاع**) دا دليل د قطع دى يعني څكه چې رضاع ډير كم كرتي مشهوره شي نو د رضيع او مرضعې ترمينځ ازادي او تګ او راتګ ډير نو (**ولا يكفي الاذن**) دا دفع د يو اعتراض ده چې شرعًا خو دغه رضيع ته اجازه شته چې مرضعې كور ته داخل شي نو پكار ده چې دغه اذن د سقوط د قطع لپاره كافي شي؟ نو شارح جواب وكړو چې اذن بالدخول شرعًا نه كافي كيږي څكه دغه اذن بالدخول خو په رضاعي خور كې هم ثابت دى او سره د دې هلته لاس كټ كيږي.

(**ولا من زوجٍ و عِرسٍ و لو من حرزٍ خاصٍ لهُ**) او همدارنګه به لاس نه كټ كيږي د ښځې كه د خپل خاوند څخه غلا وكړي او نه به د خاوند لاس كټ كولى شي كه د ښځې څخه مال غلا كړي څكه د دواړو تر مينځ مكمل ازادي وي او يو د بل مال څخه فائده اخلي نو دې سره حرز كامل ختم شو (و

لو من حرزٍ خاص له) اګر چې دغه اخستل د مال د هر يو د بل د خاص حرز او حفاظت ځخه وي، معنی دا چې دغه مال اګر چې په داسې ځای کې وي چې دوی هلته نه اوسيږي او د هر يو مال په يو خاص ځای کې محفوظ وي نو بيا به هم يو د بل ځخه په غلا باندې لاس نه شي کټ کولی.

(و انما قالَ هذا) او مصنف رحمه الله دغه و لو من حرزٍ خاصٍ له ځکه وويله چې په ديکې د امام شافعي رحمه الله اختلاف دی هغه وايي که د ښځې يا خاوند مال په يو بل خاص ځای کې محفوظ وي نو که هر يو د ښځې او خاوند ځخه غلا وکړي نو لاس به يې کټ کولی شي او په يو بل قول د امام شافعي رحمه الله کې بيا دا دي چې صرف د خاوند لاس به کټ کولی شي او د ښځې به نه شي کټ کولی، ځکه د ښځې لپاره د خاوند په مال کې حق وي، مونږ د امام شافعي رحمه الله ځخه دا جواب دی چې د ښځې او خاوند تر مينځ په عادت کې په مالونو کې ازادي وي، بل دا چې هرکله ښځې خپل ځان د خاوند لپاره خرچه کړي چې هغه د مال نه ډير غوره دی نو مال خو په طريقه اولی سره خرچه کوي [فتح القدير ۵\ ۳۷۰].

(و لا من سيده او عِرسه او زوج سيدته الخ) او لاس به نه شي قطع کولی د غله په غلا کولو سره د بادار خپل نه يا د بادار د ښځې ځخه او يا د باداري د خاوند ځخه ځکه عام عادت کې داسې کس ته اجازه د ننوتلو وي د دوی په کور کې نو حرز فوت شو.

(و لا من مكاتبه و مضيفه و مغنم و حمامٍ و بيتٍ أُذنَ في دخوله الخ) او لاس د غله به نه کټ کيږي يعنې د مولی که د خپل مکاتب ځخه غلا وکړي ځکه د مکاتب په ګټه کې د مولی حق وي نو دې سره قطع د يد ساقط شوه **(و مضيفه)** او د ميلمه لاس به نه کټ کيږي که د خپل مضيف يعنې کوربه ځخه غلا وکړي ځکه هغه ورته کورته د داخليدو اجازه کړې چې دې سره حرز فوت شو **(و مغنم)** او د غنيمت ځخه په غلا سره به لاس نه کټ کيږي ځکه په غنيمت کې دده حق هم وي نو ديکې شبهه پيدا شوه چې دې سره قطع ساقطيږي **(و حمام)** او که د حمام ځخه غلا وکړي نو دې سره هم د غله لاس نه کټ کيږي ځکه ده ته په حمام کې د داخليدو اجازه شوي او دې سره حرز فوت شو نو قطع د لاس هم سقوط شوه.

(و بيتٍ أُذنَ في دخوله) او د هغه کور ځخه په غلا کولو سره لاس نه قطع کيږي چې ده ته په هغې کې د داخليدو اجازه شوي وي ځکه دې سره حرز فوت شو **(فان كان الاذن الخ)** غرض د شارح دا دی چې دا لاس نه کټ کول په هغه صورت کې دي چې په وخت د اذن کې غلا وکړي، او دويم دا چې

چاته اجازه شوي وي د همغه لاس نه کټ کيږي خو که يو کس بلا اجازه داخل شي او غلا وکړي نو لاس به يې کټ کولی شي، نو که اجازه ورته د ورځې شوي وه او غلايې د شپې وکړه نو لاس به يې قطع کيږي، ځکه اذن صرف د ورځې وو چې مُخل د حرز وو او د شپې خو اذن نه وو نو حرز هم فوت نه شو نو لاس به کټ کيږي.

(واعلم) شارح رحمه الله وايي چې حرز په دوه قسمه دی: ۱ـ حرز بالمکان ۲ـ حرز بالحافظ [څوکيدار] نو کوم ځای کې چې حرز بالمکان وو نو هلته حرز بالحافظ يا څوکيدار ته اعتبار نشته مثلاً د يو حمام څخه غلا وشوه او حمام څوکيدار هم درلوده، نو قطع د لاس نشته ځکه حمام په خپله محرز او محفوظ دی خو په اذن بالدخول سره ديکې نقصان راغلی دی او حرزيې ختم شوی دی او څوکيدار ته اعتبار نشته ځکه حرز بالمکان قوي دی او حرز بالحافظ ادنی دی او د وجود د قوي سره ادنی ته اعتبار نشته او کوم ځای کې چې حرز بالمکان نه وو نو هلته حرز بالحافظ ته اعتبار شته مثلا مسجد محرز نه دی خو که څوکيدار ولري نو دې څوکيدار ته اعتبار شته، نو که يو مسجد څوکيدار ولري او غل تري غلا وکړيّ نو دعله لاس به غوځولی شي لکه رسول الله صلی الله عليه وسلم د هغه غله لاس غوځ کړ چې د حضرت صفوان رضي الله عنه څخه چې مسجد کې اوده وو او سر ته يې څادر وو او تري غلايې کړ.

(اوسرقَ شيئًا ولم يُخرجه عن الدارِ اودخلَ بيتًا وناوَلَ من هوخارج الخ)

توضيح: (اوسرق الخ) يا يو غل کور ته داخل شي غلا وکړي خو د کور څخه يې ونه باسي نو د غله لاس به نه شي کټ کولی ځکه ټول کور يو حرز دی نو بهر ويستل پکې ضروري دي **(او دخل بيتًا)** يا غل يو کور ته داخل شي او د داخل نه يو بل کس ته چې بهر وي مال ورکړي نو د يو هم لاس نه کټ کيږي ځکه خارج کس داخل شوی نه دی او داخل کس پخپله مال راويستلی نه دی نو سرقه د يو څخه هم تمامه نه شوه، دا زمونږ مذهب دی او امام ابو يوسف او امام شافعي رحمه الله وايي چې که غله بهر لاس راويستو او مال يې بل کس ته ورکړو نو د داخل غله لاس به کټ کيږي ځکه د داخل له طرفه اخراج د مال راغی.

(وان ادخل الخ) او که بهرني غله لاس ورداخل کړو **(وناوله)** او داخل غله شئ ورکړو بهرني غله ته نو د بهرني غله لاس به قطع کيږي ځکه اخراج دده له خوا راغی **(وفي الذخيرةِ)** ذخيره کې راغلي دي چې که يو کس کور ته داخل شي او مال راواخلي او داسې ځای کې يې کيږدي چې د داخل غله او خارج غله تر مينځ وي بيا خارج غل يې راواخلي نو په ديکې دوه روايته دي: يو روايت کې دي

چې د دواړو لاسونه به کټ کولی شي ځکه غلا د دواړو څخه موجوده شوي ده، او په يو روايت کې راغلي دي چې د يوه لاس به هم نه شي کټ کولی ځکه د يوه څخه هم غلا تمام شوې نه ده.

(او نقب بيتًا فادخل يده فيهِ و اخذَ شيئًا) او يا غله کور سوری کړو او په دې سوري کې لاس ورداخل کړو او څه شئ يې راواخستلو نو دده لاس به نه قطع کيږي ځکه دده له طرفه خفية اخراج نه دی ثابت شوی لکه څرنګه چې غل د صراف په صندوق کې لاس وردننه کړي او مال راوباسي نو هلته اتفاقًا د غله لاس کټ کيږي نو دلته به هم کټ کولی شي (قلنا ليسَ) شارح رحمه الله وايي چې د امام ابو ايوسف رحمه الله څخه دا جواب دی چې کله کور سوری کړي او ورداخل شي صرف لاس ورداخل کړي نو دې سره هتک او سپکاوی د حرز مکمل نه راځي او قطع هم هلته راځي چې هتک د حرز مکمل راشي او دا هتک په داخليدو سره راځي او دلته دخولُ ممکن دی بلکې عادت هم همداسې دی او په صندوق کې خو دخول ممکن نه دی ځکه هلته امکان عادةً دا دی چې لاس ورداخل کړي نه ځان داخلول نو دواړه فرق لري يعني دا قياس مع الفارق شو.

(اوطرُمةً خارجةً من كُم غيرهِ)

(او طر) يايې وشوکوله [څيرې] کړي (صرة خارجة) داسې همیانه [بټوه] چې بهر وه د لستونې د بل کس څخه يعنې د يو کس همیانه د لستونې څخه بهر وه او غله وشوکوله نو لاس يې نه قطع کيږي (هذا يشمل ما) دا چې همیانې د لستونې څخه بهر وي نو دا دوه صورتونو لره شاملیږي ۱ـ (اذا كانت الصرة) چې همیانې د لستونې څخه جدا وي يعنې يوه ځانته توته وي، ۲ـ يا به همیانې پخپله لستونې کې وي (بأن جعل) هغه داسې چې دراهم په لستونې کې واچوي او د بهر خوا نه يې وتړي (فبقي موضع) نو پاتې کيږي ځای د دراهمو (و هو شيء من الكم) چې هغه يوه حصه ده د لستونې څخه (خارج ما في الكم) بهر د هغه څه نه چې لستونې کې دي يعنې تړلو سره دغه دراهم د نور لستونې څخه بهر پاتې کيږي (فاذا طر) نو کله چې يې د بهر نه غوځ کړو نو قطع د لاس نه واجبيږي.

(واعلم انه اذا كانت الصرة الخ) شارح رحمه الله وايي چې کله همیانه [بټوه] پخپله عين لستونې وو نو ديکې بيا څلور صورتونه راځي:

۱ـ (لانه) يا به دراهم په داخل د کم يعنې لستونې کې وي او تړل به د بهر خوا نه وي.

۲۔ (او جعلها) يا به دراهم د لستونې څخه بهر وي او ترڅ به د داخل څخه وي (و علی التقديرين) او بناء په دواړو تقديرينو (اما ان طر الخ) يا به يې همیانې غوڅه کړي وي او يا به يې غوټه خلاصه کړي وي (فان طر) که همیانې يې غوڅه کړي وه او ترڅ د بهر خوا نه وو (فلا قطع) نو بيا لاس قطع کول نشته ځکه په دې صورت کې ترڅ د بهر خوا نه دي، نو په شکولو سره دراهم د بهر څخه اخستل شوي نو هتک او توهين د حرز رانغی (و ان طر والرباط من داخل) او که همیانه يې شکولي وه او رباط يعنې ترڅ د داخل څخه وو (و ذلک) او دا شکول يې په داسې طريقه کړي وو چې غله خپل لاس د هغه په لستونې کې ورداخل کړي او د دراهمو ځای غوڅ کړي او دراهم سره د هغې توټې راوباسي چې دراهم پکې وو او دراهم تړي واخلي نو دې صورت کې به د غله لاس غوڅولی شي (للاخذ من الحرز) ځکه د حرز اومحفوظ څخه يې دراهم اخستي دي.

۳۔ (و ان حل الرباط) او که غوټه يې خلاصه کړه او حال دا چې غوټه هم د بهر څخه وه نو بيا به هم د غله لاس کټ کولی شي ځکه کله چې غله غوټه خلاصه کړه نو دراهم په داخل د لستونې کې پاتې شول نو ضروري ده چې غل په لستونې ته لاس داخلوي او دراهم به اخلي نو هتک د حرز يې وکړو.

۴۔ (و ان حل الرباط) او که غوټه يې خلاصه کړه (و هو داخل) او غوټه د داخل څخه وه نو د غله لاس به نه کټ کيږي ځکه غله په لستونې کې لاس ورداخل کړي او غوټه يې خلاصه کړي نو دراهم بهر د لستونې څخه پاتې کيږي نو اخستل د دراهمو د خارج څخه راغلل نو هتک د حرز رانغی.

(و عند ابي يوسف) او دامام ابويوسف په نزد دادی چې په ټولو وجوهو کې به د غله لاس کټ کولی شي ځکه لستونې پخپله محرز دی (او سرق جَمَلاً من قطارٍ او حملاً و قطعَ ان حفظه ربه) يا غله يو اوښ پټ کړو د قطار د اوښانو څخه (او حملا) يا يو بار د اوښ و غيره پټ کړي نو د غله لاس به نه شي کټ کولی، دليل د دې دا دی چې (فان القائد الخ) يعنې قائد مخکې راخکونکی (والسائق) او وروسته شړونکی (والراکب) او سور کس دوی صرف مقصد د لارې مسافه قطع کول وي نه حفاظت د اوښانو وغيره (و قطع ان حفظه ربه) خو که خاوند د دې اوښانو او بار څوکيداري کوله نو بيا به د اوښ او د بار د غله لاس کټ کولی شي (او نامَ عليه) يا مالک د بار يا د اوښ په بار باندې اوده وو نو بيا به هم د غله لاس کټ کولی شي ځکه په بار باندې خوب کول يا نژدې دهته (حفظ له) حفاظت د بار دی يعنې په بار باندې خوب کول د حفاظت لپاره کافی دی.

(اوشق الحمل واخذ منه شيئًا فان الجوالق حرز).

يا بار څيري کړي او د دي څخه يو شئ واخلي نو بيا به هم د غله لاس غوڅولی شي (فان الجوالق) خکه جوالونه [بوجونه] (حرز) پخپله محفوظ دي حافظ ته ضرورت نه لري نو د جوالونو په څيري کولو سره يې هتک د حرز وکړو نو لاس به يې کټ کيږي.

(و ادخل يده في صندوق غيره او كمه او جيبه الخ) يا غل خپل لاس د بل کس په صندوق کې يا لستونې کې يا په جيب کې د دراهمو د اخستلو لپاره وردا خل کړي نو د غله لاس به کټ کيږي په لستونې کې د لاس وردننه کولو څخه مراد دا دی چې د دراهمو د راخستلو لپاره لاس وردننه کړي نه د غوټې د خلاصيدو لپاره.

(او اخرج من مقصورة دار فيها مقاصير الى صحنها او سرق رب مقصورة من اخرى فيها الخ).

يا غل مال راوباسي (من مقصورة دار) د کوټې د يو کور څخه (فيها مقاصير) داسې کور چې په هغې کې ډيرې کوټې وي (الى صحنها) حويلی د کور ته يعنې يو کور کې ډيرې کوټې وي د يوې کوټې څخه مال راوباسي حويلی د کور ته يا بلې کوټې ته نو لاس به يې قطع کيږي خکه هره کوټه په اعتبار د اوسيدو سره جدا حرز دی نو دلته اخراج راغی د حرز څخه (او سرق) يا غلا وکړي (رب مقصورة) د يوې کوټې خاوند يعنې اوسيدونکي (من اخرى) د بلې کوټې څخه (فيها) چې په دغه مقصوره کې وي (اراد موضعًا الخ) شارح وايي چې د مصنف د دې قول نه چې دار فيها مقاصير مراد هغه ځای دی چې ډيرې کوټې پکې وي او په هره يوه کې انسانان اوسيږي او بلې کوټې پورې تعلق نه لري يعنې ضرورت ورته نه لري لکه مدرسه و غيره نو په دې صورت کې د غله لاس به کټ کيږي وجه يې مخکې بيان شوه (لا كالدار التي صاحبها واحد الخ) خو دا مخکې مذکور د دار حکم په شان دهغه دار نه دی چې خاوند يې يو وي او کوټې د دې کور دده په سامان خادمانو وغيره سره مشغوله وي چې د خادمانو ترمينځ ازادي هم وي خکه د دې کور څخه صرف حويلی ته راويستلو سره يا بلې کوټې راويستلو سره د غله لاس نه کټ کيږي خکه دلته هره کوټه خانته حرز نه لري د دې تولو حکم يو دی نو که د کوټې څخه حويلی ته يا د کوټې څخه بلې کوټې ته يې وباسي نو اخراج نه ثابتيږي.

(اوالقى شيئًا من حرزٍ في الطريقِ ثم اخذهُ اوحمله على حمارٍ فساقهُ واخرجهُ من الحرزِ الخ).

يايې يو شئ واچوه د حرز نه په لاره کې يعني يو شئ د حرز يعني محفوظ ځای څخه راواخسته او په لاره کې يې واچولو بيايې راواخستلو (او حمله) يايې خره باندې بار کړو (فساقه) خريې روان کړو (واخرجه) او مال يې د حرز څخه ويستلو نو د غله لاس به کټ کولی شي دا زمونږ په نزد (و عند الشافعي يقطع) امام شافعي رحمه الله وايي چې (يقطع الخ) چې کله غله مال د حرز څخه ويستو او لاره کې يې واچوي نو بيايي بيرته راواخلي او که لاره کې يې پريږدي نو د غله لاس به کټ کولی شي ځکه اخراج دده څخه ثابت شو خو مونږ د امام شافعي رحمه الله څخه دا جواب کوو چې کله يې د حرز څخه وباسي او وانخلي نو دا ضائع کونکی شو غل نه شو او په ضائع کونکي باندې قطع د لاس نشته.

(و عند زفر) امام زفر رحمه الله وايي چې نه په لاره کې غورځولو کې د غله لاس پرې کيږي او نه په خره باندې ورلو کې ځکه لاره کې غورځول اخراج نه دی او په دابه باندې ورلو کې ځکه لاس پريکول نشته چې د غله څخه اخراج نه دی راغلی بلکي د دابې څخه راغی لکه خر، اس، موټر وغيره (كمناولة من هو خارج) لکه ورکول د مال هغه چاته چې بهر وي نو هلته اخراج د داخل غله څخه نه دی موجود شوی.

(قلنا اذا لم يطرا عليه الخ) شارح رحمه الله د امام زفر صراحةً او د امام شافعي رحمه الله څخه ضمنًا جواب کوي چې د مناولې يعني بل ته په ورکولو سره ځکه د داخل غله لاس پرې نه شو چې نسبت د اخستلو ده ته نه دی شوی بلکي خارج کس ته شوی نو ځکه حکم د قطع د يد ساقط شو، اما په دې صورت کې چې لاره کې يې وغورځوي (لم يطرا عليه يد) او لاس ورباندې پيښ نه شي يعني د بل کس لاس ورباندې حقيقةً ورپيښ نه شي نو دا اوس هم په حکم د لاس دده کې دي (فتم بالاخذ) نو کله چې يې بيرته راواخستلو نو فعل د غلا دده څخه پوره شو، اما که لاره کې يې پريخوده او بيرته يې وانخستلو نو دا په حکم د تضيع کې دی (و في مسئلة الحمل) او په مسئله د ورلو کې په دابه باندې هلته ځکه د غله لاس کټ کيږي چې د دابي د تګ نسبت ده ته کيږي نو دا غل اخستونکی شو.

(فصل: يقطع يمين السارقِ من زَنده وتُحسمُ ثم رجله اليسرى ان عادَ فان عادَ ثالثًا لا ويسجنُ حتى يتوب).

بيان كيفية القطع: طريقه دا ده چې د غله لاس په پريکړې شي **(من زنده)** د مړوند څخه **(و تحسم)** او ګرم به کړې شي په وسپنه يعنې وبه داغلې شي په ګرمه وسپنه يا په تيلو سره د دې لپاره چې وينه تري زياته لاړه نه شي چې هلاکت ته به ورسيږي **(ثم رجله)** بيايې که غلا وکړه نو چپه خپه به يې پريکړې شي **(فان عاد ثالثًا لا)** نو که دريم ځل يې غلا وکړه نو بيا به يې لاس نه شي کټ کولی **(و يسجن)** او بندي به کړې شي تر دې چې توبه اوباسي **(اما السجن فقط)** يا صرف بندي خانه اوبا بندي خانه سره د تعزير څخه لکه وهل وغيره د بعضې علماو په نزد باندې **(و عند الشافعي)** خو امام شافعي رحمه الله وايي چې په دريم کرت به يې چپ لاس پرې کړې شي او په څلورم کرت به يې ښې خپه غوڅه کړې شي **(لقوله عليه السلام)** د وجې د دې قول د نبي عليه السلام څخه چې چا غلا وکړه نو لاس يې پريکړئ که بيايې غلا وکړه نو بيايې پريکړئ که بيايې وکړه نو بيايې پريکړئ، او که بيايې وکړه نو بيا يې پرې کړئ.

(و مذهبنا ماثور عن علي رضي الله عنه) او زمونږ مذهب د حضرت علي رضي الله عنه څخه نقل شوی دی نو که دغه مذکور حديث چې څلور کرتي پکې قطع راغلې که صحيح وی نو حضرت علي رضي الله عنه به د دې مخالفت نه وو کړی او نه به صحابو د حضرت علي رضي الله عنه په قول عمل کړی وو، او امام طحاوي هم په دې حديث طعن کړی دی او ويلي يې دي چې دا حديث اصل نه لري، او که صحيح هم شي نو دا حديث به محمول وي په تعزير او سياست باندې او يا دا حديث منسوخ دی په ابتداء د اسلام کې په حدودو کې سختي وه لکه د عرنيو نو چې لاسونه پښې پريکړي او سترګې يې ورته راويستلي.

(فان كان يدهُ اليُسرى او ابهامها او اصبعاها او رجله اليمنَى مقطوعةً او شلاء او رده الى مالكهِ قبل الخصومة او ملكه بهبة او بيع او نقصت قيمته من النصاب قبل القطع او سرق فادعى ملكه او احد السارقين وان لم يبرهن او لم يطالب مالكها وان اقر هو بها فلا قطعَ).

بيان الصور التي لا قطع فيها: (فان كان الخ) نو که چپ لاس د غله يا غټه ګوته د چپ لاس دده **(او اصبعاها)** يا د غټې ګوتې نه ماسو نورې دوه يا دري ګوتي د چپ لاس يا ښې خپه دده غوڅه شوي وه **(او شلاء)** يايې ښې خپه شله وه يعنې وچه شوي وه **(او رده)** يا دغه غلا شوی مال بيرته خپل مالک ته د قاضي په حضور کې د خصومت څخه مخکې واپس کړي **(او ملكه بهبة)** يا غل د دغه

غلا شوي مال مالک شي په هبې سره يعنې مالک يې ورته هبه کړي (**او بيع**) يا په بيع سره يعنې د مالک څخه يې په روپو واخلي (**او نقصت**) يا د دې مسروق مال قيمت د لاس غوڅولو څخه مخکې د نصاب څخه کم شي يعنې نرخ يې ارزانه شي (**او سرق**) يا غل غلا وکړي خو بيا د ثبوت څخه وروسته دعوه د ملک وکړي يعنې چې دا زما خپل ملک دی (**او احد السارقين**) يا د غلو څخه يو غل د ملک دعوه وکړي (**و ان لم يبرهن**) اګر چې د دوی په دعوه ګواهان هم نيول شوی نه وي يعنې په ګواهانو سره د دوی دعوه ثابته نه شي (**او لم يطالب مالکها**) يا د مال مالک د دې مطالبه ونه کړي اګر چې غل پخپله د دې غلا اقرار وکړي نو په مذکوره ټولو صورتونو کې به د غله لاس نه شي غوڅولی (**لانهٗ قطعت**) شارح رحمه الله د عدم قطع دلائل بيانوي (**لانه لو قطعت**) که چيرې د غله ښې لاس غوڅ شي (**و قوة البطش**) او حال دا چې قوت د نيولو په چپ لاس کې فوت وي مثلا غټه ګوته يې نه وي يا يې نوري دوه دري ګوتي نه وي نو دې سره خو فوت کول د جنس منفعت لازميږي ځکه د منفعت لپاره جنس دا دوه لاسونه دي چې د يوه لاس ګوتي نه وي او بل لاس پرې کړی شي نو جنس منفعت فوت شو دا په حقيقت د غله هلاکت دی او مقصود د حد څخه هلاکت نه دی بلکې زجر دی.

(**و كذا ان كانت الرجل اليمنى**) همدارنګه که د يو سړي ښې خپه نه وي يا يې ښې خپه شله وي نو بيا به يې هم لاس نه شي غوڅولی ځکه چې د انسان په يو طرف کې لاس او خپه نه وي نو هغه بلکل تګ نه شي کولی لکن که د دواړو طرفونو څخه وي يعنې د ښې او چپ طرف نه وي نو بيا تخرګ لاندې امسا ودروي نو هغه امسا بيا د فوتي پښې قائمقام ګرځي نو تګ کولی شي (**و اذا رد المسروق**) او کله چې غلا شوی مال بيرته خپل مالک ته وسپاري مخکې د خصومت نه نو بيا دعوه ممکن نه ده ځکه مال ورته رسيدلی دی نو سرقه نه ښکاره کيږي نو اوس هم نه کټ کيږي (**و عندَ ابي يوسف**) خو امام ابو يوسف رحمه الله وايي چې که قبل الخصومة مال بيرته مالک ته ورکړي نو هم به د غله لاس غوڅولی شي لکه څرنګه چې بعد المرافعه الى القاضي کې د غله لاس غوڅولی شي نو قبل الخصومة به هم غوڅولی شي نو مونږ ورته وايو چې خصومت و نشي نو غلا به څنګه معلومه شي او بعد المرافعه خو خصومت انتهاء ته رسيدلی وي.

(**و انما قالَ او ملكه بهبة الخ**) شارح وايي چې مصنف ځکه داسې وويل چې او ملکه بهبة د دې

لپاره چې معلومه شي چې دلته مراد د هبې څخه هبه مع القبض ده ځکه چې په هبه کې ملک نه راځي مګر په قبض سره او بدون د قبض څخه هبه شبهه نه پيدا کوي **(و عند زفر والشافعي)** او امام زفر او امام شافعي وايي چې په دې صورت کې به د غله لاس پرې کولی شي ځکه سرقه تمامه شوې او ثبوت د ملک غله ته په هبې سره يا بيع سره يو عارض دی او په عارض سره قيام د ملک نه شي راتلی، نو دا شبهه نشته چې حد وربانديې ساقط شي مونږ جواب کوو چې په حد قائمولو سره به استيفاء يعني پوره والی د حق راځي يعني مالک ته به خپل حق سپارل کيږي خو دلته استيفاء نه راځي ځکه به هبې سره ..... ۲۹۲ هغه فوت شوی دی **(و كذا لنقصان القيمة يقطع عندهما)** همدارنګه کله چې د مسروق قيمت قبل القطع د نصاب څخه کم شي نو د امام زفر او امام شافعي رحمه الله په نزد به د غله لاس پريکولی شي ځکه دوی دا قياس کوي په هغې چې د مسروق په ذات کې چې نقصان راشي نو هلته قطع د يد شته نو دلته به هم وي مونږ د دوی څخه جواب کوو چې ابتدا د نصاب پوره والی شرط دی نو د حد د جاري کيدو په وخت کې به هم شرط وي، او په ذات کې چې نقصان راشي نو هغه خو د غله څخه تاوان اخستلی شي نو په تاوان سره بيرته نصاب پوره کيږي.

(و قد ذكر في كُتُبِنَا) شارح له دې سره علت د هغې بيانوي چې د غلا څخه وروسته غل د مسروق د ملک دعوه وکړي يعني زمونږ په حنفي فقه کې دا ذکر دي چې د امام شافعي رحمه الله په نزد د غله په صرف دعوي سره چې دا مسروق زما ملک دی قطع د لاس نه ختميږي، ځکه غل خو د خان د بچ کولو لپاره د داسې دعوو څخه عاجز نه دی **(فيؤدي)** نو که داسې دعوو ته اعتبار ورکړل شي نو دې سره به دروازه د حد سرقې بنده شي **(لكن في الوجيز)** لکه په وجيز کتاب کې چې تاليف د امام غزالي الشافعي دی د دې خلاف دی يعني هغې کې ذکر دی چې په دې صورت کې به د غله لاس نه شي غوځولی **(و علل)** او امام غزالي د دې علت داسې بيانوي چې کله غل د ملکيت دعوه وکړي نو غل د اول مدعی سره خصم وګرځيده نو قطع د لاس بنده شوه ځکه که غل ګواهان وراندې کړي نو بيا خو د غله ملک ثابت شو او غلا ختمه شوه، او که ګواهان وراندې نه کړي نو د اول مدعی څخه به د قسم مطالبه کولی شي نو که اول مدعی قسم وکړي چې دا زما ملک دی او د غله ملک نه دی نو د هغه په قسم سره خو د غله لاس نه غوځيږي.

(و قوله او لم يطالب مالكها الخ) شارح وايي چې د مالکها ضمير سرقې ته راجع دي او سرقه په

معنی د مسروق سره ده يعني که مالک د مسروق مطالبه ونه کړي اګر چې غل په سرقه باندې اقرار هم وکړي نو د غله لاس به نه شي پريکولی ځکه دعوه د ظهور د سرقي لپاره شرط دی نو مطالبه ضروري ده.

(فان سرقا و غابَ احدهما فشهدَا علی سرقتهما قطع الآخر و قطع بخصومة ذی ید حافظة کمودَع و غاصب وصاحب ربوا ای باع دینارًا بدینارین وقبضهما فسُرقا من یده ومستعیر ومستاجر ومضارب و قابض علی سومِ الشراء ومرتهن وبخصومة المالك من سرق منهم).

بيان القطع بخصومة ذي يد: **(فان سرقا)** که دوه کسانو غلا وکړه او يو پکې غائب شو او دوه کسانو د دواړو يعني غائب او حاضر په غلا باندې ګواهي وويله **(قطع الآخر)** نو د هغه بل يعني د حاضر لاس به پريکولی شي او په غائب باندې خو سرقه نه شي ثبوت کيدلی ځکه قضاء علی الغائب جائز نه دی نو دا همداسې معدوم پاتې کيږي او معدوم شبهه نه پيدا کوي او نه توهم د حدوث د شبهې ته اعتبار نشته **(و قطع بخصومة الخ)** او په خصومت د ذي يد حافظ باندې به د غله لاس پريکولی شي، يعني د لاس د پريکولو لپاره دوه امره ضروري دي: ۱ـ خصومت ۲ـ خصومت د مال د مالک ضروري نه دی بلکې خصومت د هغه چا چې قائمقام د ده وي يعني د چا په لاس کې وي او د چا په ساتنه کې چې وي **(کمودَع)** لکه هغه کس چې امانت ورته ايخودل شوی وي **(و غاصب)** او غصب کونکی **(و صاحب ربوا)** او خاوند د سود يعني چې يو دينار په دوه ديناره خرڅ کړي او بائع دواړه ديناره قبض هم کړي **(فسرقا)** بيا دواړه ديناره د دې سودخور څخه غلا کړی شي نو د مودَع غاصب او سود خور په خصومت به د غله لاس پريکولی شي ځکه مال د مودَع په لاس کې دی او په مودَع يې حفاظت هم واجب دی نو خصومت د مودَع هم کافي وي، همدارنګه د غصب په صورت کې مال د غاصب په لاس کې دی نو د غاصب خصومت کافي دی، همدارنګه د سود خور په لاس کې مال په منزله د مغصوب دی نو د سودخور خصومت کافي دی **(و مستعير)** همدارنګه که يو کس بل کس ته يو شئ سوالي ورکړي بيا د مستعير څخه دغه شئ غلا کړی شي نو مستعير ته حق د خصومت شته **(و مستاجر)** چې يو کس د بل کس څخه مثلاً يوه دابه په اجرت ونيسي بيا د مستاجر څخه غلا کړی شي نو مستاجر ته حق د خصومت شته **(و مضارِب)** دا د مضاربت څخه دي او مضاربت هغه عقد شرکت ته وايي چې مال د يو کس وي او کار بل کوي او ګټه د دواړو تر مينځ شريکه وي نو د مال خاوند ته رب المال وايي او عامل ته مضارب وايي نو کله چې د مضارب څخه مال غلا کړی شي نو د مضارب خصومت هم کافي دی.

(و قابضٍ علَى سومِ الشراءِ) او قبض کونکي په بيع اخستلو سره يعني غل غلا وکړي د هغه کس نه چې مال قبض کړي په نيت د اخستلو سره خو لا اخستي نه وي نو دغه کس لره حق د خصومت شته (و مرتهن) يعني څوک چې يو شئ ګرو يعني ګانه واخلي او بيا د هغه څخه غلا کړی شي نو حق د خصومت لري او د مذکورو کسانو په خصومت د غله لاس کټ کولی شي (و بخصومة المالک) او لاس به کټ کولی شي په خصومت د مال د مالک (مَن سرق منهم) د هغه غله چې د مذکورو کسانو څخه غلا وکړي يعني لکه څرنګه چې د ذي يد حافظ څخه غلا وکړي او د ذي يد حافظ په خصومت د غله لاس کټ کولی شي نو دارنګي که د ذي يد حافظ څخه چې مخکې تير شو غلا وکړي او خصومت د مال مالک وکړي نو د مال د مالک نه خصومت به هم د غله لاس کټ کولی شي.

(اعلم ان الدعوَى شرط لظهور السرقةِ ولقطعِ اليد الخ).

غرض د شارح رحمه الله د دې عبارت څخه توجيه بيانول دي د خصومت د شرطوالي لپاره چې د دعوي شرطوالی د ظهور د سرقي لپاره ده يعني چې د غله غلا معلومه شي او د لاس د پريکولو لپاره دي (و ان کان) او د لاس پريکول اګر چې د حقوق الله څخه دي خو تر څو چې غلا ښکاره نه شي نو حکم د لاس پريکولو نه مرتب کيږي او غلا تر هغې نه ښکاره کيږي چې خصومت ونه شي (لانه لاشک) څکه بلا شکه مسروق منه يعني د چا څخه چې غلا شوي ښه پوه ده په حقيقت د حال باندې د ګواهانو څخه يعني ګواه ته دا پته نه لګيږي چې دا مال څرنګه ده او د چا ده خو مسروق منه ته پوره پته ده (و کذا من السارق الخ) همدارنګه مسروق منه د هغه غله څخه هم بند پوه دی چې چا په غلا اقرار کړی دی (اذ يمکن) څکه امکان شته چې دغه غلا شوی مال په حقيقت کې د غله وي په طريقه د ميراث سره يعني چې مورث يې مړ شي او دا غل يې ميراث يوسي، يا دغه غلا شوی مال ملک د هغه د ذي رحم وي چې هغه محرم وي د غله څخه (و هو غير عالم به) خو دا غل په دې پوهه نه وي چې دا زما ميراث دی او يا دا ملکيت زما د ذي رحم محرم دی خو په غلا اقرار وکړي چې ما دغه مال غلا کړی دی نو چې کله مسروق منه دعوه پريخودله يا غائب شو نو ديکې ګمان او شبهه د عدم وجوب د قطع د يد وي څکه احتمال لري چې دغه مال د غله وي او يا دغله ذي رحم محرم نو د غله لاس به نه شي پريکولی (اما غيبة المزنية) دا دفع د يو اعتراض ده چې هر کله مسروق منه مخاصمت ونه کړي يا غائب شي نو د غله لاس نه شي کټ کولی.

نو پکار ده چې زنا کې هم داسې وشي د مزنيي په غائب والي سره په زاني حد واجب نه شي ځکه چې کله ګواهان په زنا سره ګواهي وکړي خو مزنيه غائبه وي نو په زاني باندې حد واجبيږي سره د دې دا احتمال نشته چې هغه ښځه داسې يوه دعوه وکړي چې حدود دواړو ځخه ساقط کړي نو شارح جواب وکړو چې د مزنيي غائب والي کې اګر چې دا وهم شته چې که دا حاضره واى نو دي به د داسې امر دعوه کړي وه چې حديې ساقط کړى واى خو دې وهم ته اعتبار نشته ځکه مزنيه ابتداءً اګر چې زنا په زوره سره وه خو انتهاءً کله چې خوند وګوري نو ضرور به راضي کيږي نو دا په زنا راضي وه نو دا متهمه شوه په دعوه د هغه څه کې چې حد ساقطوي (**فهذا هو الفرق**) شارح وايي چې دا هغه فرق وو چې ما وعده په باب د شهادت د زنا کې کړي وه.

(**ثم عطف**) بيا مصنف رحمه الله په ضمير مستتر باندې چې قطع کي دي عطف کړو دا قول چې (**لا من سرق من سارق قطع الخ**) يوه غله غلا وکړه او په هغې کې د دې غله لاس کټ شو بيا بل غل راغى او د دې غله څخه يې دغه مال غلا کړو نو که د مال مالک يا اولني غل مطالبه وکړي نو بيا هم د دويم غله څخه لاس نه شي کټ کولى، ځکه هغه غلا سره لاس کټ کيږي چې د معصوم مال سره مقابل شي او کله چې د اولني غله لاس پکې پرې شو نو مال معصوم پاتې نه شو نه په حق د مال کې او نه په حق د اولني غله کې لکن که د اولني غله لاس پکې پرې شوى نه وو نو بيا د دويم غله لاس پکې پرې کيږي ځکه اولنى غل په منزله د غاصب دى.

(وقُطع عبد اقر بسرقة وردت الى مالكها).

توضيح: او د هغه غلام لاس به غوځولى شي چې په غلا باندې اقرار وکړي او غلا شوي مال به خپل خاوند ته وسپارلى شي که موجود وو، دا د امام ابو حنيفه رحمه الله مذهب دى بې له تفصيل د دې څخه چې دا غلام ماذون في التجارة دى يا محجور دى او د امام زفر رحمه الله په نزد د غلام لاس به بلا تفصيله نه کټ کيږي ځکه د غلام اقرار په ځان باندې په حدودو او قصاص باندې نه صحيح کيږي (**اما في رد المال**) لکن په مال واپس کولو کې که غلام ماذون وو نو بيا صحيح ده مال د واپس کړى شي ځکه اقرار د ماذون په مال صحيح دى ځکه د مولى له طرفه ماذون په دې مسلط دى (**و ان كان محجورا**) او که د تجارت څخه ممنوع وو نو بيا دده اقرار صحيح نه دى ځکه د مولى له طرفه ورته اجازه نه ده شوې نو نه ورباندې لاس پريکول شته او نه تاوان (**و اما عندهما**) او د صاحبينو په نزد که غلام يې ماذون في التجارة وو نو لاس به يې کټ کولى شي او مال به هم واپس

کولی شي. خکه د دوی په نزد د غلام اقرار په حدودو او قصاص کې صحیح دی او اقرار د ماذون په مال هم صحیح کیږي نو دا به نیولی شي او مال به مالک ته واپس کولی شي که موجود وو.

(و ان کان محجور) او که غلام ممنوع وو د تجارت څخه نو غلا شوی مال که هلاک شوی وو یعني موجود نه وو نو اقراریې په سرقي سره صحیح دی ځکه په ده باندې په دې صورت کې صرف کټ کول د لاس واجب دي او اقرار د محجور په دې صحیح دی (و ان کان قائمًا) او که مال موجود وو نو د امام ابو حنیفه رحمه الله په نزد د غله لاس به کټ کولی شي او مال به مالک ته واپس کړی شي، او امام ابو یوسف وایي چې لاس به یې کټ شي خو مال به نه شي واپس کولی، او امام محمد رحمه الله وایي چې نه به لاس کټ کولی شي او نه به مال واپس کولی شي نو اقرار دغلام معتبر دی.

(فنقولُ لزفر) دا د ائمه یې ثلاثو څخه له طرفه امام زفر ته جواب دی په داسې حال کې چې دوی درېواړه په دې قائل دي چې اقرار د غلام په حدودو او قصاص کې صحیح دی ماذون وي که محجور وي، خلاصه دا چې اقرار د غلام په هغه څه سره چې حد او قصاص واجبوي یعني چې د غلام نفس پکې تلف او هلاک کیږي یا یې اندامونه اګر چې په دې سره مولی ته ضرر رسیږي (فهو غیر متهم) خو په دیکې په غلام تهمت نه شي لګول کیدی چې بادار ته به ضرر ورسوي ځکه ضرر غلام ته زیات دی د مولی نه ځکه د مولی پکې مال ځي او د غلام پکې ځان ځي.

(و ان تخالجَ في صدرک) او که ستا په زړه کې دا تیریږي چې د بعضې غلامانو بد نفسونه وي انتهاء ته رسیدلي وي چې بادار ته ضرر رسولو لپاره د خپل ځان هلاکت هم غوره کوي (فذلکَ شيء) خو دا شئ چې ستا په زړه کې تیریږي دا ډیر کم دی د دې صلاحیت نه لري چې په دې باندې احکام بناء شي (ثم بعدَ ذلکَ الاصل) د امام زفر د جواب نه وروسته د ائمو تر مینځ د اختلاف توجیه بیانوي چې د امام محمد رحمه الله په نزد اصل رد د عین یعني د مال دی او قطع تابع د مال ده

(لشرطیة الدعوة) امام محمد رحمه الله دوه دلائل بیانوي:

۱ـ ځکه مال اصل دی د وجې د شرطیت دعوی نه یعني دعوه او خصومت د مسروق منه شرط دی لپاره د ظهور د سرقې او دا دلیل د دې وو چې مال اصل دی او قطع تابع ده.

۲ـ (و ثبوت المال بلا قطع) چې ثبوت د مال بې له قطع د لاس څخه راتللی شي مثلا دوه ګواهان ګواهي ورکړي چې فلاني غلا کړي یا پخپله غل اقرار وکړي خو بیرته رجوع وکړي نو مال واجب دی خو قطع د لاس نشته اوعکس ددی ۳۰۳ نه شي راتللی چې قطع د لاس راشي او مال واپس

کيدل دي پکې نه وي نو دا دليل د دې دی چې مال اصل دی او قطع تابع ده (**و اقرار العبد المحجور بالمال لاي صح**) او اقرار د محجور غلام بالمال سره نه صحيح کيږي نو تابع يې هم نه ثابتيږي چې قطع ده (**قلنا القطع ليس تبعًا الخ**) شارح رحمه الله د امام محمد رحمه الله د قول څخه جواب کوی چې قطع تابع د رد العين يعني د مال نه ده ځکه رد د مال ضمان د محل د هغې سرقي دی چې سرقه پکې واقع شوي ده او قطع د لاس جزاء د نفس فعل ده نو هر حکم جدا جدا دی نو قطع تابع د مال نه ده (**فأبو يوسف**) نو امام ابو يوسف رحمه الله يو هم د قطع او د مال څخه تابع د بل نه ګرځوي (**فيعتبر**) خو امام ابو يوسف د غلام محجور اقرار د خپل ځان په حق کې معتبروي چې هغه قطع ده خو د مولی په حق کې يې نه معتبروي چې هغه مال دی ځکه د محجور ټول مال د مولی دی.

(**و ابو حنيفة**) خو امام ابو حنيفه رحمه الله وايي چې نفس فعل اصل دی او رد د مال تابع دی ځکه محل د فعل يعني د سرقي پشان د شرط وو او شرط تابع د مشروط وي (**و ما قُطِعَ به ان بقي رُد و الا لا يضمنُ و ان اتلف**) او هغه مال چې د غله لاس په هغې کې کټ کړی شي که پاتې وو نو خپل مالک ته به واپس کړی شي (**و الا**) او که مال پاتې نه وو بلکې ختم شوی وو نو د غله څخه به تاوان نه شي اخستلی (**و ان اتلف**) اګر که غل يې تلف او هلاک کړي يعنې چې مال ختم شوی وو که پخپله هلاک شوی وي او که غله هلاک کړی وي نو په غله باندې د لاس پريکيدو څخه وروسته تاوان نشته (**انما قال**) شارح رحمه الله وايي چې مصنف رحمه الله د و ان اتلفَ قيد د دې لپاره ولګولو چې د امام حسن بن زياد د روايت څخه چې د امام ابو حنيفه رحمه الله څخه کړی دی احتراز راشي هغه داسې چې په استهلاک يعنې هلاک کولو سره په غله تاوان واجب دی خو دهلاکت يعنې چې پخپله هلاک شي په هغې کې تاوان واجب نه دی.

(**و عند الشافعي**) خو د امام شافعي رحمه الله په نزد په هلاک او استهلاک دواړو کې تاوان واجب دی (**فعنده**) ځکه د امام شافعي په نزد قطع او تاوان دواړه جمع کيږي ځکه قطع او ضمان دوه حقه دي چې سبب د دواړو مختلف دی او خپل مينځ کې منافات نه لري يعنې يو حق د الله تعالی دی چې هغه نهي د دغه خاص جنايت څخه او بل حق د بنده دی چې اخستل د مال دي نو د الله تعالی د حق د وجې قطع واجب ده او د بنده د حق د وجې به تاوان تري اخستلی شي [فتح القدير جلد ۵ صفحه ۳۹۹].

(لان الضمان) شارح رحمه الله د امام شافعي لپاره دليل بيانوي څکه ضمان بناء دی په عصمت د مال باندې يعنې کوم مال چې غله غلا کړی وو هغه مملوک معصوم وو څکه که مملوک معصوم نه وی نو د مباح غير مملوک مال په غلا د غله لاس نه قطع کيږي نو کله چې مال معصوم وو نو رد د مال او ضمان واجب دی.

(و نحنُ نقول) او مونږ جواب کې وايو چې عصمت د دې مال الله تعالی ته منتقل کيږي يعنې دغه مال قبل السرقة معصوم وو او حق د بنده وو خو کله چې غلا ورباندې راغله نو د غلا څخه لږ مخکې عصمت د مال الله تعالی ته منتقل شو نو دغه جنايت يعنې غلا په حق د شرع يعنې د الله تعالی کې راغله نو شريعت د خپل حق لپاره حد ورباندې واجب کړو خو حق د بنده پاتې نه شو څکه چې عصمت د مال په وخت د غلا کې حق د شريعت ګرځيدلی وو نو ضمان هم واجب نه شو چې حق د بنده دی.

(ولا يضمنُ من سرق مراتٍ فقطع بكلها او بعضها شيئًا منها)

حكم من سرق مرات بعد القطع: او تاوان به نه شي اخستلی د هغه غله څخه چې څو کرتي غلا وکړي او لاس يې پرې کړی شي په ټولو غلاګانو سره يا بعضو سره **(شيئًا منها)** دا مفعول دی د لايضمن لپاره يعنې تاوان به تري نه شي اخستلی هيڅ يو شئ د دغه مختلفو غلاو څخه **(المسروق منهم)** شارح رحمه الله وضاحت کوي چې مسروق منهم يعنې چا څخه چې غلا شوې، خلاصه دا چې يو غله د ډيرو کسانو څخه غلا وکړه او د هر يو څخه په اندازه د نصاب نو که ټول حاضر شول او خصومت يې د قاضي په حضور کې وکړو او د ټولو د خصومت د وجې د غله لاس پرې شو نو يو ته به هم هيڅ شئ تاوان نه شي ورکولی په اتفاق د ائمه ثلاثو زمونږ، لکن که بعضې مسروق منهم حاضر شو او خصومت يې وکړو او د غله لاس پرې شو نو د امام ابو حنيفه رحمه الله په نزد به بيا هم يو مسروق منه هم هيڅ شيئ تاوان د غله څخه نه اخلي، خو صاحبين وايي چې د کومو کسانو د وجې چې د غله لاس کټ شوی وي هغوی تاوان نه شي اخستلی خو د کومو کسانو د وجې چې د غله لاس نه دی کټ شوی هغوی تاوان اخستلی شي څکه حاضرين د غائبينو څخه نائبين نه دي او د ظهور د سرقې لپاره د غائبينو خصومت ضروري دی، او د دوی د وجې خو قطع نه ده راغلې نو د دوی مالونه معصوم پاتې شو نو ضمان ورته واجب دی، خو امام ابو حنيفه رحمه الله وايي چې مبنی د حدودو په تداخل ده نو په ټولو غلاو يوه قطع واجب ده نو کله چې يو ځل قطع راغله اګر چې د بعضې مسروق منه په خصومت وي نو واجب پوره اداء شو نو د ټولو څخه واقع کيږي.

(ولا قاطعُ يسارٍ من أُمر بقطعِ يمينه بسرقة ولو عمدًا وقُطع مَن شق ما سرق من الدارِ ثم اخرجه).

توضيح: (**و لا قاطع يسار**) او تاوان نشته په پرې کونکي د چپ لاس (**من أُمر**) د هغه کس چې امر شوی وو په پرې کولو د ښې لاس د هغه په سبب د غلا سره اګر که دغه چپ لاس پرې کول قصداً وي، يعنې د يوه غله د غلا په وجه د حاکم له طرفه دده په ښې لاس د کټ کولو حکم وشو نو جلاد د دې مامور کس د ښې لاس په ځای چپ لاس پرې کړو نو په دغه پريکونکي جلاد باندې تاوان نشته اګر چې قصداً يې پرې کی وي (**و قُطع من شق ما سرق في الدار ثم اخرجه الخ**) او کټ کولی به شي لاس د هغه کس چې ځيرې کړي هغه شئ چې غلايې کړي وي (**في الدار**) په کور کې ځيرې کړي (**ثم اخرجه**) بيايې د کور ځخه اوباسي، يعنې يو غل يو شئ غلا کړي او په کور کې ځيرې کړي او بيايې د کور ځخه وباسي نو دده لاس به کټ کولی شي (**و انما يقطع**) خو هلته چې د پرې شوي شئ قيمت د غلا نصاب ته رسيږي (**و عندَ ابي يوسف**) خو امام ابو يوسف وايي چې د دې غله لاس به نه شي کټ کولی (**لان الثوب**) ځکه دغه جامه چې مال پکې دی په سبب د زيات ځيرې کولو سره د غله ملک وګرځيده ځکه د ځيرې کولو په وجه په غله تاوان راځي او چې تاوان پرې راغی نو د غله ملک وګرځيده (**لهما ان الاخذ ليس**) طرفين وايي چې دغسې اخذ سبب د ملک نه وي (**و انما نقول**) او دا خبره چې مونږ وايو چې غله ته د مسروق ملک ثابتيږي دا د وجې د اداء د ضمان نه ځکه که غله ته ملک ثابت نه شي نو اجتماع د بدلينو په ملک د شخص واحد کې راځي، يعنې چې مکمل تاوان ورکړي او غله ته د مسروق ملک ثابت شي نو اجتماع د مبدل منه چې جامه ده او د بدل چې تاوان دی په ملکيت د يو شخص کې به راشي چې هغه مخکنی مالک دی او دا اجتماع د بدلينو غير معقولي ده عقلا او نقلاً (**و مثله**) او داسې اخذ شبهه نه پيدا کوي چې قطع د لاس ختمه کړي (**لا من سرقَ شاةً فذبحها فأخرج**) خو د هغه کس لاس به نه کټ کيږي چې ګډ [پسه] غلا کړي او په همدې کور کې حلال کړي او بيايې وباسي ځکه چې غلا په غوښه تمامه شوه او د غوښې په غلا سره لاس کټ کول نشته.

(**و من جعلَ ما سرقَ دراهم او دنانير قُطع و ردت**) که يو کس سره زر يا سپين زر غلا کړي او د هغې ځخه دراهم يا دنانير جوړ کړي نو د غله لاس به کټ کولی شي او مال به بيرته خپل خاوند ته سپارلی شي ځکه ذات د دې پاتې دی نو نوم د دې هم پاتې دی دا د امام صاحب مذهب دی، اما د صاحبينو

په قول د دې مال واپس کيدل مالک ته نشته (**لان الصنعة**) خکه دغه کارګري د دې مال څخه درام يا دنانير جوړل د صاحبينو په نزد متقوم دی يعنې قيمت لري نو په دې صنعت سره تبدل د ذات راغی نو بل شئ وګرځيده او په تبدل د ذات سره حق د مالک ختميږي (**فان حمره فقطع فلا رد و لا ضمان و ان سوده رُد الخ**) يعنې که يو کس جامه غلا کړي او بيا سور رنګ ورکړي بيا دده لاس کښې شي نو د دې مال بيرته واپس کول خپل مالک ته واجب نه دي او که د غله سره هلاک شي نو غله باندې تاوان نشته (**و عن محمد**) امام محمد رحمه الله وايي چې مالک به خپله جامه واخلې نو غله ته به د رنګ قيمت ورکړي (**و ان سوده**) او که غله تور رنګ جامې ته ورکړی وو بيايې لاس کښې شو نو د امام ابو حنيفه په نزد به جامه خپل مالک ته واپس کړی شي خکه تورواڼی زيادت نه دی بلکې نقصان دی او حق د مالک په نقصان سره نه ختميږي بلکې په زيادت سره ختميږي.

(**و كذا عند محمد**) همدارنګه د امام محمد رحمه الله په نزد هم په تور رنګ کې به جامه خپل مالک ته واپس کولی شي ځرنګه چې په سور رنګ کې واپس کولی شوه خکه رنګ سره د مالک حق نه ختميږي نو جامه به مالک ته واپس شي او د تورواڼي قيمت به غله ته ورکړی شي، او امام ابو يوسف رحمه الله وايي چې مالک ته به جامه نه شي واپس کولی خکه لکه ځرنګه چې سورواڼی زيادت دی نو دارنګه تورواڼی هم زيادت دی او په زيادت سره حق د مالک ختميږي.

باب قطع الطريق

دا باب دی په بيان د لاړې شکولو کې ، يعنې د تيريدونکو او د مسافرينو په شکولو کې

۹ دويم قس داسقسامو د سرقې، سرقه په دوه قسمه ده: ۱ـ سرقه صغری ۲ـ سرقه کبری، د سرقه صغری بيان مخکې تير شو اوس د سرقې کبرٰی بيان دی خو سرقه صغری زياته وي په نسبت سره کبری ته نو خکه يې بحث د سرقه صغری مقدم کړو.

د قطاع طريقی لپاره شپږ شرائط دي:

۱ـ چې د دغه غلو دومره زور وي چې تيريدونکي خلق د هغوی مقاومت نه شي کولی.

۲ـ چې د ښار څخه بهر وی او لري وي. ۳ـ چې په دار الاسلام کې وي.

۴ـ چې اخستل شوی مال د نصاب په اندازه وي.

۵ـ چې قطاع الطريق ټول د مال د خاوندانو څخه اجنبي يعنې پردی وي.

۶ـ چې د توپې ويستلو څخه مخکې ونيول شي.

(من قصده معصومًا على معصوم اى حال كون القاصد معصومًا اى مسلمًا اوذميًا فأُخذَ قبل اخذ شئ و قتلٍ حُبس حتى يتوب اى يظهر فيه سيماء الصالحين).

توضيح: (من قصده) چا چې قصد او اراده د قطاع طريقي وکړه (معصوما) په داسې حال کې چې قطاع الطريق معصوم وو يعنې مسلمان يا ذمي وو (على معصوم) په يوه معصوم کس يعنې چې مسلمان يا ذمي وي (فأُخذ الخ) نو ونيول شو مخکې د اخستلو د يو شئ څخه يعنې چا څخه يې څه اخستي نه وو (و قتل) او مخکې د قتل کولو څخه يعنى قتل ئى ونيول شو (حُبس) نو تر دي به بندي کړى شي چې توبه وباسي يعنې د نيکانو خلقو اثرات پکې معلوم شي ځکه ايت کريمه کې چې راغلي چې (ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلافٍ او يُنفوا من الارضِ) نو دلته اَو د اختلاف د احوالو لپاره دى يعنې چې حالت بدليږي نو حکم به هم ورسره بدليږي خو چې مخکې د مال اخستلو او قتل کولو څخه ونيول شي نو بندي کولى به شي ځکه د نفي څخه مراد په ايت کې بندي کول دي ځکه که د نفي څخه مراد د وطن څخه وييستل شي نو بيا دي سره نه زجر راځي او نه شر دفع کيږي ځکه کيدى شي چې هلته قطاع طريقي شروع کړي.

(وان اخذ ما لا يصيب لكل واحدٍ منه نصاب السرقة قُطع يده ورجله من خلاف وان قتل بلا اخذ قُتل حدًا اى هذا القتل بطريق الحد لا بطريق القصاص فذكر ثمرة هذا بقوله فلا يعفوه ولى).

وضاحت: (و ان اخذ) او که قطاع الطريق دومره مال واخسته چې هر يوه قطاع الطريق ته د سرقې د نصاب په اندازه مال رسيده نو لاس او پښه به رد او بدل پرې کړى شي يعنې ښې لاس او چپه خپه (و ان قتل بلا اخذ) او که قتل يې کړى وو خو مال يې اخستى نه وو نو دغه غل به په طريقه د حد سره قتل کړى شي نه په طريقه د قصاص سره د دې فائده دا ده چې بيايې ولي د مقتول نه شي معاف کولى ځکه حد خالص حق د الله تعالى دى او د الله تعالى حق څوک نه شي معاف کولى او په قصاص کې بيا معاف کولى شي.

(وان قتل واخذ قطع ثم قُتل او صلب او قتل او صلب حيًا فقوله او قتل عطف على قطع اى ان شاء قطع ثم قتل او صلب وان شاء قتل او صلب حيًا من غير قطع).

وضاحت: که غلو قتل هم کړى وو او مال يې هم اخستى وو نو د وخت حاکم ته اختيار دى:

۱. (قطع ثم قتل) چې اول لاس او خپه رد او بدل پرې کړي بيايې ووژني.

[illegible]

[illegible] او حیپه غوځولو ځخه

[illegible] او بدل غوځه کړي بیایي په دار کړي بیایي ووژني

[illegible] (او په حیپه کې به یې په نیزه ووهي تر دې چې مړ شي

[illegible] او مثله ده او مثله په شریعت کې حرامه ده؟ نو جواب دا دی

[illegible] مسوح ځخه مسثنی ده ځکه صلب یعنې په دار کول شرعًا روا دي فتح القدیر (و یترک ثلاثة ایام) و دغه په دار شوی غل به په دار تر دري ورځو پورې پریخودلی شي (و ما اخذ فتلف لا یضمن) و کوم مال چې قطاع الطریق هلاک کړی وي او بیا ووژل شي نو د دغې مال تاوان [illegible] شته نکه څرنګه چې سرقه صغری کې د تلف په صورت کې تاوان نه وو (و یقتل احدهم خصوصًا که د غو ځخه یو غل هم قتل وکړي نو ټول غله به په حد کولی شي د مباشر معنی دا چې قتل کې بالفعل شریک وي (و حجر و عصًا لهم کسیف فان جرح و اخذ قطع و هدر جرحه) او تیږه ګڼي و مسد د قطاع الطریقو پشان د توري ده یعنې که قطاع الطرق یو کس په تیږه یا امت ووژي نو د دا سې ده لکه په توره چې وهلی وي نو مقابل کې به قطاع الطرق وژلی شي ځکه دا حد دی و حد کې قتل بالسیف خاص نه دی بلکې قصاص کی قتل بالسیف خاص دی (فان جرح) نو که قطاع الطریق یو کس زخمي کړي او مال هم تري واخلي نو د غله لاس او خپه به ردو بدل پرې کیږي شي. خو زخم یې هدر دی یعنې د زخم تاوان په غله نشته ځکه تاوان د حد سره نه جمعه کیږي

(ولمن جرح فقط او قتل عمدًا فتاب ای تاب قبل ان یؤخذ او کان منهم غیر مکلف او فور حیم محرم من المارة او قطع بعض المارة علی البعض او قطع الطریق لیلاً او نهارًا فی مصر او بین مصرین فلا حد وللولی قصد او رشه او عفوه).

تشریح: که قطاع الطریق صرف یو کس زخمي کړي یا قتل قصدًا وکړي خو د نیولو ځخه مخکې توبه وباسي (او کان) یا د قطاع الطریقو ځخه یو کس غیر مکلف یعنې ماشوم یا لیونی وي (او فو حیم) یا قطاع الطریقو کې یو کس د لاري تیریدونکو ځخه هسې ځپلوان وي چې محرم وي (او قطع)

يا بعضي لاړي تيريدونکی په بعضي نورو لاړو تيريدونکو باندې قطاع الطريقي وکړي (**او بين مصرين**) يا د دوه ښارونو تر مينځ قطاع الطريقي وکړي نو په دې مذکوره ټولو صورتونو کې حد نشته، په اول صورت کې يعنې چې صرف زخم وکړي نه يې مال اخستی وي او نه يې قتل کړی وي، يايې مال اخستی وي خو د نصاب څخه کم څکه حد نشته چې ايت کريمه کې څلور قسمه جزاء په مقابله د څلورو جنايانو کې راغلي او پنځم قسم نشته، او په صورت د توبه کې څکه حد نشته چې صراحةً ايت کريمه کې د دې استثناء راغلې خو په قتل عمد کې ولې ته حق د قصاص شته، او که قصداً نه وو نو بيا ديت دی او د ولي لپاره د عفوې حق شته او په صورت د دې کې چې يو قطاع الطريق غير مکلف وي څکه حد په ټولو نشته چې قطاع الطريقي يو جنايت دی چې ټولو کړی دی نو چې د بعضو په فعل سره حد واجب نه شو نو د نورو په فعل سره هم نه واجبيږي، خو امام ابو يوسف وايي چې غير مکلف قطاع الطريق د مکلفو يعنې بالغو عقلاو سره په غلا کې يو څای شي (**بحد الباقون**) نو د ماشوم او ليوني څخه ماسوا نور ټول قطاع الطريق به په حد کولی شي او په صورت د ذې رحم محرم کې څکه په قطاع الطريقو حد نشته چې د مقطوع عليهم تر مينځ مال مشترک دی او په قطاع الطريق کې يو د دوی څخه ذو رحم محرم دی نو په ذې رحم محرم حد نشته نو چې په ذې رحم محرم حد نشته نو د نورو څخه هم ساقط شو [فتح القدير ۴۱۳۱۵].

او په صورت د دې کې چې بعضې قافله وال قطاع الطريقي وکړي څکه حد نشته چې حرز يو دی څکه قافله په منزله د يو کور وګرځيده او په دې صورت کې چې قطاع الطريقي په يو ښار کې وي يا د دوو ښارونو تر مينځ وي خو چې نژدې وي لکه کوفه او حيره علاقه په داسې شان سره چې غالبا هلته فرياد رسيږي څکه حد نشته چې دا حکما قطاع الطريقي نه ده خو امام شافعي رحمه الله وايي چې دا قطاع الطريقي ده او حد به ورباندې قائمولی شي (**و عند ابي يوسف**) امام ابو يوسف رحمه الله وايي چې کله په ښار کې يا د دوو ښارونو تر مينځ د ورځې په سلاح سره جنګ وکړي نو حد به ورکولی شي، همدارنګه که د شپې جنګ وکړي په سلاح سره وي او که غير سلاح سره وي نو په حد به کولی شي.

(**و في الخنق دية و من اعتاده قتل بالسياسة**) او په زندې وراچولو کې ديت دی که څوک چا لره په زندې سره ووژني نو د قاتل څخه به ديت اخستلی شي (**و من اعتاده**) خو که زندې ور اچول د چا عادت وو يعنې ډير کرتي دغه کار کړی وو نو حاکم ته دا شته چې سياسةً او تعزيراً يې ووژني څکه

دا په څمکه کې فساد کونکی وګرځيده او د فساد مخه به نيسئ (الخنق) شارح رحمه الله وايي چې زندې کول دا هم صورت دی د قتل بالمثل څخه او په قتل بالمثل کې د امام ابوحنيفه څخه ماسوا د صاحبينو په نزد قصاص دی.

کتاب الجهاد

مصنف رحمه الله چې هرکله د بحث د حدودو او د متعلقاتو د دې څخه فارغ شو نو شروع يې وکړه په بحث د جهاد باندې.

جهاد په لغت کې خپل طاقت مصرفولو ته وايي، او په اصطلاح کې دين حق ته خلق رابلل او څوک يې چې نه قبلوي د هغه سره جنګ کول.

جهاد په دوه قسمه دی: ۱ـ فرض کفائي ۲ـ فرض عين لکه متن کې به د دې تفصيل راشي، او بعضې خلق بيا جهاد په دوه قسمه په داسې ډول بيانوي چې جهاد اصغر او جهاد اکبر، او په ديکې يو حديث هم بيانوي خو دا حديث موضوعي دی چې ابن جوزي رحمه الله په موضوعاتو کې راوړی دی او دغسې نومونه ورکول د مستشرقينو له خوا يعنې د هغه خلقو له خوا ورکولی شي چې د يهودو له خوا په دې مقرر شوي وي چې په مسلمانانو کې د جهاد ماده ورکه کړي، او بيا بعضې د جهاد اياتونه او احاديث په جهاد مع النفس باندې تحميلوي دا هم يو قسم تحريف دی چې د الله تعالى په کتاب او د رسول الله صلى الله عليه وسلم په احاديثو کې کولی شي.

(هو فرض كفاية بدأ اى ابتداءً وهو ان يبدأ المسلون بمحاربة الكفار ان قام به بعض سقط عن الباقين فان تركوا اثموا الا على صبى وعبدٍ وامرأةٍ واعمًى ومقعد واقطع وفرض عين ان هجموا فتخرج المرأة والعبد بلا اذن).

توضيح: (هو فرض كفاية) دا جهاد فرض کفائي دی په وخت د تعرض د مسلمانانو کې په کفارو باندې يعنې چې مسلمانان په يو کفري هيواد باندې تعرض وکړي نو جهاد فرض کفائي دی (ان قامَ به الخ) مصنف رحمه الله په دې عبارت سره وضاحت د فرض کفائي کوي چې فرض کفائي دې ته وايي چې بعضې کسان عمل وکړي په دې باندې نو د نورو څخه ساقطيږي څکه مقصود حاصليږي (فان ترکوا) خو که ټولو جهاد پريخودو نو ټول ګناهګار دي څکه فرض يې پريخودو مګر يو څو کسانو باندې ګناه نشته يو ماشوم دی څکه دا غير مکلف دی (و عبد) او غلام دی څکه دا د مولی په خدمت کې وي څکه حق د بنده مقدم دی (وامرأة) او په ښځه ګناه نشته څکه دا

اهل د دې نه دی ځکه کمزوری ده او بل د خاوند د وجې چې د هغه خدمت کوي (و اعمَی) او په ړانده باندې (و مقعد) او په شل یا ګوډ باندې (و اقطع) او په هغه کس چې لاسونه یې غوڅ شوي وي ځکه دا دري ډلې معذوري دي دا د جهاد تعرضي په صورت کې (و فرض عین) مصنف رحمه الله د دویم قسم جهاد بیان کوي چې د جهاد دفاعي بیان دی یعنې چې کفار په مسلمانانو حمله وکړي نو بیا جهاد فرض عین دی او دېته نفیر عام هم ویلی کیږي، فرض عین دا معنی چې د بعضو په کولو سره د ټولو مسلمانانو غاړه نه خلاصیږي، بلکي په هر کس فرض دی او خپله ذمه به فارغوي نو ښځه به بې له اجازې د خاوند ځخه او غلام بی له اجازې د بادار ځخه او بالغ به بغیر د اجازې د مور او پلار ځخه وځي لکه قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي [انفرُوا خفافًا و ثقالاً] ووځئ جهاد ته سپک او درانه امام قرطبي او نورو تفاسیرو د دې مختلفې معاني کړي دي:

۱ـ سواره او پیاده. ۲ـ ځوانان او بوډاګان. ۳ـ واده والا او بې واده خلق. ۴ـ مالداره او فقیران. ۵ـ چاغ او خوار. ۶ـ روغ او مریضا. ۷ـ د سپکو وسلو والا او درنو وسلو والا. ۸ـ زنانه او نارینه. [قرطبي، فتح القدیر ۴۲۳\۵، عنایه ۴۲۳\۵].

دا د فرض په صورت کې لکه اوس زمانه کې چې ټولو کفري هیوادونو په مسلمانانو خصوصًا د افغانستان په مظلوم ملت تعرض کړی دی نو په ټولو مسلمانانو جهاد فرض عین دی.

(فانه اذا هجمَ الکفار الخ) ځکه چې کله کافران د مسلمانانو په یو ثغر یعنې سرحد باندې حمله وکړي نو جهاد په ټولو هغه خلقو چې دېته نژدي وي او قادره وي په جهاد باندې فرض عین دی (و اما علی من وراءهم الخ) او کوم کسان چې د دې ځخه اخوا وي یعنې لري وي نو کله چې د کفارو د حملې خبرې دوی ته ورسیږي نو په هغوی هم فرض عین کیږي خو چې هغوی ته ضرورت وي هغه داسې چې دوی ته دا ویره وي چې نژدي خلق به د کفارو د مقاومت او مقابلې ځخه عاجزه شي یا عاجزه نه وي خو سستوب به وکړي.

(ثم و ثم) بیا دا فرضیت نقل کیږي اقرب فالاقرب ته تردې چې جهاد فرض عین وګرځي په ټول اهل اسلام والاو باندې شرقًا او غربًا (و هذا نظیر) د دې جهاد مثال د جنازې د مانځه دی چې دا اول په ګاونديانو فرضیږي خو په لري خلقو فرض نه دی (فان قام) خو که مړي ته نژدي خلقو د جنازې مونځ اداء کړو یا بعضې کسانو نو د ټولو ځخه د دې فرضیت ساقط شو (و ان بلغَ) او که لري خلقو ته دا خبر ورسیږي چې مړي ته نژدي خلقو د مړي حق ضائع کړی دی (فعلی الابعدِ) نو په

لري خلقو دا فرض دي چې د جنازي مونځ اداء کړي (فان ترک الکل) خو که لري خلقو او نژدې خلقو ټولو د جنازي مونځ پريخودلو (فکل من بلغ) نو هر هغه کس چې د دې مړي خبر ورته رسيږي او د جنازې مونځ يې اداء نه کړي نو ګناه ګار به وي نو همدارنګې د جهاد حکم هم دی.

(وکرہ الجُعل معرفي ءِوبدونه لاالخ)

القول الثمين في بيان الجُعل على المسلمين: او چنده مقررول په مسلمانانو سره د بيت المال نه مکروه دی او بغير د بيت المال نه مکروه نه دی.

فئ هغه مال ته ويلی شي چې د کفارو څخه بې له جنګ نه واخستلی شي لکه خراج جزيه و غيره، او غنيمت هغه مال ته ويلی شي چې د کفارو څخه په جنګ کې ونيولی شي خو دلته د فئ څخه مراد مطلق بيت المال دی جُعل هغه څه ته وايي چې يو عامل يعنې کار کونکی لکه عشر راجمع کونکی يا قاضي و غيره ته په عمل ورکولی شي، خو دلته ترې مراد چنده ده.

خلاصه دا ده که بيت المال شئ موجود وو نوحاکم به په مالدارو خلقو بغير د هغوی د زړه د خوشحالی نه څه نه مقرروي چې په دې سره مجاهدين قوي شي اما که د زړه د خوشحالی نه يو شئ پخپله مجاهدينو ته ورکوي نو ديکې څه باک نشته بلکې دا يو قسم تعاون په نيکی کې دی خو که بيت المال کې څه نه وو نو بيا حاکم کولی شي چې په مالدارو خلقو د هغوی د وس مطابق هغومره شئ مقرر کړي چې د مجاهدينو د تجهيز او سامان لپاره کافي شي لکه نن زمانه کی ۳۱۸ چې بيت المال کې څه نشته او بل دا چې بيت المال د کفارو په لاس کې وليدلی دی والله المستعان.

(فان حوصروا ای الکفار بأن حاصرهم المسلمون دُعوا الی الاسلام فان ابَوا فالی الجزية فان قبلوا فلهم مالنا وعليهم ما علينا).

انارة الفجر في بيان دعوة الكفار الى الاسلام بعد الحصر: که کفار د مسلمانانو له خوا محاصره شي نو اول به اسلام ته دعوت ورکړل شي که اسلام يې راوړو نو ډيره ښه ده **(فان أبوا)** خو که دار اسلام د قبلولو څخه يې انکار وکړو **(فالی الجزية)** نو بيابه جزيې قبلولو ته دعوت ورکړی شي چې جزيه قبوله کړئ **(فان قبلوا)** نو که جزيه يې قبوله کړه **(فلهم مالنا)** نو بيا به د دوی لپاره هغه څه وي چې کوم زمونږ د مسلمانانو لپاره وي **(و عليهم ما علينا)** او په دوی به هغه څه وي چې کوم زمونږ په مسلمانانو وي يعنې د دوی حقوق بيا د مسلمانانو په شان دي.

(اعلَم) شارح رحمه الله وايي چې په دې ګوره ځان پوهه کړه چې دا حکم علی العموم مراد نه دی تر

دي چې په کفارو هغه عبادات وغيره واجب شي چې کوم په مونږ مسلمانانو واجب دي ځکه کفار په عبادت کولو باندې د کفر په حالت کې زمونږ په نزد مخاطب نه دي (**و اما عند من يقول**) او څوک چې وايي چې کفار د کفر په حالت کې په عبادت کولو مخاطب دي نو بيا د دوی په نزد ذمي او حربي کافر ټول مخاطب دي.

(**و عندَ قبولِ الجزيةِ لانا مرُهم بالعباداتِ**) او کله چې جزيه قبول کړي نو بيا مونږ دوی ته په عبادت کولو سره امر نه کوو لکه څرنګه چې مسلمانانو ته کوو بلکې مقصد د دې دا دی چې که مونږ د دوی په مال يا وينو تعرض وکړو نو د دوی لپاره به په مونږ هغه څه واجب وي چې کوم د يو مسلمان لپاره په بل مسلمان واجب وي، او که دوی زمونږ په وينو او مال تعرض وکړو نو زمونږ لپاره به په دوی هغه څه واجب وي چې کوم د يو مسلمان لپاره په بل مسلمان واجب وي (**و ذلک لان قبل قبول الجزية**) ځکه چې مخکې د جزيې [تيکس] قبلولو څخه مونږ د دوی په وينو او مالونو تعرض کوه يعنې قتلول مو او لوټ کول مو او هغوی زمونږ په وينو او مالونو تعرض کاوه (**فقبول الجزية**) نو د جزيې قبلول د همدې تعرض د ختمولو لپاره دي (**يؤيد ذلک**) تائيد د دې خبرې د راکوي چې علماو په دې حکم باندې دليل قولي د حضرت علي رضي الله عنه ګرځولی دی هغه داسې چې (**انما بذلوا**) چې بيشکه کفار چې جزيه ورکوي د دې لپاره چې د دوی وينه زمونږ د وينو په شان محفوظه شي او د دوی مالونه زمونږ د مالونو په شان محفوظ شي (**و لا يقاتل من لم تبلغه الدعوة و لدبت**) او جنګ به نه کوي د هغه چاسره چې هغه ته د عوت د اسلام نه وي رسيدلی (**و لدبت**) او دعوت تازه کول مستحب دي هغه چاته چې يو ځل دعوت د اسلام ورته رسيدلی وي يعنې کومو خلقو ته چې يو ځل دعوت د اسلام رسيدلی وي نو هغوی سره بې له دعوته جنګ جائز دی خو دعوت ورکول مستحب دی چې تازه علم ورته حاصل شي (**فان ابوا**) که د جزيه څخه انکار وکړي (**حُوربُوا**) نو جنګ دې ورسره وکړی شي (**بمنجنيقٍ**) په منجنيق سره منجنيق يو قسم لويه کاڅی ده چې د دوه لويو لرګيو په سر تيارولی شي او بيا پکې لوی تيږې [کانې] ايخودلی شي چې د دشمن ديوالونه او قلعه ورباندې ورانوي لکه اوس زمانه کی توپونه دي (**و تحريق**) او په اور سره سوځولو سره چې د دوی مالونه او نفسونه په اور سره وسوځوي (**و تغريق**) او په درياب کې په غرقولو سره (**و رمي**) او ويشتلو سره څکه په داسې کارونو سره د دوِي دبدبه ختميږي او ډله يې

ورکيږي (**ولو معهم مسلم**) اګر چې په دوی کې مسلمان وي يعنې مسلمان بندي يا تاجر وي ځکه د کفارو په ويشتلو کې دفع د ضرر عام ده او د يو مسلمان په قتل کې ضرر خاص دی او ضرر عام مقدم دی په ضرر خاص باندې (**او تترسوا به**) يا دا کافر مسلمان د ډال او سپر په توګه استعمال کړي نو بيا به يې ولي (**بنيتهم**) خو په نيت د کفارو به يې ولي يعنې نيت کې به د کافر ويشتل راولي (**لا بنيته**) خو په نيت د مسلمان نه، يعنې نيت کې به مسلمان نه راولي خو که د کفارو په ويشتو سره مسلمان مړ شي نو ديت او کفاره ورباندې نشته ځکه جهاد فرض دی او تاوانونه د فروضو سره نه يو ځای کيږي.

(وقطع شجر وافساد زرع بلا غدر وغلول ومثلة).

وضاحت: او په کټ کولو د ونو سره يعنې ونې به ورته کټ کړی شي اګر چې ميوه داري وي (**و افساد زرع**) او د فصل په ختمولو او خرابولو سره يعنې فصل به ورته خراب کړي (**بلا غدر**) بې له دوکې ځخه دوکه به نه کوي (**و غلول**) او بې له خيانت ځخه چې د چا سره به خيانت نه کوي (**و مثلة**) او بې له مثلي ځخه يعنې اندامونه به يې نه پرې کوي لکه پوزه غوږ وغيره (**قال في الهداية الغدر**) هدايه کې وايي چې غدر خيانت ته او وعدې ماتولو ته وايي (**و قد قال عليه السلام**) او حال دا چې نبي عليه السلام فرمايي چې جنګ چل او دوکه ده (**فتشتبه على الناس**) نو په خلقو باندې مشتبه شي فرق کول د غدر او خدعة الحرب تر مينځ ځکه چې د غدر او خدعة الحرب تر مينځ فرق نشته نو هرکله چې په حديث مبارک سره خدعة الحرب جائز شو نو د غدر ځخه ولي منع وا[illegible]ې وه (**فأقول**) شارح رحمه الله د دواړو تر مينځ فرق بيانوي چې (**ما دام الحرب قائمة**) تر څو چې جنګ قائم وي نو خداع ورسره حرامه نه ده (**بأن لربهم**) د خداع معنی دا چې مونږ کفارو ته دا وښايو چې نن ورځ مونږ جنګ نه کوو يعنې داسې ځان ښکاره کړو چې مونږ جنګ نه کوو (**حتى آمنوا**) تر دې چې کفار بې غمه شي (**فنحاربهم فيه**) نو په همدې ورځ ورسره جنګ وکړو (**او نذهب الى صوب آخر**) يا مونږ بل طرف ته لاړ شو (**حتى غفلوا**) تر دې چې دوی غافله شي (**فنأتيهم بياتا**) نو مونږ ورته د شپې په وخت کې راشو داسې نورو طريقو باندې چې جنګ کې کومک کوي (**بخلاف ما اذا جرى**) اما که زمونږ او د کفارو تر مينځ يو قرار او معاهده وه چې په دې ورځ به

جنګ نه کوو (حتی آمنوا) تر دې چې دوی په امن کې شي نو بیا په دې ورځ ورسره جنګ جائز نه دی ځکه دا یو استیمان یعني طلب د امان ..... ۳۲۲ نو جنګ کول خو د وعدې او معاهدې ماتول وي او د معاهدې ماتول د مسلمان له طرفه حرام دي او دا معاهده ماتول د خداعة الحرب ځخه نه ده بلکې دا خداع دی د صلحي په حالت کې او دا دوکه ده او دوکه حرامه ده (والغلول) د غلول معنی دا چې د بیت المال ځخه غلا کول یعني د حاکم د اجازې ځخه بغیر یو شئ اخستل (والمثلة) مثله د مثل به یَمثل مثلاً ځخه ده لکه قتل یقتل قتلاً په معنی نکل به سره یعني (جعله نکالاً و عبرة لغیره) لغیره یعني ویې ګرځوه دغه عبرت د نورو لپاره لکه اندامونو پریکول مخ تورول وغیره (یقال مثل بالقتیل) لکه عرب وایي چې مثله یې وکړه د مړي پوري یعني پوزه یې ورته غوڅه کړه، او دا مثله حرامه ده.

(و مثلة العرنیین) دا دفع د یو اعتراض ده چې تاسو وایي چې مثله حرامه ده نو نبي علیه السلام خو پخپله عرنین مثله کړي وو؟ نو شارح رحمه الله جواب وکړو چې مثله د عرنینو منسوخ شوي ده په دې قول د نبي علیه السلام سره چې (لا تغلوا) خیانت مه کوئ (و لا تغدروا) دوکه مه کوئ (ولا تمثلوا) او مثله مه کوئ (و في المثلة) علت په مثله کې څه وو چې دا حرامه ده؟ دا ځکه چې دې سره تغیر راځي په پیدایښت د الله تعالی کې او دغه تغیر د شیطان د ګمراه کونکو کارونو ځخه دی لکه شیطان قسم خوړلی چې [و لآمرَنهم فلیغیرُن خلقَ الله] نو د دې وجې دا حرامه ده، اما که شریعت کوم ځای کې اجازه وکړي نو بیا هلته جائز ده.

(وقتلِ غیر مکلفٍ وشیخٍ فانٍ واعمًی ومقعدٍ وامرأةٍ الا ملکة اومقاتلاً منهم اوذا مالٍ یحث بیدٍ اوذارأيٍ في الحربِ واٍبٍ کافرٍ بدأ فیقتله غیرابنه).

توضیح: (و قتل غیر مکلف) او غیر مکلف لکه ماشوم لیونی به پکې نه وژني (و شیخ فانٍ) او شیخ فاني به د کفارو نه وژني شیخ فاني دیته وایي چې نه جنګ کولی شي او نه د جنګ په وخت چغې وهلی شي او نه تري بنځې حامله کیږي ځکه چې که بیا بچی وزیږوي نو کفار زیاتیږي (و اعمًی) او په دواړو سترګو روند به نه شي وژلی (و مقعد) او شل به نه شي وژلی (وامرأة) او بنځه به نشي وژلی مګر که پاچا وه یا نور قدرت یې په کفارو درلوده نو بیا به وژلی شي (او مقاتلا منهم) یا که دغه غیر مکلفو ځخه یا د بوډاګانو ځخه کوم یو جنګ کاوه نو بیا به هم وژلی شي (او ذا مال یحث

به) يا مالداره کس وي چې په مال سره جنګ تيزوي نو دا به هم وژلی شي (**او ذا رايٍ في الحربِ**) يا په جنګ کې د مشوري والاوي ، دا به هم وژلی شي (**و ابٍ کافرٍ بدأً**) او ځوی به نه وژني خپل پلار کافر ابتداءً يعنې چې پلار په ځوی حمله نه وي کړی نو ځوی به پلار نه وژني لکن که پلار د ځوی د قتل اراده په داسې طريقه وکړه چې ځوی ته د هغه څخه د ځان دفاع ممکن نه وه مګر د پلار په قتل سره نو بيا په دې وخت کې ورته د پلار مرګ جائز دی (**فيقتله غير ابنه**) نو پلار کافر لره به ځوی نه وژني خو د ځوی څخه ماسوا بل دې ووژني (**و قوله فيقتله بالنصب**) شارح رحمه الله وايي چې فيقتله منصوب دی ځکه فعل مضارع د فاء څخه وروسته په آن مقدره سره منصوب کيږي خو چې مخکې د فاء څخه سبب وي د ما بعد د فاء نه يعنې فاء وروسته د څو شيانو څخه راځي چې يو د هغې نه نفي ده نو معنی دا راځي چې عدم قتل د ځوی پلار لره سبب ګرځي لپاره د قتل د غير ابن دده پلار لره (**بأن يشغله**) هغه داسې چې ځوی به خپل پلار مشغوله کړي او وخت به ورباندې واړوي چې بل مجاهد راشي او ويې وژني.

(واخراجُ مصحفٍ وامرأةٍ الا في جيشٍ يؤمن عليهم وصولحوا ان خيرًا ويؤخذ منهم مال ان لنا به حاجة و نُبذ ان هو انقم فقوتلوا).

در البحار في بيان حكم المصالحة مع الكفار: او جنګ صحنې ته د قرآن کريم او بنځو راويستل جائز نه دي مګر په هغه لښکر کې چې باور او اطمينان په هغوی باندې وي، د امام ابو حنيفه رحمه الله په نزد کمه اندازه د لښکر څلور زره ده او کمه اندازه د سريه څلور سوه ده خو فتح القدير کې ليکي چې لوی لښکر بايد دولس زره وي ځکه نبي عليه السلام فرمايي چې دولس زره فوج به هيڅ کله د وجې د کموالي نه مغلوبه نه شي [فتح القدير عنايه۵\۴۳۴].

(**و صولحُوا ان خيرًا**) او صلح دې وکړی شي د کفارو سره که مسلمانانو ته په صلح کې خير وو (**و يؤخذ منهم**) او د کفارو څخه دې مال واخستلی شي که مونږ لره مال ته ضرورت وو (**و لبذ ان هو الفع**) او معاهده او مصالحه دې وروغورځول شي که دغه معاهده ماتول مسلمانانو ته فائده ناک وو بيا دې ورسره جنګ وکړی شي نبذ په لغت کې ماتول او غورځولو ته واي او شرعًا د معاهدې ماتولو ته وايي نو که مسلمانانو ته په معاهده ماتولو کې خير وو نو معاهده به ورسره ماته کړي خو شرط دا دی چې کفار خبر کړي چې زمونږ او ستاسو چې کومه معاهده وه هغه ختمه شوه دا خبر د دې لپاره چې غدر او خيانت رانشي (**لفظ کان**) شارح وايي چې دغه درې ځايونو کې کان مقدر دی

ان خيراً كې يعنې ان كان خيراً او ان لنا به حاجة كې او ان هو انفع كې (و قبل نبذٍ لو خانوا بداً) جنګ دې ورسره وكړي شي مخكې د معاهدې ماتولو څخه كه كفارو ابتداءً خيانت وكړو يعنې كه مسلمانان د كفارو په خيانت پوهه شو چې دوی د معاهدې څخه غلطه استفاده اخلي، او اول ابتداء د خيانت دوی كوي يعنې معاهده ماتوي نو د معاهدې د ماتولو څخه مخكې يعنې چې مسلمانانو لاخبر نه وي وركړي د جنګ شروع دې وربانديې وكړي لكه الله تعالى فرمايي او اما تخافن من قومٍ خيانةً فانبذ اليهم على سواء ترجمه: كه ته ويريږي د يو قوم څخه د خيانت كولو نو معاهده وروغورځوه په يو برابر سره.

(و صولح المرتد بلا مالٍ و لا ردٍ ان اخذنا) او صلح جائز ده د مرتدو سره بې له مال اخستلو څخه د دوی نه (و لا رد ان اخذنا) او بې له واپس كولو څخه دوی ته كه مونږ تري واخستو يعنې صلح د مرتدينو سره هغه وخت جائز ده چې دوی په يو ښار غلبه وكړي او د دوی دار درا الحرب وګرځي خو د صلحي څخه مراد دا ده چې د دوی په قتل كې د تلوار نه كوي څكه اميد شته چې بيرته اسلام قبول كړي خو كه مرتدينو په كوم ښار غلبه نه وه كړي نو بيا د دوی سره مصالحه جائز نه ده څكه صلح سره بيا په دې وخت كې دوی په ارتداد پريخودل دي يعنې د صلحې مقصد بيا دا راځي چې دوی دې په ارتداد پريخودلی شي (لكن لا نأخذ) كه صلح ورسره هم كوو خو څه به تري نه اخلو څكه دا بيا جزيه راځي او د مرتد څخه جزيه اخستل جائز نه دی.

(لكن لو اخذنا) لكن كه مونږ د مرتدينو څخه څه واخستل نو بيا به بيرته دوی ته نه شي واپس كيدلی څكه مال د دوی غير معصوم دی څكه كله چې مسلمانان په مرتدينو غلبه وكړي نو د دوی مال د مسلمانانو لپاره فئ دی.

(و لا يُباع سلاح و خيل و حديد منهم و لو بعد صلحٍ الخ) او په كفارو به سلاح نه شي خرڅولی څكه دې سره د دوی تقويه راځي (و خيل) همدارنګه به اس هم وربانديې نه شي خرڅولی (و حديد منهم) همدارنګه به وسپنه هم په كافرو نه شي خرڅولی (و لو بعد صلح) اګر كه وروسته د صلح څخه وي څكه صلح ماتيږي يعنې امكان د ماتيدو شته.

(وصح امان حر وحرةٍ فان كان شرّا نُبذَ وأُدبَ ولغا امان الذمي واسيرٍ وتاجرٍ معهم ومن اسلمَ ثمه ولم يهاجر الينا وصبي وعبد الا ماذونين ومجنون).

توضيح: او صحيح ده امن وركول د اصيل سړی يا اصيلي ښځې كافر لره يعنې كه يو حر مسلمان يا

حره مسلمانه يو کافر ته امن ورکړي نو دده امن ورکول صحيح دی يعنې دده امن ته به اعتبار وي او جنګ کول بيا د دغه امن ورکړی شوی کفارو سره حرام دي (**فأن کان شرًا نبذ**) خو که حاکم د دغه مسلمان کس امن ورکول شر وګڼه نو بيا به کفارو ته خبر ورکړي چې د دغه مسلمان کس امن ورکولو ته اعتبار نشته (**و أدب**) او حاکم به دغه مسلمان ته چې کافرو ته يې امن ورکړي لږ ادب ورکړي چې ولي تا د دې کار اخر ته سوچ نه کاوه چې ديکې خير دي او که شر چې تا امن ورکوه (**و لغا امان الذمی**) او که ذمي چاته امن ورکړو نو دده امن لغوه دی ځکه ذمي په مسلمانانو د ولايت او تصرف حق نه لري چې د مسلمانانو له خوا چاته امن ورکړي مګر که د مسلمان په امر وي نو بيا جائز ده (**واسير وتاجر**) همدارنګه د بندي او مسلمان تاجر امن ورکولو ته اعتبار نشته ځکه بندي او تاجر د کفارو د تسلط او اثر ځخه لاتدې وي نو کفار د دوی ځخه نه ويريږي (**و من اسلمَ**) همدارنګه د هغه کس امن ورکولو ته اعتبار نشته چې په دار الحرب کې اسلام قبول کړي او دار الاسلام ته يې هجرت نه وي کړی ځکه دا واک د جنګ کولو هلته نه لري نو ده لره حق د امن ورکولو نشته (**و صبي و عبدٍ**) همدارنګه د ماشوم او غلام امن ورکولو ته هم اعتبار نشته ځکه دوی هم د جنګ کولو واک نه لري (**الا ماذونين**) مګر که ماشوم ته د ولي له خوا اجازه وشوه او غلام ته د بادار له خوا اجازه وشوه د جنګ کولو نو بيا د دوی امن ته اعتبار شته (**و مجنون**) همدارنګه د ليونې امن ورکولو ته اعتبار نشته ځکه د ده عقل نه وي (**المراد بالاسير**) شارح رحمه الله وايي چې د بندي ځخه مراد هغه مسلمان بندي دي چې د کفارو سره بندي وي او د تاجر ځخه مراد هغه تاجر مسلمان دی چې د دوی دار الحرب ته په امان داخل شوی وي.

باب المغنم و قسمته

دا باب دی په بيان د غنيمت کې او تقسيم د غنيمت کې

(**المغنم**) هغه مال ته وايي چې د مجاهدينو په زور او طاقت سره د کفارو ځخه په جنګ کې ونيول شي او که د کفارو ځخه بغير د جنګ نه واخستل شي لکه خراج [تيکس] او جزيه نو دې ته بيا فئ وايي نو په غنيمت کې پنځمه حصه د بادشاه ده يعنې د بيت المال ده او ځلور حصي به غنيمت نيوونکي خپل مينځ کې تقسيم کړي او په فئ کې خمس نشته بلکې ټول به بيت المال کې کيخودلي شي، او کوم مال چې د کفارو ځخه د تحفې په شکل يا د غلا يا د هبې يا د تيختي په شکل واخستلی شي نو دا بيا نه غنيمت دی او نه فئ دی بلکې دا د اخستونکي دی.

(قسم الامام بين الجيش ما فتح عنوة او اقر اهله عليه بجزية وخراج).

اصابة الغرض الاهم في بيان تقسيم المغنم: (قسم الامام) امام او حاكم او امير به تقسيم كړي (بين الجيش) د مجاهدينو د لښكر تر مينځ (ما فتح) هغه مال چې فتح شوي وي د كفارو څخه (عنوة) په زور سره، يعنې كوم مال يا جائداد و غيره چې د كفارو څخه مجاهدين په زور ونيسي نو حاكم به د دې څخه خمس وباسي او باقي به د مجاهدينو تر مينځ تقسيم كړي (او اقر اهله عليه) يا دې پريږدي خاوندان د دې مالونو په همدې مال باندې په جزيې او خراج يعنې ټيكس سره يعنې امام ته اختيار دى چې كوم شئ يا منطقه په زور فتحه شي چې د مجاهدينو تر مينځ يې تقسيموي او كه د همغې علاقې خلقو ته يعنې خپلو مالكانو ته يې پريږدي خو بيا به جزيه او ټيكس وربانديې مقرر كړي.

(ثم عطف على احد الامرين وهو قسم او اقر قوله وقتل الاسارى او استرقهم او تركهم احرارًا ذمةً لنا اى ليكونوا اهل ذمة لنا ونُفيَ منهم وفداهم).

تشريح: شارح رحمه الله وايي چې دا قول چې و قتلُ الاساري يا په قسم عطف دى يا په او اقر باندې، خلاصه دا چې كله مجاهدين كفار بنديان كړي نو حاكم ته د درى خبرو اختيار دى د مصلحت مطابق دې حكم وكړي:

۱ـ قتل الاساري بنديان دې ووژني چې د دوى د مشر څخه خلاص شي او د نورو لپاره عبرت شي.

۲ـ (او استرقهم) يا دې غلامان وګرځوي خو كه د غلامى د ګرځولو څخه وروسته ايمان راوړي نو بيا رق ترې نه ساقطيږي ځكه رق جزاء د كفر اصلي ده نو ترڅو چې ازاد نه شي رق ترې نه ساقطيږي.

۳ـ (او تركهم احرارًا) يايي همداسې اصيل پريږدي نو چې جزيه به مونږ ته راكوي او دوى به بيا ذميان زمونږ وګرځي.

(و نفي منهم و فداهم) او نفي كړى شوى مَن د كفارو او فداء د دوى يعنې جائز نه ده مَن په بنديانو كافرانو باندې هغه داسې چې مفت خوشي شي چې نه قتل شي او نه غلامان شي او نه جزيه وربانديې مقرره شي، همدارنګه فداء هم د دوى جائز نه ده چې كافر بنديې خوشي شى او مال ترې واخستلى شي يا دده بدل كې مسلمان بنديې ترې واخستلى شي (ففي المن) خو په مَن كې د امام شافعي رحمه الله اختلاف دى هغه وايي چې كه امام يكې مصلحت ليده نو جائز ده، ځكه د

رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه څو خله دا ثابت شوی لکه د حنين په بنديانو و غيره باندې خو د دې څخه جواب دا دی چې دا په ايت د سورة براءة باندې منسوخ شوی دی [فاقتلوا المشركين] الآية سره (و اما الفداء) او هر چې فداء ده (فقبل ان تضع) مخکې له دي څخه چې جنګ خپل سامان او سلاح کيږدي يعنې مخکې د جنګ ختميدو څخه بالمال جائز دی چې مال تري واخلې او کافر بندي خوشي کړي خو بالاسير يعنې په مسلمان بندي سره جائز نه ده يعنې چې د مسلمان بندي سره يې عوض او معاوضه کړي (و بعده) او د جنګ نه د خلاصيدو څخه وروسته بالمال فداء جائز نه ده په اتفاق د علماو د مذهب زمونږ (و بالنفس) او فداء بالنفس هم يعنې چې د کافر بندي په مقابله کې مسلمان بندي خوشي کړی شي وروسته د جنګ د ختميدو څخه د امام ابو حنيفه رحمه الله په نزد جائز نه دی.

او د امام محمد رحمه الله په نزد جائز ده او د امام ابو يوسف رحمه الله څخه دوه روايته دي په يو روايت کې جائز ده په بل روايت کې جائز نه ده او د امام شافعي په نزد مطلقًا جائز ده يعنې بالمال وي که بالنفس وي مخکې د جنګ د خلاصيدو څخه وي که وروسته د جنګ د خلاصيدو څخه وي، د امام شافعي رحمه الله دليل قصه د بدر د بنديانو ده، همدارنګه نبي عليه السلام دوه مشرکان په دوه مسلمانانو مقابله کړل، خو امام صاحب رحمه الله وايي چې په دې فداء بالنفس سره د کفر معونت راځي ځکه دا بيرته بيا جنګ ته راځي او دده د جنګ شر دفع کول د يو مسلمان د خوشي کيدو څخه غوره دي او د مال د اخستو څخه.

(وردهم الى دارهم وعقر دابة يشق نقلها وذبحت وحرقت وقسمة مغنم ثمه الا ايداعًا فيُردهنا فيقسم).

توضيح: (وردهم) او همدارنګه جائز نه دي رد کول د بنديانو د کفارو دار حرب د دوی ته ځکه دې سره د کفارو تقويه راځي (و عقر دابة) او جائز نه ده ګودول د څاروي (يشق نقلها) داسې څاروي چې د هغې نقلول دار الاسلام ته سخت وي (و ذبحت و حرقت) او حلال دې کړی شي او ودې سوځولی شي يعنې کله چې مجاهدين غواړي چې ټول د دار الحرب څخه دار الاسلام ته بيرته راوګرځي او د دوی سره څاروي وي چې د هغې نقلول ګران وي نو دا جائز نه دی چې څاروي ګوډ کړي او هملته دار الحرب کې پريږدي ځکه ديکې بلا ضرورته د حيوان تعذيبول راځي او دا مثله هم ده او مثله ناروا ده، بلکې حلال دې کړي بيا د وسوځوي چې کفار تري فائده وانخلي خو ژوندي څاروي به نه سوځوي ځکه د دې څخه منع راغلې ده او زياتي اسلحه به هم سوځوي او کوم شئ چې

نه سوخول کیږي نو هغه به داسې ځای کې دفن کړي چې کافر په دې خبر نه شي (**و قسمة مغنمٍ ثمه الخ**) او جائز نه ده امام ته چې غنیمت تقسیم کړي په دار الحرب کې تر دې چې دار الاسلام ته یې رانقل کړي (**الا ایداعًا**) مګر په طریقه د امانت سره یعني چې امام د نقل کولو سورلی ونه لري نو بیا به یې په فوج په طریقه د امانت لږ لږ تقسیم کړي د دې لپاره چې دار الاسلام ته یې منتقل کړي (**فیردهنا**) بیا به په دار الاسلام کې بیرته حاکم ته واپس کړی شي (**فیقسم**) بیا به تقسیم کړی شي، او امام شافعي رحمه الله وایي چې د غنیمت تقسیم په دار الحرب کې هم جائز ده منشا د اختلاف دا ده چې زمونږ په نزد په غنیمت باندې ملک د غانمینو نه ثابتیږي مګر د محفوظ کولو ځخه په دار الاسلام کې او د امام شافعي رحمه الله په نزد ثابتیږي ځکه سبب د ملک استیلاء او غلبه وه په مال د کفارو او استیلاء ثابت شوې ده نو ملک هم مجاهدینو ته ثابت شوي له دې نه چې دار الاسلام ته یې نقل کړي نو امام کولی شي چې هلته دار الحرب کې..... ۳۳۳ خو مونږ احناف وایو چې استیلاء دې ته وایي چې اثبات د ید حافظه او ناقله دواړه راشي او دلته ید ناقله نه ده راغلي ترڅو چې امام په دار الحرب کې وي نو ملک هم رانغی.

(وردﷺ ومدد لحقهم ثمه کمقاتل فیه ای فی المغنم لا سوقی لم یقاتل ثم ولا من مات ثمه).

تشریح: (**وردﷺ**) او امداد یعني امداد کونکی (**و مدد**) او کومک (**لحقهم ثمه**) چې پیوسته شي په دار الحرب کې (**کمقاتل فیه**) په شان د جنګ کونکو دي په غنیمت کې یعنې که یوه ډله د مسلمانانو دار الحرب ته د مجاهدینو د کومک لپاره ورسیږي نو دوی هم په غنیمت کې په شان د جنګ کونکو مجاهدینو دي یعني دوی ته به هم سهم ورکوي (**لا سوقي**) خو د هغه بازاري کس چې تجار وي او د تجارت لپاره د مجاهدینو سره لاړ شي او جنګ ونکړی نود ته په غنیمت کی برخه نشته ځکه داپه قصد دجنګ سره دسرحد ځخه تیر شوی نده بلکی په قصد دتجارت سره تیر شوی ده نو سبب ظاهری ختم شو نو سبب حقیقی ته به اعتبار وی چی هغه جنګ کول دی نوکه جنګ ئی وکړو نو برخه به ورکولی شی اوکه جنګ ونکړی نو برخه به نشی ورکولی **ولا من مات** اونه دهغه کس برخه شته چې په دارالحرب کی مړ شی یعنی چی دغانمینو ځخه یوکس په دار الحرب کې مړ شي ځکه د غنیمت مال په احراز سره یعني چې په دار الاسلام کې محفوظ شي زمونږ ملک ګرځي خو که غنیمت یې د دار الحرب ځخه دار الاسلام ته راویستو او بیا مړ شو نو بیا حق په غنیمت کې لري او دده برخه به دده ورثوو ته ورکړل شي ځکه میراث په ملک کې جاري کیږي او ملک هلته

راځي چې احراز په دار الاسلام کې راشي او قبل الاحراز ملک نه راځي. (و عند الشافعي) او امام شافعي رحمه الله وايي چې صرف د کفارو په شکست سره ملک ثابتيږي نو که څوک د .... ۲۳۴ مړ شي نو دده حصه په ميراث کې ورلی شي.

(ويُورث قِسط من مات هنا وحل لنا ثمه طعام وعلف وحطب ودهن وسلاح به حاجة بلا قسمة لا بعد الخروج منها ولا بيعها وتمولها ورد الفضل الى المغنم).

توضيح: (و يورث قسط) او په ميراث کې ورلی شي يعني دده ورثوو ته به ورکړل شي حصه د هغه کس چې په دار الاسلام مړ شي (و حل لنا ثمه) او مونږ ته په دار الحرب کې حلال دي (طعام) خوراکی شيان يعني چې مسلمان غنيمت ونيسي او په دې غنيمت کې خوراکي شيان وي نو مجاهدينو ته حلال دي چې ويې خوري (و علف) همدارنګه وابنهٔ خپلو څاروو ته ورکولی شي (و حطب) او لرګي چې د ضرورت په وخت کې په خپل کار راولي (و دهن) او د خوراکي تيلو استعمال هم جائز دی لکه زيتون و غيره يعني چې ويې خوري (و سلاح به حاجة) همدارنګه د ضرورت په وخت کې د غنيمت سلاح هم استعمالولی شي (بلا قسمة) مخکې د تقسيم څخه د مجاهدينو تر مينځ (لا بعد الخروج منها) خو که د دار الحرب څخه ووځي نو بيا د مذکورو شيانو استعمال مخکې د تقسيم څخه جائز نه دی ځکه ديکې د غانمينو حق پوره پيدا او ثابت شو نو د هغوی د رضا څخه بغير به د دې څخه فائده نه اخلي.

(و لا بيعها) همدارنګه د کومو شيانو چې مجاهدينو ته په دار الحرب کې د فائدې اخستلو اجازه وه د دې خرڅول جائز نه دي يعني صرف د ضرورت مطابق به يې استعمالوي، او که خرڅ يې کړو نو قيمت به يې غنيمت ته سپاري (و تمولها) همدارنګه د دغه مذکورو شيانو لکه طعام علف، تيل وغيره ذخيره کول د ځان لپاره هم جائز نه دی ځکه دا د ضرورت په اندازه صرف د دې څخه فائده اخستل روا دي (و رد الفضل الى المغنم) يعني که دغه خوراکي شيان وغيره د مجاهد سره زياتي شي نو دار الاسلام ته د راتګ څخه وروسته به هغه زياتي غنيمت ته سپاري ځکه د دې شيان څخه فائده اخستل د ضرورت په اندازه په دار الحرب کې وو نه په دار الاسلام کې نو بيرته به يې غنيمت ته وسپاري.

(و من اسلمَ ثمه) که څوک په دار الحرب کې اسلام راوړي (عصم نفسه) نو ده په اسلام راوړلو سره خپل ځان محفوظ کړو نو اوس نه وژلي شي او نه غلام ګرځولی شي (و طفله) او خپل بچی يې هم

وساته څکه بچی هم تبعا مسلمان وګرځيده څکه ماشوم تابع د خير الابوين وي په اعتبار د دين سره (و مالا معه) او هغه مال يې هم وساته چې له ده سره وي (او اودعه) يايې امانت ايخی وي (معصومًا) د معصوم سره چې هغه مسلمان يا ذمي دی څکه د مسلمان او ذمي مال معصوم وي يعنې هغه مال يې هم وساته چې د کوم مسلمان يا ذمي سره يې امانت ايخی وي (لا ولده کبيرًا) خو دده په اسلام سره دده بالغ بچي نه محفوظ کيږي څکه هغه حربي کافر دی او حربي کافر تابع د مور او پلار نه ګرځي (و عِرسه) همدارنګه د ده ښځه هم نه بچ کيږي څکه دا کافره حربيه ده تابع د خاوند نه ګرځي په اسلام کې [فتح۵\۴۷۲].

(و حملها) همدارنګه د ده د ښځې حمل هم نه بچ کيږي څکه دا د دي ..... ۳۳۲ په رق او مملوکيت سره هغه هم رق ګرځي [فتح القدير۵\۴۷۷] (و عقاره) او همدارنګه دده ځمکه هم نه محفوظ کيږي څکه ځمکه د جملې د دار الحرب ځخه ده او د اهل الدار په تصرف کې وه (ففيه خلاف الشافعي) خو په ديکې د امام شافعي رحمه الله اختلاف دی هغه وايي چې دده ځمکه به هم دده وي څکه چې دده په لاس کې ده نو دا په شان د منقولي شيانو وګرځيده خو مونږ ورته وايو چې دا ځمکه اهل الدار په تصرف کې ده او دده ورباندې تصرف حقيقي نشته (و عبدَه مقاتلاً) او دده غلام هم محفوظ نه دی په داسې حال کې چې جنګ کونکی وي (و ماله مع حربي) همدارنګه دده هغه مال هم محفوظ نه دی چې د حربي کافر سره وي چې په طريقه د غصب سره ورسره وي او که په طريقه د امانت سره ورسره وي څکه د حربي يد او تصرف مونږ ته محترم نه دی (و يُعتبر وقت المجاوزة) غرض د مصنف د دې ځخه دا دی چې مجاهد به کله حقدار د سهم د غنيمت ګرځي؟ نو وايي چې هلته به دده د سهم استحقاق ته اعتبار وي چې د سرحد يا بونډرۍ ځخه تير شي (الدرب) هغه حد فاصل ته وايي چې د دار الاسلام او دار الحرب تر مينځ وي چې هغه لويه دروازه د کوڅې ده يعنې چې سرحد باندې د دوو ملکونو تر مينځ لګول شوي وي مثلا لکه د تورخم دروازه (والمضيق) يا تنګه لاره د لارو د روم ځخه چې د هغوی په سرحد ده خو دلته تري مقصد هغه ځای دی چې مجاهدين په هغې دار الحرب ته داخليږي.

(و عندَ الشافعي رحمه الله يعتبر وقت شهود الواقعة) خو امام شافعي رحمه الله وايي چې کله د جنګ ميدان ته داخل شو نو دا به د سهم مستحق ګرځي.

(فمن دخل دارهم فارسًا فنفق فرسه اى مات فشهد الوقعة راجلاً فله سهمان سهم فارس ومن دخلها راجلاً فشرَى فرسًا فلهُ سهم سهم راجلٍ).

القول الراجح في بيان سهم الفارس والراجل: (فمن دخل) نو څوک چې دار الحرب ته داخل شو (فارسًا) په داسې حال کې چې په اس سور وو (فنفق) نو هلاک شو اس دده (فشهدَ الواقعة راجلاً) بيا د جنګ ځای ته پياده حاضر شو نو ده لره به دوه سهمه يعني برخي وي سهم د فارس يعني د هغه کس چې اس ولري چې يوه برخه دده يوه يې د اس (و من دخلها راجلاً) او څوک چې دار الحرب ته پياده داخل شو (فشرى فرسًا) بيايې اس واخستو نو دده به يوه برخه وي برخه د پياده کس دا زمونږ مذهب دی (و اما عندَ الشافعي فعلى العكس) د امام شافعي رحمه الله په نزد په اول صورت کې ده لره يوه برخه ده چې برخه د پياده کس ده او په دويم صورت کې درې برخې دي چې برخه د سور سړی ده ځکه چې امام شافعي د مجاهد د جنګ حالت ته اعتبار ورکوي نو اول کس د جنګ په حالت کې پياده ده نو يوه برخه به اخلي او دويم کس د جنګ په حالت کې سور دی نو درې برخې به اخلي (و سهم الفارس عنده ثلاثة اسهمٍ) او د امام شافعي رحمه الله په نزد د فارس لپاره درې برخې دي په بعضې نسخو کې څلور راغلي دا غلط دی ځکه د ائمو اختلاف په درې او دوو کې دی نه په دوو او څلورو کې، دليل د امام شافعي رحمه الله دا دی چې عبدا لله بن عمرو روايت کوي چې نبي عليه السلام د فارس لپاره درې برخې مقرر کړي وي او د پياده لپاره دوه او بل دا چې استحقاق په تکليف سره ده او تکليف د فارس درې چنده د پياده ده.

بسم الله الرحمن الرحيم

ځکه يو دحملی بل دتيبنتی لپاره بل دثبات لپاره اوراجل صرف دثبات لپاره دي امام ابوحنيفه وائی چی عبدالله بن عباس روايت کوی چی نبی عليه السلام فارس ته دوه برخی ورکړي اوراجل ته يوه برخه۔ نو فعل دنبی عليه السلام کښی تعارض راغی چی يو روايت کښی دفارس لپاره دري برخی اوپه بل روايت کښی دوه برخی راغلی دي اوچی فعل کښی تعارض راشی نو قول دنبی عليه السلام ته به رجوع کولی شی چی داقول دنبی عليه السلام دي للفارس سهمان وللراجل سهم اومطلق تيبنته مذموم ده خو هغه تيبنته ممدوح ده چی دحملی لپاره وي نو دفارس لپاره دوه حالته شو چی يو حالت دحملی اوبل حالت دثبات اودراجل لپاره يو حالت شو چی ثبات دي نو دفارس لپاره به برخی هم دوه وي اودراجل لپاره به يوه وي «فتح القدير ص ۴۸۰ ج ۵ هدايه».

(ولايسهم الا لفرس) اوبرخه به نشي ورکولی مګر ديوه أس لپاره ددي دوه مطلبه دي يوداچی که يو کس مجاهد سره دوه يادري أسونه وي نو صرف يوأس ته به برخه ورکولی شی اوامام ابو يوسف وائی چی دوه أسونو ته به برخه ورکولی شی نه زياتی ته. دويم داچی أس ته به برخه ورکولی شی او دأس نه ماسوا نوروته به برخه نشي ورکولی لکه قچر ته اوراحلی يعنی أوښ ته (ولا لعبد وصبی وامرأة وذمي) اوهمدارنګه به برخه نشی ورکولی غلام ته ماشوم ته ښځي ته اوذمي ته (ورضخ لهم) خو لږ شان شی به ورکړی يعنی چی دغنيمت دسهم څخه به کم وي خو غلام ته هغه صورت کښي داورکولی شی چی جنګ وکړي اوزنانه ته هغه وخت ورکولی شی چی دزخميانو تداوي وکړي ځکه دنور جنګ څخه ښځه عاجزه وي اوذمي ته هلته ورکولی شی چی جنګ وکړي يا رهنمائی وکړي خو ذمي که جنګ هم وکړي نوپوره سهم به نشی ورکولی ځکه داجهاد دي اوذمي به دمسلمان سره په حکم دجهاد کښی نه برابريږی.

(والخمس للمسكين واليتيم وابن السبيل وقدم فقراء ذوي القربى عليهم ولا شيء لغنيهم)

تشريح: مخکښی بيان ددي وو چی څلور خمسه به دمجاهدينو ترمنځ ځنګه تقسيمولی شی اوس بيان دمصارفو دخمس دي چی خمس به ورکولی شی دري ډلو ته (۱) مسکين ته (۲) يتيم ته (۳) مسافرته او دنبی عليه السلام هغه خپلوان چی فقيران وي هغه هم په دغه دري ډلو کښی داخل دي خودنبی عليه السلام خپلوان فقيران به په نورو مسکينانو يتيمانو اومسافرو مقدم وي يعنی يتيمان ذوی القربی دنبی عليه السلام به په سهم ديتيمانو کښی داخل وي خو په نورو به مقدم کولی شی اومسکينان خپلوان دنبی عليه السلام به په سهم دمسکينانو کښی داخل وي خو په نورو مسکينانو به مقدم وي اومسافر خپلوان دنبی عليه السلام به په سهم دمسافروکښی داخل وي خو په نورو به مقدم وي ځکه چی نورو ته صدقه حلاله ده اوپه خپلوانو دنبی عليه السلام صدقه حرامه ده خو مالدارو خپلوانو دنبی عليه السلام ته په خمس کښی هيڅ برخه نشته «فتح القدير ص ۴۹۳ ج ۵ عنايه ص ۴۹۳ ج ۵».

(وذكر الله تعالى للتبرك) اوپه ايات کريمه کښ چی د الله تعالی ذکر راغلی چی فأن لله خمسه وللرسول دادتبرک لپاره راغلی دي نه دسهم لپاره ځکه دالله تعالی سهم او درسول الله سهم يو دي (وسهم النبي صلى الله عليه وسلم سقط بموته كالصفي) او دنبی عليه السلام سهم چی ايات کريمه کښی ذکر شوی هغه دنبی عليه السلام په وفات سره ساقط شوی دي ځکه دنبی عليه السلام سهم دوجی درسالت نه وو اودنبی عليه السلام څخه وروسته هيڅوک په رسالت سره نشی موصوف

کيدلی نو بل څوک دنبی عليه السلام دسهم حقدار نه دي (کاالصفی) لکه څرنګه چی ساقط دي صفی دنبی عليه السلام دصفی معنی غوره کړی شوی يعنی نبی عليه السلام به دسهم څخه ماسوا يو څه شی دغنيمت دتقسيم څخه مخکښی دځان لپاره خوښه وو لکه څادر توره زغره وينزه وغيره چی دبدر دغنيمتونو څخه يې ذوالفقار توره غوره کړي وه اوخيبر دغنيمتونو څخه يې صفيه بی بی غوره کړي وه خو داصفی هم دنبی عليه السلام څخه په وفات سره ساقط شو دازمونږ مذهب دي (اما عندالشافعی فيقسم علی خمسة أسهم الخ) امام شافعی رحمه الله وائی چی خمس به په پنځو برخو تقسيمولی شی اودنبی عليه السلام برخه به دوخت خليفه اوامام لره وي ځکه نبی عليه السلام چی ددي برخی مستحق وو دادوجی دامامت کبری دوجی وو نو هرخليفه او امام چی دده څخه وروسته راځي ددي سهم به مستحق وي خو مونږ داوايو که داسی وي نو خلفاء أربعه بيا دنبی عليه السلام په سهم زيات حقدار وو نومعلومه شوه چی داسهم دوجی درسالت نه وو نه دامامت نه (وسهم ذوی القربی لهم) مخکښی دنبی عليه السلام دذوی القربی بيان وو خو چونکی ذوي القربی دنبی عليه السلام ټولو قرابتونو ته شامل دي اوحالانکه نبی عليه السلام ټولو خپلوانو ته خمس نه دي ورکړی بلکی بنی هاشم اوبنی عبدالمطلب ته يې ورکړي دي نو شارح رحمه الله دذوی القربی تفسير او وضاحت وکړو چی دذوی القربی څخه مراد بنی هاشم اوبنی عبدالمطلب دي (اعلم) شارح اوس دنبی عليه السلام نسب مبارک په تفصيل سره بيانوی اودبنی هاشمو اوبنی عبدالمطلبو او دنورو فرق بيانوی چی نبی عليه السلام نوم مبارک محمد صلی الله عليه وسلم ألف صلوات وسلم دپلار نوم يې عبدالله دنيکه نوم يې عبدالمطلب عبدالمطلب ولد هاشم ولد عبدمناف اودعبدمناف څلور زامن وو (۱) هاشم (۲) مطلب (۳) عبدشمس (۴) نوفل (ولما قسم رسول الله صلی الله عليه وسلم غنائم خيبر) هرکله چی نبی عليه السلام دخيبر غنيمتونه تقسيمول نو هغه خمس چی هغه سهم دذوی القربی وو تقسيم يې کړو دبنی هاشمو اوبنی عبدالمطلب ترمنځ (وکان عثمان) اوحضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه چی دنبی عليه السلام زوم وو دعبد شمس داولادي څخه وو اوجبير بن مُطعم دنوفل داولادي څخه وو دواړه راغلل اودرسول الله صلی الله عليه وسلم سره يې خبره وکړه چی مونږ دفضيلت دبنی هاشمو څخه چی په نورو قبيلو لري انکار نه کوو (لمکانک) دوجی دمرتبی ستانه چی الله جل جلاله تاسی په بنی هاشمو کښی ګرځولی يې (ولکن نحن) لکن مونږه اوزمونږ نور خپلوان دبنی مطلب څخه تاسی ته

په نسب کښی يوشان يو څکه چې دعبدمناف أولاده يو نو ددوي اولادي تاسی ته په خپلولی اونسب کی يو برابر دي (**فمابالک أعطيتهم**) نو ستا څه نظر دي چی بنی مطلب کورنی ته دي خمس کښی برخه ورکړه اومونږ دي تری محرومه کړو (**فقال عليه السلام**) نو نبی عليه السلام ورته وويل چی ددي علت دادي چی بنی مطلب کورنی زما څخه نه په جاهليت کښی جداشوی اونه په اسلام کښی يعنی هميشه زما سره ملګری وو اوزما سره يې کومک کاوه اودعبد شمس اونوفل اولاد چی وو نو ددوي اودنبی هاشمو ترمنځ جګړي وي (**وشبّک بين أصابعه**) اونبی عليه السلام ددواړو لاسونو ګوتی يو بل کښی ننويستی چی بنی هاشم اوبنی مطلب کورنی ماسره دغسی لکه چی ..... (**فالشافعی يقسم كما قسّم النبی عليه السلام**) نو امام شافعی دخمس تقسيم داسی کوی لکه نبی عليه السلام چی کاوه هغه داسی چی خمس به په پنځو برخو وګرځول شی يوه برخه ديتيمانو يوه برخه دمسکينانو يوه برخه دمسافرو يوه برخه دخليفه اويوه برخه دذوي القربی يعنی دبنی هاشمو اوبنی مطلبو (**ولحن نقول له**) مونږ امام شافعی رحمه الله ته وايو چی نبی عليه السلام حضرت عثمان رضی الله عنه اوحضرت جبير رضی الله عنه ته دخبرو په مهال بنی هاشمو اوبنی مطلبو ته دورکړی علت دابيان کړو چی دوي زماسره ملګری وو اوزماسره يې کومک کاوه اودغه ملګرتيا اوکومک دنبی عليه السلام په وفات سره ختم شو (**فيستحقون**) نو دنبی عليه السلام دوفات څخه وروسته دنبی عليه السلام خپلوان به مستحق دخمس په فقر سره ګرځي (**حيث قال عليه السلام**) څکه نبی عليه السلام ورته فرمايلی وو چی تاسی باندي دخلکو خيری يعنی صدقه الله تعالی حرامه کړی ده او دهغی په عوض کښی يې درته خمس الخمس درکړي دي (**ولماكان عوضاً**) نوهرکله چی خمس الخمس عوض دزکواة څخه شو نو هغه کس به ددي مستحق وي چی مستحق دزکواة وي چی هغه فقير دي نه غنی (**وقدنقل**) همدارنګه په روايتونو کښی راغلی چی خلفاء راشدينو هم همداسی تقسيم کولو لکه مونږ چی ويلی يعنی خمس به يې په دري برخو ګرځوو يوه برخه ديتيمانو يوه دمسکينانو يوه دمسافرو نومعلومه شوه چی دنبی عليه السلام برخه دنبی عليه السلام په وفات سره ساقط شوی ده همدارنګه دذوي القربی سهم هم ساقط شوي دی (**وكذلک عمر رضی الله عنه**) همدارنګه حضرت عمر رضی الله عنه به دذوي القربی فقراؤ ته خمس ورکولو . سوال داخو تکرار دي څکه حضرت عمر رضی الله عنه په خلفاء الراشدينو کښی داخل دي

جواب داتکرار نه دي بلکی دمخکښی خبری مقصد دادي چی خلفاء الراشدينو به مطلق ذوي القربی ته خمس نه ورکولو يعنی مالدارو اوغريبو ته خو ددي خبری مطلب دادي چی حضرت عمر رضی الله عنه به دذوي القربی فقيرانو ته ورکولو نه مالداروته (**ومن دخل دارهم فأغار خُمّس الا من لا منَعَةَ له ولا اذن**) که څوک دارالحرب ته داخل شی (**فأغار**) اودکفارو مال لوټ کړي نو امام به تري خمس واخلی اوباقی ددوي خو په هغه صورت کښی چی دوي څه زور اوطاقت يادله لري يا دامام په اجازه سره وي ځکه که دامام په اجازه سره وي نو بيا په امام لازم دي چی ددوي سره کومک وکړي مګر که چاسره نه طاقت وو اونه ورسره دامام لخوا اذن وو نو بيا به تری خمس نشی اخستلی ځکه دابياغنيمت نه دي (**لأن الخمس**) ځکه خمس دغنيمت څخه اخستلی شی اوغنيمت هغه دي چی دکفارو څخه په زور واخستلی شی اودا زور اوطاقت په جماعت اودلی سره وي نو که دله يې هم نه وه خو اذن دامام وو نو دابيا په حکم دمنعه يعنی دله کښی دي ځکه امام په اجازی کولو سره په ځان باندي دهغه نصرت او امداد لازمی کړو .

(وللامام أن يُنَفِّل وقت القتال حثاً فيقول من قتل قتيلا فله سلبه)

تشريح: (**وللامام**) اوامام او خليفه ته جائز دی چی دجنګ په وخت کښی دجنګ دتيزوالی لپاره ورکړي (**فيقول**) امام به خپلو عسکرو ته داسی ووائی چی چاڅوک مړ کړو ددشمن څخه (**فله سلبه**) نو وي به ده لره دقتيل سامان تنفيل باب تفعيل دي دنفل څخه دي په معنی د زائد سره اونفلو ته هم ځکه نفل وائی چی داهم په فرض مانځه زياتی دي خو شرعاً دتنفيل معنی داده چی امام دسهم څخه زياتی شئ يو چاته ورکړي دجنګ دتيزوالی په خاطر (**والتركيب**) او ترکيب دحروفو دکلمی دتنفيل دلالت په زيادت باندي کوي ځکه دادنفل څخه دي اونفل تبرع اوزيادت ته وائی (**قوله من قتل**) دادفع داعتراض ده چی قتيل خو په معنی دمقتول سره دي اوقتل دمقتول خو غير متصور وي شرعاً وعقلاً ځکه انسان خو دقتل څخه وروسته قتيل ګرځی نه دقتل څخه مخکښی نو داقول به څنګه صحيح شی چی من قتل قتيلا ؟ خلاصه دجواب داده چی داپه اعتبار دمايؤل اليه سره ده نو کوم کس لره چی مجاهد وژنی نوهغه ته هم قتيل وائی ددي وجی نه چی دامرګ اوقتل ته نژدی دی (**او لسرية جعلتُ لكم الربع بعد الخمس**) يا امام يوی سريه ته ووائی چی تاسی ته می دخمس ..... څلورمه يا دريمه وغيره مقررکړه . سريه دامام ابوحنيفه په نزد څلورسوه کسانوته ويل کيږی کما فی الفتح (**لابَعدالاحراز هاهنا**) خو امام ته جائز نه دي چی په

دارالاسلام کښی وروسته دغنيمت دمحفوظ کولو څخه چاته زياتی شی ورکړی ځکه په دغه وخت کښی دادټولو غانمينو ملکيت وګرځيده اوددوي باطلول جائزنه دي (**الا من الخمس**) مګر که زياتی شيئ چاته دخمس څخه ورکړی نو داجائز دی ځکه په خمس کښی دغانمينو حق نشته نو امام کولی شی چی ديکښی هر قسم تصرف وکړي (**وسَلَبُه مامعه حق الخ**) اوسلب هغه څه ته وائی چی دمقتول سره وي تردي چی سورلی اوکوم شی چی په سورلی وي هغه هم پکښی داخل دي (**وهو للكل ان لم ينفل**) که امام چاته په نفل کښی دانه وو ورکړي نو بيا ددي مقتول سره ټول سامان دبيت المال دي اوټول غازيان به پکښی شريک وي (**خلافاً للشافعی**) امام شافعی رحمه الله وائی چی سلب دقاتل لپاره دي برابره خبره ده چی امام اعلان وکړي چی من قتل قتيلا فله سلبه اوکه اعلان ونه کړي خو شرط په قاتل کښی دادي چی دابه دأهل ددي څخه وي چی سهم ورته مقررشی يعنی چی ماشوم ليوني وغيره نه وي دويم شرط دادي چی وقد قتله مقبلاً چی دغه قتل به په داسی حال کښی واقع شوی وي چی مقتول مخامخ او متوجه وي جنګ ته تردي چی که مقتول دشکست په حالت کښی وو يا اوده وو يا په بل څه شی مشغوله وو نو بيا دسلب مستحق نه ګرځی دليل دامام شافعی رحمه الله لپاره داقول دنبی عليه السلام دی چی من قتل قتيلا فله سلبه (**ولحن نحمل**) مونږ دغه حديث حمل کړی په تنفيل باندي يعنی چی قاتل دسلب مستحق ګرځي خو په تنفيل سره چی امام ورته ددي اعلان وکړی اوامام شافعی حمل کړي په وضع دشريعت باندي يعنی چی قاتل دسلب مستحق دي په حکم دشريعت سره .

باب استيلاء الكفار

داباب دي په بيان دغلبی دکفارو کې

مصنف رحمه الله چی هرکله فارغ شو دبيان دحکم داستيلاء زمونږ نه په کفارو باندي اوس يې شروع وکړه په حکم دغلبی دکفارو کښی په مونږ باندي۔ اودغلبی دبعض کفارو په بعض نورو باندي.

(اذاسبی بعضهم بعضاً وأخذوا مالهم اوبعيراً نَدَّ اليهم اوغلبوا على مالنا وأحرزوه بدارهم ملكوه هذا عندنا واما عند الشافعی لايملك الكفار مالنا بالاستيلاء)

(اذا سبی الخ) که بعض أهل الحرب بعض نورو لره بنديان کړی اودهغوی مالونه واخلی **(اوبعيراً)** ياهغه أوښ **(نَدَّ اليهم)** چی دوي ته ورتښتيږی نو کفار دهغی مالکان ګرځی وجه داده چی

دحربيانو مالونه مباح دي نو په دي غلبه داسی ده لکه په مباحو چی غلبه وي اوغلبه په مباحو يو داسبابو دملک څخه دي شرعاً همدارنګه ذات دکفارو غيرمعصوم دي نو غلبه دبعض کفارو په بعض نورو سره په طريقه دبندي کولو سره اثبات دملک راولي (**اوغلبوا علی مالنا**) ياکفار زمونږ په مالونو غلبه وکړي اوبه خپل دارالحرب کي محفوظ کړي (**ملکوه**) نوکفار په دي مالکان ګرځي دازمونږ مذهب دي او دامام شافعی رحمه الله په نزد سره کفار زمونږ په مالونو په غلبی سره نه مالکان کيږی (**لماذکر فی أصول الفقه أن النهی**) دادليل دامام شافعی رحمه الله دي چی په أصول الفقه کښی ذکر شوی چی نهی دافعال حسيوو څخه قبح لعينه واجبوی اوقبيح لعينه حکم شرعی نه فائده کوی چی هغه ملک دي يعنی استيلاء شرعاً ممنوع ده اوممنوع شيئ ملک نه فائده کوی ځکه داد شوافعو يوه قاعده هم ده چی المحظور الشرعی لايُفيد الأمر الشرعی (**قلنا انما**) مونږ ورته وايو چی کفار زمونږ په مال باندي مالکان کيدی شی ځکه ددوي په ګمان دا استيلاء په مال غير معصوم ده ځکه دوي داګمان کوي چی دمسلمانانو مالونه مونږ ته مباح دي (**وليس لنا ولاية الا لزام**) او مونږ لره ولايت دالزام نشته يعنی مسلمانانو ته ددوي په الزام يعنی چی دمسلمانانو مال غير معصوم دي ولايت نشته چی مونږ ورته ووايو چی زمونږ مال معصوم دي (**فسقط النهی**) اونهی داستيلاء نه ساقط شوی دکفارو څخه په حق دأحکامو ددنيا کښی ځکه شريعت چی نهی داستيلاء څخه کړي دادوجی دحفاظت دمالونو زمونږ اودغه عصمت دمال زمونږ ددوي په ګمان ثابت نه دي (**انما کانت ثابتة**) اوبل عصمت هلته ثابتيږی چی ترڅو دغه مال محرز اومحفوظ وي په دار زمونږ کښی يعنی دارالاسلام کښی (**لتيقن التمکن من الانتفاع**) ددي لپاره چی قدرت په انتفاع دمالک يقينی شی يعنی چی مالک په دي يقينا قادره وي چی زه ددی څخه فائده اخستلی شم (**فاذا زال الاحراز**) خو کله چی احراز او حفاظت دمال ختم شو په غلبی دکفارو سره نو عصمت دمال ختم شو چی عصمت ختم شو نهی داستيلاء څخه په حق ددنيا کښی ساقط شوه .

(لاحُرَّنا ومدَبَّرنا وأمولدنا ومکاتبنا وعبدنا آبقاً وان أخذوه)

توضيح: يعنی که کفار په مونږ غلبه وکړی اوزمونږ أصيل اومدبر اوأم ولدی اومکاتبين بنديان کړی نو دکفارو په دوي ملکيت نه ثابتيږی ځکه سبب ملک فائده کوی په خپل محل کښی اومحل مال مباح دي اوحُر مال نه دي ځکه معصوم بذاته دي همدارنګه أم ولده مدبر اومکاتب کښی هم

حريت من وجه ثابت دي (**وعبدنا آبقاً**) همدارنګه هغه غلام زمونږ دمسلمانانو چې کفارو ته وتښتي اګر چې هغوی يې ونيسي نو بيا دکفارو ملکيت ورباندي نه راځي دامام ابوحنيفه په نزد (**وانما قال وان أخذوه**) او مصنف رحمه الله ځکه دالفظ وويلی چې وان أخذوه ځکه دامام ابو حنيفه او دصاحبينو ترمنځ اختلاف په هغه صورت کښې دي چې کفار دغه آبق ونيسي (**وقهروه**) اوپه هغه غلبه وکړي (**وقيدوه**) اوهغه وتړی نو په دي صورت کښې دامام ابوحنيفه په نزد دکفارو ملکيت ورباندي نه راځي په خلاف دصاحبينو چې ددوي په نزد راځي (**لكن ان لم أخذوه قهراً**) لکن که هغوي په زورنه وو نيولی نو بيابالاتفاق دکفارو ملکيت ورباندی نه راځي (**لهما**) صاحبين وائی چې عصمت ددي غلام دوجی دحق دمولی نه وو خو په تيښتی سره دغه عصمت ختم شو نو دامباح وګرځيده چې دکفارو په لاسونو کښې ولويده (**وله**) امام صاحب وائی چې کوم عصمت چې دوجی دحق دمولی ځخه وو هرکله چې هغه په تيښته سره ختم شو نو هغه عصمت رانبکاره شو چې په اعتبار د ادميت او انسانيت سره وو ځکه انسان په اعتبار دذات سره حُر معصوم پيداشوی نو دغه غلام په منزله دحُر وګرځيده نو دکفارو ملکيت ورباندي نه راځي۔ (**وتملك بالغلبة حرّ هم وماهو ملكهم**) اوکه مسلمانانو په کفارو غلبه وکړه نو مسلمانان دهغوي په حُر يعنی أصيل باندی مالکان کيدای شی (**وماهو ملكهم**) اوپه هغه څه چې دکفارو په ملکيت دي په هغی هم مونږ مسلمانان مالکان ګرځو (**ومن وجد متاعه**) چاچې وموندە زمونږ دمسلمانانو ځخه يوکس خپل مال يعنی کفارو زمونږ په مالونو غلبه وکړه او دارالحرب ته يې ورسول بيا زمونږ مسلمانانو په هغوی غلبه وکړه دکفارو مالونه يې غنيمت کړل نو په دي غنيمت کښې هغه مالونه هم وو چې کوم کافرانو زمونږ ځخه نيولی وو نوکه دکوم مسلمان مال پکښې بعينه موجود وو او دغنيمت تقسيم هم نه وو شوی نو دغه مسلمان به خپل مال مفت واخلی يعنی قيمت وغيره به ورته نه ورکوی (**وبالقيمة ان قسم**) خو که غنيمت تقسيم شوی وو نو بياکه دغه مسلمان خپل مال اخلی نو په قيمت به يې اخلی يعنی په قيمت دهغی دورځی چې مجاهد ته داغنيمت رسيدلی دي (**وبالثمن ان شراه منهم تاجر**) اوکه دکفارو ځخه مسلمان تاجر دغه مال اخستی وو نوبيابه يې په همغه ثمن واخلی په کوم چې تاجر اخستی وو دقيمت اوثمن ترمنځ فرق دادي چې ثمن ديته وائی چې په کوم

نرخ اخستل شوی همغه ورته ورکړي اوقیمت دیته وائی چی روز نرخ ورباندي کیښودل شی۔ (وان أخذه أرش عينه مفقوءةً) اګر چی تاجر اخستی وي دیت دسترګی دغلام په داسی حال کښی چی ویستل شوی وي صورت دمسئلی داسی دي چی کفارو یو غلام ونیو اودارالحرب ته یې داخل کړو بیا تجار تري واخستو اوبیرته یې دارالاسلام ته راوړو بیا یو کس ددغه غلام سترګه ویسته یایې لاس ورباندي غوڅ کړو نو تاجر ددغه جنایت کونکی کس څخه دغلام دسترګی دیت واخیسته نو اوس که دغلام مخکنی مالک دغه غلام اخلی نو په ټول ثمن سره به یې اخلی یعنی په ټولو هغه روپو سره به یې اخلی کومی چی تاجر بائع ته ورکړی دي.

(ولايحط من الثمن) او ددغه ثمن څخه به هیڅ شی په مقابله دهغه دیت کښی چی تاجر اخستی نشی کمولی یعنی مخکښی مالک دانشی کولی چی دیت دغلام دابخپله واخلی یعنی ددي دیت په عوض کښی دتاجر څخه روپی وګرځوي.

(فان أسر عبدٌ فبيع ثم كذا فللمشتري الأول أخذه من الثاني بثمنه ثم لسيّده أخذه منه بثمنين وقبل أخذ الأول لا)

توضیح: که یو غلام دیوکس څخه کفار بندي کړی اوپه یو تجارې خرڅ کړي بیایې دتجار څخه بندي کړي په دویم ځل بیایې په بل تجار خرڅ کړي مثلا دزید غلام وو کفارو بندي کړو اوپه عمرو یې په سل روپی خرڅ کړو بیایې دعمرو څخه بندي کړو اوپه بکر یې یې په سل روپی خرڅ کړو (فللمشتري الأول) نو أول مشتری چی عمرو دي داغلام به واخلی ددویم مشتری څخه چی بکر دي (بثمنه) په هغه روپی چی بکر تری اخستی چی هغه سل دي (ثم لسيده أخذه منه) بیا به دغلام بادار چی مخکښی مالک دي چی هغه زید دي دغه غلام به داول مشتری څخه چی عمرو دي په دواړو قیمتونو واخلی چی هغه دوه سوه روپی دي ځکه دغه غلام عمروته په دوه سوه تمام شوی دي ځکه سل یې بائع ته ورکړي اوسل یې دویم مشتری ته ورکړي (وقبل أخذ الأول لا) اوکه اول مشتری چی عمرو دي ددویم مشتری څخه چی بکر دي وانخلی نو اول مالک چی زید دي حق نه لري چی ددویم مشتری څخه چی بکر دي واخلی ځکه بکر هغه غلام اخستی چی دعمرو داخستو څخه وروسته بندی شوی وو (فلو أخذ زيد) نو که زید دغه غلام دبکر څخه واخلی (لضاع الثمن) نو هغه روپی به ضائع شی چی عمرو په دغه غلام ورکړی دي یعنی دعمرو روپی به ضائع شی نو زید به دغه غلام دعمرو داخستو څخه مخکښی نه اخلی.

(فلو أبق فأخذهما الكفار فشراهما منهم رجل أخذ العبد مجاناً وغيره بالثمن)

توضيح: که يو غلام سره دځه سامان دمولی لکه أس وغيره وتښتی اوکفار دواړه يعنی غلام اوسامان دواړه ونيسی (**فشراهما منهم رجل**) بيا ددي کفارو څخ دغه غلام اوسامان يو تاجر واخلی (**أخذالعبد مجاناً**) نو وابه اخستلی شی دغه غلام مفت بلاثمنه يعنی مولی به دغه غلام دتاجر څخه مفت واخلی يعنی تاجر ته به ددي روپی نه ورکوی (**وغيره بالثمن**) اودغلام نه ماسوا يعنی نورسامان به په ثمن واخلی يعنی څومره روپی چی تاجر ورباندي ورکړي وی داڅکه چی دکفارو په تښتيدونکی غلام باندي ملکيت نه راڅی دامام صاحب په نزد اوپه سامان باندي په اتفاق دأئمو و دمذهب زمونږ دکفارو ملکيت راڅي خو صاحبين وائي که باداريې اخلی نو غلام اوسامان دواړه به په ثمن اخلی اوکنه نو دواړه به پريږدی (**وعتق عبد مسلم شراه مستأمن هاهنا وأدخله دارهم**) که يو مسلمان غلام وي اويو حربی کافر چی مستأمن وي يعنی دارالاسلام ته په امن ويزه داخل شوی وي اودلته په دارالاسلام کښی دغه مسلمان غلام واخلی اودارالحرب ته يې داخل کړي نو دغه غلام أزاد شو داد امام ابو حنيفه رحمه الله مذهب دي اوصاحبين وائی چی داغلام نه أزاديږی (**لأن الواجب أن يجبر فی دارنا**) ځکه لازم ده په قاضی باندي چی دغه مستأمن په دارالاسلام کښی په دي مجبوره کړي چی دغه غلام خرڅ کړي (**وقد زال**) خو کله چی غلام يې دارالحرب ته انتقال کړو نودغه جبر ختم شو (**اذ لايد لنا عليهم**) ځکه مونږ لره قدرت اوحکومت په هغوی باندي په دارالحرب کښی نشته ځکه تباين ددارينو دي نو غلام دکفارو په لاس کښی پاتی شو (**قلنا**) دامام ابوحنيفه رحمه الله لخوا ځخه مونږ جواب کوو چی کله ولايت دجبر دقاضی ختم شو دوجی دتباين ددارينو ځخه نو اعتاق قائمقام دجبر وګرځيده ددي لپاره چی مسلمان دکافرو دلاس ځخه خلاص شی (**کعبد لهم اسلم ثمه فجاءنا اوظهر عليهم**) لکه هغه غلام چی ازاد دي چی دکفارو وي اوهلته دارالحرب کښی اسلام راوړی نوبيا مونږ ته دارالاسلام ته راغی اويا مونږ په کفارو غلبه وکړه نوپه دي صورت کښی دغه غلام ازاد دي.

باب المستأمن

داباب دي په بيان دمستأمن کی

مستأمن داستيمان ځخه دي طلب دامن ته وائی

(هو يشمل مسلماً دخل دارهم بأمان وكافراً دخل دارنا بأمان الخ)

وضاحت: (هو) مستأمن په دوه قسمه دي يو هغه چې مسلمان دارالحرب ته په امان ((ويزه)) داخل شي او دويم چې کافر دارالاسلام ته په امان داخل شي (**لايتعرض تاجرنا ثمه لدمهم ومالهم**) نو زمونږ تاجر چې دارالحرب ته په امان داخل شي نو په ده حرام دي چې دهغوي وينې ته اومال او ناموس ته تعرض وکړي ځکه ده په استيمان سره داضمانت ورکړی ده چې زه به ددوي وينې اومال وغيره ته تعرض نه کوم نو که تعرض وکړي نو دادوکه شوه او دوکه حرامه ده (**الا اذا أخذ مِلكهم ماله اوحبسه أوغيره بعلمه وما أخرجه أي بطريق التعرض ملكه ملكا حراماً فيتصدق به**) مګرکه دکفارو پاچا ددي تاجر مال واخيسته (**اوحبسه**) يا يې تاجر بندي کړو (**اوغيره**) يا دپاچا نه ماسوا بل کس دتاجر مال واخيسته يايې بندي کړو (**بعلمه**) په علم دپاچا سره يعنی پاچا په دي خبر ؤ وربانديي راضی وو نو بيا تجار ته ددوي په مال تعرض حرام نه دي ځکه غدر اودوکه دکفارو لخوا شروع شوه (**وماأخرجه**) اوکه تجار کوم شئ ددوي څخه دتعرض په شکل راوباسی يعنی تجار ددوي په مال تعرض وکړي او دارالاسلام ته يې راوړی (**ملكه**) نو تجار ددغه شئ مالک ګرځی خوپه ملک حرام سره ځکه مالک ګرځی چې تجار په مال مباح باندي کاميياب شوی ځکه دحربيانو مال شرعاً مباح دي اوحرام ځکه دي چې دوکه ورسره شوی (**فيتصدق به**) نو تجار به دغه مال فقيرانو ته صدقه کړي خو په دي نيت چې ذمه يې دملک خبيث اوحرام مال څخه فارغه شی نه دثواب په نيت ځکه الله تعالی حرام مال نه قبلوی (**فان اذانه حربي**) اذان دباب افتعال څخه دي اصل کښی اِدْتدان وو معنی يې يوشی په قرض خرڅول اواستدان په قرض اخستل ددين اوقرض ترمنځ فرق دادی چې دَين هغی ته وائی چې په ذمه دانسان باندي دعقد څخه وروسته لازميږی اوقرض ديته وائی چې دقرض ورکولو څخه وروسته قبضْ کولی شی ـ نو معنی داشوه چې که چيرته ددَين معامله وکړه دتجار سره يو حربی يعنی داسی تصرف يې وکړو چې دتاجر په ذمه يې دَين لازم کړو يعنی حربی يو شی په تاجر باندي په قرضو خرڅ کړو (**او اذان حربيا**) يا تاجر يو شی ددَين په طريقه په حربی خرڅ کړو (**اوغصب أحدهما من الآخر**) يا غصب وکړو يو دبل څخه يعنی تاجر دحربی څخه ياحربی دتاجر څخه (**وجاءا**) او دواړه راغلل (**هنا**) دارالاسلام ته (**لم يُقضَ لأحدهما بشيء**) نو فيصله به نشی کولی ديو لپاره هم په بل باندي نه دحربی لپاره په تاجر زمونږ

اونه دتاجر لپاره په حربی باندي (**لأنه لا ولاية**) څکه مونږ لره په مستأمن باندي ولايت اوحکومت نشته (**وكذا لو فعل ذلك حربيان**) همدارنګه که دوه حربيانو په خپل منځ کښی دقرض معامله وکړه اويايې يو دبل څخه غصب وکړو (**وجاءا**) او دواړه دارالاسلام ته راشی (**مستأمنين**) دأمان غوښتلو په حالت کښي يعنی ويزه باندي نو مونږ ددوي لپاره به په يو بل باندي دهيڅ شی فيصله نه کوو څکه مونږ لره په دوي باندي ولايت او قدرت نشته (**فإن جاءا مسلمين قضى بينهما لا للغصب**) که دوه حربيان خپل منځ کښی معامله بالدين وکړي اويا غصب وکړي بيا دارالاسلام ته داسلام په حالت کښی راشی اوزمونږ قاضی ته فيصله ويسی نو قاضی به ددواړو ترمنځ په معامله بالدين کښی فيصله وکړي څکه په دوي باندي دقضاء په وخت کښی زمونږ ولايت ثابت دي (**لا الغصب**) خو دغصب په مسئله کښی به ورباندي فيصله نه کوي څکه دقرض مسئله په دارالحرب کښي صحيح واقع شوی وه څکه ددواړو په رضاء شوی وه اوپه غصب کښی نه ددواړو رضاء وه اونه دحربی مال معصوم وي څکه مال مباح دي

(**فإن قتل مسلم مستأمنٌ مثله ثمه عمداً أو خطأً ودّى من ماله وكفّر للخطأ**) تشريح: که يو مسلمان مستأمن بل مسلمان مستأمن قتل کړی په دارالحرب کښی په قصد سره (**ودّى**) ماضی صيغه ده ددیت څخه يعنی ديت دمقتول به ورکړی په دواړو صورتونو کښی يعنی په صورت دقصد اوپه صورت دخطا کښی څکه په قتل عمد کښی خو کفاره نشته (**لانه لم يجب القصاص**) څکه دقتل په وخت کښی قصاص واجب نه وو (**لتعذر الاستيفاء**) دوجی دګران والی داخيستو دقصاص دقاتل څخه (**لانه بالمنعة**) څکه استيفاء او اخيستل دقصاص په طاقت سره کيږی او طاقت بغير دډلی دمسلمانانو او د امام څخه نه کيږی او داپه دارالحرب کښی نه وو (**فتجب الدية**) نوديت دده په مال کښی په دواړو صورتونو کښی واجب دی (**لوجودالعصمة**) څکه عصمت دده په مال کښی موجود دی يعنی دده مال معصوم دی نو کوم شی چی په دارالاسلام کښی په ده باندي واجبيده نو هغه به اوس هم په ده واجب وي په قتل خطا کښی خو ديت واجب اصلی دي اوپه قتل عمد کښی څکه ديت واجب دي څکه کله چی قصاص ساقط شو نو که ديت هم ساقط شی نو نفس دمقتول به بلاعوضه ضائع شی (**لاعلى العاقلة**) په عاقلو دقاتل ديت نشته (**اذا الوجوب عليهم**) څکه ديت چی واجبيده په عاقله باندي په دوه خبروسره (**باعتبار النصرة**) يوپه اعتبار دکومک سره يعنی چی

عاقله دعصباتو او ددیوان او ددفتر څخه له ده سره همکاران وو **(والتقصير في الصيانة الواجبة عليهم)** او دویم په اعتباردکوتاهی سره په هغه صیانت کښی چی په عاقلو واجب وو **یعنی دقاتل** عاقلو داکوتاهی کړی چی قاتل یی محفوظ کړی نه دي دداسی بدو افعالو څخه چی دغه حفاظت دقاتل دبدو افعالو څخه په دوي واجب وو خو دلته نصرت او صیانت دواړه ساقط دي ځکه تباین او جدائی ددارینو راغلی ځکه قاتل په دارالحرب کښی دی او عاقله په دارالاسلام کښی دي نو دعاقلو لخوا تقصیر اوکوتاهی موجود نه شوه نودیت به هم په عاقلو واجب نه وي بلکی په مال دقاتل کښی به واجب وي ځکه دامباشر دهغه فعل دی چی موجب ددیت دي **(وفي الاسيرين كفّر فقط في الخطأ)** اوکه کفارو دوه مسلمانان په دارالحرب کښی بندیان کړل بیا یو بندی بل بندی قتل کړه نو په قاتل باندي صرف کفاره په قتل خطاء کښی ده او دیت وربانديي نشته نه په قتل خطاء کښی او نه په قتل عمد کښی اوپه قتل عمد کښی وربانډی قصاص هم نشته د امام ابوحنیفه رحمه الله په نزد باندي **(وعندهما)** او دصاحبینو په نزد دقاتل په مال کښی دیت به واجب وي په قتل عمد او خطاء دواړو کښی ځکه عصمت دمال په بندیتوب سره نه باطلیږی لکه په استیمان سره چی نه باطلیږی **(وله)** امام ابوحنیفه رحمه الله وایی چی بندی دکفارو په غلبی سره دکفارو تابع وګرځیده نو احراز باطل شو نو عصمت مقومه ساقط شو عصمت په دوه قسمه دی اول عصمت مقومه دی مقومه دتقویم څخه دي دیته وائی چی په وخت دتعرض کښی مال یاقصاص وربانډی واجبیږی دویم عصمت مؤثمه دتاثیم څخه دي دیته وائی چی په وخت دتعرض کښی په انسان ګناه واجبوي نو اول عصمت مقومه په احراز بالدار سره ثابتیږی یعنی په دار الاسلام سره لکه عصمت دمال په دارالاسلام سره ثابتیږی نه په اسلام سره او عصمت مؤثمه صرف په دی ثابتیږی چی دایو انسان دي نو کله چی یو بندي مسلمان په بل بندي مسلمان په دارالحرب کی تعرض وکړو نو عصمت مقومه ساقط شو ځکه هغه په احراز بالدار ثابتیده او احراز بالدار دلته نشته ځکه دا دارالحرب دي نو دیت واجب نه شو نه په قتل عمد کښی او نه په قتل خطاء کی لکن عصمت مؤثمه په دار الحرب کښی پاتی دي ځکه انسانیت او ادمیت خو پاتی دي یعنی چی دا یو انسان وو نو په قتل خطاء کښی به کفاره وربانډي واجب وي.

(ولا يمكّن حربي هنا سنةً وقيل له ان اقمت هنا سنةً او شهراً نضع عليك الجزية فان رجع قبل ذلك).

توضیح: (ولایمکّن) دادتمکین څخه ده دتمکین معنی خای ورکول خلاصه داچی نه شی پریښودلی حربی کافر چی په امان سره دارالاسلام ته راغلی وي په دارالاسلام کښی یوکاله پوری **(وقیل له)** اودغه حربی مستامن ته به وویل شی چی که ته په دارالاسلام کښی تریوکاله پوری یا یوی میاشتی پوری اوسیږی نو مونږ به په تاجزیه مقرره وو یعنی امام به ورته اندازه مقرره کړی چی کمه اندازه به یوه میاشت یادوه وي او زیاته موده به یوکال وي **(فان رجع قبل ذلک)** نو که مخکښی دده مودي څخه دارالحرب ته وګرځیده نو فبها ونعمت **(والا)** او که ددي مودی څخه مخکښی دارالحرب ته ونه ګرځیده **(فهو ذمّی)** نو دمقرری مودي دپوره کیدو څخه وروسته به دا ذمي وي **(لایترک ان یرجع)** بیابه بیرته دارالحرب ته نشی پریښودلی ځکه بیا دمسلمانانو په مقابله کښی اودریږی او دارالحرب کښی بچی هم زیږوي چی دي سره دکفارو ډله زیاتیږی او بل داچی جزیه هم بندیږی دارالحرب ته نه پریښودل په دی معنی چی دارالحرب ته پوخ لاړشی اوکه دتجارت لپاره ورته نو بیابه نشی حصارولي **(واعلم)** شارح وائی چی څوک له سره په عربی قواعدو ادراک اوپوه نه لری نو داسوچ کوی چی په **(والا فهو ذمی)** کښی الاداستثناء لپاره ده خو داپدی هم نه پوهیږی چی داخو کلمه د انْ ده د لاء سره او یو په بل کښی مدغم شوی ده.

(کمالو اشتری ارضاً فوُضع علیه خراجها) لکه حربی مستآمن چی په دارالاسلام کی ځمکه واخلی او دحکومت لخوا ورباندي خراج مقررشی نو پدی خراج کیښودو سره دا ذمی ګرځی **(لأنه اذا التزمه)** ځکه کله چی مستآمن په ځان باندی خراج لازم کړو **(التزم المقام فی دارنا)** نو په ځان یی اوسیدل لازم کړه په دارالاسلام زمونږ کښی اوپه دارالاسلام کښی اوسیدل په داسی طریقی سره مستآمن ذمی ګرځوی خو صرف دځمکی په اخیستلو سره ذمی نه ګرځی ځکه ډیر کرتی دتجارت لپاره اخلی خراج دیته وائی چی پاچایی په ځمکه مقرر کړی چی کال کښی به دومره راکوی مثلا **(وعلیه جزیة سنة من وقت وضع الخراج او نکحت حربیةٌ ذمیاً هاهنا وفی عکسه لا)** اوپه ده به دیوکال جزیه وی او حساب دجزیی دهغه وخت څخه وي چی دکوم وخت نه خراج ورباندي مقررشوی **(اونکحت حربیة)** یا یوه حربیه ښځه دارالاسلام ته په امان «وینزه» داخله شی بیا دیو ذمی سره نکاح وکړی نو په دغی نکاح سره دغه حربیه ښځه ذمیه ګرځی ځکه ښځه په اوسیدلو کښی دخاوند تابع وي **(وفی عکسه لا)** او که حربی مستآمن په دارالاسلام کښی دذمیه سره نکاح وکړی نو

دريم جز

حربی کافر صرف په نکاح کولو سره ذمی نه ګرځی ځکه دسړی نکاح کول دليل ددي نه دی چی ډ
په خان باندي دلته اوسيدل لازم کړل ځکه امکان شته چی ترڅو دلته اوسيږی همغه موده تري فائده
واخلی اوبيرته يی طلاقه کړی اوبيرته دارالحرب ته لاړشی۔

(فان رجع المستأمن الی داره حلّ دمُه فان أسر اوظُهر عليهم فقُتل سقط دين كان له على معصوم) که
مستأمن ددارالاسلام څخه بيرته دارالحرب ته وګرځی نو دنورو کفارو په شان يی وينه حلاله ده (فان
أسر) که دغه مستأمن بندي کړی شو (اوظُهر عليهم) اويا دمسلمانانو لخوا پدوي غلبه وشوه اودغه
مستأمن چی دارالحرب ته راګرځيدلی وو قتل شو (سقط دين) نو هغه قرض دده ساقط شو چی په يو
معصوم يی وو يعنی په مسلمان ياذمي باندي خو فئ نه ګرځی ځکه دا دده مال نه دی ځکه دين
ملک دمديون وي اومالک لره داحق شته چی مطالبه دقرض وکړی چی خپل قرض وصول کړي (
وأدّىَ وديعة له عنده) اوفيء به وګرځولی شی هر امانت چی ددي مستأمن وو دمسلمان يا ذمي سره
په دارالاسلام کښی (وان مات او قُتل) که دغه مستأمن چی بيرته خپل دارالحرب ته ګرځيدلي دا
پخپله مړ شو يابی له غلبی دمسلمانانو څخه قتل کړی شو (فهما لورثته) نو دغه دين او امانت چی
دمسلمان ياذمي سره وي نو دابه دورثوو ددي مستأمن وي (وذلک لأن الأمان باقٍ) ځکه چی امان
دده په مال کښی پاتی دي ځکه دده نفس مسلمانانو ته غنيمت شوی نه دي (فيرد عليه) نو که دا
مستأمن پخپله ژوندی وو نو دامال به ده ته واپس کولي شی (وعلى ورثته) او ورثوو ته به يې ورکړل
شی که پخپله مړشوی وو يابی له غلبی زمونږ نه په کفارو باندي ووژل شو نو دده مال غنيمت شو
دوجی دتابعيت دده يعنی چی دده نفس مونږ ته غنيمت وو نو مال دده به هم تبعاً غنيمت وی۔

(حربی هنا وله ثمه عرس واولاد وودیعة مع معصوم وغيره فأسلم ثم ظُهر عليهم فكله فيءٌ)

توضيح: (حربی هنا) يوحربی وو په دارالحرب کښی (وله ثمه) او ددی حربی په دارالحرب (عِرس)
ښځه وه (واولاد) اوبچيان يې وو (ووديعة مع معصوم) او امانت يې وو دمسلمان ياذمي سره
(وغيره) يادغير معصوم سره يعنی حربی سره (فأسلم) نو دغه حربی اسلام راوړو (ثم ظهر
عليهم) بيا دمسلمانانو لخوا په دوي غلبه وشوه (فكله فيءٌ) نو دغه ټول يعنی دده ښځه بالغ اولاد
او امانت يې فيء وګرځيده ځکه چی ښځه او بالغ اولاد دده په اسلام کښی دده تابع نه دي (وأما غير

(لك) او ددي نه ماسوا چې نابالغ او لاد دي يا دده مال دي ددي حربي په لاس کښې نه دي **(فاسلامه)** نو دحربي اسلام راوړل عصمت نه واجبوی يعنی دحربي په اسلام راوړلو سره په دارالحرب کې عصمت دهغه مال نه واجبوی چې دارالاسلام کښې دي يادحربي سره دی.

(وان سلم فجاء فظهر عليهم فطفله حرمسلم ووديعةٌ مع معصوم له وغيره فيء)

تشريح: اوکه حربي په دارالحرب کښې اسلام راوړو بيا دارالاسلام ته راغی بيا مسلمانانو په کفارو غلبه وکړه **(فطفله حرمسلم)** نو دده نابالغ اولاد به دده دتابعيت دوجی څخه ازاد مسلمان وي ځکه اولاد صغار تابع دمور اوپلار وي په اسلام کې چې کله اتحاد ددار وي **(او وديعة مع معصوم له)** وديعة موصوف مع معصوم صفت موصوف سره دصفت څخه مبتداء **(له)** خبر نو معنی داچې هغه امانت دده چې دمعصوم يعنی مسلمان يا ذمي سره وي **(له)** هغه به ددي حربي وي چې اسلام يې راوړی دي **(وغيره فيء)** او دنابالغ اولاد څخه ماسوا او دهغه امانت څخه ماسوا چې مسلمان يا ذمي سره دي ټول فيء دي.

(ومن آسلم ثمه وله ورثةٌ هنالك فقتله مسلم فلاشيء عليه الاكفارة الخطاء)

تنقيح: که يو حربي په دارالحرب کښې اسلام راوړی او دده مسلمانان ورثه هم هملته په دارالحرب کې وي بيادغه حربي لره يو مسلمان قتل کړو نو په دغه قاتل مسلمان هيڅ شی نشته مګر کفاره دقتل خطاء شته په قتل خطاء کښې او که قتل قصداً وو نو بيا يو شيء هم په قاتل نشته يعنی نه قصاص نه ديت نه کفاره **(وعندالشافعی)** او امام شافعی رحمه الله وائی چې په قتل عمد کښې قصاص واجب دي ځکه قاتل معصومه وينه توی کړه ځکه هغه اسلام راوړی وو اوپه قتل قطاء کښې ديت واجب دي ددی څخه احناف داجواب کوی چې قصاص او ديت هلته واجبيږی چې عصمت مقومه موجود وي او دلته صرف عصمت مؤثمه موجود دي او په عصمت مؤثمه سره صرف کفاره واجبيږی په قتل خطاء کښې. دعصمت مؤثمه بيان مخکښې تيرشوی دي.

(واخذالامام دية مسلم لا ولیّ له) تلويح: که يو مسلمان بل داسی مسلمان په قتل خطاء سره ووژنی چې ولي نه لری نو دده ديت به امام اخلی او په بيت المال کښې به يې اچوی ځکه امام ولي دهغه چادی چې ولي نه لری **(ومستأمنٍ اسلم هاهنا من عاقلة قاتله خطاء)**

تشريح: او وابه اخلی امام ديت دمستأمن چې اسلام راوړی په دارالاسلام کښې دعاقله دقاتل څخه

په قتل خطاء کښې يعنې که يو حربی دارالاسلام ته په امان راشی او اسلام راوړي او ولي يې نه وژ
بيا په قتل خطاء سره قتل شي نو امام به ددي مستآمن ديت دعاقله دقاتل څخه اخلی. عاقل
ددفتر والا او عصبه ته وائی (وقَتَل او أخذ الدية فی عمد ولايعفوه) او امام به قاتل ووژني قصاص
يابه ديت تری واخلی صلحاً په قتل عمد کښې (ولايعفوه) خو امام به قاتل نه معاف کوی يعنې که
يو کس مسلمان لره يايو مستآمن لره چې ايمان يې راوړی وي او ولي نه لری قصداً قتل کړی نو
امام ته اختيار دی چې يا قصاص تري واخلی او قاتل ووژنی او يا ديت کامله واخلی يعنې چې
دقاتل سره صلح په ديت وکړي لکن امام لره دا ولايت نشته چې قاتل معاف کړی.

باب الوظايف

داباب دی په بيان دمقرراتو کښې

وظايف جمع دوظيفة ده هغه څه ته وائی چې په ذات دکفارو مقررولي شی نو هغې ته جزيه وائی او
که په څمکو مقررولی شی نو هغی ته عشر او خراج وائی.

(ارض العرب وما اسلم اهلُه اوفتح عنوةً وقُسّم بين جيشنا والبصرة عشرية والسواد وما فتح عنوة واقرّ
اهله عليه اوصالحهم خراجية).

(النكتة اللطيفة فی بيان الوظيفة) غرض دمصنف رحمه الله ددي عبارت څخه بيان دهغه څه دی
چې عشر اوخراج پکښې واجبيږی په طريقه دداسي يو قانون سره چې نور مسائل په دی تفريع شي.
نو دعربو څمکه او هغه څمکه چې اهل دهغی اسلام راوړي وي (اوفتح عنوة) ياپه زور سره فتح
شوی وي (وقسم الخ) او دغه مفتوحه څمکه زمونږ دعسکر اسلام تر منځ تقسيم شوی وي اوبصره
چې په عراق کښې داخله ده تولي عشري دي څکه چې دعربو څخه نشی قبلولي مګر اسلام يا قتل
اوجزيه په دی نشته نو خراج هم ددوي په څمکه نشته اوکومو خلکو چې اسلام قبول کړي نو اوس
به هم څمکه ددوي په لاس کښې پاتی وي لکه مخکښې چې عشر يې وه څکه عشر دمسلمان سره
مناسب دي اوکومه څمکه چې په زور سره فتح شوی او بيا دمجاهدينو ترمنځ تقسيم شوی وي هغه
به هم عشري وي او وجه پکښې هم داده چې ددوي په لاس کښې به پاتی کيږی څکه عشر دمسلمان
سره مناسب دي او دبصري څمکه اګر چې قياس داوائی چې دا دخراجی وي څکه دخراجی څمکو
څخه ده خو صحابه وو خلاف القياس ورباندي عشر مقرر کړی نو اوس به هم عشروي (والسواد) او
اطرافی علاقی لکه کلی وغيره سواد څکه ورته وائی چې وني پکښې شني وي اوزيات فصلونه

پکښې وي نو ددي وجې توري معلوميږي نو دغه علاقې (ومافتح عنوة) اوهغه ځمکه چې په زور فتح شي (واقرّ اهله عليه) او خاوندان ددي ځمکې په همدي پاتې شي يعنې خاوندان يې په خپل ملکيت پاتې شي او جزيه وربانديې کيږودل شي (اوصالحهم) يادکفارو سره صلح وشي او ددوي دغه ځمکه په صلحه فتح شي نه په زور سره نو داځمکې خراجيه دي يعنې په دې ځمکو خراج واجب دي نه عشر (ارض العرب) دعربو ځمکه طولا (مابين العذيب) په منځ دعذيب کښې عذيب يو ځای دي چې کوفې سره نژدې دي او دعراق دحاجيانو لپاره دکوزيدو مقام دي ددينه (الى اقصى حجر باليمن) تر اخرې تيږې ديمن پورې يعنې ترّ اخري حصې ديمن پورې (بمهرة الى حد الشام) اوعرضاً دعربو ځمکه ديمن دمهرة ځخه تر حد دشام پورې (وسواد عراق العرب) او اطرافې علاقې دعراق دعربو دعذيب ځخه تر عقبه دحلوان پورې عرضاً دي او طولاً دثعلبيه علاقې ځخه او بعضې وائې چې دعلث ځخه تر عبادان پورې واقع دي. (ومواتٌ أُحيي يعتبر بقربه) اوهغه مړه ځمکه يعنې چې اباده شوې نه وي (أُحيي) چې ژوندۍ کړې شي يعنې اباده شي نو دابه عشرې وي که خراجي ؟ نو مصنف وويل چې ددي نژدې والې ته اعتبار دي يعنې کومې ځمکې ته چې نژدې وه خلاصه داکه مواته ځمکه دعشرې ځمکو ځخه وه نو دابه هم عشرې وي او که دخراجې ځمکو ځخه وه نو په خاوند به يې خراج وي اوکه نه عشرې وه او نه خراجي وه نو بيا قرب ته اعتبار دي که عشرې ته نژدې وه نو عشرې به وي او که خراجي ته نژدې وه نو خراجي به وي.

(وخراج وضعه عمر رضي الله عنه على السواد لكل جريب يبلغه الماء صاع من بُرّ او شعير ودرهم الجريب الرطبة خمسة دراهم ولرجيب الكرم او النخلة متصلة ضعفها ولما سواه كزعفران وبستان ما يطيق).

الفوائد الأصولية في بيان الارض العشرية والخراجية: او حضرت عمر رضې الله عنه چې کوم خراج په اطرافې علاقو او کلو مقرر کړې وو دهرجريب لپاره چې اوبه ورته ورسيږي يوه پيمانه غنم يايوه پيمانه اوربشې دي او يو درهم چې وزن سبعه پکښې وي (ولجريب الرطبة) او دجريب دتازه ترکارۍ مثلا تره ، بادرنګ ، بانجان ، وغيره لپاره پنځه دراهم دي (ولجريب الكرم) اولپاره دجريب دانګورو يادخرماؤ خو چې ونې سره پيوسته وي يعنې منځ کښې فصل نه کرل کيږي دوچنده ددي ده چې لس دراهم راځې خو که د انګورو او ياخرماؤ وني دومره سره جداوي چې منځ کښې يې فصل کرل کيده نو بيا يو شيء هم پکښې نشته (ولما سواه) او ددينه ماسوا لپاره لکه

دزعفرانو خمکه یا باغ شو نو بیا په دیکښی دوس مطابق دي دبستان نه مراد داده چی وني دومره جداوي چی فصل پکښی کرلی شی.

(**الجریب ستون ذراعاً فی ستین ذراعاً الخ**) شارح وائی چی یو جریب څمکی اندازه شپیته گزه په شپیتو کښی ده نو ټول دری زره او شپږ سوه متره مربع راځی (**وفی کتب الفقه**) شارح وائی چی ددي گز څخه کوم گز مراد دي نو دفقهی کتابونو لیکلی چی (**ذراع الکرباس**) یعنی هغه ذراع چی جامه وربانډی گزکولی شی اوه قبضی ده (**وذراع المساحة**) او دمساحت گز یعنی چی څمکه وربانډي گز کولی شی اوه قبضی او یوه ولاړه گوته ده دهری قبضی سره اودولاړی گوتی نه مراد غټه گوته ده (**وعندالحُسّاب**) او دحساب دفن ماهرین وائی چی ذراع څلیریشت گوتی دي اوهره گوته شپږ اوربشی ده چی دبعضو اوربشو گیډه دبعضو نوروسره لګیدلی وي خو اوس زمانه کښی جریب دوه زره متره مربع دي چی یو متر سل سانتی راځی.

(**ونصف الخارج غایة الطاقة**) اودځمکی انتهائی طاقت داده چی دځمکی نیم حاصل وربانډي مقررشی معنی داچی دنیم څخه کم مقرروړ جائزدي لکه ربع خمس وغیره خو په نصف باندي زیادت جائز نه دي (**ونقص ان لم تطق وظیفتها**) خو که کومی ځمکی ډمقرري وظیفی طاقت نه درلوده یعنی حاصل یې کم وو نو وظیفه به وربانډي کمه شی مثلا ربع یې نه شو اداکولی نو خمس دی کړای شی وغیره (**ولایزاد علیها ان اطاقت**) خو کو یوه ځمکه باندي وظیفه مقرره شوه دطاقت په اندازه خو بیایې په حاصل کښی زیادت راشی نو د امام ابویوسف رحمه الله په نزد به په وظیفه کښی زیادت نه راځی ځکه حضرت عمر رضی الله عنه ته چاخبر ورکړو دطاقت په زیاتوالی سره نو هغه وربانډي وظیفه زیاته نه کړه او امام محمد رحمه الله په نزد په دی صورت کښی بیا زیادت په وظیفه باندي جائز ده لکه دحاصل په کموالی سره چی وظیفه کمولی شی نو دحاصل په زیادت به وظیفه زیاتولی شی او دحاصل په کمولو سره به وظیفه کمولی شی (**ولاخراج لو انقطع الماء عن ارضه او غلب علیها او اصاب الزرع آفة**)

بیان: (**ولاخراج الخ**) اوخراج به وربانډي واجب نه وی که دځمکی څخه اوبه بندی شوی (**اوغلب علیها**) یا اوبه په ځمکه غلبه وکړه یعنی ځمکه یې لاتدی کړه (**او اصاب الزرع آفة**) یافصل ته آفت ورسیده ځکه دخراج تعلق دحاصل پوری دی او چی حاصل نه وی نو خراج هم نشته (**ویجب ان**

عطلها مالكها) خو كه خراجي ځمكه ددي مالك شاړه كړه يعنى ځمكه كښى صلاحيت دفصل وو خو مالك شاړه كړه نو خراج به ورباندي واجب وي ځكه دخراج لپاره نماء تقديرى معتبره دد اودلته شته (ويبقى ان اسلم المالك اوشراها مسلم ولاعشر فى خارج ارضه)

تشريح: (ويبقى) اوپه همدى خراج به پاتى كيږى كه د خراجى ځمكى مالك اسلام راوړو او يا ددي كافر ځخه دغه خراجى ځمكه مسلمان واخيسته يعنى كه يو كافر باندي په ځمكى كښى خراج مقرر شوى وي بيا اسلام راوړى ياخراجى ځمكه ددي كافر ځخه يو مسلمان واخلى نو په دواړو صورتونو كښى به خراج ورباندي واجب وي.(ولاعشر فى خارج ارضه) اوعشر نشته په حاصل دځمكى خراجى كښى دازمونږ مذهب دى او امام شافعى رحمه الله وائى دخراجى ځمكى په حاصل كښى عشر واجب دي ځكه خراج او عشر دوه حقه مختلفه من حيث الذات دي ځكه عشر هغه مؤنت دي چى معنى دعبادت پكښى ده او خراج هغه مؤنت دي چى معنى دعقوبت پكښى ده او وجوب ددواړو هم په سببينو مختلفينو راځى ځكه سبب دعشر هغه ځمكه ده چى حقيقة پكښى نمو او زيادت وي اوسبب دخراج هغه ځمكه ده چى تقديراً نمو پكښى وي او محل ددواړو هم مختلف دي ځكه محل دعشر حاصل دځمكى دي اومحل دخراج ذمه دمالك ده نو ديو په وجوب سره بل نه منع كيږى مونږ ددينه داجواب كوو چى سبب ددواړو حقونو يو دي چى ځمكه نمو كونكى ده خو صرف فرق دادى چى په عشر كښى حقيقةً نمو شرط ده او په خراج كښى تقديراً نمو شرط ده نو ددواړو ترمنځ منافات من وجه دي ځكه خراج په هغه ځمكه كښى واجبيږى چى په زور فتح شوى وي اوعشر په هغه ځمكه كښى واجب دي چى ددي اهل په رضاء سره اسلام راوړى وي نو دوه وصفه په يوه ځمكه كښى سره نه جمع كيږى (ويتكرر العشر بتكرر الخارج) اوعشر به تكراريږى په تكرار دفصل سره يعنى كه په يوه ځمكه څو فصله وكړى نو عشر به هم ورسره تكراريږى ځكه عشر په هر حاصل كښى واجبيږى (بخلاف الخراج) خو خراج په يو كال كښى نه تكراريږى اگر كه فصل تكرار شي.

(واعلم ان الخراج) هركله چى شارح رحمه الله وويل چى خراج نه تكراريږى نو دلته دايو وهم پيداشو چى مطلق خراج نه تكراريږى نو ددي وهم ددفع لپاره شارح دخراج أقسام اوحكم اوس بيانوى چى خراج په دوه قسمه دي (۱) خراج مؤظف ديته وائى چى يوه معلومه او مقرره وظيفه په ځمكه باندي په كال كښى مقرره شى لكه حضرت عمر رضى الله عنه چى دعراق په قريو باندي مقرر كړى وو (۲) خراج مقاسمه لكه څلورمه حصه دحاصل يا پنځمه وغيره مقرره شى نو كوم خراج

چې په تکرار دحاصل سره نه تکراريږی هغه خراج مؤظف دي او خراج مقاسمه دعشر په شان تکـ
دحاصل سره تکراريږی يعنی دخراج مؤظف او مقاسمی ترمنځ فرق دادي چې دخراج مقاسمه تعـ
دحاصل سره دی دعشر په شان نو ځرنګه چې عشر اخيستلی شی همدارنګه خراج مقاسمه ه
اخيستلی شی خو دخراج مؤظف تعلق دحاصل سره نشته .
دويم داچې خراج مقاسمه په يوکال کښی په تکرار دحاصل سره تکراريږی خو خراج مؤظف
تکراريږی .

فصل الجزية

هرکله چې مصنف رحمه الله فارغ شو دبيان دهغه وظائفو څخه چې تعلق دځمکی پوری لری .
شروع يې وکړه په هغه وظائفو چې په سرونو دکفارو مقررولی شی او ديته خراج الرأس هم ويـ
شی او جزية ته جزيه ځکه وائی چې داهم کفايت اوبدله ده دقتل څخه يعنی دقتل په عوض کښ
دامقرره ده ځکه کله چې جزيه وربانديمقرره شی نو دقتل څخه بچ کيږی عنايه ص ۲۸۸ ج ۱
چاپ مکتبه حقانيه)) .

(اعلم أن الجزية نوعان جزية وضعت بالتراضي فتقدر بحسب مايقع عليه الاتفاق وجزية يبتدء الامام وضعها اذا غلب عليهم).

تشريح: شارح رحمه الله وائی چې جزيه په دوه قسمه ده (۱) هغه جزيه ده چې په کفارو باندي د رضا مندی سره مقرره شی او اندازه ددي په اتفاق دکفارو او مسلمانانو سره وي يعنی خاص اندازه نه لري خو په کومه اندازه چې اتفاق دجانبينو راشی (۲) چې کله مسلمانان په کفارو غلبه وکړی او بغير دهغوي درضاء څخه دمسلمانانو أمير وربانديابتداءً جزيه مقرره کړی **(ماوضع بصلح لاتغيّر)** خو کومه جزيه چې په صلح او رضامندی سره مقرره شوی وي نو هغی کښی به تغير اوبدلون نشی راوستلی **(وحين غُلبو وأُقرّوا على املاكهم توضع على كتابي ومجوسي ووثني عجمي ظهر غناه)**

توضيح: کله چې کفار مغلوبه شی او د امام لخوا څخه په خپلو املاکو او ځمکو پريښودلی شی نو مقرره به شی په کتابی باندي يعنی په يهودی او نصرانی باندي **(ومجوسي)** اوپه اورپرست اوعبادت کونکی باندي **(ووثني)** اوپه بت پرست باندي خو چې غير عربی وي ځکه په مشرک عربی جزيه نشته **(ظهر غناه)** داسی کتابی اومجوسی او وثنی چې غناء او مالداری . دده ښکاره شوی وي

(**فیه خلاف للشافعی رحمه الله**) په وثنی یعنی بت پرست کښی د امام شافعی رحمه الله اختلاف دی دده په نزد په وثنی عجمی باندي جزیه نشته بلکی یابه قتل کولی شی اویابه اسلام راوړی خکه قتال دکفارو سره په أیات سره فرض دی (**وقاتلوهم حتی لاتکون فتنة**) مگر په حق داهل کتابو کښی جواز دترک شته او په حق دمجوسو کښی په حدیثو سره اوددي څخه ماسوا په خپل اصل پاتی شو چی قتل کولی به شی او یابه اسلام راوړي ـ خو مونږ جواب کوو چی دبت پرستو رق او غلام کول بالاتفاق جائزدي نو دجزیه اخیستل تری هم جائز دی لکه مجوس اور پرست دي اوجزیه تری اخیستلی شی.

(**لکل سنة ثمانیة وأربعون درهماً**) په کتابی مجوسی او وثنی عجمی مالداره باندي به دکال أته څلوینت درهمه ایښودلی شی چی په هره میاشت کښی به تري څلور درهمه اخیستلی شی

(**وعلی المتوسط نصفها**) اوپه درمیانه باندي چی نه ډیر مالداره وي اونه ډیر غریب وي نیم ددي به وی چی څلیریشت درهم راځی (**وعلی فقیر یکسب ربعُها**) او په هغه غریب باندي چی کسب کوی څلورمه ددي چی دولس درهم راځی دي (**وعندالشافعي رحمه الله**) امام شافعی رحمه الله وائی چی په هر مذکر بالغ باندي او په هره مؤنثه بالغه باندي به یو دینار وی فقیر او مالداره به پکښی یو برابر وي لکه حدیث کښی راځی (**علی کل حالم وحالمة**) مونږ ددینه جواب کوو چی داحدیث حمل دی په جزیه دصلح باندي (**لاعلی وثنی عربی فانه ظُهر علیه فعرسه وطفله فيء ولامرتدٍ**).

تشریح: خو په بت پرست عربی باندي جزیه نشته خو که په دغه مشرک عربی باندي غلبه دمسلمانانو وشوه نو دده ښځه او واړه ماشومان به فيء او غنیمت وي چی دمسلمانانو ترمنځ به تقسیمولی شی (**ولامرتدٍ**) همدارنګه به دمرتد څخه جزیه نشی اخیستلی بلکی که اسلام راوړی نو قتلولی به شی (**ولایقبل منهما الاسلام اوالسیف**) اودبت پرست عربی نه او دمرتد نه به نشی قبلولی مگر یا اسلام راوړل او یاتوره یعنی قتلول دده څکه ددواړو کفر سخت دی وجه داده چی مشرکان دعربو چی وو نو نبی علیه السلام ددوي په منځ کښی راولوی شوی او قرآن هم ددوي په ژبه نازل شوی نو معجزه ددوي په حق کښی ښکاره ده نو ددوي کفر او حالت دعجمو دکفر اوحالت څخه سخت دي او مرتد ته خو د اسلام ټول محاسن اوخوبیانی معلومی وي نو داسلام دهدایت څخه وروسته دده کفر قبلول نورهم سخت دي نوعذاب به هم سخت وي (**وعندالشافعی**

رحمه الله) امام شافعی رحمه الله وائی چی دمشرکانو دعربو بالغان کسان بغیر دقتل څخه ددوي غلامان ګرځول جائزدي (ولاعلى راهب لايخالط الناس) اوپه هغه راهب به هم جزیه نشی ایښودلی چی دخلکو سره ګډ ژوند نه کوی راهب دنصاری او یهودو عابد ته وائی

(وعند أبي يوسف) امام یوسف رحمه الله وائی او دایو روایت دامام محمد رحمه الله دی د امام ابوحنیفه رحمه الله څخه که دغه راهب په کارکولو قادره وو نو بیابه جزیه وربانديي مقررولی شی

(وصبي وامرأة ومملوك وأعمى وزمن) اوهمدارنګه به جزیه نشی ایښودلی په ماشوم اوښځه او مملوک یعنی غلام باندي اوپه رانده اوشل باندي څکه چی جزیه په بدل دقتل اونصرت کښی واجبیږی اوښځه اوماشوم نه وژلی شی اونه جنګ کولی شی څکه اهلیت پکښی نشته اوغلام هم په نصرت قادره نه دی نو بدل دنصرت وربانديي واجب نه دی څکه جزیه زمونږ په حق کښی بدل دنصرت ده اورونه اوشل وغیره نه وژلی شی اونه جنګ کولی شی نو څکه وربانديي جزیه واجب نه ده

(وعند أبي يوسف) او امام یوسف وائی چی که مال ولری نو جزیه وربانديي واجب ده څکه په بعض اوقاتو کښی داکسان وژلی شی هغه داسی چی مشوري وغیره ورکوي (وفقير لايكسب) اوپه فقیر جزیه واجب نه ده چی کسب او کار نشی کولی څکه دځمکی خراج په هغه ځمکه نشته چی طاقت دخراج نه لری همدارنګه خراج دسر هم په هغه چا نشته چی طاقت نه لري (وعندالشافعي) امام شافعی رحمه الله وائی چی په هغه فقیر چی کار نشی کولی په هغه هم جزیه واجب ده (وتسقط بالموت والاسلام) اوجزیه په مرګ او اسلام سره ساقطیږی یعنی که دغه کافر چی جزیه وربانديي مقرره وي مړشی او یا اسلام راوړی نو جزیه تری ساقطیږی (خلافاً للشافعي فيهما) امام شافعی رحمه الله وائی که مړشی او که اسلام راوړی نو جزیه تری نه ساقطیږی یعنی چی دجزیه داداء کولو څخه مخکښی مړشی اویا اسلام راوړی نو جزیه نه ساقطیږی څکه جزیه بدل دوینی دتوئیدو ده یا بدل دسکنی ده یعنی چی دارالاسلام کښی استوګنه کوی اودغه کافر ته معوض رسیدلی نو عوض تري نه ساقطیږی نو که اسلام هم راوړی نو جزیه به تري اخستلی شی او که مړشی نو دده دمال څخه به اخستلی شی. (وتتداخل بالتكرار) او تداخل به کولی شی په جزیه کښی په تکرارسره یعنی چی یوکال تري جزیه واخستلی نشی نو په دویم کال به صرف یوه جزیه تری اخستل کیږی دادامام أبوحنیفه مذهب دی (خلافاً لهما) خو صاحبین وائی چی تداخل به په جزیه کښی نشی کولی.

(ولاتحدث بيعة وكنيسة هنا ولهم اعادة المنهدمة)

تشريح: او تازه او نوي به نشي جوړولی (**بيعة**) عبادت خانه دنصارای وو (**وكنيسة**) او عبادت خانه ديهودو (**هنا**) په دارالاسلام کښی (**ولهم اعادة المنهدمة**) خو که بيعة ياکنيسة دکفارو ورانه شوی وی نو بيايې دوباره جوړولی شی (**ومُيّز الذمي منافی زيّه ومركبه وسرجه وسلاحه الخ**) اوذمي به زمونږ دمسلمانانو څخه جداوي (**فی زيّه**) په لباس کښی يعنی بايد ذمي لباس دمسلمانانو سره فرق ولري نو پتکی او همدارنګه دعلماؤ اونيکانو خلکو لباس به نه اغوندي (**ومركبه**) اوپه سورلی کښی بايد فرق ولري يعنی په أس يانوري قيمت بها سورلی به نه سوريږی (**وسرجه**) اوپه زين کښی فرق ولري ددوي زين به داسی نه وي لکه دأس زين بلکی دخره دکتی په شان به وي (**وسلاحه**) اوسلاح کښی به فرق ولري يعنی اول به دوی ته سلاح نشی ورکولی خو که امام تري استفاده کوی نو داسی سلاح به نه ورکوی لکه دمسلمانانو بلکی کمزوری به وي (**فلايركب خيلا**) نو په أس به نه سوريږی مګر دضرورت دوجی نه (**ولايعمل بسلاح**) اوسلاح به نه استعمالوی اونه به يې دځان سره ګرځوی ځکه سلاح ګرځول يو قسم عزت دي او ذمي به ددي څخه منع کولی شی (**ويظهر الكستيج**) او اظهار دذلت به وکړي يعنی کستيج يو قسم کلک تار دی دوړيو دګوتی په اندازه ذمي به يې دجامو دپاسه په ملاوتړی چی دي سره يو قسم اظهار دذلت ددوي راځی خو دغه تار غيّر دی دهغه تار څخه چی دوريښمو څخه جوړ وی (**ويركب على سرج كاكاف**) او په داسی زين به ذمي سوريږی لکه دخره کته يعنی داسی زين به ددوي وي (**ومُيّزت**) او دذميانو ښځی به فرق لري دمسلمانانو دښځو سره په لاره کښی او په حمام ته په داخليدو سره (**ويُعلم على دُورهم**) او ددې کفارو په کوروبه يوه علامه لګولی شی چی خلکو ته معلوم شی چی دادکفارو کورونه دي ددي لپاره چی څوک ورته دبښنی دعاء ونه غواړی لکه سوالګر وغيره (**ونقض عهده**) اودذمي عهداوذمه به ختمه اوماته وي که ذمي زمونږ په يوځای لکه قريه ياقلعه باندي غلبه وکړه (**لحربنا**) دوجی دجنګ زمونږ دمسلمانانو نه (**أولحق**) اويا ددار الاسلام څخه ووتو او ددار الحرب پوری پيوسته شو نو دده ذمه ختمه شوه ځکه مقصد دعقد دذمي څخه دفع دشر دجنګ وه نو چی دفع دشر دجنګ ختمه شوه نو ذمه هم ختمه شوه يعنی دده مال او وينه اوس

مباح شوه (**وصار كمرتد في الحكم بموته بلحاقه**) او دا ذمي پشان دمرتد وګرځيده په حکم کښی په مرګ دده سره (**بلحاقه**) په سبب دپيوسته کيدو دده ددارالحرب سره لکه يو کس چی مرتد شی او پيوسته شی ددار الحرب پوری نو دده په مرګ به حکم کولی شی نو همدارنګه که ذمي ددارالحرب پوری پيوسته شی نو په ده به هم دمرګ حکم کولی شی او دمرتد په ترکه ميراث کښی چې څه حکم دي نو دذمي په ترکه کښی هم همغه حکم دی (**لكن لو أُسر يسترق والمرتد يقتل**) لکن فرق دادي چی که ذمي کافر بيا بندی کړای شی دمسلمانانو لخوا څخه نو دنورو حربيانو په شان به رق اوغلام کولی شی خو که مرتد ونيولی شی نو سمدست به وژلی شی (**لا ان امتنع عن الجزية الخ**) خو که انکار يې وکړو دجزيه ورکولو څخه نو دذمي ذمه نه ختميږی ځکه ددي انکار سره مخکښی کوم شی چی ذمي په ځان لازم کړی وو نه ختميږی نو په زور به هم تری اخستلی شی (**اوزني بمسلمة**) يا ذمي دمسلمانی ښځی سره زنا وکړی يا مچه تری واخلی نو بيابه هم دده ذمه نه ختميږی بلکی حد يا تعزير به ورباندي قائمولی شی (**اوسب النبي صلى الله عليه وسلم**) اويا نبی عليه السلام ته [العياذ بالله منه] کنځل وکړی نو بيا هم دده ذمه نه ختميږی (**وعندالشافعي**) اوامام شافعی رحمه الله وائی چی نبی عليه السلام ته کنځل کول دذمي ماتول دی ځکه که مسلمان نبی عليه السلام ته کنځل وکړی نو ايمان يې ختميږی نو همدارنګه که ذمي نبی عليه السلام ته کنځل وکړی نو أمان يې ختميږی مونږ ددي نه داجواب کوو چی داذمي مخکښی هم کافر وو او اوس هم کافر دی لکه مخکښی کفر چی دذمه دعقدسره منافی نه وو نو اوسنی کفر يې هم منافی نه دي (**ويؤخذ من مال بالغ تغلبي وتغلبية ضعف زكاتنا**) تغلبی منسوب دی بنو تغلب قبيلی ته دادعربو يو قوم وو چی دجاهليت په زمانه کښی نصرانيان شول اوروم کښی اوسيدل حضرت عمر رضی الله عنه ددوي څخه دجزيه مطالبه وکړه نودوي انکار وکړو او دائی وويل چی مونږ صدقه ورکوو دوچنده خو جزيه نه ورکوو په همدی باندي ورسره صلحه وشوه نو د مال دتغلبی بالغ نه او دتغلبيه بالغی نه به دوچنده دزکاة دمسلمانانو اخستلی شی يعنی چی مسلمانانو څخه څلوينتمه اخستلی شی نو دتغلبيانو دبالغو نه به شلمه اخستلی شی (**ومن مولاه الجزية والخراج**) او دازاد کرده شو غلامانو دتغلبيانو څخه به جزيه او خراج دځمکی اخستلی شی لکه څرنګه چی دنورو ذميانو څخه اخستلی شی (**خلافاً لزفر**) امام زفر رحمه الله وائی چی

دمُعتَق یعنی ازاد کړی شوی غلام څخه به هم جزیه اوخراج نشی اخستلی بلکی دوچنده دزکاة دمسلمانانو به تری اخستلی شی ځکه حدیث کی راځی چی (**مولی القوم منهم**) چی مولی یعنی ازاد کړی شوی غلام دقوم دقوم څخه دی همدا وجه ده لکه څرنګه چی په هاشمی باندي صدقه حرامه ده نو همداسی دده په مولی یعنی ازاد کړی شوی غلام هم صدقه حرامه ده او مونږ وایو چی په تغلبی باندي صدقه دوچنده کول یو قسم تخفیف دي ځکه پدیکښی ذلت اوسپکوالی نشته کوم چی په جزیه اوخراج کښی دي نو مولی پدیکښی دخپل اصل پوری نه پیوسته کیږی اوصدقه ځکه دهاشمی په ازاد کړی شوی غلام حرامه ده چی حرمتونه په شبهاتو سره ثابتیږی نو پدیکښی فرعه دأصل سره پیوسته شوه (**فانه یوخذمنه**) امام زفروائی چی دتغلبی دمولی څخه به دوچنده دزکاة زمونږ ه چی خمس یعنی پنځه راځی په ځمکو کښی اخستلی شی اودځمکو څخه ماسوی په نورو مالونو کښی چی زکاة واجب وي نصف عشر چی شلمه راځی اخستلی به شی (**کمولی القرشی**) لکه ازاد کړی شوی غلام دقریشو چی دده جزیه اوخراج اخستلی شی لکه دنور اهل الذمه وو څخه چی اخستلی شی سره ددي چی دعربی قریشی څخه جزیه نشی اخستلی یعنی په جزیه اوخراج کښی فرع دأصل پوری تعلق نه لری نوکه درلودلی بیاپکار وو چی دمولی القریشی څخه هم جزیه اوخراج اخستل شوی نه وی (**فقوله علیه السلام**) شارح ددي سره دامام زفر داستدلال څخه جواب کوی چی داحدیث چی مولی دقوم به دقوم څخه وي داحمل دي په حرمت دصدقه کښی یعنی څرنګه چی په قوم صدقه حرامه ده نوددوي په مولی یعنی ازاد کړی شوی غلام هم حرامه ده نو مولی دهاشمی یعنی دبنو هاشمو به پشان دهاشمی وي په دی حکم کښی یعنی په حرمت دصدقه کښی ځکه حرمتونه په شبهو سره ثابتیږی.

(ومصرف الجزیة والخراج ومال التغلبی وهدیتهم للامام وما أخذ منهم بلا حرب مصالحنا کسدّ ثغور وبناء قنطرةٍ وجسرٍ) ضوء السراج فی بیان مصارف الجزیة والخراج: مصنف رحمه الله وائی چی مصرف یعنی ځای دمصرفولو دجزیی اوخراج اودمال دتغلبی یعنی چی دتغلبی څخه واخستلی شی **(وهدیتهم للامام)** اودهغه مال مصرف چی کفاریې زمونږ امام ته په تحفه کښی راولیږی **(وما أخذ منهم بلاحرب)** اودهغه مال مصرف چی دکفارو څخه بلا جنګه واخستلی شی **(مصالحنا)** داخبردی لپاره دمصرف یعنی مصارف ددغو مذکورو مالونو زمونږ مصالح دي یعنی چی نفع اوفائده یې عامو مسلمانانو ته رسیږی **(کسدّ ثغور)** لکه دسرحداتو جوړول یعنی په

سرحداتوکښی پوستی وغیره جوړول اودسرحد ساتونکو فوجیانو باندي مصرف کول (وبناء قنطرة) اوجوړول دپوخ پُل (وجسرٍ) اودعارضی پُل دقنطری اوجسر ترمنځ فرق دادي چی قنطرة هغه پُل ته ویلی شی چی په داسی طریقه جوړکړای شی چی دپورته کیدو امکان یې نه وي یعنی داوبو په سر پوخ جوړکړی شی جسر هغه پُل ته وائی چی داوبو په سر ایښودلی شی چی خلک پری تیرشی خو پورته کولی هم شی یعنی په عارضی ډول جوړشوی وي [فتح القدير ص ۳۰۷ ج ۵ طبعه مکتبه حقانیه]

(وكفاية العلماء والقضاة ورزق المقاتلة وذراريهم) اوهمدارنګه به دجزیه وغیره څخه علماؤته قاضیانو ته (والعمال) اوعاملینو ته یعنی حکومتی کارکونکو ته (ورزق المقاتلة) اونفقه دمجاهدینو(وذراريهم) اودمجاهدینو داولاد به هم ددي جزیی وغیره څخه دومره ورکولی شی چی ددوي کافی کیږی خو دحاجت څخه زیات به نشی ورکولی (ومن مات في نصف السنة حَرُمَ من العطاء الخ) که ددغه مذکورو خلکو څخه چی دبیت المال څخه سهم لری دکال په منځ کښی مړشی نو ددغی ورکړی څخه به محروم وي (فانه صلة) ځکه دایو قسم انعام او احسان دی چی قبل القبض په دی ملکیت نشی راتللی نو په دیکښی نه میراث چلیږی اونه قبل القبض په دیکښی بیع هبه وغیره چلیږی خو داپه میاشتی یاکلنی عطاء اوتنخواکښی خو که پاچاځمکه ورکړی نوبیاپه هغی کښی هرقسم تصرف کولی شی (ويسقط بالموت) اودغه میاشتنی یاکلنی عطاء اوتنخوا په مرګ سره ساقطیږی یعنی دده دمرګ څخه وروسته بیادده ورثه ددي عطاء داخستلو واک نه لري (وأهل العطاء في زماننا) خو زمونږ په زمانه کښی دعطاء زیات لاتق خلک قاضیان مفتیان اومدرسین دی ځکه هم دوی دي چی اسلامی أحکام خلکوته رسوی اوتطبیقوی یې۔ واللہ اعلم۔

باب المرتد

هرکله چی مصنف رحمه الله دبیان دأحکامو دکفر أصلی څخه فارغ شو نو شروع یې وکړه په بیان دکفر طارئ اوعارضی کښی ځکه طاری وروسته دوجود أصلی څخه راځي او مرتد په لغت کښی رجوع کونکی ته وائی اوپه شریعت کښي هوالراجع عن دين الاسلام الى غيره یعنی چی ددین اسلام څخه وګرځی بل دین ته [فتح القدير وعنايه ص ۳۰۷ ج ۵ طبعه حقانيه] .

(من ارتد والعياذ بالله عُرض عليه الاسلام وكشفت شبهته فان استمهل حُبِسَ)

توضيح: كه العياذ بالله څوک داسلام ددين مبين څخه مرتد شو نو اسلام به ورته وړاندی شی اودده شبهی به لری شی دکومو دوجی چی د ارتداد باعث ګرځيدلی دي (**فان استمهل**) نو که طلب دمهلت يې وکړو چی ماته وخت راکړی زه فکر اوسوچ کوم نو دری ورځی به بندی کړی شی چی ونه تښتی (**فان تاب فيها**) نو که توبه يې ويسته يعنی اسلام يې قبول او دنورو باطلو أديانوڅخه بيزاره شو نو فبها ونعمت (**والا قتلت**) او که توبه يې ونه ايسته نو سمدست به قتل کړی شی همدارنګه که طلب دمهلت ونه کړی نو هم به سمدست وژلی شی (**ومعنى فبها**) اودفبها معنی داسی ده چی (**فبالخصلة الحسنة أخذ**) يعنی په نيک اوښايسته خوی باندي عمل وکړو (**وكلمة والا**) اود والا کلمه داستثناء لپاره نه ده بلکی دا انْ حرف شرط دی او لاء نافيه دی چی يو په بل کښی مدغم شوی دی.

(وهي أي التوبة بالتبرء عن كل دين سوى دين الاسلام اوعما انتقل اليه)

تشريح: اوداتوبه راځی په بی زاره کيدو سره دهر دين څخه ماسوی ددين اسلام نه (**اوعما**) اويا داتوبه راځی په بی زاری سره دهغه دين څخه چی دامرتد ورته نقل شوی او اوړيدلی دی (**وقتله قبل العرض**) اووژل دمرتد مخکښی داسلام وړاندی کولو څخه ديو مستحب کار پريښودل يعنی مرتد ته بيا اسلام وړاندی کول مستحب دي واجب نه دي نو که مرتد داسلام وړاندي کولو څخه مخکښی ووژل شی نودي سره ديو مستحب کار پريښودل راځی ځکه داسلام وړاندي کول ورته مستحب دي نه واجب (**بلاضمان**) اوپه قاتل باندي په دی صورت کښی نه ضمان ددیت شته اونه کفاره شته ځکه چی په ارتداد سره مستحق دقتل دي نو دده قتل مباح دي اوبه مباح کارکښی هيڅ شی نشته (**وعندالشافعي رحمه الله يجب**) امام شافعی رحمه الله وائی چی واجب ده چی دری ورځی مهلت به ورکوی او ددري ورځو څخه مخکښی يې وژل حلال نه دي ددي لپاره چی داپه يوه شبهی سره مرتد شوی چی دغه موده کښی سوچ وکړی مونږ ورته وايو چی د اسلام ددين حقانيت په توله نړۍ کښي مشهور دي اودغه شهرت ده ته کافی دي نو مهلت ته ضرورت نشته البته که طلب يې وغوښته نو بيا مستحب ده چی مهلت ورکړل شی.

(ويزول ملكه عن ماله موقوفاً فان أسلم عاد وان مات أوقتل أولحق بدارهم وحكم به عتق مدبره وأم ولده وحل دين عليه)

تنقيح: اودمرتد ملک ختميږی دټول هغه مال څخه چی داسلام په حالت کښی دده په ملکيت ک
وی خو په زوال موقوف سره يعنی که اسلام يې بيرته قبول کړو (عاد) نومال به دده په ملکيت ک
دمخکی په شان وي (وان مات) اوکه په خپل مرګ مړشو په دارالاسلام کښی يا دمسلمانانو لخ
پدی ارتدادسره ووژلی شی (أولحق بدارهم وحكم به) يا دامرتد ددارالحرب پوری پيوسته ش
اوحکم هم دده په پيوسته کيدو وشی نو دده ملک پوره ختم شو او مدبر او أم ولد يې أزاد ش
(وحلّ دين عليه) اوکوم قرض چی په دی مرتد باندي په نيټه سره وو نو هغه حالاً وګرځيده يعنی
سمدست به دده دمال نه أداکولی شی ځکه دامرتد په حکم دمړی کښی وګرځيده او دمديون پ
مرګ سره دين حالاً ګرځی (وعندالشافعي بقي ماله موقوفاً كما كان) امام شافعی رحمه الله وائی
چی کله ددارالحرب پوری پيوسته شی نو دده مال به همداسی موقوف پاتی وي لکه څرنګه چی
مخکې وو.

(وكسب اسلامه لوارثه المسلم وكسب ردته في ء)

تشريح: دده دمرګ څخه وروسته به دده مال تقسيمولی شی دورثوو ترمنځ نو که داسلام په حالت
کښی کومه ګټه کړی وه نودابه دده مسلمان وارث لپاره وی اوکومه ګټه چی د ارتداد په حالت کښی
کړی ده هغه به في ء اوغنيمت وي په بيت المال کی به کيښودلی شی۔ دا دامام أبوحنيفه رحمه الله پ
نزد باندي او صاحبين وائی چی د اسلام په حالت کښی ګټه او د ارتداد په حالت کښی ګټه دواړه با
دده مسلمان وارث لره وي خو په شرط ددي چی ددارالحرب پوری دپيوسته کيدو څخه مخکښی
دغه ګټه کړی وي (وعندالشافعي كلاهما في ء) امام شافعی رحمه الله وائی چی دواړه ګټی يعنی
چی داسلام په حالت کښی کړی وی اوکه د ارتداد په حالت کښی دواړه به في ء اوغنيمت وي دامام
شافعی رحمه الله دليل دادي چی مرتد کافردي اومسلمان دکافر څخه ميراث نشی ورلی نو دده ټول
مال به غنيمت وی صاحبين وائی چی مرتد به په اسلام راوړلو مجبوره کولی شی نو په ده باندي به په
حق د وژلو کښی حکم داسلام کولی شی نودواړه ګټی دده به دمسلمان وارث وي او امام أبوحنيفه
رحمه الله وائی چی دواړو ګټو کښی فرق دي ځکه دده دمرګ نسبت ارتداد ته کيږی نو نسبت
دميراث به دده په هغه ګټه کښی چی داسلام په حالت کښی کړی ده ددي څخه مخکښی وخت ته
کيږی ځکه دي وخت کښی هغه مال دده په ملکيت کښی موجود وو نودامیراث ورل شو دمسلمان
دمسلمان څخه اوکومه ګټه چی يې د ارتداد په حالت کښی کړی ده ددي نسبت دميراث وخت
داسلام ته نه کيږی ځکه دغه په هغه وخت کښی موجود نه وو نو که ددي مال فيصله دورثوو لپاره

وکړی شی نودابه میراث ورڼ شی دمسلمان دکافر څخه اوداجائز نه ده (**وقضی دینُ کلِّ حالٍ من کسب تلک**) اوپوره کولی به شی قرض دهر حالت دګتی ددغه حالت څخه یعنی قرض په حالت داسلام کی به پوره کولی شی دهغی ګتی څخه چی داسلام په حالت کی کړی وی اوقرض په حالت د ارتداد کی به پوره کولی شی دهغی ګتی څخه چی د ارتداد په حالت کی کړی وي۔

(**وبطل نکاحه وذبحه وصح طلاقه واستیلادہ**) اوباطله ده نکاح دمرتد اوذبح دده څکه ددي دواړو اعتماد په یوه عقیده وي اودمرتد عقیده نه وي چی په هغی پوخ ولاړ وي (**وصح طلاقه**) اودمرتد طلاق اوام ولده ګرځول صحیح دي څکه چی نکاح دولایت کامله قیام ته ضرورت نه لري څکه دغلام نه صحیح کیږی نو مرتد نه خو په طریقه أولی سره صحیح کیږی او داستیلاد لپاره حقیقی ملک ته ضرورت نشته څکه دغوي وینزه پلار أم ولد ګرځولی شی نو مرتد خوپه طریقه أولی سره (**فانه قد انفسخ النکاح**) دادفع دیو اعتراض ده چی دمرتد طلاق څنګه صحیح کیږی څکه طلاق په بقاء دنکاح باندي اعتماد کوی نو دنکاح څخه مخکښی هم طلاق نه صحیح کیږی اودنکاح دختمیدو څخه وروسته هم طلاق نه صحیح کیږی اودمرتد په صرف ارتداد سره نکاح ختمیږی ؟ شارح رحمه الله ددفع ددغه اعتراض لپاره دوه صورته راوړل (۱) داچی په ارتداد سره نکاح فسخه شوه نو بنځه معتده شوه نو که په عدت کښی طلاق ورکړی نوواقع کیږی (۲) (**وکذا اذا ارتد معاً**) همدارنګه چی دواړه یوځای مرتد شی نوبیا نکاح نه فسخه کیږی (**فطلقها**) بیا مرتد طلاق ورکړو (**فأسلما معاً**) نو بیا دواړو یو ځای اسلام راوړو نو په دی صورت کښی نکاح نه فسخه کیږی نوطلاق واقع کیږی (**وتوقف مفاوضته وبیعه الخ**) اوموقوف به وي شرکت مفاوضه دده یعنی که دغه مرتد دارتداد څخه مخکښی دیومسلمان سره شرکت مفاوضه کړی وو نو دارتداد په صورت کښی به دده دغه تصرف موقوف وي څکه شرکت مفاوضه کښی مساوات وي اودمسلمان اومرتد ترمنځ مساوات نشته شرکت مفاوضه هغه شرکت ته وائی چی دواړه په مال کښی په تصرف کښی په دین کولو برابروي لکه وروسته به ان شاء الله کتاب الشرکة کښی راشی همدارنګه بیع دمرتد او اخستل دده اوهبه دده اواجاره دده او مدبر کول دده اوعقد کتابت دده او وصیت دده به موقوف وي که اسلام یې راوړو نو نافذ به وي اوکه اسلام یې رانه وړو نو که مړشو یاقتل شو یا ددارالحرب پوری پیوسته شو او دده په پیوسته کیدو حکم وشو نو دغه ټول تصرفات مذکوره دده به باطل وي (**اعلم أن النکاح**) شارح وائی چی نکاح اوذبح یې با الاتفاق باطل دي اوطلاق اوام ولده ګرځول یې

باالاتفاق صحيح دي اوشركت مفاوضه يې با الاتفاق موقوف دي اوباقي تصرفات يې دامام أبوحنيفه په نزد موقوف دي او دصاحبينو په نزد نافذدي (**فان جاء مسلماً**) كه دغه مرتد دحاكم دحكم څخه مخكښې يعنى مخكى لدى چى حكم يې دده په پيوسته كيدو سره كړى وي ددارالحرب پورى بيرته دارالاسلام ته مسلمان راغى نو دا داسى ده لكه بالكل چى مرتد شوى نه وي نو ټول حقوق به يې په خپل ځاى وي (**وان جاء بعده**) اوكه دحاكم دحكم څخه وروسته راغى (**وماله مع ورثته**) او دده مال دده دورثوو سره وو (**أخذه**) نو خپل مال به واخلى (**ولاتقتل مرتدة**) اوكه ښځه مرتده شى نو نشى به وژلى او امام شافعى وائى چى ښځه كه مرتده شى نو هم به وژلى شى ځكه نبى عليه السلام فرمائى چى چا دين بدل كړو نو وئي وژنئ اومونږ دادليل وايو چى نبى عليه السلام دښځو وژلو څخه منع كړى ده (**وتُحبس**) نو په محبس كښې به واچول شى تردى چى بيرته اسلام راوړى (**وصح تصرفها وكسباها لورثتها**) اوددي مرتد تصرف صحيح دي ځكه عصمت دمال تابع دنفس دده نو په ردت سره ددي دنفس عصمت نه ختميږى ځكه دانشى وژلى نو همدارنګى به ددي دمال عصمت هم نه ختميږى نو دواړه ګټى ددي به ملكيت ددي وي نو تصرف يې هم پكښې صحيح دى (**وكسباها لورثتها**) او دواړه كسبونه ددي يعنى كسب اوګټه په حالت داسلام كښې اوپه حالت د ارتداد كښې به ددي دمرګ څخه وروسته ددي دورثوو وي.

(فان ولدت أمته فادعاه فهو ابنه حر أيرثه فى المسلمة مطلقاً ان مات أولحق بدارهم وكذا فى النصرانية الا اذا جاءت به لأكثر من نصف حول منذ ارتد)

تشريح: كه دمرتدوينزى بچى راوړلو اومرتد دهغى دعوى وكړه چى دا له ماڅخه دي نو نسب ددي ماشوم دمرتد څخه ثابتيږى اوداماشوم به ازاد وي اوكله چى مرتد مړشى په حقيقى مرګ سره ياپه حكمى سره چى هغه ددارالحرب پورى پيوسته كيدل دي نودغه بچى تري ميراث وړلى شى په وينزه مسلمانه كښې مطلقاً يعنى چى دارتداد او ولادت ترمنځ موده دشپږو مياشتو څخه كمه وي اويازياته وي ځكه بچى تابع دخيرالأبوين وي په اعتبار ددين سره نو تابع به دمور وي نو دمور دوجى داهم مسلمان ګرځى اومسلمان دمرتد څخه ميراث وړلى شى (**وكذا فى النصرانية**) همدارنګى حكم دى په وينزه نصرانيه يا يهوديه كښې يعنى كه ارتداد او ولادت ترمنځ موده دشپږو مياشتو څخه كمه وه نو بيا ميراث وړلي شى (**الا اذا جاءت الخ**) مګر كه موده دشپږو مياشتو څخه زياته وه نو بيا ميراث نشى وړلى ځكه بيا ولد تابع دپلار وګرځيده اوپلار يې مرتد

دي (ولايتبع الأم) خو بچی په دي صورت کښی دمور تابع نه ګرځی ځکه پلار مرتد به په اسلام مجبوره ولی شی نو پلار نژدی شو اسلام ته دنصرانيی ځخه (وان لحق بماله) اوکه مرتد سره دخپل مال نه دارالحرب ته ځان ورساوه (فظهر عليه) بيا دمسلمانانو لخوا ورباندي غلبه وشوه (فهو فيء) نو دغه مال دمرتد به فيء او غنيمت وي په بيت المال کښی به ايښودلی شی (فان رجع فلحق بماله) اوکه مرتد دارالحرب ته بلا ماله ځان ورساوه اوقاضی دده په پيوسته کيدو حکم وکړو بيا بيرته دارالاسلام ته راغی بيا دارالحرب ته سره دمال نه پيوسته شو (فظهر عليه) بيا دمسلمانانو لخوا ورباندي غلبه وشوه نو که دغه مال دمجاهدينو غانمينو ترمنځ تقسيم شوی نه وو نو دا دده دوارث لپاره دي ځکه کله چی قاضی دده په پيوسته کيدو حکم صادر کړو نو دده وارث پشان د مالک قديم وګرځيده اومالک قديم دمجاهدينو ځخه زيات حقداردي اوکه دمجاهدينو ترمنځ تقسيم شوی وو نو بيابه يې په قيمت اخلی ددي لپاره چی دجانبينو رعايت وشی يعنی دوارث اودمجاهدينو.

(فان قُضي بعبد مرتدٍ لحق لابنه فكاتبه فجاء مسلماً فبدلها والولاء للأب)

توضيح: که فيصله وشوه په غلام دمرتد باندي داسی مرتد چی ددارالحرب پوری پيوسته شوی دافيصله دځوي دمرتد لپاره شوی وه (فكاتبه) نو دمرتد ځوي ددي غلام سره عقد کتابت وکړو (فجاء مسلماً) بيا دغه مرتد بيرته دارالاسلام ته مسلمان راغی (فبدلها) نوبدل کتابت يعنی مال دکتابت (والولاء) او ولاء دمکاتب به دپلار لپاره وي (وانما كان البدل الخ) اوبدل کتابت او ولاء دمکاتب به ځکه دپلار لپاره وي چی دغه کتابت دځوي لخوا جائز واقع شوی دي اوځوي دپلار خلف اوقائمقام دي په مال کښی نو کله چی يې پلار بيرته دارالاسلام ته مسلمان راغی نو دغه ځوي پشان دوکيل وګرځيده دپلار لخوا نو بدل عتق به دپلار وي اوعتق ددي غلام به هم دپلار ځخه واقع وي.

(ومن قتله مرتد خطأ فلحق أو قُتل فديته في كسب الاسلام)

توضيح: که مرتد يوکس لره په خطأ سره قتل کړی او بيا ددارالحرب پوری پيوسته شی او يا قتل شی نو ديت ددغه مقتول چی مرتد وژلی په کسب اوګټه داسلام کښی وی يعنی دغه مرتد چی داسلام په حالت کښی کومه ګټه کړی وه. سوال. ديت خو په عاقلو وي نودلته ولی دمرتد په مال کښی مقرر شو؟ نو شارح جواب وکړو چی ديت دلته ځکه په عاقلو نشته چی ديت په عاقلو باندي

دوجی دنصرت اوکومک څخه وي اودلته دمرتد او عاقلو ترمنځ نصرت قطع شوی دی نو په عاقلو به نه وي بلکه په مال دمرتد کښی به وي خو امام أبوحنیفه په نزد به په ګټه اوکسب داسلام کښی وي څکه د ارتداد په حالت کښی ګټه غنیمت دي اوصاحبین وائی چی په دواړو ګټوکښی به وي څکه دواړه ددې مالونه دي.

(ومن قطع یده عمداً فارتد والعیاذ باللّٰه ومات منه أولحق بدارالحرب فجاء مسلماً فمات منه ضمن القاطع نصف الدیة فی ماله لوارثه)

تشریح: دچاچی لاس کټ شی قصداً په حالت داسلام کښی اوبیا دلاس پری کیدو څخه وروسته العیاذ باللّٰه مرتد شی او د ارتداد په حالت کښي دهمدی کټ کیدو څخه مړشی **(أولحق بدارالحرب)** یا دلاس کټ کیدو څخه وروسته ددارالحرب پوری پیوسته شی بیا بیرته دارالاسلام ته مسلمان راشی **(فمات منه)** بیا په دارالاسلام کښی د اسلام په حالت کښي دلاس کټ کیدو څخه مړشی نو په دواړو صورتونو کښی په لاس پری کونکی باندي یعنی ددې په مال کښی دیت دیولاس دي چی هغه نیم دیت دنفس راځی **(لوارثه)** او دمرتد وارث ته به ورکولی شی **(لأن القطع الخ)** څکه دلاس کټ کیدل **(حلّ)** واقع شوی **(محلّ معصوماً)** په محل معصوم باندي څکه دغه وخت دامسلمان وو **(والسرایة)** خو چی سرایت یې وکړو مرګ ته **(حلت)** دغه سرایت واقع شو په محل غیر معصوم باندي څکه دغه وخت هغه مرتد شوي وو یا ددارالحرب پوری پیوسته شوی وو **(فاعتبر القطع)** نو ددیت په واجبیدو کښی اعتبار لاس کټ کولو ته دی نه سرایت ته نو دیت دیو لاس یعنی چی نیم دیت دنفس راځی واجب شو **(وانما تجب)** دادفع دیو اعتراض ده چی دیت په قتل کښی اوپه کټ کولو داندامونو کښی په عاقلو وي نو تاسی څنګه حکم وکړو چی دیت واجب دي په مال دقاطع کښی جواب دادي چی په عاقله باندي دیت په قتل خطأ کښی واجب دي بیا بل سوال دا واردیږی چی قتل عمد سره خو قصاص واجبیږی نو پکار ده چی دقاطع لاس کټ شی نه داچی دیت واجب شی نو شارح رحمه الله جواب وکړو چی **(انما تجب فی ماله)** چی دیت دقاطع په مال کښی څکه واجبیږی چی دیت دقتل عمد عاقله نه برداشت کوی بلکی دقتل خطأ دیت برداشت کوی اوقصاص څکه واجب نه دي چی دلته شبه موجود ده اوشبه سره قصاص او حدود ساقطیږی چی هغه شبه ارتداد دي څکه ارتداد سره مرتد غیر معصوم ګرځي **(وقوله أولحق)** یعنی ددارالحرب پوری پیوسته شی اوقاضی دهغه په پیوسته کیدو باندي حکم وکړی.

(وان أسلم هاهنا فمات ضمن كلها)

تنقيح: اوكه دغه مرتد چې لاس يې كټ شوى وو بيرته اسلام په دارالاسلام كښې راوړو يعنى مخكى دلحوق څخه دارالحرب پورى ياوروسته دلحوق نه ددارالحرب پورى خوقاضى لا حكم وربانديې دلحوق نه وو كړى (**فمات**) چې ددې لاس كټ كيدو دوجى مړشو (**ضمن كلها**) اوس به ديت دټول نفس وركوى (**وانما يجب**) څكه مرتد په وخت دلاس كټ كيدوكښې معصوم وو يعنى مسلمان وو همدارنګه دغه سرايت مرګ ته هم د ارتداد څخه وروسته په حالت داسلام كښې وو داد امام أبوحنيفه رحمه الله او امام أبو يوسف رحمه الله په نزد باندې (**وعند محمد**) او امام محمد رحمه الله وائى چې په دې صورت كښې هم نصف ديت دې (**لأن الارتداد**) څكه مرتد كيدل پس له لاس كټ كيدو څخه (**أهدر السراية**) باطل يې كړو حكم دسرايت څكه دا هم حكما مرګ دى نو ضمان دنفس نشته بلكى ضمان دلاس كټ كيدو صرف شته (**فلا ينقلب**) نو په اسلام راوړولو سره بيرته ضمان دنفس ته نه راګرځى .

(ومكاتب ارتد فلحق فأخذ بماله فقتل فبدلها لسيده ومابقي لوارثه)

تلميح: كه يو مكاتب مرتد شى او ددار الحرب پورى پيوسته شى اوهلته په حالت دردت كښې مال وګټى (**فأخذ بماله**) او ونيول شو دمال سره يعنى بندى شو بيا قتل شو (**فبدلها**) نو بدل كتابت به دده دبادار لپاره وي يعنى بادار به تري خپل حق د بدل كتابت واخلى (**ومابقى**) اوكوم شى چې دبدل كتابت څخه پاتى شى نو هغه دمكاتب د ورثو دي .

(زوجان ارتدا فلحقا فولدت هي ثم الولد فظهر عليهم فالولد في ء والاول يجبر على الاسلام لا ولده)

تلويح: ښځه اوخاوند دواړه مرتد شو اودواړه ددارالحرب پورى پيوسته شو بيا دغى ښځى په دارالحرب كښې بچى وزيږاوه (**ثم الولد**) بيا ددغه بچى بچى پيداشو بياپه دوي باندې غلبه دمسلمانانو وشوه (**فالولدان في ء**) نو دواړه بچى يعنى دښځى بچى او دبچى بچى دواړه في ء او غنيمت وګرځيده (**والأول**) خو اولنى بچى يعنى ددې ښځى اوسړى صلبى بچى به په اسلام مجبوره كولى شى څكه داتابع دمور اوپلار دي په اسلام اوردت كښې او مور اوپلار يې په اسلام مجبوره كولى شى نو داسكنى بچى به يې هم په اسلام مجبوره كولى شى (**لاولده**) خو ولدالولد يعنى دښځى دأولاد بچى به په اسلام نشى مجبوره كولى څكه داتابع دنيا نيكه او مور اوپلار نه

ګرځي څکه داتابع ده او تابع دبل چاتابع نه ګرځی او فيء ددي وجی ده چی دابه حکم دأهل الحرب کښی دي (وفی روایة الحسن) اوبه روایت دحسن کښی دامام أبوحنيفه رحمه الله څخه راغلی چی ولد الولد به هم په اسلام مجبوره کولی شی (وهذا بناء) دا اختلاف مبنی دی په دي باندي چی ولدالولد تابع دنيکه نه دي په اسلام کښي نو دنيکه په اسلام سره ولد الولد نه مسلمان کيږی داظاهر الروايت دي (ويُتبعه فی روایة الحسن) اوبه روایت دحسن کښی ولد الولد تابع دجد وي په اسلام کښی نو دابه هم په اسلام مجبورولی شی.

(وصح ارتداد صبيّ واسلامه ويجبر عليه ولا يقتل ان أبى)

القول الفاصل فی ارتداد الصبی العاقل: که يو ماشوم چی عاقل وي يعنی تميز کولی شی او داسلام څخه مرتد شی نو ارتداد يې صحيح دي نو که دده دمرتد کيدو څخه وروسته يې يو مسلمان خپلوان مړ شی نو داماشوم تري ميراث نشی وړلی (واسلامه) همدارنګه ددي ماشوم اسلام هم صحيح دي اوداسلام أحکام ورباندي مرتب کيږی (ويجبر عليه) اوکله چی ددي ماشوم ارتداد صحيح شو نو په اسلام باندي به مجبوره کولی شی په وهلو اوبندي کولو سره څکه اسلام دده لپاره مفيد دي (ولا يقتل ان أبى) خو که انکار وکړی داسلام څخه نو قتلولی به نشی څکه دماشوم دقتل څخه منع راغلی ده (هذا عندنا) او دارتداد صحيح والی او داسلام صحيح والي زمونږ په مذهب کښی دی (وعندالشافعی وزفر) امام شافعی رحمه الله او امام زفر رحمه الله وائی چی نه يې ارتداد صحيح کيږی اونه يې اسلام صحيح کيږی (ولنا أن عليّاً رضی الله عنه) زمونږ لپاره دادليل نقلی دي چی حضرت علی رضی الله عنه په ماشومو الی کښی اسلام راوړی وو او نبی عليه السلام دده اسلام هم صحيح وګانه (وافتخاره) او دحضرت علی رضی الله عنه فخر کول په دی اسلام باندي چی دماشوم والی په حالت کښی راوړی مشهوردي څکه حضرت علی رضی الله عنه به داسی شعر ويلی شعر: (سَبَقْتُكُم علی الاسلام طراً) ماوړاندی والی کړی له تاسی ای معاويه او دمعاويه ملګرو په اسلام باندي دټولو څخه (غلاماً ماأبلغتُ او ان حلمی) په داسی حالت کښی چی زه ماشوم ووم اوزه نه وم رسيدلی وخت دبلوغ ته.

باب البغاة

دا اخری باب دي دباب دمرتدینو څخه ځکه باغیان کم وي بغاة جمع دباغی ده اوبغی په لغت کی طلب ته وائی لکه قرآن کریم کښی چی راځی ذلک ماکنا نبغی الله تعالی حکایت دخضر علیه السلام څخه کوی په عام عرف باغی مشهوره دي په طلب دهغه څه کښی چی حلال نه دي لکه ظلم وغیره خو دفقهاؤ په اصطلاح کښی باغی هغه چاته ویل کیږی چی دامام حق دتابع داری څخه ووځی او دایه څلور قسمه دي (۱) چی بی له څه تاویله دامام دطاعت څخه ووځی طاقت اولښکر ورسره وي اوکه نه وي خو دخلکو مالونه اخلی خلک وژنی خلک په لاروکښی ویره وي چی دي ډلی ته قطاع الطریق وائی (۲) چی دامام حق دتابعداری څخه ووځی خو طاقت اولښکر ورسره نه وی لیکن یو تاویل لری نو ددوي حکم هم پشان دحکم دقطاع الطریقو دي (۳) هغه خلک دي چی زور اوطاقت هم لري او ترشا حمایت هم لري داسلامی أمیر په خلاف راووځی په دي تاویل سره چی ددوي په ګمان دا أمیر په باطله دي او په کفر دي او په داسی ګناه دي چی وژل یې پکار دي چی دی ډلی ته خوارج وائی دوي دمسلمانانو وینی حلالی ګڼی اومال یې هم حلال ګڼی یعنی غنیمت یې ګڼی او دمسلمانانو ښځوته کنځلی کوی او صحابوو ته نسبت دکفر کوی لکه اوس زمانه کښی چی خوارج دداعش په جامه کښی راپیداشول چی دمسلمانانو وینه حلاله بولی علماء ئی شهیدان کړل او دخلکو کورونه اومالونه یې چور کړل اودشرعی أمیر شهید ملا أختر محمد منصور رحمه الله په خلاف اوبیا دأمیرالمؤمنین شیخ هیبت الله اخندزاده په خلاف یې بغاوت شروع کړو چی دنړی ټولو علماؤ وریاندي متفقه فیصله وکړه چی داخوارج دي چی اکثریت ددي اوس غیر مقلدین دي نو دجمهورو علماؤ په نزد ددوي حکم حکم دباغیانو دي (۴) هغه مسلمان قوم دي چی دشرعی أمیر په خلاف راووځی خو دخوارجو پشان دچا وینه اوما حلال نه ګڼی دیته باغیان وائی۔
فتح القدیر مع الزیادة ص ۳۳۴ ج ۵ طبعه مکتبه حقانیه

(قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الامام دعاهم الی العود وکشف شبهتهم فان تحیزوا مجتمعین حل لنا قتالهم بدءًا)

تعریف البغاة: باغی هغه مسلمان قوم دي چی دطاعت دشرعی أمیر څخه وتلی وي په دي دعوی سره چی حق له مونږ سره دي نه له امام سره **(دعاهم)** امام به دوي ته دعوت ورکړی دبیرته راګرځیدلو اطاعت دأمیر ته **(وکشف)** اوکومی شبهی سره چی دوي داطاعت دأمیر څخه وتلی دي هغه لري کړی **(فان تحیزوا)** ..... **(حل لنا)** نو مونږ ته ددوي سره جنګ ابتداءً حلال دي یعنی

که دوي شروع دجنګ نه وی کړی نو هم مونږ ته جائز دي چی شروع دجنګ وربانديو وکړو (**أی انحازوا**) شارح رحمه الله دتحيزو معنی کوی چی په معنی د انحازو سره دي يعنی (**مالوا الی فئة**) يعنی چی دوي مائله شی يو ډلی دمسلمانانو ته چی ددوي سره په مخالفت دشرعی أمير کښي امداد اوکومک وکړي (**واجتمعوا**) او يو ځای ته راجمع شی او يو ځای ونيسی نو مونږ لره ابتداءً په دوي دجنګ شروع کول جائز دي (**خلافاً للشافعی**) امام شافعی وائی چی باغيان مسلمانان دي او دمسلمان قتل ابتداءً جائز نه دي (**ونحن نقول**) مونږ وايو چی حکم ددليل سره ګرځي چی دليل موجود شو نو حکم به هم موجود وي او دليل دقتال دلته موجود دي چی هغه ددوي په يو ځای کښی راجمع کيدل دی اودشرعی أمير داطاعت څخه انکار دي (**وهو تعسکرهم**) چی هغه ددوي جنګ ته ځان تيارول دي اوراجمع کيدل دی (**فان صبر**) نو که امام دي ته صبر وکړي چی باغيان شروع دجنګ وکړي (**فربما لايمکن دفع شرهم**) نو بيا ډير کرتی ددوي دشر دفعه ممکن نه وي ځکه هغوي ځانونه قوي کړي وي اوډله يې زياته شوي وي لکه همداسی دداعشی خوارجو په رابطه هم وشو چی مجاهدينو وربانديو اقدام نه کاوه چی دابه توبه وباسی خو ددينه دوي غلطه استفاده وکړه او ځانونه يې قوی کړل چی اوس عامو مسلمانانو ته او مجاهدينو ته سردردي جوړه شوی ده.

(**ونجهز علی جريحهم**) او مونږ به تجهيز کوو ددوي په زخميانو تجهيز معنی داده چی (**أتم قتله**) چی قتل يې ورتمام کړي دباغيانو زخمی به وژلی شی ځکه که جوړشی نوويره شته چی بيابا غيانوته ورشی (**وفيه خلاف الشافعی**) او په ديکښی اختلاف دامام شافعی رحمه الله دي هغه وائی چی دباغيانو سره جنګ جائز نه دي مګر دفاعی خو که زخمی شو يا وتښتيده نو ضرورت دفع ته پاتی نه شو (**ولتتبع مُوَلِّيهم ان لهم فِئَةٌ**) او که يو کس ددوي څخه دجنګ په وخت کښی وتښتی نو مجاهدين به ورپسی کيږی يعنی نه به يې پريږدی که ډله يې درلوده اوپه ديکښی هم دامام شافعی اختلاف دي دليل يې مونږ مخکښی ذکرکړو (**والا فلا أی من لا فئة له**) اوکه چيرته يې ډله نه درلوده چی هغوی ته ورشی اوکومک ورسره وکړي (**لاتجهز عليه**) مونږ به دده تمام والی په مرګ نه راولو په داسی حال کښی چی زخمی وي بلکه همداسی به يې پريږدو چی يا مړشی او يا اطاعت دأمير وکړي (**ولاتتبعه**) او نه بيا ورپسی کيږو په داسی حال کښی چی تيښته کوی (**لأنه**) ځکه بيا داويره نشته چی دنوری ډلی پوری به پيوسته شی نو دده په قتل کښی ضرورت نشته نو نشی به وژلی ځکه مسلمان دي.

(ولانسبّی ذریتهم ونحبس مالهم الی أن یتوبوا ونستعمل سلاحهم وخیلهم عند الحاجة خلافاً للشافعی)

عیون النکاة فی بیان ذریة البغاة: اومونږ دباغیانو ماشومان اوښځی نه بندی کوو **(ونحبس)** خو مال به یې ساتی تردي چی توبه اوباسی **(ونستعمل)** او ددوي اسونه او سلاح دضرورت په وخت کښی مونږ استعمالولی شو **(خلافاً للشافعی)** امام شافعی رحمه الله وائی چی ددوي سلاح او اسونو استعمال جائز نه دي ځکه دادمسلمان مال دی بلا رضاء ددي استعمال جائز نه دي مونږ داجواب کوو چی حضرت علی رضی الله عنه دبصری په ورځ ددوي سلاح دخپلو ملګرو ترمنځ تقسیم کړه خو داتقسیم دضرورت په اساس وو خو کله چی یې جنګ ختم کړو نو بیرته یې ورته سلاح وسپارله

[بنایه] **(ولایجب هیءٌ بقتل باغٍ مثله ان ظهر علیه)** او نه واجبیږی هیڅ شی په قتل دیو باغی سره بل باغی لره که أهل العدل په دوي غلبه وکړه یعنی که یوباغی بل باغی لره قتل کړی نو نه به دقاتل څخه قصاص اخستلی شی اونه به بل شی ورباندي لازم وي چی کله نورمسلمانان أهل العدل ورباندي غلبه وکړي ځکه کله چی باغی بل باغی لره قتلوو نو دغه وخت امام دأهل العدلو په دوي ولایت نه وو نو یو شی هم نه واجبیږی.

(وان غلبوا علی مصر فقتل رجلٌ من أهله آخر منه فظهر علیهم قُتل به)

تشریح: که باغیان په یو ښار غلبه وکړي اوبیایوکس ددي ښار څخه بل کس ددي ښار قصدا ووژنی اودغه وخت کښی دباغیانو حکومت په دي ښار وي بیا په دي باغیانو دأهل العدلو مسلمانانو لخوا غلبه وشی **(قُتل به)** نو قاتل به پدي قتل سره وژلی شی یعنی دقاتل څخه به قصاص اخستلی شی خو په هغه صورت کښی چی باغیانو په دغه ښار کښی خپل أحکام جاری کړی نه وي ځکه دغه وخت کښی ولایت دامام ددي ښار څخه نه ختمیږی نو أحکام دامام هم پکښی جاری کیږی.

(وباغٍ قتل عادلاً مدعیاً حقیته یرثه الخ)

توضیح: که یو باغی خپل مورث چی عادل وي قتل کړی په داسی حال کښی چی باغی قاتل دعوه دخپل حقانیت کوی چی زه په حقه یم **(یرثه)** نو باغی قاتل دخپل مورث مقتول څخه میراث ورلی شی ځکه دتاویل فاسد سره چی زور اوطاقت وي نوهغه تاویل فاسد دتاویل صحیح پوری پیوسته کیږی دا دامام أبوحنیفه رحمه الله او امام محمد رحمه الله قول دي او امام أبو یوسف او امام شافعی رحمهماالله وائی چی باغی دعادل څخه میراث نشی ورلی برابره خبره ده چی دعوه دحقیت

وکړي اوکه دا اقرار وکړي چې زه په باطله يم ځکه تاويل فاسد ته اعتبار په دفع دضمان کښې وي نه په باب داستحقاق دميراث کښې نو باغی دميراث مطلقا محرومه دي ځکه په ناحقه يې قتل کړي دي خو طرفين وائی چې لکه څرنګه چې په دفع دضمان کښې تاويل فاسد ته اعتبارووو نو همداسی په دفع دحرمان کښې دميراث څخه هم تاويل فاسد ته اعتبار دي ځکه قرابت او خپلولی سبب دميراث دي (کعکسه) لکه عادل چې ميراث دباغی څخه وړي يعنی چې يو عادل يو خپل مورث باغی ووژنی نو دميراث څخه نه محروميږی ځکه داقتل په حق سره دي اودميراث څخه محروميت ناحقه قتل راولي.

(فان أقرانه على الباطل لا) خو که باغی دا اقرار وکړي چې زه په باطله يم نو بيا باغی قاتل ميراث نشی وړلی ځکه دلته شبه نشته چې هغه داتاويل دی چې داعقيده لري چې زه په حق يم يعنی داعقيده يې هم نشته (وبيع السلاح من رجل ان علم أن من أهل الفتنة كره والا فلا)

تتمه: اودسلاح خرڅول په هغه سړی باندي چې که دامعلومات وو چې داد أهل فتنو څخه دي لکه قطاع الطريق باغيان وغيره مکروه دي ځکه دا اعانت على المعصية دي (والا فلا) اوکه داپته نه وه چې دا دفتنو والاڅخه دي نو بيا مکروه نه ده ځکه بيا اعانت على المعصية نه راځي.

كتاب اللقيط

لقيط په لغت کی مايلقط أی يرفع من الأرض يعنی هغه ته وائی چې دځمکی څخه پورته کولی شی فعيل وزن دي په معنی دمفعول سره خو بيا دلقيط غلبه په استعمال کښې په هغه ماشوم وشوه چې غورزول شوی وی ديته هم ځکه لقيط وائی چې داهم په دي مقام کښې دي چې خلک يې راپورته کړي اوپه شريعت کښې دهغه ژوندي پيداشوی ماشوم نوم دي چې دخپل کور اهل والاغورزولی وي دوجی دشرم نه اودوجی دتهمت دزنا نه [فتح القدير ـ کفايه ، عنايه ص ۳۴۲ ج ۵ طبعه حقانيه].

(رفعه أحب وان خيف هلاكه يجب كاللقطة وهو حر الا بحجة رقه

طلق التشيط فی رفع اللقيط)

يعنی دغورزول شوی ماشوم اوچتول مستحب دي اوکه ويره دهلاکت دده وه نو بياه دده اوچتول واجب دي ځکه په ديکښې احياء دنفس راځی او الله تعالی فرمائي چې ومن احياها فكأنما أحيا الناس جميعا اوپه پريښودوکښې يې ترک ترحم راځی په ماشومانو باندي اوبل په اوچتولو کښې اظهار دشفقت دي په ماشومانو باندي [کفايه ص ۳۴۲ ج ۵].

(كاللقطة) لقطه هغه مال دغير دي چې په لاره ومونډلی شی نو ددي راپورته کول مستحب دي اوکه ويره دضائع کيدو وه نو بيا ددي پورته کول واجب دي خو داپه هغه صورت کښې چې په ځان دی باور وي چې زه يې نه خورم اوکه په ځان دی باور نه وو نو بيا يې پريښودل غوره دي نو دلقيط حکم هم پشان دلقطی دي په راپورته کولو کښې (وهو حر) اودغه لقيط ماشوم به ازاد وي يعنی په ده باندي به حکم دحريت کولی شی ځکه أصل په اولاد د آدم کی حريت دي اوخاص طور چې دارالاسلام کښې وي (الا بحجة رقه) مګر که داسی دليل اوګواهان موجود شو چې دا رقيق يعنی مملوک غلام دی يالقيط په خپله اقرار وکړي چې کله بالغ شی چې زه رقيق يم نو بيابه دده په رقيق والی حکم کولی شی (ونفقته وجنايته فی بيت المال وارثه له) او نفقه دلقيط يعنی خرڅ اوخوراکه وغيره دده به دبيت المال څخه وي ځکه لقيط يو مسلمان عاجز دي دکسب کولو ځخه او نه مال لري اونه خپلوان (وجنايته) همدارنګه دده جنايت به هم دبيت المال څخه وي يعنی که څه جنايت وکړي نو دبيت المال څخه به ورکولی شی (وارثه له) که لقيط مړشی اوخپلوان ونه لري نو دده مال به هم دبيت المال وي (ولايؤخذ ممن أخذه) که چا لقيط راواخستو نو بل کس ته داحق نشته چې دده څخه لقيط په زوره واخلی ځکه حق دحفاظت ده ته ثابت دي ځکه اول ده راخستی دي.

(ونسبه ممن ادعاه ولو رجلين أو ممن يصف منهما علامة به)

توضيح: ددی لقيط نسب به دهغه چا څخه ثابت وي چې چاددده دعوه وکړه چې داځما ځوي دي (ولو رجلين) اګر که مدعيان دوه سړی وي خو داپه هغه صورت کښې چې ديوه لپاره دليل مرجح نه وي اوکه ددده دنسب دعوه اخستونکی اويو بل کس وکړه نو اخستونکی زيات حقدار دي ځکه صاحب اليد أولی دي (او ممن يصف) اويا ددده دعوه دوه کسان وکړي خو چاچی دلقيط په بدن کښی يوه علامه اوښنه بيان کړه اوداکس په دي کښی ريشتونی وو يعنی دغه علامه پکښی وه نونسب به دهمدي کس څخه ثابت وي (والا فهما سواء) اوکه يوه هم ښنه بيان نه کړه نو بيا دواړه يوشان دي

(ثم عطف على قوله ولو رجلين قوله او عبداً وكان حراً)

توضيح: مصنف رحمه الله داقول او عبداً عطف کړو په ولو رجلين باندي يعنی يادامدعی غلام وو نوبيا په دي صورت کی نسب ددي لقيط دغلام نه ثابت دي خو لقيط به أصيل وي ځکه أصل په دارالاسلام کی حريت دي اورق دعارض دوجی ثابتيږی.

(أوذميا وكان مسلماً ان لم يكن في مقرهم)

تشريح: يادامدعى دلقيط ذمي وي نو بيا نسب دلقيط به دذمي څخه ثابت وي خو لقيط به مسلمان وي دوجى ددارالاسلام څخه خو كه دذميانو په مقر كښى يعنى ځاى داوسيدلو كښى نه وى يعنى دمسلمانانو په يو ښاريايو كلى كښى وموندل شى (**وذميا ان كان فيه**) او دغه لقيط به بيا ذمي وي كه دذميانو په مقر كښى وو يعنى ځاى داوسيدلو د ذميانو كښى وموندل شو او دعوه دنسب يې هم ذمي كړي وه (**وماتُشدّ عليه فهو له**) اوكه څه مال په لقيط ترل شوى وو نو دا دلقيط ملك دى (**وصرف اليه بأمر قاض**) اودغه مال چى دلقيط سره موندل شوى دابه مصرفولى شى په لقيط باندي خو دقاضى په أمر باندي څكه داضائع كيدونكى مال وو نو دقاضى أمر پكښى ضرورى دي څكه قاضى ولايت عامه لري (**وقيل بدونه**) خو بعض علماء وائى چى دقاضى أمر ته ضرورت نشته بلكى ملتقط به دغه مال په لقيط بدون دأمر دقاضى څخه مصرفوى (**والملتقط قبض هبته**) او دلقيط اخستونكى ته داجائز دي چى لقيط ته څوك هبه يا صدقه راوړي اودايې قبض كړي همدارنګه ملتقط ته داحق شته چى په لقيط خرچه وكړي لكه طعام جامه وغيره (**وتسليمه فى حرفة**) او ملتقط ته داهم شته چى لقيط يو كسب اوكارته وسپارى څكه دي سره دده تهذيب او دژوند برابر والى راځى (**لا النكاحه وتصرف ماله ولا اجارته فى الأصح**) خو ملتقط ته داحق نشته چى لقيط ته نكاح وكړي څكه چى سبب دولايت نشته چى هغه يا قرابت اوخپلولى ده يا حكومت وغيره دى همدارنګه ملتقط په مال دلقيط كښى تصرف دبيع اوشراء نشى كولى څكه تصرف مالى په پوره فكر اوشفقت سره ثابتيږى او په ملتقط كښى پوره شفقت نه وي (**ولا اجارته فى الأصح**) او ملتقط ته جائز نه دي چى لقيط چاته په اجاره وركړي څكه ملتقط دا واك نه لري چى لقيط منافع تلف كړي خو شارح په فى الأصح كښى اشاره اختلاف ته وكړه چى په يو روايت كښى جائز دى چى ملتقط لقيط لره په اجاره وركړي خو صحيح داده چى جائز نه دي كماقلنا.

كتاب اللُقطة

لقطه دهغه مال نوم دي چې په ځمکه غورزول شوی وی لقطی ته ولی لقطه وائی ځکه (لأنها تلقط غالباً أی تؤخذ وترفع) یعنی داغالباً را اخستلی شی اوپورته کولی شی (كأنه يلقط لكثرة رغبات الناس فيه وميلان الطباع اليه) یعنی ته به وائی چې دامال خپله ځان راپورته کوی ځکه دانسانانو طبعیت غالبا داسی دي چې ددي را اخستلو ته ډیر چالاکی کوي ځکه دامال دي نو دي مال ته دانسبت نسبت مجازی دي [فتح القدير كفايه ، عنايه ص ۳۴۸ ج ۵ طبعه حقانيه].

(هي أمانة ان أشهد على أخذها ليردها على ربها والا ضمن ان جحد المالك أخذها للرد)

تشريح: دغه لقطه یعنی غورزول شوی مال امانت دي داخستونکی په لاس کښی خو که ددي په اخستلو سره يې دوه ګواهان ونیول چې تاسی ګواه اوسي چې دغه مال زما په لاس کښی امانت دي (ليردها) ددي لپاره می را اخیستی دي چې زه يې واپس کړم (على ربها) ددي خاوند ته (والا) اوکه ګواهان يې ددي لپاره ونه نیول چې دالقطه ماواپس ورکولو لپاره خپل مالک ته راخیستی ده (ضمن) دامونډونکی به ضامن وی یعنی په ده باندي ضمان اوتاوان واجب دي (ان جحد المالك) که دلقطی مالک ددي ځخه انکار وکړو چې دي ملتقط دغه لقطه خاوند ته وروکولو لپاره نه ده راخیستی.

(اعلم أن الواجد ان أقرّ الخ) شارح رحمه الله وائی چې دلقطی مونډونکی که دا اقرار وکړو چې دالقطه ما دخپل ځان لپاره اخیستی وه نو بالاجماع په ده باندي ضمان واجب دي یعنی که هلاک يې کړو نو ضمان ورباندي واجب دي ځکه ملتقط دبل انسان مال بغیر داجازی دهغه ځخه را اخیستی دی اوبغیر داجازی دشریعت ځخه نو داپشان دغصب دی (وان لم يقر بهذا) اوکه دا اقرار يې ونه کړو چې داما دخپل ځان لپاره را اخیستی دی نو که داګواهان يې قایم کړل چې ما دا اخیستی دی ددي لپاره چې خپل مالک ته يې ورکړم نو دي صورت کښی بیا په اخستونکی باندي ضمان نشته ځکه اګر چې دمالک داجازی ځخه بغیر يې را اخیستی دی خو شرعاً ورته اجازه شته ځکه ګواهان يې قایم کړي دي (وان لم يشهد) اوکه دا ګواهان يې قایم کړی نه وو چې ما ددی لپاره را اخیستی وو چې خپل مالک ته يې وسپارم نو په دي صورت کښی دطرفینو په نږد پری ضمان واجب دي او امام أبو يوسف رحمه الله وائی چې ضمان به تری نشی اخستلی (بل القول قوله) بلکی خبره داخستونکی معتبره ده چې ما دالقطه ددي لپاره اخیستی ده چې خپل مالک ته

يې وسپارم (**والاشهاد**) ديته وائی چی اخيستونکی ووائی چی (**من سمعتموه**) چانه چی تاسی واوريدل (**ينشد ضالته**) چی طلب کوله او لټوله يې ورک شيئ (**فدلّوه علیّ**) نو زما طرف ته ورته ښودنه وکړی.

(وعرّفت فی مکانٍ وُجِدَتْ وفی المجامع مدة لا تطلب بعدها فی الصحیح)

تشريح: او ددي لقطی تعريف به وشی په هغه ځای چی موندل شوی ده هلته يعنی تعريف يې واجب دی تعريف ديته وائی چی په زوره اواز وکړی چی مايوه لقطه موندلی ده (**لا أدری مالکها**) خو خاوند يې نه پيژنم (**فليأت مالکها**) نو خاوند دي راشی (**وليصفها**) او ښښه اوښښانه دی ددي بيان کړی (**لِأردّها علیه**) ددي لپاره چی زه ئی ورته وسپارم (**وفی المجامع مدة لا تطلب بعدها**) دتعريف په موده کی اختلاف دي چی څومره موده به تعريف کوی خو صحيح خبره داده چی دومره موده به ددي تعريف کوی چی دده داګمان راشی چی نوريې مالک نه طلب کوی يعنی صحيح خبره داده چی ديکی معلومه موده نه ده مقرره شوی (**بل هی مفوضة**) بلکه دابه داخيستونکی رای ته سپارلی شی يعنی دومره موده به تعريف کوی چی دده غالب ګمان دا راشی چی دا لقطه ددي څخه وروسته نور نشی طلب کولی (**وقدّرها محمد رحمه الله**) او امام محمد رحمه الله او امام شافعی رحمه الله او امام مالک رحمه الله دتعريف دمودی اندازه يو کال کړی ده (**من غير فصل**) بی له فرق دلږ مال نه يادير مال نه يعنی که لږ مال وی اوکه ډير مال وی نو يو کال به تعريف کوی همدارنګه فرق نشته چی چار پای وی اوکه نورمال وی حکم يې يو دی خو امام مالک او امام شافعی وائی چی که اوښ يا غوا په دشته کښی وموندل شی نو پريښودل يې غوره دي مونږ ورته وايو چی حکم همداسی دي خو چی ويره دضائع کيدو نه وي اوکه ويرۀ دضائع کيدو وه نو بيا اوښ ، غوا يه ، اس ټول يوشان دي.

(وما أنفق علیها بلا اذن حاکم تبرع وباذنه دين علی ربها الخ)

تشريح: اوکومه خرچه چی په لقطه باندي وشی بی له اجازی دحاکم څخه نو داتبرع او احسان دي دموندونکی لخوا يعنی دمالک څخه يې بيا نشی غوښتلی (**وباذنه**) اوکه دحاکم په اجازه يې ورباندي خرچه کړی وه نو بيا دا دلقطی په خاوند باندي قرض ده يعنی دخاوند څخه يې غوښتلی شی.

(وأجر القاضي ماله منفعة وأنفق عليها منه كالآبق)

ترصيع: اوقاضی به يې په اجرت ورکړی هغه شی چی هغه منفعت لري اوخرچه به په همدي باندي وکړی ددي اجرت څخه لکه تښتيدونکی غلام يعنی که لقطه داسی يو شی وو چی منفعت اوګټه يې کوله او امکان ددي وو چی په اجاره ورکړل شی مثلا داسی يو حيوان وو چی په هغی خلک سورلی کوی يا بار وړی نو قاضی به هغه په اجرت اومزدوری ورکړی او په دي باندي به خرچه هم دهمدي اجرت څخه کوی څکه دي سره دغه ذات په ملک دمالک کښی پاتی کيږی اوقرض وربانديي نه اوړي لکه يو غلام چی دخپل مولا څخه وتښتی نو که چا ونيوه نو په اجرت دي ورکړی اودهمدي اجرت څخه دي په ده خرچه کوی تردی پوری چی باداريې معلوم شی.

(ومالا منفعة له اذن بالاتفاق عليها وشرط الرجوع على ربها في الأصح ان كان هو الأصلح والا باعها وأمر بحفظ ثمنها)

تذهيب: اوکه لقطه هغه شی وو چی منفعت اوګټه يې نه درلوده اونه په اجاره ورکول کيده (اذن) نوقاضی به موندونکی ته اجازه ورکړی چی په دي خرچه کوه اوبيا به ددي په مالک رجوع وکړی يعنی حق به تری واخلی (**ان كان هو الاصح**) يعنی که چيرته دخرچی کولو اوبيا په مالک باندي درجوع کولو اجازه دقاضی په نظر أصلح او خير خواهی وه نو اجازه دی ورته وکړی (**والا باعها**) اوکه دقاضی په نظر دخرچی کولو اوبياپه مالک درجوع کولو اجازه أصلح اوخير خواه نه وه هغه داسی چی خرچی کولو سره به لقطی قيمت ورک شی اومالک ته به تاوان ورسيږی نو موندونکی ته به قاضی دخرڅولو أمر وکړی اودثمن په ساتلو به ورته أمر وکړی (**وانما قال في الأصح**) مصنف رحمه الله د في الأصح قيد څکه وويلو چی په دی مسئله کښی يو بل روايت هم شته هغه داچی قاضی صرف أمر دخرچی ورته وکړو نو بيا اخستونکی ته داصلاحيت شته چی په خاوند يې رجوع وکړی يعنی درجوع کولو دأمر ضرورت نشته لکن الأصح خوصحيح خبره داده چی دخرچی کولو دأمر سره درجوع کولو أمر هم ضروری دی (**وللمنفق حبسها لأخذ نفقته**) او دخرچه کونکی لپاره شته منع کول دلقطی دخاوند څخه لپارِه داخستلو دخرچی خپلی يعنی که دلقطی خاوند راغی او ددي غوښتنه يې کوله نو ملتقط ته دا حق شته چی لقطه دهغه څخه ترهغی حصاره کړی چی خرچه ورکړی څکه لقطه په خرچی سره پاتی شوی ده (**فان هلكت بعد حبسه سقطت**) که دلقطی موندونکی دغه لقطه دخرچی دحاصلولو لپاره حصاره کړه اوبيا هلاکه شوه نو خرچه ساقط شوه

خکه کله چی دلقطی موندونکی دغه لقطه دخرچی لپاره حصاره کړه نو داپه شان دمرهونی اګانه اوګرو شوی شي! وګرځیده (**وهومضمون باالدين**) او مرهون مضمون بالدين وی يعنی که دغه مرهونه دمرتهن سره هلاکه شی نو ددي په ضمان کښی دمرتهن دين يعنی قرض د راهن څخه ساقطيږی (**وقبله لا**) اوکه دملتقط دحصارولو څخه مخکښی يعنی چی دنفقی اوخرچی دحاصلولو لپاره يې حصارکړی نه وه چی لقطه هلاکه شوه نو دملتقط نفقه نه ساقطيږی خکه داسی څه نشته چی نفقه ساقط کړی (**فان بين مدعيها علامتها حل الدفع ولايجب بلاحجة الخ**) که دلقطی دعوه کونکی ددي علامه اوننبه بيان کړه نو ورکول ورته حلال دي (**ولايجب بلاحجة**) خو په لقطه موندونکی واجب نه دي چی بلا دليله اوبلا ثبوته ورته لقطه وسپاری دازمونږ په نزد باندي (**وعندالشافعی**) امام شافعی رحمه الله وائی چی که علامه اوننبه يې بيان کړه نو په ملتقط واجب دي چی لقطه ورکړی څکه حديث کښی راځي چی کله يې خاوند راشی اوننبه يې بيان کړی اوشماريې بيان کړی نو وريې کړه هغه ته مونږ ددينه داجواب کوو چی په دي حديث کښی د باحت لپاره دي څکه بل مشهور حديث کښی راځی چی په مدعی باندي ګواهان دي او په مدعی عليه باندي قسم دي (**وينتفع بها فقيرا**) که لقطه موندونکی دلقطی خاوند پيدا نه کړو نو که فقير وو نو خپله دی فائده تر واخلی اوکه فقير نه وو بلکی مالداره وو نو صدقه دی کړي (**ولو علی أصله وفرعه وعرسه**) اګر چی داصدقه دملتقط په خپلو مور اوپلار وغيره وي ياپه اولادي وي ياپه خپله ښځه وي.

كتاب الآبق

(ندب أخذه لمن قوی عليه وترك الضال قيل أحب)

تحقيق: آبق هغه غلام ته وائی چی دخپل بادار څخه قصداً وتښتی اوضال هغه غلام ته وائی چی بلاقصده کورته لاره ورکه کړی. نو دآبق غلام نيول هغه کس ته مستحب دي چی وس اوطاقت يې وربانديې کيږی. او دضال يعنی دهغه غلام چی لاره يې ورکه کړي وي پريښودل بعض علماء وائی چی غوره دي (**وانماكان تركه أحب الخ**) دضال غلام پريښودل څکه غوره دي (**لأنه لايبرح**) څکه هغه نه جداکيږی دهغه ځای څخه چی چيرته لاره تري ورکه شوی وي نو مالک به يې راشی او وبه يې نيسی اوکه موندونکی ته ددي غلام دمالک کور معلوم وو نوبيا غوره داده چی دمالک کورته يې ورسوي.

(ولرادّه أي الآبق قنا اومدبراً أوأمولدٍ من مدة سفرٍ أربعون درهما وان لم يعد لها ان أشهد أنه أخذه للردّ ومن أقل منها بقسطه)

تشريح: (ولرادّه) اوهغه کس چی تښتيدونکی غلام بيرته خپل بادارته راولي دغه غلام قن يعنی خالص مملوک وي يا مدبر وي يا أم ولده وي او دسفر دانداز نه چی دري ورځی اودري شپی راځی راولي نو دده لپاره مزدوری به ځلويښت درهم وي (وان لم يعد لها) اګر چی دغه غلام دځلويښتو درهمو په برابر نه وي يعنی ددي ځخه يې قيمت کم وي (ان أشهد) خو په هغه صورت کښی دمزدوري حق لري چی دنيولو په وخت کښی داګواهان قائم کړی وي چی دايې ددي لپاره نيولی وو چی خپل مالک ته يې وسپاري ځکه که ګواهان يې نيولي نه وي نو بيا دمزدوری حق نه لري (ومن أقل منها بقسط) اوکه دسفر دانداز ي ځخه فاصله کمه وه نو بيابه په همغه اندازه يعنی په حساب دهغی سره مزدوري ورکولی شی يعنی چی ځلويښت درهم به په دري ورځو تقسيم کړی شی نو يوی ورځی ته ديارلس درهمه اوثلث رسيږی نو دځو ورځو فاصله چی وهلی وه نو همغه مقدار مزدوری به ورکړل شی دازمونږ مذهب دي اوامام شافعی رحمه الله وائی چی دغلام مالک شرط نه وي لګولي نو وروستونکی ته هيڅ شی واجب نه دي خو که مالک يې شرط ولګوو چی که چاماته غلام راوستو نو زه به دومره شی ورکړم نو بياهمغه اندازه واجب ده .

(فان أبق منه لم يضمن فان لم يُشهد فلاشيء له وضمن ان أبق منه وعلى المرتهن جُعل الرهن)

انارة الأفق فی بيان عبدالآبق: (فان أبق منه الخ) يعنی که بيرته وروستونکی کس دنيولو په وخت کښی داګواهان قائم کړل چی مادغه غلام ددي لپاره نيولی وو چی زه بيرته مالک ته وسپارم نو که دغه غلام بيا ددغه وروستونکی ځخه وتښتی مخکی له دي چی مالک ته يې وسپاری نو ده باندي تاوان وغيره نشته ځکه داغلام دده په لاس کښی امانت وو اوبه امانت کښی تاوان نه وي اونه دده لپاره څه اجرت اومزدوري شته ځکه بيرته وروستونکی دبائع حيثيت لري نو چی بائع مبيع ونه سپاری نو حق يې نشته فکذا هاهنا (عنايه).

(فان لم يشهد فلاشيء له) خو که دنيولو په وخت کښی ګواه نه وو نيولي چی دامادبيرته واپس کولو لپاره نيولی دي نو دغه وروستونکی دهيڅ مزدوری حق نه لري ځکه ګواه نه نيول دليل ددي دي چی داغلام ده دځان لپاره نيولي (وضمن ان أبق منه) که په صورت دعدم اشهاد کښی دغه غلام تري وتښتی نو مالک ته به تاوان ورکوي ځکه داپه حکم دغاصب کښی دي اودغاصب ځخه

تاوان اخستل کيږی (**وعلى المرتهن جعل الرهن**) اوپه مرتهن باندي به مزدوري دمرهونی وي کله مرهون يعنی ګرو شوی غلام دمرتهن څخه وتښتی او په فاصلی دمودي دسفر څخه بيرته ورته راوستل شو نو اوس دغه مزدوري په مرتهن ده خو په هغه صورت کښی چی ددي غلام قيمت ددين په اندازه وي يا ددين څخه کم وي اوکه دمزدوري اندازه ددين څخه زياته وه نوبيا په مرتهن باندې ددين په اندازه واجب ده اوباقی مزدوري په راهن ده (**وأمر نفقته كا اللقطة**) ددي غلام دخرچی حکم دلقطی په شان دی يعنی که نيونکی دقاضی دأمر څخه بغير خرچه وربانديي کړي وه نو داتبرع ده په مالک رجوع نشی کولی اوکه دقاضی په اجازه يې خرچه کړی وه او درجوع امرهم ورته قاضی کړي وو نوبيا حق درجوع په مالک لري والله تعالى أعلم.

كتاب المفقود

مفقود مشتق دي دفقد څخه په لغت کښی دأضدادو څخه دي (**يقال فقدت الشيء أي أضللته وفقدته أي طلبته**) يعنی په معنی دورکيدو سره هم راځي اوپه معنی طلب کولو اولټولو سره هم راځي او دواړه معناګانی په مفقود کښی متحقق دي ځکه دأهل اوکور والا څخه ورک وي اوهغوي دده په طلب کښی هم وي اوبه شريعت کی هغه غائب ته وائی چی نه يې دژوند پته لګيږی اونه يې دمرګ پته لګيږی. عنايه کفايه ص ۳۲۸ ج ۵ طبعه حقانيه.

(غائب لم يُدر أثره حيّ في حق نفسه فلا تنكح عرسه ولا يقسم ماله ولا يُفسخ اجارته ويقيم القاضي من يقبض حقه ويحفظ ماله ويبيع ما يخاف فساده وينفق على ولده وأبويه وعرسه)

نودده په مال کی به دده په مرګ په هغه ورځ حکم کولی شی چی دغه موده پوره شوی وه يعنی داسی به ګرزولی شی لکه اوس چی مړ شوی دي نو په دغه وخت کښی چی کوم ورثه دده ژوندي وي نو دده مال به په هغوي تقسيمولی شی او ددي ورځی اومودي څخه مخکښی چی کوم ورثه مړه شوي په هغوي دده مال نه تقسيميږی (**فتعتد عرسه للموت**) نو ددغه وخت څخه وروسته به دده ښځه هم عدت دوفات تيره وي (**ويقسم**) او دده مال به دهغه ورثوو ترمنځ تقسيمولی شی چی اوس ميراث وړي كما ذكرنا. (**وفي مال غيره من حين فقد فيردّ ما وقف له الى من يرث الغير عند موته الخ**) او دمودي دتيريدو څخه وروسته به دده په مرګ باندي په مال دغير کښی دهغه وخت نه فيصله کولی شی چی دکوم وخت نه ورک شوی دي يعنی داسی به ګرزولی شی چی ګويا په وخت دورکيدو کښی مړشوی دي (**فيردّ ما وُقف له**) نو واپس کولی به شی هغه مال دمورث چی ددي مفقود لپاره موقوف

وو (الی من یرث الغیر) هغه چاته چی میراث دغیر څخه وړي په وخت دمرګ دغیرکښی یعنی هغه ورثوو ته چی دمفقود دمرګ په وخت کښی موجود وو (الأصل عندنا) غرض دشارح رحمه الله ددي عبارت څخه توجیه بیانول دي چی څه وجه ده چی مفقود په خپل مال کښی دوخت دتیریدو دمودي څخه مړ وګرزولی شو اوپه مال دغیر کښی دوخت دورکیدو نه مړ وګرزولی شو ـ نوشارح رحمه الله وائی چی ظاهر الحال چی هغی ته استصحاب الحال هم وائی استصحاب الحال دامعنی چی (ابقاء ماکان علی ماکان) یعنی پریښودل دهغه څه چی مخکښی وو په هغه حالت چی مخکښی وو نو دا استصحاب حجت او دلیل ددفع لپاره کیداي شی یعنی چی دبل څخه مانع شی خو د اثبات لپاره حجت نشی کیدلی یعنی چی دبل په مال کښی خپل حق ثابت کړی (فاذا ثبت) نو کله چی دغه نوی (۹۰) کاله موده پوره شوه نو مفقود په خپل مال کښی مخکښی دمودي څخه ژوندي دی (فلایرثه) نو دمفقود څخه هغه وارث میراث نشی وړلي چی دمفقود دورکیدو په وخت کښی ژوندي وو اوبیا مړشو (لأن الظاهر) څکه ظاهر الحال ته یعنی (ابقاء ماکان علی ماکان) ته چی ګوری نو مفقود ژوندی دي نو صلاحیت دحجت لري چی ددفع اومنع ددي لپاره چی غیر دده څخه میراث ویسی (وفی مال غیره) اوپه مال دغیر کښی یعنی دمورث کښی مړ دي څکه ظاهر الحال صلاحیت ددلیل ددي نه لري چی دبل په مال کښی دځان لپاره میراث واجب کړی څکه دژوند معلومات یې نشته (فیردّ) نو کومه برخه چی دمفقود لپاره موقوف وه نو هغه به چاته ورکولی شی چی دخپل مورث څخه میراث وړي دمورث دمرګ په ورځ باندي.

کتاب الشرکة

دشرکت مناسبت دماقبل سره څه وو؟ جواب په شرکت کښی دیوکس مال دبل سره امانت وي نو همداسی دمفقود مال هم دحاضر په لاس کی امانت وي دویم داچی کله اشتراک په مال دمفقود کی هم راځی.شرکت عبارت دي دیوځای کولو ددهو حصو څخه په داسی شان سره چی یو دبل څخه جدا نشی

(هی ضربان شرکة ملك وهی أن یملك اثنان عیناً وکلٌّ کأجنبیٍّ فی مال صاحبه وشرکة عقد ورکنها الایجاب والقبول وشرطها عدم ما یقطعها کشرط دراهم مسماةٍ من الربح لأحدهما)

أقسام الشرکة: شرکت په دوه قسمه دي (۱) شرکت ملک دیته وائی چی دوه کسان یازیات دیو ذات مالکان شی (وکل کأجنبی) اوهریو دشریک نه به په شان دأجنبی وي په مال دملګری کی څکه

داشركت متضمن نه دي وكالت لره يعنى چى يو دبل وكيل شى (۲) شركت عقد يعنى چى په سبب دعقد واقع شوى وي (وركنها) اوركن دشركت عقد ايجاب اوقبول دى هغه داسى چى يوكس ووائى چى ته مي شريک كړى په فلانى شى كښى اوبل ورته ووائى چى ماقبول كړو (وشرطها) اوشرط دشركت عقد دادي چى عدم مايقطعها هغه شى به نه وي چى شركت ختمونكى او فاسدونكى وى (كشرط دراهم) لكه داسى شرط كيښودل چى دگتى څخه معلومى روپى به ديوكس وي يعنى چى يوكس ووائى چى ته مي شريک كړى په دي شرط چى زمابه دگتى څخه خاص حصه وي مثلا سل روپى اوباقى به سره مشتركى وي داسى شرط شركت ختموي (لاحتمال أن لايبقى الخ) خكه احتمال شته چى ددي معلومو روپو څخه وروسته داسى گټه پاتى نشى چى دوي پكښى شريكان شى (وهى أربعة أوجه) (۱) مفاوضة (۲) عنان (۳) شركة الصنائع (۴) شركة الوجوه وسيأتى تفصيل كل واحد منها ان شاء الله.

(۱) مفاوضه مأخوذ ده دفوض نه چى ددي نه فاض الماء هم مشتق ده په معنى د اذاعم سره يعنى په معنى دعموم سره يا مأخوذ ده دتفويض څخه په معنى دمساوات سره اوشرعا (هى شركة متساويين مالاً وتصرفاً ودیناً) مفاوضه شرعا هغه شركت ددوو كسانو دي چى مساوى وى په مال كښى په تصرف كښى په دين كښى يعنى مال ددواړو يو برابر وي همدارنگه به په تصرف كښي هم يو برابر وي تردي كه يو دتصرف حق درلوده اوبل نه درلوده هغه داسى چى يو كس ددوي څخه يا ماشوم وو يا ذمي وو يا غلام وو نو تساوي فوت شو نو بيا مفاوضه هم نه صحيح كيږى همدارنگه به دواړه په دين كښى هم مساوي وي كه يو كافر وي بل مسلمان نو بيا هم نه صحيح كيږى (المراد المساوات) مراد دمساوات فى المال څخه هغه مال مراد دي چى شركت پكښى صحيح كيږى لكه دراهم دنانير فلوس (ولابأس) خو څه باک نه لري په زيادت دهغه مال سره چى په هغى كښى شركت نه جارى كيږى لكه څمكه عروض قرضى.

(فلاتصح الابين متحدين حرية وحلماً وملةً)

التفريع على شرط التساوي: نومفاوضه نه صحيح كيږى مگر په مابين ددوو متحدينو په اعتبار دحريت سره اودبلوغ سره اوددين سره (أى لابد أن يكونا) يعنى داضروري ده چى دواړه مفاوضان به أصيل وي ديوغلام اوأصيل ترمنځ نه صحيح كيږى اودواړه به بالغ وي نو دماشوم اوبالغ ترمنځ

نه صحيح کيږی ددواړو دين به يو وي (**فلاتصح**) نومفاوضه دکافر اومسلمان ترمنځ نه صحيح کيږی (**وتجوز**) او ددوو بالغانو مسلمانانو ترمنځ صحيح کيږی همدارنګه ددوو کافرانو ترمنځ هم مفاوضه صحيح ده برابره خبره ده چی يو کتابی وي اوبل مجوسی وي يعنی په مفاوضه کښی داضرور نه ده چی کافر دپه يوقسم کفر سره وي ځکه ټول کفر يو دين دي (**وهذا**) داخبره چی دمسلمان اوکافر ترمنځ مفاوضه نه صحيح کيږی دا دطرفينو قول دي او امام أبو يوسف وائی چی دکافر اومسلمان ترمنځ هم صحيح کيږی اوامام شافعی رحمه الله او امام مالک رحمه الله وائی چی مفاوضه بالکل جائز نه ده نه دمسلمانو ترمنځ اونه دکافرو ترمنځ ځکه مفاوضه متضمن ده وکالة مجهول الجنس لره اوکفالی مجهولی لره او دواړه باطلی دي مونږ جواب کوو چی د خلکو په دی عقد باندي دپخوانه تعامل روان دي اوهيڅا ددي ځخه انکار هم نه دي کړي نو دتعامل په حکم د اجماع کښی دی اوپه اجماع سره قياس پريښودلی شی (**وتتضمن الوكالة والكفالة**) يعنی متضمن به وي مفاوضه وکالی اوکفالی لره (**أي كل واحد الخ**) يعنی هريو به وکيل وی دبل ځخه په معامله کښی همدارنګه به هر يو کفيل اوذمه واروي دبل نه وکالت ځکه پکښی دي چی مقصود حاصل شوی چی شرکت فی المال دي اوکفاله خو ځکه پديکښی شته چی مساوات ثابت شی په هغه ځای کښی چی هغه دواجباتو دتجارت ځخه ده (**فاذا اشترى**) نو که يو دشريکينو متفاوضينو ځخه يو شی واخيسته نو بائع لره شته چی مطالبه دثمن دهغه بل شريک ځخه وکړي يعنی بائع داحق لری چی دهريو ځخه ثمن وغواړی دمشتری ځخه باالأصاله اوده ملګری ځخه باالكفاله .

(ومشترى كل لهما الاطعام أهله وكسوتهم وكل دين لزم أحدهما بما تصح فيه الشركة كالشراء والبيع والاستيجار)

توضيح: (**ومشترى الخ**) اواخستل شوی دهريو به ددواړو وي يعنی که هر شريک څه شی واخلی نو هغه به پکی شريک وي مګر دکور بعض ضرورتونه تری مستثنی دي لکه طعام دکور والاجامه دکور والا (**وكل دين**) دامبتداء ده اوضمنه الآخر ي وروسته راځي خبرددي دي نو هر دين چی لازم شی په يو دمشترکينو دمفاوضی باندي په هغه معامله کښی چی په هغی کښی شرکت صحيح کيږی لکه شراء بيع اوپه اجرت نيول نو هلته به هغه بل شريک هم ضامن وي يعنی مدعی دائن ته داحق شته چی دشريک غير مباشر سره هم مخاصمت وکړي اوخپل قرض تري واخلی (**فيه احتراز**) شارح رحمه الله وائی چی په کومه معامله کښی شرکت نه صحيح کيږی نو هلته که په احدهما

باندي دين اوقرض لازم شي نوبل شريک دهغی ضامن نه دي لکه جنايت يعنی چی يو دشريکينو څخه څه جنايت کړي وي اوهغه باندي ديت وغيره راشی نو هغه بل شريک دده ذمه وار نه دي يعنی مدعی دجنايت ددي بل شريک سره خصومت نشی کولي همدارنګه که يو نکاح وکړي نوبل شريک ددي په مهر کی نشی نيولی همدارنګه په خلع کولو سره ياپه صلحی کولو سره ددم عمد د احدهما سره بل شريک نه نيول کيږی او نه قسم ورکول کيږی (**وکا النفقة**) همدارنګه که په يو شريک نفقه دښځي يادنورو اقاربو واجب شی نوپه بل شريک نه واجبيږی څکه داشيان دأمورو دتجارت څخه نه دي (**أوبكفالة بأمر**) ياهرهغه قرض چی لازم شی په احدهما باندي په کفالی سره په أمر دمکفول عنه سره (**ضمنه الآخر**) نوهغه بل شريک به ددي ضامن وي په دي بل شريک هم لازميږی (**وبغير أمر لا**) اوکه احدهما دچا کفالت اوذمه واري کړي وه بی له أمر دمکفول عنه نه نو بيا په دي بل شريک دَين نه لازميږی يعنی که يو شريک ديو چا کفالت اوذمه واري وکړي دمکفول عنه په أمر وي اوپه ځان دين لازم کړي نوبل شريک يې هم ذمه وار دي اوکه دمکفول عنه دأمر څخه بغير يې کفالت کړي وو نوبيا دابل شريک ددي ذمه وار اوضامن نه دي.

(وان ورث أحدهما اووُهب له مالايصح فيه الشركة وقبض صارت عنانا)

توضيح: که ميراث ويسی يو دشريکينو مفاوضينو څخه هغه څه چی هغی کښی شرکت نه صحيح کيږی هغه داسی چی دده مورث مړشی اوده ته مال ورسيږی (**او وُهب له**) يا أحد الشريکين ته هغه شی هبه شی چی هغی کښی شرکت نه صحيح کيږی اوقبض يې کړه نو په دي صورت کښی شرکت مفاوضه باطله شوه اوداشرکت شرکت عنان وګرځيده څکه په مفاوضه کښی شرط دتساوي دشريکينو دی په کوم شی کښی چی شرکت صحيح کيږی نو کله چی زياتی مال راغی أحدهما ته نو مساوات فوت شو نو شرکت مفاوضه باطله شو اوشرکت عنان وګرځيده څکه شرکت عنان کښی مساوات شرط نه دي.

(**وفی العرض والعقار بقيت مفاوضة**) عرض دنقدينو څخه ماسوی نورسامان ته وائی نو که ميراث کښی ورته عروض ياځمکه راغله نو مفاوضه په خپل ځای پاتی کيږی څکه په مال دشرکت کښی زيادت نه دی راغلی څکه مفاوضه په نقدينو کښی اوهغه چی قائمقام دنقدينو وي په هغی کښی صحيح کيږی.

(ثم شرع فی الوجه الثانی من الشرکة فقال وعنان وهو شرکة فی کل تجارة اوفی نوع ولا تتضمن الکفالة)

أحسن البيان فی شرکة العنان: مصنف رحمه الله دشرکت عقد په دويم قسم کښی شروع وکړه چی شرکت عنان دي عنان دعنّ څخه دي په معنی دښکاره کيدو سره يعنی ده ته هم دانښکاره شوه چی بل کس دځان سره په بعض مال کښی ملګری کړي. شرعاً شرکت عنان عبارت دي دشرکت ددوو کسانو يادزياتو کسانو (**فی کل تجارة**) په ټولو اقسامو دتجارت کی (**اوفی نوع**) يا په يو قسم دتجارت کښی لکه درخت تجارت دخوراکی شيانو تجارت وغيره (**ولاتتضمن الکفالة**) خو شرکت عنان کفاله لره متضمن نه دي نويو دبل څخه کفيل نشی ګرځيدلی (**وتصح ببعض ماله**) اوشرکت عنان په بعض مال سره هم صحيح کيږی يعنی په شرکت عنان کښی مساوات شرط نه دي نو په بعض مال سره هم صحيح کيږی (**ومع فضل مال أحدهما**) يعنی په ټول مال سره هم صحيح کيږی سره دزيادت دمال ديو دشريکينونه

(**وتساوی ماليهما لا الربح**) اوصحيح کيږی شرکت عنان په مساوات دمالينو سره بی له مساوات دګټی څخه يعنی چی ددواړو شريکينو مال مساوی وي خو ګټه مساوی نه وي بلکی ديو زياته وي (**خلافاً لزفر والشافعی**) امام زفر اوشافعی رحمهما الله وائی چی دتساوی دمال سره په ګټه کښی هم مساوات شرط دي ځکه په ګټه کښی زيادت ديته رسيږی چی ګټه بلا تاوانه واخلی ځکه تاوان په رأس المال ده نه په ګټه.

(وکون أحدهما دراهم والآخر دنانير وبلاخلط)

توضيح: شرکت عنان صحيح کيږی سره داختلاف دجنس نه په مال کښی چی ديو کس مال دراهم وي اودبل دنانير همدارنګه سره داختلاف دوصف نه په مال کښی هم صحيح کيږی چی ديو دراهم سپين وي دبل تور وي (**وبلاخلط**) اوشرکت عنان صحيح کيږی بی له يوځای کولو ددواړو مالونو څخه (**خلافاً لزفر والشافعی**) په دواړو مثالونو کښی دامام زفر اوامام شافعی رحمهماالله اختلاف دي ددوي په نزد دخلط دمالينو شرط دي او اتحاد دجنس هم شرط دي ځکه ګټه فرعه دمال ده اوفرعه علی الشرکة نه واقع کيږی مګر پس له شرکت نه اوشرکت بی له خلط دمالينو نه راځی نو مونږ وايو چی په ګټه کښی شرکت مستند دي عقد ته نه مال ته.

(**وکلّ مطالبٌ بثمن مشريه لاغير**) اوهر يو دشريکينو دشرکت عنان څخه به مطالبه کولی شی په ثمن اوروپو دهغه څه سره چی ده اخيستی وي نه دبل څخه يعنی کوم شريک چی څه واخيستل نو

دهمده څخه به دمبيعې دروپيو مطالبه کولی شی نه دبل شريک څخه چی غير مشتری دي څکه شرکت عنان متضمن کفالی لره نه دي (**ثم يرجع على شريكه بحقه منه ان أداه من ماله**) بيابه رجوع وکړي په خپل شريک باندي په حصی خپلی سره ددي مال نه که دمبيعې روپی يې دخپل مال څخه أداء کړی وي ـ خلاصه دا که يو شريک يوشی واخلی دشرکت لپاره نو بائع به دهمدي مشتري څخه مطالبه دخپل حق کوی نو که دغه مشتری ددغه اخستل شوی مال روپی دشراکت له روپو ورکړي نو بياپه خپل شريک رجوع نشی کولی خو که دخپل مال څخه دغه روپی أداء کړی نو بيا به په خپل شريک باندي دخپلی حصی په اندازه باندي ددغی روپو څخه رجوع وکړی څکه داوکيل وو دملګری لخوا دهغه په حصه کی.

(ولا تصحان الا بالنقدين والفلوس النافقة والتبر والنقرة ان تعامل الناس بهما التبر ذهب غير مضروب والنقرة فضة غير مضروبة)

صحاف الألوان فی مايصح بالمفاوضة والعنان: شرکت مفاوضه اوعنان نه صحيح کيږی مګر په نقدينو سره چی دراهم اودينار دي اوپه فلوسو رائجو سره چی اوس زمانه لوټونه دي داپه اصل کښی يو سند دي ددراهمو او دينارو خو اوس دهمغی په ځای پری دخلکو تعامل راغلی دي **(والتبر)** او دسروزرو په ټوټو باندي يعنی چی دينار وغيره تری جوړ شوی نه وي **(والنقرة)** اودسپينو زرو په ټوټو باندي يعنی چی دراهم تري جوړ شوی **(ان تعامل الناس بهما)** که دخلکو تعامل په تبرو اونقري باندي وو يعنی سره زر اوسپين زر اګر چی دتجارت لپاره پيداشوی دي خو ثمنيت يې جوړ شو روپو پوری خاص دي نو که جوړی شوی نه ؤ نو شرکت پکښی صحيح نه دي ځکه دابيا دعروضو پشان دي مګر که دخلکو تعامل ددي په استعمال باندي جاری وو نو بيا دغه تعامل په منزله دجوړو شوو روپو دي نو بيا ثمن هم دي اورأس المال هم صحيح کيږی.

(وبالعرض بعد أن باع كل نصف عرضه عرض الآخر)

تشريح: عرض هغه سامان ته ويلی شی چی دنقدينو څخه ماسوا وي لکه مکيلی اوموزونی شيان يعنی چی پيمانه کولی شی اوتللی شی نو شرکت مفاوضه اوعنان په عروضو هم صحيح کيږی خو حيله دجواز يې داده چی هريو به خپل نيم سامان دبل په نيم سامان خرڅ کړي.

(اعلم أنه لايخلو) شارح وائی چی دغه سامان به خالی نه وي يابه قيمت دسامان ددواړو شريکينو مساوي وي يابه متفاوت وي که مساوی وو نو بيابه هريو خپل نيم سامان دبل شريک په نيم سامان خرڅ کړي بيا به عقد دعقد شرکت عنان وکړي اوکه قيمت کښی فرق وو مثلا ديو شريک

دسامان قیمت زر روپی وو دبل شریک دسامان قیمت دوه زره وو (**یبیع صاحب**) نو دکم قیمت والا به خپل دوه ثلثه سامان دهغه بل اوچت قیمت والا سامان په یو ثلث خرڅ کړی (**لیکون کل واحد**) نو دهریو مال به په ثلثونو سره شی (**ثلثاه لصاحب الأکثر**) دوه حصی به داوچت قیمت والاشی اویوه حصه به دکم قیمت والا شی بیا به دواړه بائعین عقد دشرکت سره وکړی (**فیکون الربح**) نو گټه به په اندازه دملک شی یعنی دوه حصی به داوچت قیمت والاشی اویوه حصه به دکم قیمت والا شی (**وانما یحتاج الی عقد الشرکة الخ**) دادفع دیو اعتراض ده چی هرکله هریو شریک خپل نیم مال په بل خرڅ کړي نو شرکت فی المال ثابت شو نو بیاددینه وروسته عقد دشرکت ته څه ضرورت دي نو شارح جواب وکړو چی عقد دشرکت عنان یا مفاوضی ته ددي لپاره ضرورت دی چی داثابت شی چی هریو ددواړو څخه وکیل دي دبل نه ځکه شرکت بغیر دعقد څخه چی شرکت فی الملک دي نه وکالت لره متضمن دي اونه کفالت لره (**وانما یکون الربح**) داهم دفع دیو اعتراض ده چی مخکښی تاسی وویل چی دتساوی دمالینو سره تساوي دربح شرط نه ده او اوس وائی چی گټه به په اندازه دملک وي نو شارح جواب وکړو چی دلته ځکه گټه په اندازه دملک ده چی گټه په دي ځای کښی نماء دمال ده نو څومره چی مال وو نو همغه اندازه به نماء او گټه هم اخلی (**بخلاف ما**) اوکه رأس المال یو دنقدینو څخه وو نو بیا مساوات دگټی دمال سره شرط نه دي بلکی گټه به بیا په شرط سره وي یعنی چی دواړو شریکینو څرنگه شرط مقرر کړي وو (**وأیضاً**) دابل دلیل دی چی ددراهمو اودنانیرو تعین په عقد کښی یعنی په مال دشرکت کښی نه وی نو گټه هم نماء درأس المال نه وي بلکی مستحقه په شرط سره وي خلاصه دجواب داده چی مساوات دگټی دمالینو سره شرط نه دي کله چی رأس المال دراهم اودنانیر وي خو کله چی رأس المال عروض وی نوبیاگټه په اندازه دملک وي.

(وهلاك ماهما اومال أحدهما قبل الشرط يبطلها)

توضیح: که دشرکت مال ددواړو شریکینو یا مال دیو شریک مخکښی داخستلو دیوشی نه هلاک شو نو شرکت باطلوی ځکه معقود علیه په عقد شرکت کښی مال دي اوپه هغی کښی متعین وي نو کله چی معقود علیه هلاک شی نو عقد باطلوی.

(وهو علی صاحبه قبل الخلط هلك فی یده أوفی ید الآخر وبعد الخلط علیهما)

تنقیح: اوداهلاکت به په صاحب مال باندي وي یعنی دمال په مالک باندي یعنی دخپل شریک

څخه نيم تاوان نشي اخستلی (**قبل الخلط**) خو چی دغه هلاکت مخکښی ديوځای کولو ددواړو مالونو څخه وي (**هلک فی یده**) دغه مال برابره خبره ده چی دمالک په لاس کښی هلاک شی (**أوفی ید الآخر**) اوکه په لاس دغير مالک کښی يعنی په لاس دشريک کښی (**وبعدالخلط**) اوکه مالونه يې سره يو ځای کړی وو نو بياتاوان په دواړو دي.

(**فان هلك مال أحدهما بعد شراء الآخر بماله فمشريه لهما ورجع على الآخر بحصته من ثمنه**)

توضيح که يو دشريکينو څخه په خپل مال باندي دشرکت لپاره خريد وکړي يعنی يو شی واخلی بيا دهغه بل شريک مال مخکښی داخستلو ديوشی نه هلاک شی (**فمشريه لهما**) نو دغه اخستل شوی شی به ددواړو وي (**ورجع على الآخر**) اورجوع به وکړی په هغه بل کس باندي يعنی په هغه کس باندي چی مال يې هلاک شوی دي په حصی دده سره دثمن داخستل شوی مال نه څکه شراء او اخستل ددواړو لپاره شوی دي څکه شرکت دغه وخت کښی چی متضمن وکالت لره دي موجود وو نوپه هلاکت دمال سره دغه شرکت کی تغير نه راځی (**وعبارة الهداية**) شارح رحمه الله دهدايي عبارت ددی لپاره ذکر کوي چی په بعض ځايونو کښی غلط فهمی راځی نو ددي عبارت وضاحت کوی چی دهدايي عبارت داسی دي که يو شريک په خپل مال باندي دشراکت لپاره يو شی واخيسته اودهغه بل مال مخکښی داخستلو ديو شی څخه هلاک شو نو دغه اخستل شوی شی به ددواړو ترمنځ شريک وی په کوم شرط چی دوی مقرر کړي وو (**فهاهنا**) نو دلته يو ځای شته چی مغالطه فی الفهم راشی اودا تری معلومولی شی چی دبل شريک مال مخکښی داخستلو دأحدهما څخه هلاک شی (**لكن يجب**) داپکارده چی داخبره تری معلومه نشی څکه دامسئله په هغه صورت کښی وضع شوی ده چی ددي بل مال هلاک شی وروسته دشراء دأحدهما څخه په خپل مال باندي په دليل ددی قول دهدايي سره چی حکم نه بدليږی په هلاکت دمال دآخر سره وروسته له دي نه اوپه دليل ددي قول دصاحب هدايه سره چی يو کس ددواړو څخه په أحدالمالين سره يو شی واخلی اولًا بيا مال دبل هلاک شی.

(**فيجب أن يفهم**) نو پکارده چی داخبره تري معلومه شی چی ددي بل مال هلاک شی مخکښی له دي څخه چی همدا بل کس په خپل مال يو شی واخلی. شارح وائی چی دهدايي دعبارت توضيح مي ددي لپاره وکړه چی داځای دغلطيدو دي.

(وان هلك قبل شراء الآخران وكّله حين الشركة صريحاً فمشريّه لهما شركة ملك ورجع بحصة ثمنه والا فلا)

تشريح: كه هلاک شو مال ديو کس ددي دواړو څخه (**قبل شراء الآخر**) مخکښې داخستو دهغه بل نه يعنی دأحدهما دمال دهلاکت څخه وروسته هغه بل کس چی مال يې هلاک شوي نه دي څه شی واخيسته (**ان وكّله حين الشركة**) که دمال هلاک شوی والا کس وکالت ورکړی وو دغه بل شريک ته چی خريد يې کړی دي په وخت دشرکت کښې (**صريحاً**) په صريحی الفاظو سره چی هرکله تاپه خپل مال څه شی واخيسته نو نيم به زما درسره وي (**فمشريه لهما**) نودغه اخستل شوی شی به ددواړو ترمنځ شريک وي په شرکت ملک سره ځکه شرکت عقد په هلاکت دمال سره باطل شو صرف وکالت پاتی دي (**ورجع**) نو اخستونکی به رجوع په خپل شريک سره وکړي په حصی دثمن دده سره (**والا فلا**) اوکه صراحةً وکالت يې ورکړي نه وو نوبيا به مشتَری يعنی اخستل شوی شی به دمشتری وي.

(ولكلٍّ من شريكي مفاوضةٍ وعنان أن يُبضِعَ ويودع ويضارب ويؤكل والمال في يده أمانة)

توضيح: غرض دمصنف رحمه الله په دي عبارت سره بيان دهغه څه کوی چی کوم شی جائز دي شريک لره په شرکت مفاوضه اوشرکت عنان کښې اوکوم شی جائز نه دي اصل داده چی کوم شی دتوابعو اولوازمو دتجارت څخه وو نوهغه جائز دي (**ولكلٍّ**) اوجائز دي دهريو لپاره دشريکينو دشرکت مفاوضه اوعنان څخه (**أن يبضع**) چی ابضاع وکړی يعنی چی چاته مال په بضاعت ورکړي بضاعت ديته وائی چی يو کس بل ته مال ددي لپاره ورکړی چی هغه پکښې کار وکړي په دي شرط چی ټوله ګټه دمال خاوند ته ورکړی اودکارکونکی لپاره پکښې يوشی هم نه وي خو روز مزودری دمال خاوند ورکوی (**ويودع**) اوچاته مال امانت ورکړي (**ويضارب**) اومال مضاربةً ورکړي مضاربت ديته وائی چی مال ديوکس وی اوکار پکښې بل کوی اوګټه سره شريکه وي (**ويؤكل**) چی وکيل جورکړی أجنبی کس لره په اخستلو خرڅولو وغيره (**والمال في يده أمانة**) اومال به په لاس دهريو شريک کښې په طور دأمانت وي (**حتى لا يضمنه بلا تعد**) تردي که تجاوز ونه کړي يعنی پخپله يې هلاک نه کړي نو تاوان هم ورباندی نشته ځکه په امانت کښې تاوان نشته خو که تجاوز وکړي يعنی دايې پخپله هلاک کړي نو بيا ورباندي تاوان شته.

(وشركة الصنائع والتقبل هذه هي الوجه الثالث من الشركة وهي)

صياحة البلبل فى شركة الصنائع والتقبل: دريم قسم دشركت عقد څخه شركت الصنائع اوتقبل دي صنائع جمع دصناعة ده عبارت دي دكسب دصانع يعنى جوړونكى اودهغه دعمل اوكار څخه اوتقبل ته څكه تقبل وائى چى دامشتمل دى په قبلولو دعمل سره ديته شركة أعمال أو أبدان هم وائى.

(وهى أن يشترك صانعان كخياطين اوخياط وصباغ ويتقبلا العمل لأجر بينهما صحت وان شرطا العمل نصفين والمال أثلاثا)

توضيح: (وهى) شركت الصنائع والتقبل ديته وائى چى دوه كاركونكى اوجوړونكى سره شريكان شى (كخياطين) لكه دوه خياطان [جامى ګنډونكى] (اوخياط وصباغ) يا يو خياط اوبل رنګ كونكى دجامو (ويتقبلا العمل) اودواړه عمل قبول كړي يعنى چى يو به داكاركوى اوبل دا (لأجر بينهما) دوجى دهغى اجرت اومزدوري نه چى ددواړو ترمنځ تاكل شوى وي يعنى په څومره اجرت چى دواړو سره خپل منځ كښى خبره كړي وه چى مساوى يازيات وكم (صحت وان شرط العمل) نو دابه صحيح وي اګر چى دواړو شريكانو عمل اوكار نيمائى كړى وو چى نيم به ته كوى اونيم به زه اومال په دري برخو كړي يعنى دمال نه مراد اجرت دي چى اجرت ددواړو ترمنځ په ثلثونو وي چى دوه ثلثه ديو شى اويو ثلث دبل شى مثلا ـ څكه رأس المال په شركة الصنائع كښى عمل اوكاردي اواجرت پكښى مال دي دا زمونږ مذهب دي (وعندالشافعى) اوامام شافعى رحمه الله وائى چى دغه شركت بالكل جائز نه دي څكه شركت كښى رأس المال ضرورى دى او مقصود ددى نه ګټى حاصلول دي اودلته رأس المال نشته اومونږ وايو چى مقصود دعقد شركت څخه ګټه حاصلولو دي اوداپه توكيل سره كيږى (وعندمالك وزفر) اوامام مالك وائى چى شركة الصنائع والتقبل كى اتحاد دعمل او اتحاد دمكان ضرورى دي.

(ولزم كلاً عمل قبله أحدهما فيطالب كل بالعمل ويطالب الأجر الخ)

توضيح: اولازميږى په هر يو شريك باندي هغه عمل چى قبول يې كړى يو كس په دوى كښى يعنى كه دواړو كښى يو كس عمل قبول كړى نو په دواړو دغه عمل لازميږى تردي چى جامو والالره مثلا داحق شته چى دكار قبلونكى شريك په عمل اوكار كولو ونيسى يعنى چى كار تړى وغواړى اوهغه شريك ته چى عمل اوكاريې قبول كړى نه دي داحق شته چى دجامو والا څخه اجرت اومزدورى وغواړى څكه په شركت سره هريو دبل څخه وكيل وګرځيده نو كوم شى چى ديو لپاره وي نو هغه به دبل لپاره هم وي لكه مصنف رحمه الله وائى چى (فيطالب كل بالعمل) نومطالبه به

دهريو څخه په عمل اوکارکولی شی (**عمله أحدهما**) چی يو ددوي څخه کار کړی وي.

(**ويبرأ الدافع بالدفع اليه والكسب بينهما وان عمل أحدهما فقط**)

تنقيح: او بري به وي ورکونکی دمزدوری په ورکولو دمزدوری سره هريو ته مثلا زيد اوعمرو دواړو سره شرکت وو بکر جامی راوړی اوزيد ته يې درنګ لپاره ورکړي کله چی جامی رنګ شوی نو بکر ددي مزدوري دزيد په ځای عمرو ته ورکړه نو باالکل صحيح ده اوبکر خلاص دي يعنی تاوان ورباندي نشته (**والكسب بينهما**) اوګټه به ددواړو شريکينو ترمنځ شريکه وي اګر چی کار يو کړی وي.

(**وشركة الوجوه هذه هي الوجه الرابع من الشركة وهي أن يشتركا بلا مال يشتريا بوجوههما ويبيعا**)

تبيان الوجوه في بيان شركة الوجوه: شرکت الوجوه ته ځکه وجوه وائی چی په ديکښی وجوه يعنی مخ خرچه کولی شی يعنی مخ ته پکښی اعتبار وي مراد دمخ نه اعتماد دي ځکه مال پکښی نه وي بعض علماء وائی چی هرکله دواړو سره روپی نه وي نو يو ملګري دبل مخ ته ګوری اوبعض علماء بيا وائی چی په دي وجه ورته وجوه وائي چی چاسره مال نه وي نو خلک ورسره قرض معامله نه کوی مګر داچی مرتبه اوشرف ولري۔ [عنايه ص ۴۰۸ ج ۵].

اوحاشيه شرکت وجوه ديته وائی چی دوه کسان سره بی له مال څخه شريک شی (**ليشتريا**) ددي لپاره چی بی له نقد کولو دثمن دمبيعی څخه يوشی واخلی يعنی په قرضو سره (**بسبب وجاهتهما**) په سبب دعزت او شرافت ددوي سره (**فيبيعا**) بيايې خرڅ کړی (**فماحصل من الثمن**) نو کوم ثمن چی حاصل شی نو دهغی ثمن څخه به بائع ته خپل حق ورکړي (**فان فضل شی**) نوکه يوشی دثمن دبائع څخه زيات شی نو هغه به ددواړو ترمنځ شريک وي (**وهذه الشركة الخ**) داشرکت دامام شافعی رحمه الله په نزد روا نه دي ځکه ګټه فرعه اوتابع دمال ده اوديکی مال نشته نو شرکت نه منعقد کيږی اومونږ وايو چی دشرکت فی الربح استناد اونسبت عقد ته کيږی نه مال ته۔ (**فتصح مفاوضةً**) نو په شرکت وجوه کښی شرکت مفاوضه هم صحيح کيږی (**بأن يشترط**) هغه داسی چی کوم مساوات په مفاوضه کښی واجب دي هغه دلته هم شرط شی (**ومطلقها عنان**) اومطلق شرکت وجوه اوتقبل يعنی چی تلفظ په لفظ دمفاوضی سره ونه کړي نو دابيا عنان دي نو بيا پکښی مساوات شرط نه دي (**وكل وكيل للآخر في الشراء**) يعنی کله چی عقد دشرکت وجوه مطلق وي نو

بيا هريو وكيل دبل دي خكه مطلق شركت بغير له دينه نه تاميږي (**أما ان شرطت**) لكن كه په مطلق شركت الوجوه كښې مفاوضه شرط شي نو بيا هريو دبل وكيل دي اوهريو دبل كفيل دي خكه مفاوضه متضمنه ده كفالت اووكالت لره (**فان شرطا مناصفة المشترى اومثالثته فالربح كذلك وشرط الفضل باطل الخ**)

مسائل شركة الوجوه: كه په شركت وجوه كښې داشرط كړي چې مشترى يعنى اخستل شوى شى به سره نيمائى وي اوګټه به هم سره نيمائى وي يا اخستل شوى شى به سره په ثلثونو وي اوګټه به هم سره په ثلثونو وي نو دا دواړه صورتونه جائزدي (**وشرط الفضل باطل**) اوشرط دزيادت باطل دي يعنى داشرط كړي چې مشترىٰ به سره نيمائى وي اويابه سره په ثلثونو وي خو ګټه ديوكس به په اندازه دملك باندي زياته وي نو داشرط باطل دي خكه ګټه په اندازه دملك وي (**لئلا يؤدى**) ددي لپاره چې ونه رسيږى ګټه دمالم يضمن ته يعنى چې تاوان وربانديې نه راځي اوګټه اخلى خكه داناروا دي (**بخلاف العنان**) په خلاف دشركت عنان سره چې كله رأس المال غير عروض وي يعنى نقدين وي خكه رأس المال په دي وخت كښې په تعين سره نه متعين كيږى نو ګټه نمو درأس المال نه ده نوسره دمساوات دمال نه تفاضل پكښې جائزدي.

(**ولايجوز الشركة فى الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وماحصل لكلٍ فله وما أخذاه معا فلهما نصفين وماحصل له باعانة الآخر فله وللآخر اجر مثله بالغا مابلغ عند محمد رحمه الله ولايزاد على نصف ثمنه عند أبى يوسف بيان مالايجوز الشركة فيه**) اوشركت روا نه دي (**فى الاحتطاب**) په راجمع كولو دلرګيو كښې (**والاحتشاش**) اوپه ګياه او وانبو راجمع كولو كښې (**والاصطياد**) اوپه ښكار كولو كښې خكه شركت په مباح شيانو كښې نه صحيح كيږى خكه شركت متضمن وكالت لره وي اوپه مباح كښې وكالت باطل دي خكه وكالت تقاضا دصحت دأمر دمؤكل كوى او مؤكل أمرنه صحيح كيږى خكه هغه په مباح شيانو ولايت نه لري (**وماجعل لكل فله**) كوم شى چې ددي مباحاتو څخه چاته حاصل شو بى له كومك دبل څخه نو هغه دهمدغه كس دي (**وماأخذاه**) اوكو شى چې دواړو رانيولى وي اوراجمع كړى وي يوځاى نو هغه به ددواړو وي (**وماحصل له باعانة الآخر فله**) اوكوم شى چې يو كس ته دبل په امداد اوكومك كولو سره حاصل شوى وي نو دابه دهمدَي كس وي چې چاته حاصل شوى دي (**مثلاً أن يقلع أحدهما**) مثلاچې يوكس ونه له بيخه

راوباسی اوبل يې ورسره راجمع کړي نو دا ونه به دراويستونکی وي (وللآخر اجر مثله) او ددي بل کس لپاره يعنی دکومک کونکی لپاره ددي په مثل مزدوري يعنی چی دغه اندازه کار يوکس وکړي نو څومره مقدار مزدوري چی هغه ته ورکولی شی نو دغه کومک کونکی ته به هم همغه اندازه ورکولی شی (بالغا ما بلغ) څومره مقدار چی وي دا دامام محمد رحمه الله قول دي (ولا يزاد على نصف ثمنه عند أبي يوسف الخ) خو دامام أبو يوسف رحمه الله په نزد دکومک کونکی مزدوري به ددغه راجمع شوی شی دنيمائی څخه زياته نه وي يعنی که دغه اجر مثل نيمائی دثمن ددغه شی وو ياکم ددي څخه نو وربه کړي شی اوکه اجر مثل ددغه شی دثمن څخه زياته وه نوبيا به ددي ثمن نيمائی ورکړل شی ځکه په نصف دمجموعه ددغه شی باندی خو کومک کونکی راضی وو .

(ولا في الاستسقاء بأن كان لأحدهما بغل وللآخر راوية فاستسقى أحدهما فالكسب للعامل وعليه اجر مثل ما للآخر والربح في الشركة الفاسدة على قدر المال)

توضيح: همدارنګه په اوبو کولو [څړوبولو] داوبو کښی هم شرکت نه صحيح کيږی ځکه اوبه دأمور بماحه وو څخه دي نو شرکت پکښی نه صحيح کيږی (بأن كان) داد استسقاء صورت بيانوی چی مثلاً ديو کس قچر وي اودبل راويه وي راويه اصل کښی هغه اوښ ته وائی چی په هغی اوبه راوړلی شی خو بيا ددي استعمال په هغه ګودی کيږی چی دځرمنی څخه جوړشوی وي داوبو دوړلو لپاره چی په کوچانی ژبه ورته داوبه ځای وائی (فاستسقى أحدهما) نويو اوبه راوړلی يا راويستلی (فالكسب للعامل) نو ګټه داوبو راويستونکی او راوړونکی وي (وعليه اجر مثل ما للآخر) اوبه اوبه راوړونکی اجر مثل ددي بل کس دي يعنی دګودی دخاوند مزدوري په اوبو راوړونکی ده (والربح الخ) اوګټه په شرکت فاسده کښی به په اندازه دمال وي ځکه ګټه تابع دعقد وي خو چی شرکت صحيح وي اوچی شرکت فاسدشی نوګټه بيا تابع دمال ګرځی نو ګټه به ددواړو ترمنځ دمال په اندازه تقسيمولی شی (كما اذا شرط) لکه په شرکت مفاوضه يا عنان کښی چی ديو کس لپاره دګټی څخه معلوم دراهم شرط کړی شی نو شرکت فاسديږی نو ګټه به په اندازه دملک وي تردي که مال سره نيمائی وو اوګټه يې سره په ثلثونو کړه يعنی چی ديو کس لپاره دوه ثلثه ګټه شی اودبل لپاره يو ثلث شی نو داشرط باطل دي اوګټه به هم نيمائی وي .

(وتبطل الشركة بموت أحد الشريكين ولحاقه بدار الحرب مرتداً اذا قُضي به ولم يُزَكِّ أحدهما مال الآخر بلا اذنه)

توضيح: اوشرکت عقد باطليږی په مرګ ديو دشريکينو سره ځکه دامتضمن دي وکالت لره اودشرکت دثبوت لپاره وکالت ضروري دی اوپه مفاوضه کښی کفاله ضروری ده اومرګ وکالت اوکفالت دواړه باطلوی نو دي سره شرکت هم باطليږی **(ولحاقه بدار الحرب مرتداً)** اوشرکت عقد باطليږی په پيوسته کيدو ديو شريک سره ددارالحرب پوری په حالت دارتداد کښی خو چی قاضی دده په پيوسته کيدو سره ددارالحرب پوری فيصله کړي وي ځکه لحوق ددارالحرب پوری حکماً مرګ دي **(ولم يزک أحدهما مال الآخر بلا اذنه)** او داجائز نه دي چی يو دشريکينو ځخه دبل شريک دمال ځخه زکواة بلا اجازی ورکړي ځکه زکواة په تجارت کښی داخل نه دي بل داچی زکواة کښی نيت شرط دي نو اجازه پکښی ضروری ده ددي لپاره چی نيت پکښی ثابت شی.

(فان أذن كل واحد صاحبه فأدّيا ولاءً ضمن الثاني وان جهل بأداء الأول)

تشريح: که هر يو شريک خپل ملګري ته اجازه وکړه چی زکواة دي زما ورکړی **(فأدّيا)** نو هريو شريک زکوة دخپل ځان ځخه هم ورکړو اودملګری ځخه هم **(ولاءً)** يو بل پسی **(ضمن الثاني)** نو دويم کس يعنی اخری کس به تاوان خپل ملګری ته ورکوی اګر چی دادويم کس داولنی په زکوة أداء کولو ناخبره وو داد امام صاحب په نزد او دصاحبينو په نزد که دويم کس دأولنی په زکوة ورکولو ناخبره وو نوبيا تاوان ورباندي نشته **(وان أدّيا معاً ضمن كلٌّ نصف الآخر)** اوکه دواړو يوځای زکوة دخپل ځان ځخه اودملګری ځخه أداء کړو نو هريو به تاوان دحصی دبل ملګری ورکوی **(مثل ان أدّى)** هغه داسی چی هريو شريک دبل په غائب والی کښی زکوة ورکړو **(واتفقا)** اومتفق اوبرابره شوه أداء ددواړو په يوه زمانه کښی **(أولا يعلم)** يازمانه مختلفه وه خو ذاپته نه لګيده چی کوم يو مخکی دي په بل باندي نو هريو به بل ته دهغه دحصی تاوان ورکوی **(فان شرى مفاوض أمةً باذن شريكه ليطأ فهي له بلا شيء)** **خلاصه**: که شرکت مفاوضه کښی يوشريک دشرکت په مال باندي دشريک په اجازی سره يوه وينزه ددي لپاره واخلی چی وطی کړی نه دتجارت لپاره نو دا وينزه دهمدغه کس شوه چی چا اخيستی ده او يوشی هم ورباندي نه لازميږی. داد امام صاحب أبو حنيفه رحمه الله قول دي **(وأما عندهما)** خوصاحبين وائی چی شريک به دوينزی اخستونکی ځخه نيم ثمن اخلی کوم چی

يې دشرکت دمال څخه أداء کړي دي ځکه دوينزی دغه ثمن په اخستونکی قرض وو خوده دشرکت دمال څخه أداء کړو نو شريک به يې تري خپل نيم حق اخلی (**ولأبي حنيفة**) امام أبو حنيفه رحمه الله وائی چی دغه وينزه داخستو په وخت کښی په شرکت کښی داخله شوه ځکه شرکت مفاوضه تقاضا ددي کوی چی کوم شی مستثنی دمفاوضی څخه نه وي لکه طعام جامی وغيره چی مستثنی دي نو هغه به په شرکت مفاوضه کښی داخل وي اود وينزی اخستل هم مستثنی نه دي نو داهم په شرکت کښی داخله شوه [عنايه ص ۴۱۵ ج ۵ مکتبه حقانيه].

(**ثم الاذن**) بيا اجازه په شراء سره لپاره دوطی تقاضا دهبی کوی ځکه دوطی حلال والی لپاره په شرکت مفاوضه کښی بله لازنشته مګر هبه ځکه که همدغه شريک په خپل شريک مشتری باندي خپله حصه په وينزه مشترکه کښی خرڅه کړی نو دغه حصه چی شريک وربانديي خرڅه کړه ددواړو ترمنځ شريکه شوه ځکه شرکت مفاوضه کښی داخله شوه نو بيا مشتری لره ددي وينزی وطی کول جائز نه دي خوکله چی دغه اجازه باالوطی تقاضا دهبی وکړه نو په مشتری يو شی هم نه لازميږی ځکه په هبه کښی رجوع نه صحيح کيږی (**وأخذ كلٌّ بثمنها**) اودبائع لخوا څخه هريو شريک ددي وينزی په ثمن نيولی شی يعنی دهريو څخه يې غوښتلی شی ځکه مفاوضه کفالی لره متضمن ده يعنی مشتری په طريقی داصالی اوشريک په کفالی سره نيولی شی

کتاب الوقف

وقف په لغت کی حبس اوبندولو ته وائی اوپه اصطلاح کښي (**هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة كالعارية وعندهما هو حبس العين على ملك الله تعالى**) ـ داوقف بندول ذات دي په ملک دواقف باندي اوپه تصدق اوخيرات کول دي يا منفعت ددي سره لکه عاريه يعنی يوشی چاته سوالی ورکول ځکه مستعار شی دمالک په ملک کښی پاتی کيږی خو صرف دانتفاع اجازه بل ته ورکړي نو همدارنګه وقف شی هم دمالک په ملک کښی پاتی کيږی خو منفعت يې صدقه کړي (**وعندهما**) خو صاحبين وائی چی وقف بندول ذات دي په ملک د الله تعالی باندی يعنی نه دواقف په ملک باندي پاتي دي اونه بل چاته انتقال شوی دي (**فلو وقف**) مصنف رحمه الله دامام أبوحنيفه په تفسير باندی تفريع کوی نو که يوشی په فقيرانو وقف کړي (**اوبنى سقاية**) يا داوبو لوښی اوپيمانه يا داوبو ځای چی خلک تری فائده واخلی (**او خانا السبيل**) خان هغه ځای ته وائی چی په دشتو دښار په لاړو کښی ددي لپاره جوړشوی وي چی کاروان اوقافلی والا پکښی

ښکته کیږی اوپکښی اوسیږی اکفایه ص ۴۴۸ ج ۵] چی فارسی کښی ورته دکاروانانو سرائی وائی نو معنی داشوه چی یادمسافرو لپاره سرائی جوړ کړي (**اورباطاً**) یا مسافرخانه جوړه کړی خو فرق دخان اورباط دادي چی خان دمسافرینو دکاروان لپاره سرائی دي اورباط صرف مسافرخانه ده (**أوجعل أرضه مقبرة**) یاخپله ځمکه دمړو لپاره هدیره وګرځوی (**لایزول ملک**) نو دامام صاحب په نزد دموقوف ځخه دواقف ملک نه ختمیږی اګر چی واقف دغه وقف ترمرګ پوری معلق کړی لکه (**ان متّ فقد وقفتُ**) که زه مړشوم نو ماداوقف کړی دي (**فی الصحیح**) په قول صحیح کښی یعنی داوصیت لازمه دي خو دملک ځخه نه وځي نو تصرف دبیع وغیره هم پکښی نشی کولی (**قد ذکر ان الخلاف**) شارح وائی چی داذکر شوی چی دغه اختلاف دامام صاحب اوصاحبینو ترمنځ په جواز دوقف کښی دي ځکه دامام صاحب په نزد وقف جائز نه دي ځکه وقف تصدق باالمنفعة دي اومنفعت معدوم دي اوتصدق په معدوم نه صحیح کیږی (**لکن علی الأصح**) لکن صحیح داده چی اختلاف په لزوم کښی دي ځکه وقف دامام صاحب په نزد غیر لازم دي لکه یو حدیث کښی راځی چی لاحبس عن فرائض الله (**وان علق باالموت**) اوکه وقف دمرګ پوری معلق کړي نو په دیکښی بیادوه روایته دي دامام صاحب ځخه په یوروایت کښی لازم ګرځي اوپه بل روایت کښی لازم نه ګرځی (**واختار فی المتن هذا**) خو په متن کښی دادویم قول غوره کړي چی لازم نه ګرځی خو دصاحبینو په نزد وقف لازم ګرځی اوپه همدي فتوی ده (**والأصل فیه**) بنیادي دلیل په باب دوقف کښی وقف دابراهیم علیه السلام دي یعنی دکعبی ځمکه اګر چی دمخکښی نه موقوفه وه لکن دیوالونه اوأبادي ددي په ملک دابراهیم علیه السلام سره جوړه شوی ده اوبیائی وقف کړه (**وعند أبی حنیفة**) خو دامام أبوحنیفه رحمه الله په نزد وقف په دوه شیانو سره لازمیږی یعنی دواقف دملک ځخه وځی لکه مصنف رحمه الله چی وائی (**الا أن یحکم به حاکم**) مګر داچی حاکم ورباندي حکم وکړي یعنی داپه غیر وقف دمسجد کښی ده لکه مسافرخانه یا د اوبو ځای وغیره چی داپه حکم دحاکم سره لازمیږی دویم لکه مصنف وائی (**والا فی مسجد بُتّی وافرز**) مګر وقف لازم ګرځی په مسجد کښی (**بُتّی**) چی جوړ کړی شی یعنی په جوړولو سره (**وأفرز بطریقه**) اوپه راجداکولو دلاري سره چی لاره یې معلومه شی (**وأذن**) او خلکو ته اجازه ورکړی شی په مانځه سره په دیکښی (**وصلّی واحد**) او دوقف کونکی ځخه ماسوا مثلا یو کس پکښی لمونځ

وکړي (**وان جُعل تحته سرداب لمصالحه**) اګر چې دمسجد څخه لاندې يوه کوټه جوړه کړې شي لپاره دمصالحو او سامانونو دمسجد نو بياهم مسجد لازم ګرځي (**اختلف فی شرائط**) چې يوځاي مسجد ګرځي ددې په شرائطو کښې دائمه وو اختلاف دي (**فعند أبی يوسف**) امام يوسف رحمه الله وائي چې صرف دغه وينا دواقف کافي ده چې ووائي چې مادغه ځمکه مسجد وګرځوله (**لأن التسليم**) ځکه دځمکې سپارل متولي اوسرپرست ته دده په نزد شرط نه دي ځکه وقف لپاره داسقاط دملک دبنده راځي خالص دالله تعالى درضا لپاره (**وعند محمد**) امام محمد رحمه الله وائي چې داضرور ده چې په جمع سره پکښې لمونځ وشي ځکه دده په نزد تسليم شرط دي (**وعند أبی حنيفة**) او امام أبو حنيفه رحمه الله وائي چې ديو کس لمونځ کول پکښې هم کافي دي (**ثم جعل**) بيا دسرداب يعنې دزير زمينې کوټه جوړول دمسجد ځخه لاندې دمسجد مانع نه ګرځي يعنې وقف ته يې ضرر نه رسوي.

(فان جعل لغيرها اووسط داره مسجداً وأذن بالصلاة فيه فلا)

تشريح: يعنې که دمسجد ځخه لاندې دزيرزمينې کوټه دمسجد دضروريا تو ځخه غير دبل څه لپاره جوړه کړه نو دامسجد مسجد نه ګرځي همدارنګې که دکور په منځ کښې مسجد جوړ کړي اوخلکو ته دلمانځه اجازه پکښې وکړي نو دي سره هم مسجد مسجد نه ګرځي ځکه لازه يې نه ده جداشوی اونه معلومه شوی (**وعند أبی يوسف**) دامام أبو يوسف رحمه الله په نزد ملک دواقف دوقف ځخه په نفس وينا هم ختميږي يعنې چې ووائي چې مادا ځمکه دمسجد لپاره وګرځوله اومتولي ته دسپارلو يالازي جداکولو ضرورت نشته (**وعند محمد**) دامام محمد رحمه الله په نزد سپارل ددغې ځمکې متولي ته اوقبض دمتولي په کښې شرط دي بيا مصنف رحمه الله ددغه اختلاف چې دامام محمد او امام أبو يوسف ترمنځ دي فروع بيانوي (**فقال فصح وقف المشاع ان لم يحتمل القسمة**) مشاع هغې ځمکې ته وائي چې مشترکه وي اوتقسيم شوی نه وي. نومشاع ځمکه که احتمال دتقسيم نه لري نو دمسجد او مقبرې ځخه ماسوا دصاحبينو په نزد ددي وقف صحيح دي اوپه مسجد اومقبره کښې دامام أبويوسف رحمه الله په نزد وقف صحيح نه دي او دامام محمد په نزد صحيح دي (**وان احتمل القسمة**) اوکه احتمال دتقسيم يې درلوده يعنې چې دتقسيم ځخه وروسته هم ددي ځخه فائده اخستلې شي نو دامحل داختلاف دي نو دامام أبو يوسف په نزد

صحیح ده او دامام محمد رحمه الله په نزد صحیح نه ده خو دامام أبو یوسف په قول فتوی ورکولی شی او چی احتمال دتقسیم نه لري ددي مطلب دادي چی داشی په دي شکل وي چی که تقسیم شی نو فائده تري نشی اخستلی لکه حمام ژرنده وغیره

(وجعل غلة الوقف أوالولاية لنفسه وشرط أن يستبدل به أرضا آخر اذا شاء عند أبي يوسف رحمه الله خاصة)

توضیح: جائزده چی وګرځوی وقف کونکی غله یاحاصل یا منافع دموقوف لکه میوه، دانی، کرایه وغیره دخپل ځان لپاره یاولایت اوتصرف دموقوف دخپل ځان لپاره وګرځوی دامام أبو یوسف رحمه الله په نزد او دامام محمد رحمه الله په نزد جائز نه ده ځکه دده په نزد .....متولی ته ویستل دموقوف دقبضی دواقف ځخه شرط دي نو په ګرځولو دولایت سره دخپل ځان لپاره یا دحاصل دځان لپاره دغه شرط فوت کیږی (**وشُرط أن يستبدل به**) او دامام أبویوسف رحمه الله په نزد جائزده شرط دواقف دوقف په وخت کښي چی بدلوی به په دي وقف سره بله ځمکه کله چی یې خوښه شوه یعنی بدون دبیع ځخه یا داچی دغه موقوف خرڅ کړی اوددي په ثمن ورته بله ځمکه واخلی کله چی یې خوښه شوه خو چی بدله یې کړه نو دویم هم په شان دأولی ګرځي په شرائطو کی خو امام محمد رحمه الله وائی چی وقف جائز دی خو شرط باطل دي ځکه داشرط په منع دزوال دملک کښی څه أثر نشی کولی ځکه وقف بغیر له دینه هم تمام شوی دي (**فأن شرط الاستبدال**) ځکه دامام أبویوسف رحمه الله په نزد شرط دبدلولو دځمکی صحت دځمکی نه منع کوی ځکه دده په نزد په منځ دصحت دوقف کښی اوپه منځ داستبدال کی څه منافات اومخالفت نشته (**فانه يجوز**) ځکه دامام أبویوسف رحمه الله په نزد په وقف کښی بدلول جائز دی بی له شرط دواقف نه یعنی که واقف شرط لګولی نه وي نو بیاهم ځمکه بدلولی شی خو کله چی موقوفه ځمکه دفصل کولو ځخه کمزوری شی (**ونحن لانفتي**) شارح وائی چی مونږ دامام أبو یوسف په دي قول فتوی نه ورکوو ځکه مونږ په دي موقوفه ځمکه بدلولو کی دومره زیات فسادونه لیدلی دي چی دشمار ځخه وتلی دي (**فأن ظلمة القضاة**) ځکه ظالمان قاضیان دغه قول دامام أبو یوسف حیله ګرځوی لپاره دباطلولو داکثره اوقافو دمسلمانانو (**وفعلوا مافعلوا**) اوبیا ورسره هغه څه کوی چی څه یې خوښه وی (**وشُرط لتمامه ذكر مصرف مؤبد**) او دتمام والی دوقف لپاره شرط داده چی ددې مصرف مؤبد ذکر کړی شی لکه مسجد مسکینان وغیره مؤبد دامعنی چی دهغی انقطاع رانشی (**وقال أبو يوسف**) اوامام ابویوسف رحمه الله وائی چی بدون دذکر دتابید ځخه هم وقف صحیح دي

اوکله چې هغه ختم شو چې وقف يې دهغې لپاره کړې وو نوبيابه داوقف فقيرانو ته ګرځولې شې اګر چې ذکر دفقيرانو دواقف لخوا شوی نه وي (**وصح وقف العقار لا المنقول**) دامام أبو حنيفه په نزد دځمکې وقف صحيح دی خو دمنقولې شيانو وقف صحيح نه دی ځکه دي شيانو کښې تابيد نه راځي اوپه وقف کښې تابيد ضروری ده اود امام أبويوسف رحمه الله په نزد په منقولي شيانو کښې هم وقف صحيح دی او امام محمد رحمه الله وائی چې دټولو منقولی شيانو چې دخلکو تعامل دهغې په وقف کښې روان وی جائز دی (**کاالفأس**) لکه تبر (**والبزّ**) بيلچه (منجد عربی **والقدوم**) تيشه (**والمنشار**) اره (**والجِنازة**) او دجنازی کټ (**وثيابها**) جامی دجنازی يعنی چې په جنازه يې اچولی شی (**والقدر**) کټوی (**والمرجل**) لوی ديګ يا پتيله [غياث اللغات] (**والمصحف**) قرآن شريف اوپه همدی قول دامام محمد رحمه الله اکثره خلک دښارونو عمل کوی (**فاذا صح الوقف لايُملک ولايملک**) کله چې وقف صحيح شو يعنی شرائط يې موجود شو (**لايُملک**) نوبيادواقف لپاره مملوک نه ګرځي (**ولايملک**) اونه دبل چالپاره تمليک قبلوی په بيع وغيره سره يعنی نه خرڅولی شی اونه اخستلی شی اونه هبه کولی شی اونه ميراث کښې ورلی شی (**اعلم. أن بعض المتأخرين**) شارح رحمه الله وائی چې بعض متأخرينو علماؤ دموقوف يعنی دوقف شوی دبعضی حصی دخرڅولو جواز ورکړی دي خو په هغه صورت کښې چې دموقوف دباقی حصی تعمير خراب وي اوپه دي تعمير يې ولګوی ځکه په بيع دبعض سره ابقاء دبعض راځي اوپه نه خرڅولوسره دټول وقف دختميدو ويره ده اوفائده هم تري نشی اخستلی. دفقهاؤ يوه قاعده ده (**من ابتلی ببليتين يختار أهونهما**) که څوک په دوه امتحاناتو کښې راګير شی نو اسانه دي پکی غوره کړی (**والأصح**) خو صحيح داده چې خرڅول يې جائز نه دي ځکه وقف وروسته دصحت نه ملک نه قبلوی لکه حُر چې رقيت نه قبلوی (**وقدشاهدنا**) اومونږ دوقف په خرڅيدو کښې دومره نقصانونه ليدلی دي لکه په استبدال کې چې مو ليدلی دي.

(ولكن يجوز قسمة المشاع عند أبي يوسف)

توضيح: مصنف رحمه الله استدراک دماقبل څخه کوی مخکښې يې وويل چې موقوفه ځمکه دواقف په ملکيت کښې نه راځي اونه يې دبل چاپه ملکيت کښې راوستلی شی نو ددي څخه داخبره معلوميده چې په دي موقوفه کښې به تمليک باالکل نه جاری کيږی اوداګمان تری کيده چې تقسيم

دمشاع موقوفی به هم جائز نه وي ځکه په تقسيم کښی يوقسم تمليک راځی خاص طور په ځمکه کښی نو ددفع ددغه وهم لپاره حکم وکړو چی تقسيم دمشاع جائزدي دامام أبو يوسف په نزد باندي (**فان القسمة فی غير المثليات الخ**) مثليات هغی ته وائی چی مثل ولري لکه غنم وغيره اوغير مثليات هغه دي چی مثل ونه لري لکه ځمکه وغيره چی ديته ذوات القيم هم وائی ـ دتقسيم معنی داده چی تعين الحق الی تميز کل مايتولی صاحبه اثباته واسقاطه ـ تعين اومعلومول دحق يعنی تميز اوجداکول دهريو هغه څه لره چی دده ملګری دهغی اثبات اواسقاط تصرف لري په تقسيم کښی معنی دافراز يعنی جداکول اومبادلی هم شته ځکه هرشريک لره چی کوم حق راجمع شوی دي نودابه بعض دده خپل وي اوبعض به دده دملګری وي نو اول اعتبارته يعنی چی ديته وګوري چی دادده خپل حق دي اوتقسيم يې کړو نو دا افراز شو اوچی ديته وګوري چی بعض دده دملګری يعنی شريک وو نو بيا دا مبادله شوه يعنی دده حصی ته دهغه بل کس څه حصه راغله اودهغه بل حصی ته دده څه حصه ورغله نودايو قسم مبادله شوه نوپه بعض موادو اوځايونو کښی يوه راجح وي نو په مثلياتو کښی لکه مکيلات موزونات اوعدديات متقاربه کښی تميز محض يعنی افراز ته ترجيح ورکړل شوی ځکه ددي حصو ترمنځ دومره تفاوت نه وی خو په غير مثلياتو کښی لکه ځمکه وغيره کښی مبادله غالبه ده نو ځکه شارح وائی (**فان القسمة الخ**) چی تقسيم په غير مثلياتو کی غالب وي په ديکی جهت دتمليک نه جهت دافراز (**ومع هذا**) اوسره ددينه چی تمليک پکښی غالب دي تقسيم دمشاع دامام أبويوسف په نزد جائز دي (**مع انه لايجوز**) سره ددي چی په غير مثلياتو کښی جهت دتمليک غالب دي خو تمليک په وقف کښی جائز نه دي ځکه دامحل دملک لپاره پاتی نه ده نو تمليک هم پکښی نه صحيح کيږی نو جهت دافراز به په اوقافوکښیَ غالب ګرځولی شی يعنی سره ددينه چی په غير مثلياتو کښی جهت دافراز غالب نه وي نو دوقف په خاطر به ديته غلبه ورکولی شی (**فان وقف نصيبه**) که چيرته ددو شريکينو څخه يو شريک خپله حصه ځمکه دمشترکی ځمکی څخه وقف کړي نو دغه واقف ته جائز دي چی دخپل شريک سره ځمکه تقسيم کړی اوخپله حصه راجدا کړي . (**فان وقف نصف عقار**) که يو کس نيمه ځمکه دتولی هغی ځمکی څخه وقف کړی چی دواقف وی (**فالقاضی**) نوبيا به قاضی دغه ځمکه دواقف سره نيمائی کړي (**لکن لايجوز**) يعنی سره ددينه چی تقسيم دمشاع موقوفی جائز دي خو تقسيم دوقف په مابين دمصارفو کښی يعنی دمستحقينو کی جائز نه دي .

(ويبدأ من ارتفاعات الوقف بعمارته وان لم يشترطها الواقف ان وقف على الفقراء)

تشريح: اودوقف دحاصلاتو څخه به اول شروع په عمارت او ابادی دوقف سره شروع کولی شی اګر چی واقف داشرط کړی نه وي خو په هغه صورت کښی چی ددي وقف په فقيرانو وي (**وان وقف على معين**) که وقف يې ددي ځمکی مثلا وکړو په معين اشخاصو باندي (**واخره الفقراء**) او اخر ددي لپاره دفقيرانو لپاره وقف کړو مثلا ووائی چی داکور مي وقف کړو دزيد داولادي لپاره بيا دفقيرانو لپاره (**فهي في ماله**) نو ددغی کور دعمارت مصرف به په مال دهمدي معين اشخاصو کی وي يعنی مثلا دزيد د اولادي په مال کی به وي (**فان امتنع أوكان فقيراً**) خو که دغه معين اشخاصو مثلا دزيد اولادي انکار وکړو چی مونږ ددي موقوف تعمير نه کوو اويافقير وو په تعمير باندي يې قادر نه وو (**أجره الحاكم وعمّره بأجرته**) نو حاکم به يې چاته په اجرت ورکړی اوپه دغه اجرت سره به يې تعمير اوابادی وکړي (**ثم ردّه الى مصرفه**) بيابه يې بيرته خپل مصرف ته يعنی چی واقف چاته وقف کړي وسپاری (**ونقضه يصرف الى عمارته**) اومات شوی اومستعمل شوی شی به ددي وقف په ابادي کی مصرفولی شی (**اويدّخر**) ياد ذخيره کړی شی دابادی دضرورت لپاره (**وان تعذر صرفه اليها**) اوکه ددغه مستعملو شيانو صرف کول ابادی ته ګران وو مثلا ضرورت يې ورته نه وو نوخرڅ دي کړی شی او ددي ثمن دي په وقف ولګول شی (**ولايقسم بين مصارفه**) خو دغه مستعمل شيان به دوقف دمصارفو ترمنځ چی فقيران وغيره دي نشی تقسيمولی ځکه ددوي حق په ذات دوقف کی نشته بلکی په حاصلاتو کښي حق دي۔

والله المستعان وهو الموفق للمزيد وماذلك على الله بعزيز ولله الحمد والمنة واياه أسأل أن يجعل ذلك لوجهه الكريم مصروفاً وعلى النفع به موقوفاً وأن يغفر لي خطيئتي يوم الدين وأن يدخلني والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

۱۱۔ذوالقعدة۔۱۴۳۹ هـ ق

۲۔أسد۔۱۳۹۷ ش

۲۴۔جولای۔۲۰۱۸ م